

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie

(Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – BRUBEG)

A. Problem und Ziel

Die regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute wurden seit der Finanzmarktkrise fortlaufend intensiv fortentwickelt und ausgeweitet. Sie haben die Widerstandskraft des Bankensektors gegen Krisen deutlich gestärkt. Sie sind insbesondere aufgrund neuer Entwicklungen und geänderter Rahmenbedingungen, der Erkenntnisse aus der aufsichtlichen Praxis sowie internationaler und europäischer Vorgaben fortwährend weiter zu überarbeiten und zu präzisieren. Dabei werden im Sinne einer optimierenden Abwägung von Vorteilen der Regulierung einerseits und dem damit verbundenen Erfüllungs- und Verwaltungsaufwand andererseits neben erforderlichen neuen auch bereits bestehende Vorgaben auf die Möglichkeit des Abbaus von Belastungen hin geprüft und, wenn aufsichtliche Erwägungen nicht entgegenstehen, angepasst oder gestrichen.

Die Richtlinie (EU) 2024/1619 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken ist Teil des sog. EU-Bankenpakets, durch das die verbleibenden, in der EU noch nicht implementierten Baseler Standards (Finalisierung von Basel III) in Europa umgesetzt werden. Zielsetzung der umfassenden Überarbeitung der Baseler Standards ist die gezieltere und risikoadäquatere Adjustierung von aufsichtlichen Anforderungen, insbesondere bei den Berechnungsgrundlagen der Eigenmittelanforderungen. Daraus folgt auch Änderungsbedarf im Rahmen der Eigenmittelrichtlinie 2013/36/EU. Die Richtlinie führt außerdem Änderungen zur Verbesserung des Umgangs der Banken mit Umwelt-, insbesondere Klimarisiken, und Risiken aus dem Bereich Soziales und Unternehmensführung ein (ESG-Risiken). Die Richtlinie hebt die spezifischen Aspekte dieser Risiken im Rahmen des allgemeinen Risikomanagements von Instituten hervor. Der weltweite Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, wie er in dem im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen von der EU geschlossenen Übereinkommen von Paris aus

dem Jahr 2015 und dem von der Europäischen Kommission in ihrer Mitteilung vom 11. Dezember 2019 vorgeschlagenen europäischen Green Deal mit der Verpflichtung der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, zum Ausdruck kommt, macht die Mobilisierung erheblicher öffentlicher und privater Finanzmittel notwendig und hat einen erheblichen Einfluss auf die Risikobewertung und Profitabilität von Kreditgeschäften.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Vorgaben hinsichtlich dieser Risiken dem Proportionalitätsgrundsatz folgen und daran ausgerichtet werden, inwieweit sie nach der Art der Risiken und des Geschäftsmodells des jeweiligen Instituts relevant sind. Das beinhaltet auch, dass sie keinen übermäßigen Erfüllungsaufwand auslösen und konsistent mit anderen Vorgaben auf dem Gebiet insbesondere der Klima- und Umweltrisiken sind.

Die Tätigkeit von Instituten aus Drittstaaten auf dem Markt für Bankdienstleistungen und am Finanzplatz Deutschland war im Lichte der Erfahrungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und einer zunehmenden Präsenz von Drittstaaten-Instituten europaweit unzureichend harmonisiert. Damit bestanden aus Sicht der Institute, aber auch von Kunden und Aufsicht, bisher schwer verständliche regulatorische Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten für die unmittelbare Erbringung von Dienstleistungen aus Drittstaaten und für unselbstständige Zweigstellen in Deutschland. Diese standen sowohl einem gesunden Standortwettbewerb als auch angemessenen Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Präsenz internationaler Bankkonzerne in der EU als Ganzes im Wege. Dabei soll der Zugang zu Bankdienstleistungen auch unmittelbar aus Drittstaaten für Institute und professionelle Kunden in angemessenem Rahmen gewährleistet bleiben. Ebenso sollen Zweigstellen, die eine wichtige Rolle für die Versorgung der Realwirtschaft mit Bankdienstleistungen und für Deutschland als Finanzplatz spielen, mit passgenauen und im Verhältnis zu den von ihnen ausgehenden Risiken nicht überschießenden Anforderungen reguliert werden.

Ferner identifizierte die Richtlinie den Bedarf für eine stärkere Harmonisierung des bislang zwischen den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeformten Regimes der Eignungsprüfung von Mitgliedern der Leitungsorgane, das um Anforderungen auch für Inhaber von Schlüsselfunktionen ergänzt wird. Die neuen Vorschriften zielen unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgedankens auf eine möglichst frühzeitige Identifikation von Eignungsmängeln.

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und trägt zur Förderung der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 8 „Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ bei. Es schafft die Rahmenbedingungen, die Wirtschaft in einer nachhaltigen Ausrichtung zu stärken, Innovationen zu fördern sowie Existenzgründungen und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Neben der Stärkung des Banken- und Finanzstandorts Deutschland durch eine zielgerichtete, verhältnismäßige und möglichst bürokratiearme Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 ist ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzes der Abbau unnötiger Bürokratie und die Vereinfachung nationaler regulatorischer Anforderungen, jeweils soweit keine aufsichtlichen Bedenken bestehen. Hierdurch soll auch ein Beitrag zum Ziel des Bürokratieabbaus aus dem Koalitionsvertrag geleistet werden.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf setzt die Richtlinie effektiv und bürokratiearm um. Er enthält zudem diverse punktuelle gesetzliche Maßnahmen zur Reduzierung übermäßiger Bürokratie, die gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden und Rechtsanwendern zur Vereinfachung des nationalen Regelwerks ohne Aufweichung des regulatorischen Standards entwickelt wurden. Daraus resultieren die Einsparung von Erfüllungsaufwand und Entlastungen etwa bei der Vergabe von Krediten, die sowohl Kreditinstitute als auch vornehmlich kleine und mittlere Unternehmen als Kreditnehmer entlasten.

Der Entwurf setzt die Vorgaben der Richtlinie zur Berücksichtigung von ESG-Risiken um. Die Vorgaben für Risikomanagement, Unternehmensführung und strategische Planung der Institute sind umfassend und tiefgehend. Im Sinne einer effektiven und bürokratiearmen Umsetzung und im Interesse gleicher Wettbewerbsbedingungen geht der Entwurf nicht über die Vorgaben der Richtlinie hinaus und nutzt die dort angelegten Wahlmöglichkeiten für eine verhältnismäßige, auf das Geschäftsmodell des Instituts zugeschnittene Umsetzung.

Die Regelungen zur Tätigkeit von Instituten aus Drittstaaten ersetzen das bisher in Deutschland geltende Regime. Dadurch werden auch im Interesse Deutschlands und der EU als Finanzstandorte europäisch einheitliche, aus Unternehmenssicht klare und vorhersehbare Rahmenbedingungen geschaffen. Der Zugang deutscher Marktteilnehmer zu ausländischen Bankdienstleistungen bleibt gewahrt, soweit das Schutzbedürfnis insbesondere von Privatkunden und Finanzstabilitätsabwägungen nicht entgegenstehen. Bei den neuen Regelungen zur Eignungsprüfung achtet der Entwurf darauf, dass bewährte Verfahrensweisen bei der Bestellung der Mitglieder von Leitungsorganen im Sinne der unterschiedlichen Bedürfnisse des vielfältigen, durch das Drei-Säulen-Modell geprägten deutschen Bankensektors erhalten bleiben können.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben außerhalb des Erfüllungsaufwands sind nicht zu erwarten.

E. Erfüllungsaufwand**E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger**

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verringert sich durch das Regelungsvorhaben um jährlich insgesamt rund 88,9 Millionen Euro. Insgesamt stehen dem Bundesministerium der Finanzen rund 89,8 Millionen Euro nach der „One in, one out“-Regel als Kompensation im Rahmen der Ressortbilanz zur Verfügung. Es

entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insgesamt rund 27,9 Millionen Euro.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Die Wirtschaft wird von Informationspflichten in Höhe von jährlich insgesamt rund 2,3 Millionen Euro entlastet.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 1,29 Millionen Euro jährlich. Durch die Umstellung verringert sich der einmalige Erfüllungsaufwand um rund 77 100 Euro. Der Aufwand entsteht bei der Bundesverwaltung; für Länder und Kommunen fällt kein Erfüllungsaufwand an.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten sind nicht ersichtlich. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER

Berlin, 3. Dezember 2025

An die
Präsidentin des
Deutschen Bundestages
Frau Julia Klöckner
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie
(Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – BRUBEG)

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist als Anlage 2 beigelegt.

Der Bundesrat hat in seiner 1059. Sitzung am 21. November 2025 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als Anlage 4 beigelegten Gegenäußerung dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Merz

Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie

(Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – BRUBEG)*

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1	Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 2	Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 3	Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 4	Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung
Artikel 5	Weitere Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung
Artikel 6	Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes
Artikel 7	Änderung der Anzeigenverordnung
Artikel 8	Änderung der Solvabilitätsverordnung
Artikel 9	Weitere Änderung der Solvabilitätsverordnung
Artikel 10	Änderung der Großkredit- und Millionenkreditverordnung
Artikel 11	Änderung der Institutsvergütungsverordnung
Artikel 12	Weitere Änderung der Institutsvergütungsverordnung
Artikel 13	Änderung der Prüfungsberichtsverordnung
Artikel 14	Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes
Artikel 15	Weitere Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

* – Die Artikel 2, 3, 5, 9, 12, 15 und 24 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (ABl. L, 2024/1619, 19.6.2024; L, 2024/90708, 7.11.2024).

– Artikel 17 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 69, Artikel 70 Absatz 1, 2, 3 Buchstabe b Ziffer xxa, Absatz 4 Buchstabe b, Absatz 5 bis 7 und Artikel 71 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; L 74 vom 18.3.2015, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2811 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2811, 14.11.2024) geändert worden ist, in Verbindung mit Titel IVa der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L 6 vom 10.1.2015, S. 6; L 270 vom 15.10.2015, S. 4; L 278 vom 27.10.2017, S. 54), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist.

Artikel 16	Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Artikel 17	Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes
Artikel 18	Änderung der Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung
Artikel 19	Änderung des Kreditweitmarktgesetzes
Artikel 20	Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes
Artikel 21	Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches
Artikel 22	Änderung des Pfandbriefgesetzes
Artikel 23	Änderung der Deckungsregisterverordnung
Artikel 24	Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Artikel 25	Folgeänderungen
Artikel 26	Weitere Folgeänderungen
Artikel 27	Außerkräfttreten
Artikel 28	Inkräfttreten
Anlage 1	Anhang zu Artikel 18 Nummer 2

Artikel 1

Änderung des Kreditwesengesetzes

Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 - a) Die Angabe zu § 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 1 Begriffsbestimmungen; Verordnungsermächtigung“.
 - b) Die Angabe zu § 2g wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 2g Einrichtung eines zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens bei Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat; Verordnungsermächtigung“.
 - c) Die Angabe zu § 11 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 11 Liquidität; Verordnungsermächtigung“.
 - d) Die Angabe zu § 15 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 15 Organtransaktionen“.
 - e) Die Angabe zu § 22d wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„22d Refinanzierungsregister; Verordnungsermächtigung“.
 - f) Die Angabe zu § 22n wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 22n Aufgaben und Rechtsstellung des Sachwalters“.
 - g) Die Angabe zu § 24 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 24 Anzeigen; Verordnungsermächtigung“.

- h) Die Angabe zu § 60d wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 60d Bekanntmachung von Maßnahmen und Sanktionen gegen Wertpapierdienstleistungsunternehmen“.
 - i) Die Angabe zu § 64c wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 64c Übergangsvorschriften zum Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz“.
2. § 1 wird wie folgt geändert:
- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 1

Begriffsbestimmungen; Verordnungsermächtigung“.

- b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 1a wird durch die folgende Nummer 1a ersetzt:
„1a. die in § 1 Absatz 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes bezeichneten Geschäfte (Pfandbriefgeschäft),“.
 - bb) Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt:
„10. der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber einschließlich Verträgen, die die Finanzierung wesentlicher Teile der Wertschöpfungskette gewährleisten, sowie die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing),“.
- c) Absatz 1a Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Die Voraussetzungen der systematischen Internalisierung sind erst dann erfüllt, wenn sowohl die in den Artikeln 12 bis 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 bestimmte Obergrenze für häufigen systematischen Handel als auch die in der vorgenannten Delegierten Verordnung bestimmte einschlägige Obergrenze für den Handel in erheblichem Umfang überschritten werden oder wenn ein Unternehmen sich freiwillig den für die systematische Internalisierung geltenden Regelungen unterworfen und einen entsprechenden Erlaubnisantrag bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestellt hat.“
- d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
„3. Leasing-Objektgesellschaft im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 zu sein,“.
 - bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Das Bundesministerium der Finanzen kann nach Anhörung der Deutschen Bundesbank durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, weitere Unternehmen als Finanzunternehmen bezeichnen, deren Haupttätigkeit in einer Tätigkeit besteht, um welche die Liste in Anhang I zu der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erweitert wird.“
- e) Absatz 3d Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„CRR-Kreditinstitute im Sinne dieses Gesetzes sind Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025; ein Unternehmen, das CRR-Kreditinstitut ist, ist auch Kreditinstitut im Sinne dieses Gesetzes.“

- f) Absatz 24 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Refinanzierungsunternehmen sind inländische Unternehmen, die Gegenstände oder Ansprüche auf deren Übertragung aus ihrem Geschäftsbetrieb an folgende Unternehmen zum Zwecke der eigenen Refinanzierung oder der Refinanzierung des Übertragungsberechtigten veräußern oder für diese treuhänderisch verwalten:

1. Zweckgesellschaften,
2. Refinanzierungsmittler,
3. Kreditinstitute mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums,
4. Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums,
5. Pensionsfonds oder Pensionskassen im Sinne des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) oder
6. eine in § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3a genannte Einrichtung.“

- g) Absatz 25 wird durch den folgenden Absatz 25 ersetzt:

„(25) Refinanzierungsmittler sind inländische Kreditinstitute, die von Refinanzierungsunternehmen oder anderen Refinanzierungsmittlern Gegenstände aus dem Geschäftsbetrieb eines Refinanzierungsunternehmens oder Ansprüche auf deren Übertragung erwerben, um diese an Zweckgesellschaften oder Refinanzierungsmittler zu veräußern; unschädlich ist, wenn sie daneben wirtschaftliche Risiken weitergeben, ohne dass damit ein Rechtsübergang einhergeht.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt kann im Einzelfall bestimmen, dass auf ein Institut die §§ 1a, 2c, 10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Absatz 1 dieses Gesetzes insgesamt nicht anzuwenden sind, solange das Unternehmen wegen der Art der von ihm betriebenen Geschäfte insoweit nicht der Aufsicht bedarf; auf der Grundlage einer Freistellung nach Halbsatz 1 kann sie auch bestimmen, dass auf das Institut auch die §§ 6a und 24c nicht anzuwenden sind, solange das Unternehmen wegen der Art der von ihm betriebenen Geschäfte auch insoweit nicht der Aufsicht bedarf.“

- b) Absatz 5 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Vorbehaltlich der Regelungen in Titel VIII der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 sowie von Beschlüssen der Europäischen Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU in der Fassung vom 28. Februar 2024 und gemäß Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 kann die Bundesanstalt im Einzelfall bestimmen, dass auf ein Institut mit Sitz in einem Drittstaat, das im Inland im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen will, die §§ 1a, 2c, 10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Absatz 1 insgesamt nicht anzuwenden sind, solange das Institut im Hinblick auf seine im Inland betriebenen Geschäfte wegen seiner Aufsicht durch die im Herkunftsstaat zuständige Behörde insoweit nicht zusätzlich der Aufsicht durch die Bundesanstalt bedarf.“

- c) Absatz 6 Satz 1 Nummer 18 wird durch die folgende Nummer 18 ersetzt:

„18. Unternehmen, die als Finanzdienstleistung nur die Anlageverwaltung betreiben und deren Mutterunternehmen die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder ein Institut im Sinne des Satzes 2 ist. Institut im Sinne des Satzes 1 ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, das die Erlaubnis für die Anlageverwaltung hat, oder ein CRR-Institut mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1, das in seinem Herkunftsmitgliedstaat über eine Erlaubnis für mit § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 11 vergleichbare Geschäfte verfügt, oder ein

Institut mit Sitz in einem Drittstaat, das für die in § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 11 genannten Geschäfte nach Absatz 5 von der Erlaubnispflicht nach § 32 freigestellt ist;“.

d) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

„(7) Auf Finanzdienstleistungsinstitute, die außer der Drittstaateneinlagenvermittlung und dem Sortengeschäft keine weiteren Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 erbringen, sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11 bis 18 und 24 Absatz 1 Nummer 4, 9, 14 bis 14b, die §§ 24a, 25a Absatz 5, die §§ 26a und 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die §§ 45 und 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6 und die §§ 46b und 46c dieses Gesetzes sowie die Artikel 24 bis 403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.“

e) Absatz 7b wird durch den folgenden Absatz 7b ersetzt:

„(7b) Auf Finanzdienstleistungsinstitute, die außer dem qualifizierten Kryptoverwahrgeschäft oder der Kryptowertpapierregisterführung keine weiteren Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 erbringen, sind die §§ 10, 10c bis 18 und 24 Absatz 1 Nummer 4, 14 bis 14b, die §§ 24a und 25a Absatz 5, die §§ 26a und 45 dieses Gesetzes sowie die Artikel 39, 41, 51 bis 403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.“

f) Absatz 9a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Auf Kreditinstitute, die ausschließlich über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, sind die §§ 2c, 6b, 10, 10c bis 10i, 11, 12a bis 18, 24 Absatz 1 Nummer 6, 10, 14 bis 14b, 16, Absatz 1a Nummer 4 bis 6, die §§ 24a, 24c, 25 Absatz 1 Satz 2, die §§ 25a bis 25e, 26a, 32, 33, 34, 36 Absatz 3 und die §§ 45 bis 45b dieses Gesetzes sowie die Artikel 25 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.“

4. § 2b wird durch den folgenden § 2b ersetzt:

„§ 2b

Rechtsform

(1) Kreditinstitute, die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 benötigen, dürfen nicht in der Rechtsform des Einzelkaufmanns, der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien betrieben werden.

(2) Unternehmen, die die Finanzdienstleistungen des Factorings nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 oder des Finanzierungsleasings nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 10 erbringen, dürfen nicht in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden.“

5. § 2c Absatz 1b wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

„2. das Institut nicht in der Lage sein oder bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen insbesondere nach

- a) der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2014,
- b) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2015,
- c) der Richtlinie 2014/65/EU in der Fassung vom 28. Februar 2015,
- d) der Richtlinie 2009/110/EG in der Fassung vom 25. November 2009,
- e) der Richtlinie (EU) 2015/2366 in der Fassung vom 13. März 2015 und
- f) der Richtlinie 2002/87/EG in der Fassung vom 13. Dezember 2003

zu genügen, oder das Institut durch die Begründung oder Erhöhung der bedeutenden Beteiligung mit dem Inhaber der bedeutenden Beteiligung in einen Unternehmensverbund eingebunden

würde, der durch die Struktur des Beteiligungsgeflechtes oder mangelhafte wirtschaftliche Transparenz eine wirksame Aufsicht über das Institut oder einen wirksamen Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Stellen oder die Festlegung der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen diesen beeinträchtigt;“.

- b) Satz 8 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Der Vollzug des Erwerbs oder der Erhöhung der Beteiligung ist bis zum Ablauf des Beurteilungszeitraums oder einer vorherigen schriftlichen oder elektronischen Bestätigung der Aufsichtsbehörde untersagt; die Befugnisse der Bundesanstalt nach Absatz 2 bleiben unberührt.“

6. § 2f Absatz 6 wird wie folgt geändert:

- a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Liegen die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vor, nach denen die Aufsichtsbehörde nach Absatz 3 die Zulassung erteilt hat, kann die Aufsichtsbehörde insbesondere zur Sicherstellung oder Wiederherstellung der Kontinuität und Integrität der Beaufsichtigung auf zusammengefasster Basis und der Einhaltung der Anforderungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen sowie der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf zusammengefasster Basis

1. dem Antragsteller oder der nach Absatz 1 zugelassenen Gesellschaft die Ausübung der Stimmrechte an CRR-Kreditinstituten der Gruppe untersagen,
2. gegenüber dem Antragsteller oder der nach Absatz 1 zugelassenen Gesellschaft anordnen, die jeweiligen Beteiligungen an den CRR-Kreditinstituten der Gruppe auf seine oder ihre Inhaber zu übertragen,
3. ein CRR-Kreditinstitut oder eine andere Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft der Gruppe vorübergehend zum übergeordneten Unternehmen der Gruppe bestimmen,
4. die Ausschüttungen oder die Zinszahlungen an Anteilseigner beschränken oder untersagen,
5. gegenüber dem Antragsteller oder der nach Absatz 1 zugelassenen Gesellschaft anordnen, die jeweiligen Beteiligungen an Instituten oder anderen Unternehmen der Finanzbranche zu verringern oder zu veräußern,
6. anordnen, unverzüglich einen Plan zur Wiederherstellung der Voraussetzungen vorzulegen, die zur Erteilung der Zulassung nach Absatz 3 geführt haben.“

- b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Im Fall einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft sind insbesondere die Auswirkungen der Maßnahmen nach Satz 1 und 2 auf das Finanzkonglomerat zu berücksichtigen.“

7. § 2g wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 2g

Einrichtung eines zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens bei Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat; Verordnungsermächtigung“.

- b) Nach Absatz 6 werden die folgenden Absätze 7 bis 11 eingefügt:

„(7) Haben zwei oder mehr CRR-Kreditinstitute oder Wertpapierinstitute mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums das gleiche Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, so

tauschen folgende dieser Drittstaatengruppe angehörenden Unternehmen und Zweigstellen alle zur Ermittlung des Gesamtwerts der Vermögenswerte der Drittstaatengruppe innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nach Absatz 1 erforderlichen Daten untereinander aus:

1. die EU-Einzelinstitute,
2. die EU-Mutterinstitute,
3. die zugelassenen EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften und zugelassenen gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften oder die anstelle einer nicht zugelassenen EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft einer Gruppe übergeordneten Unternehmen im Sinne des § 2f Absatz 4 Satz 1 Nummer 3,
4. die Wertpapierinstitute, die in der Europäischen Union nicht der aufsichtlichen Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 oder nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 in der Fassung vom 13. Dezember 2023 unterliegen und kein EU-Mutterunternehmen haben, das einer solchen aufsichtlichen Konsolidierung unterliegt,
5. die EU-Mutterwertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 33 des Wertpapierinstitutsgesetzes,
6. die EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 34 des Wertpapierinstitutsgesetzes,
7. zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen nach Absatz 1 oder 2 nach erfolgter Einrichtung und
8. die im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Zweigstellen.

Vor Einrichtung eines zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens übermitteln die Zweigstellen nach Satz 1 Nummer 8 die Daten nach Satz 1 den Unternehmen nach Satz 1 Nummer 1 bis 6. Nach erfolgter Einrichtung des zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens nach Absatz 1 übermitteln die Zweigstellen die Daten an dieses. Im Falle der Einrichtung von zwei zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmen nach Absatz 2 übermitteln die Zweigstellen die Daten an diese. Die Unternehmen nach Satz 1 Nummer 1 bis 7 haben sich über die Einberechnung des Gesamtwerts der Vermögenswerte der Zweigstellen in den Gesamtwert der Drittstaatengruppe innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums abzustimmen.

(8) Vor Einrichtung eines zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens übermitteln die im Inland ansässigen Unternehmen nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 6 der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank unverzüglich nach Ablauf eines jeden Quartals eine Berechnung des Gesamtwerts der Vermögenswerte der Drittstaatengruppe innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nach Absatz 1 sowie die der Berechnung zugrundeliegenden Daten. Nach erfolgter Einrichtung übermittelt ein im Inland ansässiges zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank unverzüglich nach Ablauf eines jeden Quartals die Berechnung und Daten nach Satz 1.

(9) Vor Einrichtung eines zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens haben die Unternehmen nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 6 vorausschauend zu überwachen, ob der Gesamtbetrag der Vermögenswerte der Drittstaatengruppe innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nach Absatz 1 den Schwellenwert nach Absatz 1 innerhalb der nächsten drei Jahre erreichen oder überschreiten wird. Wird der Schwellenwert nach Absatz 1 innerhalb der nächsten drei Jahre erreicht oder überschritten, so informieren sie eine der folgenden Stellen unverzüglich hierüber:

1. die zuständige Stelle, die als konsolidierende Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 111 Absatz 3 und 5 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 unter der Annahme zu bestimmen ist, dass alle in der Union zugelassenen Institute Teil einer Gruppe mit derselben EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft sind, die einer konsolidierten Aufsicht unterliegt, oder
2. in dem Fall, dass keines der Institute der Drittstaatengruppe ein CRR-Kreditinstitut ist, die zuständige Stelle, die als für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde gemäß Artikel 46 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024 zu bestimmen ist.

(10) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen treffen über Einreichungsweg, Art, Form und Umfang der nach Absatz 8 zu übermittelnden Daten. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“

8. § 6 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt ist die zuständige Behörde für die Anwendung von Artikel 124 Absatz 8, Artikel 164 Absatz 6 und Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie die zuständige Behörde nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024, soweit nicht die Europäische Zentralbank nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 als zuständige Behörde gilt.“

9. § 7 Absatz 2 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere Allgemeinverfügungen und Verwaltungsakte einschließlich Prüfungsanordnungen nach § 44 Absatz 1 Satz 3 und § 44b Absatz 2 Satz 1, trifft die Bundesanstalt gegenüber den Instituten oder Auslagerungsunternehmen.“

10. § 7b wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Die Nummern 3 und 4 werden durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt:

- „3. die nach § 24 Absatz 1a Nummer 5 in Verbindung mit Artikel 450 Absatz 1 Buchstabe g, h, i und k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angezeigten Informationen,
4. die nach § 24 Absatz 1a Nummer 6 angezeigten Informationen nach Vergütungsstufen aggregiert,“.

- bb) Nach Nummer 4 werden die folgenden Nummern 4a und 4b eingefügt:

- „4a. die nach § 24 Absatz 1c angezeigten Informationen in aggregierter Form,
4b. die nach § 24 Absatz 1d und 1e angezeigten Informationen,“.

- b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

- aa) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

- „3. jährlich eine Zusammenfassung von allen im Zusammenhang mit der Überwachung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie gegenüber Instituten als Gegenparteien von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen und verhängten Sanktionen,“.

- bb) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

- „5. zeitgleich mit der Bekanntmachung alle im Zusammenhang mit der Überwachung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie nach den §§ 60b und 60c bekannt gemachten Verwaltungsmaßnahmen und Sanktionen, wenn sie Institute als finanzielle Gegenparteien von Wertpapierfinanzierungsgeschäften betreffen,“.

11. § 8 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bundesanstalt und, soweit sie im Rahmen dieses Gesetzes tätig wird, die Deutsche Bundesbank arbeiten bei der Aufsicht über Institute, die in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen, sowie bei der Aufsicht über Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen im Sinne des § 10a Absatz 1 und 2 mit den zuständigen Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum

sowie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zusammen. Bei der Beurteilung nach § 2c Absatz 1a und 1b arbeitet die Bundesanstalt mit den zuständigen Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum zusammen, wenn der Anzeigepflichtige

1. ein CRR-Kreditinstitut, ein Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung vom 27. November 2024 (OGAW-Verwaltungsgesellschaft) ist, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist,
2. ein Mutterunternehmen eines CRR-Kreditinstituts, eines Erst- oder Rückversicherungsunternehmens oder einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft ist, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist, oder
3. eine natürliche oder juristische Person ist, die ein CRR-Kreditinstitut, ein Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist.“

bb) Satz 9 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Informationen nach Satz 7 Nummer 3 und 4 sind auch der zuständigen Stelle in dem Aufnahmemitgliedstaat zu übermitteln, in dem ein CRR-Kreditinstitut über Zweigniederlassungen verfügt, die als bedeutend eingestuft worden sind.“

b) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„In den Fällen, in denen die Bundesanstalt für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis über EU-Mutterinstitute oder Institute, die von einer EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft kontrolliert werden, zuständig ist, übermittelt sie den zuständigen Stellen in den anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die für die Aufsicht über Tochterunternehmen dieser Mutterunternehmen zuständig sind, auf Anfrage alle zweckdienlichen Informationen.“

12. § 8a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefügt:

„Ist die Bundesanstalt für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis über eine Finanzholding-Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe zuständig, deren zugelassene Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft ihren Sitz nicht im Inland hat, so sind diese Vereinbarungen auch mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats abzuschließen, in dem die Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft ihren Sitz hat.“

b) Absatz 4 Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Erhält die Bundesanstalt von einer anderen zuständigen Stelle eine begründete Entscheidung nach Artikel 113 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024, die der Risikobewertung und den Auffassungen Rechnung trägt, die die anderen zuständigen Stellen nach Artikel 113 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 durchgeführt und geäußert haben, so erkennt sie diese Entscheidung als maßgebend an, wendet sie an und übermittelt dieses Dokument allen betroffenen zuständigen Stellen.“

13. § 8b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 2 bis 4 wird durch die folgenden Nummern 1a bis 4 ersetzt:

„1a. das Mutterunternehmen ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes ist, dem kein CRR-Kreditinstitut nachgeordnet ist, und die Bundesanstalt auf Einzelinstitutsebene für die Aufsicht über das Große Wertpapierinstitut zuständig ist;

2. das Mutterunternehmen ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes ist, dem mindestens ein CRR-Kreditinstitut nachgeordnet ist, und die Bundesanstalt auf Einzelinstitutsebene für die Aufsicht über das CRR-Kreditinstitut mit der größten Bilanzsumme zuständig ist;
 3. das Mutterunternehmen eine EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft, eine Mutterfinanzholding-Gesellschaft mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, eine gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums ist oder nach Artikel 10a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als solche gilt, ihm ein CRR-Kreditinstitut oder ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes mit Sitz im Inland nachgeordnet ist und die Bundesanstalt auf Einzelinstitutsebene für die Aufsicht über das nachgeordnete Kreditinstitut oder Große Wertpapierinstitut zuständig ist;
 4. das Mutterunternehmen eine EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft, eine Mutterfinanzholding-Gesellschaft mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, eine gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft mit Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums ist oder nach Artikel 10a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als solche gilt, ihm zwei oder mehr CRR-Kreditinstitute oder Große Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes mit Sitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nachgeordnet sind und die Bundesanstalt auf Einzelinstituts-ebene zuständig ist für die Aufsicht über
 - a) das einzige nachgeordnete CRR-Kreditinstitut,
 - b) das CRR-Kreditinstitut mit der größten Bilanzsumme oder
 - c) das Große Wertpapierinstitut mit der größten Bilanzsumme, wenn die Gruppe keine CRR-Kreditinstitute umfasst.“
- b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
- „(2) Sind dem Mutterunternehmen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 4 Buchstabe b CRR-Kreditinstitute mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nachgeordnet, ist die Bundesanstalt für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis zuständig, wenn die Gesamtbilanzsumme der nachgeordneten CRR-Kreditinstitute, für deren Beaufsichtigung auf Einzel-ebene sie nach diesem Gesetz zuständig ist, die Gesamtbilanzsumme der jeweils von den sonstigen zuständigen Behörden auf Einzelebene beaufsichtigten nachgeordneten CRR-Kreditinstituten übersteigt. Sind dem Mutterunternehmen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe c Wertpapierinstitute mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nachgeordnet, ist die Bundesanstalt für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis zuständig, wenn die zusammengefasste Bilanzsumme der nachgeordneten Wertpapierinstitute, für deren Beaufsichtigung sie zuständig ist, die zusammengefasste Bilanzsumme der jeweils von den sonstigen zuständigen Behörden auf Einzelebene beaufsichtigten nachgeordneten Wertpapierinstitute übersteigt.“
- c) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Sofern der Gruppe kein CRR-Kreditinstitut angehört, ist die Bundesanstalt zuständig für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis, wenn sie auf Einzelebene zuständig für die Aufsicht über das gruppen-angehörige Große Wertpapierinstitut mit der größten Bilanzsumme ist.“
14. § 8c Absatz 1 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Die Europäische Kommission und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde sind unverzüglich über den Abschluss und den Inhalt entsprechender Vereinbarungen zu unterrichten.“

15. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die bei der Bundesanstalt beschäftigten und die nach § 4 Absatz 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes beauftragten Personen, die nach § 45c bestellten Sonderbeauftragten, die nach § 37 Absatz 1 Satz 2 und § 38 Absatz 2 Satz 2 und 3 bestellten Abwickler, die gerichtlich bestellten Treuhänder nach § 2c Absatz 2 Satz 2, die gerichtlich bestellten Sachwalter nach § 221 Absatz 1 Satz 1 und § 220 Absatz 1 Satz 1 sowie die im Dienst der Deutschen Bundesbank stehenden Personen, soweit sie zur Durchführung dieses Gesetzes tätig werden, dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse des Instituts, der zuständigen Behörden oder eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, nicht unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist.“

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten von Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 liegt nicht vor, soweit Informationen im Einklang mit § 5 Absatz 5 und 6 der Insolvenzordnung zugänglich gemacht werden.“

16. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 309 Nummer 3, die §§ 313, 314, 489, 490, 724 Absatz 2 sowie die §§ 725, 726 und 731 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 131 Absatz 2 und 5 Satz 2 sowie die §§ 132, 133 und 139 des Handelsgesetzbuchs und die §§ 254, 297 Absatz 1, § 304 Absatz 4 und § 305 Absatz 5 Satz 4 des Aktiengesetzes sind nicht anzuwenden, wenn Zweck einer Kapitalüberlassung die Überlassung von Eigenmitteln im Sinne des Artikels 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.“

b) Absatz 7 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Zur Bestimmung des Korrekturpostens kann die Bundesanstalt Grundsätze zur Ermittlung der Risikoversorge und zum Ansatz und zur Bewertung von Aktivposten vorgeben. Wird der Korrekturposten festgesetzt, um eine noch nicht bilanzwirksam gewordene Kapitalerhöhung zu berücksichtigen, wird die Festsetzung mit der Feststellung des nächsten für den Schluss eines Geschäftsjahres aufgestellten Jahresabschlusses gegenstandslos.“

17. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Übergeordnete Unternehmen sind CRR-Kreditinstitute oder Große Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes, die nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Konsolidierung vorzunehmen haben, sowie Institute, die nach § 1a in Verbindung mit Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Konsolidierung vorzunehmen haben.“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Ist das übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe verpflichtet, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs einen Konzernabschluss aufzustellen, oder ist es nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 oder nach Maßgabe von § 315e Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs verpflichtet, bei der Aufstellung des Konzernabschlusses die nach den Artikeln 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards anzuwenden, so hat es nach Entstehen der jeweiligen Verpflichtung bei der Ermittlung der zusammengefassten Eigenmittel sowie der zusammengefassten Risikopositionen nach Maßgabe der Artikel 24 bis 386 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 den Konzernabschluss zugrunde zu legen. Wendet das übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe die genannten internationalen Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe von § 315e Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs an, ist Satz 1 entspre-

chend anzuwenden; an die Stelle des Entstehens der Verpflichtung zur Anwendung der internationalen Rechnungslegungsstandards tritt deren erstmalige Anwendung. Absatz 4 ist in den Fällen der Sätze 1 und 2 nicht anzuwenden.“

bb) Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für eine Finanzholding-Gruppe oder eine gemischte Finanzholding-Gruppe, wenn die Finanzholding-Gesellschaft oder die gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach den genannten Vorschriften verpflichtet ist, einen Konzernabschluss aufzustellen, oder nach § 315e Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs einen Konzernabschluss nach den genannten internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellt.“

c) Absatz 6 wird gestrichen.

d) Die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden zu den Absätzen 6 bis 9.

e) Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Das übergeordnete Unternehmen hat fortwährend auf zusammengefasster Basis die Einhaltung aller Anforderungen nach diesem Gesetz oder nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 durch die jeweilige Gruppe sicherzustellen, insbesondere

1. die Einhaltung der Anforderungen, die in Teil 3, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 festgelegt sind,
2. das Vorhalten der nach § 6c Absatz 1 Satz 1 angeordneten zusätzlichen Eigenmittel sowie
3. die Erfüllung der nach § 11 Absatz 3 Satz 1 angeordneten spezifischen Liquiditätsanforderungen.“

f) Absatz 9 wird durch den folgenden Absatz 9 ersetzt:

„(9) Für die Teilkonsolidierung gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Absätze 4 und 5 sowie 7 bis 9 entsprechend anzuwenden.“

18. § 10f wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 bis 3 werden durch die folgenden Absätze 2 bis 3 ersetzt:

„(2) Die Bundesanstalt bestimmt im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank mindestens jährlich, welche Institute, die nicht Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft sind, EU-Mutterinstitute, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften oder gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland aufgrund einer quantitativen Analyse auf konsolidierter Ebene als global systemrelevant eingestuft werden (global systemrelevante Institute). Dabei gilt als Systemrelevanz die erwartete Auswirkung einer Notlage des global systemrelevanten Instituts auf den globalen Finanzmarkt. Die Bundesanstalt berücksichtigt bei der quantitativen Analyse die nachfolgenden Kategorien mit jeweils gleichem Gewicht:

1. Größe der Gruppe,
2. grenzüberschreitende Aktivitäten der Gruppe,
3. Verflechtungen der Gruppe mit dem Finanzsystem,
4. Ersetzbarkeit hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen und Finanzinfrastruktureinrichtungen der Gruppe sowie
5. Komplexität der Gruppe.

Die Institute und Finanzholding-Gesellschaften sind verpflichtet, der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank die zur Durchführung der quantitativen Analyse benötigten Einzeldaten jährlich zu melden.

(2a) Die Bundesanstalt führt zusätzlich mindestens jährlich eine quantitative Analyse der Institute, die nicht Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft sind, der EU-Mutterinstitute, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften und gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland auf zusammengefasster Basis durch. Bei der Analyse berücksichtigt die Bundesanstalt mit jeweils gleichem Gewicht

1. die in Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 3 bis 5 genannten Kategorien und
2. die grenzüberschreitenden Tätigkeiten der Gruppe mit Ausnahme der Tätigkeiten der Gruppe in teilnehmenden Mitgliedstaaten nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014.

Die Indikatoren für die in Satz 2 Nummer 1 genannten Kategorien entsprechen den Indikatoren, die nach Absatz 2 Satz 3 bestimmt werden. Die Institute und Finanzholding-Gesellschaften sind verpflichtet, der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank die zur Durchführung der quantitativen Analyse benötigten Einzeldaten jährlich zu melden.

(3) In Abhängigkeit von den Ergebnissen der quantitativen Analyse nach Absatz 2 weist die Bundesanstalt ein global systemrelevantes Institut einer von mindestens fünf Größenklassen zu. Abweichend davon kann die Bundesanstalt auf Grundlage des Ergebnisses einer ergänzenden Analyse der Systemrelevanz

1. ein global systemrelevantes Institut einer höheren Größenklasse zuordnen,
2. Institute, die nicht Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft sind, EU-Mutterinstitute, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften und gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland, die im Rahmen der quantitativen Analyse nicht als global systemrelevantes Institut identifiziert wurden, als solche einstufen und einer der Größenklassen zuordnen oder
3. das global systemrelevante Institut von einer höheren Größenklasse in eine niedrigere Größenklasse umstufen, sofern sie dabei den einheitlichen Abwicklungsmechanismus berücksichtigt und das Gesamtergebnis der quantitativen Analyse gemäß Absatz 2a zugrunde legt.“

- b) Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Veröffentlichung erfolgt elektronisch anhand der Vorgaben in Artikel 6a der Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 in der Fassung vom 30. November 2022 entsprechend den Bögen und den Angaben auf der Internetseite der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde.“

- c) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

„(5) Die Bundesanstalt unterrichtet den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und die als global systemrelevant eingestuften Institute über die Entscheidungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 und veröffentlicht Informationen über das Bestehen einer Anordnung sowie die Höhe des angeordneten Kapitalpuffers für global systemrelevante Institute sowie eine Liste der als global systemrelevant eingestuften Institute. Sind die Voraussetzungen für eine Zuordnung nach Absatz 3 Satz 2 gegeben, umfasst die Unterrichtung auch eine vollständige Begründung für die Ausübung oder Nichtausübung des dort eingeräumten Ermessens.“

19. § 10g Absatz 5 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bundesanstalt unterrichtet die anderweitig systemrelevanten Institute über das Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfungen nach Absatz 2 und 3 und veröffentlicht eine aktuell zu haltende Liste der als anderweitig systemrelevant eingestuften Institute. Sie zeigt dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken die Namen der als anderweitig systemrelevant eingestuften Institute an und übermittelt ihm die Ergebnisse ihrer jährlichen Überprüfung der Ermittlung der anderweitig systemrelevanten Institute sowie die angeordneten Kapitalpuffer. Die nach Satz 1 zu veröffentlichende Liste enthält die wesentlichen quantitativen und qualitativen Ergebnisse der den Entscheidungen zugrunde liegenden Analyse unter Berücksichtigung der verwendeten Indikatoren und Schwellenwerte.“

20. § 10i wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt:

- „2. des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers nach § 10d sowie
- 3. nach Maßgabe des § 10h
 - a) des Kapitalpuffers für systemische Risiken nach § 10e,
 - b) des Kapitalpuffers für global systemrelevante Institute nach § 10f und
 - c) des Kapitalpuffers für anderweitig systemrelevante Institute nach § 10g.“

b) Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

„(1a) Die kombinierte Kapitalpufferanforderung ist dann nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn ein Institut nicht über Eigenmittel in erforderlicher Höhe und Qualität verfügt, um gleichzeitig die kombinierte Kapitalpufferanforderung zu erfüllen und zusätzlich die Anforderungen gemäß

- 1. Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach § 6c und die erhöhten Eigenmittelanforderungen nach § 10 Absatz 3 und 4;
- 2. Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach § 6c und die erhöhten Eigenmittelanforderungen nach § 10 Absatz 3 und 4 sowie
- 3. Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach § 6c und die erhöhten Eigenmittelanforderungen nach § 10 Absatz 3 und 4.“

c) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Ein Institut, das die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht oder nicht mehr erfüllt und beabsichtigt, nach Absatz 7 Satz 4 oder Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 eine Ausschüttung ausschüttungsfähiger Gewinne oder eine Maßnahme nach Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 bis 3 durchzuführen, teilt diese Absicht der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank unter Angabe der folgenden Informationen mit:

- 1. vom Institut vorgehaltene Eigenmittel, aufgeschlüsselt nach
 - a) hartem Kernkapital;
 - b) zusätzlichem Kernkapital und
 - c) Ergänzungskapital;
- 2. Höhe der Zwischengewinne und Gewinne zum Jahresende;
- 3. Höhe des maximal ausschüttungsfähigen Betrages und
- 4. Höhe der ausschüttungsfähigen Gewinne und deren beabsichtigte Aufteilung auf
 - a) Ausschüttungen an Anteilseigner oder Eigentümer;
 - b) Rückkauf oder Ruckerwerb von Anteilen;
 - c) Zahlungen aus zusätzlichen Kernkapitalinstrumenten und
 - d) Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwillige Rentenzahlungen, entweder aufgrund der Übernahme einer neuen Zahlungsverpflichtung oder einer Zahlungsverpflichtung, die in einem Zeitraum übernommen wurde, in dem das Kreditinstitut die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt hat.“

- d) Absatz 6 Satz 3 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
- „3. einen Plan und einen Zeitplan für die Erhöhung der Eigenmittel, um die kombinierte Kapitalpufferanforderung vollständig zu erfüllen, und“.
- e) Absatz 7 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Nach Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans ist das Institut berechtigt, Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 bis 3 bis zu der Höhe des maximal ausschüttungsfähigen Betrags vorzunehmen.“
- f) Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. ordnet die Aufsichtsbehörde an, dass die Verbote des Absatzes 3 Satz 3 fortgelten oder wieder gelten, oder“.
21. § 10j wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 3 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Bis zur Entscheidung der Aufsichtsbehörde über die Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans nach den Absätzen 7 bis 9 darf das global systemrelevante Institut keine
1. Ausschüttung aus dem harten Kernkapital oder auf harte Kernkapitalinstrumente nach Absatz 5 vornehmen,
 2. Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder von freiwilligen Altersvorsorgeleistungen übernehmen oder eine variable Vergütung zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung in einem Zeitraum übernommen worden ist, in dem das global systemrelevante Institut die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht erfüllt hat, und
 3. Zahlungen aus zusätzlichen Kernkapitalinstrumenten vornehmen.“
- b) In Absatz 4 und 8 wird jeweils die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
- c) Absatz 9 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Genehmigt die Aufsichtsbehörde den Kapitalerhaltungsplan nicht,
1. ordnet die Aufsichtsbehörde an, dass die Ausschüttungsbeschränkungen des Absatzes 3 Satz 4 Nummer 1 bis 3 fortgelten, oder
 2. erlaubt die Aufsichtsbehörde dem global systemrelevanten Institut die Durchführung von Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 Satz 4 Nummer 1 bis 3 bis zu einem Betrag, der den maximal ausschüttungsfähigen Betrag in Bezug auf die Verschuldungsquote nicht übersteigen darf.“
22. § 11 wird wie folgt geändert:
- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
- „§ 11
Liquidität; Verordnungsermächtigung“.
- b) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Die Institute müssen ihre Mittel so anlegen, dass jederzeit eine ausreichende Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist.“
23. § 13 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
- a) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
- „2. Art, Umfang, Zeitpunkt und Form der Angaben, Übertragungswege und Datenformate der Großkreditstammdatenanzeigen sowie deren Rückmeldungen im Rahmen des Großkreditmeldeverfahrens nach Artikel 394 Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und“.

- b) Nummer 3 wird gestrichen.
 - c) Nummer 4 wird zu Nummer 3.
24. § 15 wird wie folgt geändert:
- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 15

Organtransaktionen“.

- b) Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
„3. Mitglieder eines Aufsichtsorgans,“.
 - c) Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
„2. für Kredite an in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 bis 11 genannte Personen oder Unternehmen, wenn der Kredit weniger als 1 Prozent der nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 71 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anrechenbaren Eigenmittel des Instituts oder weniger als 100 000 Euro beträgt, und“.
 - d) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
„(6) Für Geschäfte des Instituts, die keine Kredite im Sinne von § 21 Absatz 1 sind, mit Personen oder Unternehmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 12 (Organgeschäfte) und für Ausbuchungen von Forderungen an diese Personen oder Unternehmen gelten Absatz 1 Satz 1 bis 4, die Absätze 3 und 4, § 19 Absatz 3 sowie § 21 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 3 entsprechend. Auf ein Organgeschäft mit Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Nummer 12 ist Absatz 1 nicht anzuwenden, wenn das Gesamtvolumen der Organgeschäfte bis zum Zeitpunkt des jeweiligen Geschäfts 100 000 Euro nicht übersteigt. Abweichend von Absatz 4 Satz 6 sind Vorratsbeschlüsse für Organgeschäfte nicht auf den Personenkreis gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 12 beschränkt.“
25. § 18 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Ein Kreditinstitut darf einen Kredit, der insgesamt 1 500 000 Euro oder 10 Prozent seines Kernkapitals nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 überschreitet, nur gewähren, wenn es sich von dem Kreditnehmer die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offenlegen lässt.“
26. § 19 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
„(4) Aufsichtsorgan im Sinne der §§ 15 und 17 ist ein zur Überwachung der Geschäftsleitung bestelltes Organ des Instituts, wenn die Überwachungsbefugnisse des Organs durch Gesetz geregelt sind.“
27. § 22a wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 wird jeweils die Angabe „§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3a“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3a“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Die Registerführung kann nur unter den Voraussetzungen des § 22k oder des § 22b Absatz 2 Satz 3 beendet oder übertragen werden.“
28. § 22b wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Ist das Refinanzierungsunternehmen weder ein Kreditinstitut noch eine in § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3a genannte Einrichtung, können die in § 22a Absatz 1 Satz 1 genannten Gegenstände des Refinanzierungsunternehmens, auf deren Übertragung ein Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 24

Satz 1 Nummer 1 bis 6 einen Anspruch hat, in ein von einem inländischen Kreditinstitut oder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau geführtes Refinanzierungsregister eingetragen werden.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ist das Refinanzierungsunternehmen ein Kreditinstitut, das keine Pfandbriefbank ist und für welches die Führung eines eigenen Refinanzierungsregisters nach Art und Umfang seines Geschäftsbetriebs eine unangemessene Belastung darstellt, so soll die Bundesanstalt auf Antrag des Refinanzierungsunternehmens der Führung des Refinanzierungsregisters durch ein anderes Kreditinstitut zustimmen.“

- bb) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Fallen die Gründe einer Registerführung durch Dritte nachträglich weg, kann die Bundesanstalt anordnen, dass die Registerführung binnen angemessener Frist einheitlich durch das Refinanzierungsunternehmen fortgeführt wird; § 22k Absatz 1a Satz 3 gilt entsprechend.“

29. § 22d wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 22d

Refinanzierungsregister; Verordnungsermächtigung“.

- b) Absatz 2 Satz 2 bis 4 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 4 genügt es, wenn Dritten, insbesondere dem Verwalter, dem Sachwalter, der Bundesanstalt oder einem Insolvenzverwalter die eindeutige Bestimmung der einzutragenden Angaben möglich ist. Ist der Übertragungsberechtigte eine Pfandbriefbank oder ein Versicherungsunternehmen, so ist dieser sowie der gemäß § 7 Absatz 1 des Pfandbriefgesetzes oder § 128 des Versicherungsaufsichtsgesetzes bestellte Treuhänder durch Übermittlung eines bestätigten Auszugs nach Absatz 6 von der Eintragung zu unterrichten.“

- c) Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefügt:

„(7) Registerführende Unternehmen haben der Bundesanstalt jährlich zum Stand Ende eines Kalenderjahres mitzuteilen:

1. die jeweils dem Verwalter und den Stellvertretern im abgelaufenen Kalenderjahr gezahlte Vergütung nebst etwaigem Umsatzsteueranteil und Auslagenersatz,
2. für welche dritten Refinanzierungsunternehmen, die Kreditinstitute sind, noch nicht abgewickelte Refinanzierungstransaktionen in das Refinanzierungsregister eingetragen sind,
3. in welcher Form das Refinanzierungsregister seit welchem Zeitpunkt geführt wird sowie
4. ob das registerführende Unternehmen generell bereit ist, die Registerführung in den Fällen des § 22k Absatz 2 auch für Dritte zu übernehmen.“

30. § 22e wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Das Amt erlischt mit der Beendigung der Registerführung oder der Bestellung eines personenverschiedenen Sachwalters des Refinanzierungsregisters nach § 22l Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 22o Absatz 2 Satz 1.“

- b) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen.

- c) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

31. § 22g wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgenden Nummern 1 und 1a ersetzt:

„1. die Gliederungsvorschriften des § 22a Absatz 1 Satz 2 und des § 22b Absatz 1 Satz 2 beachtet sind,

1a. das Refinanzierungsregister die nach § 22d Absatz 2 erforderlichen Angaben enthält,“.

- b) Absatz 3 wird gestrichen.

32. § 22k wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Wird ein registerführendes Unternehmen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf ein anderes registerführendes Unternehmen übertragen, so gilt eine nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung als erteilt, wenn die Übertragungsberechtigten der im Refinanzierungsregister des übertragenden registerführenden Unternehmens eingetragenen, noch nicht abgewickelten Refinanzierungstransaktion der Übertragung nicht binnen sechs Monaten nach Mitteilung durch das übertragende Unternehmen widersprochen haben. Die Mitteilung über die beabsichtigte Übertragung der Registerführung hat das übertragende registerführende Unternehmen, das übernehmende registerführende Unternehmen, den Namen des beim übernehmenden registerführenden Unternehmen bestellten Verwalters und etwaiger Stellvertreter und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Wirksamkeit der Gesamtrechtsnachfolge zu bezeichnen. Nach vollzogener Übertragung der Registerführung hat der Verwalter des übernehmenden registerführenden Unternehmens den Übertragungsberechtigten der vom übertragenden Unternehmen übernommenen Refinanzierungstransaktionen einen bestätigten Auszug nach § 22d Absatz 6 zu übermitteln. Die Sätze 1 und 2 gelten im Fall der Übertragung eines Refinanzierungsunternehmens, das Kreditinstitut ist, ohne registerführendes Unternehmen zu sein, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge entsprechend. Ist im Fall des Satzes 4 das übernehmende Unternehmen ein registerführendes Unternehmen, so ist das für das übertragende Refinanzierungsunternehmen geführte Register binnen eines Monats auf das übernehmende Unternehmen zu übertragen. Der Vollzug der Übertragung der Registerführung auf das übernehmende registerführende Unternehmen ist von diesem der Bundesanstalt anzuzeigen. Satz 3 gilt in den Fällen der Sätze 4 und 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass im Fall des Satzes 5 die Übermittlung eines bestätigten Auszugs insgesamt erst nach Vollzug der Übertragung der Registerführung auf das übernehmende registerführende Unternehmen vorzunehmen ist.“

- b) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„In diesem Fall kann die Bundesanstalt die Übertragung der Führung des Registers auf ein nach ihrer Einschätzung zur Registerführung geeignetes und hierzu bereites Kreditinstitut anordnen. Mangels eines zur Übernahme der Registerführung bereiten geeigneten Kreditinstituts ordnet die Bundesanstalt die Übertragung der Registerführung auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau an. Die Vorschriften des § 22b über die Führung des Refinanzierungsregisters für Dritte und Absatz 1a Satz 3 finden sinngemäße Anwendung.“

33. § 22l wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Ist über das Vermögen eines Unternehmens, das keine in § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3a genannte Einrichtung ist und ein Refinanzierungsregister nicht nur für Dritte führt, das Insolvenzverfahren eröffnet, bestellt das Insolvenzgericht auf Antrag der Bundesanstalt eine oder zwei von der Bundesanstalt vorgeschlagene natürliche Personen als Sachwalter des Refinanzierungsregisters (Sachwalter). Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Refinanzierungsunternehmens eröffnet, das ein Kreditinstitut ist und für das ein Refinanzierungsregister durch Dritte geführt wird, gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass der Sachwalter auf Antrag der Bundesanstalt bei dem Refinanzierungsunternehmen zu bestellen ist.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bundesanstalt stellt einen Antrag nach Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2, wenn dies zur ordnungsgemäßen Verwaltung der im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstände erforderlich erscheint. Ist das registerführende Unternehmen eine Pfandbriefbank, die das Refinanzierungsregister nicht nur für Dritte führt, so soll die Bundesanstalt als Sachwalter des Refinanzierungsregisters eine der dem Insolvenzgericht nach § 31 Absatz 2 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes bezeichneten Personen, anderenfalls den Verwalter des Refinanzierungsregisters vorschlagen, bei Fehlen oder dauernder Verhinderung desselben seinen Stellvertreter oder eine andere geeignete natürliche Person.“

bb) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:

„Auf jederzeit möglichen einheitlichen Antrag sämtlicher Übertragungsberechtigten noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen ist der Sachwalter zu ersetzen oder das Sachwalterverfahren aufzuheben.“

c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Erscheint die Bestellung eines zweiten Sachwalters des Refinanzierungsregisters zur ordnungsgemäßen Verwaltung der im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstände erforderlich, kann die Bundesanstalt nach Anhörung der Übertragungsberechtigten einen weiteren Antrag nach Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2, stellen. Stellt die Bundesanstalt diesen Antrag, soll sie bei einer das Refinanzierungsregister nicht nur für Dritte führenden Pfandbriefbank den Verwalter, anderenfalls einen der Stellvertreter des Verwalters des Refinanzierungsregisters oder, wenn ein solcher fehlt, eine andere geeignete natürliche Person vorschlagen.“

d) Absatz 4 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Das Amt wird von dem bei dem registerführenden Unternehmen bestellten Sachwalter des Refinanzierungsregisters fortgeführt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Stellvertreter des Verwalters.“

34. § 22m Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Sind in das Refinanzierungsregister Rechte des Refinanzierungsunternehmens eingetragen, für die eine Eintragung im Grundbuch besteht, so ist die Bestellung des Sachwalters beim Refinanzierungsunternehmen auf Ersuchen des Insolvenzgerichts oder des Sachwalters in das Grundbuch einzutragen, wenn nach der Art der Rechte und den Umständen zu besorgen ist, dass ohne die Eintragung die Interessen der Übertragungsberechtigten gefährdet werden. Satz 1 gilt entsprechend für Rechte des Refinanzierungsunternehmens, die im Schiffsregister, Schiffsbauregister oder im Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind.“

35. § 22n wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 22n

Aufgaben und Rechtsstellung des Sachwalters“.

b) Vor Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 eingefügt:

„(1) Aufgabe des Sachwalters ist die Vornahme der zum Vollzug der Übertragung der in das Register eingetragenen Vermögensgegenstände des Refinanzierungsunternehmens, auf deren Übertragung ein Übertragungsberechtigter einen Anspruch hat, auf den jeweiligen Übertragungsberechtigten erforderlichen Rechtshandlungen. Bis zu einem solchen Vollzug hat er die eingetragenen Gegenstände zu verwalten, zugehörige Forderungen einzuziehen und Erlöse der eingetragenen Gegenstände entsprechend den bestehenden Vereinbarungen an den Übertragungsberechtigten auszukehren.“

- c) Der bisherige Absatz 1 wird zu Absatz 1a und die Sätze 3 und 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Daneben obliegen dem Sachwalter eines registerführenden Unternehmens die Pflichten eines Verwalters. Der Sachwalter und der Insolvenzverwalter haben einander alle Informationen mitzuteilen, die für das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Refinanzierungsunternehmens und für die Verwaltung der im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstände von Bedeutung sein können.“

- d) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Die Befugnis des Refinanzierungsunternehmens, die im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstände zu verwalten und über sie zu verfügen, geht auf den bei ihm bestellten Sachwalter über; § 30 Absatz 3 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes bleibt unberührt. In Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter nutzt der Sachwalter alle Einrichtungen des Refinanzierungsunternehmens, die zur Verwaltung der eingetragenen Gegenstände erforderlich sind. Für die Verwaltung der eingetragenen Gegenstände vertritt der Sachwalter das Refinanzierungsunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. § 30 Absatz 2 Satz 7 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes bleibt unberührt.“

- e) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Hat das Refinanzierungsunternehmen nach der Bestellung des Sachwalters über einen im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstand verfügt, so ist diese Verfügung unwirksam.“

- bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Hat das Refinanzierungsunternehmen am Tag der Bestellung des Sachwalters verfügt, so wird vermutet, dass es nach der Bestellung verfügt hat.“

- f) Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Verletzt der Sachwalter des Refinanzierungsregisters seine Pflichten, so können die Übertragungsberechtigten und das Refinanzierungsunternehmen Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen.“

- g) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

- aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der bei einem Kreditinstitut bestellte Sachwalter des Refinanzierungsregisters erhält von der Bundesanstalt eine angemessene Vergütung und Ersatz seiner Aufwendungen. Die gezahlten Beträge sind der Bundesanstalt von den Übertragungsberechtigten noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen anteilig nach dem Wert der für sie eingetragenen Gegenstände gesondert zu erstatten und auf Verlangen der Bundesanstalt vorzuschießen.“

- bb) Die Sätze 4 und 5 werden durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 22i Absatz 3 gilt sinngemäß.“

36. § 22o wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Unter den Voraussetzungen des § 46 bestellt das Gericht auf Antrag der Bundesanstalt eine oder zwei Personen als Sachwalter. Die Bundesanstalt stellt einen Antrag nach Satz 1, wenn dies zur ordnungsgemäßen Verwaltung der im Refinanzierungsregister eingetragenen Gegenstände erforderlich erscheint. Für alle die Ernennung und Rechtsstellung des Sachwalters betreffenden gerichtlichen Entscheidungen richtet sich die Zuständigkeit nach den §§ 2 und 3 der Insolvenzordnung. Die Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Für das Verfahren gelten die §§ 4, 5 Absatz 1 und 3 und § 6 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und 3 der Insolvenzordnung entsprechend. Gegen Entscheidungen des Gerichts steht der Bundesanstalt, dem Sachwalter sowie dem Refinanzierungsunternehmen die sofortige Beschwerde zu.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für die Bestellung und Abberufung sowie für die Rechtsstellung eines unter diesen Umständen bestellten Sachwalters gelten die Vorschriften der §§ 221 bis 22n.“

bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„In diesem Fall soll die Bundesanstalt aus dem Kreis der Sachwalter oder, im Fall des § 221 Absatz 2 Satz 2 erster Fall, anderer geeigneter Personen den Verwalter bestellen.“

c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Refinanzierungsunternehmens nach Bestellung des Sachwalters nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 eröffnet, so gilt der Sachwalter für die Zeit nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Insolvenzgericht bestellt.“

37. § 23a Absatz 1 Satz 11 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Sofern Einlagen und andere rückzahlbare Gelder nicht gesichert sind, hat das Institut auf diese Tatsache in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Preisaushang und an hervorgehobener Stelle in den Vertragsunterlagen vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung hinzuweisen, es sei denn, die rückzahlbaren Gelder sind in Pfandbriefen, Kommunalschuldverschreibungen oder anderen Schuldverschreibungen, welche die Voraussetzungen des Artikels 52 Absatz 4 Satz 1 und 2 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung vom 27. November 2019 erfüllen, verbrieft.“

38. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 24

Anzeigen; Verordnungsermächtigung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 1 bis 3 werden durch die folgenden Nummern 1 bis 3 ersetzt:

- „1. die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters oder eines bestellten Vertreters des Geschäftsleiters, der im Fall der Verhinderung eines Geschäftsleiters dessen Funktion ausüben soll, sowie die Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts in dessen gesamtem Geschäftsbereich, jeweils unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben wesentlich sind, und des Ergebnisses der Beurteilung dieser Kriterien durch das anzeigende Institut, sowie den Vollzug, die Aufgabe oder die Änderung einer solchen Absicht; neue Tatsachen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit erheblich auswirken, sind ebenfalls unverzüglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen;
2. das Ausscheiden eines Geschäftsleiters oder bestellten Vertreters des Geschäftsleiters, der im Fall der Verhinderung eines Geschäftsleiters dessen Funktion ausüben soll, sowie die Entziehung der Befugnis zur Einzelvertretung des Instituts in dessen gesamtem Geschäftsbereich;
3. die Änderung der Rechtsform, soweit nicht bereits eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 erforderlich ist, und die Änderung der Firma;“.

- bb) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:
- „4. einen Verlust in Höhe von 5 Prozent des harten Kernkapitals nach Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025;“.
- cc) Die Nummern 9 und 10 werden durch die folgenden Nummern 9 und 10 ersetzt:
- „9. das Absinken des Anfangskapitals unter die Mindestanforderungen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1;
10. den Erwerb oder die Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung an dem eigenen Institut, das Erreichen, das Über- oder das Unterschreiten der Beteiligungsschwellen von 20 Prozent, 30 Prozent und 50 Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals sowie die Tatsache, dass das Institut Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens wird oder nicht mehr ist, sobald das Institut von der bevorstehenden Änderung dieser Beteiligungsverhältnisse Kenntnis erlangt;“.
- dd) In Nummer 17 Buchstabe b wird die Angabe „in der jeweils geltenden Fassung“ jeweils durch die Angabe „in der Fassung vom 17. Juni 2025“ ersetzt.
- ee) Nummer 18 wird gestrichen.
- ff) Nummer 19 wird durch die folgenden Nummern 19 und 20 ersetzt:
- „19. die Absicht einer wesentlichen Auslagerung und deren Vollzug sowie wesentliche Änderungen und schwerwiegende Vorfälle im Rahmen von bestehenden wesentlichen Auslagerungen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Instituts haben können, und
20. das Absinken der Verschuldungsquote unter die Mindesteigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025, die Unterschreitung der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen zur Absicherung gegen Risiken einer übermäßigen Verschuldung nach § 6c sowie nach § 10 Absatz 3 und 4 und die Unterschreitung des Puffers der Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025.“
- c) Absatz 1a Nummer 5 und 6 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 7 ersetzt:
- „5. die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken im Sinne des Artikels 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind, soweit es sich um Folgendes handelt:
- a) ein CRR-Kreditinstitut, das ein bedeutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c ist,
- b) ein übergeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe, der ein CRR-Kreditinstitut, das bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c ist, angehört,
- c) ein Institut oder ein übergeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe, bei dem die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist, oder
- d) ein CRR-Kreditinstitut, das von der Aufsichtsbehörde oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurde;
- der Vergleich umfasst auch die Vergütungstrends und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans;
6. soweit es sich um ein CRR-Kreditinstitut oder um ein übergeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe, der ein CRR-Kreditinstitut angehört, handelt, die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in

der Fassung vom 27. November 2024, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind; für Kreditinstitute nach § 53 Absatz 1, die das Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 betreiben, gilt dies entsprechend, und

7. soweit es sich um ein Institut nach § 53 Absatz 1 handelt, das ausschließlich Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen erbringt, die Wertpapierdienstleistungen im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes sind, und die Dienstleistungen in einem Umfang erbracht werden, der das Institut zu einem Mittleren Wertpapierinstitut gemäß § 2 Absatz 17 des Wertpapierinstitutsgesetzes machen würde, die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrags und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 34 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind; die Vorgaben der Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung vom 7. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 349) betreffend die Anzeigen nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes sind entsprechend anwendbar.“

- d) Die Absätze 1c und 1d werden durch die folgenden Absätze 1c bis 1e ersetzt:

„(1c) Ein CRR-Kreditinstitut, das über einen Beschluss über die Billigung eines höheren Höchstwerts für die variable Vergütung nach § 25a Absatz 5 Satz 5 verfügt, hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank zweijährlich die Informationen anzuzeigen, die für die Zwecke des Artikels 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind.

(1d) Ein CRR-Kreditinstitut, das bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c ist, bei dem die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist, oder das von der Aufsichtsbehörde oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurde, hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank dreijährlich die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle anzuzeigen, die für die Zwecke des Artikels 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind.

(1e) Ein CRR-Kreditinstitut, das bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c ist oder das von der Aufsichtsbehörde oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurde, hat dreijährlich die für einen Vergleich der Diversität in den Instituten nach Artikel 91 Absatz 9 in Verbindung mit Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlichen Informationen anzuzeigen.“

- e) Absatz 3c Satz 2 und 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Anzeigen gemäß Absatz 1 Nummer 1, 2, 15 und 15a sowie Absatz 3a Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 sind nur gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank abzugeben.“

- f) Absatz 3d wird gestrichen.

- g) Absatz 3e wird durch den folgenden Absatz 3e ersetzt:

„(3e) Bei Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 1 und 15 sowie Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 und 4 kann die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung oder der Sachkunde und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit auch Interviews mit den angezeigten Personen führen.“

- h) Absatz 4 Satz 3 und 4 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass Rechtsverordnungen der Bundesanstalt im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergehen. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind die Spitzenverbände der Institute anzuhören.“

39. § 24a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein CRR-Kreditinstitut hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank unverzüglich nach Maßgabe des Satzes 2 die Absicht anzuzeigen, in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums

1. eine Zweigniederlassung zu errichten oder
2. ohne dort eine Zweigniederlassung zu errichten, vertraglich gebundene Vermittler mit Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums heranzuziehen.“

bb) In Satz 2 wird die Angabe „muß“ durch die Angabe „muss“ ersetzt.

cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Sofern die Europäische Zentralbank die Aufsichtsbehörde ist, leitet die Bundesanstalt die Anzeige an sie weiter.“

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Ändern sich die Verhältnisse, die nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 3c Satz 1 angezeigt wurden, hat das Institut der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank und, sofern es sich um ein CRR-Kreditinstitut handelt, auch den zuständigen Stellen des Aufnahmemitgliedstaats diese Änderungen mindestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Änderungen anzuzeigen. Sofern die Europäische Zentralbank die Aufsichtsbehörde ist, leitet die Bundesanstalt die Anzeige an sie weiter. Die Aufsichtsbehörde trifft eine Entscheidung nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 und die zuständigen Stellen des Aufnahmemitgliedstaats können eine Entscheidung über eventuell erforderliche Bedingungen treffen.“

bb) Die neuen Sätze 5 und 6 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Änderungen der Verhältnisse der Einlagensicherungseinrichtung oder der Anlegerentschädigungseinrichtung oder des gleichwertigen Schutzes im Sinne des § 23a Absatz 1 Satz 1 hat das Institut, das eine Zweigniederlassung nach Absatz 1 errichtet hat, der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank und, sofern es sich um ein CRR-Kreditinstitut handelt, auch den zuständigen Stellen des Aufnahmemitgliedstaates mindestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Änderungen anzuzeigen. Sofern die Europäische Zentralbank die Aufsichtsbehörde ist, leitet die Bundesanstalt die Anzeige an sie weiter. Die Aufsichtsbehörde teilt den zuständigen Stellen des Aufnahmemitgliedstaates die Änderungen nach Satz 5 mit.“

c) Absatz 4a wird gestrichen.

40. § 25 Absatz 2 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Absatz 1 Satz 4 und § 10a Absatz 4 und 5 über das Verfahren der Zusammenfassung, § 10a Absatz 9 über die Unterkonsolidierung von Tochtergesellschaften in Drittstaaten und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Informationspflicht gelten für die Angaben nach den Sätzen 1 und 2 entsprechend.“

41. § 25a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird nach der Angabe „muss insbesondere“ die Angabe „eine solide Unternehmensführung sowie“ eingefügt.

- bb) Satz 6 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
- „2. eine vollständige Dokumentation der Geschäftstätigkeit, die eine lückenlose Überwachung durch die Bundesanstalt für ihren Zuständigkeitsbereich gewährleistet; erforderliche Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren; § 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt, § 257 Absatz 3 und 5 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend, und“.
- b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Die Absätze 1 und 2 gelten für Institutgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischte Finanzholding-Gruppen sowie Unterkonsolidierungsgruppen nach Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Geschäftsleiter des übergeordneten oder zur Unterkonsolidierung verpflichteten Unternehmens für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation einschließlich einer soliden Unternehmensführung sowie eines angemessenen und wirksamen Risikomanagements der Institutgruppe, Finanzholding-Gruppe, gemischten Finanzholding-Gruppe oder der Unterkonsolidierungsgruppe verantwortlich sind.“
- bb) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
- „Die Regelungen, Verfahren und Mechanismen der gruppenangehörigen Unternehmen müssen dabei kohärent sein und ineinandergreifen. Die sich aus Satz 1 und 3 ergebenden Pflichten müssen von Tochterunternehmen der Gruppe mit Sitz in einem Drittstaat nur insoweit beachtet werden, als diese Pflichten nicht dem geltenden Recht im Herkunftsstaat des Tochterunternehmens entgegenstehen.“
- c) Absatz 5b Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Ausnahmen nach Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/923 bedürfen der Zustimmung der Geschäftsleitung und der vorherigen Kenntnisnahme durch das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan.“
42. § 25c wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. die derselben Gruppe im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 138 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 angehören,“.
- b) Absatz 6 wird gestrichen.
43. § 25d wird wie folgt geändert:
- a) Nach Absatz 7 Satz 6 werden die folgenden Sätze eingefügt:
- „Sofern von der Bestellung von Ausschüssen abgesehen wird, obliegen die Aufgaben, die in den Absätzen 8 bis 12 den Ausschüssen zugewiesen sind, dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. Sofern kein Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan besteht, obliegen die Ausschussaufgaben den Anteilseignern, Eigentümern, Mitgliedern oder Trägern des Instituts.“
- b) Absatz 13 wird gestrichen.
44. § 25g Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. der Verordnung (EU) 2023/1113 in der Fassung vom 31. Mai 2023,“.
45. § 28 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 6 wird gestrichen.

- b) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt gegenüber diesen Kreditinstituten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Bundesanstalt den Wechsel des verantwortlichen Prüfungspartners verlangen kann.“

46. § 29 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Sofern dem haftenden Eigenkapital des Instituts nicht realisierte Reserven zugerechnet werden, hat der Prüfer bei der Prüfung des Jahresabschlusses auch zu prüfen, ob bei der Ermittlung dieser Reserven § 10 Absatz 4a bis 4c in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung beachtet worden ist.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei Instituten, Zweigniederlassungen im Sinne des § 53b und Zweigstellen im Sinne des § 53, die das Depotgeschäft oder als Verwahrer im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches das Depotgeschäft zusammen mit der Kryptowertpapierregisterführung betreiben, hat er dieses Geschäft besonders zu prüfen, soweit es nicht nach § 89 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes zu prüfen ist; diese Prüfung hat sich auch auf die Einhaltung des § 67a Absatz 3 und des § 67b, jeweils auch in Verbindung mit § 125 Absatz 1, 2 und 5 des Aktiengesetzes über Mitteilungspflichten und des § 135 des Aktiengesetzes über die Ausübung des Stimmrechts zu erstrecken.“

- bb) Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei Pfandbriefbanken im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes ist die Einhaltung der organisatorischen Anforderungen an die Verfahren und Systeme aus § 4 Absatz 4, den §§ 4b, 5, 16, 24, 26d, 27, 27a sowie 28 des Pfandbriefgesetzes zu prüfen.“

47. § 32 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 1a Satz 1 und 3 bis 5 wird jeweils nach der Angabe „schriftlichen“ die Angabe „oder elektronischen“ eingefügt.

- b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 5 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „Der Erlaubnisantrag muß enthalten“ durch die Angabe „Der Antragsteller muss seinem Erlaubnisantrag Folgendes beifügen:“ ersetzt.

- bb) Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die nach Satz 5 beizufügenden Informationen sind durch Rechtsverordnung nach § 24 Absatz 4 näher zu bestimmen.“

- c) Absatz 1f wird durch den folgenden Absatz 1f ersetzt:

„(1f) CRR-Kreditinstitute mit satzungsmäßigem Sitz im Inland dürfen im Rahmen eines Auftrags als Verwahrstelle nach § 68 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches oder § 80 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuches für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen das Kryptowertpapierregister nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 8 ohne eine zusätzliche Erlaubnis führen.“

- d) Absatz 5a wird gestrichen.

48. § 33 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die zum Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel, insbesondere ein ausreichendes Anfangskapital bestehend aus hartem Kernkapital nach Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abzüglich des Postens nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, im Inland nicht zur Verfügung stehen; als Anfangskapital muss zur Verfügung stehen:

- a) bei Anlageverwaltern, die nicht befugt sind, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, und die nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, ein Betrag von mindestens 75 000 Euro,
 - b) bei anderen Finanzdienstleistungsinstituten, die nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, ein Betrag im Gegenwert von mindestens 150 000 Euro,
 - c) bei Finanzdienstleistungsinstituten, die auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, und bei Finanzdienstleistungsinstituten, die das eingeschränkte Verwahrgeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 12 erbringen, ein Betrag von mindestens 750 000 Euro und
 - d) bei CRR-Kreditinstituten ein Betrag im Gegenwert von mindestens 5 Millionen Euro.“
- b) Absatz 1a wird gestrichen.
49. § 35 Absatz 2 Nummer 8 wird durch die folgende Nummer 8 ersetzt:
- „8. die in den Teilen 3, 4 oder 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Ausnahme der Artikel 92a und 92b niedergelegten aufsichtlichen Anforderungen nicht mehr erfüllt sind;“.
50. § 36 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ und jeweils die Angabe „Nr.“ durch die Angabe „Nummer“ ersetzt.
 - b) Absatz 4 wird gestrichen.
51. § 37 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 5 wird durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:
 - „5. ohne die nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/1503 erforderliche Zulassung Schwarmfinanzierungsdienstleistungen im Sinne dieser Verordnung erbracht werden,
 - 6. ohne die nach Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erforderliche Zulassung die Tätigkeit als Datenbereitstellungsdienst ausgeübt wird oder“.
 - bb) Die bisherige Nummer 6 wird zu Nummer 7.
 - b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Der Abwickler ist zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens berechtigt. Die vorangehende Tätigkeit als Abwickler und die Stellung des Insolvenzantrags durch den Abwickler stellen keine die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ausschließende Vorbefassung dar. Soll der Abwickler nicht als Insolvenzverwalter bestellt werden, hat das zuständige Insolvenzgericht der Bundesanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“
52. § 44 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

„Mitglieder eines Organs und Beschäftigte der Institute, übergeordneten Unternehmen oder Auslagerungsunternehmen haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ, dem Institut oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“
 - bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie die sonstigen Personen, deren sich die Bundesanstalt bei der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die

Räume des Instituts, des Auslagerungsunternehmens und des übergeordneten Unternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie auch Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 3 bis 5 zu dulden.“

- b) Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

„(1a) Soweit eine zentrale Gegenpartei unter den Voraussetzungen des Artikels 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 operationelle Funktionen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten auf ein Unternehmen auslagert, sind die Befugnisse der Bundesanstalt nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 auch auf dieses Unternehmen sowie auf dessen Mitglieder eines Organs, Beschäftigte und Auslagerungsunternehmen entsprechend anwendbar; Absatz 1 Satz 6 gilt entsprechend.“

- c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein nachgeordnetes Unternehmen im Sinne des § 10a, eine Finanzholding-Gesellschaft, eine gemischte Finanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte Holding-Gesellschaft sowie ein Mitglied eines Organs eines solchen Unternehmens haben der Bundesanstalt, den Personen und Einrichtungen, deren sich die Bundesanstalt bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient, sowie der Deutschen Bundesbank auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und erforderlichenfalls Kopien anzufertigen; Mitglieder eines Organs und Beschäftigte haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“

- bb) Die Sätze 3 bis 5 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie der sonstigen Personen, deren sich die Bundesanstalt bei der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die Räume der Unternehmen innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 2 bis 4 zu dulden. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend

1. für nicht in die Zusammenfassung einbezogene Tochterunternehmen,
2. für eine gemischte Holding-Gesellschaft und deren Tochterunternehmen sowie
3. für Dritte, für die Mitglieder von deren Organen und für deren Beschäftigte, soweit Aktivitäten und Prozesse betroffen sind, die ein in Nummer 2 oder ein in Satz 1 genanntes Unternehmen an solche Dritte ausgelagert hat.“

- d) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(6) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

e) Die bisherigen Absätze 5 bis 6 werden zu den Absätzen 7 bis 9.

53. § 44b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ ersetzt.

bb) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. Personen und Unternehmen, die eine Beteiligungsabsicht nach § 2c anzeigen oder die im Rahmen eines Erlaubnisanspruchs nach § 32 Absatz 1 Satz 5 Nummer 6 oder einer Ergänzungsanzeige nach § 64e Absatz 2 Satz 4 als Inhaber bedeutender Beteiligungen angegeben werden,“.

bbb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

„3. Personen und Unternehmen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass es sich um Personen oder Unternehmen im Sinne der Nummer 2 handelt, und“.

cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Die Auskunfts- und Vorlegungspflichten nach § 44 Absatz 1 Satz 1 gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank zur Auskunft und Vorlegung von Unterlagen bestehen auch für die bei nach Satz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen oder Unternehmen Beschäftigten sowie für die Mitglieder eines Organs, jeweils auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ oder Unternehmen.“

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank können Maßnahmen nach § 44 Absatz 1 Satz 3 bis 5 gegenüber den in Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen ergreifen, wenn Anhaltspunkte für einen Untersagungsgrund nach § 2c Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 bis 6 vorliegen.“

c) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt:

„(3) Wer nach Absatz 1 oder 2 zur Erteilung einer Auskunft verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(4) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern

auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen. § 44 Absatz 5 gilt entsprechend. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(5) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

54. § 44c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4 und 5 ersetzt:

„4. Schwarmfinanzierungsdienstleistungen im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 ohne die nach Artikel 12 Absatz 1 dieser Verordnung erforderliche Zulassung erbringt,

5. ohne die nach Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erforderliche Zulassung die Tätigkeit als Datenbereitstellungsdienst ausgeübt wird oder“.

bbb) Die bisherige Nummer 5 wird zu Nummer 6.

bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein Mitglied eines Organs sowie ein Beschäftigter haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“

b) Absatz 5 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 44 Absatz 9 ist anzuwenden.“

55. § 45a Absatz 1a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 auch gegenüber dem übergeordneten Unternehmen einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe anordnen, Weisungen der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft nicht zu befolgen, sofern es keine gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten gibt, die Personen abzuverufen, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen.“

56. § 45c Absatz 3 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Solange die Bundesanstalt einem Sonderbeauftragten die Funktion eines Geschäftsleiters oder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans übertragen hat, können die nach anderen Rechtsvorschriften hierzu berufenen Personen oder Organe ihr Recht, einen Geschäftsleiter oder ein Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen, nur mit Zustimmung der Bundesanstalt ausüben.“

57. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Besteht Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen eines Instituts gegenüber seinen Gläubigern, insbesondere für die Sicherheit der ihm anvertrauten Vermögenswerte, oder besteht der begründete Verdacht, dass eine wirksame Aufsicht über das Institut nicht möglich ist (§ 33 Absatz 2), kann die Aufsichtsbehörde zur Abwendung dieser Gefahr einstweilige Maßnahmen treffen.“

bb) Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt unterrichtet über die von ihr nach den Sätzen 3 und 4 beabsichtigten Maßnahmen unverzüglich die betroffenen Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank.“

- b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Unbeschadet des § 30 Absatz 6 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes erstreckt sich eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 nicht auf:

1. Zahlungen zur Erfüllung fälliger Zahlungsverpflichtungen aus umlaufenden Pfandbriefen im Sinne des § 1 Absatz 3 des Pfandbriefgesetzes, soweit hierfür Zahlungseingänge auf die zur Deckung verwendeten Werte oder Gegenleistungen für die Verwertung solcher Werte nach Nummer 3 verwendet werden,
2. Zahlungen oder Verfügungen über zur Deckung verwendete Werte, die der Erfüllung einer Rückgewährverpflichtung über aus einem zur Deckung verwendeten Derivategeschäft im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes von der Gegenpartei erhaltene Sicherheiten dienen, soweit hierfür Zahlungseingänge auf die zur Deckung verwendeten Werte, Gegenleistungen für die Verwertung solcher Werte oder im Deckungsregister eingetragene erhaltene Sicherheiten verwendet werden, sowie
3. die Veräußerung der oder sonstige Verfügung über die zur Deckung verwendeten Werte, sofern die Gegenleistung für die Veräußerung oder sonstige Verfügung zur Erfüllung von unter Nummer 1 genannten Zahlungsverpflichtungen oder Nummer 2 genannten Rückgewährverpflichtungen verwendet werden.

Die Löschung von zur Deckung verwendeten Werten im Deckungsregister steht deren Veräußerung gleich.“

- c) In Absatz 2 Satz 3 und Satz 8 wird jeweils die Angabe „Aufsichtsbehörde“ durch die Angabe „Bundesanstalt“ ersetzt.

58. § 46b wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Wird ein Institut, das eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland besitzt oder das nach Erlöschen seiner Erlaubnis noch erlaubnispflichtiges Geschäft im Rahmen der Abwicklung betreibt, oder eine nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft zahlungsunfähig oder tritt Überschuldung ein, so haben die Geschäftsleiter, bei einem in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Institut der Inhaber und die Personen, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen, dies der Bundesanstalt unter Beifügung aussagefähiger Unterlagen unverzüglich anzuzeigen. Die in Satz 1 bezeichneten Personen haben eine solche Anzeige unter Beifügung entsprechender Unterlagen auch dann vorzunehmen, wenn das Institut oder die nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen (drohende Zahlungsunfähigkeit).“

- b) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Auf Systembetreiber im Sinne des § 24b Absatz 5 ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.“

59. § 47a Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 44 Absatz 9 gilt entsprechend.“

60. § 49 wird durch den folgenden § 49 ersetzt:

„§ 49

Sofortige Vollziehbarkeit

(1) Keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Bundesanstalt einschließlich der Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln auf der Grundlage

1. des § 2c Absatz 1b Satz 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2a,
2. des § 3 Absatz 4,
3. des § 6 Absatz 1b,
4. der §§ 6a, 6c und 8a Absatz 3 bis 5,
5. des § 10 Absatz 3, 3a und 4,
6. des § 10f Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1,
7. des § 10g Absatz 1, 1a und 2 Satz 1,
8. des § 12a Absatz 2 Satz 1,
9. des § 13c Absatz 3 Satz 4,
10. des § 25b Absatz 4a,
11. des § 25c Absatz 4c,
12. des § 28 Absatz 1 Satz 2, 4 und 5,
13. des § 35 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 und Absatz 2a Satz 1,
14. der §§ 36, 37 und 44 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 44b, sowie des § 44 Absatz 2 und 6,
15. des § 44a Absatz 2 Satz 1,
16. der §§ 44b, 44c, 45 und 45a Absatz 1,
17. des § 45b Absatz 1,
18. der §§ 45c Absatz 1 Satz 1, 6 und 7, der §§ 46, 46a, 46b Absatz 3 Satz 2, der §§ 47a, 48u Absatz 1 und 7,
19. des § 53b Absatz 12,
20. der §§ 53l und 53n Absatz 1 Satz 1 sowie
21. der §§ 53p und 53q Absatz 2.

(2) Keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen und Entscheidungen der Bundesanstalt einschließlich der Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 4, des Artikels 8 Absatz 1 und des Artikels 63 der Verordnung (EU) 2019/1238.“

61. § 53b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1a wird gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Nummern 5 und 6 werden durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:

„5. § 24 Absatz 1 Nummer 5 und 7,

6. die §§ 24b, 24c, 25 und 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2,“.

bbb) Nummer 8 wird durch die folgende Nummer 8 ersetzt:

„8. die §§ 25i bis 25k, 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 Absatz 1, 5, 6, 8 und 9, § 44a Absatz 1 und 2 sowie die §§ 44c, 46 bis 46h, 48u und 49,“.

bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für die Tätigkeiten im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs nach Absatz 1 Satz 1 und 2 gelten § 3 Absatz 1, sofern es sich um ein CRR-Kreditinstitut handelt, die §§ 18a, 23a, 37, 44 Absatz 1, 5, 6, 8 und 9 sowie die §§ 44c, 48u Absatz 1 und § 49 dieses Gesetzes und § 17 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes entsprechend.“

c) In Absatz 7 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ und die Angabe „Nr.“ durch die Angabe „Nummer“ ersetzt.

d) Nach Absatz 7a wird der folgende Absatz 7b eingefügt:

„(7b) Ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums kann über eine Zweigniederlassung im Inland im Rahmen eines Auftrags als Verwahrstelle nach § 68 Absatz 2 und 3 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches oder § 80 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 6 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches die Tätigkeit der Kryptowertpapierregisterführung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 8 abweichend von § 32 ohne Erlaubnis der Aufsichtsbehörde ausüben, wenn die Zweigniederlassung das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führt, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurde.“

e) Absatz 10 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei gemeinsamen Entscheidungen nach Artikel 113 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 und bei Entscheidungen, die die zuständigen Behörden bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung nach Artikel 113 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 treffen, wird die Entscheidung der Stelle, die für die Beaufsichtigung auf zusammengefasster Basis zuständig ist, von der Bundesanstalt als verbindlich anerkannt und umgesetzt.“

62. § 53m Absatz 1 Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt:

„10. alle in § 32 Absatz 1 Satz 5 genannten Angaben; die aufgrund des § 32 Absatz 1 Satz 6 erlassene Rechtsverordnung gilt entsprechend.“

63. § 54 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 oder 2, oder entgegen § 3 Absatz 3 Satz 4 ein dort genanntes Geschäft betreibt,
2. entgegen § 3 Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 oder 2, einen Geldbetrag annimmt oder
3. ohne Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz ein Bankgeschäft betreibt oder eine Finanzdienstleistung erbringt.“

64. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1a wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Buchstabe i wird durch den folgenden Buchstaben i ersetzt:

„i) § 24 Absatz 1c, 1d oder 1e,“.

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstabe i wird durch den folgenden Buchstaben i ersetzt:

„i) § 25h Absatz 5,“.

bbb) Buchstabe k wird durch den folgenden Buchstaben k ersetzt:

„k) § 45 Absatz 1, 2, 7 Satz 1 oder 2 oder Absatz 8 Satz 1, 2 oder 3,“.

- cc) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:
- „4. entgegen § 10i Absatz 2 oder 3 Satz 3 Nummer 1 oder § 10j Absatz 2 oder 3 Satz 4 Nummer 1 eine Ausschüttung vornimmt,“.
- dd) Die Nummern 9 und 10 werden durch die folgenden Nummern 9 und 10 ersetzt:
- „9. entgegen § 24c Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 6, oder § 25i Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8, ein Dateisystem nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
10. entgegen § 24c Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 6, nicht gewährleistet, dass die Bundesanstalt Daten jederzeit automatisiert abrufen kann,“.
- ee) Nummer 11b wird durch die folgende Nummer 11b ersetzt:
- „11b. entgegen § 25h Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ein dort genanntes Datenverarbeitungssystem nicht betreibt,“.
- ff) Die Nummern 12 und 13 werden durch die folgenden Nummern 12 und 13 ersetzt:
- „12. entgegen § 25m Nummer 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8, eine Korrespondenzbeziehung oder eine sonstige Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft aufnimmt oder fortführt,
13. entgegen § 25m Nummer 2 erster Halbsatz, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8, ein Konto errichtet oder führt,“.
- gg) Nummer 15 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:
- „a) § 44 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 44 Absatz 1 Satz 7, § 44b Absatz 1 Satz 1 oder 3 oder § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8,“.
- hh) Nummer 16 Buchstabe a bis c wird durch die folgenden Buchstaben a bis c ersetzt:
- „a) § 44 Absatz 1 Satz 6, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8,
- b) § 44 Absatz 2 Satz 5, Absatz 4 Satz 6, Absatz 5 Satz 10, Absatz 6 Satz 3 oder Absatz 7 Satz 5,
- c) § 44b Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 Satz 3 oder Absatz 5 Satz 3 oder“.
- ii) In Nummer 17 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt.
- jj) Nummer 17b wird durch die folgende Nummer 17b ersetzt:
- „17b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 48u Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8, zuwiderhandelt oder“.
- c) In Absatz 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 1)“ durch die Angabe „in der Fassung vom 31. Mai 2023“ ersetzt.
- d) Absatz 4a wird durch den folgenden Absatz 4a ersetzt:
- „(4a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1230 in der Fassung vom 13. März 2024 ein anderes als das dort genannte Entgelt erhebt.“
- e) In Absatz 4b wird nach der Angabe „Verordnung (EG) Nr. 1060/2009“ die Angabe „in der Fassung vom 13. Dezember 2023“ eingefügt.
- f) Absatz 4c wird gestrichen.

- g) In Absatz 4d in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist,“ durch die Angabe „in der Fassung vom 13. März 2024“ ersetzt.
- h) Absatz 4e wird durch den folgenden Absatz 4e ersetzt:
- „(4e) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in der Fassung vom 27. November 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 das Clearing nicht richtig akzeptiert oder
 2. entgegen Artikel 7 Absatz 2 einem Antrag nicht oder nicht rechtzeitig stattgibt oder diesen nicht oder nicht rechtzeitig ablehnt.“
- i) Absatz 4g wird wie folgt geändert:
- aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1, L 358 vom 13.12.2014, S. 50)“ durch die Angabe „in der Fassung vom 13. Dezember 2023“ ersetzt.
- bb) Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt:
- „9. entgegen Artikel 19 Buchstabe a ein dort genanntes Verfahren oder eine dort genannte Vorkehrung nicht vorsieht oder“.
- j) Absatz 4h wird wie folgt geändert:
- aa) Die Nummern 3 und 4 werden gestrichen.
- bb) In Nummer 6 wird die Angabe „innehat.“ durch die Angabe „innehat oder“ ersetzt.
- cc) Nach Nummer 6 wird die folgende Nummer 7 eingefügt:
- „7. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 24 Absatz 4 Satz 1 oder 3, eine dort genannte Angabe, einen dort genannten Nachweis, einen dort genannten Geschäftsplan oder einen dort genannten Jahres- oder Konzernabschluss nicht richtig oder nicht vollständig beifügt.“
- k) In Absatz 4i wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1)“ durch die Angabe „in der Fassung vom 13. Dezember 2023“ ersetzt.
- l) In Absatz 5 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 13 vom 17.1.2020, S. 58), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/873 (ABl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4) geändert worden ist,“ gestrichen und jeweils nach der Angabe „Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ die Angabe „in der Fassung vom 17. Juni 2025“ eingefügt.
- m) Die Absätze 5a und 5b werden durch die folgenden Absätze 5a und 5b ersetzt:
- „(5a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein höheres als in Artikel 3 Absatz 1 oder in Artikel 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2015/751 in der Fassung vom 29. April 2015 genanntes Interbankenentgelt erhebt.
- (5b) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 in der Fassung vom 31. März 2021 Vermögenswerte auswählt.“
- n) In Absatz 5c in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „Verordnung (EU) 2017/2402“ die Angabe „in der Fassung vom 31. März 2021“ eingefügt.

- o) In Absatz 5d Nummer 1 bis 3 wird jeweils nach der Angabe „Verordnung (EU) 2017/2402“ die Angabe „in der Fassung vom 31. März 2021“ eingefügt.
 - p) In Absatz 5e in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1)“ durch die Angabe „in der Fassung vom 14. Dezember 2022“ ersetzt.
 - q) Absatz 6a wird wie folgt geändert:
 - aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „4g,“ die Angabe „4h,“ eingefügt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „hat,“ durch die Angabe „hat, und“ ersetzt.
 - r) Absatz 6e Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 6a und 6b Nummer 2 sowie des Absatzes 6c ist

 1. im Falle von Kreditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs und Instituten im Sinne des § 340 Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den auf das Institut anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem auf das Institut anwendbaren nationalen Recht den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG in der Fassung vom 14. Juni 2006 genannten Posten entsprechen,
 2. im Falle von Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs der Betrag der gebuchten Bruttobeträge nach Maßgabe der handelsrechtlichen Vorschriften oder des auf das Versicherungsunternehmen anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 35 der Richtlinie 91/674/EWG in der Fassung vom 14. Juni 2006 und
 3. im Übrigen der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf das Unternehmen anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung vom 29. April 2024.“
65. § 60b wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt hat, sofern die Bekanntmachung nicht bereits nach § 60c Absatz 1 Satz 1 erfolgt, jede von ihr wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz, die dazu erlassenen Rechtsverordnungen oder die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der Verordnung (EU) 2015/847 verhängte und bestandskräftig gewordene Maßnahme, jede unanfechtbar gewordene Bußgeldentscheidung und jede bestandskräftige Maßnahme nach § 28 Absatz 1 Satz 2, 4 und 5, Absatz 2 Satz 1 nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 unverzüglich auf ihren Internetseiten öffentlich bekannt zu machen und dabei auch Informationen zu Art und Charakter des Verstoßes mitzuteilen.“
 - b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für die bestandskräftig gewordene Bestellung eines Sonderbeauftragten nach § 45c Absatz 1 Satz 1, die die Bundesanstalt wegen Verstößen gegen sonstige aufsichtsrechtliche Bestimmungen oder Anordnungen der Aufsichtsbehörde vorgenommen hat.“
66. In § 60d wird in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 1 jeweils die Angabe „und Betreiber von Datenbereitstellungsdiensten“ gestrichen.

67. § 64c wird durch den folgenden § 64c ersetzt:

„§ 64c

Übergangsvorschriften zum Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz

Abweichend von § 2b Absatz 1 dürfen Kreditinstitute, deren Geschäfte bis zum ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 28 Absatz 3 dieses Gesetzes] erlaubterweise in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft nach § 105 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, einer Kommanditgesellschaft nach § 161 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien nach § 278 Absatz 1 des Aktiengesetzes betrieben wurden, ihre Rechtsform beibehalten.“

68. § 64j wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Für ein Unternehmen, das am 25. Dezember 2008 eine Erlaubnis für ein oder mehrere Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 oder Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 4 hat, gilt die Erlaubnis für das Factoring und das Finanzierungsleasing als zu diesem Zeitpunkt erteilt.“

b) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Für Unternehmen im Sinne des Satzes 1, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes mindestens zwei der drei in § 267 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs genannten Größenkriterien nicht überschreiten, gilt eine längere Frist bis zum 31. Dezember 2009. Die Anzeige muss die Angaben nach § 32 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 und 6 Buchstabe a und b, den Jahresabschluss für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr oder, soweit dieser nach den hierfür geltenden Fristen noch nicht aufzustellen war, für das diesem vorausgegangene Geschäftsjahr oder, soweit noch kein Jahresabschluss aufzustellen war, die Eröffnungsbilanz und eine unterjährige Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen aktuellen Handelsregisterauszug und die Gewerbeanzeige nach § 14 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung enthalten.“

69. § 64m Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Wird der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Austrittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertrages über die Europäische Union in Kraft getreten ist, so ist § 64x Absatz 7 Satz 1 auf Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Befreiung nach § 2 Absatz 5 ab dem Zeitpunkt des Austritts bis zur Entscheidung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über eine Eintragung des Unternehmens in das Register nach Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 als vorläufig erteilt gilt, wenn das Unternehmen innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des Austritts einen vollständigen Freistellungsantrag nach § 2 Absatz 5 Satz 1 stellt.“

70. In den §§ 64n und 64p Satz 1 wird jeweils die Angabe „Satz 1 und 2“ durch die Angabe „Satz 1 und 5“ ersetzt.

71. § 64r wird wie folgt geändert:

a) Absatz 13 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für bedeutende Institute im Sinne des § 1 Absatz 3c gilt § 25c Absatz 2 ab dem 1. Juli 2014.“

b) Absatz 14 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für bedeutende Institute im Sinne des § 1 Absatz 3c gilt § 25d Absatz 3 ab dem 1. Juli 2014.“

72. § 64x wird wie folgt geändert:

a) In den Absätzen 2 bis 6 wird jeweils die Angabe „Satz 1 und 2“ durch die Angabe „Satz 1 und 5“ ersetzt.

b) Absatz 7 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 7.

73. § 65 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Für ein Unternehmen, das eine Tätigkeit nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 8 innerhalb der ersten sechs Monate seit dem 10. Juni 2021 aufnimmt, gilt die Erlaubnis für die Kryptowertpapierregisterführung als vorläufig erteilt, wenn es sechs Monate nach Aufnahme der Tätigkeit einen vollständigen Erlaubnisantrag nach § 32 Absatz 1 Satz 1 und 5, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 23 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere, stellt und wenn es der Bundesanstalt die Absicht, die Tätigkeit aufzunehmen, zwei Monate vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich anzeigt. Die Anzeige muss die Angaben nach § 32 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1, 2 und 5 enthalten und den Vorgaben der Verordnung nach § 24 Absatz 4 entsprechen.“

Artikel 2

Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 1a wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 1a Geltung der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013, (EG) Nr. 1060/2009, (EU) 2015/534 und (EU) 2017/2402 für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute“.

b) Die Angabe zu § 2f wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 2f Zulassung von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften; Verordnungsermächtigung“.

c) Nach der Angabe zu § 2g wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 2h Erwerb einer wesentlichen Beteiligung

§ 2i Verschmelzungen und Spaltungen“.

d) Die Angabe zum Zweiten Abschnitt Unterabschnitt 5 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„5. Besondere Pflichten“.

e) Die Angabe zu § 25e wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 25e Anforderungen bei Inhabern von Schlüsselfunktionen und vertraglich gebundenen Vermittlern“.

f) Nach der Angabe zu § 26b wird die folgende Angabe eingefügt:

„5e. Besondere Pflichten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken

§ 26c ESG-Risiken im Risikomanagement

§ 26d ESG-Risikoplan“.

g) Die Angabe zu § 45 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 45 Maßnahmen zur Sicherstellung einer dauerhaften Erfüllung der regulatorischen Anforderungen“.

- h) Die Angabe zu § 50 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 50 Periodische Zwangsgelder“.
- i) Die Angabe zu § 53 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 53 Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland; Verordnungsermächtigung“.
- j) Die Angabe zu § 53c wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 53c Besondere Anforderungen an CRD-Drittstaaten-zweigstellen
§ 53ca Einstufung von CRD-Drittstaaten-zweigstellen in Risikoklassen
§ 53cb Qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstellen
§ 53cc Voraussetzungen der Erlaubniserteilung
§ 53cd Versagungs-, Erlöschens- und Aufhebungsgründe
§ 53ce Kapitalausstattung
§ 53cf Liquiditätsanforderungen
§ 53cg Interne Unternehmensführung und Risikomanagement
§ 53ch Buchungs- und Rechnungslegungsvorschriften
§ 53ci Verpflichtung zur Gründung eines Tochterunternehmens
§ 53cj Bewertung der Systemrelevanz
§ 53ck Meldepflichten
§ 53cl Häufigkeit der Meldung
§ 53cm Aufsichtliches Prüfungsprogramm
§ 53cn Aufsichtliche Überprüfung und Beurteilung
§ 53co Aufsichtsmaßnahmen
§ 53cp Zusammenarbeit und Aufsichtskollegien
§ 53cq Meldung an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde“.
2. § 1 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 1c bis 2d ersetzt:
- „(1c) Große Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind große Institute und große Tochterunternehmen sowie nach § 2f Absatz 1 zugelassene Mutterfinanzholding-Gesellschaften und gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaften, die ein großes Institut in ihrer Gruppe haben.
- (2) Geschäftsleiter im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen natürlichen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Führung der Geschäfte und zur Vertretung eines Instituts oder eines Unternehmens in der Rechtsform einer juristischen Person oder einer Personenhandels-gesellschaft berufen sind, sowie diejenigen natürlichen Personen, die die Geschäfte tatsächlich führen.
- (2a) Interne Kontrollfunktionen im Sinne dieses Gesetzes sind die Risikocontrolling-Funktion, die Compliance-Funktion und die Interne Revision.
- (2b) Inhaber von Schlüsselfunktionen im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Leitung von Instituten oder von Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften haben, die nicht von der Zulassung nach § 2f Absatz 4 befreit sind, jedoch weder Geschäftsleiter noch Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sind.

(2c) Leiter der internen Kontrollfunktionen im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die auf der höchsten Hierarchieebene mit Ausnahme der Geschäftsleiter für die tatsächliche Leitung des Tagesgeschäfts der internen Kontrollfunktionen des Instituts verantwortlich sind.

(2d) Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen im Sinne dieses Gesetzes sind Inhaber von Schlüsselfunktionen, die besondere Funktionen wahrnehmen. Hierzu zählen die Leiter der internen Kontrollfunktionen sowie der Leiter Finanzen, soweit sie nicht Geschäftsleiter sind.“

- b) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

„(8) Ein EU-Einzelinstitut ist ein Institut, das in der Europäischen Union nicht der aufsichtlichen Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegt und kein EU-Mutterunternehmen hat, das einer solchen aufsichtlichen Konsolidierung unterliegt.“

- c) Nach Absatz 9 werden die folgenden Absätze 9a bis 9d eingefügt:

„(9a) Eine wesentliche Übertragung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Übertragung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten durch Veräußerung oder eine andere Art von Geschäft, wenn sie mindestens 10 Prozent der gesamten Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Unternehmens ausmacht, es sei denn, die geplante Übertragung findet zwischen Unternehmen derselben Gruppe statt. In diesem Fall gilt die Übertragung für ein Unternehmen als wesentlich, wenn sie mindestens 15 Prozent der gesamten Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Unternehmens ausmacht. Bei der Berechnung der Prozentsätze werden nicht berücksichtigt:

1. Übertragungen notleidender Vermögenswerte,
2. Übertragungen von Vermögenswerten, die zur Aufnahme in einen Deckungspool im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2019/2162 in der Fassung vom 13. Dezember 2023 bestimmt sind,
3. Übertragungen von Vermögenswerten, die zur Verbriefung bestimmt sind, oder
4. Übertragungen von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU in der Fassung vom 11. April 2024 vorgesehenen Abwicklungsinstrumente, -befugnisse und -mechanismen.

Für Mutterfinanzholding-Gesellschaften und gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaften gelten die Prozentsätze auf konsolidierter Basis.

(9b) Eine wesentliche Beteiligung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen, wenn sie 15 Prozent oder mehr der eigenen anrechenbaren Eigenmittel entspricht.

(9c) Eine Verschmelzung im Sinne dieses Gesetzes ist ein Vorgang, bei dem

1. eine oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise auf eine bereits bestehende Gesellschaft, die übernehmende Gesellschaft, übertragen, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen Anteilen am Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft an ihre eigenen Gesellschafter und gegebenenfalls Gewährung einer baren Zuzahlung, die 10 Prozent des Nennwerts oder, bei Fehlen eines solchen, des rechnerischen Werts dieser Aktien oder sonstigen Anteile nicht überschreiten darf,
2. eine oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise auf eine bereits bestehende Gesellschaft, die übernehmende Gesellschaft, übertragen, ohne dass die übernehmende Gesellschaft neue Anteile ausgibt, sofern eine Person unmittelbar oder mittelbar alle Aktien oder sonstigen Anteile an den sich verschmelzenden Gesellschaften besitzt oder die Aktien und sonstigen Anteile der Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften bei allen sich verschmelzenden Gesellschaften dasselbe Verhältnis haben,
3. mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise auf eine Gesellschaft übertragen, die sie gegen Gewährung

von Aktien oder sonstigen Anteilen am Gesellschaftskapital der neuen Gesellschaft an ihre eigenen Gesellschafter und gegebenenfalls Gewährung einer baren Zuzahlung gründen, die 10 Prozent des Nennwerts oder, bei Fehlen eines solchen, des rechnerischen Werts dieser Aktien oder sonstigen Anteile nicht überschreiten darf, oder

4. eine Gesellschaft zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise auf die Gesellschaft überträgt, die sämtliche Aktien oder sonstigen Anteile an ihrem Gesellschaftskapital besitzt.

(9d) Eine Spaltung im Sinne dieses Gesetzes ist ein Vorgang, bei dem

1. eine Gesellschaft nach Auflösung ohne Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf mehrere Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften an die Gesellschafter der aufgespaltenen Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung einer baren Zuzahlung, die 10 Prozent des Nennbetrags oder, bei Fehlen eines solchen, des rechnerischen Werts der gewährten Aktien oder sonstigen Anteile nicht überschreiten darf,
2. eine Gesellschaft nach Auflösung ohne Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf mehrere neu gegründete Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften an die Gesellschafter der aufgespaltenen Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung einer baren Zuzahlung, die 10 Prozent des Nennbetrags oder, bei Fehlen eines solchen, des rechnerischen Werts der gewährten Aktien oder sonstigen Anteile nicht überschreiten darf,
3. eine Kombination der unter den Nummern 1 und 2 beschriebenen Vorgänge vorliegt,
4. eine absplattende Gesellschaft einen Teil ihres Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere begünstigte Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften, der gespaltenen Gesellschaft oder sowohl der begünstigten Gesellschaften als auch der gespaltenen Gesellschaft an die Gesellschafter der absplattenden Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung einer baren Zuzahlung, die 10 Prozent des Nennbetrags oder, bei Fehlen eines solchen, des rechnerischen Werts der gewährten Aktien oder sonstigen Anteile nicht überschreiten darf, oder
5. eine absplattende Gesellschaft einen Teil ihres Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere begünstigte Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften an die absplattende Gesellschaft.“

- d) Absatz 27 wird durch den folgenden Absatz 27 ersetzt:

„(27) Interne Ansätze im Sinne dieses Gesetzes sind die auf internen Beurteilungen basierenden Ansätze nach Artikel 143 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die auf internen Modellen beruhenden Ansätze nach Artikel 221 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die auf internen Modellen beruhenden Methoden nach Artikel 283 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansätze nach Artikel 325a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die internen Bemessungsansätze nach Artikel 265 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“

- e) Absatz 35 wird durch die folgenden Absätze 35 und 36 ersetzt:

„(35) Im Übrigen gelten für die Zwecke dieses Gesetzes die Definitionen aus Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 5, 6, 8, 13 bis 18, 20 bis 22, 26, 29 bis 33, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 51, 52d bis 52i, 54, 57, 61 bis 63, 66, 67, 73, 74, 82, 86, 94, 146 und 147 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

(36) Für die Zwecke dieses Gesetzes gilt ein Institut als der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze unterliegend, wenn der nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Gesamtrisikobetrag des Instituts seinen nach Artikel 92 Absatz 4 jener Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrag ohne Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze überschreitet.“

3. § 1a wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 1a

Geltung der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013, (EG) Nr. 1060/2009, (EU) 2015/534 und (EU) 2017/2402 für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute“.

- b) In Absatz 1 in der Angabe nach Nummer 3 wird nach der Angabe „vorbehaltlich des § 2 Absatz 7 bis 9f“ die Angabe „die Vorgaben der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024,“ und nach der Angabe „die Vorgaben der auf Grundlage“ die Angabe „der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024,“ eingefügt.

4. § 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird nach Nummer 2 die folgende Nummer 2a eingefügt:

„2a. die vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/36/EU ausgenommenen Institute anderer Mitgliedstaaten in Artikel 2 Absatz 5 Nummer 3 bis 4a sowie Nummer 6 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024; diese gelten als Finanzunternehmen für die Zwecke des § 53b Absatz 7;“.

- b) Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt kann im Einzelfall bestimmen, dass auf ein Institut die §§ 1a, 2c, 10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Absatz 1 dieses Gesetzes insgesamt nicht anzuwenden sind, solange das Unternehmen wegen der Art der von ihm betriebenen Geschäfte insoweit nicht der Aufsicht bedarf; auf der Grundlage einer Freistellung nach Halbsatz 1 kann sie auch bestimmen, dass auf das Institut § 24c nicht anzuwenden ist, solange das Unternehmen wegen der Art der von ihm betriebenen Geschäfte auch insoweit nicht der Aufsicht bedarf.“

- c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Vorbehaltlich der Regelungen in Titel VIII der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 sowie von Beschlüssen der Europäischen Kommission nach Artikel 25 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU in der Fassung vom 28. Februar 2024 und nach Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 und sofern Artikel 21c und Artikel 47 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 nicht entgegenstehen, kann die Bundesanstalt im Einzelfall bestimmen, dass auf ein Institut mit Sitz in einem Drittstaat, das im Inland im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen will, die §§ 1a, 2c, 10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Absatz 1 insgesamt nicht anzuwenden sind, solange das Institut im Hinblick auf seine im Inland betriebenen Geschäfte wegen seiner Aufsicht durch die im Herkunftsstaat zuständige Behörde insoweit nicht zusätzlich der Aufsicht durch die Bundesanstalt bedarf. Die Bundesanstalt hat die bestehenden Freistellungen zu widerrufen, soweit die Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 für die betreffenden Geschäfte die Errichtung einer inländischen Zweigstelle verlangt.“

- bb) Der neue Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend für Institute mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum, für die der Marktzutritt nicht in § 53b Absatz 1 geregelt ist.“

- d) Absatz 9a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Auf Kreditinstitute, die ausschließlich über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, sind die §§ 2c, 6b, 10, 10c bis 10i, 11, 12a bis 18, 24 Absatz 1 Nummer 6, 10, 14 bis 14b, 16, Absatz 1a Nummer 4 bis 6, die §§ 24a, 24c, 25 Absatz 1 Satz 2, die §§ 25a bis 25e, 26a, 26c, 26d, 32, 33, 34, 36 Absatz 3 und die §§ 45 bis 45b dieses Gesetzes sowie die Artikel 25 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.“

- e) Absatz 9e wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

„(9e) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen, die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Abschnitt A oder nach den Abschnitten A und B des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014 auszuüben, sind die §§ 2c, 6b Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 und 3, die §§ 10, 10c bis 18, 24 Absatz 1 Nummer 4, 6, 9, 11, 14, 14a, 16 und 17, Absatz 1a Nummer 4 bis 8, Absatz 1b, die §§ 24a, 24c, 25 Absatz 1 Satz 2, die §§ 25a bis 25e, 26c, 26d, 33 bis 33b, 36 Absatz 3, die §§ 45 bis 45b, 53 und 53a dieses Gesetzes nicht anzuwenden.“

5. § 2c wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 9 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt hat den Eingang einer vollständigen Anzeige nach Satz 1, 6 oder 7 umgehend, spätestens jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach deren Zugang schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Anzeigepflichtigen zu bestätigen.“

- b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt hat den Eingang der weiteren Informationen umgehend, spätestens jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach deren Zugang schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Anzeigepflichtigen zu bestätigen.“

- bb) Satz 10 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Wird der interessierte Erwerber von der Aufsichtsbehörde gleichzeitig mit einer Beurteilung nach Satz 1 aufgrund eines Antrags nach § 2f oder in den Fällen des § 8 Absatz 3 Satz 3 von einer zuständigen Stelle in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums aufgrund eines Antrags nach Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 beurteilt, so wird der Beurteilungszeitraum unterbrochen, bis das Verfahren nach § 2f oder Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 abgeschlossen ist.“

- c) Absatz 1b Satz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „daß“ durch die Angabe „dass“ ersetzt.

- bb) In Nummer 5 wird die Angabe „Richtlinie 2005/60/EG“ durch die Angabe „Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024“ ersetzt.

- d) Nach Absatz 1b wird der folgende Absatz 1c eingefügt:

„(1c) Im Rahmen der Prüfung des Untersagungsgrundes nach § 2c Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 konsultiert die Aufsichtsbehörde die Behörden, die nach der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten verantwortlich sind. Die Aufsichtsbehörde kann Einwände gegen den beabsichtigten Erwerb erheben, wenn der interessierte Erwerber nach Einschätzung der Aufsichtsbehörde nicht in der Lage ist, den Anforderungen des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu genügen, und wenn er in einem Drittland ansässig ist,

1. das gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 als Drittland mit hohem Risiko geführt wird oder

2. das restriktiven Maßnahmen der Union unterliegt.

Eine negative Stellungnahme der konsultierten Behörden, die innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem Datum der ursprünglichen Konsultation durch die Aufsichtsbehörde bei dieser eingeht, wird von der Aufsichtsbehörde bei der Bewertung des beabsichtigten Erwerbs gebührend berücksichtigt und kann einen berechtigten Untersagungsgrund darstellen.“

- e) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Die Regelungen des § 2h bleiben unberührt. Endet der Beurteilungszeitraum des § 2h später als der Beurteilungszeitraum nach Absatz 1a, verlängert sich dieser entsprechend.“

6. § 2d Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Die Geschäftsleiter einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft müssen zuverlässig sein, die zur Führung der Gesellschaft erforderliche fachliche Eignung haben und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Für Geschäftsleiter von nach § 2f zugelassenen Finanzholding-Gesellschaften und von nach § 2f zugelassenen gemischten Finanzholding-Gesellschaften gilt § 25c.“

7. § 2f wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 2f

Zulassung von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften; Verordnungsermächtigung“.

- b) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Zulassungspflicht gilt auch für sonstige Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die

1. als übergeordnete Unternehmen im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 3 bestimmt werden sollen oder
2. auf teilkonsolidierter Basis zur Einhaltung der Anforderungen nach diesem Gesetz oder nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 verpflichtet sind, sofern die Aufsichtsbehörde für die Aufsicht über die jeweilige Teilgruppe auf zusammengefasster Basis zuständig ist.“

- c) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Die Aufsichtsbehörde überprüft regelmäßig, in jedem Fall mindestens einmal jährlich, ob ein CRR-Kreditinstitut, ein Unternehmen, das eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 beantragt hat, nach deren Erteilung es ein CRR-Kreditinstitut sein würde, oder ein übergeordnetes Unternehmen ordnungsgemäß jedes Mutterunternehmen des CRR-Kreditinstituts oder des Unternehmens, das eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 beantragt, identifiziert hat, das die Kriterien für die Einstufung als Mutterfinanzholding-Gesellschaft, gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft erfüllt. Hat ein Mutterunternehmen seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, so arbeitet die Aufsichtsbehörde mit den dort zuständigen Behörden bei der Prüfung nach Satz 1 eng zusammen.“

- d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Auf Antrag der nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zulassungspflichtigen Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft erteilt die Aufsichtsbehörde eine Befreiung von der Zulassungspflicht, wenn

1. die Haupttätigkeit des Antragstellers in Bezug auf Institute und Finanzinstitute im Erwerb und im Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht,

2. es sich bei dem Antragsteller nicht um eine Abwicklungseinheit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 83a Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU in der Fassung vom 11. April 2024 handelt,
3. ein Tochter-CRR-Kreditinstitut oder eine nach Absatz 3 zugelassene Tochterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischte Tochterfinanzholding-Gesellschaft zum übergeordneten Unternehmen bestimmt worden und für die Einhaltung der Anforderungen nach diesem Gesetz und nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 auf zusammengefasster Basis verantwortlich ist sowie über alle erforderlichen Mittel und rechtlichen Befugnisse hierfür verfügt,
4. der Antragsteller nicht an der Führung der Geschäfte auf Gruppenebene beteiligt ist sowie
5. auch im Übrigen kein Hindernis für eine wirksame Aufsicht über die Gruppe auf zusammengefasster Basis besteht.

Der Antragsteller hat seinem Antrag auf Befreiung von der Zulassungspflicht die Informationen beizufügen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 zu beurteilen. Die Aufsichtsbehörde kann weitere Informationen anfordern, die für die Beurteilung des Antrags notwendig sind. Antragsteller, die nach diesem Absatz von der Zulassungspflicht nach Absatz 1 befreit werden, sind vorbehaltlich des § 10a Absatz 3 dennoch weiterhin in den Konsolidierungskreis nach diesem Gesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einzubeziehen.“

- e) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

„(7) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 4 Satz 1 nicht mehr vor, ist eine erteilte Befreiung von der Zulassungspflicht von der Aufsichtsbehörde zu widerrufen. Es ist unverzüglich ein Zulassungsantrag nach Absatz 2 zu stellen.“

- f) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„In Fällen des Absatzes 2 Satz 3 und 4 arbeitet die Aufsichtsbehörde bei Entscheidungen nach den Absätzen 3 bis 7 sowie bei der Entscheidung nach § 10a Absatz 3 in umfassender Abstimmung mit der zuständigen Behörde des Staates des Europäischen Wirtschaftsraums zusammen, in dem die Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach Absatz 1 ihren Sitz hat.“

- bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Beide Behörden treffen innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Übermittlung eine gemeinsame Entscheidung, die die Aufsichtsbehörde der Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft nach Absatz 1 übermittelt; die Entscheidung ist durch die Bundesanstalt auch dann umzusetzen, wenn die Finanzholding-Gesellschaft oder die gemischte Finanzholding-Gesellschaft im Inland niedergelassen ist, die Aufsicht auf zusammengefasster Basis aber durch die zuständige Stelle eines anderen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums ausgeübt wird.“

- g) Absatz 9 wird durch die folgenden Absätze 9 und 10 ersetzt:

„(9) Die Aufsichtsbehörde muss dem Antragsteller innerhalb von vier Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen, spätestens aber innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Zulassungsantrags oder des Antrags auf Befreiung von der Zulassungspflicht mitteilen, ob die Zulassung oder die Befreiung von der Zulassungspflicht erteilt oder versagt wird.

(10) Die Aufsichtsbehörde hat auf ihrer Internetseite ein Register zu führen, in das sie einmal jährlich alle im Inland zugelassenen oder nach Absatz 4 Satz 1 von der Zulassungspflicht befreiten Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften einzutragen hat. Bei einer nach Absatz 4 Satz 1 von der Zulassungspflicht befreiten Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft ist zusätzlich das im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 3 übergeordnete Unternehmen einzutragen. Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zum Inhalt des Registers und zu

den Mitwirkungspflichten der Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften bei der Führung des Registers erlassen.“

8. Nach § 2g werden die folgenden §§ 2h und 2i eingefügt:

„§ 2h

Erwerb einer wesentlichen Beteiligung

(1) CRR-Kreditinstitute haben die Absicht, direkt oder indirekt eine wesentliche Beteiligung zu erwerben, im Voraus anzuzeigen. In der Anzeige sind der Umfang des beabsichtigten Erwerbs und die zur Beurteilung erforderlichen Informationen anzugeben. Wird der Schwellenwert nach § 1 Absatz 9b ausschließlich auf Einzelbasis erreicht oder überschritten, so ist die Anzeige gegenüber der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank abzugeben. Wird der Schwellenwert nach § 1 Absatz 9b zugleich auf Basis der konsolidierten Lage des Mutterinstituts in der Europäischen Union erreicht oder überschritten, so ist die Anzeige auch gegenüber der konsolidierenden Aufsichtsbehörde abzugeben. Handelt es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde um die Aufsichtsbehörde, ist die Anzeige auch gegenüber der Deutschen Bundesbank abzugeben. Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der nach Satz 2 erforderlichen Informationen und kann dort im Einvernehmen mit der Bundesbank Einreichungsweg, Art, Form und Umfang der Angaben und der Übermittlung näher festlegen.

(2) Die Anzeigepflicht nach Absatz 1 gilt entsprechend für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die nach § 10a Absatz 2 Satz 2 die Konsolidierung vorzunehmen haben, wenn der Schwellenwert auf Basis der konsolidierten Lage erreicht oder überschritten wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde bestätigt umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anzeigen oder der nach Absatz 8 vorgelegten ergänzenden Informationen, schriftlich oder elektronisch deren Eingang.

(4) Die Aufsichtsbehörde verfügt ab dem Tag der schriftlichen oder elektronischen Bestätigung des Eingangs der Anzeige und aller zur Beurteilung erforderlichen Informationen über 60 Arbeitstage (Beurteilungszeitraum), um eine Beurteilung vorzunehmen.

(5) Die Regelungen des § 2c bleiben unberührt. § 2c Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Erfolgt der beabsichtigte Erwerb einer wesentlichen Beteiligung zwischen Unternehmen derselben Gruppe, die unter Artikel 113 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen, oder zwischen demselben institutsbezogenen Sicherungssystem angehörenden Unternehmen, die unter Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen, ist die Aufsichtsbehörde nicht verpflichtet, eine Beurteilung nach Absatz 4 vorzunehmen. Sieht die Aufsichtsbehörde von einer Beurteilung ab, unterrichtet sie den Anzeigepflichtigen über diese Entscheidung.

(7) Die Aufsichtsbehörde teilt dem interessierten Erwerber zum Zeitpunkt der Eingangsbestätigung nach Absatz 3 mit, an welchem Datum der Beurteilungszeitraum abläuft.

(8) Bis spätestens zum 50. Arbeitstag innerhalb des Beurteilungszeitraums kann die Aufsichtsbehörde in Textform weitere Informationen anfordern, die für den Abschluss der Beurteilung nach Absatz 4 notwendig sind.

(9) Der Beurteilungszeitraum ist vom Zeitpunkt der Anforderung der weiteren Informationen bis zu deren Eingang bei der Aufsichtsbehörde gehemmt. Die Hemmung nach Satz 1 beträgt höchstens 20 Arbeitstage. Die Aufsichtsbehörde kann weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den vorgelegten Informationen anfordern, doch führt dies nicht zu einer weiteren Hemmung des Beurteilungszeitraums.

(10) Abweichend von Absatz 9 Satz 2 beträgt die Hemmung maximal 30 Arbeitstage, wenn

1. das zu erwerbende Unternehmen in einem Drittstaat ansässig ist oder in einem Drittstaat reguliert wird oder

2. die Durchführung der Beurteilung einen Informationsaustausch mit den Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Beaufsichtigung des interessierten Erwerbers verantwortlich sind, erfordert.

(11) Erfolgt die Prüfung eines Antrags einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft auf Zulassung nach Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 zeitgleich mit der Beurteilung nach Absatz 4, so wird der Beurteilungszeitraum ausgesetzt, bis das andere Verfahren abgeschlossen ist.

(12) Die Aufsichtsbehörde kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und des Absatzes 1 Satz 5 in Verbindung mit Satz 4 und des Absatzes 2 Satz 2 den beabsichtigten Erwerb einer wesentlichen Beteiligung innerhalb des Beurteilungszeitraums untersagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der interessierte Erwerber nicht in der Lage sein oder bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen nach diesem Gesetz, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gegebenenfalls anderer Rechtsakte der Europäischen Union zu genügen,
2. ein begründeter Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 stattfinden, stattgefunden haben, diese Straftaten versucht wurden oder der beabsichtigte Erwerb die Gefahr eines solchen Verhaltens erhöhen könnte, oder
3. die vom interessierten Erwerber vorgelegten Informationen trotz einer Anforderung nach Absatz 8 unvollständig sind.

Die Aufsichtsbehörde hat eine Bestätigung der für die Beaufsichtigung des interessierten Erwerbers gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 zuständigen Behörden anzufordern, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die einen hinreichenden Verdacht im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 begründen können. Eine gegenteilige Stellungnahme, die innerhalb von 30 Arbeitstagen nach der Anforderung eingeht, hat die Aufsichtsbehörde gebührend zu berücksichtigen. Die Aufsichtsbehörde darf weder Vorbedingungen an die Höhe des beabsichtigten Erwerbs stellen noch darf sie bei ihrer Prüfung auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Marktes abstellen.

(13) Entscheidet die Aufsichtsbehörde, den beabsichtigten Erwerb zu untersagen, so setzt sie den interessierten Erwerber innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Abschluss der Beurteilung nach Absatz 4 und vor dem Ende des Beurteilungszeitraums in Textform unter Angabe der Gründe davon in Kenntnis.

(14) Untersagt die Aufsichtsbehörde innerhalb des Beurteilungszeitraums den beabsichtigten Erwerb nicht schriftlich oder elektronisch, so gilt dieser als genehmigt. Der Vollzug des Erwerbs der wesentlichen Beteiligung ist bis zum Ablauf des Beurteilungszeitraums oder einer vorherigen schriftlichen oder elektronischen Bestätigung der Aufsichtsbehörde untersagt; die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach Absatz 22 bleiben unberührt.

(15) Die Aufsichtsbehörde kann eine Frist für den Vollzug des beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese Frist verlängern.

(16) Bei der Beurteilung nach Absatz 4 konsultiert die Aufsichtsbehörde die maßgeblichen mit der Beaufsichtigung anderer Unternehmen der Finanzbranche betrauten Behörden, falls sich der beabsichtigte Erwerb auf eines der folgenden Unternehmen bezieht:

1. ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem des interessierten Erwerbers zugelassen ist,
2. ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer Wertpapierfirma oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem des interessierten Erwerbers zugelassen ist, oder
3. eine juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft kontrolliert, das beziehungsweise

die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt ist, zugelassen ist.

(17) Im Fall eines beabsichtigten Erwerbs nach Absatz 1 Satz 3 zeigt die Aufsichtsbehörde der konsolidierenden Aufsichtsbehörde den beabsichtigten Erwerb innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige des interessierten Erwerbers an, wenn der interessierte Erwerber Teil einer Gruppe ist und die Aufsichtsbehörde nicht die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist. Sie leitet ihre Beurteilung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde zu.

(18) Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um eine Finanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach Absatz 2, so zeigt die Aufsichtsbehörde als konsolidierende Aufsichtsbehörde der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der interessierte Erwerber niedergelassen ist, den beabsichtigten Erwerb innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige des interessierten Erwerbers an, wenn es sich hierbei um eine andere Behörde handelt. Die Aufsichtsbehörde leitet dieser anderen Behörde ihre Beurteilung zu.

(19) Wird der Schwellenwert nach § 1 Absatz 9b bei einem Erwerb nach Absatz 1 durch ein CRR-Kreditinstitut sowohl auf Einzelbasis als auch auf Basis der konsolidierten Lage der Gruppe überschritten und ist die Aufsichtsbehörde entweder nach Absatz 1 Satz 3 oder nach Absatz 1 Satz 4 Empfängerin der Anzeige, bemüht sie sich, ihre Beurteilung mit der anderen Behörde zu koordinieren, insbesondere im Hinblick auf die Konsultationen nach Absatz 16.

(20) Muss die Beurteilung der wesentlichen Beteiligung eines CRR-Kreditinstituts nach Absatz 1 von der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das CRR-Kreditinstitut zugelassen ist, vorgenommen werden und ist die Aufsichtsbehörde eine dieser Behörden, so arbeitet sie mit der anderen Behörde in umfassender Abstimmung zusammen. Die Aufsichtsbehörde stellt der anderen Behörde die Informationen, die für die Beurteilung erforderlich oder relevant sind, unverzüglich von sich aus oder auf Anfrage zur Verfügung. Wenn die Aufsichtsbehörde konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, erstellt sie eine Beurteilung des beabsichtigten Erwerbs und leitet sie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu, in dem der interessierte Erwerber niedergelassen ist. Die Aufsichtsbehörde setzt alles daran, um innerhalb von zwei Monaten nach Eingang dieser Beurteilung zu einer gemeinsamen Entscheidung mit der anderen Behörde zu gelangen. Die gemeinsame Entscheidung ist ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu begründen.

(21) Im Fall des Absatzes 20 teilt die Aufsichtsbehörde, wenn sie konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, dem interessierten Erwerber diese gemeinsame Entscheidung mit und nennt darin alle Standpunkte und Vorbehalte der anderen Behörde. Wird nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beurteilung bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der interessierte Erwerber niedergelassen ist, eine gemeinsame Entscheidung getroffen, so verzichtet die Aufsichtsbehörde auf eine Entscheidung und befasst nach Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die Europäische Bankenaufsichtsbehörde mit der Gelegenheit. Die Aufsichtsbehörde trifft daraufhin mit der anderen Behörde im Einklang mit dem Beschluss, den die Europäische Bankenaufsichtsbehörde nach Artikel 27c Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 gefasst hat, eine gemeinsame Entscheidung.

(22) Die Aufsichtsbehörde kann Unternehmen, die einen nach Absatz 1 oder Absatz 2 geplanten Erwerb einer wesentlichen Beteiligung trotz Untersagung nach Absatz 12 vollzogen oder nicht vorab unverzüglich angezeigt und innerhalb der gesetzten Frist nachgeholt haben, die Ausübung der Stimmrechte untersagen und anordnen, dass über die Anteile nur mit ihrer Zustimmung verfügt werden darf. Im Fall einer Untersagung der Ausübung der Stimmrechte nach Satz 1 bestellt das Gericht am Sitz des Unternehmens auf Antrag der Aufsichtsbehörde, des Unternehmens oder eines an ihm Beteiligten einen Treuhänder, auf den es die Ausübung der Stimmrechte überträgt. Der Treuhänder hat bei der Ausübung der Stimmrechte den Interessen einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens Rechnung zu tragen. Über die Maßnahmen nach Satz 1 hinaus kann die Aufsichtsbehörde den Treuhänder mit der Veräußerung der Anteile beauftragen, soweit sie eine wesentliche Beteiligung begründen, wenn das Unternehmen nach Satz 1 ihr nicht innerhalb einer von ihr bestimmten angemessenen Frist einen zuverlässigen Erwerber nachweist; das Unternehmen hat bei der Veräußerung in dem erforderlichen Umfang mitzuwirken.

(23) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 22 entfallen, hat die Aufsichtsbehörde den Widerruf der Bestellung des Treuhänders zu beantragen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz angemessener Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. Das Gericht setzt auf Antrag des Treuhänders die Auslagen und die Vergütung fest; die Rechtsbeschwerde gegen die Vergütungsfestsetzung ist ausgeschlossen. Für die Kosten, die durch die Bestellung des Treuhänders entstehen, die diesem zu gewährenden Auslagen sowie die Vergütung haftet das Unternehmen nach Satz 1. Die Aufsichtsbehörde schießt die Auslagen und die Vergütung vor. Bei fahrlässigem Handeln beschränkt sich die Ersatzpflicht des Treuhänders auf 1 Million Euro. Handelt es sich um eine Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, beschränkt sich die Ersatzpflicht auf 50 Millionen Euro.

§ 2i

Verschmelzungen und Spaltungen

(1) CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank eine geplante Verschmelzung oder Spaltung nach Annahme des Verschmelzungs- oder Spaltungsplans und vor Abschluss des geplanten Vorgangs mit allen erforderlichen Informationen anzeigen, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsichtsbehörde des aus der geplanten Verschmelzung oder Spaltung hervorgehenden Unternehmens ist. Im Fall einer geplanten Spaltung ist die Anzeige an die Behörde zu richten, die für die Beaufsichtigung des Unternehmens, das die Spaltung durchführt, zuständig ist. Die Behörden nach den Sätzen 1 und 2 sind für die Beurteilung nach Absatz 11 verantwortlich. Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der nach Satz 1 erforderlichen Informationen und kann dort im Einvernehmen mit der Bundesbank Einreichungsweg, Art, Form und Umfang der Angaben und der Übermittlung nach Satz 1 und 2 näher festlegen.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Aufsichtsbehörde nicht verpflichtet, eine Beurteilung nach Absatz 11 durchzuführen, wenn es sich bei dem geplanten Vorgang um eine Verschmelzung handelt, an der nur CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften derselben Gruppe beteiligt sind.

(3) Die Beurteilung nach Absatz 11 wird nicht durchgeführt, wenn für die geplante Verschmelzung oder Spaltung eine Zulassung nach § 32 oder § 2f erforderlich ist.

(4) Die Aufsichtsbehörde bestätigt umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Anzeige oder der nach Absatz 5 vorgelegten zusätzlichen Informationen, in Textform deren Eingang. Sind an der geplanten Spaltung oder Verschmelzung nur CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften derselben Gruppe beteiligt, so verfügt die zuständige Behörde über 60 Arbeitstage ab dem Datum der in Textform erfolgten Bestätigung des Eingangs der Anzeige und des Eingangs aller erforderlichen Informationen, um die Beurteilung nach Absatz 11 vorzunehmen (Beurteilungszeitraum). Aus der Eingangsbestätigung der Aufsichtsbehörde geht hervor, an welchem Datum der Beurteilungszeitraum abläuft.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann zusätzliche Informationen anfordern, die für den Abschluss der Beurteilung nach Absatz 11 erforderlich sind. Eine solche Anforderung ergeht in Textform und führt die benötigten Informationen im Einzelnen auf. Sind an der geplanten Spaltung oder Verschmelzung nur CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften derselben Gruppe beteiligt, kann die Aufsichtsbehörde bis spätestens zum 50. Arbeitstag des Beurteilungszeitraums zusätzliche Informationen anfordern. In diesem Fall wird der Beurteilungszeitraum für die Dauer ab dem Zeitpunkt der Anforderung zusätzlicher Informationen durch die Aufsichtsbehörde bis zum Zeitpunkt des Eingangs der Antwort mit allen erbetenen Informationen gehemmt. Diese Hemmung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es liegt im Ermessen der Aufsichtsbehörde, weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den vorgelegten Informationen anzufordern, doch führt dies nicht zu einer Hemmung des Beurteilungszeitraums.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann die in Absatz 5 Satz 5 genannte Hemmung auf maximal 30 Arbeitstage ausdehnen, wenn

1. mindestens eines der an einer Spaltung oder einer Verschmelzung nach Absatz 5 Satz 3 beteiligten Unternehmen in einem Drittstaat ansässig ist oder in einem Drittstaat reguliert wird oder
2. die Durchführung der Beurteilung nach Absatz 11 einen Informationsaustausch mit den Behörden erfordert, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Beaufsichtigung des an der Spaltung oder der Verschmelzung nach Absatz 5 Satz 3 beteiligten Unternehmens verantwortlich sind.

(7) Eine geplante Verschmelzung oder Spaltung nach Absatz 1 darf nicht abgeschlossen werden, bevor die Aufsichtsbehörde eine befürwortende Stellungnahme abgegeben hat.

(8) Die Aufsichtsbehörde gibt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Abschluss ihrer Beurteilung in Textform eine befürwortende oder ablehnende Stellungnahme an die CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften ab, die eine Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 abgegeben haben. Das Votum ist zu begründen. Die in Satz 1 genannten Unternehmen übermitteln die Stellungnahme den für die Prüfung des geplanten Vorgangs zuständigen Behörden.

(9) Erhebt die Aufsichtsbehörde gegen geplante Spaltungen oder Verschmelzungen nach Absatz 4 Satz 2 innerhalb des Beurteilungszeitraums keinen Einspruch in Textform, so gilt der Vorgang als von ihr befürwortet.

(10) In einer befürwortenden Stellungnahme nach Absatz 8 kann die Aufsichtsbehörde eine begrenzte Frist für die Durchführung der geplanten Verschmelzung oder Spaltung vorsehen.

(11) Die Aufsichtsbehörde beurteilt eine Anzeige nach Absatz 1 mit allen nach Absatz 1 erforderlichen Informationen sowie nach Absatz 5 zusätzlich angeforderten Informationen anhand folgender Kriterien:

1. der Zuverlässigkeit der an der geplanten Verschmelzung oder Spaltung beteiligten CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften,
2. der finanziellen Solidität der an der geplanten Verschmelzung oder Spaltung beteiligten CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften, insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen und geplanten Geschäfte der aus dem geplanten Vorgang hervorgehenden Unternehmen,
3. der Fähigkeit der aus der geplanten Verschmelzung oder Spaltung hervorgehenden Unternehmen, den Aufsichtsanforderungen der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls anderer Rechtsakte der Union, insbesondere der Richtlinie 2002/87/EG in der Fassung vom 13. Dezember 2023 und der Richtlinie 2009/110/EG in der Fassung vom 25. November 2015, zu genügen,
4. der Einschätzung, ob der Plan zur Umsetzung der geplanten Verschmelzung oder Spaltung aus aufsichtlicher Sicht realistisch und solide ist, sowie
5. des Fehlens eines begründeten Verdachts, dass im Zusammenhang mit der geplanten Verschmelzung oder Spaltung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 stattfindet oder stattgefunden haben könnte, diese Straftaten versucht wurden oder der geplante Vorgang die Gefahr eines solchen Verhaltens erhöhen könnte.

Der Plan zur Umsetzung der geplanten Spaltung oder Verschmelzung nach Satz 1 Nummer 4 wird bis zum Abschluss des geplanten Vorgangs von der zuständigen Behörde angemessen überwacht.

(12) Für den Zweck der Beurteilung des in Absatz 11 Satz 1 Nummer 5 festgelegten Kriteriums konsultiert die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Überprüfungen die Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Beaufsichtigung der beteiligten CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften verantwortlich sind.

(13) Die Aufsichtsbehörde kann in Bezug auf die geplante Verschmelzung oder Spaltung nur dann eine ablehnende Stellungnahme abgeben, wenn die in Absatz 11 Satz 1 festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind

oder die von den beteiligten CRR-Kreditinstituten, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften vorgelegten Informationen trotz Anforderung unvollständig sind. Bezüglich des in Absatz 11 Satz 1 Nummer 5 festgelegten Kriteriums wird eine ablehnende Stellungnahme der gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Beaufsichtigung der beteiligten CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften verantwortlichen Behörden, die innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem ursprünglichen Antrag bei der Aufsichtsbehörde eingeht, von dieser bei der Beurteilung der geplanten Spaltung oder Verschmelzung gebührend berücksichtigt und kann einen berechtigten Untersagungsgrund darstellen.

(14) Die Aufsichtsbehörde stellt bei ihrer Prüfung nach Absatz 11 nicht auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Marktes ab.

(15) Bei der Durchführung der Beurteilung nach Absatz 11 konsultiert die Aufsichtsbehörde die im öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung anderer betroffener Unternehmen der Finanzbranche betrauten Behörden, wenn an der geplanten Verschmelzung oder Spaltung neben den beteiligten CRR-Kreditinstituten, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften eines der folgenden Unternehmen beteiligt ist:

1. ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem der Durchführung der geplanten Spaltung oder Verschmelzung zugelassen ist,
2. ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer Wertpapierfirma oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, das in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem der Durchführung der geplanten Verschmelzung oder Spaltung zugelassen ist, oder
3. eine juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft kontrolliert, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem der Durchführung der geplanten Spaltung oder Verschmelzung zugelassen ist.

(16) Die Aufsichtsbehörde tauscht die Informationen, die für die Beurteilung relevant sind, unverzüglich mit den nach Absatz 15 konsultierten Behörden aus. Sie teilt alle relevanten Informationen auf Anfrage mit und übermittelt alle erforderlichen Informationen von sich aus. Die Aufsichtsbehörde vermerkt in ihrer Stellungnahme nach Absatz 8 alle Standpunkte oder Vorbehalte der nach Absatz 15 konsultierten Behörden. Soweit möglich koordiniert die Aufsichtsbehörde ihre Beurteilung nach Absatz 11 Satz 1 mit den Beurteilungen der nach Absatz 15 konsultierten Behörden und fasst ihre Stellungnahme nach Absatz 8 in Kohärenz zu den Beteiligungen der nach Absatz 15 konsultierten Behörden.

(17) Die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 in der Fassung vom 20. Januar 2004 und die Regelungen des Umwandlungsgesetzes bleiben unberührt.

(18) Die Absätze 1 bis 17 gelten nicht für Verschmelzungen und Spaltungen, die sich aus der Anwendung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes ergeben.“

9. § 6 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Die Bundesanstalt kann im Rahmen der ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben gegenüber den Instituten und ihren Geschäftsleitern, den Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, den Inhabern von Schlüsselfunktionen und den Risikoträgern sowie gegenüber anderen natürlichen Personen, die für einen Verstoß verantwortlich sind, Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen oder vollziehbare Anordnungen der Aufsichtsbehörde zu verhindern oder zu unterbinden oder um Missstände in einem Institut zu verhindern oder zu beseitigen, welche die Sicherheit der dem Institut anvertrauten Vermögenswerte gefährden können oder die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen beeinträchtigen. Die Anordnungsbefugnis nach Satz 1 besteht auch gegenüber Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften sowie gegenüber deren Geschäftsleitern, Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, Inhabern von Schlüsselfunktionen und Risikoträgern.“

10. § 6b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „operationellen Risiken“ die Angabe „sowie jeweils auf diese und weitere Risikoarten einwirkenden ESG-Risiken“ eingefügt.

bb) Nummer 14 wird durch die folgenden Nummern 14 bis 16 ersetzt:

„14. die Regelungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung eines Instituts, die Art und Weise ihrer Implementierung und praktischen Durchführung sowie die Fähigkeit der Mitglieder des Leitungsorgans zur Erfüllung ihrer Pflichten;

15. den nach § 26c Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 26d zu erstellenden ESG-Risikoplan sowie die Fortschritte des Instituts in Bezug auf die Handhabung von ESG-Risiken in der Geschäftsorganisation, insbesondere in der Geschäfts- und Risikostrategie und im Risikomanagement, unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells, eines etwaigen nachhaltigkeitsbezogenen Produktangebots, der Strategie des Instituts zur Finanzierung der Transformation der Wirtschaft, damit zusammenhängenden Richtlinien zur Kreditbearbeitung sowie Zielen, Kennzahlen und Obergrenzen im Zusammenhang mit ESG-Risiken im Sinne von § 26c Absatz 4 Nummer 2 und § 26d Absatz 1 Nummer 3; für Fragen des Klimaschutzes, der Transformation und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren zuständige Behörden und Einrichtungen des Bundes unterstützen die Bundesanstalt auf Anfrage bei dieser Bewertung, und

16. das Kreditspreadrisiko eines Instituts aus Geschäften, die nicht unter das Handelsbuch fallen.“

b) In Absatz 3 wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefügt:

„Institute und Dritte, die im Zusammenhang mit Stresstests in beratender Funktion für Institute tätig sind, unterlassen Tätigkeiten, die einen Stresstest beeinträchtigen können.“

11. § 6c wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt:

„(2a) Unterliegt ein Institut, eine Institutsgruppe, eine Finanzholding-Gruppe oder eine gemischte Finanzholding-Gruppe der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze,

1. darf sich der Nominalbetrag der zusätzlichen Eigenmittel, die von der Aufsichtsbehörde nach Absatz 1 und 2 verlangt werden, um andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung zu bewältigen, dadurch nicht erhöhen und

2. überprüft die Aufsichtsbehörde unverzüglich, in jedem Fall jedoch spätestens bis zum Enddatum des aufsichtlichen Überprüfungs- und Beurteilungsverfahrens, die nach Absatz 1 und 2 verlangten zusätzlichen Eigenmittel und streicht Teile davon, wenn Risiken, die bereits vollständig abgedeckt sind, da das Institut der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze unterliegt, andernfalls doppelt berücksichtigt würden.

Sobald die Aufsichtsbehörde die Überprüfung nach Nummer 2 abgeschlossen hat, findet Nummer 1 keine Anwendung mehr.

(2b) Solange ein Institut, eine Institutsgruppe, eine Finanzholding-Gruppe oder eine gemischte Finanzholding-Gruppe der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze unterliegt, schreibt die Aufsichtsbehörde für die Zwecke des Absatzes 1 keine zusätzliche Eigenmittelanforderung vor, wenn dadurch Risiken, die bereits vollständig dadurch abgedeckt sind, dass das Institut der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze unterliegt, doppelt berücksichtigt würden.“

b) Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Höhe der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen, die zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung angeordnet sind, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, richtet sich nach der Differenz zwischen dem nach Absatz 2 als angemessen betrachteten Kapital und den in den Teilen 3 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen; Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 findet keine Anwendung.“

12. Nach § 6d Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Unterliegt ein Institut, eine Institutsgruppe, eine Finanzholding-Gruppe oder eine gemischte Finanzholding-Gruppe der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze, so kann die Aufsichtsbehörde ihre Leitlinien für zusätzliche Eigenmittel überprüfen, die sie diesem Institut, dieser Institutsgruppe, dieser Finanzholding-Gruppe oder dieser gemischten Finanzholding-Gruppe mitgeteilt hat, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung weiterhin angemessen ist.“

13. § 8 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Werden gegen Inhaber oder Geschäftsleiter von Instituten oder Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften sowie gegen Inhaber bedeutender Beteiligungen von Instituten oder deren gesetzliche oder satzungsmäßige Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafter Steuerstraßverfahren eingeleitet oder unterbleibt dies aufgrund einer Selbstanzeige nach § 371 der Abgabenordnung, so steht § 30 der Abgabenordnung Mitteilungen an die Bundesanstalt über das Verfahren und über den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht entgegen; das Gleiche gilt, wenn sich das Verfahren gegen Personen richtet, die das Vergehen als Bedienstete eines Instituts oder eines Inhabers einer bedeutenden Beteiligung an einem Institut begangen haben.“

- b) Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt stimmt sich bei der Prüfung eines Erlaubnisanspruchs nach § 32 und bei der Beurteilung einer Anzeige nach § 2c Absatz 1a oder nach § 2h Absatz 4, sofern gleichzeitig ein Antrag auf Befreiung von der Zulassungspflicht nach Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 geprüft wird, mit folgenden Stellen ab:

1. der Stelle, die für die Beaufsichtigung der Finanzholding-Gruppe auf zusammengefasster Basis zuständig ist, und
2. der zuständigen Stelle des Staates des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem die Finanzholding-Gesellschaft oder die gemischte Finanzholding-Gesellschaft, die den Antrag auf Zulassung oder Befreiung von der Zulassungspflicht stellt, ihren Sitz hat, sofern es sich um eine andere Stelle handelt als die Stelle nach Nummer 1.“

14. § 9 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

„(5) Die §§ 93, 97 und 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der Abgabenordnung gelten für die in Absatz 1 bezeichneten Personen nur, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraßtat oder eines Besteuerungsverfahrens benötigen, es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vorschriften entgegen. Die in Satz 1 genannten Vorschriften sind jedoch nicht anzuwenden, soweit Tatsachen betroffen sind,

1. die den in Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 bezeichneten Personen durch die zuständige Aufsichtsstelle eines anderen Staates oder durch von dieser Stelle beauftragte Personen mitgeteilt worden sind,
2. von denen bei der Bundesanstalt beschäftigte Personen dadurch Kenntnis erlangen, dass sie an der Aufsicht über direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigte Institute mitwirken, insbesondere in gemeinsamen Aufsichtsteams nach Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank, und die nach den Regeln der Europäischen Zentralbank geheim sind oder
3. die der Bundesanstalt von der Deutschen Bundesbank nach § 7 Absatz 3 Satz 2 zur Verfügung gestellt worden sind und die der Geheimhaltung nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes unterliegen.“

15. § 10a Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Die nach § 2f Absatz 1 zuständige Aufsichtsbehörde kann Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die von ihr nach § 2f Absatz 4 Satz 1 von der Zulassungspflicht nach § 2f Absatz 1 befreit wurden, im Einzelfall unter Beachtung des § 2f Absatz 8 aus dem Konsolidierungskreis nach diesem Gesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausnehmen, wenn

1. die Ausnahme nicht die Wirksamkeit der Beaufsichtigung des Tochterkreditinstituts oder der Gruppe beeinträchtigt,
2. die Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft keine anderen Beteiligungen hält als die Beteiligung an dem Tochterkreditinstitut oder der zwischengeschalteten Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder zwischengeschalteten gemischten Mutterfinanzholding-Gesellschaft, die das Tochterkreditinstitut kontrolliert, und
3. die Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft nicht in erheblichem Umfang auf Verschuldung zurückgreift und keine Risikopositionen hat, die nicht mit ihrem Eigentum an dem Tochterkreditinstitut oder der zwischengeschalteten Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder zwischengeschalteten gemischten Mutterfinanzholding-Gesellschaft, die das Tochterkreditinstitut kontrolliert, verbunden sind.“

16. § 10e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Der Kapitalpuffer für systemische Risiken kann angeordnet werden, um systemische oder makroprudenzielle Risiken, einschließlich solcher, die durch Umweltrisiken insbesondere aufgrund des Klimawandels verursacht oder begünstigt werden, zu vermindern oder abzuwehren, die

1. zu einer Störung mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf das nationale Finanzsystem und die Realwirtschaft im Inland führen können und
2. nicht durch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder die Kapitalpuffer gemäß den §§ 10d, 10f und 10g abgedeckt sind.“

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Gilt ein Kapitalpuffer für systemische Risiken für den Gesamtrisikobetrag eines Instituts und unterliegt dieses Institut der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze, stellt die Bundesanstalt spätestens bei der Überprüfung nach Absatz 2 sicher, dass die Höhe des vorzuhaltenden Kapitalpuffers auch weiterhin angemessen ist.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei einem Kapitalpuffer für systemische Risiken oder einer Kombination von Kapitalpuffern für systemische Risiken, der oder die für eine der betroffenen Risikopositionen eine Höhe von über 3 Prozent und bis zu 5 Prozent erreicht, ersucht die Bundesanstalt im Rahmen der Anzeige nach Absatz 3 um eine Stellungnahme der Europäischen Kommission und des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken.“

bb) In Satz 2 und Satz 3 wird die Angabe „Empfehlung“ jeweils durch die Angabe „Stellungnahme“ ersetzt.

cc) Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Widerspricht die zuständige Behörde eines betroffenen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums der Anordnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken nach Satz 1 gegenüber einem Institut, dessen Mutterinstitut seinen Sitz in diesem Staat hat, oder geben sowohl die Europäische Kommission als auch der Europäische Ausschuss für Systemrisiken ablehnende Stellungnahmen ab, so kann die Bundesanstalt die Angelegenheit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zur

Durchführung eines Verfahrens zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten nach Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 vorlegen.“

17. In § 10g Absatz 3 wird nach Satz 3 der folgende Satz eingefügt:

„Unterliegt ein anderweitig systemrelevantes Institut bei der Ermittlung des Gesamtrisikobetrags nach Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze, stellt die Bundesanstalt spätestens bei der Überprüfung des Kapitalpuffers nach Satz 1 sicher, dass die Höhe des vorzuhaltenden Kapitalpuffers auch weiterhin angemessen ist.“

18. § 10h Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Beträgt die Summe der kumulativ einzuhaltenden Puffer nach Satz 1 mehr als 5 Prozentpunkte, verfährt die Bundesanstalt gemäß den Vorgaben nach § 10g Absatz 1a. Satz 2 gilt nicht, wenn bei der Anordnung, einen Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e, einen Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute nach § 10f oder einen Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Institute nach § 10g vorhalten zu müssen, die jeweils zuvor festgesetzte Quote entweder unterschritten wird oder unverändert bleibt.“

19. § 10j Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Der Kapitalerhaltungsplan umfasst

1. eine Einnahmen- und Ausgabenschätzung und eine Bilanzprognose,
2. Maßnahmen zur Erhöhung der Kapitalquoten des Instituts,
3. einen Plan und einen Zeitplan für die Erhöhung der Eigenmittel, um die Anforderungen an den Puffer der Verschuldungsquote vollständig zu erfüllen, und
4. weitere Informationen, die die Aufsichtsbehörde für die in Absatz 7 vorgeschriebene Bewertung als notwendig erachtet.“

20. § 13 Absatz 2 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Wird ein bereits gewährter Kredit durch eine nicht allein auf eine Veränderung des für die Eigenmittel geltenden Rechtsrahmens zurückgehende Verringerung des Kernkapitals nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu einem Großkredit, darf das Institut diesen Großkredit unbeschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes nur aufgrund eines unverzüglich nachzuholenden einstimmigen Beschlusses sämtlicher Geschäftsleiter weitergewähren.“

21. Die Überschrift des Zweiten Abschnittes Unterabschnitt 5 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„5.

Besondere Pflichten“.

22. § 24 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters oder eines bestellten Vertreters des Geschäftsleiters, der im Fall der Verhinderung eines Geschäftsleiters dessen Funktion ausüben soll, sowie die Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts in dessen gesamtem Geschäftsbereich, jeweils unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben wesentlich sind, und des Ergebnisses der Beurteilung dieser Kriterien durch das anzeigende Institut, sowie den Vollzug, die Aufgabe oder die Änderung einer solchen Absicht; handelt es sich um einen Geschäftsleiter eines großen Unternehmens im Sinne des § 1 Absatz 1c, hat die Anzeige der Absicht der Bestellung spätestens 30 Arbeitstage vor der Übernahme der Funktion zu erfolgen;“.

bb) Nummer 15 wird durch die folgende Nummer 15 ersetzt:

„15. die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans unter Angabe der Tatsachen, die zur Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit, Sachkunde und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig sind; soll die im ersten Halbsatz bezeichnete Person oder ein bereits bestelltes Mitglied die Funktion des Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in einem großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c wahrnehmen, ist dies unter Angabe der im ersten Halbsatz genannten Tatsachen spätestens 30 Arbeitstage vor der Übernahme der Funktion anzuzeigen; § 25d Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;“.

cc) Nummer 16 wird durch die folgenden Nummern 15b bis 16 ersetzt:

„15b. bei großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c die Ernennung von Inhabern besonderer Schlüsselfunktionen unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig sind;

15c. bei großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c die Abberufung von Inhabern besonderer Schlüsselfunktionen, einschließlich einer gemäß § 25c Absatz 4a Nummer 3 Buchstabe i erforderlichen Zustimmung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans;

16. die Genehmigung der Aufstellung oder wesentlichen Änderung eines ESG-Risikoplane im Sinne des § 26d durch die Geschäftsleiter unter Vorlage des jeweiligen Plans;“.

b) Nach Absatz 1e wird der folgende Absatz 1f eingefügt:

„(1f) Ein CRR-Kreditinstitut hat die geplante wesentliche Übertragung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten unverzüglich im Voraus anzuzeigen, wobei jedes Unternehmen, das an der geplanten Übertragung beteiligt ist, anzeigepflichtig ist. Die Anzeigepflicht gilt auch, soweit an der Übertragung nur Unternehmen derselben Gruppe beteiligt sind. Die Aufsichtsbehörde bestätigt umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Satz 1 in Textform deren Eingang. Ein CRR-Kreditinstitut hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank die beabsichtigte direkte oder indirekte Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung im Sinne des § 1 Absatz 9b unter Angabe ihres Umfangs im Voraus anzuzeigen.“

c) Die Absätze 2a und 3 werden durch die folgenden Absätze 2a und 3 ersetzt:

„(2a) Unternehmen haben neue Tatsachen nach Kenntniserlangung unverzüglich anzuzeigen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung, der Sachkunde oder der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit der nach dieser Vorschrift der Aufsichtsbehörde anzuzeigenden Geschäftsleiter, Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen sowie Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen großer Unternehmen erheblich auswirken. Die Geschäftsleiter und Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen haben hierbei mitzuwirken, insbesondere ist die Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens anzuzeigen.

(3) Ein Geschäftsleiter eines Instituts, einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank unverzüglich die Übernahme und die Aufgabe einer unmittelbaren Beteiligung an einem Unternehmen sowie Veränderungen in der Höhe der Beteiligung anzuzeigen. Als unmittelbare Beteiligung gilt das Halten von mindestens 25 Prozent der Anteile am Kapital des Unternehmens.“

d) Absatz 3a wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Eine Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank unverzüglich anzuzeigen:

1. die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen

Verfügbarkeit für die Wahrnehmung seiner Aufgaben wesentlich sind, und des Ergebnisses der Beurteilung dieser Kriterien durch die anzeigende Finanzholding-Gesellschaft, sowie den Vollzug einer solchen Absicht; handelt es sich um einen Geschäftsleiter eines großen Unternehmens im Sinne des § 1 Absatz 1c, hat die Anzeige der Absicht der Bestellung spätestens 30 Arbeitstage vor der Übernahme der Funktion zu erfolgen;

2. das Ausscheiden eines Geschäftsleiters;
3. Änderungen der Struktur der Finanzholding-Gruppe in der Weise, dass die Gruppe künftig branchenübergreifend tätig wird;
4. die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans unter Angabe der Tatsachen, die zur Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit, Sachkunde und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig sind; soll die im ersten Halbsatz bezeichnete Person die Funktion des Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in einem großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c wahrnehmen, ist dies unter Angabe der im ersten Halbsatz genannten Tatsachen spätestens 30 Arbeitstage vor der Übernahme der Funktion anzuzeigen; § 25d Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;
5. das Ausscheiden eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans;
6. bei großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c die Ernennung von Inhabern besonderer Schlüsselfunktionen unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig sind;
7. bei großen Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1c die Abberufung von Inhabern besonderer Schlüsselfunktionen;
8. die geplante wesentliche Übertragung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten im Voraus der Übertragung, wobei jedes Unternehmen, das an der geplanten Übertragung beteiligt ist, auf Einzelbasis anzeigepflichtig ist; die Anzeigepflicht gilt auch, wenn an der Übertragung nur Unternehmen derselben Gruppe beteiligt sind; die Aufsichtsbehörde bestätigt umgehend, spätestens jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige in Textform deren Eingang;
9. die beabsichtigte direkte oder indirekte Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung im Sinne des § 1 Absatz 9b unter Angabe ihres Umfangs und
10. bei übergeordneten Unternehmen die Genehmigung der Aufstellung oder wesentlichen Änderung eines ESG-Risikoplane im Sinne von § 26d durch die Geschäftsleiter unter Vorlage des jeweiligen Plans.“

bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Das einer Finanzholding-Gruppe oder gemischten Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a Absatz 2 übergeordnete Unternehmen hat der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank ferner einmal jährlich in einer Sammelanzeige die gruppenangehörigen Unternehmen anzuzeigen.“

cc) Satz 5 wird gestrichen.

e) In Absatz 3b wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefügt:

„Instituten, bei denen die Voraussetzungen des § 45 Absatz 1, des § 45a Absatz 1, des § 45b Absatz 1 oder des § 46 Absatz 1 Satz 1 vorliegen, kann die Bundesanstalt auferlegen, Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3a Nummer 1 bis zu 30 Arbeitstage vor Übernahme der Position einzureichen.“

f) Absatz 3c Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Anzeigen gemäß Absatz 1 Nummer 1, 2, 15 bis 15b sowie Absatz 3a Satz 1 Nummer 1, 2, 4, 5 bis 7 sind nur gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank abzugeben.“

- g) Absatz 3e wird durch den folgenden Absatz 3e ersetzt:

„(3e) Bei Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 1, 15 und 15b sowie Absatz 3a Satz 1 Nummer 1, 4 und 6 kann die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung oder der Sachkunde und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit auch Interviews mit den angezeigten Personen führen.“

23. § 25a wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die Festlegung von Strategien, insbesondere die Festlegung einer auf die nachhaltige Entwicklung des Instituts gerichteten Geschäftsstrategie und einer damit konsistenten Risikostrategie, sowie die Einrichtung von Prozessen zur Planung, Umsetzung, Beurteilung und Anpassung der Strategien, wobei die Strategien und die hierfür eingerichteten Prozesse in Abhängigkeit von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und anzupassen sind;“

- bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

„3. die Einrichtung interner Kontrollverfahren mit einem internen Kontrollsystem und einer unabhängigen Internen Revision, wobei das interne Kontrollsystem insbesondere Folgendes umfasst:

- a) aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen mit klarer Abgrenzung der Verantwortungsbereiche,
- b) Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation der Risiken entsprechend den in Titel VII Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 niedergelegten Kriterien und
- c) eine unabhängige Risikocontrolling-Funktion und eine unabhängige Compliance-Funktion;

die Interne Revision darf nicht mit anderen Geschäftsbereichen oder Kontrollfunktionen des Instituts kombiniert werden;“

- cc) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 4a eingefügt:

„4a. angemessene Kapazitäten für das Datenmanagement sowie effektive Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität;“

- b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Institut die Anwendung des standardisierten Ansatzes oder des vereinfachten standardisierten Ansatzes, jeweils gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 in der Fassung vom 1. Dezember 2023, für das Risikomanagement von Zinsänderungsrisiken aus den nicht unter das Handelsbuch fallenden Geschäften anordnen, falls die internen Verfahren und Methoden kein angemessenes und wirksames Risikomanagement in diesem Bereich gewährleisten. Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Institut im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 und 6 sicherzustellen.“

- c) Absatz 5 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Sie haben die variable Vergütung vorbehaltlich eines Beschlusses nach Satz 5 jeweils bei maximal 100 Prozent der fixen Vergütung für jeden einzelnen Mitarbeiter oder Geschäftsleiter zu halten.“

d) Absatz 5b wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 3 und 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Dabei sind immer mindestens die Kriterien gemäß den Artikeln 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/923 in der Fassung vom 25. März 2021 zugrunde zu legen. Das Institut teilt den betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Einstufung als Risikoträger unverzüglich mit.“

bb) In den Sätzen 6 und 7 wird jeweils die Angabe „in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Angabe „in der Fassung vom 25. März 2021“ ersetzt.

e) Absatz 5c wird durch den folgenden Absatz 5c ersetzt:

„(5c) Die nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/923 in der Fassung vom 25. März 2021 an die Aufsichtsbehörde zu stellenden Anträge sind unverzüglich, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, zu stellen.“

24. § 25c wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1a werden die folgenden Absätze 1b und 1c eingefügt:

„(1b) Erfüllt eine Person die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 nicht, so hat das Institut unverzüglich sicherzustellen, dass

1. sie nicht zum Geschäftsleiter bestellt wird,
2. sie von ihrer Position als Geschäftsleiter abberufen wird oder
3. Maßnahmen ergriffen werden, damit die Person die Voraussetzungen erfüllt.

(1c) Beabsichtigt ein Unternehmen eine Person zu bestellen und liegen Tatsachen vor, aus denen sich ergibt, dass sie nicht die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 erfüllt, oder fehlen bei der Anzeige nach § 24 über die Absicht der Bestellung wesentliche Informationen zur Beurteilung der Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit, kann die Bundesanstalt anordnen, dass die Person nicht bestellt wird.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 1 Absatz 3c“ die Angabe „oder einer zugelassenen Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft, denen ein solches Institut nachgeordnet ist,“ eingefügt.

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die derselben Finanzholding-Gruppe oder gemischten Finanzholding-Gruppe angehören oder die verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuchs oder in vergleichbarer Weise in einer Gruppe verbunden sind,“.

bbb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

„3. an denen das Unternehmen eine bedeutende Beteiligung hält.“

c) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Die Institute müssen angemessene personelle und finanzielle Ressourcen einsetzen, um den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Einführung in ihr Amt zu erleichtern und die Fortbildung zu ermöglichen, die zur Aufrechterhaltung ihrer fachlichen Eignung erforderlich ist, auch in Bezug auf IKT-Risiken im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 52c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“

d) Absatz 4a wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 werden nach dem Buchstaben g die folgenden Buchstaben h und i eingefügt:

- „h) die Leiter der internen Kontrollfunktionen über eine hinreichende Autorität verfügen, direkten Zugang zum Verwaltungs- und Aufsichtsorgan haben und berechtigt sind, unabhängig von der Geschäftsleitung direkt an das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan zu berichten und insbesondere Warnungen über riskante Entwicklungen auszusprechen, und
- i) die Leiter der internen Kontrollfunktionen nicht ohne vorherige Zustimmung durch das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan von ihrer Funktion entbunden werden dürfen; in eilbedürftigen Fällen kann der Vorsitzende des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans die Zustimmung vorläufig erteilen;“.

bb) Nummer 6 wird durch die folgenden Nummern 6 bis 8 ersetzt:

- „6. im Fall einer Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen auf ein anderes Unternehmen nach § 25b Absatz 1 Satz 1 mindestens angemessene Verfahren und Konzepte, um übermäßige zusätzliche Risiken sowie eine Beeinträchtigung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte, Dienstleistungen und der Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 zu vermeiden;
- 7. angemessene Verfahren und Konzepte, die sicherstellen, dass Inhaber von Schlüsselfunktionen jederzeit die Anforderungen des § 25e Absatz 1 erfüllen; mindestens haben die Geschäftsleiter dafür Sorge zu tragen, dass die Eignung der Inhaber von Schlüsselfunktionen vor Übernahme der Funktion sowie regelmäßig und bei Bedarf bewertet wird, und
- 8. eine Übersicht in Textform über die Aufgaben und individuellen Verantwortlichkeiten der in Artikel 88 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 bestimmten Personen zu erstellen, fortzuführen und zu aktualisieren.“

e) Absatz 4b Satz 2 Nummer 6 wird durch die folgenden Nummern 6 und 7 ersetzt:

- „6. im Fall einer Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen auf ein anderes Unternehmen nach § 25b Absatz 1 Satz 1 mindestens angemessene Verfahren und Konzepte, um übermäßige zusätzliche Risiken sowie eine Beeinträchtigung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte, Dienstleistungen und der Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 zu vermeiden, und
- 7. angemessene Verfahren und Konzepte, die sicherstellen, dass Inhaber von Schlüsselfunktionen jederzeit die Anforderungen des § 25e Absatz 1 erfüllen; mindestens haben die Geschäftsleiter dafür Sorge zu tragen, dass die Eignung der Inhaber von Schlüsselfunktionen vor Übernahme der Funktion sowie regelmäßig und bei Bedarf bewertet wird.“

25. § 25d wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:

„(1a) Erfüllt eine Person die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1, des Absatzes 3 oder des Absatzes 3a nicht, so hat das Institut unverzüglich sicherzustellen, dass

- 1. sie nicht zum Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans bestellt wird,
- 2. sie von ihrer Position als Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans abberufen wird oder
- 3. Maßnahmen ergriffen werden, damit die Person die Voraussetzungen erfüllt.

(1b) Beabsichtigt ein Unternehmen eine Person zu bestellen und liegen Tatsachen vor, aus denen sich ergibt, dass sie nicht die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1, des Absatzes 3 oder des Absatzes 3a erfüllt, oder fehlen bei der Anzeige nach § 24 über die Absicht der Bestellung wesentliche Informationen zur Beurteilung der Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit, kann die Bundesanstalt anordnen, dass die Person nicht bestellt wird.“

- b) In Absatz 2 werden nach Satz 2 die folgenden Sätze eingefügt:

„Ebenso bleiben die Rechtsvorschriften über die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans durch regionale oder lokale gewählte Gremien oder über Ernennungen in Fällen, in denen kein Organ des Instituts für die Auswahl und Bestellung des jeweiligen Mitglieds zuständig ist, unberührt. In den betreffenden Fällen des Satzes 3 trifft das Institut geeignete Schutzvorkehrungen, um die Eignung dieser Mitglieder zu gewährleisten. Die Eignung in der Gesamtheit nach Satz 1 muss gewährleistet sein. Das Recht zur Abberufung nach § 36 bleibt von Satz 2 und 3 unberührt.“

- c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Satz 1 gilt jeweils auch für Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane einer nach § 2f zugelassenen Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft, die ein bedeutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c in ihrer Gruppe haben.“

- bb) Satz 3 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die derselben Finanzholding-Gruppe oder gemischten Finanzholding-Gruppe angehören oder verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuchs oder in vergleichbarer Weise in einer Gruppe verbunden sind,“.

- d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Institute, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen angemessene personelle und finanzielle Ressourcen einsetzen, um den Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans die Einführung in ihr Amt zu erleichtern und die Fortbildung zu ermöglichen, die zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Sachkunde notwendig ist, auch in Bezug auf IKT-Risiken im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 Nummer 52c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“

- e) In Absatz 7 Satz 2 wird nach der Angabe „zwingend“ die Angabe „unverzüglich“ eingefügt.

- f) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Der Risikoausschuss berät das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan zur aktuellen und zur künftigen Gesamtrisikobereitschaft und -strategie des Unternehmens und unterstützt es bei der Überwachung der Umsetzung dieser Strategie durch die Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene.“

- bb) Satz 8 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Geschäftsleitung muss hierüber grundsätzlich unterrichtet werden.“

- g) Absatz 9 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Geschäftsleitung muss hierüber grundsätzlich unterrichtet werden.“

- h) Absatz 11 Satz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Die Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:

„1. Ermittlung von Bewerbern für die Besetzung einer Stelle in der Geschäftsleitung und bei der Vorbereitung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans; hierbei berücksichtigt der Nominierungsausschuss die Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aller Mitglieder des betreffenden Organs sowie die Zielsetzung und die Strategie nach Nummer 2, entwirft eine Stellenbeschreibung mit Bewerberprofil und gibt den mit der Aufgabe verbundenen Zeitaufwand an;

2. Erarbeitung einer verhältnismäßigen Zielsetzung zur Förderung der Diversität einschließlich der Förderung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan und in der Geschäftsleitung sowie einer Strategie zu deren Erreichung;“.
- bb) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:
 - „5. Überprüfung der Grundsätze der Geschäftsleitung für die Auswahl und Bestellung der Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene einschließlich der Inhaber von Schlüsselfunktionen und bei diesbezüglichen Empfehlungen an die Geschäftsleitung.“
- i) Absatz 12 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aaa) Nummer 1 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:
 - „1. überwacht die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Mitarbeiter und insbesondere solcher Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des Instituts haben;
 2. überwacht unmittelbar die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Geschäftsleiter und der Leiter der internen Kontrollfunktionen und unterstützt das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Mitarbeiter des Unternehmens; die Auswirkungen der Vergütungssysteme auf das Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement sind zu bewerten;“.
 - bbb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 3 und 4.
 - bb) Die Sätze 2 bis 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan hat mindestens ein Mitglied in den Vergütungskontrollausschusses zu bestellen, das über ausreichend Sachverstand und Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement und Risikocontrolling verfügt, insbesondere im Hinblick auf Mechanismen zur Ausrichtung der Vergütungssysteme an der Gesamtrisikobereitschaft und -strategie und an der Eigenmittelausstattung des Unternehmens. Wenn dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan entsprechend den Mitbestimmungsgesetzen Arbeitnehmervertreter angehören, hat das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan in den Vergütungskontrollausschuss mindestens einen Arbeitnehmervertreter zu bestellen. Der Vergütungskontrollausschuss soll mit dem Risikoausschuss zusammenarbeiten und soll sich intern insbesondere durch die Risikocontrolling-Funktion und den Vergütungsbeauftragten sowie extern von Personen, die unabhängig von der Geschäftsleitung sind, beraten lassen.“
 - cc) Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Geschäftsleitung muss hierüber grundsätzlich unterrichtet werden.“
26. § 25e wird durch den folgenden § 25e ersetzt:

„§ 25e

Anforderungen bei Inhabern von Schlüsselfunktionen und vertraglich gebundenen Vermittlern

- (1) Inhaber von Schlüsselfunktionen müssen fachlich geeignet und zuverlässig sein.
- (2) Die Institute sowie Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die ordnungsgemäße Ausübung der Schlüsselfunktionen sicherzustellen. Hierzu gehört auch, dass die Unternehmen den Inhaber einer Schlüsselfunktion ersetzen, wenn dieser die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt.
- (3) Erfüllt ein Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen nicht die Anforderungen des Absatzes 1, kann die Bundesanstalt verlangen,

1. dass diesem die besondere Schlüsselfunktion nicht übertragen oder wieder entzogen wird oder
2. dass das Unternehmen alle erforderlichen Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Person die Anforderungen erfüllt.

(4) Bedient sich ein CRR-Kreditinstitut eines vertraglich gebundenen Vermittlers im Sinne des § 2 Absatz 10 Satz 1, hat es sicherzustellen, dass dieser zuverlässig und fachlich geeignet ist, bei der Erbringung der Finanzdienstleistungen die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, Kunden vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung über seinen Status nach § 2 Absatz 10 Satz 1 und 2 informiert und unverzüglich von der Beendigung dieses Status in Kenntnis setzt. Die erforderlichen Nachweise für die Erfüllung seiner Pflichten nach Satz 1 muss das CRR-Kreditinstitut mindestens bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende des Status des vertraglich gebundenen Vermittlers aufbewahren. Nähere Bestimmungen zu den erforderlichen Nachweisen können durch Rechtsverordnung nach § 24 Absatz 4 getroffen werden.“

27. § 26a Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Kommt ein Institut seinen Offenlegungspflichten in anderen als den in Artikel 432 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Fällen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach, kann die Aufsichtsbehörde im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, die ordnungsgemäße Offenlegung der Informationen zu veranlassen. Die Aufsichtsbehörde kann von den Artikeln 433 bis 434 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abweichende Zeitpunkte und Orte für die Veröffentlichung festlegen oder die Offenlegung zusätzlicher Informationen verlangen. Die Aufsichtsbehörde kann Instituten, die keine kleinen und nicht komplexen Institute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) 575/2013 sind, Fristen setzen für die Übermittlung von zu veröffentlichenden Informationen an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde für deren zentralisierte Offenlegungen.“

28. Nach § 26b wird der folgende Unterabschnitt 5e eingefügt:

„Unterabschnitt 5e

Besondere Pflichten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken

§ 26c

ESG-Risiken im Risikomanagement

(1) Im Rahmen des Risikomanagements nach § 25a sind ESG-Risiken wie folgt zu berücksichtigen:

1. im Rahmen der Risikostrategie ist ein ESG-Risikoplan nach § 26d zu erstellen;
2. die in § 25a Absatz 1 Nummer 1 vorgesehenen Strategien und die hierfür eingerichteten Prozesse zur Berücksichtigung von Risiken, die auf die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen von ESG-Faktoren zurückzuführen sind, sind von kleinen und nicht komplexen Instituten im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 alle zwei Jahre und von den übrigen Instituten in Abhängigkeit von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre, zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen;
3. im Rahmen der Verfahren nach § 25a Absatz 1 Nummer 2 sind auch die ESG-Risiken zu erfassen, für welche das Institut ausdrücklich die kurz-, mittel- und langfristige Sicht berücksichtigt;
4. die Prozesse in § 25a Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b berücksichtigen auch den Umfang, die Art und die Komplexität der ESG-Risiken des Geschäftsmodells sowie dem Umfang der Tätigkeiten des Instituts angemessene Prozesse im Hinblick auf über kurze, mittlere und lange Sicht von mindestens 10 Jahren zu betrachtende ESG-Risiken;
5. die personelle und technisch-organisatorische Ausstattung des Instituts in § 25a Absatz 1 Nummer 4 ist geeignet, auch die Ermittlung, Beurteilung, Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht von mindestens 10 Jahren zu ermöglichen, und

6. die Vergütungssysteme für Geschäftsleiter und Mitarbeiter nach § 25a Absatz 1 Nummer 6 berücksichtigen auch die Risikoneigung des Instituts in Bezug auf ESG-Risiken.

(2) Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der Geschäftsleiter zum Verständnis der Tätigkeiten und Hauptrisiken nach § 25c Absatz 1a müssen ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht und die vom Institut auf ESG-Faktoren verursachten Auswirkungen umfassen.

(3) Institute müssen die angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen nach § 25c Absatz 4 auch einsetzen, um die fachliche Eignung der Mitglieder der Geschäftsleitung auch in Bezug auf ESG-Risiken und deren Auswirkungen sicherzustellen.

(4) Die Strategien, Prozesse, Verfahren, Funktionen und Konzepte nach § 25c Absatz 4a, die Teil der Gesamtverantwortung der Geschäftsleiter für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation nach § 25a Absatz 1 Satz 2 sind, müssen ESG-Risiken wie folgt berücksichtigen:

1. in der Gesamtstrategie nach § 25c Absatz 4a Nummer 1 Buchstabe a sind auch die angemessen zu den ESG-Risiken des Geschäftsmodells und dem Umfang der Tätigkeiten des Instituts ausgestalteten Ziele im Hinblick auf die aktuellen, kurz-, mittel- und langfristig über mindestens 10 Jahre betrachteten ESG-Risiken zu dokumentieren;
2. die in der Risikostrategie nach § 25c Absatz 4a Nummer 1 Buchstabe b genannten Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten umfassen auch angemessen zu den ESG-Risiken des Geschäftsmodells und dem Umfang der Tätigkeiten des Instituts ausgestaltete Grundsätze, Kennzahlen und Obergrenzen zur Steuerung und Überwachung der auf aktuelle, kurze, mittlere und lange Sicht von mindestens 10 Jahren betrachteten jeweils relevanten ESG-Risiken;
3. im Rahmen der Risikoinventur nach § 25c Absatz 4a Nummer 2 Buchstabe a werden die Auswirkungen von ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht bei der Identifizierung und Definition von Risiken berücksichtigt und
4. im Rahmen der regelmäßig durchzuführenden Stresstests innerhalb der internen Kontrollverfahren nach § 25c Absatz 4a Nummer 3 Buchstabe f haben die Geschäftsleiter dafür Sorge zu tragen, dass diese Stresstests auch die Auswirkungen von ESG-Risiken angemessen berücksichtigen; Institute testen überdies die langfristige Resilienz ihres Geschäftsmodells gegenüber ESG-Risiken, allen voran Klimarisiken, unter Verwendung einer Reihe von auf ESG-Faktoren bezogenen Szenarien, welche auf von anerkannten internationalen Organisationen entwickelten Szenarien beruhen.

(5) Die Strategien, Prozesse, Verfahren, Funktionen und Konzepte nach § 25c Absatz 4b müssen ESG-Risiken entsprechend den Anforderungen des Absatzes 4 mit der Maßgabe umfassen, dass an die Stelle der Ziele, Tätigkeiten und des Geschäftsmodells des Instituts die Ziele, Tätigkeiten und das Geschäftsmodell der Gruppe treten.

(6) Institute, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen im Rahmen von § 25d Absatz 4 die erforderliche Sachkunde der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans auch in Bezug auf ESG-Risiken und deren Auswirkungen sicherstellen.

(7) Die Überprüfung der durch das Vergütungssystem gesetzten Anreize nach § 25d Absatz 8 Satz 4 durch den Risikoausschuss schließt bei der Berücksichtigung der Risikostruktur auch die ESG-Risiken ein.

§ 26d

ESG-Risikoplan

(1) Die Geschäftsleiter haben dafür Sorge zu tragen, dass ein spezifischer Plan zur Überwachung und Steuerung der ESG-Risiken (ESG-Risikoplan) sowie Prozesse zur Planung, Umsetzung, Beurteilung und Anpassung dieses Plans erstellt werden. Die Geschäftsleiter haben mindestens dafür Sorge zu tragen, dass

1. der ESG-Risikoplan die finanziellen Risiken adressiert, die sich aus Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) ergeben, einschließlich der Risiken aus dem Anpassungspro-

zess im Zusammenhang mit den einschlägigen regulatorischen Zielen und Rechtsakten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf ESG-Faktoren sowie – falls für international tätige Institute relevant – mit den einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Zielen von Drittstaaten;

2. die in Nummer 1 genannten Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht von mindestens 10 Jahren überwacht und gesteuert werden;
3. der ESG-Risikoplan den ESG-Risiken des Geschäftsmodells und dem Umfang der Tätigkeiten des Instituts angemessene und quantifizierbare Ziele und Kennzahlen zur Steuerung der in Nummer 1 genannten Risiken festlegt sowie Verfahren zu deren Überwachung definiert;
4. die in Nummer 3 genannten Ziele und Verfahren die jeweils aktuellsten Berichte des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimawandel und die von ihm bestimmten Maßnahmen berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf die Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union, und
5. der ESG-Risikoplan mit anderen offenzulegenden Angaben kohärent ist.

Dabei legen kleine und nicht komplexe Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und solche, die nach Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit vergleichbar mit diesen sind, Ziele, Kennzahlen und Verfahren unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Komplexität ihres Geschäftsmodells fest, anhand derer sie ESG-Risiken kurz-, mittel- und langfristig überwachen und steuern; vorbehaltlich der Anforderungen an die ordnungsgemäße Berücksichtigung von ESG-Risiken im Risikomanagement nach § 26c kann die Verfügbarkeit von ESG-Informationen von verschiedenen Gegenparteien der Institute, die sich aus auf diese anwendbaren gesetzlichen Vorgaben für die Rechnungslegung und für die sonstige hinsichtlich ESG-Risiken relevante Berichterstattung oder für entsprechende Sorgfaltspflichten sowie etablierten Industriestandards ergibt, berücksichtigt werden. Abweichend von Satz 1 Nummer 1 des vorliegenden Absatzes dürfen die in Satz 3 genannten Institute ihren ESG-Risikoplan bis zum 31. Dezember 2029 auf finanzielle Risiken im Zusammenhang mit umweltbezogenen Risiken, insbesondere Klimarisiken, beschränken. Abweichend von Satz 1 Nummer 3 des vorliegenden Absatzes dürfen die in Satz 3 genannten Institute ihre Ziele und Kennzahlen nach Anzeige bei der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank auch lediglich qualitativ beschreiben, wenn die Festlegung von quantitativen Zielen und Kennzahlen nicht möglich ist oder einen unzumutbaren Aufwand für das Institut bedeutet und eine angemessene Steuerung und Überwachung der ESG-Risiken kurz-, mittel- und langfristig weiterhin gewährleistet ist. Abweichend von Satz 1 Nummer 4 des vorliegenden Absatzes entscheiden die in Satz 3 genannten Institute, inwiefern sie die jüngsten Berichte des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimawandel und die von ihm bestimmten Maßnahmen in ihrem ESG-Risikoplan berücksichtigen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt auch für Gruppen gemäß § 25c Absatz 4b Satz 1.“

29. § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

„a) nach § 3 Absatz 2 und 3, nach den §§ 10a, 10c bis 10j jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, nach den §§ 11, 13 bis 13c, 18, 18a, 25 Absatz 1 und 2, § 25a Absatz 1 Satz 3 jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 5 auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25a Absatz 6, nach § 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1, Absatz 3, nach den §§ 25b, 25c Absatz 2 bis 4b, § 25d Absatz 3 bis 12, nach den §§ 26a und 26b, nach § 13, nach den §§ 26c und 26d, nach § 51a Absatz 1 auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 51a Absatz 1, nach § 51b Absatz 1 auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 51b Absatz 2 und nach § 51c Absatz 1,“.

30. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

- „2. der über zwölf aufeinander folgende Monate berechnete Durchschnitt der gesamten Vermögenswerte zwar unter 30 Milliarden Euro liegt, das Unternehmen aber zu einer Gruppe gehört, in der die konsolidierte Bilanzsumme aller in der Europäischen Union niedergelassenen Unternehmen der Gruppe, einschließlich ihrer in Drittländern niedergelassenen Zweigstellen und Tochterunternehmen, die einzeln auch über Gesamtvermögen von weniger als 30

Milliarden Euro verfügen und das Emissionsgeschäft, den Eigenhandel oder das Eigengeschäft betreiben, 30 Milliarden Euro entspricht oder überschreitet; beides wird berechnet als Durchschnitt von zwölf aufeinander folgenden Monaten.“

bb) Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„War das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, da es oder die Gruppe die in Satz 2 bestimmte Grenze überschreitet, nach § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes erlaubt tätig, darf es im Rahmen dieser Erlaubnis sein Wertpapiergeschäft fortsetzen, bis die Aufsichtsbehörde über den Erlaubnisantrag oder den Antrag nach Absatz 1g bestandskräftig entschieden hat.“

b) Nach Absatz 1g wird der folgende Absatz 1h eingefügt:

„(1h) Die Aufsichtsbehörde kann ein Unternehmen nach Absatz 1 Satz 2, das einen Erlaubnisantrag nach Absatz 1 Satz 5 eingereicht hat, auf Grundlage der im Einklang mit Artikel 95a der Richtlinie 2014/65/EU in der Fassung vom 28. Februar 2024 eingegangenen Informationen nach Eingang seines Ersuchens von der Anforderung ausnehmen, eine Erlaubnis als Kreditinstitut zu beantragen. Nach Eingang eines Ersuchens um Ausnahme unterrichtet die Aufsichtsbehörde die Europäische Bankenaufsichtsbehörde davon. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde gibt nach Artikel 8a Absatz 3a Unterabsatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 innerhalb eines Monats nach Unterrichtung durch die Aufsichtsbehörde eine Stellungnahme zu dem Ersuchen um Ausnahme ab. Die Aufsichtsbehörde entscheidet über das Ersuchen um Ausnahme und berücksichtigt dabei die Stellungnahme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und mindestens die folgenden Elemente:

1. wenn das Unternehmen Teil einer Gruppe ist, die Organisationsstruktur der Gruppe, die in der Gruppe vorherrschende Buchungspraxis und die Verteilung der Vermögenswerte auf die Unternehmen der Gruppe,
2. Art, Umfang und Komplexität der von dem Unternehmen in dem Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, und in der Europäischen Union insgesamt ausgeübten Tätigkeiten sowie
3. die Bedeutung der von dem Unternehmen in dem Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, und in der Europäischen Union insgesamt ausgeübten Tätigkeiten und das damit verbundene Systemrisiko.

Weicht die Entscheidung der Aufsichtsbehörde von der Stellungnahme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ab, so gibt die Aufsichtsbehörde die Gründe für die abweichende Entscheidung an. Die Aufsichtsbehörde teilt ihre Entscheidung dem betreffenden Unternehmen und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde mit. Die Aufsichtsbehörde überprüft ihre Entscheidung alle drei Jahre.“

31. § 35 Absatz 2 Nummer 10 und 11 wird durch die folgenden Nummern 10 bis 12 ersetzt:

- „10. das Institut nachhaltig gegen Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 oder Artikel 11 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder sich auf diese Bestimmungen beziehende Anordnungen der Bundesanstalt verstoßen hat;
11. das Institut seine Zulassung ausschließlich zur Ausübung des Emissionsgeschäfts oder des Eigenhandels nutzt und seine durchschnittlichen gesamten Vermögenswerte während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren unterhalb der in § 32 genannten Schwellenwerte lagen oder
12. das Institut ein Institut im Sinne von § 2 Absatz 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes oder ein Unternehmen im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ist und folgende Bedingungen erfüllt sind:
- a) eine Bestandsgefährdung nach § 62 Absatz 1 Nummer 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes oder nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 wurde festgestellt,
 - b) die Abwicklungsbehörde nach § 3 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes erklärt, dass die in § 62 Absatz 1 Nummer 3 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes oder in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegte Bedingung erfüllt ist, und

- c) die Abwicklungsbehörde nach § 3 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes erklärt, dass die in § 62 Absatz 1 Nummer 2 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes oder in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegte Bedingung nicht erfüllt ist.“

32. In § 36a wird nach Absatz 4 der folgende Absatz 5 eingefügt:

„(5) Bei Verstößen gegen die in § 2c Absatz 1 Satz 1 oder 6 oder Absatz 3 Satz 1, § 2f Absatz 1 Satz 1 oder 2, § 2h Absatz 1, § 2i Absatz 1 Satz 1, § 24 Absatz 1f Satz 1 oder 4 oder § 32 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Pflichten kann die Aufsichtsbehörde einer für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Person untersagen, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren Aufgaben in einem Institut wahrzunehmen. Bei Verstößen gegen die in § 32 Absatz 1 festgelegten Pflichten ist ein in einem rechtskräftigen strafgerichtlichen Urteil angeordnetes Berufsverbot nach § 70 des Strafgesetzbuchs, das wegen dieses Verstoßes ergangen ist, bei der Entscheidung nach Satz 1 zu berücksichtigen.“

33. § 45 wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 45

Maßnahmen zur Sicherstellung einer dauerhaften Erfüllung der regulatorischen Anforderungen“.

- b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber einem Institut Maßnahmen zur dauerhaften Erfüllung der jeweiligen Anforderung anordnen, wenn seine Vermögens-, Finanz- oder Ertragsentwicklung oder andere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass es mindestens eine der folgenden Anforderungen nicht erfüllt oder zukünftig voraussichtlich nicht erfüllen wird:

1. die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,
2. die Anforderungen dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen oder
3. die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten und die Anforderung an das Verlustabsorptionskapital nach den §§ 49 bis 51 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes.“

- c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

„5. anordnen, dass das Institut seine Nettogewinne zur Stärkung seiner Eigenmittel einsetzt, und insbesondere Entnahmen durch die Inhaber oder Gesellschafter sowie Ausschüttungen oder Zinszahlungen an Anteilseigner, Gesellschafter oder Inhaber von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals untersagen oder beschränken, sofern die Nichtzahlung nicht ein Ausfallereignis für das Institut darstellt,“.

- bb) Die Nummern 12 und 13 werden durch die folgenden Nummern 12 bis 16 ersetzt:

- „12. anordnen, dass das Institut darlegt, wie und in welchem Zeitraum die in Absatz 1 genannten Anforderungen nachhaltig wieder erfüllt werden können (Restrukturierungsplan), es Nachbesserungen vornimmt und es der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank regelmäßig über den Fortschritt der hierzu ergriffenen Maßnahmen berichtet,
13. anordnen, dass das Kreditinstitut eine oder mehrere Handlungsoptionen aus einem Sanierungsplan nach § 13 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes umsetzt,
14. anordnen, dass das Institut eine oder mehrere Maßnahmen aus einem Restrukturierungsplan nach Nummer 12 umsetzt,

15. anordnen, dass das Institut kurz-, mittel- oder langfristig bestehende ESG-Risiken, vor allem in Bezug auf die Ziele der Verordnung (EU) 2021/1119, verringert, indem es Anpassungen an seiner Geschäftsorganisation vornimmt, insbesondere an seiner Geschäftsstrategie, Risikostrategie, seinem Risikomanagement oder indem es seinen nach § 26d Absatz 1 zu erstellenden ESG-Risikoplan nachschärft, und
 16. anordnen, dass das Institut Stresstests oder Szenarioanalysen durchführt, um die Risiken bewerten zu können, die sich aus Risikopositionen in Kryptowerten und aus der Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 16 der Verordnung (EU) 2023/1114 in der Fassung vom 13. Dezember 2023 ergeben.“
- d) Die Absätze 4 bis 7 werden durch die folgenden Absätze 4 bis 7 ersetzt:
- „(4) Die Aufsichtsbehörde darf die in Absatz 2 Nummer 5 bis 11 und 13 bis 15 sowie Absatz 5 Satz 2 bezeichneten Anordnungen erst treffen, wenn das Institut oder die gemischte Finanzholding-Gesellschaft die Gefahrenlage gemäß Absatz 1 nicht innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Frist behoben hat. Soweit dies zur Verhinderung einer kurzfristig zu erwartenden Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragsentwicklung des Instituts nach Absatz 1 erforderlich ist oder soweit bereits Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und 12 ergriffen wurden, sind solche Anordnungen auch ohne vorherige Fristsetzung zulässig.
- (5) Absatz 1, 2 Nummer 1 bis 7, 9 bis 12 und 14 bis 16 sowie Absatz 4 sind auf übergeordnete Unternehmen nach § 10a sowie auf Institute und Finanzholding-Gesellschaften, die nach Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zur Teilkonsolidierung verpflichtet sind, entsprechend anzuwenden, wenn eine oder mehrere der in Absatz 1 aufgezählten Anforderungen auf zusammengefasster Basis nicht erfüllt werden oder zukünftig voraussichtlich nicht mehr erfüllt werden können. Bei einem gruppenangehörigen Institut, das nach § 2a Absatz 1 freigestellt ist, kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass die Vorschriften der Artikel 24 bis 403 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entgegen der Freistellung ganz oder teilweise wieder anzuwenden sind.
- (6) Beschlüsse über eine Gewinnausschüttung sind nichtig, soweit sie einer Anordnung nach Absatz 2 oder 5 widersprechen. Aus Regelungen in Verträgen über Eigenmittelinstrumente können keine Rechte abgeleitet werden, soweit diese einer Anordnung nach Absatz 2 Nummer 5 bis 11 oder Nummer 13, 14 oder Absatz 5 widersprechen.
- (7) Bei einer Streichung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung oder einer Untersagung der Auszahlung von variablen Vergütungsbestandteilen nach Absatz 2 Nummer 10 oder 11 kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass die Ansprüche auf Gewährung variabler Vergütungsbestandteile ganz oder teilweise erlöschen, wenn bei Untersagung der Auszahlung oder innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Untersagung der Auszahlung
1. das Institut außerordentliche staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt und die Voraussetzungen für die Untersagung der Auszahlung bis zu diesem Zeitpunkt nicht weggefallen sind oder allein aufgrund dieser Maßnahmen weggefallen sind,
 2. eine Anordnung der Aufsichtsbehörde nach Absatz 2 Nummer 5 bis 11 und 13 bis 15 besteht oder getroffen wird oder
 3. Maßnahmen nach § 46 getroffen werden oder eine Abwicklungsanordnung im Sinne des § 77 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes ergangen ist.
- Eine solche Anordnung soll insbesondere ergeben, wenn
1. die Ansprüche auf Gewährung variabler Vergütungsbestandteile aufgrund solcher Regelungen eines Vergütungssystems eines Instituts entstanden sind, die den Anforderungen nach § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 6 widersprechen, oder
 2. anzunehmen ist, dass ohne die außerordentliche staatliche Unterstützung das Institut nicht in der Lage gewesen wäre, die variablen Vergütungsbestandteile zu gewähren.

Ist anzunehmen, dass das Institut einen Teil der variablen Vergütungsbestandteile hätte gewähren können, sind die variablen Vergütungsbestandteile angemessen zu kürzen.“

34. § 45a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 und 2 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:

- „1. die Finanzholding-Gesellschaft oder die gemischte Finanzholding-Gesellschaft dem übergeordneten Unternehmen nicht die für die Zusammenfassung nach Artikel 11 bis 23 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlichen Angaben gemäß Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt, sofern nicht den Erfordernissen der bankaufsichtlichen Zusammenfassung in anderer Weise Rechnung getragen werden kann, oder
2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass ein Geschäftsleiter der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft nicht zuverlässig ist oder nicht die zur Führung der Geschäfte erforderliche fachliche Eignung hat.“

b) Absatz 1a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 auch gegenüber dem übergeordneten Unternehmen einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe Anordnungen, Weisungen der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft nicht zu befolgen, sofern es keine gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten gibt, den Geschäftsleiter abzuverlangen.“

35. § 45c Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

„(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen gelten und bezüglich ihrer Geschäftsleiter.“

36. § 46b Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Wird ein Institut, das eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland besitzt, oder eine nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft zahlungsunfähig oder tritt Überschuldung ein, so haben die Geschäftsleiter und bei einem in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Institut der Inhaber dies der Bundesanstalt unter Beifügung aussagefähiger Unterlagen unverzüglich anzuzeigen; die im ersten Halbsatz bezeichneten Personen haben eine solche Anzeige unter Beifügung entsprechender Unterlagen auch dann vorzunehmen, wenn das Institut oder die nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen (drohende Zahlungsunfähigkeit).“

37. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 19 wird die folgende Nummer 20 eingefügt:

„20. des § 53co Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 und 5,“.

b) Die bisherigen Nummern 20 und 21 werden zu den Nummern 21 und 22.

38. § 50 wird durch den folgenden § 50 ersetzt:

„§ 50

Periodische Zwangsgelder

(1) Die Bundesanstalt kann bei einem anhaltenden Verstoß gegen dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, gegen die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gegen vollziehbare Anordnungen der Bundesanstalt die Zahlung eines periodischen Zwangsgelds durch Unternehmen, Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, Inhaber von Schlüsselfunktionen, Risikoträger sowie jede andere natürliche Person, die für den Verstoß verantwortlich ist, verhängen, um diese dazu anzuhalten,

den Vorschriften oder Anordnungen, gegen die verstoßen wird, nachzukommen. Andere wegen dieses Verstoßes bestehende Befugnisse bleiben hiervon unberührt. Die Verhängung eines periodischen Zwangsgelds darf mit einer nach anderen Vorschriften erlassenen Anordnung zur Einstellung des Verstoßes oder zur Beseitigung von Mängeln verbunden werden.

(2) Das periodische Zwangsgeld ist ab dem von der Bundesanstalt bei Verhängung festzulegenden Tag zu zahlen, bis der Verstoß beendet ist, längstens jedoch für sechs Monate. Eine rückwirkende Verhängung ist ausgeschlossen. Bei Verhängung bestimmt die Bundesanstalt die Höhe des für jeden Tag des Verstoßes entstehenden periodischen Zwangsgelds (Tageshöhe).

(3) Die Bundesanstalt setzt die endgültige Gesamthöhe des zu zahlenden periodischen Zwangsgelds nach Beendigung des Verstoßes oder nach Ablauf des in Absatz 2 Satz 1 genannten Zeitraums nach der Anzahl der Tage, die der Verstoß seit dem nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Tag andauert hat, und der Tageshöhe fest.

(4) Die Tageshöhe des periodischen Zwangsgelds beträgt für jeden Tag des Verstoßes:

1. bei natürlichen Personen bis zu 50 000 Euro und
2. bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettotagesumsatzes nach Absatz 5.

(5) Der durchschnittliche Nettotagesumsatz ist ein Dreihundertfünfundsechzigstel des Jahresnettoumsatzes nach Satz 2 bis 5. Der Jahresnettoumsatz ist die Summe der folgenden Posten, die nach den Anhängen III und IV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 in der Fassung vom 15. März 2024 ermittelt wurden:

1. Zinserträge,
2. Zinsaufwendungen,
3. auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital,
4. Dividendenerträge,
5. Erträge aus Gebühren und Provisionen,
6. Aufwendungen für Gebühren und Provisionen,
7. Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto,
8. Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto,
9. Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto,
10. Währungsdifferenzen (Gewinn oder Verlust), netto,
11. sonstige betriebliche Erträge und
12. sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Ermittlung erfolgt auf Grundlage der neuesten jährlichen aufsichtlichen Finanzinformationen, die einen Indikator von über null ergeben. Unterliegt die juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft nicht der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451, so entspricht der Jahresnettoumsatz dem jährlichen Gesamtnettoumsatz oder der entsprechenden Einkunftsart nach den für sie geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Ist das betreffende Unternehmen Teil einer Gruppe, so entspricht der relevante Jahresnettoumsatz dem jährlichen Gesamtnettoumsatz, der sich aus dem konsolidierten Abschluss des Mutterunternehmens an der Spitze der Gruppe ergibt.“

39. In § 51c wird nach Absatz 5 der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die §§ 26c und 26d gelten mit der Maßgabe, dass Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung nur finanzielle Risiken im Zusammenhang mit umweltbezogenen Risiken berücksichtigen müssen und als kleine und nicht komplexe Institute gelten.“

40. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 53

Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland; Verordnungsermächtigung“.

b) Nach Absatz 6 werden die folgenden Absätze 7 und 8 eingefügt:

„(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes über ausländische Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums auch auf Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat anzuwenden sind, soweit dies im Bereich des Niederlassungsrechts oder des Dienstleistungsverkehrs oder für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis aufgrund von Abkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten erforderlich ist.

(8) Ungeachtet der Regelungen des Absatzes 7 können Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, die in das Register nach Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eingetragen wurden, gegenüber geeigneten Gegenparteien und professionellen Kunden im Inland Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 8 und 9 des Wertpapierhandelsgesetzes erbringen. In diesem Fall ist § 53b Absatz 1 und 3 entsprechend anzuwenden.“

41. § 53c wird durch die folgenden §§ 53c bis 53cq ersetzt:

„§ 53c

Besondere Anforderungen an CRD-Drittstaatenzweigstellen

(1) § 53 Absatz 1 ist auf eine Zweigstelle eines Unternehmens mit Sitz in einem Drittstaat ausschließlich nach Maßgabe der §§ 53ca bis 53cq anzuwenden, sofern, vorbehaltlich des Satzes 2, eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt (CRD-Drittstaatenzweigstelle):

1. das Unternehmen wäre ein CRR-Kreditinstitut nach § 1 Absatz 3d, wenn es seinen Sitz in der Europäischen Union hätte, und die Zweigstelle erbringt mindestens eine der Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 2 oder Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 oder
2. die Zweigstelle erbringt eine der Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024.

Satz 1 gilt nicht, sofern die Zweigstelle lediglich Dienstleistungen nach Anhang I Abschnitt A der Richtlinie 2014/65/EU in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder Nebendienstleistungen wie die damit verbundene Entgegennahme von Einlagen oder die Gewährung von Krediten oder Darlehen für die Zwecke der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der genannten Richtlinie erbringt.

(2) Als Kopfunternehmen gilt das Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, welches die CRD-Drittstaatenzweigstelle im Inland errichtet hat, sowie zwischengeschaltete oder oberste Mutterunternehmen dieses Unternehmens, sofern anwendbar.

(3) § 53 Absatz 2a bis 6 findet entsprechende Anwendung.

§ 53ca

Einstufung von CRD-Drittstaaten-zweigstellen in Risikoklassen

(1) Eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle gilt als CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1, sofern eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

1. der Gesamtwert der von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle verbuchten oder initiierten Vermögenswerte im Inland beträgt laut Meldung für den unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeitraum nach den §§ 53ck und 53cl mindestens 5 Milliarden Euro;
2. die zugelassenen Tätigkeiten der CRD-Drittstaaten-zweigstelle umfassen die Entgegennahme von Einlagen oder anderen rückzahlbaren Geldern von Privatkunden im Sinne des § 67 Absatz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes und der Betrag dieser Einlagen und anderen rückzahlbaren Gelder beträgt mindestens 5 Prozent der Gesamtverbindlichkeiten der Zweigstelle oder übersteigt 50 Millionen Euro oder
3. die CRD-Drittstaaten-zweigstelle ist keine qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstelle nach § 53cb.

(2) Erfüllt eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle keine der Voraussetzungen nach Absatz 1, gilt sie als CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 2.

(3) Erfüllt eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 keine Voraussetzung nach Absatz 1 mehr, gilt sie unverzüglich als CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 2. Erfüllt eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 2 eine der Voraussetzungen nach Absatz 1, so gilt sie nach Ablauf von vier Monaten ab dem Datum, zu dem sie diese Voraussetzung erfüllt hat, als CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1.

(4) Die CRD-Drittstaaten-zweigstelle hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank einen Umstand nach Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 unverzüglich anzuzeigen.

§ 53cb

Qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstellen

(1) Eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle gilt als qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstelle, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

1. die im Sitzstaat des Kopfunternehmens gemäß dem dortigen Regulierungsrahmen für das Bankenwesen angewandten aufsichtsrechtlichen Standards und die Überwachung entsprechen mindestens den Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
2. die für das Kopfunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegen Verschwiegenheitspflichten, die den Anforderungen des Titels VII Kapitel 1, Abschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 mindestens gleichwertig sind, und
3. der Sitzstaat des Kopfunternehmens ist nicht auf Grundlage des Artikels 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 als ein Drittstaat mit hohem Risiko aufgeführt, der in seinem nationalen System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweist.

(2) Die Bundesanstalt prüft nach Eingang eines Erlaubnis-antrages das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 und § 53ca. Wird der betreffende Drittstaat nicht in dem öffentlichen Register der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde über Drittstaaten und Drittstaaten-aufsichtsbehörden nach Artikel 48b Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 geführt, fordert die Bundesanstalt die Europäische Kommission auf, den Regulierungsrahmen für das Bankenwesen und die Verschwiegenheitspflichten des Drittstaats für die Zwecke des Artikels 48b Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 zu bewerten, es sei denn, beim Sitzstaat des Kopfunternehmens handelt es

sich um einen Drittstaat mit hohem Risiko nach Absatz 1 Nummer 3. Vor einer Bewertung durch die Europäische Kommission nach Satz 2 gilt die betreffende CRD-Drittstaaten-zweigstelle als CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1.

§ 53cc

Voraussetzungen der Erlaubniserteilung

(1) Eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle bedarf der schriftlichen oder elektronischen Erlaubnis der Bundesanstalt, wenn sie die in § 53c Absatz 1 Satz 1 genannten Dienstleistungen gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, im Inland erbringen will.

(2) Die Bundesanstalt bemüht sich, vor Aufnahme der Tätigkeit der CRD-Drittstaaten-zweigstelle Verwaltungsvereinbarungen oder andere Vereinbarungen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden des Drittstaats zu schließen. Solche Vereinbarungen sollten sich auf die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde gemäß Artikel 33 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ausgearbeiteten Muster stützen. Die Bundesanstalt übermittelt der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde unverzüglich Informationen über etwaige Verwaltungs- und sonstige Vereinbarungen, die mit den zuständigen Aufsichtsbehörden eines Drittstaats geschlossen wurden.

(3) § 32 Absatz 1 Satz 5 und 6 findet entsprechende Anwendung. Im Geschäftsplan nach § 32 Absatz 1 Satz 5 Nummer 5 sind die geplante Geschäftstätigkeit, die geplanten Dienstleistungen nach § 53c Absatz 1, die Organisationsstruktur und das Risikomanagement nach § 53cg darzulegen.

(4) Die Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

1. die CRD-Drittstaaten-zweigstelle erfüllt die regulatorischen Mindestanforderungen nach den §§ 53ce bis 53ch;
2. die Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis beantragt wird, werden von der Erlaubnis des Kopfunternehmens im Drittstaat abgedeckt und dort beaufsichtigt;
3. die Aufsichtsbehörde im Drittstaat wurde über den Erlaubnisantrag unterrichtet und der Erlaubnisantrag einschließlich des Geschäftsplans wurde ihr vorgelegt;
4. die Bundesanstalt ist für die Zwecke der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben in der Lage, bei den für das Kopfunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden im Drittstaat auf alle erforderlichen Informationen über dieses Unternehmen zuzugreifen und Aufsichtstätigkeiten wirksam abzustimmen, insbesondere in Krisenzeiten oder Zeiten finanzieller Notlagen, die das Kopfunternehmen, seine Gruppe oder das Finanzsystem des Drittstaats betreffen, und
5. es besteht kein begründeter Verdacht, dass die CRD-Drittstaaten-zweigstelle für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung genutzt wird oder dazu dienen soll, die Begehung solcher Straftaten zu erleichtern.

Zur Bewertung des Vorliegens eines begründeten Verdachts nach Satz 1 Nummer 5 konsultiert die Bundesanstalt die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Überwachung der Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Inland zuständige Behörde und holt vor der Erlaubniserteilung eine schriftliche oder elektronische Bestätigung über das Nichtvorliegen ein.

(5) Die Tätigkeiten, für die der CRD-Drittstaaten-zweigstelle eine Erlaubnis erteilt wird, dürfen nur im Inland ausgeübt werden. Dies gilt nicht für

1. gruppeninterne Finanzierungstransaktionen mit anderen CRD-Drittstaaten-zweigstellen des Kopfunternehmens und
2. Dienstleistungen, die auf ausschließliche Veranlassung des Kunden oder der Gegenpartei erwirkt werden.

Im Erlaubnisbescheid hat die Bundesanstalt auf das Verbot nach Satz 1 hinzuweisen und die grenzüberschreitende Anbietung und Ausübung dieser Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Ausnahmen nach Satz 2 ausdrücklich zu untersagen.

(6) Die Bundesanstalt kann beschließen, dass bis zum 10. Januar 2027 erteilte Erlaubnisse fortgelten, sofern die betroffenen CRD-Drittstaaten zweigstellen die Anforderungen nach den §§ 53ca bis 53cq erfüllen.

(7) § 32 Absatz 2 und 3 bis 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 53cd

Versagungs-, Erlöschens- und Aufhebungsgründe

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. die Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung nach § 53cc Absatz 4 nicht vorliegen oder
2. das Kopfunternehmen oder seine Gruppe nicht die Aufsichtsanforderungen erfüllt, die im betreffenden Drittstaat für das Kopfunternehmen oder die Gruppe gelten, oder der begründete Verdacht besteht, dass dieser Umstand innerhalb der nächsten zwölf Monate eintreten wird.

Das Eintreten eines Umstands nach Satz 1 Nummer 2 ist der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen.

(2) Die Erlaubnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb eines Jahres seit ihrer Erteilung Gebrauch gemacht wird. § 35 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Die Bundesanstalt kann die Erlaubnis außer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes aufheben, wenn

1. ein Versagungsgrund nach Absatz 1 vorliegt; die Anzeigepflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend;
2. der Geschäftsbetrieb, auf den sich die Erlaubnis bezieht, seit mehr als sechs Monaten nicht mehr ausgeübt worden ist;
3. die Erlaubnis aufgrund falscher Angaben oder auf andere Weise unrechtmäßig erlangt wurde;
4. eine oder mehrere Voraussetzungen oder Anforderungen, aufgrund derer die Erlaubnis erteilt wurde, nicht mehr erfüllt werden;
5. die CRD-Drittstaaten zweigstelle keine Gewähr für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern bietet, insbesondere für die Sicherheit der ihr von den Einlegern anvertrauten Vermögenswerte, oder
6. der begründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit der CRD-Drittstaaten zweigstelle, dem Kopfunternehmen oder seiner Gruppe Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder stattgefunden hat oder diese Straftaten versucht wurden oder ein diesbezüglich erhöhtes Risiko besteht.

Zum Zwecke der Bewertung des Vorliegens eines Verdachts nach Satz 1 Nummer 6 konsultiert die Bundesanstalt die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 für die Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde.

(4) Die §§ 33 und 35 finden entsprechende Anwendung.

§ 53ce

Kapitalausstattung

(1) CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben jederzeit eine Mindestkapitalausstattung in folgender Höhe vorzuhalten:

1. CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1: 2,5 Prozent der durchschnittlichen Verbindlichkeiten der drei unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume, im Fall einer neu zugelassenen CRD-Drittstaaten-zweigstelle nach den Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung, gemäß Meldung nach den §§ 53ck und 53cl, mindestens jedoch 10 Millionen Euro;
2. CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 2: 0,5 Prozent der durchschnittlichen Verbindlichkeiten der drei unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume, im Fall einer neu zugelassenen CRD-Drittstaaten-zweigstelle nach den Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung, gemäß Meldung nach den §§ 53ck und 53cl, mindestens jedoch 5 Millionen Euro.

(2) Die Mindestkapitalausstattung nach Absatz 1 ist durch Vermögenswerte in Form der folgenden Instrumente vorzuhalten:

1. Bargeld oder bargeldnahe Instrumente im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 60 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025,
2. Schuldverschreibungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder deren Zentralbanken oder
3. jedes andere Instrument, das der Zweigstelle uneingeschränkt und unmittelbar zur sofortigen Deckung von Risiken oder Verlusten zur Verfügung steht.

(3) Die Instrumente nach Absatz 2 sind auf einem Abwicklungskonto bei einem CRR-Kreditinstitut im Inland, das nicht Teil der Gruppe des Kopfunternehmens ist, oder auf einem Abwicklungskonto bei der Deutschen Bundesbank nach deren Ermessen zu hinterlegen. Die Instrumente müssen für die Zwecke der Liquidation der CRD-Drittstaaten-zweigstelle und im Fall der Abwicklung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle für die Zwecke des § 171 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes zur Verfügung stehen.

§ 53cf

Liquiditätsanforderungen

(1) Für CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 1 gelten die Liquiditätsanforderungen nach Teil 6 Titel I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 in der Fassung vom 10. Februar 2022.

(2) CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 2 halten jederzeit unbelastete liquide Aktiva in einem Volumen vor, das ausreicht, Liquiditätsabflüsse über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen zu decken. Die liquiden Aktiva sind dazu auf einem Konto bei der Bundesbank oder bei einem CRR-Kreditinstitut im Inland, das nicht Teil der Gruppe des Kopfunternehmens ist, zu hinterlegen.

(3) Verbleiben nach der Verwendung zur Deckung von Liquiditätsabflüssen noch liquide Aktiva, so müssen diese für die Zwecke der Liquidation der CRD-Drittstaaten-zweigstelle und im Fall der Abwicklung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle für die Zwecke des § 171 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes zur Verfügung stehen.

(4) Die Bundesanstalt kann qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstellen im Sinne des § 53cb von der Liquiditätsanforderung nach dieser Vorschrift ausnehmen.

§ 53cg

Interne Unternehmensführung und Risikomanagement

(1) CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben zwei natürliche Personen mit Wohnsitz im Inland zu bestellen, die für den Geschäftsbereich der CRD-Drittstaaten-zweigstelle zur Geschäftsführung und zur Vertretung des Unternehmens befugt sind. Solche Personen gelten als Geschäftsleiter. Sie sind zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

(2) CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 1 haben folgende Anforderungen einzuhalten:

1. § 24 Absatz 1 Nummer 1, 2, 14 bis 14b sowie Absatz 1a Nummer 3, 5 und 6, Absatz 1c und 1d in Verbindung mit der Rechtsverordnung gemäß § 24 Absatz 4;
2. die §§ 18a, 24c, 25a Absatz 1, mit Ausnahme des Satzes 3 Nummer 2, Absatz 5 bis 5c in Verbindung mit der Rechtsverordnung gemäß Absatz 6, die §§ 25b, 25c Absatz 1, 3 und 4a, die §§ 25g bis 25k und 25m sowie 26c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 und Absatz 4 sowie
3. § 25d Absatz 5 sowie Absatz 7 und 12 Satz 1 im Hinblick auf die Bestellung eines Vergütungskontrollausschusses nach Maßgabe des dortigen Absatzes 7 Satz 1, mit der Maßgabe, dass das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des Kopfunternehmens als Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der CRD-Drittstaaten-zweigstelle gilt.

Die Bundesanstalt kann von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 verlangen, einen Leitungsausschuss im Inland einzurichten, der eine angemessene Unternehmensführung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle sicherstellt.

(3) CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 2 haben die Anforderungen gemäß Absatz 2 Nummer 1 bis 3 mit Ausnahme des § 25c Absatz 4a Satz 1 Nummer 3 Buchstabe i einzuhalten. Sie können zudem die Risikocontrolling-Funktion und Compliance-Funktion mit anderen Funktionen oder Geschäftsbereichen zusammenlegen, sofern sich hieraus keine wesentlichen Interessenkonflikte ergeben. Abweichend von Satz 1 und 2 haben CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 2 die Anforderungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 vollständig einzuhalten, wenn die Bundesanstalt dies von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle in Abhängigkeit von deren Größe und internen Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Tätigkeiten verlangt.

(4) CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben Berichterstattungspflichten gegenüber dem Leitungsorgan des Kopfunternehmens festzulegen, die alle wesentlichen Risiken und Risikomanagementrichtlinien sowie deren Änderungen abdecken, ferner angemessene Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme vorzuhalten und Kontrollen durchzuführen, um eine ordnungsgemäße Einhaltung dieser Richtlinien sicherzustellen. CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben die Vorgaben des Artikel 16 der Verordnung (EU) 2022/2554 in der Fassung vom 14. Dezember 2022 (Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen) anzuwenden.

(5) CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben ihre Auslagerungsvereinbarungen zu überwachen, zu verwalten und sicherzustellen, dass die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank uneingeschränkter Zugang zu allen Informationen haben, die sie zur Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion benötigen.

(6) CRD-Drittstaaten-zweigstellen, die Back-to-back-Geschäfte oder gruppeninterne Geschäfte tätigen, haben angemessene Ressourcen vorzuhalten, um ihr Gegenparteiausfallrisiko zu ermitteln und angemessen zu steuern, wenn wesentliche Risiken im Zusammenhang mit von den CRD-Drittstaaten-zweigstellen gebuchten Vermögenswerten auf eine Gegenpartei übertragen werden.

(7) Nimmt das Kopfunternehmen kritische oder wichtige Funktionen der CRD-Drittstaaten-zweigstellen wahr, so hat es diese Funktionen im Einklang mit Regelungen der CRD-Drittstaaten-zweigstelle oder gruppeninternen Regelungen wahrzunehmen. Der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank ist Zugang zu allen Informationen zu gewähren, die sie zur Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion benötigen.

(8) Die Umsetzung und die laufende Einhaltung der Anforderungen der Absätze 1 und 4 bis 7 und der in den Absätzen 2 und 3 genannten Vorschriften sind jährlich durch einen Jahresabschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach § 53ch Absatz 2 zu bewerten. Dieser hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank einen Bericht mit seinen Feststellungen und Schlussfolgerungen vorzulegen. Für die Jahresabschlussprüfung gelten die §§ 26, 28 und 29 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 29 Absatz 4 entsprechend.

§ 53ch

Buchungs- und Rechnungslegungsvorschriften

(1) Eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle ist verpflichtet, im Einklang mit den nach Artikel 48h Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erlassenen technischen Regulierungsstandards über die von ihr betriebenen Geschäfte und über das ihrem Geschäftsbetrieb dienende Vermögen des Unternehmens gesondert Buch zu führen und gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank Rechnung zu legen. Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs über Handelsbücher gelten insoweit entsprechend. Auf der Passivseite der jährlichen Vermögensübersicht ist der Betrag des der CRD-Drittstaaten-zweigstelle von dem Kopfunternehmen zur Verfügung gestellten Betriebskapitals und der Betrag der der CRD-Drittstaaten-zweigstelle zur Verstärkung der eigenen Mittel belassenen Betriebsüberschüsse gesondert auszuweisen. Der Überschuss der Passivposten über die Aktivposten oder der Überschuss der Aktivposten über die Passivposten ist am Schluss der Vermögensübersicht ungeteilt und gesondert auszuweisen.

(2) Die nach Absatz 1 für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellende Vermögensübersicht mit einer Aufwands- und Ertragsrechnung und einem Anhang gilt als Jahresabschluss nach § 26. Für die Prüfung des Jahresabschlusses gilt § 340k des Handelsgesetzbuchs entsprechend mit der Maßgabe, dass der Prüfer von den Geschäftsleitern gewählt und bestellt wird. Mit dem Jahresabschluss der CRD-Drittstaaten-zweigstelle ist der Jahresabschluss des Kopfunternehmens für das gleiche Geschäftsjahr einzureichen.

§ 53ci

Verpflichtung zur Gründung eines Tochterunternehmens

(1) Die Bundesanstalt kann von einer CRD-Drittstaaten-zweigstelle verlangen, eine Erlaubnis nach § 32 zu beantragen, insbesondere wenn

1. die CRD-Drittstaaten-zweigstelle eine der in § 53c Absatz 1 genannten Tätigkeiten mit Kunden oder Gegenparteien in anderen Mitgliedstaaten durchführt oder durchgeführt hat, unbeschadet der Ausnahmen nach § 53cc Absatz 5 Satz 2,
2. die CRD-Drittstaaten-zweigstelle die in § 10g Absatz 2 genannten Indikatoren für Systemrelevanz erfüllt oder nach Absatz 2 als systemrelevant bewertet wird und erhebliche Risiken für die Finanzstabilität der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland darstellt,
3. der Gesamtbetrag aller Vermögenswerte, die durch CRD-Drittstaaten-zweigstellen derselben Drittstaaten-gruppe in der Europäischen Union gehalten werden, 40 Milliarden Euro erreicht oder überschreitet oder
4. der Betrag der Vermögenswerte der CRD-Drittstaaten-zweigstellen im Inland 10 Milliarden Euro erreicht oder überschreitet.

Die Befugnis nach Satz 1 kann nach Anwendung von Maßnahmen nach § 53cj oder § 53co, falls anwendbar, ausgeübt werden oder wenn aus anderen als den in Satz 1 genannten Gründen nachgewiesen werden kann, dass die vorgenannten Maßnahmen nicht ausreichen würden, um den wesentlichen aufsichtlichen Bedenken Rechnung zu tragen.

(2) Vor Ausübung der Befugnis nach Absatz 1 konsultiert die Bundesanstalt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die Deutsche Bundesbank und die zuständigen Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Drittstaatengruppe andere CRD-Drittstaaten Zweigstellen oder Tochterinstitute errichtet hat. Für die Zwecke des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und bei der Bewertung nach § 53cj berücksichtigt die Bundesanstalt folgende Indikatoren für die Beurteilung der Systemrelevanz der CRD-Drittstaaten Zweigstellen:

1. die Größe der CRD-Drittstaaten Zweigstelle;
2. die Komplexität der Struktur, der Organisation und des Geschäftsmodells der CRD-Drittstaaten Zweigstelle;
3. den Grad der Verflechtung der CRD-Drittstaaten Zweigstelle mit dem Finanzsystem der Europäischen Union und des Mitgliedstaates, in dem sie errichtet ist;
4. die Substituierbarkeit der Tätigkeiten, Dienstleistungen, Geschäfte oder der Finanzinfrastruktur, die von der CRD-Drittstaaten Zweigstelle bereitgestellt wird;
5. den Marktanteil der CRD-Drittstaaten Zweigstelle in der Europäischen Union und im Inland in Bezug auf die gesamten Bankaktiva sowie auf die von ihr erbrachten Tätigkeiten und Dienstleistungen;
6. die wahrscheinlichen Auswirkungen einer Aussetzung oder Einstellung der Geschäfte oder der gesamten Tätigkeiten der CRD-Drittstaaten Zweigstelle auf die Liquidität des inländischen Finanzsystems oder die Zahlungs-, Clearing- und Abwicklungssysteme in der Europäischen Union und im Inland;
7. die Rolle und Bedeutung der CRD-Drittstaaten Zweigstelle für die Tätigkeiten, Dienstleistungen und Geschäfte der Drittstaatengruppe in der Europäischen Union und im Inland;
8. die Rolle und Bedeutung der CRD-Drittstaaten Zweigstelle im Kontext der Abwicklung und Liquidation auf der Grundlage von Informationen der Abwicklungsbehörde nach § 3 Absatz 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes sowie
9. den Umfang der Geschäfte der Drittstaatengruppe, die über CRD-Drittstaaten Zweigstellen getätigt werden, im Verhältnis zu den Geschäften dieser Drittstaatengruppe, die über in der Europäischen Union und im Inland zugelassene Tochterinstitute getätigt werden.

§ 53cj

Bewertung der Systemrelevanz

(1) CRD-Drittstaaten Zweigstellen sind einer Beurteilung nach Absatz 2 zu unterziehen, wenn der Gesamtbetrag aller Vermögenswerte, die durch CRD-Drittstaaten Zweigstellen derselben Drittstaatengruppe in der Europäischen Union gehalten werden, 40 Milliarden Euro erreicht oder überschreitet, und zwar bei Zugrundelegung entweder

1. des Durchschnitts der drei unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume oder
2. der absoluten Zahlen in mindestens drei der fünf unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume.

Vermögenswerte, die von der CRD-Drittstaaten Zweigstelle im Zusammenhang mit Zentralbankmarktgeschäften mit Zentralbanken des Europäischen Systems der Zentralbanken gehalten werden, bleiben bei der Berechnung außer Betracht.

(2) Im Fall des Absatzes 1 bewertet die Bundesanstalt, ob die betreffende im Inland beaufsichtigte CRD-Drittstaaten Zweigstelle systemrelevant und mit signifikanten Risiken für die Finanzstabilität der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland verbunden ist. Hierzu berücksichtigt die Bundesanstalt, ob bei der betreffenden CRD-Drittstaaten Zweigstelle die in den §§ 53ci und 10g Absatz 2 genannten Indikatoren für die Systemrelevanz erfüllt sind.

(3) Die Bundesanstalt konsultiert im Rahmen der Bewertung nach Absatz 2 die Europäische Bankenaufsichtsbehörde und die Deutsche Bundesbank. Die Bundesanstalt konsultiert ferner die zuständigen Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Drittstaatengruppe andere CRD-Drittstaaten-zweigstellen oder Tochterinstitute eingerichtet hat, um die Risiken für die Finanzstabilität zu bewerten, die die im Inland beaufsichtigte CRD-Drittstaaten-zweigstelle für die anderen betreffenden Mitgliedstaaten birgt. Die Bundesanstalt übermittelt der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Deutschen Bundesbank sowie den Aufsichtsbehörden nach Satz 2 ihre begründete Bewertung der Systemrelevanz nach Absatz 2. Stimmen die Aufsichtsbehörden nach Satz 2 der Bewertung nicht zu, bemüht sich die Bundesanstalt mit Unterstützung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, spätestens drei Monate nach dem Tag, an dem die Aufsichtsbehörden nach Satz 2 Einwände erhoben haben, einen Konsens über die Bewertung nach Absatz 2 und etwaige gezielte Anforderungen nach Absatz 4 zu erzielen. Nach Ablauf dieser Frist entscheidet die Bundesanstalt abschließend über die Bewertung der Systemrelevanz der betreffenden CRD-Drittstaaten-zweigstelle im Inland und über etwaige gezielte Anforderungen nach Absatz 4.

(4) Sofern dies zur Bewältigung der festgestellten Risiken angemessen ist, kann die Bundesanstalt die betreffende CRD-Drittstaaten-zweigstelle im Inland gezielten Anforderungen unterwerfen, insbesondere kann sie

1. die CRD-Drittstaaten-zweigstelle auffordern, ihre Vermögenswerte oder Tätigkeiten so umzustrukturieren, dass sie nicht mehr systemrelevant im Sinne von Absatz 2 ist oder dass sie für die Finanzstabilität der Europäischen Union oder die Bundesrepublik Deutschland kein unangemessenes Risiko mehr darstellt, und
2. der CRD-Drittstaaten-zweigstelle zusätzliche Aufsichtsanforderungen auferlegen.

Ist die Bundesanstalt der Auffassung, dass eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle systemrelevante Bedeutung hat, beschließt sie aber dennoch, keine der Befugnisse nach Satz Nummer 1 oder nach § 53ci auszuüben, so übermittelt sie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Deutschen Bundesbank sowie den Aufsichtsbehörden nach Absatz 3 Satz 2 eine begründete Mitteilung ihrer Entscheidung.

(5) Wird die Bundesanstalt von einer ausländischen zuständigen Aufsichtsbehörde in Entsprechung zu Absatz 3 zur Bewertung einer ausländischen CRD-Drittstaaten-zweigstelle konsultiert und stimmt die Bundesanstalt der Bewertung nicht zu, so unterrichtet sie die ausländische zuständige Aufsichtsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Tag des Eingangs der Bewertung hierüber. Die Bundesanstalt bemüht sich mit Unterstützung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, einen Konsens über die Bewertung und etwaige gezielte Anforderungen nach Artikel 48j Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 zu erzielen. Nach Ablauf dieser Frist entscheidet die ausländische zuständige Aufsichtsbehörde abschließend über die Bewertung der Systemrelevanz der ausländischen CRD-Drittstaaten-zweigstelle und über etwaige gezielte Anforderungen nach Artikel 48j Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024.

§ 53ck

Meldepflichten

- (1) CRD-Drittstaaten-zweigstellen haben der Deutschen Bundesbank Folgendes zu übermitteln:
1. Angaben zu den von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle im Einklang mit § 53ch verbuchten und von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle initiierten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach
 - a) den größten erfassten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Sektor und Art der Gegenpartei, insbesondere Risikopositionen der Finanzbranche;
 - b) signifikanten Konzentrationen von Risikopositionen und Finanzierungsquellen in Bezug auf bestimmte Arten von Gegenparteien und
 - c) bedeutenden internen Transaktionen mit dem Kopfunternehmen und Mitgliedern der Gruppe des Kopfunternehmens;

2. Angaben zur Einhaltung der Anforderungen, die gemäß diesem Gesetz für CRD-Drittstaaten-zweigstellen gelten oder ihnen auf Grundlage dieses Gesetzes auferlegt wurden,
3. Angaben auf Ad-hoc-Basis zu den Einlagensicherungssystemen, die Einlegern der CRD-Drittstaaten-zweigstelle im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 zur Verfügung stehen, und
4. Angaben zu zusätzlichen regulatorischen Anforderungen, die den CRD-Drittstaaten-zweigstellen nach diesem Gesetz auferlegt werden.

Für die Zwecke der Meldung der Informationen über die nach Satz 1 Nummer 1 verbuchten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wenden CRD-Drittstaaten-zweigstellen die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs an.

(2) Zu ihrem Kopfunternehmen haben CRD-Drittstaaten-zweigstellen die folgenden Angaben zu übermitteln:

1. in regelmäßigen Abständen aggregierte Informationen über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die von den Tochterunternehmen und anderen CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Drittstaaten-gruppe im Europäischen Wirtschaftsraum gehalten oder verbucht werden,
2. in regelmäßigen Abständen Informationen zur Einhaltung der geltenden Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis und konsolidierter Basis durch das Kopfunternehmen,
3. auf Ad-hoc-Basis Informationen zu wesentlichen aufsichtlichen Überprüfungen und Bewertungen des Kopfunternehmens und zu einschlägigen Aufsichtsentscheidungen,
4. die Sanierungspläne des Kopfunternehmens und die spezifischen Maßnahmen, die im Einklang mit diesen Plänen in Bezug auf die CRD-Drittstaaten-zweigstellen ergriffen werden könnten, sowie alle nachfolgenden Aktualisierungen und Änderungen dieser Pläne,
5. die Geschäftsstrategie des Kopfunternehmens in Bezug auf die CRD-Drittstaaten-zweigstellen und alle nachfolgenden Änderungen dieser Strategie sowie
6. die Dienstleistungen, die das Kopfunternehmen auf ausschließliche Veranlassung von Kunden oder Gegenparteien erbringt, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig oder niedergelassen sind.

(3) Die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank können CRD-Drittstaaten-zweigstellen zusätzliche Meldepflichten auferlegen, wenn sie die zusätzlichen Informationen für erforderlich halten, um einen umfassenden Überblick über die Geschäfte, Tätigkeiten oder die finanzielle Solidität der CRD-Drittstaaten-zweigstellen oder ihres Kopfunternehmens zu erhalten oder um die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften durch die CRD-Drittstaaten-zweigstellen und das Kopfunternehmen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die CRD-Drittstaaten-zweigstellen diese Rechtsvorschriften einhalten.

§ 53cl

Häufigkeit der Meldung

(1) Die Meldepflichten nach § 53ck Absatz 3 müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Einstufung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle in die Risikoklasse 1 oder 2 stehen.

(2) Die in § 53ck genannten regulatorischen und finanziellen Informationen sind von CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 1 mindestens halbjährlich und von den CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 2 mindestens jährlich nach Maßgabe der technischen Durchführungsstandards auf der Grundlage des Artikels 48l Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2013 zu melden.

(3) Die Bundesanstalt kann qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstellen nach § 53cb ganz oder teilweise von der Pflicht zur Meldung von Informationen über das Kopfunternehmen nach § 53ck Absatz 2 befreien, sofern sie die einschlägigen Informationen direkt von den Aufsichtsbehörden des betreffenden Drittstaates erhalten kann.

§ 53cm

Aufsichtliches Prüfungsprogramm

- (1) Die Bundesanstalt kommt dem Titel VII der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 für die Zwecke der Beaufsichtigung von CRD-Drittstaaten-zweigstellen nach.
- (2) Sie nimmt CRD-Drittstaaten-zweigstellen in ihre Aufsichtsplanung auf.

§ 53cn

Aufsichtliche Überprüfung und Beurteilung

- (1) Die Bundesanstalt überprüft die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen, die von CRD-Drittstaaten-zweigstellen eingeführt wurden, um den für sie geltenden Bestimmungen dieses Gesetzes nachzukommen. Sie arbeitet hierbei mit der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe des § 7 zusammen.
- (2) Sie bewertet auf der Grundlage der Überprüfung nach Absatz 1, ob die von den CRD-Drittstaaten-zweigstellen eingeführten Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen sowie ihre Kapitalausstattung und Liquidität ein solides Management und eine solide Abdeckung ihrer wesentlichen Risiken sowie die Existenzfähigkeit der CRD-Drittstaaten-zweigstelle gewährleisten.
- (3) Die Bundesanstalt führt die in den Absätzen 1 und 2 genannte Überprüfung und Bewertung im Einklang mit den Kriterien für die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach § 6b Absatz 4 durch. Insbesondere legt die Bundesanstalt Häufigkeit und Intensität der in Absatz 1 genannten Überprüfung fest, die in einem angemessenen Verhältnis zur Einstufung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle in die Risikoklasse 1 oder 2 steht und die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten der CRD-Drittstaaten-zweigstelle berücksichtigt.
- (4) § 7b Absatz 2 Nummer 12 findet auf CRD-Drittstaaten-zweigstellen entsprechende Anwendung. Die Meldung nach Satz 1 hat auch gegenüber der Behörde zu erfolgen, die für die Überwachung der CRD-Drittstaaten-zweigstelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 zuständig ist. Besteht ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so nehmen die Bundesanstalt und die Behörde nach Satz 2 Kontakt mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde auf, um ihre gemeinsame Bewertung unverzüglich zu übermitteln. Die Bundesanstalt ergreift erforderlichenfalls Maßnahmen nach diesem Gesetz. Diese können auch die Aufhebung der Erlaubnis der CRD-Drittstaaten-zweigstelle nach § 53cd Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 umfassen.
- (5) Die Bundesanstalt, die zentralen Meldestellen und die Behörde, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung vom 31. Mai 2024 die CRD-Drittstaaten-zweigstelle beaufsichtigt, arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammen und tauschen Informationen aus, die für dieses Gesetz von Relevanz sind, sofern diese Zusammenarbeit und dieser Informationsaustausch keine laufenden Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren entsprechend dem Straf- oder Verwaltungsrecht beeinträchtigt. Beinhaltend diese Informationen personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679, sind diese Informationen zu übermitteln, soweit sie für die Wahrnehmung von Aufgaben nach der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind.

§ 53co

Aufsichtsmaßnahmen

- (1) Die Bundesanstalt verlangt von CRD-Drittstaaten-zweigstellen, frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
 1. die CRD-Drittstaaten-zweigstellen die Anforderungen einhalten, die für sie nach diesem Gesetz gelten, oder dass die Einhaltung dieser Anforderungen wiederhergestellt wird und

2. die wesentlichen Risiken, denen die CRD-Drittstaaten-zweigstelle ausgesetzt ist, solide und hinreichend abgedeckt und beherrscht werden und die CRD-Drittstaaten-zweigstelle existenzfähig bleibt.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Bundesanstalt insbesondere verlangen, dass die CRD-Drittstaaten-zweigstellen

1. eine über die in § 53ce Absatz 1 festgelegten Mindestanforderungen hinausgehende, im Einklang mit den dortigen Absätzen 2 und 3 stehende Kapitalausstattung vorhalten oder andere zusätzliche Kapitalanforderungen erfüllen;
2. zusätzlich zu den in § 53cf festgelegten Anforderungen weitere spezifische Liquiditätsanforderungen erfüllen; jegliche zusätzlichen liquiden Aktiva nach dieser Nummer müssen die in § 53cf festgelegten Anforderungen erfüllen;
3. ihre Regelungen für Unternehmensführung, Risikomanagement und Buchungsregeln stärken;
4. den Umfang ihrer Geschäfte oder der von ihr ausgeübten Tätigkeiten sowie die Gegenparteien dieser Tätigkeiten einschränken oder begrenzen;
5. das mit ihren Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundene Risiko verringern, einschließlich ihrer Auslagerungstätigkeiten, und die Ausübung oder das Anbieten solcher Tätigkeiten oder Produkte einstellen;
6. zusätzliche Meldepflichten im Einklang mit § 53ck Absatz 3 erfüllen oder die Häufigkeit der regelmäßigen Meldung erhöhen und
7. Offenlegungen vornehmen.

(3) Die Aufsichtsbefugnisse gemäß folgenden Vorschriften gelten entsprechend auch gegenüber CRD-Drittstaaten-zweigstellen:

1. § 3 Absatz 4 sowie die §§ 4, 6 bis 6b;
2. die §§ 23 und 24c;
3. § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4 und 4a, § 25c Absatz 4c und 5;
4. § 25g Absatz 3, § 25h Absatz 2 Satz 3, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 und 7 Satz 2, § 25i Absatz 4;
5. die §§ 30 und 31, 33a, 34 sowie 36 bis 39;
6. die §§ 44 bis 45 und 45b bis 46b sowie
7. die §§ 46b, 46g, 47 bis 48u und 50.

Für die Anwendung des § 36 Absatz 1 gilt die CRD-Drittstaaten-zweigstelle als juristische Person.

(4) § 46d Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) Die Verpflichtungen nach § 44 Absatz 1 Satz 1 gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank zur Auskunft und Vorlage von Unterlagen gelten auch für das Kopfunternehmen, für die Mitglieder deren Organe und deren Beschäftigte. Wer nach Satz 1 zur Erteilung einer Auskunft verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 53cp

Zusammenarbeit und Aufsichtskollegien

(1) Die Bundesanstalt arbeitet eng mit den zuständigen Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zusammen, in denen die betreffende Drittstaaten-gruppe andere CRD-Drittstaaten-zweigstellen oder Tochterinstitute eingerichtet hat, und tauscht mit ihnen Informationen aus. Sie schließt mit ihnen schriftliche Koordinierungs- und Kooperationsvereinbarungen im Sinne des § 8a Absatz 2.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 unterliegen CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 1 entsprechend § 8e der Beaufsichtigung durch ein Aufsichtskollegium nach folgender Maßgabe:

1. wurde in Bezug auf die Tochterinstitute einer Drittstaatengruppe bereits ein Aufsichtskollegium eingerichtet, so sind CRD-Drittstaaten-zweigstellen der Risikoklasse 1 in den Zuständigkeitsbereich dieses Aufsichtskollegiums einzubeziehen;
2. unterhält eine Drittstaatengruppe mehr als eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 in mehr als einem Mitgliedstaat, aber keine Artikel 116 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 unterliegenden Tochterinstitute in der Europäischen Union, ist ein Aufsichtskollegium in Bezug auf diese CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 einzurichten, und
3. unterhält eine Drittstaatengruppe mehr als eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 in mehr als einem Mitgliedstaat oder wenigstens eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Risikoklasse 1 und eine oder mehrere nicht Artikel 116 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 unterliegende Tochterinstitute in der Europäischen Union, ist ein Aufsichtskollegium in Bezug auf diese CRD-Drittstaaten-zweigstelle und Tochterinstitute einzurichten.

(3) Die Bundesanstalt ist die federführende zuständige Behörde im Sinne des Artikels 48o Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024, wenn sie die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats mit der im Hinblick auf den Gesamtwert der verbuchten Vermögenswerte größten CRD-Drittstaaten-zweigstelle der Drittstaatengruppe ist. Die Bundesanstalt nimmt in diesem Fall für die Zwecke des Absatzes 2 Nummer 2 und 3 die Rolle entsprechend der Aufsichtsbehörde nach § 8e wahr, welche für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis über eine Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe zuständig ist.

(4) Das Aufsichtskollegium hat über die Aufgaben gemäß § 8e hinaus

1. einen Bericht über die Struktur und die Tätigkeiten der Drittstaatengruppe in der Europäischen Union zu erstellen und diesen jährlich zu aktualisieren;
2. Informationen über die Ergebnisse des in § 53cn genannten Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung auszutauschen und
3. sich um eine Angleichung der Anwendung der in § 53co genannten Aufsichtsbefugnisse und -maßnahmen zu bemühen.

(5) Das Aufsichtskollegium hat erforderlichenfalls eine angemessene Koordinierung und Zusammenarbeit mit den einschlägigen Drittstaaten-aufsichtsbehörden sicherzustellen.

§ 53cq

Meldung an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde

§ 2g Absatz 5 und § 7b Absatz 2 Nummer 1a sind auf CRD-Drittstaaten-zweigstellen entsprechend anzuwenden.“

42. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Buchstabe b werden die folgenden Buchstaben c und d eingefügt:

„c) § 2h Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 2h Absatz 2,

d) § 2i Absatz 1 Satz 1,“.

bbb) Die bisherigen Buchstaben c bis i werden zu den Buchstaben e bis k.

ccc) Buchstabe h wird durch den folgenden Buchstaben h ersetzt:

- „h) § 24 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14 bis 14b, 15 erster oder zweiter Halbsatz, Nummer 15a bis 17, 19 oder 20,“.
- ddd) Die bisherigen Buchstaben j und k werden durch die folgenden Buchstaben l bis p ersetzt:
 - „l) § 24 Absatz 1f Satz 1, 2 oder 4,
 - m) § 24 Absatz 2a Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1,
 - n) § 24 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 bis 4 erster oder zweiter Halbsatz, Nummer 5, 6 oder 7,
 - o) § 24 Absatz 3a Satz 1 Nummer 8 erster oder zweiter Halbsatz oder Nummer 9,
 - p) § 24 Absatz 3a Satz 2,“.
- eee) Die bisherigen Buchstaben l bis n werden zu den Buchstaben q bis s.
- bb) Nummer 3b wird durch die folgende Nummer 3b ersetzt:
 - „3b. ohne Zulassung nach § 2f Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 Nummer 1, eine dort genannte Gesellschaft betreibt,“.
- cc) Nummer 3d wird durch die folgenden Nummern 3d und 3e ersetzt:
 - „3d. einer vollziehbaren Anordnung nach § 2f Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt,
 - 3e. entgegen § 2f Absatz 4 Satz 2 eine dort genannte Information nicht richtig beifügt,“.
- dd) Die bisherige Nummer 3e wird zu Nummer 3f.
- ee) Nach Nummer 3f werden die folgenden Nummern 3g und 3h eingefügt:
 - „3g. entgegen § 2i Absatz 7 eine geplante Spaltung oder Verschmelzung abschließt,
 - 3h. entgegen § 10a Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 oder 3 das Vorhalten dort genannter Eigenmittel oder die Erfüllung einer dort genannten Liquiditätsanforderung nicht sicherstellt,“.
- ff) Nach Nummer 11 werden die folgenden Nummern 11a bis 11e eingefügt:
 - „11a. entgegen § 25a Absatz 5 Satz 2 die variable Vergütung nicht bei maximal 100 Prozent hält,
 - 11b. entgegen § 25a Absatz 5b Satz 4 eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht,
 - 11c. entgegen § 25a Absatz 5c einen dort genannten Antrag nicht oder nicht rechtzeitig stellt,
 - 11d. entgegen § 25d Absatz 7 Satz 2 einen Vergütungskontrollausschuss nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet,
 - 11e. entgegen § 25d Absatz 12 Satz 2 oder 3 ein dort genanntes Mitglied nicht bestellt,“.
- gg) Die bisherigen Nummern 11a bis 11d werden zu den Nummern 11f bis 11i.
- b) In Absatz 4h Nummer 1 und 2 wird jeweils nach der Angabe „25e“ die Angabe „Absatz 4“ eingefügt.
- c) Nach Absatz 4i wird der folgende Absatz 4j eingefügt:
 - „(4j) Ordnungswidrig handelt, wer
 - 1. ein Bankgeschäft betreibt, ohne die in Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung (EU) 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 genannten Eigenmittelanforderungen zu erfüllen, oder
 - 2. ein Bankgeschäft betreibt und hierbei wiederholt liquide Aktiva nicht in der in Artikel 412 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 genannten Höhe hält.“
- d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 18 wird gestrichen.

- bb) Nach Nummer 21 werden die folgenden Nummern 21a bis 21d eingefügt:
 - „21a. entgegen Artikel 428b Absatz 1 Satz 2 die strukturelle Liquiditätsquote nicht richtig berechnet,
 - 21b. entgegen Artikel 428b Absatz 2 die strukturelle Liquiditätsquote nicht bei mindestens der dort genannten Höhe hält,
 - 21c. entgegen Artikel 428b Absatz 4 die strukturelle Liquiditätsquote nicht richtig berechnet oder nicht richtig überwacht,
 - 21d. entgegen Artikel 429 Absatz 1 die Verschuldungsquote nicht richtig berechnet,“.
 - cc) Nach Nummer 26 wird die folgende Nummer 26a eingefügt:
 - „26a. entgegen Artikel 430a Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 430a Absatz 2 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht,“.
 - e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
 - „1. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c, j, l und o, Nummer 3 Buchstabe a und f, Nummer 3b, 3d, 3e, 3g, 3h, 4, 11a bis 12, des Absatzes 4d Nummer 18, der Absätze 4f, 4h, 4j, 5 Satz 1 Nummer 1 bis 7, 15, 18, 19 und 21a bis 30, der Absätze 5b bis 5d und des Absatzes 5e Nummer 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro,“.
 - bb) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt:
 - „3. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 15 Buchstabe c mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro,“.
 - cc) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden zu den Nummern 4 und 5.
43. § 64c wird durch den folgenden § 64c ersetzt:

„§ 64c

Übergangsvorschriften zum Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz

(1) Abweichend von § 2b Absatz 1 dürfen Kreditinstitute, deren Geschäfte bis zum ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 28 Absatz 3 dieses Gesetzes] erlaubterweise in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft nach § 105 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, einer Kommanditgesellschaft nach § 161 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien nach § 278 Absatz 1 des Aktiengesetzes betrieben wurden, ihre Rechtsform beibehalten.

(2) Für Geschäftsleiter von nach § 2f zugelassenen Finanzholding-Gesellschaften und von nach § 2f zugelassenen gemischten Finanzholding-Gesellschaften gilt die Mandatsbeschränkung des § 25c Absatz 2 nicht für Mandate als Geschäftsleiter und für Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen, die der Geschäftsleiter am 31. Dezember 2025 bereits innehatte.

(3) Die Frist nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz und Absatz 3a Nummer 1 zweiter Halbsatz sowie nach § 24 Absatz 1 Nummer 15 zweiter Halbsatz und Absatz 3a Nummer 4 zweiter Halbsatz ist erstmalig auf Personen anzuwenden, für die eine Anzeigepflicht ab dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 28 Absatz 1 dieses Gesetzes] entsteht.

(4) Die Pflicht gemäß § 26d Absatz 1 tritt für die in § 26d Absatz 1 Satz 3 genannten Institute am 11. Januar 2027 in Kraft.

(5) Rechtsverordnungen des Bundesministeriums der Finanzen, welche die vollständige oder teilweise Anwendung der Vorschriften des § 53b unter vollständiger oder teilweiser Freistellung von den Vorschriften des § 53 auf Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat angeordnet haben, gelten fort. Satz 1 gilt nicht in Bezug auf CRD-Drittstaatenzweigstellen nach § 53c.

(6) Mit Ausnahme des § 53cc Absatz 6, der §§ 53ck und 53cl sind die §§ 53c bis 53cq erst ab dem 11. Januar 2027 anzuwenden. Für die Zwecke der Anwendung der §§ 53ck und 53cl gilt § 53c Absatz 1 bereits ab dem 11. Januar 2026.“

Artikel 3

Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 56 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe r wird die Angabe „Satz 1 oder“ durch die Angabe „Satz 1,“ ersetzt.

bb) Nach Buchstabe s werden die folgenden Buchstaben t und u eingefügt:

„t) § 53ca Absatz 4 oder

u) § 53cd Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 53cd Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz,“.

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe m wird durch den folgenden Buchstaben m ersetzt:

„m) § 45b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 53co Absatz 3 Satz 1 Nummer 6, oder § 45b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 53co Absatz 3 Satz 1 Nummer 6,“.

bb) Nach Buchstabe n werden die folgenden Buchstaben o bis u eingefügt:

„o) § 53cg Absatz 2 Satz 2,

p) § 53cg Absatz 3 Satz 3,

q) § 53ci Absatz 1 Satz 1,

r) § 53cj Absatz 4 Satz 1,

s) § 53ck Absatz 3,

t) § 53cn Absatz 4 Satz 5,

u) § 53co Absatz 1 oder 2,“

c) Nummer 15 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

„a) § 44 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 44 Absatz 1 Satz 7, § 44b Absatz 1 Satz 1 oder 3, § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 oder § 53co Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 oder Absatz 5 Satz 1,“.

d) Die Nummern 17b und 18 werden durch die folgenden Nummern 17b bis 28 ersetzt:

„17b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 48u Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 oder § 53co Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, zuwiderhandelt,

18. entgegen § 53a Satz 4 die Tätigkeit aufnimmt,

19. entgegen § 53cc Absatz 5 Satz 1 eine Tätigkeit nicht nur im Inland ausübt,

20. entgegen § 53ce Absatz 1 oder 2 eine dort genannte Mindestkapitalausstattung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig vorhält,
 21. entgegen § 53cf Absatz 2 Satz 1 unbelastete liquide Aktiva nicht oder nicht richtig vorhält,
 22. entgegen § 53cg Absatz 4 Satz 1 ein Informations- und Kommunikationstechnologiesystem nicht vorhält,
 23. entgegen § 53cg Absatz 5 nicht sicherstellt, dass die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank Zugang haben,
 24. entgegen § 53cg Absatz 6 eine dort genannte Ressource nicht, nicht richtig oder nicht vollständig vorhält,
 25. entgegen § 53cg Absatz 7 Satz 1 eine dort genannte Funktion nicht, nicht richtig oder nicht vollständig wahrnimmt,
 26. entgegen § 53cg Absatz 7 Satz 2 Zugang nicht gewährt,
 27. entgegen § 53ch Absatz 1 Satz 1 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig Buch führt oder
 28. entgegen § 53ch Absatz 2 Satz 3 einen Jahresabschluss nicht oder nicht rechtzeitig einreicht.“
2. Absatz 4h Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:
- „7. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 24 Absatz 4 Satz 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit § 53cc Absatz 3 Satz 1, eine dort genannte Angabe, einen dort genannten Nachweis, einen dort genannten Geschäftsplan oder einen dort genannten Jahres- oder Konzernabschluss nicht richtig oder nicht vollständig beifügt,“.

Artikel 4

Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung

Die Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung vom 2. September 2021 (BGBl. I S. 4077), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 Nummer 40 werden die folgenden Nummern 40a und 40b eingefügt:
 - „40a. Kryptomärkteaufsichtsgesetz,
 - 40b. Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 in der Fassung vom 10. Februar 2022,“.
2. Die Anlage (zu § 2 Absatz 1) wird wie folgt geändert:
 - a) In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu Nummer 31 die folgende Angabe eingefügt:

„31a Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61“.
 - b) Nummer 5.1.5.2 wird gestrichen.
 - c) Nach Nummer 5.1.6.1.5.3 werden die folgenden Nummern 5.1.6.1.6 bis 5.1.6.1.7.3 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.1.6.1.6	Genehmigung eines Kapitalerhaltungsplanes nach § 10j Absatz 7 Satz 1 KWG	nach Zeitaufwand
5.1.6.1.7	Anordnung nach § 10j Absatz 9 KWG	
5.1.6.1.7.1	Anordnung nach § 10j Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 KWG	nach Zeitaufwand

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
5.1.6.1.7.2	Anordnung nach § 10j Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 KWG	nach Zeitaufwand
5.1.6.1.7.3	Anordnung nach § 10j Absatz 9 Satz 2 KWG	nach Zeitaufwand“.

d) Nummer 5.1.12.4.2 wird gestrichen.

e) Nummer 5.2.3.1 wird durch die folgende Nummer 5.2.3.1 ersetzt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.2.3.1	zur Verwendung des IRB-Ansatzes, eines Ratingsystems, einschließlich eines Ansatzes für Schätzungen der LGD und Umrechnungsfaktoren (Artikel 143 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013)	nach Zeitaufwand“.

f) Nach Nummer 5.2.3.2 wird die folgende Nummer 5.2.3.3 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.2.3.3	zur Anwendung eines Risikogewichts von 100 Prozent auf Beteiligungsrisikopositionen nach Artikel 133 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand“.

g) Die Nummern 5.2.4 bis 5.2.7 werden gestrichen.

h) Die bisherigen Nummern 5.2.8 und 5.2.9 werden zu den Nummern 5.2.4 und 5.2.5.

i) Nach der neuen Nummer 5.2.5 werden die folgenden Nummern 5.2.6 bis 5.2.10 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.2.6	Genehmigung der Zuordnung einer Position von Instrumenten zum Nicht-handelsbuch in Abweichung von Artikel 104 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand
5.2.7	Genehmigung der Zuordnung einer Position von Instrumenten zum Handelsbuch in Abweichung von Artikel 104 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand
5.2.8	Genehmigung zur Ausnahme von strukturellen Fremdwährungspositionen von der Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 325 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand
5.2.9	Genehmigung von Änderungen im Risikomanagementrahmenwerk mit Bezug auf Ausnahmen von strukturellen Fremdwährungspositionen von der Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 325 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand
5.2.10	Genehmigung der Ausnahme von Instrumenten aus der Berechnung der Aufschläge für Restrisiken aufgrund von Hedgebeziehungen nach Artikel 325u Absatz 4a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand“.

j) Nach Nummer 5.5.2 werden die folgenden Nummern 5.6 bis 5.6.2 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.6	Genehmigung von Ausnahmen der Liquiditätsregulierung	
5.6.1	Genehmigung der vollständigen oder teilweisen Befreiung der Anwendung des Teils 6 der Verordnung (EU) 575/2013 für ein Institut und alle oder einige seiner Tochterunternehmen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand
5.6.2	Zustimmung zur Behandlung von einem Aktivum und einer Verbindlichkeit als interdependent nach Artikel 428f nach vorangehender Prüfung der Kriterien aus Artikel 428f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	nach Zeitaufwand“.

k) Die Nummern 7.1 bis 7.2 werden durch die folgenden Nummern 7.1 bis 7.4 ersetzt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„7.1	Erlaubnis zur Verwendung eines internen Ansatzes	
7.1.1	Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode (IMM) (§ 18 Absatz 1 SolvV)	nach Zeitaufwand

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
7.1.2	Erlaubnis zur Anwendung eines internen Einstufungsverfahrens (§ 19 Absatz 2 SolvV)	nach Zeitaufwand
7.1.3	Erlaubnis zur Anwendung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen (§ 20 Absatz 1 SolvV)	nach Zeitaufwand
7.1.4	Erlaubnis zur Anwendung eines alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes (§ 21 Absatz 1 SolvV)	nach Zeitaufwand
7.2	Erlaubnis zur Verwendung einer wesentlichen Änderung eines internen Ansatzes oder zur Verwendung eines weniger anspruchsvollen Ansatzes	
7.2.1	Erteilung der Erlaubnis für wesentliche Änderungen nach § 18 Absatz 2 SolvV oder zur Ermittlung der Risikopositionswerte für das Gegenparteiausfallrisiko nach einem weniger anspruchsvollen Ansatz für das Gegenparteiausfallrisiko nach § 18 Absatz 3 SolvV	nach Zeitaufwand
7.2.2	Erteilung der Erlaubnis für wesentliche Änderungen nach § 19 Absatz 4 SolvV oder zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen nach einem weniger anspruchsvollen Ansatz nach § 19 Absatz 5 SolvV	nach Zeitaufwand
7.2.3	Erteilung der Erlaubnis für wesentliche Änderungen nach § 20 Absatz 2 SolvV oder zur Ermittlung des vollständig angepassten Risikopositionswerts (E*) einer Netting-Rahmenvereinbarung nach einem weniger anspruchsvollen Ansatz nach § 20 Absatz 3 SolvV	nach Zeitaufwand
7.2.4	Erteilung der Erlaubnis für wesentliche Änderungen oder Erweiterungen nach § 21 Absatz 1 Satz 2 SolvV oder zur beantragten Ermittlung der Eigenmittelanforderungen nach einem weniger anspruchsvollen Ansatz (§ 21 Absatz 3 SolvV)	nach Zeitaufwand
7.3	Verlangen eines Plans zur zeitnahen Rückkehr des Instituts zur Regelkonformität oder eines Nachweises des Instituts, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen unwesentlich sind, nach § 4 Absatz 3 SolvV	nach Zeitaufwand
7.4	Verlangen einer Nachbesserung eines Plans zur zeitnahen Rückkehr des Instituts zur Regelkonformität nach § 4 Absatz 4 SolvV	nach Zeitaufwand“.

l) Nach Nummer 29.7 werden die folgenden Nummern 29.8 bis 29.8.2 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„29.8	Zulassung als Datenbereitstellungsdienst	
29.8.1	Zulassung nach § 78e Absatz 1 WpIG i. V. m. Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014	nach Zeitaufwand
29.8.2	Feststellung nach § 78e Absatz 4 WpIG i. V. m. Artikel 27b Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014	nach Zeitaufwand“.

m) Nach Nummer 31.9.2 werden die folgenden Nummern 31a bis 31a.2 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„31a	Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61	
31a.1	Festlegung einer Abflussrate von Produkten und Dienstleistungen nach Artikel 23 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61	nach Zeitaufwand
31a.2	Genehmigung der Berechnung von mit Zuflüssen einhergehenden Abflüssen nach Artikel 26 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61	nach Zeitaufwand“.

n) In den Nummern 32.6.2 und 32.6.3 wird jeweils die Angabe „§ 25 Absatz 7“ durch die Angabe „§ 25 Absatz 9“ ersetzt.

Artikel 5

Weitere Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung

Die Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung, die zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Die Anlage (zu § 2 Absatz 1) wird wie folgt geändert:

1. Die Nummern 5.1.3.4.1.1 bis 5.1.3.4.2.2 werden durch die folgenden Nummern 5.1.3.4.1.1 bis 5.1.3.4.2.2 ersetzt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.1.3.4.1.1	von Geschäftsleitern einer Finanzholding-Gesellschaft	nach Zeitaufwand
5.1.3.4.1.2	von Geschäftsleitern einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft	nach Zeitaufwand
5.1.3.4.2.1	von Geschäftsleitern einer Finanzholding-Gesellschaft	nach Zeitaufwand
5.1.3.4.2.2	von Geschäftsleitern einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft	nach Zeitaufwand“.

2. Nach Nummer 5.1.3.4.3.1 wird die folgende Nummer 5.1.3.4.3.2 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.1.3.4.3.2	Erteilung einer Befreiung von der Zulassungspflicht durch die Aufsichtsbehörde auf Grundlage eines Befreiungsantrags (§ 2f Absatz 4 KWG)	nach Zeitaufwand“.

3. Die bisherige Nummer 5.1.3.4.3.2 wird zu Nummer 5.1.3.4.3.3.

4. Nach Nummer 5.1.4.4 wird die folgende Nummer 5.1.4.5 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„5.1.4.5	Ausnahme einzelner Finanzholding-Gesellschaften oder gemischter Finanzholding-Gesellschaften, die von der Zulassungspflicht nach § 2f Absatz 1 befreit wurden, aus dem Konsolidierungskreis (§10a Absatz 3 KWG)	nach Zeitaufwand“.

Artikel 6

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes

Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2091), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Aufsichtsbehörde und die Abwicklungsbehörde arbeiten für die Zwecke dieses Gesetzes gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in der Fassung vom 8. Oktober 2025 mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und gegebenenfalls mit der EFTA-Überwachungsbehörde zusammen. Verweise in diesem Gesetz auf die Befugnisse der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 gelten für die Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden der EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde.“

2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3a Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

„a) eine im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene juristische Person, die von der Abwicklungsbehörde gemäß § 46 als ein Unternehmen bestimmt wurde, für das im Abwicklungsplan Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind, oder“.

b) Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt:

„9. Außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ist eine staatliche Beihilfe gemäß Artikel 107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder Artikel 61 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eine vergleichbare finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln auf supranationaler Ebene, die jeweils zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz eines Instituts oder einer Gruppe gewährt wird.“

c) Nach Nummer 13 wird die folgende Nummer 13a eingefügt:

„13a. EFTA-Überwachungsbehörde ist das unabhängige Überwachungsorgan nach Artikel 108 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, das von den EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingesetzt wurde.“

d) Nach Nummer 19 werden die folgenden Nummern 19a und 19b eingefügt:

„19a. Europäische Union oder Union ist die Europäische Union im Sinne des Vertrags über die Europäische Union; für die Zwecke dieses Gesetzes gelten Bezugnahmen auf die Europäische Union oder die Union als Bezugnahmen auf den Europäischen Wirtschaftsraum, soweit sich aus dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum nichts Abweichendes ergibt.

19b. Der Europäische Wirtschaftsraum im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.“

e) Nummer 27 wird durch die folgende Nummer 27 ersetzt:

„27. Grenzüberschreitende Gruppe ist eine Gruppe, deren gruppenangehörige Unternehmen ihren Sitz in mehr als einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.“

f) Nummer 40 wird durch die folgende Nummer 40 ersetzt:

„40. Mitgliedstaat ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein EFTA-Staat nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.“

3. § 7 Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

„2. der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde oder der EFTA-Überwachungsbehörde,“.

4. In § 8 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „EU-Mitgliedstaat“ durch die Angabe „Mitgliedstaat“ ersetzt.

5. § 17 Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Aufsichtsbehörde kann die Europäische Bankenaufsichtsbehörde gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in der Fassung vom 8. Oktober 2025 um Unterstützung bei der Erzielung einer Einigung ersuchen.“

6. § 40 Absatz 4 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei Festlegung der Frist nach Absatz 3 Nummer 16 oder Nummer 16a unter den in Satz 4 genannten Umständen berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die Frist für die Erfüllung der Anforderung nach § 6d des Kreditwesengesetzes.“

7. § 49c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4a Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Erhöht die Abwicklungsbehörde die Anforderung nach Satz 1, so wird dieser Betrag der nach Anwendung der Abwicklungsinstrumente anzuwendenden kombinierten Kapitalpufferanforderung abzüglich der Anforderung nach § 10i Absatz 1 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes gleichgesetzt. Der Betrag gemäß Satz 1 wird nach unten angepasst, wenn die Abwicklungsbehörde nach Anhörung der Aufsichtsbehörde feststellt, dass es umsetzbar und glaubhaft ist, dass ein geringerer Betrag ausreicht, um das Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl die Fortführung kritischer Funktionen des Instituts oder des gruppenangehörigen Unternehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass nach Durchführung der Abwicklungsstrategie eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre, die über die Beiträge aus den Abwicklungsfinanzierungsmechanismen nach § 3a Absatz 4 und § 7a Absatz 3 und 4 des Restrukturisierungsfondsgesetzes hinausgeht.“

b) Absatz 11 wird durch den folgenden Absatz 11 ersetzt:

„(11) Eine Entscheidung der Abwicklungsbehörde, eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten vorzuschreiben, umfasst eine entsprechende Begründung samt einer vollständigen Bewertung der in den Absätzen 2 bis 10 genannten Elemente und wird unverzüglich durch die Abwicklungsbehörde überprüft, um allen Änderungen der Höhe einer nach § 6c Absatz 1 des Kreditwesengesetzes festgesetzten Anforderung Rechnung zu tragen.“

8. § 49e Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Im Fall von Abwicklungsgruppen, die gemäß § 2 Absatz 3 Nummer 3b Buchstabe b bestimmt wurden, entscheidet die Abwicklungsbehörde nach Maßgabe wechselseitiger Sicherungs- und Einstandsvereinbarungen und der bevorzugten Abwicklungsstrategie, welche Unternehmen der Abwicklungsgruppe den Anforderungen nach § 49c Absatz 3 bis 5 sowie § 49d Absatz 1 nachkommen müssen, um zu gewährleisten, dass die Abwicklungsgruppe als Ganzes den Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 nachkommt und wie diese Unternehmen dies im Einklang mit dem Abwicklungsplan erfüllen sollen.“

9. § 49f wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 und 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„In Abwicklungsgruppen, die nach § 2 Absatz 3 Nummer 3b Buchstabe b bestimmt wurden, kommen folgende Unternehmen den Anforderungen nach § 49c Absatz 7 bis 9 auf Einzelbasis nach:

1. CRR-Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet, aber selbst keine Abwicklungseinheiten sind,
2. eine Zentralorganisation, die keine Abwicklungseinheit ist, sowie
3. alle Abwicklungseinheiten, die nicht den Anforderungen nach § 49e Absatz 3 unterliegen.“

b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1b eingefügt:

„(1b) Für ein in Absatz 1 oder Absatz 1a genanntes Unternehmen gelten für die Bestimmungen der Anforderung nach § 49 Absatz 1 die §§ 49c, 49d, 50 und 159.“

10. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. die Beträge an Eigenmitteln, die die Bedingungen des § 49f Absatz 2 Nummer 2 und 3 erfüllen, und die Beträge der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, einschließlich einer Angabe dieser Beträge als prozentuale Anteile gemäß § 49 Absatz 2 unter Berücksichtigung der berechneten Abzüge gemäß den Artikeln 72e bis 72j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,“

b) Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Abweichend von Satz 2 sind die Angaben in den Fällen des § 54 Absatz 2a erstmals zum für die Erfüllung der Anforderungen festgesetzten Termin offenzulegen.“

11. § 54 Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für die Zwecke der Absätze 1 bis 6 teilt die Abwicklungsbehörde dem Institut oder gruppenangehörigen Unternehmen während des Übergangszeitraums für einen Zeitraum von jeweils zwölf Monaten eine geplante Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten mit, um ihm einen schrittweisen Aufbau seiner Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität zu erleichtern.“

12. § 58a Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die für das Unternehmen zuständige Abwicklungsbehörde entscheidet nach Anhörung der zuständigen Aufsichtsbehörden unverzüglich, ob sie von der Befugnis nach Absatz 1 Satz 1 Gebrauch macht, sobald die dort genannten Voraussetzungen der Untersagung vorliegen. Bei der Entscheidung nach Satz 1 berücksichtigt die Abwicklungsbehörde insbesondere folgende Kriterien:

1. die Ursache und Dauer sowie das Ausmaß der Nichterfüllung und deren Auswirkungen auf die Abwicklungsfähigkeit;
2. die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens und die Wahrscheinlichkeit, dass es in absehbarer Zukunft die Voraussetzungen nach § 62 Absatz 1 Nummer 1 erfüllt;
3. die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird sicherzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 innerhalb einer angemessenen Frist erfüllt werden;
4. die Frage, ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, die die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, in § 49b oder in § 49f Absatz 2 festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, die Frage, ob dieses Unvermögen idiosynkratischer Natur oder auf generelle Marktstörungen zurückzuführen ist, und
5. die Frage, ob die Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnis die geeignetste und angemessenste Vorgehensweise ist, um die Situation des Unternehmens anzugehen, unter Berücksichtigung ihrer möglichen Auswirkungen sowohl auf die Finanzierungsbedingungen als auch auf die Abwicklungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens.“

13. § 63 Absatz 2 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Kapitalmaßnahmen öffentlicher Eigentümer, die keine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 61 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, bleiben unbenommen.“

14. § 100 Absatz 5 wird durch die folgenden Absätze 5 bis 7 ersetzt:

„(5) Hat die Aufsichtsbehörde die Beurteilung nach Maßgabe des Absatzes 4 bis zum Zeitpunkt der Anwendung des Instruments der Beteiligung der relevanten Kapitalinstrumente oder des Instruments der Gläubigerbeteiligung nicht abgeschlossen, so

1. wird der Erwerb und jede Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung durch einen Erwerber wirksam, ohne dass ein Vollzugshindernis besteht;
2. wird das Stimmrecht des Erwerbers während des Beurteilungszeitraums ausgesetzt und geht auf die Abwicklungsbehörde über; die Abwicklungsbehörde ist nicht verpflichtet, solche Stimmrechte wahrzunehmen, und sie haftet nicht für die Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung solcher Stimmrechte, und
3. gelten während des Beurteilungszeitraums die in den §§ 2c, 44b, 56 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2 Buchstabe a und Nummer 3 Buchstabe a des Kreditwesengesetzes geregelten Sanktionen und Maßnahmen bei Verstößen gegen die Anforderungen beim Erwerb oder bei der Veräußerung bedeutender Beteiligungen nicht für einen Erwerb aufgrund der Anwendung des Instruments der Beteiligung der relevanten Kapitalinstrumente oder des Instruments der Gläubigerbeteiligung.

(6) Nach Abschluss ihrer Beurteilung teilt die Aufsichtsbehörde der Abwicklungsbehörde und dem Erwerber unverzüglich schriftlich mit, ob sie nach § 2c des Kreditwesengesetzes den Erwerb untersagt. Untersagt die Aufsichtsbehörde den Erwerb, so kann die Abwicklungsbehörde von dem Erwerber verlangen,

die aufgrund der Anwendung des Instruments der Beteiligung der relevanten Kapitalinstrumente oder des Instruments der Gläubigerbeteiligung erworbene Beteiligung innerhalb einer von der Abwicklungsbehörde festgelegten Veräußerungsfrist unter Berücksichtigung der herrschenden Marktbedingungen zu veräußern. Bis zum Ende der Veräußerungsfrist nach Satz 2 gilt Absatz 5 Nummer 2 und 3 entsprechend.

(7) Nach Absatz 5 Nummer 2 auf die Abwicklungsbehörde übergegangene Stimmrechte gehen mit Ablauf der Untersagungsfrist oder mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vollständig auf den Erwerber über.“

15. § 102 Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Besteht nach den Vorschriften des Unionsrechts oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für staatliche Beihilfen eine Pflicht zur Notifizierung des Restrukturierungsplans, kann die Frist nach Absatz 1 entsprechend der im Beihilfeverfahren bestehenden Frist verlängert werden, höchstens jedoch um einen Monat.“

16. § 103 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Sind die Vorschriften der Europäischen Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für staatliche Beihilfen anwendbar, so muss der Restrukturierungsplan mit dem Umstrukturierungsplan, den das Institut oder gruppenangehörige Unternehmen der Kommission oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde gemäß den Vorschriften des Unionsrechts oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für staatliche Beihilfen vorlegen muss, vereinbar sein.“

17. § 112 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

„2. die Vorschriften des Unionsrechts oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für staatliche Beihilfen und“.

18. § 120 wird durch den folgenden § 120 ersetzt:

„§ 120

Besondere Vorschriften für das Verfahren nach § 2c des Kreditwesengesetzes

(1) Wenn eine Übertragung von Anteilen nach § 107 zum Erwerb oder zur Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung führt, nimmt die Aufsichtsbehörde abweichend von § 2c des Kreditwesengesetzes die danach erforderliche Beurteilung so rechtzeitig vor, dass die Anwendung des entsprechenden Abwicklungsinstruments nicht verzögert wird und das Erreichen der mit der Abwicklungsmaßnahme angestrebten Abwicklungsziele nicht verhindert wird. Die Aufsichtsbehörde erhält von der Abwicklungsbehörde alle vorhandenen Unterlagen und Bewertungen zur Beurteilung und kann auf die Vorlage weiterer Unterlagen durch den Erwerber verzichten. Sie kommt zu einer positiven Beurteilung, wenn keine offensichtlichen Gründe vorliegen, die Übertragung zu untersagen.

(2) Der Beurteilungszeitraum der Aufsichtsbehörde nach § 2c des Kreditwesengesetzes beginnt mit Erhalt der Unterlagen und Bewertungen von der Abwicklungsbehörde und endet zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung nach § 114.

(3) Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach § 2c Absatz 2 des Kreditwesengesetzes bleiben unberührt. Untersagt die Aufsichtsbehörde die Ausübung der Stimmrechte, so kann die Abwicklungsbehörde von dem übernehmenden Rechtsträger verlangen, die nach § 107 übertragene Beteiligung innerhalb einer von der Abwicklungsbehörde festgelegten Veräußerungsfrist unter Berücksichtigung der herrschenden Marktbedingungen zu veräußern.“

19. § 121 Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ergeht der ablehnende Bescheid nach Erlass der Abwicklungsanordnung, ist § 100 Absatz 6 entsprechend anzuwenden.“

20. Nach § 156 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Das Abwicklungskollegium berücksichtigt die Anpassungen der Übergangsregelungen von Artikel 45m der Richtlinie 2014/59/EU in der Fassung vom 27. November 2024, die gemäß Anhang IX Nummer 19b Buchstabe g des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für die EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten.“

Artikel 7

Änderung der Anzeigenverordnung

Die Anzeigenverordnung vom 19. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3245), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 9a wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Anzeigen nach § 24 Absatz 1a Nummer 5 des Kreditwesengesetzes sind von CRR-Kreditinstituten, die als bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes gelten, bei denen die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist oder die von der Aufsichtsbehörde oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden, jährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 01.00“, „R 02.00“, „R 03.00“, „R 05.00“, „R 09.00“, „R 10.00“, „R 11.00“, „R 12.00.a“ und „R 12.00.b“ nach den Anlagen 13 bis 21 einzureichen. Satz 1 gilt für Institutsgruppen im Sinne des § 10a Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes und für nachgeordnete Unternehmen im Sinne des § 10a Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes mit der Maßgabe entsprechend, dass das übergeordnete Unternehmen mit Sitz im Inland die Angaben auf zusammengefasster oder teilkonsolidierter Basis einzureichen hat, sofern der Gruppe mindestens ein bedeutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes angehört oder ein CRR-Kreditinstitut, bei dem die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist. Für Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen im Sinne des § 10a Absatz 2 Satz 1 des Kreditwesengesetzes gilt Satz 2 entsprechend.“

2. Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Anzeigen nach § 24 Absatz 1d des Kreditwesengesetzes zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle sind von CRR-Kreditinstituten, die bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes sind, bei denen die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist oder die von der Aufsichtsbehörde oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden, der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank dreijährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 06.00.a“ und „R 06.00.b“ nach den Anlagen 26 und 27 einzureichen. In Institutsgruppen im Sinne des § 10a Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes sind dabei die Angaben zum Lohngefälle des übergeordneten Unternehmens zugrunde zu legen. In Finanzholding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-Gruppen im Sinne des § 10a Absatz 2 Satz 1 des Kreditwesengesetzes sind der Anzeige die Angaben zum Lohngefälle des gruppenangehörigen CRR-Kreditinstituts mit der zum Meldestichtag höchsten Anzahl an Mitarbeitern, gemessen als Vollzeitäquivalent, zugrunde zu legen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für CRR-Kreditinstitute mit weniger als 50 Mitarbeitern unter Einbeziehung der Mitglieder der Geschäftsleitung. Die Anzeige erfolgt auf Einzelinstitutsebene für die im Inland tätigen Mitarbeiter und Geschäftsleiter.“

Artikel 8**Änderung der Solvabilitätsverordnung**

Die Solvabilitätsverordnung vom 6. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4168), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 40) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 - a) Die Angabe zu den §§ 7 bis 17 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 7 IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilung für interne Ratingsysteme
 - § 8 (weggefallen)
 - § 9 (weggefallen)
 - § 10 (weggefallen)
 - § 11 (weggefallen)
 - § 12 (weggefallen)
 - § 13 (weggefallen)
 - § 14 (weggefallen)
 - § 15 (weggefallen)
 - § 16 Erheblichkeitsschwelle für den 90-Tage-Verzug
 - § 17 (weggefallen)“.
 - b) Die Angabe zu § 18 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 18 IMM-Eignungsbeurteilung“.
 - c) Die Angabe zu § 19 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 19 Eignungsbeurteilung für interne Einstufungsverfahren“.
 - d) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„Abschnitt 5

Ergänzende Regelungen zu Netting-Rahmenvereinbarungen“.

- e) Die Angabe zu § 20 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 20 Interne Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen“.
- f) Die Angabe zu § 21 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 21 Interne-Modelle-Eignungsbeurteilung“.
- g) Die Angabe zu den §§ 22 und 23 sowie zu den Überschriften zu Teil 2 Kapitel 2 und 3 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„Kapitel 2 (weggefallen)

§ 22 (weggefallen)

Kapitel 3 (weggefallen)

§ 23 (weggefallen)“.

h) Die Angabe zu den §§ 24 und 25 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 24 (weggefallen)

§ 25 (weggefallen)“.

i) Die Angabe zu § 38 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 38 (weggefallen)“.

2. § 1 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden Absätze 1 bis 2 ersetzt:

„(1) Die §§ 3 bis 7, 18 und 19 sowie 21 bis 22 dieser Verordnung sind ergänzend zu den Artikeln 92 bis 386 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von denjenigen Instituten und Gruppen anzuwenden, die sich nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder nach dem Kreditwesengesetz an die Vorgaben dieser Artikel halten müssen.

(1a) § 16 ist ergänzend zu Artikel 178 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von denjenigen Instituten und Gruppen anzuwenden, die sich nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder nach dem Kreditwesengesetz an die Vorgaben dieser Artikel halten müssen, die aber keine Kreditinstitute sind, die nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 in der Fassung vom 15. Oktober 2013 sowie nach Teil IV und Artikel 147 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 in der Fassung vom 16. April 2014 als bedeutend eingestuft werden.

(2) Die §§ 26 bis 31 dieser Verordnung sind ergänzend zu den Artikeln 25 bis 91 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von denjenigen Instituten und Gruppen anzuwenden, die sich nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder nach dem Kreditwesengesetz an die Vorgaben dieser Artikel halten müssen. Dies gilt nicht für Kreditinstitute, die nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 in der Fassung vom 15. Oktober 2013 sowie nach Teil IV und Artikel 147 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 in der Fassung vom 16. April 2014 als bedeutend eingestuft werden.“

3. Die §§ 3 und 4 werden durch die folgenden §§ 3 und 4 ersetzt:

„§ 3

Prüfungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen

(1) Hat die zuständige Behörde einem Institut die Erlaubnis zur Verwendung eines Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen erteilt, dessen Verwendung nach den Artikeln 92 bis 386 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf (erlaubnispflichtiger Ansatz zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen), muss sie regelmäßig überprüfen, ob die Anforderungen für diesen Ansatz nach dieser Verordnung und nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt sind. Die Überprüfung findet mindestens alle drei Jahre statt. Daneben prüft die zuständige Behörde im Rahmen von Nachschauprüfungen, ob festgestellte Mängel abgestellt und Auflagen erfüllt sind.

(2) Die zuständige Behörde kann die Eignungsbeurteilung für die Erlaubnis zur Verwendung eines Ansatzes sowie die regelmäßige Überprüfung und die Nachschauprüfungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auch des Ergebnisses einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes durchführen.

(3) Bei der Überprüfung berücksichtigt die zuständige Behörde insbesondere Veränderungen der Geschäftstätigkeit des Instituts sowie die Anwendung dieses erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen auf neue Produkte. Zusätzlich überprüft sie, ob das Institut für diesen Ansatz ausgereifte und aktuelle Techniken und Praktiken anwendet.

(4) Bei der Überprüfung berücksichtigt die zuständige Behörde die Analysen und Benchmarks der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde.

§ 4

Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen

(1) Sofern die zuständige Behörde feststellt, dass die Ausgestaltung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen durch das Institut erhebliche Mängel bei der Erfassung des Risikos aufweist, sorgt die zuständige Behörde dafür, dass diese Mängel beseitigt werden, oder sie ergreift angemessene Maßnahmen, die geeignet sind, um die aus den Mängeln resultierenden Folgen abzuschwächen. Geeignete Maßnahmen sind insbesondere die Festsetzung höherer Multiplikationsfaktoren oder zusätzlicher Eigenmittelanforderungen.

(2) Wenn ein Institut mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet und für einen Handelstisch die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hindeuten, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist, so überprüft die zuständige Behörde, ob die Einhaltung der Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz weiterhin gewährleistet ist, oder schreibt angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung des Modells zu gewährleisten.

(2a) Ein Institut, das mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet, berücksichtigt für das Portfolio sämtlicher Positionen einen Handelstisch nur dann im alternativen internen Modell, wenn es für diesen Handelstisch zum Meldestichtag die Anforderung nach Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einhält.

(3) Wenn ein Institut nicht mehr sämtliche Anforderungen für einen erlaubnispflichtigen Ansatz zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen nach dieser Verordnung und nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, verlangt die zuständige Behörde

1. vom Institut einen Plan, wie und in welchem Zeitraum eine zeitnahe Rückkehr zur Regelkonformität gewährleistet werden soll, oder
2. dass das Institut in einer die zuständige Behörde zufriedenstellenden Weise nachweist, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen unwesentlich sind, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist.

Sind die Eigenmittelanforderungen im Falle des Satzes 1 wahrscheinlich unzureichend, ordnet die zuständige Behörde, soweit angemessen, zusätzliche Eigenmittelanforderungen an.

(4) Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass ein vom Institut vorgelegter Plan nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zur vollständigen Wiedereinhaltung der Anforderungen führt oder der vom Institut vorgesehene Umsetzungszeitraum unangemessen lang ist, verlangt die zuständige Behörde eine Nachbesserung des Plans.

(5) Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass das Institut die Anforderungen innerhalb einer angemessenen Frist wieder einhalten wird, und hat das Institut, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist, auch keinen zufriedenstellenden Nachweis der Unwesentlichkeit der Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 erbracht, muss die zuständige Behörde die Erlaubnis zur Verwendung des Ansatzes durch das Institut

1. insgesamt widerrufen oder

2. auf solche Bereiche beschränken, in denen die Einhaltung der Anforderungen gegeben ist oder innerhalb einer angemessenen Frist erreicht werden kann, sofern dies innerhalb der von der zuständigen Behörde festgelegten Grenzen für die Nichtanwendung dieses Ansatzes möglich ist.

Insbesondere für risikogewichtete Positionsbeträge nach dem auf internen Beurteilungen beruhenden Ansatz (IRB-Ansatz) im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 kann die zuständige Behörde separat für einzelne Arten von Kreditrisikopositionen die Zustimmung nach Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zur Verwendung des IRB-Ansatzes oder zur Verwendung eigener Schätzungen von Verlustausfallquoten (Loss Given Defaults – LGDs) im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 55 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Konversionsfaktoren (Credit Conversion Factors – CCFs) im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 56 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diese Art von Kreditrisikopositionen widerrufen.“

4. § 7 wird durch den folgenden § 7 ersetzt:

„§ 7

IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilungen für interne Ratingsysteme

Die zuständige Behörde entscheidet über die Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes nach Artikel 143 Absatz 1 und 2 sowie über die nach Artikel 143 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlaubnispflichtigen Veränderungen (IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilung) auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes. IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilungen führt die zuständige Behörde erst dann durch, wenn das Institut für jedes der zur IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilung angemeldeten Ratingsysteme die Verwendungsanforderungen nach Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt hat und die Erfahrungsanforderungen nach Artikel 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in einem Umfang erfüllt hat, der die vollständige Erfüllung der Erfahrungsanforderungen bis zum beabsichtigten Zeitpunkt der Nutzung für jedes dieser Ratingsysteme ermöglicht.“

5. Die §§ 8 bis 15 werden gestrichen.
6. § 17 wird gestrichen.
7. § 18 wird durch den folgenden § 18 ersetzt:

„§ 18

IMM-Eignungsbeurteilung

(1) Die zuständige Behörde entscheidet über die nach Artikel 283 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderliche Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode (IMM-Eignungsbeurteilung) auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auch einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes.

(2) Wesentliche Änderungen und Erweiterungen der auf einem internen Modell beruhenden Methode (IMM) bedürfen einer erneuten Erlaubnis. Absatz 1 gilt entsprechend. Jede anderweitige Änderung oder Erweiterung ist der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen.“

8. § 19 wird durch den folgenden § 19 ersetzt:

„§ 19

Eignungsbeurteilung für interne Einstufungsverfahren

(1) Eine Erlaubnis zur Anwendung eines internen Einstufungsverfahrens nach Artikel 265 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt die zuständige Behörde für jedes interne Einstufungsverfahren, das nach einer Eignungsprüfung die Erlaubnisvoraussetzungen nach Artikel 265 Absatz 2 dieser EU-Verordnung erfüllt und sämtliche in seinen Anwendungsbereich fallende Verbriefungspositionen vollständig erfasst. Institute haben vor der Erteilung einer Erlaubnis darzulegen, dass sie über hinreichende Erfahrungen mit solchen internen Verfahren verfügen, die den Anforderungen des Artikels 265 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Wesentlichen entsprochen haben und deren Anwendungsbereich im Wesentlichen dem des internen Einstufungsverfahrens entspricht, für das eine Erlaubnis beantragt wurde.

(2) Über die Erlaubnis zur Verwendung entscheidet die zuständige Behörde auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes für jedes interne Einstufungsverfahren,

1. das ein Institut zur Eignungsprüfung angemeldet hat und
2. das ein Institut zum Zeitpunkt der Eignungsprüfung über einen angemessenen Zeitraum als maßgebliches Instrument zur Messung und Steuerung der wesentlichen Verbriefungspositionen verwendet hat, die in den Anwendungsbereich des internen Einstufungsverfahrens fallen, und von dem das Institut danach überzeugt ist, dass es für seine Einsatzzwecke geeignet ist.

(3) Der durch das Institut zu bestimmende Anwendungsbereich eines internen Einstufungsverfahrens wird durch die nach ihren Risikoeigenschaften, insbesondere der Art der einer Verbriefungsposition zugrundeliegenden verbrieften Kreditrisikopositionen, den Ausstattungsmerkmalen der Verbriefungsposition, Verbriefungstransaktion oder eines Verbriefungsprogramms, in dessen Rahmen fortlaufend Wertpapiere überwiegend in der Form von Geldmarktpapieren mit einer Ursprungslaufzeit von längstens einem Jahr begeben werden (ABCP-Programm), oder dem verfügbaren Datenumfang, von diesem internen Einstufungsverfahren erfassbare Art von Verbriefungspositionen gebildet.

(4) Wesentliche Änderungen und Erweiterungen eines internen Einstufungsverfahrens bedürfen einer erneuten Erlaubnis. Absatz 1 gilt entsprechend. Jede anderweitige Änderung oder Erweiterung ist der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen.

(5) Ein Institut, das nach erteilter Erlaubnis ein internes Einstufungsverfahren verwendet, darf die Eignungsmittelanforderungen im Anwendungsbereich dieses internen Einstufungsverfahrens nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach erneuter Erlaubnis der zuständigen Behörde nach Artikel 261 oder Artikel 262 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln. Die Erlaubnis ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der zuständigen Behörde zu beantragen.“

9. Abschnitt 5 wird durch den folgenden Abschnitt 5 ersetzt:

„Abschnitt 5

Ergänzende Regelungen zu Netting-Rahmenvereinbarungen

§ 20

Interne Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen

(1) Die zuständige Behörde entscheidet über die nach Artikel 221 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderliche Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen (Eignungsbeurteilung für ein internes Modell für Netting-Rahmenvereinbarungen) auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auf der Grundlage einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes.

(2) Wesentliche Änderungen und Erweiterungen eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen bedürfen einer erneuten Erlaubnis. Absatz 1 gilt entsprechend. Jede anderweitige Änderung oder Erweiterung ist der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen.

(3) Ein Institut, das nach erteilter Erlaubnis ein internes Modell für Netting-Rahmenvereinbarungen verwendet, darf den vollständig angepassten Risikopositionswert (E*) der Netting-Rahmenvereinbarung im Anwendungsbereich dieses internen Modells nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach erneuter Erlaubnis der zuständigen Behörde nach Artikel 220 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln. Die Erlaubnis ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der zuständigen Behörde zu beantragen.“

10. § 21 wird durch den folgenden § 21 ersetzt:

„§ 21

Interne-Modelle-Eignungsbeurteilung

(1) Die zuständige Behörde entscheidet über die nach Artikel 325az Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderliche Erlaubnis zur Anwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes (Interne-Modelle-Eignungsbeurteilung) auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder auf der Grundlage einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes. Für wesentliche Änderungen und Erweiterungen gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Ein Institut, das nach erteilter Erlaubnis der zuständigen Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet, darf die Eigenmittelanforderungen für die Risikopositionen im Anwendungsbereich dieses Ansatzes nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach erneuter Erlaubnis der zuständigen Behörde nach den Artikeln 325c bis 325ay oder den Artikeln 326 bis 361 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln. Die Erlaubnis ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der zuständigen Behörde zu beantragen.“

11. Die Kapitel 2 und 3 werden gestrichen.
12. Die §§ 24 und 25 werden gestrichen.
13. § 26 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für die Zwecke der Übergangsvorschriften nach Artikel 469 Absatz 1 Buchstabe a und c, Artikel 474 Buchstabe a und Artikel 476 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten die folgenden Prozentsätze:

1. 20 Prozent im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014;

2. 40 Prozent im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015;
 3. 60 Prozent im Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 und
 4. 80 Prozent im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017.“
14. Nach § 34 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:
- „Die Bundesanstalt unternimmt alle Schritte, die zur Koordinierung des Zeitpunkts der Veröffentlichung mit anderen benannten Behörden der Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 136 Absatz 7 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU angemessen sind.“
15. § 36a Absatz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:
- „4. branchenspezifische Risikopositionen nach Nummer 2, die sich in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, jedoch lediglich um die Anerkennung eines von einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums angeordneten Kapitalpuffers für systemische Risiken nach § 10e Absatz 9 des Kreditwesengesetzes zu ermöglichen;“.
16. § 38 wird gestrichen.

Artikel 9

Weitere Änderung der Solvabilitätsverordnung

Die Solvabilitätsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 5 und 6 durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 5 Berechnungen und Meldungen für das aufsichtliche Benchmarking
§ 6 Auswertung des aufsichtlichen Benchmarkings“.
2. Die §§ 5 und 6 werden durch die folgenden §§ 5 und 6 ersetzt:

„§ 5

Berechnungen und Meldungen für das aufsichtliche Benchmarking

(1) Das Institut meldet die Ergebnisse seiner Berechnungen für diejenigen seiner Risikopositionen oder Positionen, die in dem Referenzportfolio enthalten sind, wenn

1. für einen internen Ansatz nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes die technischen Durchführungsstandards nach Artikel 78 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU ein Referenzportfolio enthalten oder die zuständige Behörde ein Referenzportfolio bestimmt hat und
2. ein Institut diesen internen Ansatz verwenden darf, um risikogewichtete Positionsbeträge oder Eigenmittelanforderungen zu ermitteln.

(2) Das Institut meldet die Ergebnisse seiner Berechnungen für diejenigen seiner Risikopositionen oder Positionen, die in dem Referenzportfolio enthalten sind, wenn

1. für den alternativen Standardansatz nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die technischen Durchführungsstandards nach Artikel 78 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU ein Referenzportfolio enthalten oder die zuständige Behörde ein Referenzportfolio bestimmt hat und
2. ein Institut diesen Ansatz anwendet und zudem

3. der Umfang der dem Marktrisiko unterliegenden bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte des Instituts nach Artikel 325a Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 500 Millionen Euro oder mehr beträgt.

(3) Das Institut meldet die Ergebnisse der Berechnungen zur Bestimmung des Betrags der erwarteten Kreditverluste für diejenigen seiner Risikopositionen oder Positionen, die in dem Referenzportfolio enthalten sind, wenn

1. für die Bestimmung des Betrags der erwarteten Kreditverluste die technischen Durchführungsstandards nach Artikel 78 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU ein Referenzportfolio enthalten oder die zuständige Behörde ein Referenzportfolio bestimmt hat und
2. ein Institut
 - a) den IRB-Ansatz nach Artikel 143 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwenden darf oder
 - b) den Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet und von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde auf der Grundlage der technischen Durchführungsstandards nach Artikel 78 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU als relevantes Institut festgelegt wurde

und zudem

3. das Institut
 - a) einen Abschluss im Einklang mit internationalen Rechnungslegungsstandards erstellt, wie sie nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 angewandt werden, oder
 - b) die Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten und die Bestimmung der Eigenmittel im Einklang mit internationalen Rechnungslegungsstandards nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vornimmt.

(4) Die Berechnungen und Meldungen nach den Absätzen 1 bis 3 müssen für jeden vom Institut verwendeten Ansatz getrennt erfolgen. Die Ergebnisse der Berechnungen zu einem Referenzportfolio sind mit einer Erläuterung der bei der Ermittlung der Ergebnisse angewandten Methoden zu melden. Die zuständige Behörde legt weitere Einzelheiten zu den Berechnungen und Meldungen, insbesondere die Meldefrequenz, Meldestichtage und Einreichungstermine, fest.

§ 6

Auswertung des aufsichtlichen Benchmarkings

(1) Die zuständige Behörde erstellt eigene Referenzportfolios ausschließlich in Abstimmung mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde.

(2) Für jeden Ansatz, zu dem ein Institut nach § 5 Absatz 1 bis 3 die Ergebnisse seiner Berechnungen meldet, verwendet die zuständige Behörde die von den Instituten gemeldeten Informationen, um insbesondere die Spanne der risikogewichteten Positionsbeträge und der Eigenmittelanforderungen für diejenigen Risikopositionen oder Positionen eines Referenzportfolios zu überwachen, die sich aus den Ansätzen der meldepflichtigen Institute ergeben.

(3) Für jeden Ansatz, zu dem ein Institut nach § 5 Absatz 1 bis 3 die Ergebnisse seiner Berechnungen meldet, bewertet die zuständige Behörde die Qualität dieses Ansatzes. Sie konzentriert sich dabei insbesondere auf

1. die Ansätze, die erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für dieselbe Risikoposition oder Position aufweisen,
2. die Ansätze, die eine besonders hohe oder niedrige Variabilität aufweisen, sowie
3. Fälle einer signifikanten und systematischen Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen.

(4) Ergeben die Überwachung nach Absatz 2 und die Bewertung nach Absatz 3, dass für einen Ansatz die Ergebnisse bestimmter Institute erheblich von den Ergebnissen der Mehrheit der Institute abweichen oder dass nur wenige Gemeinsamkeiten bestehen, so dass sich eine weite Spanne an Ergebnissen ergibt, untersucht die zuständige Behörde die Gründe hierfür. Wenn klar festgestellt werden kann, dass der Ansatz eines Instituts zu einer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen führt, die nicht auf Unterschiede bei den zugrundeliegenden Risiken der Risikopositionen oder Positionen zurückgeführt werden kann, ergreift die zuständige Behörde angemessene Abhilfemaßnahmen. Bei ihrer Entscheidung über die Angemessenheit von Abhilfemaßnahmen sind die Ziele, die mit der Verwendung eines Ansatzes verfolgt werden, zu berücksichtigen und es ist sicherzustellen, dass die Abhilfemaßnahmen

1. nicht zu Standardisierungen oder bevorzugten Methoden führen,
 2. keine falschen Anreize schaffen und
 3. kein Herdenverhalten verursachen.“
3. § 32 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
- „Beteiligungen an Instituten, Finanzunternehmen oder Anbietern von Nebendienstleistungen, die nach der Äquivalenzmethode gemäß IAS 28.13 in der jeweils geltenden Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 bewertet werden, können, vorbehaltlich der Anwendung des § 10a Absatz 4 des Kreditwesengesetzes, mit ihrem anteiligen bilanziellen Eigenkapital aus dem Abschluss, differenziert nach Eigenkapitalbestandteilen, in die Zusammenfassung nach § 10a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes einbezogen werden.“

Artikel 10

Änderung der Großkredit- und Millionenkreditverordnung

Die Großkredit- und Millionenkreditverordnung vom 6. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4183), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Juni 2021 (BGBl. I S. 1847) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1 wird durch den folgenden § 1 ersetzt:

„§ 1

Ausnahmen von der Anwendung der Obergrenze für Großkredite nach Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die folgenden Risikopositionen sind in der jeweils genannten Höhe nach Berücksichtigung der Wirkung einer Kreditrisikominderung nach den Artikeln 399, 401 bis 403 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 bei der Berechnung der Auslastung der Obergrenze für Großkredite nach Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 ausgenommen:

1. gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 in voller Höhe;
2. in Höhe von 80 Prozent ihrer Bemessungsgrundlage:
 - a) Bilanzaktiva in Form von Forderungen an regionale oder lokale Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten, denen nach Artikel 115 in Verbindung mit den Artikeln 119 bis 121 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 ein Risikogewicht von 20 Prozent zugewiesen würde, und andere Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften dieser Mitgliedstaaten;
 - b) Risikopositionen gegenüber Kreditnehmern, sofern die Risikopositionen
 - aa) durch eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft der Mitgliedstaaten, denen nach Artikel 115 in Verbindung mit den Artikeln 119 bis 121 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung

vom 17. Juni 2025 ein Risikogewicht von 20 Prozent zugewiesen würde, gewährleistet werden und

- bb) unbedingt rückzahlbar und im Fall der Insolvenz oder der Liquidation des Kreditnehmers oder des Garanten nach Doppelbuchstabe aa nicht nachrangig zu bedienen sind;
 - c) Bilanzaktiva in Form von Forderungen an eine Kirche oder Religionsgesellschaft, die in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verfasst ist und aufgrund des Artikels 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 6 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1383) Steuern erheben oder am Steueraufkommen der steuererhebenden kirchlichen Körperschaften teilhaben, und andere Risikopositionen gegenüber diesen kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts;
3. Bilanzaktiva in Form von Forderungen an Institute und sonstige Risikopositionen gegenüber Instituten in voller Höhe, sofern diese Risikopositionen
 - a) keine Eigenmittel dieser Institute darstellen,
 - b) höchstens bis zum folgenden Geschäftstag bestehen und
 - c) nicht auf eine wichtige Handelswährung lauten;
 4. Bilanzaktiva in Form von Forderungen an eine Zentralnotenbank in voller Höhe, sofern diese Bilanzaktiva auf die Währung dieser Zentralnotenbank lauten und aufgrund des Mindestreservesolls bei dieser Zentralnotenbank gehalten werden;
 5. Bilanzaktiva in Form von Forderungen an einen Zentralstaat, der von einer benannten externen Ratingagentur (ECAI) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 99 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 mindestens mit einem Ratingurteil, das der Rating-Klasse 3 gemäß Artikel 114 Absatz 2 dieser EU-Verordnung zuzuordnen ist, bewertet wurde, in voller Höhe, sofern diese Forderungen
 - a) aufgrund von Staatsschuldtiteln bestehen, die zur Erfüllung der gesetzlichen Liquiditätsanforderungen gehalten werden, und
 - b) auf die Währung dieses Zentralstaats lauten und in dieser Währung refinanziert sind;
 6. in Höhe von 50 Prozent ihrer Bemessungsgrundlage die gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025
 - a) als außerbilanzielle Posten der Unterklasse 4 eingestuften Dokumentenakkreditive und
 - b) als außerbilanzielle Posten der Unterklasse 3 eingestuften nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten, die eine Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr haben;
 7. die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 als außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung in der Unterklasse 4 eingestuften Geschäfte in voller Höhe, sofern
 - a) diese Geschäfte Risikopositionen eines Instituts gegenüber seinem Mutterunternehmen, gegenüber anderen Tochterunternehmen seines Mutterunternehmens oder gegenüber eigenen Tochterunternehmen sind und
 - b) die Gegenpartei in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen ist, der das Institut nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025, nach der Richtlinie 2002/87/EG in der Fassung vom 13. Dezember 2003 oder nach gleichwertigen Normen eines Drittlandes unterliegt;
 8. rechtlich vorgeschriebene Garantien, die das Institut gegenüber einer Pfandbriefbank in Bezug auf einen Darlehensnehmer zu stellen hat, wenn das Institut diesem Darlehensnehmer einen grundpfandrechtlich besicherten Kredit, der über die Emission von Pfandbriefen refinanziert wird, vor der Eintragung der Hypothek oder Grundschuld im Grundbuch ausgezahlt hat, in voller Höhe, sofern die Garantie von der Pfandbriefbank nicht dazu verwendet wird, bei der Berechnung der risikogewichteten Aktiva das Risiko zu verringern;
 9. Bilanzaktiva in Form von Forderungen an anerkannte Börsen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung vom 17. Juni 2025 und sonstige Risikopositionen gegenüber diesen anerkannten Börsen in voller Höhe und

10. Bilanzaktiva in Form von Forderungen eines Förderinstituts des Bundes oder eines Landes im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes an Kreditinstitute und sonstige Risikopositionen dieser Förderinstitute gegenüber Kreditinstituten in voller Höhe, sofern die betreffenden Forderungen und Positionen aufgrund von Darlehen bestehen, die dem Förderauftrag entsprechen und über diese Kreditinstitute an die Begünstigten weitergereicht werden.“

Artikel 11

Änderung der Institutsvergütungsverordnung

Die Institutsvergütungsverordnung vom 16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4270), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 41) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„§ 27 Absatz 1 bis 5 ist zudem von übergeordneten Unternehmen, bei denen es sich um eine Mutterfinanzholding-Gesellschaft, gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft handelt, anzuwenden.“
 - b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

„c) ihr Gesamtwert an Derivatepositionen, die mit Handelsabsicht gehalten werden, übersteigt zum Abschluss des letzten Geschäftsjahres 2 Prozent der gesamten bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte oder ihr Gesamtwert an allen Derivatepositionen übersteigt 5 Prozent, wobei beide Werte gemäß Artikel 273a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet werden.“
2. § 5 Absatz 6 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

„b) die aufgrund eines Sozialplans gemäß § 112 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes oder gemäß § 79 Absatz 1 Nummer 5 des Bundespersonalvertretungsgesetzes oder gemäß den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen geleistet werden,“.
3. § 12 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Dabei sind zumindest die diesbezüglichen Berichte der Internen Revision, der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers gemäß § 26 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes sowie in bedeutenden Instituten gemäß § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes der Vergütungskontrollbericht gemäß § 24 Absatz 3 heranzuziehen.“

Artikel 12

Weitere Änderung der Institutsvergütungsverordnung

Die Institutsvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch in Bezug auf den Prozess zur Ermittlung der Risikoträger und Risikoträgerinnen nach § 25a Absatz 5b des Kreditwesengesetzes sowie bei Instituten nach § 1 Absatz 3 auf den Prozess zur Ermittlung der Gruppen-Risikoträger und Gruppen-Risikoträgerinnen nach § 27 Absatz 2 Satz 1 und 3.“

2. § 4 Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Die Vergütungsparameter sind zu Beginn des Bemessungszeitraums festzulegen und müssen sich an den Strategien ausrichten sowie das Erreichen der strategischen Ziele unterstützen. Dabei sind auch die ESG-Risiken zu berücksichtigen.“
3. In § 5 Absatz 1 wird nach Nummer 1 die folgende Nummer 1a eingefügt:
„1a. im Falle einer leistungsabhängigen Vergütung finanzielle und nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt werden, einschließlich solcher nach § 4 Satz 4;“.

Artikel 13

Änderung der Prüfungsberichtsverordnung

Die Prüfungsberichtsverordnung vom 11. Juni 2015 (BGBl. I S. 930), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.
2. § 28 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Dabei ist zu beurteilen, ob die folgenden Bestimmungen eingehalten werden:
 1. die Bestimmungen zu Entgelten für grenzüberschreitende Zahlungen nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung sowie
 2. die Bestimmungen zu Entgelten nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung, die über das Entgelt nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung hinausgehen.“
3. § 69 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
„(1) Ist ein Kreditinstitut oder eine Zweigniederlassung eines Kreditinstituts als Verwahrstelle nach § 68 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit § 87 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs tätig, so ist über das Ergebnis der Prüfung dieser Tätigkeit in einem gesonderten Abschnitt zu berichten.“
 - b) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt:
„(4) Führt das Kreditinstitut oder die Zweigniederlassung auch das Kryptowertpapierregister für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurden, gilt § 69b entsprechend.“

Artikel 14

Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 15 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
„1. durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen:

- a) die Bestellung eines Abwicklers nach § 37 Absatz 1 Satz 2, § 38 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes, nach § 38 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder nach § 38 Absatz 2 Satz 1 des Kreditzweitmarktgesetzes in Verbindung mit § 38 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes,
 - b) eine Bekanntmachung nach § 32 Absatz 4, § 37 Absatz 1 Satz 3 oder § 38 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes oder des § 10 Absatz 8 oder des § 38 Absatz 1 Satz 3 des Kreditzweitmarktgesetzes,
 - c) eine Prüfung, die aufgrund des § 44 Absatz 1 oder 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44 Absatz 6, des § 44b Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44b Absatz 5 oder des § 44c Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44c Absatz 4 des Kreditwesengesetzes oder des § 31 Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 31 Absatz 3 des Kreditzweitmarktgesetzes in Verbindung mit § 44 Absatz 6 des Kreditwesengesetzes oder in Verbindung mit § 44b Absatz 2 auch in Verbindung mit § 44b Absatz 5 des Kreditwesengesetzes oder des § 39 Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 39 Absatz 4 des Kreditzweitmarktgesetzes vorgenommenen wird,
 - d) eine Durchsuchung, die aufgrund des § 44 Absatz 5 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44 Absatz 6, des § 44b Absatz 4 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44b Absatz 5 oder des § 44c Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 44c Absatz 4 des Kreditwesengesetzes oder des § 31 Absatz 3 des Kreditzweitmarktgesetzes in Verbindung mit § 44 Absatz 5 auch in Verbindung mit § 44 Absatz 6 oder des § 44b Absatz 4 auch in Verbindung mit § 44b Absatz 5 oder des § 39 Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 39 Absatz 4 des Kreditzweitmarktgesetzes vorgenommen wird,“.
- b) Nummer 1b wird durch die folgende Nummer 1b ersetzt:
- „1b. durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen:
- a) eine aufgrund des § 5 Absatz 4 Satz 2 bis 6 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 5 Absatz 9 oder Absatz 5 Satz 4 bis 6 des Wertpapierinstitutsgesetzes vorgenommene Prüfung,
 - b) eine Durchsuchung nach § 5 Absatz 8 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 5 Absatz 9 des Wertpapierinstitutsgesetzes,“.
- c) Die Nummern 3 und 4 werden durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt:
- „3. aufgrund einer nach § 44 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes vorgenommenen Prüfung der Richtigkeit der für die Zusammenfassung nach § 10a Absatz 4 und 5 und § 25 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes sowie nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1) übermittelten Daten,
4. durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen:
- a) die Bestellung eines Abwicklers nach § 308 Absatz 1 Satz 2,
 - b) eine aufgrund des § 306 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 auch in Verbindung mit § 306 Absatz 2 oder des § 306a Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 306a Absatz 4 jeweils auch in Verbindung mit § 1 Absatz 3 und 4 Satz 1, § 65 Absatz 2 und 3, § 67 Absatz 2, § 225 Satz 3 oder § 237 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vorgenommene Prüfung,
 - c) eine Durchsuchung nach § 306 Absatz 5 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 306 Absatz 6 oder § 306a Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 306a Absatz 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,“.

- d) Nummer 7 Buchstabe d wird durch die folgenden Buchstaben d und e ersetzt:
- „d) eine Prüfung, die aufgrund des § 14 Absatz 2 Satz 2 bis 4 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 14 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuches vorgenommen wird,
 - e) eine Durchsuchung, die aufgrund des § 14 Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 14 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuches vorgenommen wird,“.
- e) Nummer 10 Buchstabe c wird durch die folgenden Buchstaben c und d ersetzt:
- „c) eine Prüfung, die vorgenommen wurde aufgrund
 - aa) des § 39 Absatz 3 oder Absatz 4, jeweils in Verbindung mit § 8 Absatz 2, 3 oder 4 oder § 19 Absatz 1 Satz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 19 Absatz 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,
 - bb) des § 8 Absatz 2, auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 3 oder Absatz 4 oder des § 19 Absatz 1 Satz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 19 Absatz 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,
 - cc) des § 19 Absatz 1 Satz 3 bis 5 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,
 - d) eine Durchsuchung, die vorgenommen wurde aufgrund des § 19 Absatz 5 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 6 oder nach § 8 Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 4 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,“.
- f) Nummer 13 wird durch die folgende Nummer 13 ersetzt:
- „13. durch
- a) die Bestellung eines Abwicklers nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder § 13 Absatz 2 Satz 2 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes,
 - b) eine Bekanntmachung nach § 30 Satz 1 oder § 35 Absatz 2 Satz 1 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes,
 - c) eine aufgrund des § 10 Absatz 2 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 10 Absatz 4 oder des 20 Absatz 2 auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes vorgenommene Prüfung,
 - d) eine aufgrund des § 20 Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 4 oder aufgrund des § 25 Absatz 3 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 4 vorgenommene Durchsuchung,
 - e) eine aufgrund des § 10 Absatz 3 auch in Verbindung mit Maßnahmen nach § 10 Absatz 4 vorgenommene Durchsuchung,“.
2. § 16b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Wertpapierinstituts-, Zahlungsdienste-, Schwarmfinanzierungs-, Krypto- und inländisches Investmentwesen (Aufgabenbereich Banken und sonstige Finanzdienstleistungen),“.
3. § 16e Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
- a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute: Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 11 oder Satz 3 des Kreditwesengesetzes und die nach § 53 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen, soweit die Finanzdienstleistungsinstitute und Unternehmen nicht ausschließlich Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 oder 10 des Kreditwesengesetzes erbringen, Wertpapierinstitute, Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, die nach § 42

des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes tätigen Unternehmen, Schwarmfinanzierungsdienstleister mit einer von der Bundesanstalt erteilten Erlaubnis zur Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i oder ii der Verordnung (EU) 2020/1503 in der Fassung vom 12. Juli 2022, Institute im Sinne des § 2 Absatz 4 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes, Kreditdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des Kreditweitmarktgesetzes sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, wobei

- a) Kreditinstitute und entsprechend nach § 53 des Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen, die Bankgeschäfte und gleichzeitig das E-Geld-Geschäft betreiben oder Zahlungsdienste erbringen, ausschließlich als Kreditinstitute und
- b) Finanzdienstleistungsinstitute und entsprechend nach § 53 des Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen, die Finanzdienstleistungen erbringen und gleichzeitig das E-Geld-Geschäft betreiben oder Zahlungsdienste erbringen, ausschließlich als Finanzdienstleistungsinstitute

im Sinne der nachfolgenden Vorschriften gelten,“.

- b) Die Nummern 5 und 6 werden durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

„5. Gruppe Datenbereitstellungsdienste: Datenbereitstellungsdienste mit einer Zulassung für das Erbringen von Datenbereitstellungsdienstleistungen nach § 78d Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes in Verbindung mit Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024, soweit ihnen keine Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erteilt ist und sie nach dem Wertpapierinstitutsgesetz beaufsichtigt werden.“

- 4. § 16f wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Nummer 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Maßgebend ist die auf der Grundlage der jeweils anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellte und festgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr, das dem Umlagejahr vorausgeht; bei den Schwarmfinanzierungsdienstleistern, die keine großen Kapitalgesellschaften sind, ist die durch eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines vereidigten Buchprüfers, einer Buchprüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes oder einer Prüfungsstelle der Sparkassen bestätigte Bilanzsumme maßgebend; bei den Abwicklungsanstalten ist die Bilanz für das im Umlagejahr endende Geschäftsjahr maßgebend;“.

- bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

„3. in der Gruppe Datenbereitstellungsdienst nach dem Verhältnis zwischen der Anzahl der angefangenen Monate, in denen der einzelne Umlagepflichtige umlagepflichtig war, zur Gesamtzahl der angefangenen Monate eines jeden Umlagepflichtigen der Gruppe, in denen dieser jeweils im Umlagejahr umlagepflichtig war.“

- b) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

„c) die zu mehr als einem Fünftel bankgeschäfts-, finanzdienstleistungs-, wertpapierinstituts-, Zahlungsdienst-, E-Geld-geschäfts-, schwarmfinanzierungsdienstleistungsgeschäfts-, kreditdienstleistungsfremde Geschäfte oder kryptoemissions- oder kryptowertedienstleistungsfremde Geschäfte betreiben, der dem Verhältnis der erlaubnispflichtigen Geschäfte, Finanz- oder Kreditdienstleistungen zum Gesamtgeschäft entsprechende Bruchteil der Bilanzsumme,“.

- c) Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Sofern die Bilanzsumme des letzten Geschäftsjahres 150 Millionen Euro nicht übersteigt, können die Bestätigungen nach Satz 1 auch durch vereidigte Buchprüfer oder Buchprüfungsgesellschaften vorgenommen werden.“

5. § 16g Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
- a) Nach Buchstabe b Doppelbuchstabe cc wird der folgende Doppelbuchstabe dd eingefügt:
„dd) Schwarmfinanzierungsdienstleister mit einer von der Bundesanstalt erteilten Erlaubnis zur Erbringung von Schwarmfinanzierungs-Dienstleistungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2020/1503 in der Fassung vom 7. Oktober 2020, wenn die Erlaubnis in diesen Fällen die Befugnis umfasst, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren oder Kryptowerten von Kunden zu verschaffen,“.
 - b) Nach Buchstabe c Doppelbuchstabe cc wird der folgende Doppelbuchstabe dd eingefügt:
„dd) Schwarmfinanzierungsdienstleister mit einer von der Bundesanstalt erteilten Erlaubnis zur Erbringung von Schwarmfinanzierungs-Dienstleistungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2020/1503 in der Fassung vom 12. Juli 2022, wenn die Erlaubnis nicht die Befugnis umfasst, sich Eigentum oder Besitz an Geldern, Wertpapieren oder Kryptowerten von Kunden zu verschaffen,“.
6. Nach § 23 Absatz 16 wird der folgende Absatz 17 eingefügt:
- „(17) Die §§ 16e bis 16g in der ab dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 28 Absatz 3 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals für die Umlageabrechnung 2025 anzuwenden. Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Überschüsse der Vorjahre, die nach § 16c Absatz 1 der für das Umlagejahr 2024 geltenden Fassung den Kosten der Gruppe der Schwarmfinanzierungsdienstleister in dem Umlagejahr 2025 oder später zuzuordnen gewesen wären, sind bei den Umlageabrechnungen ab dem Umlagejahr 2025 der Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute im Aufgabenbereich Banken und sonstige Finanzdienstleistungen zuzuordnen.“

Artikel 15

Weitere Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 9 bis 10 durch die folgende Angabe ersetzt:
 - „§ 9 Rechtsstellung der Mitglieder des Direktoriums; Verordnungsermächtigung
 - § 9a Beamte; Verordnungsermächtigung
 - § 10 Angestellte, Arbeiter und Auszubildende; Verordnungsermächtigung“.
2. Nach § 4 Absatz 1a wird der folgende Absatz 1b eingefügt:

„(1b) Die Bundesanstalt veröffentlicht ihre mittelfristigen strategischen Ziele. Die Übersicht enthält insbesondere

 1. die vorrangigen Aufsichtsschwerpunkte und deren Begründung sowie
 2. die abstrakten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele.

Diese sind auf der Internetseite der Bundesanstalt zugänglich zu machen.“

3. § 9 wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 9

Rechtsstellung der Mitglieder des Direktoriums; Verordnungsermächtigung“.

- b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Die Mitglieder des Direktoriums stehen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. Sie müssen besondere fachliche Eignung besitzen und werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten ernannt. Der Vorschlag der Bundesregierung erfolgt aufgrund von objektiven Auswahlkriterien, die das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht. Die Mitglieder des Direktoriums werden in der Regel für fünf Jahre bestellt. Wiederbestellung ist zulässig. Kein Mitglied des Direktoriums kann länger als 14 Jahre im Amt bleiben. Die maximale Gesamtdauer der Amtszeit beträgt 14 Jahre.“

- c) Nach Absatz 2 Satz 7 wird der folgende Satz eingefügt:

„Die Gründe für eine Entlassung veröffentlicht das Bundesministerium der Finanzen, es sei denn, das betroffene Mitglied des Direktoriums erhebt Einwände gegen die Veröffentlichung.“

- d) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a eingefügt:

„(5a) Die Regelungen des § 11a gelten entsprechend für die Mitglieder des Direktoriums. Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, hierzu konkretisierende sowie ergänzende Regelungen zu den Amtsverhältnissen der Direktoriumsmitglieder treffen, soweit anerkannte Standards der Compliance und die Besonderheiten des öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisses der Direktoriumsmitglieder dies erfordern. In der Rechtsverordnung nach Satz 2 kann insbesondere bestimmt werden,

1. welchen Regelungen zu privaten Geschäften in Finanzinstrumenten im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 und Kryptowerten im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 in der Fassung vom 13. Dezember 2023 die Mitglieder des Direktoriums unterliegen; hierbei können unter anderem Anzeigepflichten, Regelungen zu Interessenerklärungen, Handelsverbote, Kontrollverfahren und Verkaufsgebote vorgesehen werden, die mindestens dem Standard der Regelungen entsprechen, welche für die Beschäftigten der Bundesanstalt gelten;
2. welchen Regelungen die Mitglieder des Direktoriums unterliegen, wenn sie beabsichtigen, innerhalb der ersten 24 Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Beschäftigung in Form einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, einschließlich einer freiberuflichen Tätigkeit, aufzunehmen; hierbei können unter anderem sowohl Anzeigepflichten gegenüber dem Bundesministerium vorgesehen werden als auch abgestufte Untersagungsmöglichkeiten in Fällen, in denen öffentliche Interessen beeinträchtigt oder schwer beeinträchtigt werden; für Untersagungen ist eine Entschädigung vorzusehen, die mindestens der halben Höhe des monatlichen Entgelts für die Tätigkeit als Direktoriumsmitglied entspricht.“

4. § 9a wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 9a

Beamte; Verordnungsermächtigung“.

- b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Die von einer Beamtin oder einem Beamten beantragte Entlassung kann aus dienstlichem Interesse bis zu sechs Monate über den beantragten Zeitpunkt hinaus aufgeschoben werden (Karenzzeit), auch wenn die Voraussetzungen des § 33 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes nicht vorliegen.“

- c) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festlegen, welche Karenzzeit bei welcher Art von beabsichtigter Anschlussbeschäftigung durch die Bundesanstalt vorzusehen ist, wobei insbesondere nach beaufsichtigten Instituten, Unternehmen, die Dienstleistungen für beaufsichtigte Institute erbringen, und Unternehmen, die an die zuständige Behörde gerichtete Lobbying- oder Interessenvertretungstätigkeiten erbringen, differenziert werden kann.“

5. § 10 wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 10

Angestellte, Arbeiter und Auszubildende; Verordnungsermächtigung“.

- b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festlegen, welchen Karenzzeiten bei welcher Art von beabsichtigter Anschlussbeschäftigung zur Geltung zu verhelfen ist innerhalb des rechtlich möglichen Rahmens, wobei insbesondere nach beaufsichtigten Instituten, Unternehmen, die Dienstleistungen für beaufsichtigte Institute erbringen, und Unternehmen, die an die zuständige Behörde gerichtete Lobbying- oder Interessenvertretungstätigkeiten erbringen, differenziert werden kann.“

6. Nach § 11a Absatz 5 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Das Bundesministerium kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festlegen, dass Beschäftigte der Bundesanstalt verpflichtet werden, bei Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach jährlich eine Interessenerklärung abzugeben, die Angaben zu den Finanzinstrumenten nach Absatz 1 und Kryptowerten nach Absatz 1a und weiteren Anlageprodukten nach Absatz 6 Satz 3 Nummer 1 enthält, die Anlass zu Bedenken wegen eines Interessenkonflikts geben könnten.“

Artikel 16

Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446; 2019 I S. 1113), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Der Abwickler ist zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens berechtigt. Die vorangehende Tätigkeit als Abwickler und die Stellung des Insolvenzantrags durch den Abwickler stellen keine die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ausschließende Vorbefassung dar. Soll der Abwickler nicht als Insolvenzverwalter bestellt werden, hat das zuständige Insolvenzgericht der Bundesanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

2. § 14 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Die Auskunfts-, Vorlegungs- und Prüfungsrechte der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank nach § 19 Absatz 1, 5 und 6 gelten entsprechend § 44b des Kreditwesengesetzes gegenüber den Inhabern bedeutender Beteiligungen, den Mitgliedern ihrer Organe und ihren Beschäftigten.“

3. § 19 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein Institut oder ein übergeordnetes Unternehmen und die für das Institut tätigen Agenten sowie E-Geld-Agenten, seine Zweigniederlassungen und Auslagerungsunternehmen sowie zentrale Kontaktpersonen sowie all deren Mitglieder eines Organs und Beschäftigte haben der Bundesanstalt, den Personen und Einrichtungen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient, sowie der Deutschen Bundesbank auf Verlangen Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und erforderlichenfalls Kopien anzufertigen; Mitglieder eines Organs und Beschäftigte haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ, dem Institut oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen.“

- bb) Die Sätze 4 und 5 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie die sonstigen Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die Räume des Instituts, der Zweigniederlassung, des Agenten sowie E-Geld-Agenten oder des Auslagerungsunternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie auch Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 3 bis 5 zu dulden.“

- b) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach Absatz 1 Satz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(6) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

4. § 39 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Auf Institute im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind § 17 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes sowie die §§ 3, 7 bis 9 und 19 Absatz 1 und 4 bis 6 anzuwenden.“

5. § 64 Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

„2. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, oder § 19 Absatz 1 Satz 6, Absatz 5 Satz 10 oder Absatz 6 Satz 3 eine Maßnahme nicht duldet,“.

Artikel 17

Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes

Das Wertpapierinstitutsgesetz vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 78c die folgende Angabe eingefügt:

„Kapitel 7b

Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten

§ 78d Zulassungsverfahren; Ausnahmen

§ 78e Versagung der Zulassung; Entzug der Zulassung

§ 78f Unterrichtung der ESMA“.

2. § 1 wird durch den folgenden § 1 ersetzt:

„§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz ist auf Wertpapierinstitute und Datenbereitstellungsdienste mit Sitz oder Tätigkeit im Inland anzuwenden.“

3. Nach § 2 Absatz 38 wird der folgende Absatz 39 eingefügt:

„(39) Datenbereitstellungsdienste im Sinne dieses Gesetzes sind Datenbereitstellungsdienste im Sinne von § 2 Absatz 40 des Wertpapierhandelsgesetzes.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein Wertpapierinstitut, ein Mutterunternehmen oder ein Auslagerungsunternehmen, dessen Geschäftsleiter oder Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und dessen Beschäftigte haben der Bundesanstalt, den Personen und Einrichtungen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient, sowie der Deutschen Bundesbank auf Verlangen Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und erforderlichenfalls Ko-

prien anzufertigen und auszuhändigen; Mitglieder eines Organs und Beschäftigte haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ, dem Wertpapierinstitut oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“

bb) Die Sätze 3 bis 5 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie die sonstigen Personen, derer sich die Bundesanstalt oder die Deutsche Bundesbank bei der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die Räume des Wertpapierinstituts, Mutterunternehmens oder Auslagerungsunternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten sowie Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 2 bis 4 zu dulden. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für ein nicht in die Konsolidierung einbezogenes Tochterunternehmen, dessen Tochterunternehmen sowie für ein gemischtes Unternehmen und dessen Tochterunternehmen.“

b) Nach Absatz 5 Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„Die Auskunfts- und Vorlegungspflichten nach Satz 1 bestehen auch für Beschäftigte oder Mitglieder eines Organs einer solchen Person oder eines solchen Unternehmens. Mitglieder eines Organs und Beschäftigte haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“

c) Nach Absatz 7 werden die folgenden Absätze 8 und 9 eingefügt:

„(8) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach der nach Absatz 4 Satz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(9) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

5. § 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

„§ 6

Sofortige Vollziehbarkeit

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Bundesanstalt einschließlich der Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln auf der Grundlage des § 5 Absatz 2 bis 7 und 9, des § 5a, des § 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3, des § 10 Absatz 2, 4 und 6, des § 18 Absatz 2 Nummer 2, 3 und Absatz 3, des § 19 Absatz 2, des § 20 Absatz 6, der §§ 22, 23, 25 und 26 Absatz 1 und 2, des § 27 Absatz 3, des § 33 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 Satz 2, des § 39 Absatz 3, des § 40 Absatz 3, des § 43 Absatz 3 Satz 2, des § 48 Absatz 2 bis 5, der §§ 49, 51, 54, 56 Absatz 2, der §§ 60 und 62 Absatz 2, der §§ 63 und 70 Absatz 4, des § 71 Absatz 3, des § 77 Absatz 1 Satz 2, 4 und 5, des § 79 Absatz 1 und 2, des § 80 Absatz 1 und 2 sowie des § 81 Absatz 2 haben keine aufschiebende Wirkung.“

6. § 65 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt:

- „2. die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken im Sinne des Artikels 75 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind; der Vergleich umfasst auch die Vergütungstrends und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans; die Vorgaben der Anzeigenverordnung betreffend die Anzeigen nach § 24 Absatz 1a Nummer 5 des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anwendbar, und
3. die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind; die Vorgaben der Anzeigenverordnung betreffend die Anzeigen nach § 24 Absatz 1a Nummer 6 des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anwendbar.“

- b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) Ein Großes Wertpapierinstitut, das über einen Beschluss über die Billigung einer höheren variablen Vergütung nach § 25a Absatz 5 Satz 5 des Kreditwesengesetzes verfügt, hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank zweijährlich die Informationen anzuzeigen, die für die Zwecke des Artikels 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind. Die Vorgaben der Anzeigenverordnung betreffend die Anzeigen nach § 24 Absatz 1c des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anwendbar.

(4) Ein Großes Wertpapierinstitut hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dreijährlich anzuzeigen:

1. die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, die für die Zwecke des Artikels 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind; die Vorgaben der Anzeigenverordnung betreffend die Anzeigen nach § 24 Absatz 1d des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anwendbar, und
2. die für einen Vergleich der Diversität in den Instituten nach Artikel 91 Absatz 9 in Verbindung mit Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlichen Informationen; die Vorgaben der Anzeigenverordnung betreffend die Anzeigen nach § 24 Absatz 1e des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anwendbar.“

7. § 66 Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:

„(3) Ein Mittleres Wertpapierinstitut hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank jährlich anzuzeigen:

1. die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind, wenn seine bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen oder es von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wird; der Vergleich umfasst auch die Vergütungstrends und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, und
 2. die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 34 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind.
- (4) Ein Mittleres Wertpapierinstitut, dessen bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen oder das von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wird, hat der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dreijährlich anzuzeigen:
1. die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, die für die Zwecke des Artikels 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind, und
 2. die Informationen zum Vergleich der Diversität in den Instituten, die für die Zwecke des Artikels 26 der Richtlinie (EU) 2019/2034 in der Fassung vom 27. November 2024 erforderlich sind.“
8. § 73 Absatz 5 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. § 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4, 6, 8 und 9, die §§ 6 und 7 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 11, 14, 31, 32 und 33 Absatz 1 und 2, soweit es sich um Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt, § 33 Absatz 3 und 4, die §§ 34 bis 37 sowie 66 Absatz 1,“.
9. Nach § 78c wird das folgende Kapitel 7b eingefügt:

„Kapitel 7b

Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten

§ 78d

Zulassungsverfahren; Ausnahmen

(1) Wer im Inland gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, als Datenbereitstellungsdienst tätig werden will, bedarf nach Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 der schriftlichen oder elektronischen Zulassung durch die Bundesanstalt; die Bundesanstalt hat § 37 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden.

(2) Der erforderliche Inhalt des Zulassungsantrags, dessen Form und das Zulassungsverfahren bestimmen sich nach den Artikeln 27c und 27d der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 sowie nach der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110.

(3) Die Bundesanstalt kann die Zulassung unter Auflagen erteilen, die sich im Rahmen des mit diesem Gesetz oder mit der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verfolgten Zwecks halten müssen.

(4) Ausnahmen von der Zulassungspflicht als Datenbereitstellungsdienst ergeben sich aus Artikel 27b Absatz 2 und Artikel 27c Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

§ 78e

Versagung der Zulassung; Entzug der Zulassung

(1) Die Zulassung als Datenbereitstellungsdienst ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass ein Geschäftsleiter nicht den Anforderungen nach Artikel 27f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, auch in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571, genügt, oder
2. das Unternehmen nicht bereit oder in der Lage ist, die nach Titel IVa der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, auch in Verbindung mit den dazu erlassenen Rechtsakten, erforderlichen personellen oder organisatorischen Vorkehrungen zum ordnungsgemäßen Betreiben der Dienstleistungen, für die es die Zulassung beantragt, zu schaffen.

(2) Die Bundesanstalt kann die von ihr erteilte Zulassung außer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Artikel 27e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 entziehen.

§ 78f

Unterrichtung der ESMA

Die Bundesanstalt meldet der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde die Erteilung einer Zulassung nach Artikel 27c Absatz 1 sowie den Entzug einer Zulassung nach Artikel 27e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.“

10. Nach § 82 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Ebenso wird bestraft, wer ohne Zulassung nach Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 eine Dienstleistung eines Datenbereitstellungsdienstes erbringt.“

11. § 83 Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgenden Nummer 2 ersetzt:

„2. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 5, auch in Verbindung mit Satz 6, oder entgegen § 5 Absatz 5 Satz 6, Absatz 8 Satz 10 oder Absatz 9 Satz 3 eine Maßnahme nicht duldet.“

Artikel 18**Änderung der Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung**

Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung vom 7. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 349) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

- a) Nach der Angabe zu § 9 wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 9a Anzeigen nach § 66 Absatz 3 und 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes“.

- b) Die Angabe zu § 14 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 14 Anzeigen nach § 64 Absatz 1 Nummer 11, § 65 Absatz 2 Nummer 1 oder nach § 67 Absatz 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes“.

2. Nach § 9 wird der folgende § 9a eingefügt:

„§ 9a

Anzeigen nach § 66 Absatz 3 und 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes

(1) Anzeigen nach § 66 Absatz 3 Nummer 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes sind von Mittleren Wertpapierinstituten, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen oder die von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden, jährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 01.01“, „R 02.01“, „R 02.02“ und „R 05.01“ nach den Anlagen 11 bis 14 einzureichen. Satz 1 gilt für Wertpapierinstitutsgruppen im Sinne von § 2 Absatz 25 des Wertpapierinstitutsgesetzes mit der Maßgabe entsprechend, dass das EU-Mutterwertpapierinstitut, die EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder die gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft die Angaben für alle Unternehmen der Gruppe, die der aufsichtlichen Konsolidierung nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 unterliegen, auf zusammengefasster Basis einzureichen hat, sofern der Gruppe mindestens ein Wertpapierinstitut angehört, das nach § 66 Absatz 3 Nummer 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes zur Abgabe der Anzeige verpflichtet ist.

(2) Anzeigen nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro (Einkommensmillionäre) sind von Mittleren Wertpapierinstituten jährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 04.01.a“, „R 04.01.b“ und „R 04.01.c“ nach den Anlagen 15 bis 17 einzureichen. Mittlere Wertpapierinstitute, deren EU-Mutterwertpapierinstitut, EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem anderen Staat innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist, haben die Anzeige nicht einzureichen. Satz 1 gilt für Wertpapierinstitutsgruppen im Sinne von § 2 Absatz 25 des Wertpapierinstitutsgesetzes mit der Maßgabe entsprechend, dass das EU-Mutterwertpapierinstitut, die EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder die gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft die Angaben für alle Unternehmen der Gruppe, die der aufsichtlichen Konsolidierung nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 unterliegen, auf zusammengefasster Basis einzureichen hat. Für Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen im Sinne von § 10a des Kreditwesengesetzes, denen ein Mittleres Wertpapierinstitut im Sinne von § 2 Absatz 17 des Wertpapierinstitutsgesetzes angehört, gilt Satz 3 entsprechend. Die Anzeige der Informationen über die Einkommensmillionäre erfolgt aggregiert für Vergütungsstufen von jeweils 1 Million Euro separat für jeden Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem mindestens ein Einkommensmillionär tätig ist. Einkommensmillionäre, die eine berufliche Tätigkeit in unterschiedlichen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ausüben, sind dem Vertragsstaat zuzuordnen, in dem sie ihre berufliche Tätigkeit hauptsächlich ausüben. Einkommensmillionäre, die eine berufliche Tätigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausüben, sind einem Vertragsstaat nach Satz 6 zuzuordnen, sofern sie ihre berufliche Tätigkeit hauptsächlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausüben.

(3) Anzeigen nach § 66 Absatz 4 Nummer 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle sind von Mittleren Wertpapierinstituten, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, oder die von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden, der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank dreijährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 06.01.a“ und „R 06.01.b“ nach den Anlagen 18 und 19 einzureichen. Die Anzeige erfolgt auf Einzelbasis für die im Inland tätigen Mitarbeiter und Geschäftsleiter. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Mittlere Wertpapierinstitute mit weniger als 50 Mitarbeitern nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr, unter Einbeziehung der Mitglieder der Geschäftsleitung. Abweichend von Satz 1 müssen Mittlere Wertpapierinstitute, die Tochterunternehmen eines EU-Mutterwertpapierinstituts sind, keine Anzeige einreichen. In Wertpapierinstitutsgruppen im Sinne des § 2 Absatz 25 des Wertpapierinstitutsgesetzes,

deren Mutterunternehmen eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft ist, ist die Anzeige nur von dem gruppenangehörigen Mittleren Wertpapierinstitut mit der zum Meldestichtag höchsten Anzahl an Mitarbeitern, gemessen als Vollzeitäquivalent, einzureichen.

(4) Anzeigen nach § 66 Absatz 4 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes für einen Vergleich der Diversität in den Instituten sind von Mittleren Wertpapierinstituten, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen oder die von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden, der Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank dreijährlich bis zum 30. April nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr mit den Formularen „R 13.00.a“, „R 13.00.b“, „R 14.00“, „R 15.00“, „R 16.00“, „R 17.00“, „R 18.00“, „R 19.00“, „R 20.00“, „R 21.00“, „R 22.01“, „R 22.02“, „R 22.03“ und „R 23.00“ nach den Anlagen 20 bis 33 einzureichen. Die Anzeige ist auf Einzelinstitutsebene einzureichen.

(5) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 bis 4 sind im elektronischen Verfahren bei der Deutschen Bundesbank einzureichen. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht im Internet die für die Einreichung zu verwendenden Datenformate und den Einreichungsweg. Sie leitet die Anzeigen an die Aufsichtsbehörden weiter. Den Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 sind die Begriffsbestimmungen und Regelungen des Wertpapierinstitutsgesetzes und der Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung zugrunde zu legen. Die Angaben nach den Absätzen 1, 2 und 4 müssen sich jeweils auf die fixe und die variable Vergütung beziehen, die den Geschäftsleitern, Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans oder den Mitarbeitern für deren Leistung während des bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahres vor der Einreichung der Anzeige gewährt worden ist oder die nach § 8 Absatz 4 Satz 4 der Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung ermittelt worden ist. Die Angaben nach Absatz 3 müssen sich auf die Gesamtjahresvergütung beziehen, die den Geschäftsleitern und Mitarbeitern für deren Leistung während des bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahres vor der Einreichung der Anzeige gewährt worden ist. Bei den Angaben gemäß den Absätzen 3 und 4 sind reguläre Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung, garantierte variable Vergütungen und Abfindungen außen vor zu lassen. Bei Fremdwährungen ist der Umrechnungskurs der Europäischen Kommission für Finanzplanung und Haushalt im Dezember des Jahres zugrunde zu legen, für das die Anzeige erfolgt.“

3. In § 14 wird in der Überschrift und in Absatz 2 jeweils die Angabe „Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.
4. Nach Anlage 10 (zu § 19) werden die Anlagen 11 bis 33 eingefügt und erhalten die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 19

Änderung des Kreditzeitmarktgesetzes

Das Kreditzeitmarktgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411, S. 2) wird wie folgt geändert:

1. § 11 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 bis 4 ersetzt:
 - „2. nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs zugelassene oder registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften und intern verwaltete Investmentgesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 12 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
 3. Nichtkreditinstitute, die der Beaufsichtigung durch eine zuständige Behörde eines Vertragsstaats nach Artikel 20 der Richtlinie 2008/48/EG in der Fassung vom 24. November 2021 oder Artikel 35 der Richtlinie 2014/17/EU in der Fassung vom 24. November 2021 unterliegen, wenn sie in diesem Vertragsstaat tätig sind, sowie
 4. Unternehmen, die Kreditdienstleistungen ausschließlich für einen Kreditkäufer mit Sitz in einem Vertragsstaat und im Zusammenhang mit einem notleidenden Kreditvertrag erbringen, der nicht mit einer

in § 7 Absatz 1 Nummer 1 genannten Person oder einem in § 7 Absatz 1 Nummer 2 genannten Unternehmen geschlossen wurde.“

2. § 14 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein Kreditdienstleistungsinstitut muss spätestens bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis von der Geschäftsleitung beschlossene und schriftlich oder elektronisch niedergelegte Regelungen für die Unternehmensführung und Verfahren der internen Kontrolle, darunter Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, zum Zweck der Achtung der Rechte der Kreditnehmer und des Schutzes personenbezogener Daten schaffen.“

3. In § 25 Absatz 3 und 6 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Geschäftsräumen“ durch die Angabe „Räumen“ ersetzt.

4. § 31 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie die sonstigen Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die Räume des Kreditkäufer oder von dessen Vertreter sowie des Kreditdienstleisters, der Zweigniederlassung oder des Auslagerungsunternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie auch Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 3 zu dulden.“

- b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) § 44 Absatz 4 bis 8 und § 44b des Kreditwesengesetzes sind entsprechend anzuwenden.“

5. § 38 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Der Abwickler ist berechtigt, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens zu beantragen. Die vorangehende Tätigkeit als Abwickler und die Stellung des Insolvenzantrags durch den Abwickler stellen keine die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ausschließende Vorbe-fassung dar. Soll der Abwickler nicht als Insolvenzverwalter bestellt werden, hat das zuständige Insolvenzgericht der Bundesanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

6. § 44 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 21 wird die Angabe „§ 40“ durch die Angabe „§ 39“ ersetzt.

- b) In Nummer 22 wird die Angabe „Satz 3 oder § 40“ durch die Angabe „Satz 4 oder § 39“ ersetzt.

- c) Nach Nummer 22 wird die folgende Nummer 23 eingefügt:

„23. entgegen § 31 Absatz 3 in Verbindung mit § 44 Absatz 4 Satz 6, Absatz 5 Satz 10, Absatz 6 Satz 3 oder Absatz 7 Satz 5 des Kreditwesengesetzes eine Maßnahme nicht duldet.“

- d) Die bisherige Nummer 23 wird zu Nummer 24 und die Angabe „Absatz 5“ wird durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt.

- e) Die bisherige Nummer 24 wird zu Nummer 25.

Artikel 20

Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes

Das Kryptomärkteaufsichtsgesetz vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438, S. 2), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die bei der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach § 4 Absatz 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes beauftragten Personen, die nach § 23 Absatz 6 bestellten Sonderbeauftragten, die nach § 25 Absatz 9 bestellten Treuhänder, die nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, § 13 Absatz 2 Satz 2 oder § 28 Absatz 3 bestellten Abwickler sowie die im Dienst der Deutschen Bundesbank stehenden Personen, soweit sie zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114, der Verordnung (EU) 2022/2554 oder dieses Gesetzes tätig werden, dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse des Instituts, der zuständigen Behörden oder eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten, nicht unbefugt offenbaren oder verwenden, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist.“

2. § 20 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

„Mitglieder eines Organs und Beschäftigte der Institute oder Auslagerungsunternehmen haben auf Verlangen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ, dem Institut oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.“

- b) Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, der Deutschen Bundesbank sowie die sonstigen Personen und Einrichtungen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung der Prüfungen bedient, insbesondere Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige, können hierzu die Räume des Instituts oder des Auslagerungsunternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie auch Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.“

- c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde

zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten.

(4) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben.“

- d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 zu dulden.“

3. § 25 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

„Die Auskunfts- und Vorlegungspflichten nach Satz 1 bestehen auch für die bei nach Satz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen oder Unternehmen, Beschäftigten sowie für die Mitglieder eines Organs, jeweils auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Organ oder Unternehmen.“

- bb) Der neue Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 20 Absatz 5 gilt entsprechend.“

- b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 4 ersetzt:

„(2) Die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank können Maßnahmen nach § 20 Absatz 2 gegenüber den in Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen ergreifen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie aufgrund der Kriterien nach Artikel 42 Absatz 1 oder Artikel 84 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 nicht geeignet sind. § 20 Absatz 5 gilt entsprechend.

(3) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen die Räume der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen, Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen. § 20 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(4) Die Bediensteten der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

- c) Die bisherigen Absätze 3 bis 8 werden zu den Absätzen 5 bis 10.

- d) Der neue Absatz 9 Satz 1 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

„5. der Inhaber der qualifizierten Beteiligung eine vollziehbare Anordnung nach Absatz 2 bis 4 nicht erfüllt.“

- e) Der neue Absatz 10 wird durch den folgenden Absatz 10 ersetzt:

„(10) Die Bundesanstalt kann in den Fällen des Absatzes 9 auch gegenüber einem die qualifizierte Beteiligung begründenden Unternehmen anordnen, Weisungen des Inhabers einer qualifizierten Beteiligung, der an dem begründenden Unternehmen beteiligt ist, nicht zu befolgen.“

4. § 26 Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„§ 20 Absatz 5 gilt entsprechend.“

5. § 47 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) „Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4 Absatz 6 Satz 1, 2 oder 3 oder Absatz 7, § 9 Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 5, nach § 9 Absatz 1 Satz 4, § 10 Absatz 1 oder 8 Satz 1 bis 3 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Satz 5, nach § 13 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 13 Absatz 4, nach § 15 Absatz 2 oder 4, § 16 Absatz 1 oder 2, § 17 Absatz 1, § 23 Absatz 2, 3 oder 4, den §§ 27, 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 oder Absatz 3, den §§ 30, 31 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 oder 7, § 34 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, nach § 35 Absatz 1 Satz 2, § 39 Absatz 2 erster Halbsatz oder Absatz 3, § 41 Absatz 2, § 42 Absatz 1 oder 2 oder § 43 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 20 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 1 oder 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
3. entgegen § 20 Absatz 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 2, entgegen § 22 Absatz 1 Satz 7 oder Absatz 2 Satz 5 oder § 25 Absatz 3 Satz 3 oder Absatz 4 Satz 3 eine Maßnahme nicht duldet oder
4. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt.“

Artikel 21

Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches

Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 - a) Die Angabe zu § 14 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 14 Auskunfts- und Vorlegungsersuchen, Prüfungen, Durchsuchungen und Sicherstellungen“.
 - b) Die Angabe zu § 87 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 87 Anwendbare Vorschriften für Publikums-AIF und bestimmte Spezial-AIF“.
2. § 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt:

„§ 14

Auskunfts- und Vorlegungsersuchen, Prüfungen, Durchsuchungen und Sicherstellungen

(1) Kapitalverwaltungsgesellschaften, extern verwaltete Investmentgesellschaften, Gesellschaften in den sonstigen nach diesem Gesetz zulässigen Rechtsformen für Investmentvermögen, die an ihnen jeweils bedeutend beteiligten Inhaber und Verwahrstellen sowie Auslagerungsunternehmen haben der Bundesanstalt Auskünfte entsprechend § 44 Absatz 1 und 9 und § 44b des Kreditwesengesetzes zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 bestehen auch für Mitglieder der Organe und für Beschäftigte einer solchen Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sowie für ihre ehemaligen Mitglieder der Organe und ehemaligen Beschäftigten. Die Bundesanstalt kann für Zwecke dieses Gesetzes in den Räumen der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen und Unternehmen Prüfungen vornehmen. Die Be-

diensteten der Bundesanstalt dürfen hierzu diese Räume innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten sowie Räume, die auch als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 2 bis 4 zu dulden.

(3) Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen die Räume der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.

(4) Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.“

3. § 15 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Der Abwickler ist zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens berechtigt. Die vorangehende Tätigkeit als Abwickler und die Stellung des Insolvenzantrags durch den Abwickler stellen keine die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ausschließende Vorbefassung dar. Soll der Abwickler nicht als Insolvenzverwalter bestellt werden, hat das zuständige Insolvenzgericht der Bundesanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

4. § 80 Absatz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit satzungsmäßigem Sitz in der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, das gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes oder den im Herkunftsmitgliedstaat des EU-AIF anzuwendenden Vorschriften, die die Richtlinie 2013/36/EU umsetzen, zugelassen ist; als Verwahrstelle für inländische AIF kann auch eine Zweigniederlassung eines CRR-Kreditinstituts im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes im Geltungsbereich dieses Gesetzes beauftragt werden;“.

5. § 87 wird durch den folgenden § 87 ersetzt:

„§ 87

Anwendbare Vorschriften für Publikums-AIF und bestimmte Spezial-AIF

(1) Für Verwahrstellen, die mit der Verwahrung von Publikums-AIF beauftragt sind, gelten zusätzlich zu den Vorschriften dieses Unterabschnitts die Regelungen des § 68 Absatz 7 bis 8 sowie des § 69 Absatz 1, 2 und 4 entsprechend. Die Bundesanstalt kann auf Antrag von der Prüfung nach § 68 Absatz 7 und 7a eines Treuhänders gemäß § 80 Absatz 3 ganz oder teilweise absehen, soweit dies aus besonderen Gründen angezeigt ist, insbesondere wegen der Art und des Umfangs der betriebenen Geschäfte, und wenn in der letzten Prüfung des Treuhänders keine wesentlichen Feststellungen getroffen wurden.

(2) Für Verwahrstellen, die mit der Verwahrung von Spezial-AIF beauftragt sind und für deren Anteile oder Aktien das Kryptowertpapierregister führen, gelten hinsichtlich der Kryptowertpapierregisterführung zusätzlich zu den Vorschriften dieses Unterabschnitts die Regelungen des § 68 Absatz 7 bis 8 entsprechend. Die Bundesanstalt kann auf Antrag von der Prüfung absehen, soweit dies aus besonderen Gründen, insbesondere wegen der Art der verwahrten Vermögensgegenstände und des Umfangs der betriebenen Geschäfte, angezeigt ist.“

6. § 340 Absatz 2 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt:

- „2. entgegen § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 44 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes, auch in Verbindung mit § 44b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes, auch in Verbindung mit § 44b Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
3. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 10 oder Absatz 4 Satz 3 eine Maßnahme nicht duldet,“.

Artikel 22

Änderung des Pfandbriefgesetzes

Das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 3b Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Absatz 3a Satz 1 und 2 gilt entsprechend bei im Rahmen der Jahresabschlussprüfung oder von Sonderprüfungen nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes, einschließlich Deckungsprüfungen nach § 3 Absatz 1 Satz 3, festgestellten Mängeln, die die Deckungsrechnung nach Absatz 4, die Deckungsregisterführung nach § 5, die Anforderungen an das Risikomanagement nach § 27, das pfandbriefrechtliche Meldewesen nach § 27a, die Einhaltung der Transparenzvorschriften des § 28, die Angemessenheit der zur Ermittlung der barwertigen sichernden Überdeckung nach der Pfandbrief-Barwertverordnung verwendeten Methoden und Prozesse oder die Angemessenheit der Methoden und Verfahren der Beleihungswertermittlung betreffen.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Die Pfandbriefbank hat in geeigneter Weise sicherzustellen, dass für den Fall des Verlusts oder der Beschädigung des Deckungsregisters jederzeit die zu seiner Wiederherstellung erforderlichen Informationen sicher verwahrt werden.“

- b) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 23

Änderung der Deckungsregisterverordnung

Die Deckungsregisterverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 2074), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 4. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1614) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Diese Verordnung regelt die Anforderungen an Form und Inhalt der Deckungsregister nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes sowie an Verfahren und Dokumentation der Zustimmung des Treuhänders nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 8 Absatz 4 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes.“

2. Teil 4 wird gestrichen.

3. § 18 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 3 wird gestrichen.

- b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:

„(5) Auf bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens von Artikel 23 Nummer 2] bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingegangene Aufzeichnungen nach § 5 Absatz 2 des Pfandbriefgesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum ein Tag vor Inkrafttreten von Artikel 22 Nummer 2 Buchstabe a] geltenden Fassung sind die §§ 17 und 18 Absatz 3 in der bis zum ... [einsetzen: Datum ein Tag vor Inkrafttreten von Artikel 23 Nummer 2] geltenden Fassung bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens von Artikel 23 Nummer 2 plus 1 Jahr] anzuwenden.“

Artikel 24

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 306 durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 306 Betreten und Durchsuchung von Räumen; Sicherstellung

§ 306a Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte

§ 306b Kontenevidenz“.

2. § 62 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:

„6. von den Vorschriften über die Aufsicht § 294 Absatz 2 Satz 2 bis 4, die §§ 298 und 299 Nummer 1, die §§ 303, 305 Absatz 1, 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3, § 306 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 4 bis 7, die §§ 306a, 308 und 310 sowie die Vorschriften einer Rechtsverordnung nach § 310a sowie“.

3. § 168 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Für Versicherungs-Zweckgesellschaften gelten die §§ 4, 8 Absatz 3, § 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1, die §§ 11, 16, 24, 25, 47 Nummer 1, 2, 5, § 294 Absatz 2 Satz 1, 3 und 4 und Absatz 3, 6 und 7, die §§ 305, 306 bis 307 und 310 bis 315 mit Ausnahme des § 312 Absatz 1 entsprechend.“

4. § 169 Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für die Aufsicht der Bundesanstalt nach Absatz 1 gelten neben den Absätzen 2 und 3 die §§ 4, 68 Absatz 2 Satz 4, die §§ 298, 299 Nummer 1, die §§ 303, 305 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 3, § 306 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 bis 7, die §§ 306a und 310 dieses Gesetzes sowie § 17 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes entsprechend.“
5. § 225 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Der Bundesanstalt stehen gegenüber den Sicherungsfonds die Rechte nach den §§ 305 und 306 zu.“
6. § 243 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

„(6) Für die Zwecke des Absatzes 5 Satz 1 ist § 305 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 3 entsprechend anwendbar.“
7. § 293 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Für Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften gelten neben dem Absatz 3 die §§ 4, 16 bis 26, 29, 30, 32, 47 Nummer 1, 2 und 5 bis 7, die §§ 303, 305, 306 bis 306b, 310 und 333 sowie die Vorschriften einer Rechtsverordnung nach § 310a entsprechend; § 299 bleibt unberührt.“
8. § 305 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Personen“ durch die Angabe „Personen, auch nach deren Ausscheiden aus dem Organ oder Unternehmen,“ ersetzt.
 - b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.
 - c) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Wer nach den Absätzen 1 und 2 zur Erteilung einer Auskunft verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.“
 - d) Absatz 6 wird gestrichen.
 - e) Absatz 7 wird zu Absatz 4 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Soweit es zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen erforderlich ist, dürfen die nach den Absätzen 1 und 2 auskunfts- und vorlagepflichtigen Personen und Unternehmen Gesundheitsdaten im Sinne des Artikels 4 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeiten.“
 - f) Absatz 8 wird zu Absatz 5.
9. § 306 wird wie folgt geändert:
 - a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 306

Betreten und Durchsuchung von Räumen; Sicherstellung“.

- b) Absatz 4 wird gestrichen.
- c) Absatz 5 wird zu Absatz 4 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bediensteten der Aufsichtsbehörde und die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 beteiligten oder beauftragten Personen dürfen für Prüfungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 die Geschäftsräume des geprüften Unternehmens innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen.“

- d) Die Absätze 6 und 7 werden durch die folgenden Absätze 5 und 6 ersetzt:

„(5) Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen die Räume der nach § 305 Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Unternehmen sowie von deren Organmitgliedern auch nach ihrem Ausscheiden durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Unternehmen oder das Organmitglied entgegen einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer vollziehbaren Einzelfallregelung auf Grundlage dieses Gesetzes die Aufklärung eines für die Aufsicht nach Maßgabe dieses Gesetzes entscheidungsrelevanten Sachverhalts beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert, dadurch dass sie oder es

1. Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
2. Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Die Durchsuchungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Einsatzleitung der Bundesanstalt die Anordnung treffen, soweit nicht lediglich mit einer nur unerheblichen Verzögerung zu rechnen ist. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten.

(6) Die Bediensteten der Aufsichtsbehörde können Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Werden die Gegenstände für das Verwaltungsverfahren nicht mehr benötigt, so werden diese an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben.“

- e) Absatz 8 wird zu Absatz 7 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Betroffenen haben Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, Satz 2 sowie nach den Absätzen 2, 4, 5 und 6 zu dulden.“

10. Nach § 306 werden die folgenden §§ 306a und 306b eingefügt:

„§ 306a

Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte

(1) Ein Unternehmen, die Mitglieder seiner Organe, seine Beschäftigten sowie andere Unternehmen, die in die Abwicklung seiner Geschäfte einbezogen sind oder einbezogen waren, haben der Bundesanstalt auf Verlangen Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen oder feststeht, dass

1. das Unternehmen Geschäfte betreibt, für die es nicht die nach § 8 erforderliche Erlaubnis hat, oder
2. entgegen § 61, § 67 oder § 169 den Geschäftsbetrieb aufnimmt oder fortführt.

Mitglieder eines Organs sowie Beschäftigte haben auf Verlangen auch nach dem Ausscheiden aus dem Organ oder dem Unternehmen Auskunft zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. Die Bundesanstalt kann den in Satz 1 genannten Unternehmen und Personen Weisungen zur Sicherung von Kundengeldern, Daten und Vermögenswerten erteilen.

(2) Die Bundesanstalt kann Prüfungen in Räumen des Unternehmens sowie in den Räumen der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen und Unternehmen vornehmen, soweit dies zur Feststellung der Art oder des Umfangs der Geschäfte oder Tätigkeiten erforderlich ist. Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen hierzu diese Räume innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind sie befugt, diese Räume auch außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie auch

Räume, die als Wohnung dienen, zu betreten und zu besichtigen; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen die Räume der nach Absatz 1 auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen und Unternehmen durchsuchen. Im Rahmen der Durchsuchung dürfen die Bediensteten auch die auskunfts- und vorlegungspflichtigen Personen zum Zwecke der Sicherstellung von Gegenständen im Sinne des Absatzes 4 durchsuchen. Durchsuchungen von Geschäftsräumen und Personen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. Durchsuchungen von Räumen, die als Wohnung dienen, sind immer durch den Richter anzuordnen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung geltend entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten.

(4) Die Bediensteten der Bundesanstalt dürfen Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können.

(5) Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Absätzen 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 zu dulden.

(6) Die Rechte der Bundesanstalt sowie die Mitwirkungs- und Duldungspflichten der Betroffenen bestehen auch hinsichtlich der Unternehmen und Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in die Anbahnung, den Abschluss oder die Abwicklung unerlaubter Versicherungsgeschäfte einbezogen sind. Auf der Grundlage eines entsprechenden Ersuchens der zuständigen Behörde eines anderen Staats an die Bundesanstalt bestehen sie auch hinsichtlich der Unternehmen und Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Unternehmen oder Personen in die Anbahnung, den Abschluss oder die Abwicklung von Versicherungsgeschäften einbezogen sind, die in dem anderen Staat entgegen einem dort bestehenden Verbot betrieben werden.

§ 306b

Kontenevidenz

Die Aufsichtsbehörde darf einzelne Daten aus der Datei nach § 24c Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes abrufen, soweit dies zur Erfüllung ihrer aufsichtlichen Aufgaben nach diesem Gesetz, insbesondere im Hinblick auf unerlaubt betriebene Versicherungsgeschäfte, erforderlich ist und besondere Eilbedürftigkeit im Einzelfall vorliegt. § 24c Absatz 4 des Kreditwesengesetzes ist entsprechend anzuwenden.“

11. § 308 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

„(5) Der Abwickler ist zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens berechtigt. Die vorangehende Tätigkeit als Abwickler und die Stellung des Insolvenzantrags durch den Abwickler stellen keine die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ausschließende Vorbefassung dar. Soll der Abwickler nicht als Insolvenzverwalter bestellt werden, hat das zuständige Insolvenzgericht der Bundesanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

12. § 310 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen und Entscheidungen der Aufsichtsbehörde einschließlich der Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln nach § 18 Absatz 1 und 2, den §§ 19, 20, 25 Absatz 4 Satz 1 und 2, den §§ 36, 66a, 127 Absatz 2, § 133 Absatz 1 und 2, § 134 Absatz 7, § 135 Absatz 3, § 137 Absatz 2, § 264 sowie nach § 298 Absatz 1 und 2 und § 299 Nummer 1, diese in Verbindung mit § 8 Absatz 1 oder § 15 Absatz 1 und 2 oder § 23 oder § 294 Absatz 6 oder § 295, nach § 298 Absatz 3, den §§ 301, 303 Absatz 2, § 304 Absatz 3 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 2, § 305 Absatz 1 und 2, den §§ 306, 306a, 307 Absatz 1 sowie den §§ 308, 308b, 308d, 312 und 314 haben keine aufschiebende Wirkung.“

13. § 319 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt soll jede gegen ein ihrer Aufsicht unterstehendes Unternehmen oder gegen einen Geschäftsleiter eines Unternehmens verhängte und bestandskräftig gewordene Maßnahme, die sie wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Rechtsverordnungen verhängt hat, und jede unanfechtbar gewordene Bußgeldentscheidung nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 unverzüglich auf ihren Internetseiten öffentlich bekannt machen und dabei auch Informationen zu Art und Charakter des Verstoßes mitteilen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Abweichend von Absatz 1 hat die Bundesanstalt jede gegen ein ihrer Aufsicht unterstehendes Unternehmen oder gegen einen Geschäftsleiter eines solchen Unternehmens verhängte und bestandskräftig gewordene Maßnahme sowie jede unanfechtbar gewordene Bußgeldentscheidung, sofern die Maßnahme oder Bußgeldentscheidung aufgrund eines Verstoßes gegen eine der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 in der Fassung vom 5. Dezember 2023 dienende Vorschrift dieses Gesetzes, eines anderen Gesetzes oder den jeweils dazu erlassenen Rechtsverordnungen ergeht, unverzüglich auf ihren Internetseiten öffentlich bekannt zu machen und dabei auch Informationen zu Art und Charakter des Verstoßes und zu den für den Verstoß verantwortlichen Personen mitzuteilen.“

c) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Die Bundesanstalt hat eine bestandskräftig gewordene Maßnahme oder eine unanfechtbar gewordene Bußgeldentscheidung auf anonymer Basis bekannt zu machen, wenn eine Bekanntmachung nach den Absätzen 1 oder 1a

1. das Persönlichkeitsrecht natürlicher Personen verletzt oder eine Bekanntmachung personenbezogener Daten aus sonstigen Gründen unverhältnismäßig wäre,
2. die Stabilität der Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder den Fortgang einer strafrechtlichen Ermittlung erheblich gefährden würde oder
3. den beteiligten Unternehmen oder natürlichen Personen einen unverhältnismäßig großen Schaden zufügen würde.

Abweichend von Satz 1 kann die Bundesanstalt in den Fällen von Satz 1 Nummer 2 und 3 so lange von der Bekanntmachung nach den Absätzen 1 oder 1a absehen, bis die Gründe für eine Bekanntmachung auf anonymer Basis weggefallen sind. Eine Bekanntmachung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahmen nach Satz 1 nicht ausreichend sind, um eine Gefährdung der Finanzmarktstabilität auszuschließen, oder den Beteiligten nach Satz 1 Nummer 3 einen unverhältnismäßig großen Schaden zufügen würden.“

d) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Eine Bekanntmachung soll mindestens fünf Jahre auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht bleiben.“

14. § 326 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Ersucht die Aufsichtsbehörde eines anderen Mitglied- oder Vertragsstaats um Zusammenarbeit bei der Ausübung der Aufsicht, so trifft die Bundesanstalt die zweckdienlichen Maßnahmen unter Anwendung der §§ 298, 305, 306 bis 306b und 309 und unterrichtet davon die ersuchende Behörde.“

15. § 327 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Soweit es zur Ausübung der Finanzaufsicht nach § 62 Absatz 1 oder § 169 Absatz 1 oder zur Prüfung eines im Inland ansässigen Dienstleisters erforderlich ist, ist die Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaats in Begleitung der mit der Aufsicht beauftragten Bediensteten der Aufsichtsbehörde befugt, in den Geschäftsräumen der Niederlassung durch eigenes Personal oder durch Beauftragte Prüfungen des Geschäftsbetriebs vorzunehmen; § 305 Absatz 3, § 306 Absatz 4 und § 306a Absatz 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.“

16. § 332 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „§ 305 Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4“ durch die Angabe „§ 306a Absatz 1, auch in Verbindung mit § 306a Absatz 6“ ersetzt.
- b) Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:
„6. entgegen § 306 Absatz 7 Satz 1 oder § 306a Absatz 5 eine Maßnahme nicht duldet oder“.

Artikel 25

Folgeänderungen

(1) Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 375 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 11 wird durch die folgende Nummer 11 ersetzt:

„11. § 2c Absatz 2 Satz 2 bis 7, § 28 Absatz 2, § 36 Absatz 3 Satz 3, § 38 Absatz 2 Satz 2, § 45a Absatz 2 Satz 1, 3, 4 und 6 des Kreditwesengesetzes,“.

2. Nummer 11c wird durch die folgende Nummer 11c ersetzt:

„11c. § 13 Absatz 2 Satz 2, § 23 Absatz 5 Satz 2, § 25 Absatz 9 Satz 2 bis 7, § 28 Absatz 4 Satz 4 sowie § 39 Absatz 4 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes,“.

(2) Das Digitale-Dienste-Gesetz vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 4 Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt:

„9. Bereiche, die erfasst sind von den §§ 39, 57 bis 59, 61 bis 65, 146, 241 bis 243b, 305, 306 bis 306b des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, für Bereiche, die erfasst sind von den Vorschriften der Versicherungsberichterstattungs-Verordnung vom 19. Juli 2017 (BGBl. I S. 2858), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 414) geändert worden ist, für die Regelungen über das auf Versicherungsverträge anwendbare Recht sowie für Bedingungen, die für das Angebot und den Abschluss von Versicherungen zur Erfüllung einer in einem Mitgliedstaat vorgeschriebenen Versicherungspflicht gelten.“

(3) Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 107 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Bundesanstalt kann eine Prüfung der Rechnungslegung auch dann einleiten, wenn sie eine Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes, nach § 14 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs, nach § 5 Absatz 4 Satz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes, nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes oder nach § 306 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durchführt oder durchgeführt hat und die Prüfungen denselben Gegenstand betreffen.“

(4) Die Liquiditätsverordnung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3117), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 41 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 10 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Eignung eines institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens wird auf der Grundlage einer von der Bundesanstalt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank durchgeführten Prüfung nach

§ 44 Absatz 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes beurteilt und nach erteilter Eignungsbestätigung durch Nachschau-
prüfungen überprüft.“

(5) Das Einlagensicherungsgesetz vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 786), das zuletzt durch Artikel 7 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 50 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Der Bundesanstalt stehen gegenüber den Einlagensicherungssystemen die Auskunfts- und Prüfungs-
rechte nach § 44 Absatz 1, 4 und 7 des Kreditwesengesetzes zu.“

(6) Die Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung vom 24. Juli 2013 (BGBl. I S. 2777), die zuletzt durch
Artikel 17 Absatz 4 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1498) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

§ 3 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Wurde im Berichtszeitraum eine Prüfung gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches
durchgeführt, so hat der Abschlussprüfer die Ergebnisse dieser Prüfung bei der Prüfung der aufsichtlichen Sach-
verhalte zu verwerten. Bei Sachverhalten, die Gegenstand der Prüfung gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 des Kapital-
anlagegesetzbuches waren, kann sich die aufsichtsrechtliche Berichterstattung auf Veränderungen bis zum Bi-
lanzstichtag der Gesellschaft beschränken.“

Artikel 26

Weitere Folgeänderungen

(1) Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, das zuletzt durch Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 375 Nummer 11 wird durch die folgende Nummer 11 ersetzt:

„11. § 2c Absatz 2 Satz 2 bis 7, § 2h Absatz 22 Satz 2 und Absatz 23 Satz 1 und 3, § 28 Absatz 2, § 36 Absatz 3
Satz 3, § 38 Absatz 2 Satz 2, § 45a Absatz 2 Satz 1, 3, 4 und 6 des Kreditwesengesetzes,“.

(2) Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch Artikel 25 Absatz 3 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

§ 80 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss die organisatorischen Pflichten nach § 25a Absatz 1 und § 25e
Absatz 4 des Kreditwesengesetzes oder, sofern es sich um ein Wertpapierinstitut handelt, nach § 28 Absatz 1 und
2 und § 41 des Wertpapierinstitutsgesetzes einhalten.“

(3) Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 73) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

„5. Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Satz 1 und 3, des § 10a
Absatz 7 Satz 1 und 3, des § 11 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5, des § 13 Absatz 1 Satz 1 und 3, des § 13c Absatz 1
Satz 2 und 4, des § 22 Satz 1 und 3, dieser auch in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1, des § 24 Absatz 4
Satz 1, 2 und 4, dieser auch in Verbindung mit § 2 Absatz 10 Satz 4 und 6, mit § 2c Absatz 1 Satz 2 und 3,
mit § 25e Absatz 4 Satz 3 sowie mit § 32 Absatz 1 Satz 2 und 3, des § 25a Absatz 6 Satz 1 bis 3 und 5, des
§ 25f Absatz 4 Satz 1 und 3 sowie des § 53j Absatz 3 Satz 1 und 2 des Kreditwesengesetzes jeweils im
Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank und nach Anhörung der Spitzenverbände der Institute,
Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 51a Absatz 1 Satz 2 und 4 sowie des § 51b Absatz 2 Satz 1 und
3 des Kreditwesengesetzes jeweils im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank und nach Anhörung
des Spitzenverbands der Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung, Rechtsverordnungen nach Maßgabe

des § 18a Absatz 11 Satz 1, des § 22d Absatz 1 Satz 2 und des § 24c Absatz 7 Satz 1 des Kreditwesengesetzes, Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 25 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Kreditwesengesetzes im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank, Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 29 Absatz 4 Satz 1 und 2 des Kreditwesengesetzes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und nach Anhörung der Deutschen Bundesbank und Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 31 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank,“.

Artikel 27

Außerkräfttreten

Am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes treten außer Kraft:

1. das Gesetz über die Deutsche Reichsbank in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-5, veröffentlichten bereinigten Fassung,
2. die Durchführungs- und Ergänzungsverordnung über die vereinfachte Abwicklung von Bausparverträgen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7631-6-1, veröffentlichten bereinigten Fassung und
3. die Zweite Durchführungs- und Ergänzungsverordnung über die vereinfachte Abwicklung von Bausparverträgen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7631-6-2, veröffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 28

Inkrafttreten

- (1) Die Artikel 2, 5, 9, 12, 15 und 26 treten am 11. Januar 2026 in Kraft.
- (2) Artikel 3 tritt am 11. Januar 2027 in Kraft.
- (3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1. Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG vom 14. Juni 2006 (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist
2. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die durch die Verordnung (EG) Nr. 297/2008 vom 11. März 2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist
3. Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/2 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/2, 8.1.2025) geändert worden ist
4. Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 der Kommission vom 29. September 2003 betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 261 vom 13.10.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1004/2008 vom 15. Oktober 2008 (ABl. L 275 vom 16.10.2008, S. 37) geändert worden ist
5. Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1; L, 2024/90828, 20.12.2024)

6. Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66; L 207 vom 11.8.2009, S. 14; L 199 vom 31.7.2010, S. 40; L 234 vom 10.9.2011, S. 46), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/2167 vom 24. November 2021 (ABl. L 438 vom 8.12.2021, S. 1) geändert worden ist
7. Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (Neufassung) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32; L 269 vom 13.10.2010, S. 27), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2994 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/2994, 4.12.2024) geändert worden ist
8. Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7), die durch die Richtlinie (EU) 2015/2366 vom 25. November 2015 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35) geändert worden ist
9. Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1; L 350 vom 29.11.2009, S. 59; L 145 vom 31.5.2011, S. 57), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist
10. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/2088 vom 8. Oktober 2025 (ABl. L, 2025/2088, 21.10.2025) geändert worden ist
11. Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886 vom 13. März 2024 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist
12. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/1 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/1, 8.1.2025) geändert worden ist
13. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 92 vom 30.3.2023, S. 29), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1215 vom 17. Juni 2025 (ABl. L, 2025/1215, 25.6.2025) geändert worden ist
14. Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/2 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/2, 8.1.2025) geändert worden ist
15. Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20 vom 25.1.2017, S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95; L 436 vom 28.12.2020, S. 77), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2994 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/2994, 4.12.2024) geändert worden ist
16. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63; L 218 vom 19.8.2015, S. 82)
17. Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34; L 47 vom 20.2.2015, S. 34; L 246 vom 23.9.2015, S. 11), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/2167 vom 24. November 2021 (ABl. L 438 vom 8.12.2021, S. 1) geändert worden ist
18. Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1; L 113 vom 29.4.2017, S. 64; L 65 vom 8.3.2018, S. 49)
19. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, S. 320; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist

20. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L 6 vom 10.1.2015, S. 6; L 270 vom 15.10.2015, S. 4; L 278 vom 27.10.2017, S. 54), die durch die Verordnung (EU) 2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist
21. Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 112 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37)
22. Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/1 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/1, 8.1.2025) geändert worden ist
23. Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; L 74 vom 18.3.2015, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2811 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2811, 14.11.2024) geändert worden ist
24. Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1; L 101 vom 18.4.2015, S. 62), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/2088 vom 8. Oktober 2025 (ABl. L, 2025/2088, 21.10.2025) geändert worden ist
25. Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1; L 349 vom 21.12.2016, S. 5), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/2845 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2845, 27.12.2023) geändert worden ist
26. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist
27. Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/786 vom 10. Februar 2022 (ABl. L 141 vom 20.5.2022, S. 1) geändert worden ist
28. Verordnung (EU) 2015/534 der Europäischen Zentralbank vom 17. März 2015 über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (EZB/2015/13) (ABl. L 86 vom 31.3.2015, S. 13; L 65 vom 8.3.2018, S. 48), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1958 vom 9. September 2025 (ABl. L, 2025/1958, 17.10.2025) geändert worden ist
29. Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1)
30. Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2019/2175 vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert worden ist
31. Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1640 vom 31. Mai 2024 (ABl. L, 2024/1640, 19.6.2024) geändert worden ist
32. Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35; L 169 vom 28.6.2016, S. 18; L 102 vom 23.4.2018, S. 97; L 126 vom 23.5.2018, S. 10), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886 vom 13. März 2024 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist
33. Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19; L 222 vom 17.8.2016, S. 114), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/896 vom 5. Dezember 2023 (ABl. L, 2024/896, 20.3.2024) geändert worden ist

34. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35)
35. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184 vom 10. Juni 2025 (ABl. L, 2025/1184, 16.7.2025) geändert worden ist
36. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1; L 246 vom 26.9.2017, S. 12; ABl. L 82 vom 26.3.2018, S. 18), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1254 vom 21. April 2021 (ABl. L 277 vom 2.8.2021, S. 6) geändert worden ist
37. Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 126), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/63 vom 26. September 2017 (ABl. L 12 vom 17.1.2018, S. 2) geändert worden ist
38. Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mitteilungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 162 vom 23.6.2017, S. 3)
39. Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35), die durch die Verordnung (EU) 2021/557 vom 31. März 2021 (ABl. L 116 vom 6.4.2021, S. 1) geändert worden ist
40. Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist
41. Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1; L 20 vom 24.1.2020, S. 26; L 405 vom 2.12.2020, S. 79; L 261 vom 22.7.2021, S. 60), die durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist
42. Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64; L 405 vom 2.12.2020, S. 84; L 214 vom 17.6.2021, S. 74), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2994 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/2994, 4.12.2024) geändert worden ist
43. Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29), die durch die Richtlinie (EU) 2023/2864 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023) geändert worden ist
44. Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1988 vom 12. Juli 2022 (ABl. L 273 vom 21.10.2022, S. 3) geändert worden ist
45. Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (ABl. L 97 vom 19.3.2021, S. 1; L 136 vom 21.4.2021, S. 328; L 410 vom 18.11.2021, S. 201), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2024/855 vom 15. März 2024 (ABl. L, 2024/855, 24.4.2024) geändert worden ist
46. Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 der Kommission vom 15. März 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Offenlegung der in Teil 8 Titel II und III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Informationen durch die Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1555 der Kommission, der Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2295 der Kommission (ABl. L 136 vom

- 21.4.2021, S. 1), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2453 vom 30. November 2022 (ABl. L 324 vom 19.12.2022, S. 1) geändert worden ist
47. Delegierte Verordnung (EU) 2021/923 der Kommission vom 25. März 2021 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die Definition der Managementverantwortung, der Kontrollaufgaben, der wesentlichen Geschäftsbereiche und einer erheblichen Auswirkung auf das Risikoprofil eines wesentlichen Geschäftsbereichs sowie zur Festlegung der Kriterien für die Ermittlung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten vergleichsweise ebenso wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben wie diejenigen der in Artikel 92 Absatz 3 der genannten Richtlinie aufgeführten Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien (ABl. L 203 vom 9.6.2021, S. 1; L 430 vom 2.12.2021, S. 43)
 48. Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1)
 49. Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juli 2021 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Union (ABl. L 274 vom 30.7.2021, S. 20), die durch die Verordnung (EU) 2024/886 vom 13. März 2024 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist
 50. Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1; L, 2024/90822, 19.12.2024)
 51. Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 1; L, 2023/90032, 17.10.2023)
 52. Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40; L, 2024/90275, 2.5.2024; L, 2024/90658, 30.10.2024), die durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist
 53. Delegierte Verordnung (EU) 2024/857 der Kommission vom 1. Dezember 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung einer standardisierten Methode und einer vereinfachten standardisierten Methode zur Bewertung der Risiken, die sich aus möglichen Zinsänderungen ergeben und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf die Nettozinserträge bei Geschäften des Anlagebuchs eines Instituts auswirken (ABl. L, 2024/857, 24.4.2024; L, 2024/90325, 31.5.2024), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1275 vom 17. März 2025 (ABl. L, 2025/1275, 27.6.2025) geändert worden ist

Anlage 1

Anhang zu Artikel 18 Nummer 2

Anlage 11

R 01.01 Allgemeine Informationen und Informationen über die Vergütung aller Mitarbeiter in Wertpapierinstituten											
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	
		Verechtigungs- oder Aufsichtsgremium	Geschäftsleitung	Handel auf eigene Rechnung, Emission oder Platzierung von Instrumenten	Anlageberatung und Auftragsausführung	Portfoliomanagement	Betrieb eines MTF/OTF ¹	Unabhängige Kontrollfunktionen	Alle sonstigen Mitarbeiter	Gesamt	
0010	Anzahl der Mitglieder (nach Körpern)										
0020	Gesamtzahl der Mitarbeiter (in Vollzeitäquivalent)										
0030	Jahresüberschuss nach Steuern im Jahr N (in EUR) ²										
0031	Gesamtbeitrag der Direktoren (oder ähnlicher Ausschüttungen), die für das Jahr N gezahlt wurden (vollständiger Betrag) in EUR										
0040	Gesamtvergütung (in EUR)										
0050	hier von: variable Vergütung (in EUR)										
0060	hier von: fixe Vergütung (in EUR)										
0070	Höchstwert für das Verhältnis zwischen der variablen und fixen Vergütung, der in den internen Richtlinien des Wertpapierinstituts festgelegt ist										
0080	Nimmt das Wertpapierinstitut die Ausnahme gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 auf Einzelinstanzebene in Anspruch?										
0090	Das Wertpapierinstitut ist ein Teil von Konzernabschlüssen eines EU-Mutterkonzerns, das der Richtlinie 2013/56/EU unterliegt.										

¹ Die Zahl der Mitarbeiter sollte als Vollzeitäquivalente (VZÄ) angegeben werden und auf der Zahl der Mitarbeiter zum Jahresende in Einklang mit ihren jeweiligen Arbeitszeiteinregelungen beruhen.
² Die Jahresüberschüsse nach Steuern sollten auf dem Rechnungslegungsstandard basieren, der für das aufsichtrechtliche Maßgewesen verwendet wird. Bei Gruppen handelt es sich um den im konsolidierten Abschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss (oder -fehlbetrag).
³ Multilaterales Handelssystem / Organisiertes Handelssystem

R 02.01		Informationen zur Vergütung von Risikoträgern in Wertpapierinstituten			
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0090	0100
		Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan	Geschäftsleitung	Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene	Sonstige Risikoträger
0010	Anzahl der Mitglieder (nach Köpfen)				
0020	Anzahl der Risikoträger (in Vollzeitäquivalent)				
0030	Gesamtbetrag der fixen Vergütung im Jahr N (in EUR)				
0040	hiervon: in bar (in EUR)				
0050	hiervon: in Aktien oder gleichwertigen Beteiligungen (in EUR)				
0060	hiervon: in aktienbasierten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten (in EUR)				
0070	hiervon: andere Arten von Instrumenten in Anlehnung an Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe j Ziffer ii der Richtlinie (EU) 2019/2034 (in EUR)				
0080	hiervon: unbare Instrumente, die die Instrumente der verwalteten Portfolios widerspiegeln (in EUR)				
0090	hiervon: gebilligte alternative Regelungen (in EUR)				
0100	hiervon: andere Formen (in EUR)				
0110	Gesamtbetrag der variablen Vergütung im Jahr N (in EUR)				
0120	hiervon: in bar (in EUR)				
0130	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0140	hiervon: in Aktien oder gleichwertigen Beteiligungen (in EUR)				
0150	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0160	hiervon: in aktienbasierten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten (in EUR)				
0170	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0180	hiervon: andere Arten von Instrumenten im Sinne des Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe j Ziffer ii der Richtlinie (EU) 2019/2034 (in EUR)				
0190	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0200	hiervon: unbare Instrumente, die die Instrumente der verwalteten Portfolios widerspiegeln (in EUR)				
0210	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0220	hiervon: gebilligte alternative Regelungen (in EUR)				
0230	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
0240	hiervon: andere Formen (in EUR)				
0250	hiervon: zurückbehalten (in EUR)				
	Zusätzliche Informationen zu den vorstehenden Positionen (bei den nachstehenden Beträgen der Zeilen 0310, 0340, 0350, 0370, 0380, 0400 und 0420 handelt es sich um Teilbeträge der oben angegebenen variablen Vergütung; bei Zeile 0410 handelt es sich um einen Teilbetrag der oben angegebenen fixen Vergütung)				
0260	Gesamtbetrag der ausstehenden zurückbehaltenen variablen Vergütung, die für frühere Leistungsperioden und nicht im Jahr N gewährt wurden (in EUR)				
0270	hiervon: im Geschäftsjahr zu erdienenden (in EUR)				
0280	hiervon: in zukünftigen Geschäftsjahren zu erdienenden (in EUR)				
0290	Gesamtbetrag der nachträglichen Leistungsanpassungen im Geschäftsjahr, die an der zurückbehaltenen, im Geschäftsjahr zu erdienenden Vergütung vorgenommen wurde (in EUR)				
0300	Gesamtbetrag der nachträglichen Leistungsanpassungen im Geschäftsjahr, die an der zurückbehaltenen, in zukünftigen Geschäftsjahren zu erdienenden Vergütung vorgenommen wurde (in EUR)				
0310	Gesamtbetrag der garantierten variablen Vergütung (in EUR)				
0320	Garantierte variable Vergütung – Gesamtzahl der Begünstigten (nach Köpfen)				
0330	In früheren Perioden gewährte Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden – Gesamtbetrag (in EUR)				
0340	Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen – Gesamtbetrag (in EUR)				
0350	hiervon: zurückbehaltene Abfindungen, die im Jahr N gewährt wurden (in EUR)				
0360	Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen – Zahl der Begünstigten (nach Köpfen)				
0370	Höchster Abfindungsbetrag, der im Geschäftsjahr einer einzelnen Person gewährt wurde (in EUR)				
0380	Anzahl der Empfänger von Beträgen zu freiwilligen Altersversorgungsleistungen (nach Köpfen)				
0390	Gesamtbetrag der Beträge zu freiwilligen Altersversorgungsleistungen (in anderen Formen der variablen Vergütung enthalten) (in EUR)				
0400	Gesamtbetrag der variablen Vergütung für mehrjährige Bemessungszeiträume im Rahmen von nicht jährlich revolving Vergütungsprogrammen (in EUR)				
0410	Für Wertpapierinstitute, für die nicht die Ausnahme gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 auf Einzelinstitutenstufe gilt hiervon: fixe Vergütung einzelner Mitarbeiter, die mindestens eine der Ausnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 in Anspruch nehmen (in EUR)				
0420	Für Wertpapierinstitute, für die nicht die Ausnahme gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 auf Einzelinstitutenstufe gilt hiervon: variable Vergütung einzelner Mitarbeiter, die mindestens eine der Ausnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 in Anspruch nehmen (in EUR)				

Anlage 13

R 02.02		Informationen zur Vergütung von Risikoträgern nach Geschäftsbereich									
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	
		Verwaltungs- oder Aufsichtsgremium Geschäftsführung Handel auf eigene Rechnung, Emission oder Platzierung von Instrumenten Anlageberatung und Auftragsausführung Portfoliomanagement Betrieb eines MTF/OTF¹ Unabhängige Kontrollfunktionen Alle sonstigen Mitarbeiter Gesamt									
0010		Anzahl der Risikoträger (nach Köpfen)									
0020		Gesamtzahl der Risikoträger (in Vollzeitäquivalent)									
0030		Gesamtzahl der Risikoträger, die Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsführung nachgeordneten Führungsebene sind (in Vollzeitäquivalent)									
0031		Gesamtzahl der „Sonstigen Risikoträger“ (in Vollzeitäquivalent)									
0040		Gesamtvergütung (in EUR)									
0050		hieron: variable Vergütung (in EUR)									
0060		hieron: fixe Vergütung (in EUR)									

¹ Multilaterales Handelssystem / Organisiertes Handelssystem

Anlage 14

R 05.01		Ausnahmen von der Anwendung der Anforderung zur Auszahlung von Teilen der variablen Vergütung im Rahmen von Zurückbehaltungsregelungen und in Instrumenten für Wertpapierinstitute gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2034	
ID (Z)	ID (S)	0010	0020
		Ausnahme auf unternehmensweiter Basis gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034	Ausnahme für Risikoträger gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034
0010		Wendet das Wertpapierinstitut die Ausnahme von der Anforderung zur Auszahlung von Teilen der variablen Vergütung im Rahmen von Zurückbehaltungsregelungen oder in Instrumenten gemäß Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 für alle ihre Risikoträger an? Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, müssen die nachfolgenden Angaben nicht gemacht werden.	
0020		Wendet das Wertpapierinstitut die Ausnahme hinsichtlich der Anforderung gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i der Richtlinie (EU) 2019/2034 (Auszahlung in Instrumenten) an? (Ja/Nein)	
0030		Wenn das Wertpapierinstitut die vorstehend genannte Ausnahme anwendet, aber einen niedrigeren Schwellenwert als im nationalen Recht vorgesehen zugrunde legt, ist der angewandte Schwellenwert in EUR anzugeben.	
0040		Zahl der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (nach Köpfen)	
0060		Prozentanteil der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen	
0070		Gesamtvergütung der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (in EUR)	
0080		hiervon: variable Vergütung (in EUR)	
0090		hiervon: fixe Vergütung (in EUR)	
0100		Wendet das Wertpapierinstitut die Ausnahme hinsichtlich der Anforderung gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i der Richtlinie (EU) 2019/2034 (Auszahlung im Rahmen von Zurückbehaltungsregelungen) an? (Jahren)	
0110		Wenn das Wertpapierinstitut die vorstehend genannte Ausnahme anwendet, aber einen niedrigeren Schwellenwert als im nationalen Recht vorgesehen zugrunde legt, ist der angewandte Schwellenwert in EUR anzugeben.	
0120		Zahl der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (nach Köpfen)	
0130		Prozentanteil der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen	
0140		Gesamtvergütung der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (in EUR)	
0150		hiervon: variable Vergütung (in EUR)	
0160		hiervon: fixe Vergütung (in EUR)	
0170		Wendet das Wertpapierinstitut die Ausnahme hinsichtlich der Anforderung gemäß Artikel 32 Absatz 1, dritter Unterabsatz von Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/2034 (Ausnahmen in Bezug auf die Auszahlung von freiwilligen Altersvorsorgeleistungen in Instrumenten) an? (Jahren)	
0180		Zahl der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (nach Köpfen)	
0190		Gesamtvergütung der Risikoträger, die die vorstehend genannte Ausnahme in Anspruch nehmen (in EUR)	
0200		hiervon: variable Vergütung (in EUR)	
0210		hiervon: fixe Vergütung (in EUR)	

Anlage 16

R 04.01.b		Information über die Vergütung der Einkommensmillionäre - IFD (II)							
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
		Vergütungsstufe			Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsraum, auf das sich die Daten beziehen				
		Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan	Geschäftsleitung	Handel auf eigene Rechnung, Emission oder Platzierung von Instrumenten	Anlageberatung und Auftragsausführung	Portfoliomanagement	Betrieb eines MTF/OTF ¹	Unabhängige Kontrollfunktionen	Sonstige
0010									
		Anzahl Einkommensmillionäre, die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter der unmittelbaren Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene sind (nach Kopien)							

Multilaterales Handelssystem / Organisiertes Handelssystem

Anlage 17

R 04.01.c									
Information über die Vergütung der Einkommensmillionäre - IFD (III)									
ID (S)	ID (Z)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
		Vergütungsstufe	►		Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, auf das sich die Daten beziehen	►			
		Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan	Geschäftsleitung	Handel auf eigene Rechnung, Emission oder Platzierung von Instrumenten	Anlageberatung und Auftragsausführung	Portfoliomanagement	Betrieb eines MTF/OTF ¹	Unabhängige Kontrollfunktionen	Sonstige
		hervon: Risikoträger (in Zeile 0040 enthalten) (nach Köpfen)							
	0050								

Multilaterales Handelssystem / Organisiertes Handelssystem

Anlage 18

R 06.01.a		Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle für Wertpapierinstitute (I)	
ID (Z)	ID (S)	0010	
		Anzahl (nach Köpfen)	
0010		Gesamtzahl der Mitarbeiter	
0020		Gesamtzahl der Risikoträger	

Anlage 19

R 06.01.b Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle für Wertpapierinstitute (II)									
ID (Z)	ID (S)	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
		Geschlechterverhältnis der Mitarbeiter nach Quartil der Vergütungshöhe				Geschlechtsspezifisches Lohngefälle auf der Grundlage der Bruttoesamtvergütung			
		Anteil männlicher Mitarbeiter in Prozent aller Mitarbeiter	Anteil weiblicher Mitarbeiter in Prozent aller Mitarbeiter	Anteil männlicher Risikoträger in Prozent aller Risikoträger	Anteil weiblicher Risikoträger in Prozent aller Risikoträger	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle für alle Mitarbeiter, auf der Grundlage des Medians	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle für alle Mitarbeiter, auf der Grundlage des Mittelwerts	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle für Risikoträger, auf der Grundlage des Medians	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle für Risikoträger, auf der Grundlage des Mittelwerts
0030		Quartil 1 (niedrig)							
0040		Quartil 2 (niedrig bis mittel)							
0050		Quartil 3 (mittel bis hoch)							
0060		Quartil 4 (hoch)							
0070		Alle Mitarbeiter oder Risikoträger							

Anlage 20

R 13.00.a			Institutsinformationen	
ID (Z)	ID (S)		0010	
			Werte	
0010		Institut		
0020		Rechtsträgerkennung (LEI)		
0030		Mitgliedstaat		
0040		Gesamtanzahl der Geschäftsleiter/-innen (einschließlich Vorstandsvorsitz)		
0050		Gesamtanzahl der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats ohne Arbeitnehmervertreter/-innen (einschließlich Vorsitz)		
0060		Gesamtanzahl der Arbeitnehmervertreter/-innen, die dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat angehören		
0070		Bilanzsumme in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0080		Summe der Eigenmittel in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0090		Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0100		Einstufung (1-Tier) Struktur (monistisch) oder zweistufige (2-Tier) Struktur (dualistisch)		
0110		Kategorie des Instituts ¹		
0120		Wurde das Institut als bedeutend eingestuft? ²		

¹ Einstufung des Instituts auf Grundlage der Art des Instituts und seiner Bilanzsumme. Wertpapierinstitute wählen in jedem Fall "investment firms" aus. Kreditinstitute die auf sie zutreffende Größenkategorie.

² Für die Zwecke der Anzeige fallen hierunter bedeutende Institute gemäß § 1 Absatz 3c KWG sowie die Institute, die aufgrund der Größe, der internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität und des Risikogehalts der Geschäfte nach § 25d Absatz 11 KWG einen Nominierungsausschuss einzureichten haben.

R 13.00.b			Institutsinformationen	
ID (Z)	ID (S)		0020	
			Werte	
0010		Institut		
0020		Rechtsträgerkennung (LEI)		
0030		Mitgliedstaat		
0040		Gesamtanzahl der Geschäftsleiter/-innen (einschließlich Vorstandsvorsitz)		
0050		Gesamtanzahl der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats ohne Arbeitnehmervertreter/-innen (einschließlich Vorsitz)		
0060		Gesamtanzahl der Arbeitnehmervertreter/-innen, die dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat angehören		
0070		Bilanzsumme in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0080		Summe der Eigenmittel in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0090		Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern in Euro (Einzelinstitutsebene)		
0100		Einstufige (1-Tier) Struktur (monistisch) oder zweistufige (2-Tier) Struktur (dualistisch)		
0110		Kategorie des Instituts ¹		
0120		Wurde das Institut als bedeutend eingestuft? ²		

¹ Einstufung des Instituts auf Grundlage der Art des Instituts und seiner Bilanzsumme. Wertpapierinstitute wählen in jedem Fall "investment firms" aus, Kreditinstitute die auf sie zutreffende Größenkategorie.

² Für die Zwecke der Anzeige fallen hierunter bedeutende Institute gemäß § 1 Absatz 3c KWG sowie die Institute, die aufgrund der Größe, der internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität und des Risikogehalts der Geschäfte nach § 25d Absatz 11 KWG einen Nominierungsausschuss einzurichten haben.

Anlage 22

R 14.00 Anzahl der Geschäftsleiter nach Alter und Geschlecht									
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
		Alter						Gesamtanzahl nach Geschlecht	
		< 30	30 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	> 70		
0009	Geschlecht								
0010	Vorstandsvorsitzender (männlich)								
0020	Vorstandsvorsitzende (weiblich)								
0030	Vorstandsvorsitz nicht-binär (weder männlich noch weiblich)								
0040	Geschäftsleiter (männlich), ohne Vorstandsvorsitz								
0050	Geschäftsleiterinnen (weiblich), ohne Vorstandsvorsitz								
0060	Geschäftsleitende Mitglieder (nicht-binär), ohne Vorstandsvorsitz								
0070	Gesamtanzahl nach Alterskategorie								

Anlage 23

R 15.00				Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats			
ID (Z)	ID (S)	0010		0020		0030	
		Männlich		Geschlecht		Nicht-binär	
				Weiblich			
0010		Vorsitz des Risikoausschusses					
0020		Weitere Mitglieder des Risikoausschusses					
0030		Vorsitz des Prüfungsausschusses					
0040		Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses					
0050		Vorsitz eines gemeinsamen Prüfungs- und Risikoausschusses					
0060		Weitere Mitglieder eines gemeinsamen Prüfungs- und Risikoausschusses					
0070		Vorsitz des Nominierungsausschusses					
0080		Weitere Mitglieder des Nominierungsausschusses					
0090		Vorsitz des Vergütungskontrollausschusses					
0100		Weitere Mitglieder des Vergütungskontrollausschusses					
0110		Vorsitz eines gemeinsamen Nominierungs- und Vergütungskontrollausschusses					
0120		Weitere Mitglieder eines gemeinsamen Nominierungs- und Vergütungskontrollausschusses					

R 16.00																					
ID (Z)	ID (S)	Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder nach Alter und Geschlecht																			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070													
		<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="5">Alter</th><th rowspan="2">Gesamtanzahl nach Geschlecht</th></tr><tr><th>< 30</th><th>30 - 40</th><th>41 - 50</th><th>51 - 60</th><th>61 - 70</th><th>> 70</th></tr></table>								Alter					Gesamtanzahl nach Geschlecht	< 30	30 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	> 70
	Alter					Gesamtanzahl nach Geschlecht															
	< 30	30 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70		> 70														
0009		Geschlecht																			
0010		Vorsitzender (männlich)																			
0020		Vorsitzende (weiblich)																			
0030		Vorsitz nicht-binär																			
0040		Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (männlich), ohne Arbeitnehmervertreter																			
0050		Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (weiblich), ohne Arbeitnehmervertreter																			
0060		Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (nicht-binär), ohne Arbeitnehmervertreter																			
0070		Arbeitnehmervertreter (männlich)																			
0080		Arbeitnehmervertreterinnen (weiblich)																			
0090		Arbeitnehmervertreter nicht-binär																			
0100		Gesamtanzahl nach Alterskategorie																			

Anlage 25

R 17.00			Anzahl der neu ernannten Geschäftsleiter	
ID (Z)	ID (S)			
			0010	

¹ Neu ernannte Geschäftsleiter in den letzten 3 Geschäftsjahren vor dem jeweiligen Meldestichtag.

Anlage 26

R 18.00 Anzahl der neu ernannten Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder		
ID (Z)	ID (S)	
	0010	
		Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ¹
0010		Männlich (ohne Arbeitnehmervertreter)
0020		Weiblich (ohne Arbeitnehmervertreter)
0030		Nicht-binär (ohne Arbeitnehmervertreter)
0040		Männliche Arbeitnehmervertreter
0050		Weibliche Arbeitnehmervertreterinnen
0060		Nicht-binäre Arbeitnehmervertreter
0070		Gesamtanzahl

¹ Neu ernannte Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder in den letzten 3 Geschäftsjahren vor dem jeweiligen Meldestichtag.

Anlage 27

R 19.00									
Geschäftsaktivitäten nach Regionen und geografische Herkunft									
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
		EU / EWR (einschließlich Deutschland)	Europa (nicht EU / EWR)	Afrika	Nordamerika	Südamerika	Asien	Australien	
0010		Institut tätig in							
0020		Geschäftsleiter mit geografischer Herkunft in ¹							
0030		Mitglieder des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrats (ohne Abstammungsverbindungen mit geografischer Herkunft in							
0040		Mitglieder des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrats (mit Abstammungsverbindungen mit geografischer Herkunft in							

¹ Mit geografischer Herkunft ist an dieser Stelle ein mindestens dreijähriger Bildungs- oder beruflicher Aufenthalt gemeint. Bei Bedarf können für eine Person mehrere Regionen ausgewählt werden.

Anlage 28

R 20.00 Bildungshintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats			
ID (Z)	ID (S)	0010	0030
		Geschäftsleiter	Arbeitsnehmervertreter
		Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Arbeitsnehmervertreter)	
0009		Gegenstand der Tertiärbildung	
0010		Recht	
0020		Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften	
0030		Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, andere Naturwissenschaften	
0040		Informationstechnologie	
0050		Hochschulabschluss in einem anderen Fach	
0060		Sonstige/r Ausbildung/Berufshintergrund im Finanzsektor	
0070		Sonstige/r Ausbildung/Berufshintergrund	
0080		Keine der oben genannten Bildungshintergründe	

Anlage 29

R 21.00		Beruflicher Hintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats			
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	
0009		Sektor			
0010		Bankensektor			
0020		Sonstige Finanzinstitute (Wertpapierinstitut, OGAW, AIF)			
0030		Zahlungsinstitute			
0040		Versicherungen, betriebliche Altersversorgungssysteme			
0050		Informations- und Kommunikationstechnologie			
0060		Energiektor			
0070		Umwelt			
0080		Personalmanagement, Soziologie, Psychologie			
0090		Rechtsdienstleistungen			
0100		Beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung			
0110		Marketing			
0120		Öffentlicher Dienst (Finanzmarktaufsicht)			
0130		Öffentlicher Dienst (ohne Finanzmarktaufsicht)			
0140		Industrieproduktion			
0150		Landwirtschaft			
0160		Medizinische Dienste			
0170		Sonstiges			

Anlage 30

R 22.01		Diversitätsstrategie. Nominierung und Geschlechterdiversität	
ID (Z)	ID (S)		
		0010	
		Werte	
0009 a)		Nominierungsausschuss und Diversitätsstrategie	
0010		Verfügt Ihr Institut über einen Nominierungsausschuss?	
0020		Hat Ihr Institut eine Strategie zur Förderung der Diversität beschlossen?	
0030		Enthält diese Strategie ein Ziel für die Vertretung des jeweils weniger stark repräsentierten weiblichen oder männlichen Geschlechts?	
0040		Enthält diese Strategie ein quantitatives Ziel als Prozentzahl?	
0050		Enthält diese Strategie ein quantitatives Ziel als Anzahl von Personen?	
0060		Enthält diese Strategie ein qualitatives Ziel (z.B. angemessenes Geschlechterverhältnis)?	
0070		Berücksichtigt die Strategie explizit nicht-binäre Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats?	
0079 b)		Diversität im Einstellungsverfahren: Werden im Einstellungsverfahren nach Artikel 91 Absatz 10 der Richtlinie 2013/36/EU und den gemeinsamen Leitlinien der EBA und der ESMA zur Beurteilung der Eignung der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats folgende Aspekte berücksichtigt?	
0080		Geschlechterdiversität	
0090		Alter	
0100		Bildungshintergrund	
0110		Beruflicher Hintergrund	
0120		Geografische Herkunft	
0129 c)		Geschlechterdiversität: Bitte übermitteln Sie die nachstehenden Details in Bezug auf die Diversitätsstrategie und ihre Umsetzung	
0130		Für welchen Mitgliederkreis des Leitungsorgans werden Ziele im Hinblick auf die Geschlechtervielfalt festgelegt?	
0140		Sind Arbeitnehmervertreter in den Zielen für den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat enthalten?	

Anlage 31

R 22.02 Diversitätsstrategie. Quantitative Ziele in der Diversitätsstrategie				
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030
		Geschäftsleiter	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats	Arbeitsnennvertreter (nur, wenn für diese ein separates Ziel gesetzt wird)
0010	Prozentuales Ziel in der Diversitätsstrategie			
0020	In der Diversitätsstrategie als Ziel festgelegte Mindestanzahl an Personen des jeweils weniger repräsentierten Geschlechts			
0030	Einhaltung der internen Strategie. Wurde das Ziel zum Meldestichtag erreicht?			

Anlage 32

R 22.03			Diversitätsstrategie. Andere Aspekte	
ID (Z)	ID (S)		0010	0020
			Wird dieser Aspekt in der Diversitätsstrategie berücksichtigt?	Wurde das Ziel zum Meldestichtag erreicht?
0009		Aspekte, die in der Diversitätsstrategie berücksichtigt werden		
0010		Alter		
0020		Bildungshintergrund		
0030		Beruflicher Hintergrund		
0040		Geografische Herkunft		

Anlage 33

R 23.00		Geschlechtsspezifisches Lohngefälle			
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040
		Geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Männern und Frauen (in Prozent der Vergütung der Männer)			
		Geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Männern und nicht-binären Mitgliedern des Leitungsorgans (in Prozent der Vergütung der Männer)			
		Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Median	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Mittelwert	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Median	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Mittelwert
0010		Mitglieder der Geschäftsleitung (einschließlich Vorstandsvorsitz)			
0020		Mitglieder der Geschäftsleitung (ohne Vorstandsvorsitz)			
0030		Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (einschließlich Vorsitz, ohne Arbeitnehmervertreter)			
0040		Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Vorsitz, ohne Arbeitnehmervertreter)			
0050		Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (nur Arbeitnehmervertreter)			

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute wurden seit der Finanzmarktkrise fortlaufend intensiv fortentwickelt und überwiegend ausgeweitet. Dies geschah insbesondere auch durch die Entwicklung des internationalen Regulierungsrahmenwerks wie die vom Baseler Komitee zur Bankenaufsicht (BCBS) der Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden entwickelten Standards, die über einen Zeitraum von fast zehn Jahren hinweg in mehreren Gesetzgebungsakten in der EU implementiert wurden. Zielsetzung der umfassenden Überarbeitung der Baseler Standards ist die gezieltere und risikoadäquatere Ausgestaltung von aufsichtlichen Anforderungen, insbesondere bei den Berechnungsgrundlagen der Eigenmittelanforderungen. In der EU wurden die neuen Standards zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1623 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze und die Richtlinie (EU) 2024/1619 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken implementiert. Durch die Verordnung, die in der EU unmittelbar geltendes Recht und im Wesentlichen ab 1. Januar 2025 anzuwenden ist, werden u. a. eine neue Eigenmitteluntergrenze für die Verwendung interner Modelle bei der Berechnung von Kapitalanforderungen und Änderungen in der Kapitalunterlegung von Kreditrisiken, u. a. durch die Vorgabe neuer Risikogewichte für eine Reihe von Risikopositionen, eingeführt.

Die neuen Regelungen machten auch Änderungen an der Eigenmittelrichtlinie 2013/36/EU notwendig. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen der Eigenmitteluntergrenze auf die zusätzliche Eigenmittelanforderung, den aufsichtlichen Überprüfungsprozess und die Eigenmittelpufferanforderungen.

Die Richtlinie legt außerdem eine Aufsichtsregelung für Kryptowerte fest und führt Änderungen zur Verbesserung des Umgangs der Banken mit Umwelt-, insbesondere Klimarisiken, und Risiken aus dem Bereich Soziales und Unternehmensführung ein (ESG-Risiken). Die Richtlinie hebt die spezifischen Aspekte dieser Risiken im Rahmen des allgemeinen Risikomanagements von Kreditinstituten hervor.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Vorgaben hinsichtlich dieser Risiken, insbesondere mit Blick auf kleine, nicht komplexe Institute, dem Proportionalitätsgrundsatz folgen, und daran ausgerichtet werden, wie weit sie nach der Art der Risiken und des Geschäftsmodells des jeweiligen Instituts relevant sind. Das beinhaltet auch, dass Vorgaben möglichst bürokratiearm und kohärent zu sonstigen Vorgaben umgesetzt werden.

Die Tätigkeit von Instituten aus Drittstaaten im Markt für Bankdienstleistungen und am Finanzplatz Deutschland war im Lichte der Erfahrungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und einer vermehrten Präsenz von Drittstaaten-Instituten europaweit unzureichend harmonisiert. Damit bestanden aus Sicht der Institute, aber auch der Sicht von Kunden und Aufsicht, bisher schwer verständliche regulatorische Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten für die unmittelbare Erbringung von Dienstleistungen aus Drittstaaten und ebenso für die Erbringung durch unselbständige Zweigstellen in der EU. Diese standen sowohl einem gesunden Standortwettbewerb als auch angemessenen Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Präsenz internationaler Bankkonzerne in der EU als Ganzes im Wege. Dabei soll der Zugang zu Bankdienstleistungen auch unmittelbar aus Drittstaaten für Institute und professionelle Kunden in angemessenem Rahmen gewährleistet bleiben. Ebenso sollen Zweigstellen, die eine wichtige Rolle für die Versorgung der Realwirtschaft mit Bankdienstleistungen und für Deutschland als Finanzplatz spielen, mit passgenauen und im Verhältnis zu den von ihnen ausgehenden Risiken nicht überschießenden Anforderungen reguliert werden.

Ferner identifizierte die Richtlinie den Bedarf für eine stärkere Harmonisierung des bislang zwischen den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeformten Regimes der Eignungsprüfung von Mitgliedern der Leitungsorgane, das um Anforderungen auch für Inhaber von Schlüsselfunktionen ergänzt wird. Die neuen Vorschriften

zielen unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgedankens auf eine möglichst frühzeitige Identifikation von Eignungsmängeln.

Zudem zielt die Richtlinie durch eine Überarbeitung der Sanktionsbefugnisse auf eine effektivere Durchsetzung regulatorischer Anforderungen ab.

Neben der bürokratiearmen Umsetzung europäischer Rechtsnormen ist es ein Hauptziel des Gesetzentwurfs, nicht notwendige Belastungen der Institute durch deutsche Vorschriften zu verringern. Die entsprechenden Regelungen sind insbesondere aufgrund neuer Entwicklungen und geänderter Rahmenbedingungen, der Erkenntnisse aus der aufsichtlichen Praxis und vor dem Hintergrund internationaler und europäischer Vorgaben fortwährend zu überarbeiten und zu präzisieren. Dabei werden im Sinne einer optimierenden Abwägung des Nutzens und der Zielsetzung der Regulierung einerseits und dem damit verbundenen Erfüllungsaufwand andererseits auch bereits bestehende Vorgaben geprüft und, wenn aufsichtliche Erwägungen nicht entgegenstehen, angepasst oder gestrichen. Daraus resultieren die Einsparung von Erfüllungsaufwand und Entlastungen etwa bei der Vergabe von Krediten, die sowohl Kreditinstitute als auch vornehmlich kleine und mittlere Unternehmen als Kreditnehmer entlasten.

Durch Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 21/2018 vom 9. Februar 2018 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen), Anhang XII (Freier Kapitalverkehr) und Anhang XXII (Gesellschaftsrecht des EWR-Abkommens [2019/2057], veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 323 vom 12.12.2019, S. 41–44), wurde die Richtlinie 2014/59/EU mit Anpassungen in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 aufgenommen. Durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 145/2022 vom 29. April 2022 zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2022/1589], veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 246 vom 22.09.2022, S. 104–105) wurde ferner die Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG (1), berichtigt in ABl. L 283 vom 31.8.2020, S. 2, mit Anpassungen in das EWR-Abkommen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund ist das SAG EWR-konform anzupassen.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Ein Schwerpunkt des Entwurfs ist im Einklang mit der Richtlinie die Beaufsichtigung von Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungs-(Governance-)Risiken (ESG-Risiken). ESG-Risiken sind im Risikomanagement, in der eigenen Unternehmensführung der Institute und in der Unternehmensstrategie zu berücksichtigen. Die Richtlinie enthält dafür weitgehende Vorgaben: Institute müssen danach in der Lage sein, ESG-Risiken systematisch zu ermitteln, zu messen und zu steuern. Die Aufsichtsbehörden werden verpflichtet und in die Lage gebracht, die Risiken auf Ebene der einzelnen Institute und auf Systemebene zu bewerten. Die Institute werden verpflichtet, spezifische Pläne aufzustellen, um die finanziellen Risiken anzugehen, die sich kurz-, mittel- und langfristig aus ESG-Faktoren einschließlich der EU-weiten Transition zur Klimaneutralität ergeben. Die Institute müssen über Regelungen für die Unternehmensführung und über interne Prozesse für den Umgang mit ESG-Risiken sowie von ihren Leitungsorganen genehmigte Strategien verfügen, die auch künftigen Auswirkungen der ESG-Faktoren Rechnung tragen. Ebenso müssen diese sich in der Vergütungspolitik niederschlagen. In der Umsetzung wird dabei dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen und es werden umfassende Erleichterungen für kleine Institute vorgesehen.

Für bestimmte Kernbankdienstleistungen (insbesondere Einlagen- und Kreditgeschäft, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen) muss eine Zweigstelle gegründet werden, da diese nicht unmittelbar aus einem Drittstaat erbracht werden dürfen. Ausgenommen sind davon u. a. Dienstleistungen für Kreditinstitute und Dienstleistungen im Zusammenhang mit bestimmten Wertpapierdienstleistungen. Für bis Juli 2026 bestehende Vertragsbeziehungen wird ein Bestandsschutz vorgesehen.

Für rechtlich unselbständige Zweigstellen aus Drittstaaten werden neue aufsichtliche Mindestanforderungen vorgesehen. Die Zweigstellen werden nach ihrer Größe in zwei Klassen eingeteilt, für die unterschiedlich hohe Kapital- und Liquiditätsanforderungen gelten. Klasse 1 werden auch Zweigstellen zugeordnet, die Privatkundeneinlagen entgegennehmen oder aus Herkunftsländern mit nicht adäquater Aufsicht stammen. Außerdem kann die

Aufsichtsbehörde anordnen, dass bei großen oder risikoreichen Unternehmen statt einer unselbständigen Zweigstelle in der EU eine Tochtergesellschaft gegründet werden muss.

Verfahrensmäßige und teilweise inhaltliche Vorgaben für die Prüfung des Erwerbs qualifizierter Beteiligungen an Kreditinstituten werden präzisiert und erweitert. Ausdrückliche Prüfpflichten werden im Hinblick auf Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung formuliert. Erfasst werden auch gesellschaftsrechtliche Vorgänge.

Unbeschadet der jeweils geltenden Geheimhaltungsvorschriften soll der Informationsaustausch zwischen den Aufsichts- und den Finanzbehörden verbessert werden. Der Informationsaustausch erfolgt dabei im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten gemäß dem nationalen Recht.

In das Risikomanagement der Institute sind auch Risiken aus dem Engagement in Kryptowerten aufzunehmen.

Die Richtlinie erweitert die Anforderungen an die fachliche Eignung der Leitungsorgane von Instituten und macht Vorgaben zum Prozess für deren Beurteilung durch die Institute selbst und die Aufsichtsbehörden. Insbesondere müssen die Beurteilung und die entsprechenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vor der Bestellung eines Organmitglieds oder eines Inhabers von Schlüsselfunktionen mitgeteilt werden. Die entsprechende Frist gilt jedoch nur für große Institute und es sind Ausnahmen vorgesehen. Eine wichtige Ausnahme gilt für die Bestellung durch kommunale Gremien. Die in Deutschland bewährte Praxis, eine Eignung, soweit erforderlich, nach der Bestellung herzustellen, soll erhalten bleiben.

Die Richtlinie enthält Regelungen, wie sich die Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze auf die behördliche Festsetzung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen auswirkt, die in deutsches Recht umgesetzt werden.

Die Richtlinie verschärft außerdem die Regeln für Bußen und Zwangsgelder, u. a. wird die Verhängung wiederkehrender Zwangsgelder möglich.

Daneben wird das SAG an die Vorgaben des EWR-Abkommens angepasst.

Schließlich enthält der Entwurf weitere technische Anpassungen betreffend die Befugnisse der Bundesanstalt und der Umlagestruktur bei Schwarmfinanzierern.

Bei den Vorarbeiten für den Entwurf hat sich das Bundesministerium der Finanzen im Sinne eines Praxischecks mit der Deutschen Bundesbank, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie mit Unternehmen der Finanzwirtschaft über Maßnahmen zur Entlastung von Bürokratie ausgetauscht.

III. Alternativen

Keine

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Die Regelungen sind im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. In Anbetracht der internationalen und innerstaatlich länderübergreifenden Tätigkeit von Banken können effektive und konsistente Vorschriften nur bundeseinheitlich gelten.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar – er dient im Wesentlichen der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Gesetz dient in besonderem Maße der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. Es werden Maßnahmen zur Entlastung übermäßiger bürokratischer Anforderungen getroffen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und trägt zur Förderung der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 8 „Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ bei. Es schafft die Rahmenbedingungen, die Wirtschaft in einer nachhaltigen Ausrichtung zu stärken, Innovationen zu fördern sowie Existenzgründungen und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Bei der Erstellung des Gesetzesentwurfes wurden Nachhaltigkeitsaspekte geprüft und die Gesetzesänderungen auf Grundlage der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen und der Ziele und Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung von 2021 bewertet.

Da es sich bei den gesetzlichen Änderungen in überwiegenden Teilen um die Umsetzung von europäischem Recht handelt, zu der sich Deutschland verpflichtet hat, war eine materielle Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsstrategie bei der Erstellung des Gesetzesvorhabens nur eingeschränkt möglich. Der europäische Gesetzgeber hat mit der Integration der Regelungen zu den ESG-Risiken aber selbst dem Aspekt der Nachhaltigkeit unmittelbar dienliche Vorgaben aufgenommen.

Das vorliegende Gesetz dient der nachhaltigen Entwicklung, da es die Resilienz und Stabilität des Finanzsektors stärkt, hierdurch eine langfristige und stabile Finanzierung der Wirtschaft und der Gesellschaft sicherstellt und durch eine Stärkung der Wirtschaft zur Bekämpfung von Armut beiträgt. Insbesondere die künftig in vielen Bereichen des Finanzsektors notwendige Berücksichtigung von ESG-Risiken durch die Unternehmen der Finanzbranche und die Finanzaufsicht fördert die Bekämpfung von Ungleichheit, stärkt eine inklusive, nachhaltige und friedliche Gesellschaft und dient einer klima- und umweltschützenden Transformation der Wirtschaft. Das Gesetz steht somit in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele.

Im Einzelnen trägt das Gesetz insbesondere in folgenden Fällen zur Verwirklichung der Schlüsselindikatoren der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei:

Zu SDG 1, Indikatoren 1.1.a bis 1.1.b.: Die Stärkung der Stabilität und Resilienz der Unternehmen der Finanzbranche, sichert eine dauerhafte Finanzierung der Wirtschaft, ermöglicht nachhaltige Investitionen und steigert so die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung. Dies hilft, materieller Deprivation in der Bevölkerung entgegenzuwirken.

Zu SDG 2, Indikatoren 2.1.a bis 2.1.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Finanzierung nachhaltiger Vorhaben und tragen so zu einer ökologischen und stickstoffreduzierten tätigen Landwirtschaft bei.

Zu SDG 3, Indikator 3.2.a: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Finanzierung nachhaltiger Vorhaben und tragen so zur verstärkten Finanzierung von Vorhaben bei, die eine Reduktion der Emission von Luftschadstoffen unterstützen.

Zu SDG 5, Indikatoren 5.1.a bis 5.1.b.: Erweiterte Anforderungen und Berichtspflichten der Kreditinstitute hinsichtlich der Erfüllung von Diversitätskriterien fördern die Gleichstellung der Geschlechter und die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen.

Zu SDG 7, Indikatoren 7.1.a bis 7.2.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Finanzierung nachhaltiger Vorhaben und tragen so zu einer Finanzierung von Vorhaben bei, die eine ressourcenschonende und regenerative Energieerzeugung stärken.

Zu SDG 8, Indikatoren 8.3 bis 8.5.b.: Die Stärkung der Stabilität und Resilienz der Unternehmen der Finanzbranche, sichert eine dauerhafte Finanzierung der Wirtschaft, ermöglicht nachhaltige Investitionen und steigert so die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung.

Zu SDG 9, Indikator 9.1.a: Die Stärkung der Stabilität und Resilienz der Unternehmen der Finanzbranche, sichert eine dauerhafte Finanzierung der Wirtschaft, ermöglicht nachhaltige Investitionen, auch in Forschung und Entwicklung.

Zu SDG 12, Indikatoren 12.1.a bis 12.3.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Finanzierung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster.

Zu SDG 13, Indikatoren 13.1.a bis 13.1.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Finanzierung klimabezogener, internationaler Maßnahmen.

Zu SDG 14, Indikatoren 14.1.aa bis 14.1.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Vergabe von Krediten an Vorhaben, die einer nachhaltigen Entwicklung nutzen und dem Schutz der Meere förderlich sind.

Zu SDG 15, Indikatoren 15.1 bis 15.3.b: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Geschäftsmodellen der Kreditinstitute, die Erstellung eines ESG-Risikoplane sowie die Risikobeurteilung durch die Finanzaufsicht und die Erleichterungen für Förderbanken stärken die Vergabe von Krediten an Vorhaben, die einer nachhaltigen Entwicklung nutzen und dem Schutz der Landökosysteme förderlich sind.

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien 1. „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, 2. „Global Verantwortung wahrnehmen“, 3. „Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“, 4. „Nachhaltiges Wirtschaften stärken“, 5. „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“, 6. „Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen“ der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es ergeben sich unmittelbar durch dieses Gesetz keine Veränderungen bei den Haushaltsausgaben des Bundes oder der Länder.

4. Erfüllungsaufwand

Der aus dem Gesetz resultierende Erfüllungsaufwand ergibt sich ganz überwiegend aus der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben. Die Regelungen, die nicht der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen, werden in die „One in, one out“-Bilanz einbezogen.

Die prognostizierten Erfüllungsaufwände und Informationspflichten wurden mit dem Standardkostenmodell ermittelt.

Die gesamten Kosten des Erfüllungsaufwands stellen sich wie folgt dar:

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger fällt kein Erfüllungsaufwand an.

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Regelungen, die auf nationalem Recht beruhen

Aufgrund von Änderungen von nationalen Regelungen wird die Wirtschaft von einem jährlichen Erfüllungsaufwand von rund 90 Millionen Euro entlastet. Hiervon entfallen etwa 2,3 Millionen Euro auf Informationspflichten. Parallel entsteht für die Wirtschaft ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 8 000 Euro, von denen rund 8 000 Euro auf Informationspflichten entfallen. Im Saldo verbleibt eine Entlastung in Höhe von rund 90 Millionen Euro.

Ein Umstellungsaufwand bzw. ein einmaliger Erfüllungsaufwand (inkl. Informationspflichten) entsteht durch die nationalen Regelungen nicht. Vielmehr wird die Wirtschaft von einmalig zu erfüllenden Pflichten in Höhe von rund 130 000 Euro entlastet.

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
1	national	§ 13 Absatz 2 Satz 6 KWG; Entfallen einer Pflicht: Wird ein bereits gewährter Kredit allein aufgrund einer auf die Veränderung des für die Eigenmittel geltenden Rechtsrahmens zurückge- hende Verringerung des Kernkapitals nach Arti- kel 25 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu ei- nem Großkredit, entfällt die Pflicht, für diesen Großkredit unverzüglich einen einstimmigen Be- schluss sämtlicher Ge- schäftsleiter nachzuholen; Fallzahl: 100 entfallene Beschlüsse		jährlich	mittel	54,40 €	-100	0,33	-1.795,20 €	0,00 €	./.	-1.795,20 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
2	national	§ 13 Absatz 2 Satz 7, 8 KWG; Entfallen einer Pflicht. Infolge des Ent- falls der Beschlüsse nach Position Nr. 1 entfällt die entsprechende Dokumen- tationspflicht; Fallzahl: 100 entfallene Beschlüsse	IP	jährlich	mittel	54,40 €	-100	0,6	-3.264,00 €	0,00 €	./.	-3.264,00 €
3	national	§ 15 Absatz 3 Nr. 2 KWG; Entfall der Pflichten aus § 15 Absatz 1 KWG für Unternehmensorgantrans- aktionen zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro; Fallzahl: 15 Prozent der Fallzahl (Anzahl der Be- troffenen) laut OnDEA- Vorgabenummer 2006110113180322_40x	IP	jährlich	mittel	54,40 €	-405	2,13	-46.928,16 €	0,00 €	./.	-46.928,16 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
4	national	§ 15 Absatz 6 Satz 2 KWG; Entfall der der Pflichten nach § 15 Ab- satz 6 Satz 1 KWG für Personenorgangeschäfte bis 100.000 Euro; Fall- zahl: Schätzung auf Grundlage der Anzahl der Kreditinstitute u. der An- nahme von mind. 5 nahe- stehenden Personen, die dreimal pro Jahr ein Or- gangeschäft tätigen.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	-19500	2,13	-2.259.504,00 €	0,00 €	./.	-2.259.504,00 €

Nr.	5	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
		national	§ 18 KWG; Entfall der Pflicht nach Satz 1 zur Prüfung der wirtschaftli- chen Verhältnisse des Kreditnehmers bei Neukrediten zwischen 750 000 EUR oder 10 % des Kernkapitals nach Art. 25 CRR und 1 500 000 EUR oder 10 % des Kernkapitals nach Art. 25 CRR; Fallzahl: Alle In- stitute mit Erlaubnis für das Kreditgeschäft, Ab- frage AnaCredit/Schät- zung.		jährlich	mittel	54,40 €	-45000	11,7	-28.641.600,00 €	0,00 €	./.	-28.641.600,00 €

Nr.	6	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
		national	§ 18 KWG; Entfall der Pflicht nach Satz 1 zur laufenden Prüfung der wirtschaftlichen Verhält- nisse des Kreditnehmers bei Bestandskrediten zwi- schen 750 000 EUR oder 10% des Kernkapitals nach Art. 25 CRR und 1 500 000 EUR oder 10% des Kernkapitals nach Art. 25 CRR; Fallzahl: Alle Institute mit Erlaub- nis für das Kreditgeschäft, Abfrage AnaCredit/Schät- zung.		jährlich	mittel	54,40 €	-230000	4,7	-58.806.400,00 €	0,00 €	./.	-58.806.400,00 €

Nr.	7	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
		national	§ 22d Absatz 7 KWG; An- zeige der an Verwal- ter/Stellvertreter gezahlten Vergütung und des ge- zahlten Ersatzes notwen- diger Auslagen (§ 22i KWG), der Identität der Kreditinstitute, für die das Refinanzierungsregister als Drittregister durch das anzeigende registerfüh- rende Unternehmen ge- führt wird, in welcher Form seit wann das Refi- nanzierungsregister ge- führt wird, sowie der Er- klärung zur generellen Be- reitschaft, das Refinanzie- rungsregister (auch) für Dritte zu führen; Fallzahl: Anzahl der registerführen- den Unternehmen.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	100	1,28	6.963,20 €	0,00 €	./.	6.963,20 €

Nr.	8	Gesetzgebungsebene	national	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	§ 24 Absatz 1 Nr. 20 KWG; Anzeige des Absinkens der Verschuldungsquote unter die Mindesteigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d CRR, die Unterschreitung der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen zur Absicherung gegen Risiken einer übermäßigen Verschuldung nach § 6c sowie nach § 10 Absatz 3 und 4 und die Unterschreitung des Puffers der Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1a CRR; Fallzahl: Schätzung auf Grundlage aufsichtlicher Meldedaten.	Informationspflichten (IP)	jährlich	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	11	2	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	0,00 €	./.	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personalaufwand + Sachkosten)	1.196,80 €
-----	---	--------------------	----------	------------------------------------	---	----------------------------	----------	--------------	-------------	--	----------------	----	---	------------------------------------	--	------------	--------	-----	-------------	--	------------

Nr.	9	Gesetzgebungsebene	national	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	§ 5 Absatz 2 PfandBG; Wegfall der halbjährlichen Übermittlung der Aufzeichnung sämtlicher Deckungsregistereinträgen samt Treuhänderbestätigung an die BaFin; 84 Pfandbriefbanken je zweimal jährlich	Informationspflichten (IP)	jährlich	Periodizität	Mittel	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	1,98	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	entfallene Sachkos- ten je Fall rd. 6 Euro (Porto, Datenträ- ger) ent- spr. On- DEA-ID 20061101 1323055x 50x, 168 Fälle	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
										54,40 €	-168	1,98	-18.095,62 €	-1.008,00 €	entfallene Sachkos- ten je Fall rd. 6 Euro (Porto, Datenträ- ger) ent- spr. On- DEA-ID 20061101 1323055x 50x, 168 Fälle	-19.103,62 €		

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostentabelle Wirtschaftsschnitt K, Leitfa- den April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personal- aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
1	national	§ 32 Absatz 1 i. V. m. § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 8 KWG; Entfallen der Pflicht für die zusätzliche Erlaubnis nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 8 für CRR-Kreditinstitute mit satzungsmäßigem Sitz im Inland, die das Krypto-wertpapierregister im Rahmen eines Auftrags als Verwahrstelle nach § 68 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder § 80 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 Kapitalanlagegesetzbuch für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führen dürfen; Fallzahl: Schätzung aufgrund der aktuell beaufsichtigten Unternehmen.		einmalig	hoch	93,10 €	-15	93,08	-129.986,22 €	0,00 €	./.	-129.986,22 €

Jährlicher Erfüllungsaufwand Wirtschaft	-89 752 339,36 Euro
davon Personalaufwand	-89 751 331,36 Euro
davon Sachkosten	-1 008,00 Euro
davon jährliche Bürokratiekosten aus Informationspflichten (IP)	-2 302 544,16 Euro
davon jährlicher Personalaufwand aus Informationspflichten (IP)	-2 301 536,16 Euro
davon jährliche Sachkosten aus Informationspflichten (IP)	-1 008,00 Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand Wirtschaft	-129 986,22 Euro
davon Personalaufwand	-129 986,22 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro
davon einmalige Bürokratiekosten aus Informationspflichten (IP)	0,00 Euro
davon einmaliger Personalaufwand aus Informationspflichten (IP)	0,00 Euro
davon einmalige Sachkosten aus Informationspflichten (IP)	0,00 Euro

Regelungen, die auf EU-Recht basieren

Aufgrund von EU-Vorgaben entsteht der Wirtschaft ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 0,9 Millionen Euro. Davon fallen etwa 250 000 Euro als jährliche Informationspflichten an.

Darüber hinaus entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von etwa 28 Millionen Euro. Hiervon resultieren etwa 2 Millionen Euro aus Informationspflichten.

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenabrechnung Wirtschaftswirtschaftsabrechnung K, Leitfaden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personalaufwand + Sachkosten)
1	EU	§ 2g Absatz 8 KWG; Übermittlung des Gesamtwerts der Vermögenswerte einer TCG; Fallzahl: Anzahl TCG (KI und Wpl)	IP	jährlich	mittel	54,40 €	144	1,3	10.183,68 €	0,00 €	./.	10.183,68 €
2	EU	§ 2h KWG; Anzeige des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung; Fallzahl: Hälfte der Zahl aus OnDEA-Ident. 2006110113170220_40X	IP	jährlich	mittel	54,40 €	250	0,58	7.888,00 €	0,00 €	./.	7.888,00 €
3	EU	§ 2i KWG; Anzeige einer Verschmelzung oder Spaltung; Fallzahl: Jahresbericht 2022	IP	jährlich	mittel	54,40 €	50	0,58	1.577,60 €	0,00 €	./.	1.577,60 €
4	EU	§ 6c Absatz 2a KWG; Unterstützung von BaFin/BBk durch von der Eigenmitteluntergrenze betroffene Institute beim vorzeitigen SREP (Aussichtliche Überprüfung der Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen).		jährlich	hoch	93,10 €	3	20,92	5.842,96 €	0,00 €	./.	5.842,96 €
5	EU	§ 24 Absatz 1 Nr. 15b KWG; Anzeige von neuen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikoon- trolling und des CFO bei großen Instituten; Fallzahl: Schätzung anhand Anzahl von SI unter EZB-Aufsicht	IP	jährlich	mittel	54,40 €	30	5,07	8.274,24 €	0,00 €	./.	8.274,24 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenabrechnung Wirtschaftsschnitt K, Leitfaden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personalaufwand + Sachkosten)
6	EU	§ 24 Absatz 1 Nr. 15c KWG; Anzeige von unterschiedlichen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen Institutionen.	IP	jährlich	einfach	29,00 €	30	1,13	983,10 €	0,00 €	./.	983,10 €
7	EU	§ 24 Absatz 3a S.1 Nr. 6 KWG; Anzeige von neuen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	5	5,07	1.379,04 €	0,00 €	./.	1.379,04 €
8	EU	§ 24 Absatz 3a S.1 Nr. 7 KWG; Anzeige von unterschiedlichen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften.	IP	jährlich	einfach	29,00 €	5	1,13	163,85 €	0,00 €	./.	163,85 €
9	EU	§ 24 Absatz 1e, Absatz 3a Nr. 8 KWG; Anzeige der wesentlichen Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	50	0,58	1.577,60 €	0,00 €	./.	1.577,60 €
10	EU	§ 24 Absatz 1e, Absatz 3a Nr. 9 KWG; Anzeige der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung; Fallzahl: Hälfte der Zahl aus OnDEA-Ident. 2006110113170220_40X	IP	jährlich	mittel	54,40 €	250	0,58	7.888,00 €	0,00 €	./.	7.888,00 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenab-Wirtschaft, Wirtschaftsschnitt K, Leit-faden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun-den pro Fall	Summe Personal-aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personal-aufwand + Sachkosten)
11	EU	§ 25d Absatz 12 S. 1 Nr. 1 KWG; Unmittelbare Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Leiter der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion und der Internen Revision durch den Vergütungskontrollausschuss.		jährlich	hoch	93,10 €	15	5	6.982,50 €	0,00 €	./.	6.982,50 €
12	EU	§ 26d i. V. m. § 25a Absatz 1 S. 3 Nr. 1 i. V. m. § 25c Absatz 4a Nr. 1a S. 1 lit. a-c, Absatz 4b KWG; Aktualisierung des spezifischen Plans zur Überwachung und Steuerung der ESG-Risiken sowie Überwachung der Umsetzung und Erreichung von Meilensteinen; Fallzahl: alle KWG-Institute		jährlich	mittel	54,40 €	1000	11,07	602.208,00 €	0,00 €	./.	602.208,00 €
13		§ 26d Absatz 1 S. 4 KWG; Anzeige der Inanspruchnahme der Erleichterungsregelung für SNCIs	IP	jährlich	mittel	54,40 €	500	3,8	103.360,00 €	0,00 €	./.	103.360,00 €
14	EU	§ 32 Absatz 1 S. 9 ff. KWG; Ersuchen um Ausnahme vom Erlaubnis-Antrag.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	5	0,58	157,76 €	0,00 €	./.	157,76 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenabrechnung, Wirtschaftsschnitt K, Leitfaden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personalaufwand + Sachkosten)
15	EU	§ 5 Absatz 1a SolvV; Meldung an BBk und EBA der Ergebnisse für das aufsichtliche Benchmarking des alternativen Standardsatzes (FRTB-SA).	IP	jährlich	hoch	93,10 €	20	57,83	107.679,46 €	0,00 €	./.	107.679,46 €
16	EU	§ 5 Absatz 1b SolvV; Meldung an BBk und EBA des gemäß IFRS 9 ermittelten Betrags des erwarteten Kreditverlustes für ein aufsichtlich vorgegebenes Referenzportfolio.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	13	1,3	919,36 €	0,00 €	./.	919,36 €
17	EU	§ 65 Absatz 3 WpIG; Übermittlung von Informationen zu Institutspraktiken bzgl. des Bonus Cap (§ 25a Absatz 5 Satz 5 KWG) gemäß EBA/GL/2022/06; Fallzahl: Anzahl großer Wpl in D (1), 2-J.-T., daher 0,5 Fälle p. a.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	0,5	1,3	35,36 €	0,00 €	./.	35,36 €
18	EU	§ 65 Abs. 4 Nr. 2 WpIG, § 66 Abs. 4 Nr. 2 WpIG; Übermittlung von Informationen zum Vergleich der Diversität gemäß EBA/GL/2023/08; Fallzahl: Anzahl betroffener Wpl im 3-J.-T.	IP	jährlich	mittel	54,40 €	2	1,3	141,44 €	0,00 €	./.	141,44 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenab-Wirtschaftsab-schnitt K, Leit-faden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun-den pro Fall	Summe Personal-aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personal-aufwand + Sachkosten)
19	EU	§ 1 Absatz 1 Satz 3 InstitutsVergV; Anwendung des § 27 Absatz 1 bis 5 InstitutsVergV von übergeordneten Unternehmen einer Gruppe, bei denen es sich um eine Mutterfinanzholding-Gesellschaft, ge-mischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine ge-mischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft han-delt.		jährlich	mittel	54,40 €	100	5,67	30.844,80 €	0,00 €	./.	30.844,80 €
1	EU	§ 2h KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur An-zeige des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung; Anzahl CRR-Kreditinstitute	IP	einmalig	mittel	54,40 €	1300	6,72	475.238,40 €	0,00 €	./.	475.238,40 €
2	EU	§ 2i KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur An-zeige einer Verschmelzung oder Spaltung; Anzahl CRR-Kreditinstitute	IP	einmalig	mittel	54,40 €	1300	6,72	475.238,40 €	0,00 €	./.	475.238,40 €
3	EU	§ 24 Abs. 1e, Abs. 3a Nr. 9 KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur Anzeige der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung; Anzahl CRR-Kreditinsti-tute	IP	einmalig	mittel	54,40 €	1300	6,55	463.216,00 €	0,00 €	./.	463.216,00 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenab-Wirtschaftsabschnitt K, Leit-faden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun-den pro Fall	Summe Personal-aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personal-aufwand + Sachkosten)
4	EU	§ 24 Absatz 1e, Absatz 3a Nr. 8 KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur Anzeige der wesentlichen Über-tragung von Vermögenswerten und Verbindlich-keiten; Anzahl CCR-Kreditinstitute	IP	einmalig	mittel	54,40 €	1300	6,55	463.216,00 €	0,00 €	./.	463.216,00 €
5	EU	§ 26c i. V. m. § 25a Absatz 1 S. 3 Nr. 2 i. V. m. § 25c Absatz 4a Nr. 2 lit. a, Absatz 4b S. 2 Nr. 2 lit. a (ESG im ICAAP) sowie § 25c Absatz 4a Nr. 3 lit. f, Absatz 4b S. 2 Nr. 3 lit. f (ESG-Stresstest) KWG; Festlegung einer Methodik für die Integration von ESG-Risiken in die Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit unter Berücksichtigung des kurzen, mittleren und langen Zeithorizontes sowie Integration von ESG-Risiken in bankinterne Stress-tests; Fallzahl: alle KWG-Institute		einmalig	hoch	93,10 €	1500	92,5	12.917.625,00 €	0,00 €	./.	12.917.625,00 €
6	EU	§ 26d i. V. m. § 25a Absatz 1 S. 3 Nr. 1 i. V. m. § 25c Absatz 4a Nr. 1a S. 1 lit. a-c, Absatz 4b KWG; Festlegung eines spezifischen Plans zur Überwachung und Steuerung der ESG-Risiken so-wie Einrichtung oder Anpassung von Prozessen zur Planung, Umsetzung, Beurteilung und Anpassung dieses Plans; Fallzahl: alle KWG-Institute		einmalig	hoch	93,10 €	1500	92,5	12.917.625,00 €	0,00 €	./.	12.917.625,00 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Informationspflichten (IP)	Periodizität	Komplexität	Tarif pro Stunde Lohnkostenab-Wirtschaftsabschnitt K, Leit-faden April 2025, Anhang 6	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun-den pro Fall	Summe Personal-aufwand (Tarif x Fallzahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterung	Erfüllungsaufwand gesamt (Personal-aufwand + Sachkosten)
7	EU	§ 32 Absatz 1 S. 9 ff. KWG; Einarbeitung in Vor-schriften zum Ersuchen um Ausnahme von Erlaub-nis-Antrag; Fallzahl: Schätzung Anzahl Erlaubnis-Anträge	IP	einmalig	mittel	54,40 €	5	6,55	1.781,60 €	0,00 €	./.	1.781,60 €
8	EU	§ 1 Absatz 1 Satz 3 InstitutsVergV Implementie-rung der Anwendung des § 27 Absatz 1 bis 5 Insti-tutsVergV von übergeordneten Unternehmen einer Gruppe, bei denen es sich um eine Mutterfinanzhol-ding-Gesellschaft, gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzholding-Gesell-schaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzhol-ding-Gesellschaft handelt.		einmalig	mittel	54,40 €	100	16,75	91.120,00 €	0,00 €	./.	91.120,00 €
9	EU	§ 5 Absatz 1 SolvV; Meldung an BBk und EBA des gemäß IFRS 9 ermittelten Betrags des erwarteten Kreditverlustes für ein aufsichtlich vorgegebenes Referenzportfolio.	IP	einmalig	mittel	54,40 €	13	12,78	9.038,02 €	0,00 €	./.	9.038,02 €
10	EU	§ 5 Absatz 1a SolvV; Meldung an BBk und EBA der Ergebnisse für das aufsichtliche Benchmarking des alternativen Standardsatzes (FRTB-SA).	IP	einmalig	hoch	93,10 €	20	101,08	188.210,96 €	0,00 €	./.	188.210,96 €

Jährlicher Erfüllungsaufwand Wirtschaft	898.086,75 Euro
davon Personalaufwand	898.086,75 €
davon Sachkosten	0,00 €
davon jährliche Bürokratiekosten aus Informationspflichten (IP)	252.208,49 Euro
davon jährlicher Personalaufwand aus Informationspflichten (IP)	252.208,49 Euro
davon jährliche Sachkosten aus Informationspflichten (IP)	0,00 Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand Wirtschaft	28.002.309,38 Euro
davon Personalaufwand	28.002.309,38 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro
davon einmalige Bürokratiekosten aus Informationspflichten (IP)	2.075.939,38 Euro
davon einmaliger Personalaufwand aus Informationspflichten (IP)	2.075.939,38 Euro
davon einmalige Sachkosten aus Informationspflichten (IP)	0,00 Euro

Im Einzelnen:

Änderungen des Kreditwesengesetzes

Die in Artikel 1 bis 3 dieses Gesetzes vorgesehenen Änderungen des Kreditwesengesetzes gliedern sich so, dass Artikel 1 notwendige Folgeanpassungen aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2024/1623 vom 31. Mai 2024 („CRR III“) zum 1. Januar 2025 sowie weitere Anpassungen und Korrekturen des Kreditwesengesetzes enthält. Artikel 2 und 3 dienen demgegenüber der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 vom 31. Mai 2024 („CRD VI“), die im Wesentlichen am 11. Januar 2026 in Kraft tritt.

Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands wurde die Komplexität der jeweiligen Tätigkeiten und Prozesse geschätzt und der Lohnsatz den Tabellen für den Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (K) entnommen. Diese betragen bei einem einfachen Qualifikationsniveau 29,00 Euro pro Stunde, bei einem mittleren Qualifikationsniveau 54,40 Euro pro Stunde und bei einem hohen Qualifikationsniveau 93,10 Euro pro Stunde. Durch Multiplikation des jeweiligen Stundensatzes mit der geschätzten Fallzahl und den für die einzelnen Tätigkeiten anzusetzenden Stunden ergibt sich der jeweils berechnete Erfüllungsaufwand.

Die in Artikel 1 enthaltenen Anpassungen und Korrekturen des Kreditwesengesetzes sind dabei weit überwiegend redaktioneller Korrektur und lösen keinen unmittelbaren zusätzlichen Erfüllungsaufwand auf Seiten der Wirtschaft oder der Verwaltung aus.

Getragen von dem Wunsch, die Wirtschaft und insbesondere die Kreditwirtschaft von Anforderungen zu entlasten und zur Anpassung an geänderte wirtschaftliche Rahmendaten, ist in Artikel 1 aber vorgesehen, die nach § 18 des Kreditwesengesetzes vorgesehene und zuletzt im Jahr 2005 veränderte Schwelle für die Prüfung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern auf Kredite mit Beträgen von 750 000 Euro auf 1 500 000 Euro heraufzusetzen. Dies führt zu einer erheblichen Entlastung der Wirtschaft von nationalen Vorgaben, insbesondere im Bereich der Dokumentationspflichten. Unter Zugrundelegung der in der von der Europäischen Zentralbank geführten „AnaCredit“-Datenbank verzeichneten Zahl der Kredite zwischen 750 000 Euro und 1 500 000 Euro und Schätzungen der Zahl der Kredite, die von den Ausnahmen in § 18 Satz 2 bis 4 des Kreditwesengesetzes erfasst sind, wurden Fallzahlen zu den Krediten zugrunde gelegt, die zukünftig aufgrund der Änderung nicht mehr geprüft werden müssen. Die Komplexität der Durchführung der Prüfung wurde sowohl für die Prüfung vor Vergabe des Kredits, wie auch bei der anschließenden, jährlichen Prüfung auf „mittel“ festgesetzt, so dass der Lohnsatz für den Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (K) bei einem mittleren Qualifikationsniveau anzusetzen ist. So ergibt sich für die Prüfung vor Vergabe eines Kredits eine jährliche Entlastung in Höhe von 28.641.600,00 Euro. Für die Prüfungen bei Bestandskrediten beläuft sich die jährliche Entlastung auf 58.806.400,00 Euro. Diese Entlastung fließt in die „One in, one out“-Bilanz ein.

Demgegenüber ergeben sich nur geringe, zusätzliche Informationspflichten für die Wirtschaft aus neuen, aus nationalen Vorgaben entstehenden Anzeigepflichten in § 22d Absatz 7 und § 24 Absatz 1 Nummer 20 des Kreditwesengesetzes. Für beide Anzeigepflichten wurden seitens Bundesanstalt eine mittlere Komplexität angenommen, so dass auch hier der Lohnsatz für den Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (K) bei einem mittleren Qualifikationsniveau mit 54,40 Euro pro Stunde anzusetzen ist. Die Anzeigepflicht in § 22d Absatz 7 des Kreditwesengesetzes löst dabei einen zusätzlichen Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten in Höhe von 6.963,20 Euro pro Jahr aus. Die neue Anzeigepflicht in § 24 Absatz 1 Nummer 20 des Kreditwesengesetzes bringt einen Erfüllungsaufwand in Höhe von 1.196,80 Euro mit sich.

Wesentlicher Umstellungsaufwand entsteht dabei zunächst aus den nach den Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 vom 31. Mai 2024 („CRD VI“) zukünftig bestehenden Pflichten zur Anzeige des Erwerbs oder der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, zur Anzeige von Verschmelzungen und Spaltungen und zur Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Dieses insgesamt neue, umfassende Anzeigewesen bringt nicht nur laufenden Erfüllungsaufwand mit sich, sondern erfordert auch eine Einarbeitung und Implementation durch die betroffenen CRR-Kreditinstitute und Finanzholdinggesellschaften. Dabei wurde die Einarbeitung mit einer mittleren Komplexität bewertet und ein nach der Tabelle für den Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (K) ein Stundensatz von 54,40 Euro zugrunde gelegt. Die Zahl der betroffenen Unternehmen beträgt etwa 1.300. Hieraus ergibt sich ein Gesamtumstellungswand in Höhe von 1.876.908,80 Euro.

Eine hohe Komplexität mit einem Lohnsatz von 93,10 Euro pro Stunde wurde für die Arbeiten zur Implementation der Vorschriften zur Berücksichtigung von ESG-Risiken angenommen. Auch hier besteht Umstellungsaufwand bei allen betroffenen Kreditinstituten, so dass jeweils eine Fallzahl von 1.500 zugrunde liegt. Sowohl die Festlegung einer Methodik für die Integration von ESG-Risiken in die Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit unter Berücksichtigung des kurzen, mittleren und langen Zeithorizontes sowie Integration von ESG-Risiken in bankinterne Stresstests, wie auch die Festlegung eines spezifischen Plans zur Überwachung und Steuerung der ESG-Risiken, die Einrichtung oder Anpassung von Prozessen zur Planung, Umsetzung, Beurteilung und Anpassung dieses Plans und die erstmalige Anzeige bei der BaFin sind aber sehr zeitaufwendig. Insgesamt ergibt sich hier jeweils Umstellungsaufwand in Höhe von 12.917.625,00 Euro.

Beim laufenden Erfüllungsaufwand folgt ebenfalls ein wesentlicher Anteil in Höhe von 602.208,00 Euro aus der Pflicht zur regelmäßigen Aktualisierung des spezifischen Plans zur Überwachung und Steuerung der ESG-Risiken sowie Überwachung der Umsetzung und Erreichung von Meilensteinen.

Weiterer, jährlich anfallender Erfüllungsaufwand ergibt sich aus den neuen Anzeigepflichten für die Bestellung von Inhabern besonderer Schlüsselfunktionen. Dabei wurden jeweils 30 Fälle bei den betroffenen großen Instituten und fünf Fälle bei den großen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften angenommen. Es ergibt sich so ein jährlicher Gesamterfüllungswand von 10.800,23 Euro.

Bei den Informationspflichten für die Wirtschaft fällt neben den neuen Anzeigepflichten über den Erwerb oder die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, die Anzeige von Verschmelzungen und Spaltungen und die Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten mit einem Gesamterfüllungsaufwand von 18.071,68 Euro noch die Pflicht zur Übermittlung des Gesamtwerts der Vermögenswerte einer Drittstaatengruppe im EWR an. Die Pflicht, diesen zu überwachen folgt bereits aktuell aus dem durch das Risikoreduzierungsgesetz eingeführten § 2g. Die in Artikel 1 eingeführte Pflicht zur Übermittlung legt nunmehr eine gesetzliche Informationspflicht fest, die bislang im Einzelfall aufgegeben wurde. Die Zahl der in Deutschland beaufsichtigten Drittstaatengruppen liegt bei 36, so dass bei einer vierteljährlichen Meldepflicht eine Fallzahl von 144 p. a. einberechnet wurde. Hieraus ergibt sich eine jährliche Belastung aus Informationspflichten in Höhe von 10.183,68 Euro.

Änderung des Sanierungs-und Abwicklungsgesetzes

Zusätzlicher neuer Erfüllungsaufwand, welcher nicht bereits durch das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG) vorgegeben ist, entsteht durch die Gesetzesänderung für die Institute nicht.

Änderung der Solvabilitätsverordnung

Die Änderungen der Solvabilitätsverordnung sind europarechtlich begründet und entspringen insbesondere Vorgaben der Verordnung (EU) 2024/1623 und der Richtlinie (EU) 2024/1619.

Umstellungsaufwand entsteht hier aus den Änderungen des § 5 Absatz 1a und 1b SolVV.

Die Implementierung der in § 5 Absatz 1a SolVV vorgesehenen Meldung an die Bundesbank und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde der Ergebnisse für das aufsichtliche Benchmarking des alternativen Standardansatzes (FRTB-SA) wurde mit einer hohen Komplexität angesetzt. Insgesamt beträgt der Aufwand für diese einmalige Pflicht 188.210,96 Euro. Die Implementierung der in § 5 Absatz 1b SolVV neu vorgeschriebene Meldung an die Bundesbank und die EBA des gemäß IFRS 9 ermittelten Betrags des erwarteten Kreditverlustes für ein aufsichtlich vorgegebenes Referenzportfolio hat demgegenüber nur eine mittlere Komplexität, so dass bei 13 betroffenen Instituten ein Aufwand in Höhe von 9.038,02 Euro entsteht.

Die in § 5 Absatz 1a und 1b SolVV vorgesehenen Meldungen an die Bundesbank und die EBA sind anschließend jährlich zu erfüllen und verursachen hierdurch einen Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt 108.598,82 Euro.

Änderung der Institutsvergütungsverordnung

In der Institutsvergütungsverordnung ist zukünftig vorgesehen, dass auch übergeordnete Unternehmen einer Gruppe, bei denen es sich um eine Mutterfinanzholding-Gesellschaft, gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft handelt, die Pflichten aus § 27 Absatz 1 bis 5 der Verordnung zu erfüllen haben.

Die Implementierung dieser Pflicht wurde mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 91.120,00 Euro berechnet. Die anschließende, jährliche Pflicht zur Anwendung des § 27 Absatz 1 bis 5 der Institutsvergütungsverordnung löst einen Erfüllungsaufwand in Höhe von 30.844,80 Euro aus.

4.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung Regelungen, die auf nationalem Recht basieren

Aufgrund von nationalen Vorgaben wird die Verwaltung von Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt rund 25 000 Euro jährlich entlastet. Gleichzeitig wird die Verwaltung von einmalig zu erfüllenden Pflichten in Höhe von rund 91 000 Euro entlastet.

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun- den pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungs- aufwand ge- samt (Perso- nalaufwand + Sachkosten)
1	national	§ 9 Abs. 5 KWG; Prüfung der Weitergabe von Daten an die Steuerbehörden; ggf. anschließend Weitergabe der Daten; Fallzahl: Schätzung auf Grundlage der nach dem KWG beaufsichtigten Unternehmen.	jährlich	hoch	67,60 €	10	39,25	26.533,00 €	0,00 €	./.	26.533,00 €
2	national	§ 10 SolvV; Wegfall Ermittlung des Abdeckungsgrads des IRB-Ansatzes für die Kreditrisikokategorien des Anlagebuchs. Fallzahl: Anzahl der deutschen IRB-Ansatz-Institute, die nicht der direkten Aufsicht der EZB unterstehen. Stand 14.06.2024.	jährlich	hoch	67,60 €	-15	38,42	-38.957,88 €	0,00 €	./.	-38.957,88 €
3	national	§ 5 Absatz 2 PfandBG; Wegfall der Entgegennahme, Plausibilitätsprüfung und Verwahrung der halbjährlich einzureichenden Aufzeichnung der Deckungsregistereintragungen; 168 Fälle, da 84 Pfandbriefbanken zweimal jährlich	jährlich	Mittel	40,40 €	-168	1,83	-12.420,58 €	0,00 €	./.	-12.420,58 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltungs- ebene Bund, Leitfäden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stun- den pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungs- aufwand ge- samt (Perso- nalaufwand + Sachkosten)
1	national	§ 32 Absatz 1 i. V. m. § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 8 KWG; Entfallen der Pflicht für die zusätzliche Erlaubnis nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 8 für CRR-Kreditinstitute mit sat- zungsmäßigem Sitz im Inland, die das Kryptowertpapier- register im Rahmen eines Auftrags als Verwahrstelle nach § 68 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder § 80 Ab- satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 Kapitalanla- gesetzbuch für Anteile oder Aktien an Investmentvermö- gen führen dürfen; Fallzahl: Schätzung aufgrund der aktu- ell beaufsichtigten Unternehmen.	einmalig	hoch	67,60 €	-15	89,42	-90.671,88 €	0,00 €	./.	-90.671,88 €

Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung	-24 845,46 Euro
davon Personalaufwand	-24 845,46 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand Verwaltung	-90 671,88 Euro
davon Personalaufwand	-90 671,88 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro

Regelungen, die auf EU-Recht basieren

Der Verwaltung entsteht aufgrund der Umsetzung der EU-Vorgaben ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 14 000 Euro.

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
1	EU	§ 2f Absatz 1a KWG; Prüfung, ob ein Kreditinstitut, ein Un- ternehmen, das eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 be- antragt, oder ein übergeordnetes Unternehmen ordnungsge- mäß jégliches Mutterunternehmen des Kreditinstituts oder des Unternehmens, das eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 beantragt, identifiziert hat, das die Kriterien für die Einstufung als Mutterfinanzholding-Gesellschaft, gemischte Mutterfinanzholding-Gesellschaft, EU-Mutterfinanzhol- ding-Gesellschaft oder gemischte EU-Mutterfinanzholding- Gesellschaft erfüllt; Anzahl: Anzahl KWG-Institute	jährlich	mittel	40,40 €	1500	6,5	393.900,00 €	0,00 €	/.	393.900,00 €
2	EU	§ 2f Absatz 10 KWG; Führung eines Registers über alle zu- gelassenen sowie von der Zulassung befreiten (gem.) FHG.	jährlich	mittel	40,40 €	25	0,37	373,70 €	0,00 €	/.	373,70 €
3	EU	§ 2h KWG; Bearbeitung der Anzeige des Erwerbs einer we- sentlichen Beteiligung; Fallzahl: Hälfte der Zahl aus OnDEA-Ident. 2006110113170220_40X	jährlich	mittel	40,40 €	250	19,33	195.233,00 €	0,00 €	/.	195.233,00 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
4	EU	§ 2i KWG; Bearbeitung der Anzeige einer Verschmelzung oder Spaltung; Fallzahl: Jahresbericht 2022.	jährlich	mittel	40,40 €	50	19,33	39.046,60 €	0,00 €	./.	39.046,60 €
5	EU	§ 6b Absatz 1 S. 1 Nr. 2, Absatz 2 S. 2 Nr. 15 KWG; Durchführung des SREP im Hinblick auf die Exponiertheit ggü. ESG-Risiken sowie Bewertung von ESG-Risikoplan/Strategien/Governance/Risikomanagement bzgl. ESG-Risiken; Fallzahl: Durchschnitt d. jährl. LSI SREP-Verfahren.	jährlich	mittel	40,40 €	450	22,25	404.505,00 €	0,00 €	./.	404.505,00 €
6	EU	§ 6c Absatz 2a KWG; Durchführung eines vorzeitigen SREP durch BaFin/EZB bei denjenigen Instituten, welche durch die Eigenmitteluntergrenze (Aufsichtliche Überprüfung der Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen) gebunden sind; Fallzahl: Anzahl der Modellbanken, welche von einem vorzeitigen SRP betroffen sind.	jährlich	hoch	67,60 €	3	57,75	11.711,70 €	0,00 €	./.	11.711,70 €
7	EU	§ 24 Absatz 1 e, Abs. 3a Nr. 8 KWG; Bearbeitung der Anzeige der wesentlichen Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.	jährlich	mittel	40,40 €	50	10,67	21.553,40 €	0,00 €	./.	21.553,40 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
8	EU	§ 24 Absatz 1e, Abs. 3a Nr. 9 KWG; Bearbeitung der An- zeige der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung; Fallzahl: Hälfte der Zahl aus OnDEA-Ident. 2006110113170220_40X.	jährlich	mittel	40,40 €	250	10,67	107.767,00 €	0,00 €	./.	107.767,00 €
9	EU	§ 24 Absatz 1 Nr. 15b KWG; Anzeige von neuen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen Instituten; Fallzahl: Schätzung anhand Anzahl von SI unter EZB-Aufsicht.	jährlich	hoch	67,60 €	30	45,67	92.618,76 €	0,00 €	./.	92.618,76 €
10	EU	§ 24 Abs. 1 Nr. 15c KWG; Anzeige von ausgeschiedenen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen Instituten; Fallzahl: Schätzung an- hand Anzahl von SI unter EZB-Aufsicht.	jährlich	mittel	40,40 €	30	12,75	15.453,00 €	0,00 €	./.	15.453,00 €
11	EU	§ 24 Abs. 3a S.1 Nr. 6 KWG; Anzeige von neuen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften; Fallzahl: Schätzung anhand Anzahl von SI unter EZB-Auf- sicht.	jährlich	mittel	40,40 €	5	12,75	2.575,50 €	0,00 €	./.	2.575,50 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Personalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
12	EU	§ 24 Abs. 3a S.1 Nr. 7 KWG; Anzeige von ausgeschiedenen Leitern der Innenrevision, Compliance, Risikocontrolling und des CFO bei großen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften; Fallzahl: Schätzung anhand Anzahl von SI unter EZB-Aufsicht.	jährlich	mittel	40,40 €	5	12,75	2.575,50 €	0,00 €	./.	2.575,50 €
13	EU	§ 24 Abs. 3b S. 3 KWG; Anordnung einer Frist für die Zeit zwischen Anzeige von Geschäftsleitern und dem Vollzug.	jährlich	hoch	67,60 €	5	74	25.012,00 €	0,00 €	./.	25.012,00 €
14	EU	§ 32 Absatz 1 S. 9 ff. KWG; Bearbeitung des Ersuchens um Ausnahme vom Erlaubnis-Antrag.	jährlich	mittel	40,40 €	5	19,33	3.904,66 €	0,00 €	./.	3.904,66 €
15	EU	§ 9a Absatz 1 WpI-AnzV; Wegfall Verpflichtung der Institute zur Anzeige von Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken gemäß EBA/GL/2022/07. Bisher: Einzel-VA notwendig; Entfall durch Aufnahme in WpI-AnzV.	jährlich	hoch	67,60 €	-3	49	-9.937,20 €	0,00 €	./.	-9.937,20 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
16	EU	§ 9a Absatz 2 WpI-AnzV; Wegfall Verpflichtung der Insti- tute zur Anzeige von Informationen zu Einkommensmillio- nären gemäß EBA/GL/2022/08; Fallzahl: Anzahl Allge- meinverfügung 2023, 2024	jährlich	hoch	67,60 €	-1	47	-3.177,20 €	0,00 €	/.	-3.177,20 €
17	EU	§ 9a Absatz 3 WpI-AnzV; Wegfall Verpflichtung der Insti- tute zur Anzeige von Informationen zum geschlechtsspezif- ischen Lohngefälle gemäß EBA/GL/2022/07; Fallzahl Ein- zel-VA 2024 (3-J.-T.).	jährlich	hoch	67,60 €	-3	48,75	-9.886,50 €	0,00 €	/.	-9.886,50 €
1	EU	§ 2h KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur Anzeige des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung.	einmalig	mittel	40,40 €	5	7,33	1.480,66 €	0,00 €	/.	1.480,66 €
2	EU	§ 2i KWG; Einarbeitung in Vorschriften zur Anzeige einer Verschmelzung oder Spaltung.	einmalig	mittel	40,40 €	5	7,33	1.480,66 €	0,00 €	/.	1.480,66 €
3	EU	§ 6c Absatz 2a KWG; Anpassung IT-Prozesse, um die Insti- tute herauszufiltern, welche von der Eigenmitteluntergrenze (Output Floor) der CRR gebunden sein werden, für welche dann die Anwendung dieses Paragraphen notwendig ist.	einmalig	hoch	67,60 €	1	35	2.366,00 €	0,00 €	/.	2.366,00 €

Nr.	Gesetzgebungsebene	Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Periodizität	Komplexität einfach-mD mittel-gD hoch-hD	Tarif pro Stunde Lohn- kostentabelle Verwaltung, Verwaltungs- ebene Bund, Leitfaden April 2025, Anhang 8	Fallzahl p. a.	Zeitaufwand in Stunden pro Fall	Summe Perso- nalaufwand (Tarif x Fall- zahl x Stunden pro Fall)	Sachkosten	Erläuterungen	Erfüllungsauf- wand gesamt (Personalauf- wand + Sachkos- ten)
4	EU	§ 6b Absatz 1 S. 1 Nr. 2, Absatz 2 S. 2 Nr. 15 KWG; Integra- tion der Bewertung des ESG-Risikoplane und der Strategien und des Risikomanagements im Hinblick auf ESG-Risiken in den aufsichtlichen Beurteilungs- und Bewertungsprozess (SREP). Dafür müssen die LSI SREP Methodik in enger Ab- stimmung mit EBA und EZB erweitert, Beschäftigte ge- schult, Leitfäden überarbeitet und aufsichtliche Prozesse an- gepasst werden.	einmalig	hoch	67,60 €	1	83,22	5.625,67 €	0,00 €	./.	5.625,67 €
5	EU	§ 24 Absatz 1e, Absatz 3a Nr. 8 KWG; Einarbeitung in Vor- schriften zur Anzeige der wesentlichen Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.	einmalig	mittel	40,40 €	2	7,33	592,26 €	0,00 €	./.	592,26 €
6	EU	§ 24 Absatz 1e, Absatz 3a Nr. 9 KWG; Einarbeitung in Vor- schriften zur Anzeige der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung.	einmalig	mittel	40,40 €	2	7,33	592,26 €	0,00 €	./.	592,26 €
7	EU	§ 32 Absatz 1 S. 9 ff. KWG; Einarbeitung in Vorschriften zum Ersuchen um Ausnahme vom Erlaubnis-Antrag.	einmalig	mittel	40,40 €	2	17,75	1.434,20 €	0,00 €	./.	1.434,20 €

Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung	1 293.228,92 Euro
davon Personalaufwand	1 293.228,92 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand Verwaltung	13 571,72 Euro
davon Personalaufwand	13 571,72 Euro
davon Sachkosten	0,00 Euro

In entsprechender Form wie für die Wirtschaft entstehen auf Seiten der Verwaltung und hier ausschließlich auf Bundesebene Kosten durch die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 vom 31. Mai 2024 sowie weitere notwendige gesetzliche Änderungen. Das Qualifikationsniveau nebst Hierarchieebene mD, gD, hD entspricht der Komplexität der diesen jeweils zugeordneten Tätigkeiten mit den Abstufungen einfach, mittel, hoch. In den Personalkostensätzen ist dies berücksichtigt. Die Systematik wurde im Einvernehmen mit dem Statistischen Bundesamt und dem NKR entwickelt. Für Beschäftigte des mittleren Dienstes wird ein Stundensatz von 33,80 Euro, für Beschäftigte des gehobenen Dienstes von 40,40 Euro und für Beschäftigte des höheren Dienstes von 67,60 Euro angesetzt.

Im Einzelnen:

Änderung des Kreditwesengesetzes

Die Änderungen des Kreditwesengesetzes sind häufig redaktioneller Natur und lösen daher überwiegend keinen unmittelbaren, zusätzlichen Erfüllungsaufwand aus.

Erfüllungsaufwand aufgrund von nationalen Vorgaben entsteht auf Seiten der BaFin durch die den Steuerbehörden zukünftig gegebene Möglichkeit in Steuerverfahren auf ein entsprechendes Ersuchen hin auf bei der BaFin vorhandene Daten zugreifen zu können. Diese Anträge müssen auf Seiten der BaFin bearbeitet und geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben des Datenschutzrechts und von Geheimhaltungsvorschriften. Aufgrund der komplizierten rechtlichen Materie und der Sensibilität der Daten wurde die Komplexität der Bearbeitung mit „hoch“ angesetzt. Die Zahl der Anträge wurde seitens der Bundesanstalt vorläufig mit etwa 10 p. a. geschätzt. Eine genaue Abschätzung ist hier allerdings kaum möglich, da es sich hier um eine neue Möglichkeit des Datenaustausches handelt und entsprechende Erfahrungswerte daher fehlen. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Gesamterfüllungsaufwand von 26.533,00 Euro jährlich.

Einzelne Änderungen des Kreditwesengesetzes aufgrund von EU-Vorgaben lösen Umstellungsaufwand bei der Verwaltung aus. Ebenso wie bei der Wirtschaft muss die Verwaltung die Bearbeitung der neuen Anzeigen über den Erwerb oder die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, die Anzeige von Verschmelzungen und Spaltungen und die Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten implementieren und sich in diese einarbeiten. Die Komplexität wurde jeweils mit „mittel“ angesetzt. Bei geschätzt fünf Fällen bei den Anzeigen über den Erwerb und den Anzeigen von Verschmelzungen und Spaltungen entsteht jeweils ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 1.480,66 Euro. Bei den Anzeigen über die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen und die Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wurden jeweils zwei Fälle angenommen, so dass hier ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 592,26 Euro anfällt.

Weiterer Implementierungsaufwand ergibt sich aus der Integration der Bewertung des ESG-Risikoplane und der Strategien und des Risikomanagements im Hinblick auf ESG-Risiken in den aufsichtlichen Beurteilungs- und Bewertungsprozess (SREP). Dafür müssen die LSI SREP Methodik in enger Abstimmung mit EBA und EZB erweitert, Beschäftigte geschult, Leitfäden überarbeitet und aufsichtliche Prozesse angepasst werden. Diese mit einer hohen Komplexität eingestufte Aufgabe ist lediglich einmalig zu erledigen. Im Ergebnis beträgt der Erfüllungsaufwand 5.625,67 Euro. Weitere 2.366,00 Euro fallen für die Anpassung von IT-Prozessen, um die Institute herauszufiltern, welche von der Output-Floor-Eigenmitteluntergrenze der CRR gebunden sein werden.

Im Bereich der Anforderungen an Gruppen muss die BaFin zukünftig fortlaufend prüfen, ob die Gruppen ihren Pflichten zur Beantragung einer Zulassung für Mutterfinanzholding-Gesellschaften ordnungsgemäß nachkommen. Diese Pflicht bezieht sich auf alle Kreditinstitute, so dass eine Fallzahl von 1.500 angenommen wurde. Bei einer mittleren Komplexität ergibt sich ein jährlicher Gesamtaufwand von 393.900,00 Euro. Weitere 373,70 Euro Erfüllungsaufwand jährlich entstehen der Verwaltung durch das zukünftig von der BaFin zu führende Register über alle zugelassenen und von der Zulassung befreiten (gem.) Finanzholding-Gesellschaften.

Die Bearbeitung der neuen Anzeigen über den Erwerb oder die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, die Anzeigen von Verschmelzungen und Spaltungen und die Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten verursacht einen jährlichen Erfüllungsaufwand von 363.600,00 Euro. Bei geschätzt 250 Fällen bei den Anzeigen über den Erwerb und den Anzeigen von Verschmelzungen und Spaltungen entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von 195.233,00 Euro bzw. 107.767,00 Euro. Bei den Anzeigen über die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen und die Anzeige von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wurden jeweils 50 Fälle angenommen, der Erfüllungsaufwand beträgt hier 39.046,60 Euro bzw. 21.553,40 Euro.

Weiterer Erfüllungsaufwand wird durch die jährliche Durchführung des SREP im Hinblick auf die Exponiertheit gegenüber ESG-Risiken sowie die Bewertung von ESG-Risikoplane/Strategien/Governance/Risikomanagement bezüglich der ESG-Risiken ausgelöst. Bei einer mittleren Komplexität und 450 Fällen pro Jahr beträgt dieser 404.505,00 Euro. Weitere 11.711,70 Euro verursacht die Durchführung eines vorzeitigen SREP durch BaFin/EZB bei denjenigen Instituten, welche durch die Eigenmitteluntergrenze (Aufsichtliche Überprüfung der Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen) gebunden sind.

Die Bearbeitung der von der Wirtschaft zukünftig einzureichenden Anzeigen über die Bestellung und das Ausscheiden von Trägern besonderer Schlüsselfunktionen wird mit einem jährlichen Erfüllungsaufwand von insgesamt 113.222,76 Euro einberechnet. Hinzu kommen 3.904,66 Euro für die Bearbeitung des Ersuchens um eine Ausnahme von der Erlaubnis-Antragspflicht nach § 32 Absatz 1 Satz 9 ff. des Kreditwesengesetzes sowie 25.012,00 Euro für geschätzt fünf jährliche Anordnungen einer Frist für die Zeit zwischen Anzeige von Geschäftsleitern und dem Vollzug der Bestellung.

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes

Zusätzlicher neuer Erfüllungsaufwand, welcher nicht bereits durch das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG) vorgegeben ist, entsteht durch die Gesetzesänderung für die Verwaltung nicht.

Änderung der Solvabilitätsverordnung

Bei den aus nationalen Vorschriften resultierenden Pflichten führt die Abschaffung der Notwendigkeit zur Ermittlung des Abdeckungsgrads des IRB-Ansatzes für die Kreditrisikopositionen des Anlagebuchs nach § 10 SolVV mit geschätzt 15 Fällen jährlich und einer hohen Komplexität zu einer Verwaltungsentlastung in Höhe von insgesamt 38.957,88 Euro.

Änderung der Wertpapierinstitutsgesetzanzeigenverordnung

Die für die Wirtschaft zukünftig unmittelbar aus der Verordnung folgenden Anzeigepflichten von Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken, zu Einkommensmillionären und zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle wurden bislang mittels Verwaltungsakten im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung angefordert. Diese Notwendigkeit entfällt zukünftig, so dass die Verwaltung insoweit entlastet wird. Diese beträgt bei den Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken 9.937,20 Euro, bei den Informationen zu Einkommensmillionären 3.177,20 Euro und bei den Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle 9.886,50 Euro.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten sind nicht ersichtlich. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind daher zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Erweiterte Anforderungen der Kreditinstitute hinsichtlich der Erfüllung von Diversitätskriterien fördern die Gleichstellung der Geschlechter und die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen. Spezifische Auswirkungen auf die Lebenssituation von Männern und Frauen sind darüber hinaus nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist nicht vorgesehen, da die EU-Rechtsakte, die mit diesem Rechtsakt umgesetzt werden, unbefristet gelten.

Ein Inkrafttreten zu Quartalsbeginn ist für die Normen in Artikel 2, 5, 9, 12, 15 und 26 ausgeschlossen, da die Geltung durch EU-Rechtsakte vorgegeben ist.

Eine Überprüfung der wesentlichen Regelungen der Richtlinie (EU) 2024/1619 ist in den europarechtlichen Grundlagen, die mit diesem Gesetz umgesetzt werden, durch die Europäische Kommission vorgesehen. Die Erfahrungen mit der Umsetzung in Deutschland werden unter Mitwirkung der Bundesanstalt in die Evaluation auf europäischer Ebene einfließen. Die Bundesregulierung evaluiert die Bestimmungen, die zur Umsetzung der Rechtsakte getroffen wurden sowie die Regelungen, die nicht auf einer europäischen Rechtsgrundlage beruhen, im Anschluss an diesen Prozess.

B. Besonderer Teil**Zu Artikel 1 (Änderung des Kreditwesengesetzes)****Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 1 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 2g ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe c

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 11 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe d

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 15 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe e

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 22d ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe f

Die Änderung passt die Inhaltsübersicht an die durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe a geänderte Paragraphenüberschrift des § 22n an.

Zu Buchstabe g

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 24 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe h

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 60d ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe i

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 64c ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a**

Die in § 1 geregelte Verordnungsermächtigung ist in der Überschrift zu nennen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Es handelt sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung dient der Klarstellung, dass Kilometerleasing ohne Restwertgarantie mit anderen Formen des Finanzierungsleasings gleichgesetzt ist. Das ergibt sich auch aus der gesetzgeberischen Konzeption und Zielsetzung bei Einführung des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 10 KWG im Jahre 2009. Wesentliche gesetzgeberische Erwägung dabei war, dass Finanzierungsleasing eine erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung hat, für die Finanzierung der deutschen Industrie und des Mittelstandes eine zentrale Rolle spielt und deshalb einer aufsichtlichen Kontrolle bedarf, ebenso wie dies beim Kreditgeschäft der Fall ist.

Zu Buchstabe c

Der Begriff „Bundesanstalt“ wird erst in § 1 Absatz 5 bestimmt, so dass an dieser Stelle die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch insgesamt zu nennen ist.

Zu Buchstabe d**Zu Doppelbuchstabe aa**

Es handelt sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Aktualisierung des Vollzitats der geänderten CRD.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Aktualisierung des Vollzitats der geänderten CRR.

Zu Buchstabe f

Da durch § 22j KWG eine insolvenzrechtlich relevante Sonderregelung geschaffen wird, setzt deren Anwendung insgesamt voraus, dass das Insolvenzverfahren über ein Unternehmen, demgegenüber das Aussonderungsrecht durch § 22j KWG begründet wird, der Geltung deutschen Rechts unterfällt. Dies wird durch die Änderung klar gestellt.

Zu Buchstabe g

Die Änderung wird im Hinblick auf § 22c KWG aus den gleichen Gründen wie zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe f vorgenommen.

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a**

Die Legaldefinition des Begriffs „Bundesanstalt“ ist bereits in § 1 Absatz 5 Nummer 1 enthalten und kann hier entfallen.

Zu Buchstabe b

Aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und der Richtlinie 2014/65/EU werden die entsprechenden Vollzitate aktualisiert.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens. Die Freistellung von Instituten aus Drittstaaten ist in § 2 Absatz 5 und nicht – wie früher – in Absatz 4 geregelt. Zudem werden redaktionelle Korrekturen vorgenommen.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens. § 2 Absatz 7 sieht Ausnahmen für Drittstaateneinlagenvermittler und Wechselstuben vor, Absatz 7a für Unternehmen, die das Factoring oder das Finanzierungsleasing betreiben, Absatz 7b für qualifizierte Kryptoverwahrer oder Kryptowertpapierregisterführer. Alle drei Ausnahmetatbestände erklären die Eigenmittelvorgaben der §§ 10, 10c bis 10i und Artikel 50 ff. CRR für nicht anwendbar. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie (2010) wurde der Freistellungskatalog des Absatzes 7a u. a. um § 24 Absatz 1 Nummer 4 KWG ergänzt, da angesichts der Nichtanwendung der Eigenmittelvorgaben die Anzeige eines anteiligen Verlusts der Eigenmittel konsequenterweise ebenfalls nicht zur Anwendung kommen sollte. In Absatz 7 erfolgte eine entsprechende Ergänzung nicht. Die Regelung des Absatzes 7b wiederum orientierte sich an Absatz 7 (s. o. Gesetzesbegründung), so dass auch hier § 24 Absatz 1 Nummer 4 nicht aufgeführt wurde.

Zu Buchstabe e

Zur Ergänzung des § 24 Absatz 1 Nummer 4 siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe d.

Die Ersetzung der bisher ab Artikel 50 der CRR geregelten Ausnahme durch Artikel 51 CRR berichtigt ein redaktionelles Versehen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Da die Vorschriften und Anforderungen der CRR zum harten Kernkapital auf qualifizierte Kryptoverwahrer und Kryptowertpapierregisterführer weitestgehend Anwendung finden, ist die Anwendung des Artikel 50 der CRR als abschließende Vorschrift dieses Kapitels erforderlich. Zudem werden so etwaige zukünftige Auslegungsfragen im Hinblick auf die in Artikel 1 Nummer 48 Buchstabe a vorgesehene Änderung vermieden.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 4

Zu § 2b (Rechtsform)

Zu Absatz 1

Die Ergänzung im neuen § 2b Absatz 1 KWG trägt dem Umstand Rechnung, dass die CRR-Anforderungen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit von Instrumenten des harten Kernkapitals kaum mit der grundgesetzlich geschützten negativen Vereinigungsfreiheit insbesondere der persönlich haftenden Gesellschafter in Einklang gebracht werden können. Dies betrifft vor allem Fälle, in denen weder der Kapitalanteil eines ausscheidenden Gesellschafters durch einen oder mehrere bestehende oder neu eintretende Gesellschafter entgeltlich übernommen werden kann noch ein Wechsel in die Stellung eines beschränkt haftenden Gesellschafters möglich ist. Die Änderung hat zur Folge, dass Kreditinstitute künftig nicht mehr in Rechtsformen mit persönlich haftenden Gesellschaftern betrieben werden dürfen. Dies hat außerdem eine erhebliche Verringerung der Komplexität und eine Angleichung an die Praxis der übrigen EU-Mitgliedstaaten zur Folge.

Für bestehende Kreditinstitute in der Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien enthält Artikel 1 Nummer 67 eine Bestandsschutzregel.

Zu Absatz 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Verpflichtung des § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zur Bestellung von zwei verantwortlichen Geschäftsleitern durch das Schwarmfinanzierungs-Begleitgesetz, die nicht mit der Rechtsform des Einzelkaufmanns vereinbar ist.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Das bestehende Vollzitat der Richtlinie 2002/87/EG war nicht mehr aktuell, so dass bei dieser Gelegenheit einer notwendigen Anpassung die bisherigen Verweise nach den neuen Vorgaben der Rechtsförmlichkeit insgesamt angepasst werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz wurde ein ausdrückliches Vollzugsverbot in Satz 8 aufgenommen. Dabei wurde das in der Vorfassung enthaltene Formerfordernis versehentlich nicht übernommen.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Absatz 6 Satz 1 wird ergänzt, um die Anforderung des Artikels 21a Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 1 CRD zu verdeutlichen.

Zu Buchstabe b

Absatz 6 Satz 3 wird ergänzt, um die Anforderung des Artikels 21a Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 3 CRD zu verdeutlichen.

Zu Nummer 7**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der Ergänzung der Verordnungsermächtigung in Absatz 8 ist diese in der Überschrift der Norm ebenfalls zu ergänzen.

Zu Buchstabe b

Nach Absatz 1 hat eine Drittstaatengruppe sicherzustellen, dass in dem Fall, dass die Gesamtvermögenswerte der Drittstaatengruppe im EWR den dort genannten Schwellenwert erreicht, ein zwischengeschaltetes Mutterunternehmen eingerichtet ist oder wird. Der Gesamtvermögenswert berechnet sich nach Absatz 4. Damit eine Berechnung durch die Gruppe zutreffend erfolgen kann, ist ein Austausch der relevanten Daten innerhalb der Gruppe notwendig, der in Absatz 7 vorgeschrieben wird.

Der Aufsichtsbehörde obliegt es nach Absatz 6, die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 durch die Drittstaaten-Gruppe zu überwachen. Auch diese benötigt hierfür die für die Kontrolle der gesetzlichen Schwellenwerte maßgeblichen Daten. Absatz 8 legt die Anforderung an diese Datenübermittlung fest. Absatz 9 konstituiert zusätzlich eine Informationspflicht, wenn die Unternehmen der Gruppe im Rahmen ihrer vorausschauenden Überwachung erkennen, dass der Schwellenwert in den nächsten drei Jahren erreicht oder überschritten wird.

In Absatz 10 wird eine Verordnungsermächtigung vorgesehen, um erforderlichenfalls nähere Bestimmungen über die Übermittlung der Daten in einer Verordnung vorsehen zu können.

Zu Nummer 8

Aufgrund einer geänderten Absatznummerierung in Artikel 124 CRR ist eine Verweisanpassung erforderlich.

Zu Nummer 9

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 10**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Bei der Neufassung der Nummer 3 handelt es sich um eine Klarstellung zur Umsetzung des Artikels 75 Absatz 1 Satz 2 CRD, wodurch insbesondere auch die Angaben, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 Absatz 3 CRD gilt, an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gemeldet werden. Dies ergibt sich zwar schon aus § 24 Absatz 1a Nummer 5 in Verbindung mit § 9a der Anzeigenverordnung, jedoch wird der Vollständigkeit halber ein Verweis in § 7b Absatz 1 Nummer 3 aufgenommen.

Die Neufassung der Nummer 4 dient der Umsetzung des Artikels 75 Absatz 3 Satz 2 CRD.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die neue Nummer 4a dient der Umsetzung des Artikels 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 CRD, wonach die zuständigen Aufsichtsbehörden der EBA die Informationen zu den gebilligten höheren Höchstwerten zu übermitteln haben. Die Übermittlung an die EBA erfolgt in aggregierter Form.

Die neue Nummer 4b dient der Umsetzung des Artikels 75 Absatz 1 Satz 2 CRD und des Artikels 91 Absatz 11 Satz 2 CRD in der Fassung vom 28. Juni 2021 (jetzt: Artikel 91 Absatz 9 Satz 2 CRD), wonach die zuständigen Aufsichtsbehörden der EBA die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle und zur Diversität zu übermitteln haben.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zustän-

digkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Siehe Begründung zu Doppelbuchstabe aa. Des Weiteren erfolgt eine sprachliche Anpassung zu Klarstellungszwecken.

Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um die Berichtigung eines Verweises sowie rechtsförmliche Korrekturen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um die Berichtigung eines Fehlverweises.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung „auf zusammengefasster Basis“ stellt eine Klarstellung dar, um zu verdeutlichen, dass die Bundesanstalt entsprechend Artikel 117 Absatz 1 Unterabsatz 5 CRD hier in ihrer Rolle als konsolidierende Aufsichtsbehörde erfasst werden soll.

Die Ersetzung von „Institute“ durch „Mutterunternehmen“ dient einer Klarstellung des Anwendungsbereichs. Nach Artikel 117 Absatz 1 Unterabsatz 5 CRD muss die ersuchende EWR-Behörde für ein Tochterunternehmen der EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft zuständig sein; es ist somit ausreichend, wenn es sich um ein zu der Holding-Gruppe gehörendes Tochterunternehmen handelt. § 8 Absatz 4 spricht hingegen in der aktuellen Fassung von dem Tochterunternehmen des Instituts, das von einer der o. a. Holdinggesellschaften kontrolliert wird, und ist insofern etwas enger formuliert.

Die Streichung von Satz 2 dient der Berichtigung einer missverständlichen Festlegung der „Zweckdienlichkeit“. Bei den hier bislang genannten Informationen handelt es sich um wesentliche Informationen, die bereits ohne Anfrage zu übermitteln sind.

Zu Nummer 12

Zu Buchstabe a

Satz 3 wird ergänzt, um die in Artikel 115 Absatz 3 CRD vorgesehene Anforderung zu verdeutlichen, dass zu den zuständigen Stellen, die an der Kooperationsvereinbarung zu beteiligen sind, auch die zuständige Behörde des Staates zählt, in dem die (gemischte) Mutterfinanzholding-Gesellschaft ihren Sitz hat.

Zu Buchstabe b

Artikel 113 Absatz 4 Unterabsatz 1 CRD sieht vor, dass die gemeinsamen Entscheidungen und die bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung von der zuständigen Behörde getroffene Entscheidung von den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und angewendet werden. Die entsprechende nationale Verpflichtung wird in Satz 7 klar gestellt.

Zu Nummer 13

Zu Buchstabe a

Nach Artikel 1 Absatz 2 und 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 (IFR) unterfallen große Wertpapierfirmen hinsichtlich der Beaufsichtigung auf zusammengefasster Basis den Regelungen der CRR und der CRD. Artikel 110a CRD VI sieht daher zukünftig klarstellend vor, dass Titel VII Kapitel 3 der CRD auf Wertpapierfirmengruppen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 25 IFR Anwendung findet, wenn zumindest eine Wertpapierfirma dieser Gruppe gemäß Artikel 1 Absatz 2 oder 5 IFR der CRR unterliegt. Artikel 111 CRD sieht daher auch für diese Fälle Vorgaben vor, wie sich die zuständige Behörde für die Beaufsichtigung bestimmt. Die hier eingefügte

Nummer 1a setzt Artikel 111 Absatz 1 Unterabsatz 2 CRD um und erklärt bei Gruppen, denen kein CRR-Kreditinstitut angehört, aber eine große Wertpapierfirma übergeordnet ist, die Bundesanstalt als zuständig, wenn sie die für diese zuständige Aufsichtsbehörde ist.

Die Begrifflichkeit der Nummer 2 wird der neuen Nummer 1a angepasst. Das Große Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes erfasst dabei sowohl inländische Große Wertpapierinstitute als auch Mutterwertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, da nach § 2 Absatz 1 Wertpapierinstitutsgesetzes die Erbringung der Wertpapierdienstleistung hierfür maßgeblich ist.

Artikel 111 Absatz 2 CRD sieht vor, dass auch in dem Fall, dass die Bundesanstalt die zuständige Aufsichtsbehörde für eine große Wertpapierfirma in einer Gruppe ist, die Bundesanstalt für die Aufsicht über die Gruppe auf zusammengefasster Basis zuständig ist. Daher ist in Nummer 3 eine Ergänzung vorzunehmen.

Die bisherige Regelung in Nummer 4 sah vor, dass bei den Mutterfinanzholding-Gesellschaften nur solche erfasst sind, die ihren Sitz im Inland haben, während bei gemischten Mutterfinanzholding-Gesellschaften der Sitz in einem Staat des EWR maßgeblich war. Die CRD unterscheidet in Artikel 111 Absatz 3 nicht, so dass die Regelung insoweit anzugleichen war und hiernach auch der Formulierung in Nummer 3 entspricht. Es handelt sich hierbei um die Berichtigung einer Änderung aus der Umsetzung der IFD.

In Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe c CRD ist vorgesehen, dass sich bei Gruppen, denen mehrere Wertpapierfirmen, aber kein CRR-Kreditinstitut angehört, die zuständige Behörde danach bestimmt, wer für die Aufsicht auf Einzelbasis über die Wertpapierfirma mit der größten Bilanzsumme zuständig ist. Diese Regelung wird in Buchstabe c ergänzt.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Verweiskorrektur, die aufgrund von Änderungen, die durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten erfolgt sind, notwendig sind.

Zu Buchstabe c

Die veraltete Begrifflichkeit der „CRR-Wertpapierfirma“ wird den neuen Begrifflichkeiten des Wertpapierinstitutsgesetzes angepasst. Zudem wird die Beschränkung auf eine Zuständigkeit „nach diesem Gesetz“ gestrichen, da sich die Zuständigkeit der Bundesanstalt für die Aufsicht über Große Wertpapierinstitute auch aus anderen Gesetzen, insbesondere aus dem Wertpapierinstitutsgesetz, ergibt.

Zu Nummer 14

Es handelt sich um eine klarstellende Ergänzung. Artikel 111 Absatz 7 CRD sieht als Vorgabe eine unverzügliche Unterrichtung vor.

Zu Nummer 15

Zu Buchstabe a

Die Änderung erstreckt die Verschwiegenheitsverpflichtung auf die nach Refinanzierungsregisterrecht zu bestellenden Sachwalter. Für die Verwalter gilt die besondere Verschwiegenheitspflicht nach § 22h Absatz 2 KWG. Die Erstreckung ist insbesondere im Hinblick auf die Offenbarung schutzwürdiger Informationen im Zuge der Ansprache von Kandidaten zur Übernahme des Amts durch die Bundesanstalt nach § 9 Absatz 1 Satz 2 KWG sachgerecht, da in diesem Zuge auch größtmöglich bestehende Interessenkonflikte identifiziert werden sollen, was die Offenbarung spezifischer Informationen erfordern kann.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung vermeidet einen Widerspruch zwischen der neu eingeführten Verschwiegenheitspflicht des refinanzierungsregisterrechtlichen Sachwalters nach § 22i KWG bei eröffnetem Insolvenzverfahren (vgl. Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe a) und der Verpflichtung für Insolvenzverwalter, das Insolvenzverfahren betreffende Informationen für Insolvenzgläubiger mittels eines elektronischen Gläubigerinformationssystems zugänglich zu machen.

Zu Nummer 16**Zu Buchstabe a**

Bei den Änderungen des § 10 Absatz 5 Satz 1 handelt es sich um notwendige Folgeänderungen der Anpassungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Handelsgesetzbuch durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung des neuen Satz 2 dient der Umsetzung des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe d CRD, nach dem die Aufsicht Vorgaben zur Bestimmung der Risikovorsorge und zur Bewertung der Aktiva machen darf. Fehlerhafte Annahmen, Methoden oder Anweisungen der Institute zur Bestimmung der Risikovorsorge sollen durch diese Vorgaben so für alle betroffenen Bilanzposten korrigiert werden können. Durch die Verknüpfung mit dem Korrekturposten sollen allgemeine Vorgaben zur Durchführung der Rechnungslegung verhindert und die Eingriffsbefugnis auf konkret durch die Bundesanstalt identifizierte Fehler beschränkt werden.

Die Änderung in dem neuen Satz 3 dient der Klarstellung, weil Korrekturposten, die Sachverhalte umfassen, die sich negativ auf das Kapital auswirken, vom Institut nicht verpflichtend im nächsten Jahresabschluss verarbeitet werden müssen.

Zu Nummer 17**Zu Buchstabe a**

Artikel 110a CRD VI stellt zukünftig nunmehr klar, dass Wertpapierfirmengruppen, denen ein Großes Wertpapierinstitut angehört, den Vorschriften des Titel VII Kapitel 3 der CRD unterliegen. Der Begriff der Institutsgruppe in § 10a Absatz 1 wird daher klarstellend um die Fälle ergänzt, in denen ein Großes Wertpapierinstitut übergeordnetes Unternehmen einer Gruppe ist, so dass diese Gruppen für die Zwecke des KWG als Institutsgruppe gelten. In Fällen, in denen ein Großes Wertpapierinstitut nachgeordnetes Unternehmen ist und das übergeordnete Unternehmen ein kleines oder mittleres Wertpapierinstitut ist, ist Artikel 10a der CRR einschlägig. Das übergeordnete Unternehmen gilt dann als Mutterfinanzholding-Gesellschaft und § 10a Absatz 2 ist anzuwenden.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Bei handelsrechtlicher Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses soll dieser auch Grundlage der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung sein. Bestehende Ausnahmemöglichkeiten, zum Teil aus historischen Gründen, sind abzuschaffen. Die um fünf Jahre verzögerte Pflicht in Satz 1 diente zur Entlastung der Institute bei Einführung von IFRS von der doppelten Umstellung im handelsrechtlichen und im aufsichtlichen Konsolidierungskreis.

Im Übrigen werden Verweiskorrekturen vorgenommen und das bislang in Satz 2 enthaltene Vollzitat der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 nach den neuen Vorgaben der Rechtsförmlichkeit durch ein Kurzzitat ersetzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Verweiskorrektur.

Zu Buchstabe c

Bei handelsrechtlicher Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses muss dieser auch Grundlage der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung sein. Bestehende Ausnahmemöglichkeiten, zum Teil aus historischen Gründen zur Entlastung der Institute bei Einführung von IFRS, haben ihre Berechtigung verloren.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des bisherigen Absatzes 6.

Zu Buchstabe e

Die Änderung stellt den Pflichtenkreis des übergeordneten Unternehmens im Rahmen der Konsolidierung klar, der sich nicht auf die Eigenmittelausstattung beschränkt, sondern alle Anforderungen des KWG und der CRR auf Gruppenebene umfasst.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung von Absatz 6.

Zu Nummer 18**Zu Buchstabe a****Zu Absatz 2**

Die Änderung des § 10f Absatz 2 Satz 1 dient der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b CRD.

Der neu eingefügte Satz 2 dient der Umsetzung des Artikels 131 Absatz 9 Satz 4 CRD.

Die Änderungen in Satz 3 dienen der Klarstellung des Normadressaten und der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die CRD-Vorgabe in Artikel 131 Absatz 2a Unterabsatz 2 CRD.

Die Änderung in Satz 4 dient der Angleichung an die in Satz 1 genannten Unternehmen.

Zu Absatz 2a

Die Änderung in Satz 1 dient der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b CRD.

Die Änderung in Satz 2 dient der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 2a Unterabsatz 2 CRD. Bei der Änderung in Satz 2 Nummer 1 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Satz 2 in Absatz 2 der Vorschrift.

Bei der Änderung in Satz 3 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Satz 2 in Absatz 2 der Vorschrift.

Die Änderung in Satz 4 dient der Angleichung an die in Absatz 2 Satz 1 genannten Unternehmen und ergänzt ebenfalls zur Angleichung die auch in Absatz 2 Satz 4 genannte Deutsche Bundesbank als Empfängerin der Daten. Die Bundesbank ist bislang aufgrund eines Redaktionsversehens nicht als Empfängerin genannt worden.

Zu Absatz 3

Die Änderungen in Satz 1 dienen der Klarstellung sowie der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 9 Satz 1 CRD.

Die Änderungen in Satz 2 dienen der Klarstellung sowie der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 10 CRD. Die Änderung in Satz 2 Nummer 2 dient der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 10 CRD.

Zu Buchstabe b

In der aktuellen Fassung des Satzes wird noch auf einen Anhang verwiesen, welcher für die Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 nicht existiert. Der Anhang existierte für die alte Referenz auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2014. Ein solches Gegenstück existiert für die Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 jedoch nicht.

Zu Buchstabe c

Die Änderung dient der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 131 Absatz 12 Unterabsatz 1 Satz 2 CRD.

Zu Nummer 19

Durch die Änderung wird die Regelung an die Vorgaben in Artikel 131 Absatz 7 und 12 CRD angepasst.

Zu Nummer 20**Zu Buchstabe a**

Bei der Änderung in Nummer 2 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die Anpassungen in der Nummer 3 der Vorschrift.

Die Änderungen in Nummer 3 dienen der Anpassung der nationalen Umsetzungsnorm an die Vorgabe in Artikel 128 Nummer 6 Buchstabe d CRD.

Die leicht von der Vorgabe in Artikel 128 Nummer 6 Buchstabe d CRD abweichende Umsetzung der Definition der kombinierten Kapitalpufferanforderung (CBR-Definition) in § 10i Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b bestimmt nach dem bisherigen Wortlaut eindeutig, dass die kombinierte Kapitalpufferanforderung (nur dann) das gesamte harte Kernkapital umfasst, das auch zur Einhaltung der Systemrisikopufferanforderung erforderlich ist, wenn daneben (Fall des § 10h Absatz 2) gleichzeitig auch noch eine G-SRI- oder A-SRI-Pufferanforderung einzuhalten ist.

Dies bedeutet im Umkehrschluss: In Bezug auf ein Institut, das weder einen A-SRI- noch einen G-SRI-Puffer einzuhalten hat, ist die Systemrisikopufferanforderung kein Bestandteil der kombinierten Kapitalpufferanforderung gemäß § 10i Absatz 1.

Dieses Ergebnis kontrastiert mit der europarechtlichen Vorgabe in Artikel 128 Nummer 6 CRD, wonach die kombinierte Kapitalpufferanforderung zunächst einmal grundsätzlich aus dem gesamten harten Kernkapital besteht, das zur Einhaltung der Kapitalerhaltungspufferanforderung erforderlich ist, ggf. aufgestockt um

- einen institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer,
- einen G-SRI-Puffer,
- einen A-SRI-Puffer sowie
- einen Systemrisikopuffer,

und erst in einem zweiten Schritt und nur erforderlichenfalls die in § 10h umgesetzten Kollisionsregeln des Artikels 131 Absatz 14 und 15 CRD angewendet werden.

Zu Buchstabe b

Die zu ersetzende Passage impliziert zu Unrecht, dass es über den in diesem Absatz skizzierten Anwendungsbereich hinaus noch weitere, alternative Fallgestaltungen einer Nichterfüllung der kombinierten Kapitalpufferanforderung gibt. Vielmehr soll der Absatz in Umsetzung von Artikel 141a CRD festlegen, wann die Tatbestandsvoraussetzung gegeben ist, dass die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht oder nicht mehr erfüllt ist, während Absatz 1 die Legaldefinition des Begriffs „kombinierte Kapitalpufferanforderung“ enthält.

Zu Buchstabe c

Die Änderung stellt klar, dass es sich bei der beabsichtigten Ausschüttung um eine solche gemäß § 10i Absatz 7 Satz 3 oder Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 handeln muss.

Vor dem Hintergrund der gegenüber der Richtlinien-Vorgabe leicht abweichenden nationalen Umsetzung von Artikel 141 Absatz 3 CRD in § 10i Absatz 7 und 8 Satz 1 ist die nationale Eins-zu-eins-Umsetzung von Artikel 141 Absatz 8 CRD in § 10i Absatz 4 bislang systematisch ein Fremdkörper: Denn während die CRD-Vorgabe eine Durchführung der beabsichtigten und angezeigten Maßnahmen beginnend mit der Berechnung des maximal ausschüttungsfähigen Betrags grundsätzlich bis zu dessen Höhe erlaubt, ist das nach dem in § 10i vorgesehenen Prozess grundsätzlich erst nach erfolgter behördlicher Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans möglich (vgl. Absatz 7 Satz 3).

Die Positionierung der Mitteilungspflicht gemäß Absatz 4 im Gefüge von § 10i zwischen dem absoluten Maßnahmenverbot in Absatz 3 Satz 1 und dessen möglicher Lockerung in Absatz 7 bzw. Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 wirft bislang die Frage auf, wie die Mitteilungspflicht mit dem Maßnahmenverbot in Einklang gebracht werden soll. Die Klarstellung beantwortet diese Frage.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist rein sprachlicher Natur.

Zu Buchstabe e

Durch die Streichung wird das doppelte Referenzieren auf eine Ausschüttung ausschüttungsfähiger Gewinne, die gleichzeitig auch eine Maßnahme gemäß Absatz 3 Satz 3 darstellt (Nummer 1: Ausschüttung aus dem hartem Kernkapital oder auf harte Kernkapitalinstrumente nach Absatz 5), beseitigt.

Die Regelung lehnt sich an Artikel 141 Absatz 3 CRD an, wonach ein Institut, das die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt bzw. nicht übertrifft, durch eine Maßnahme keinen höheren Betrag als den berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag ausschütten darf. Dabei handelt es sich nicht um eine Eins-zu-eins-Umsetzung, weil die CRD ein absolutes Maßnahmenverbot entsprechend § 10i Absatz 3 Satz 3 KWG nur befristet bis zur Berechnung des maximal ausschüttungsfähigen Betrags vorsieht, während es nach KWG weitergehend bis zur Entscheidung über die Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans in Kraft bleibt.

Zu Buchstabe f

Mit der Änderung wird der bislang enthaltene Verweis auf Absatz 3 präzisiert und redaktionell klargestellt, dass sich die Anordnung auf sämtliche Beschränkungen gemäß Absatz 3 Satz 3 bezieht. Dies ergibt sich bereits aus der Zusammenschau mit Nummer 2.

Zu Nummer 21**Zu Buchstabe a**

Es erfolgt eine redaktionelle Korrektur. Das Wort „keine“ wird vor die Nummerierung gezogen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um die Korrektur eines Verweisfehlers.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um die Korrektur von Verweisfehlern.

Zu Nummer 22**Zu Buchstabe a**

Die in § 11 Absatz 1 geregelte Verordnungsermächtigung ist in der Überschrift zu nennen.

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung wird eine Angleichung an die Regelung und Terminologie der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 herbeigeführt.

Zu Nummer 23**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur nachfolgenden Änderung in Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe b.

Zu Buchstabe b

Die Regelung ist durch geänderte europarechtliche Vorgaben überflüssig geworden. Die entsprechende Information ist inzwischen im COREP Meldebogen C 90.00 enthalten. Der auf dieser Grundlage erlassene § 5 GroMiKV wurde bereits aufgehoben, um einen doppelten Meldeaufwand zu vermeiden.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur vorhergehenden Änderung in Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe b.

Zu Nummer 24**Zu Buchstabe a**

Seit dem 29. Dezember 2020 regelt § 15 Absatz 6 KWG Geschäfte des Instituts, die keine Organkredite sind, mit Personen oder Unternehmen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 12 KWG. Der Begriff „Organkredite“ ist seither zu eng gefasst, wohingegen „Organtransaktionen“ sowohl Organkredite umfasst als auch Organgeschäfte gemäß § 15 Absatz 6 KWG, die keine Kredite sind. Die ebenfalls in § 15 Absatz 6 KWG erwähnten Ausbuchungen von Forderungen beziehen sich in der Regel auf Organkredite und würden ebenfalls vom Begriff „Organtransaktionen“ abgedeckt.

Zu Buchstabe b

Durch die Verschiebung der Legaldefinition in den § 19 KWG ist die Definition in § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 KWG nicht mehr erforderlich.

Zu Buchstabe c

Durch die Änderungen werden rechtsförmliche Änderungen vorgenommen und klargestellt, dass sich § 15 Absatz 3 Nummer 2 KWG auf Artikel 4 Absatz 1 Nummer 71 Buchstabe b der CRR bezieht.

Die Bagatellgrenze für Unternehmensorgankredite/-geschäfte liegt derzeit bei 50 000 Euro. Es handelt sich um einen Wert, der seit Jahrzehnten unverändert ist. Die entsprechende Grenze belief sich im Jahr 2001 bereits auf 100 000 Deutsche Mark. Prozentuale Bagatellgrenzen wie 1 Prozent der nach CRR anrechenbaren Eigenmittel (§ 15 Absatz 3 Nummer 2 KWG) oder eine Erhöhung um „nicht mehr als 10 vom Hundert des nach Absatz 1 Satz 1 beschlossenen Betrages“ (Nummer 3) müssen nicht an die Inflation angepasst werden. Das Gleiche gilt für die nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 KWG privilegierten Kredite an Prokuristen in Höhe ihres Jahresgehalts.

Hingegen sollten absolute Grenzen wie die Bagatellgrenze i. H. v. 50 000 Euro nach Absatz 3 Nummer 2 von Zeit zu Zeit an die Preisentwicklung angepasst werden. Eine Erhöhung auf 100 000 Euro scheint vor diesem Hintergrund durchaus angemessen.

Europarechtliche Regelungen stehen dem nicht entgegen.

Zu Buchstabe d

Zur besseren Unterscheidung zwischen Organkrediten gemäß § 15 Absatz 1 KWG und Geschäften gemäß § 15 Absatz 6 KWG, die keine Kredite sind, werden letztere als Organgeschäfte legaldefiniert.

Die weitere Änderung schließt eine Regelungslücke. Die Interessenlage bei § 21 Absatz 3 Nummer 3 KWG ist vergleichbar mit der bei § 21 Absatz 2 Nummer 1 KWG, dessen entsprechende Anwendung § 15 Absatz 6 KWG bereits bestimmt.

Mit dem neuen Satz 2 wird eine Bagatellgrenze für Personenorgangeschäfte eingeführt. Im Unterschied zur bereits nach § 15 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 KWG geltenden Bagatellgrenze für Unternehmensorgangeschäfte ist die Ausnahme für Volumina unterhalb der 1-Prozent-Grenze (der anrechenbaren Eigenmittel) nicht anzuwenden.

Der neue Satz 3 ermöglicht Vorratsbeschlüsse auch für Unternehmensorgangeschäfte.

Zu Nummer 25

Der Schwellenwert zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse in § 18 besteht unverändert seit zwanzig Jahren. Durch die Erhöhung von 750 000 Euro auf 1 500 000 Euro erfolgt eine Anpassung der Bagatellgrenze an die veränderten Kreditvergabebeziehungen und zur Entlastung der Kreditwirtschaft.

Zu Nummer 26

Die redaktionelle Verschiebung der Legaldefinition in den § 19 KWG bezweckt die Klarstellung, dass die Definition des Aufsichtsorgans lediglich für die Organkreditvorschriften gilt.

Zu Nummer 27**Zu Buchstabe a**

Die Änderung dient der Angleichung des personellen Anwendungsbereichs an § 1 Absatz 24 Satz 1 Nummer 6 KWG. Zugleich gilt die klarstellende Beschränkung des Begriffs des Refinanzierungsunternehmens auf Inlandsfälle durch Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe f auch für den Kreis der zur Eigenregisterführung befugten Einrichtungen. In der Praxis findet eine Eigenregisterführung durch die de lege lata genannten Einrichtungen nach Kenntnis der Bundesanstalt, die nach § 22e Absatz 2 Satz 1 KWG für die Bestellung der Verwalter auch bei diesen Einrichtungen zuständig ist, nicht statt.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung berücksichtigt auch den durch Artikel 1 Nummer 28 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb neu geregelten Beendigungstatbestand bei angeordneter Eigen- nach vormaliger Drittregisterführung.

Zu Nummer 28**Zu Buchstabe a**

Die Neufassung vollzieht inhaltlich die Angleichung bei den Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 KWG entsprechend Artikel 1 Nummer 27 Buchstabe a nach und beschränkt die Registerführung auf inländische Kreditinstitute. Dies ist sachgerecht, da der Rechtsbereich nicht europarechtlich harmonisiert ist und der Bundesanstalt insoweit eine notwendige Funktion zugewiesen ist (Bestellung von Verwalter nebst Vergütungsfestsetzung, Antrag auf Bestellung Sachwalter), die sie naturgemäß nur gegenüber inländischen Kreditinstituten wahrnehmen kann.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Dem Ausschluss der Drittregisterführung für Pfandbriefbanken als Refinanzierungsunternehmen liegen folgende Erwägungen zugrunde: zum einen haben Pfandbriefbanken – ohne die Möglichkeit der Wahrnehmung dieser Funktion durch andere – mit dem Deckungsregister ein den Refinanzierungsregister ähnliches Register zu führen; zum anderen ist bei Pfandbriefbanken die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eingetragene Refinanzierungsgegenstände und zur Pfandbriefdeckung verwendete Deckungswerte in einer engen rechtlichen Beziehung stehen (z. B. bei Konsortialfinanzierungen, bei denen die Pfandbriefbank das Grundpfandrecht, dessen Eigenanteil zur Pfandbriefdeckung verwendet wird, treuhänderisch für den/die Konsorten hält), so dass die Regelung des § 30 Absatz 3 Satz 1 PfandBG einschlägig wäre (vgl. auch Klarstellung in Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe d), die die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des pfandbriefrechtlichen Sachwalters auch für die nicht zur Deckung verwendeten Teile der in das Deckungsregister eingetragenen Werte begründet (vgl. auch § 5 Absatz 1a Satz 4 und 5 PfandBG). Die praktische Umsetzung dieser Regelung bei Insolvenz des Refinanzierungsunternehmens wird deutlich erleichtert, wenn beide Register im selben Rechtsträger geführt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Ergänzung komplettiert die Regelung zur zulässigen Drittregisterführung für Kreditinstitute um eine Beendigungsregelung bei Veränderungen im Zeitablauf. Grundsätzlich ist es vorzuziehen, wenn das Refinanzierungsregister bei dem Kreditinstitut geführt wird, das zugleich Refinanzierungsunternehmen ist. Nach vollzogener Übertragung der Registerführung auf das Refinanzierungsunternehmen erhalten die Übertragungsberechtigten unaufgefordert einen vom Verwalter des beim Refinanzierungsunternehmen geführten Registers bestätigten Auszug der sie betreffenden Refinanzierungstransaktionen.

Zu Nummer 29**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der Verordnungsermächtigung in § 22d war diese in der Überschrift zu nennen.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Satz 2 berichtigt einen Verweisfehler.

Der neue Satz 3 fasst die vorhandenen Regelungen der Sätze 3 und 4 in einem Satz zusammen, und konkretisiert die Art und Weise der Eintragungsmitteilung an bestimmte Übertragungsberechtigte im Hinblick auf die mittlerweile eingeführte Pflicht zur Übermittlung eines vom Verwalter bestätigten Refinanzierungsregistrauszugs.

Zu Buchstabe c

Die ergänzte jährliche Mitteilungspflicht registerführender Unternehmen, einschließlich der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3a KWG genannten Einrichtungen, an die Bundesanstalt greift unter 1. die Verwaltungspraxis der Bundesanstalt auf, zwecks Überwachung von § 22i Absatz 3 KWG jährliche Mitteilungen zu den an Verwalter geleisteten Zahlungen zu verlangen; die Mitteilungspflicht unter 2. dient dazu, der Bundesanstalt die Wahrnehmung ihrer Funktion nach § 22i Absatz 1 Satz 2 KWG-E (vgl. Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe a) bei der Bestellung des Sachwalters bei einem Refinanzierungsunternehmen, das Kreditinstitut ohne eigenes Refinanzierungsregister ist, zu erleichtern; die Mitteilungspflicht unter 3. dient der besseren Wahrnehmung der Überwachung der an die Form der Registerführung geknüpften Anforderungen; die Mitteilungspflicht unter 4. soll es der Bundesanstalt schließlich ermöglichen, kurzfristig von ihrer Befugnis nach § 22k Absatz 2 KWG Gebrauch machen zu können.

Zu Nummer 30

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung komplettiert in redaktioneller Hinsicht (vgl. § 22o Absatz 2 Satz 3 KWG) die Tatbestände einer das Verwalteramt ruhen lassenden Bestellung eines Sachwalters.

Zu Buchstabe b

Die Streichung berücksichtigt den Umstand, dass eine über die nach § 22e Absatz 2 Satz 2 KWG ohnehin vorgesehene allgemein-abstrakte Beurteilung (Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Sachkunde) hinausgehende Berücksichtigung der Interessen der Übertragungsberechtigten Kenntnis von deren Identität, Anzahl, Art und Umfang der einzutragenden Refinanzierungstransaktionen noch vor erstmaliger Bestellung des Verwalters erfordern würde, was das entsprechende Verfahren übermäßig und – im Hinblick auf die Ruhensregelung des § 22e Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 KWG de lege lata – unnötig komplizieren würde.

Zu Buchstabe c

Die Streichung ist eine Folgeänderung zu Buchstabe b.

Zu Nummer 31

Zu Buchstabe a

Die neue Nummer 1 ergänzt die primär dem Entsprechen von Formalanforderungen dienende Überwachungsfunktion des Verwalters um die Gliederungsvorschriften des Refinanzierungsregisters, sprich, dass für jede Refinanzierungstransaktion eine gesonderte Abteilung und bei gemischter Eigen- und Drittregisterführung für jeden Übertragungsverpflichteten / jedes Refinanzierungsunternehmen eine gesonderte Abteilung und darin für jede Refinanzierungstransaktion eine gesonderte Unterabteilung zu führen ist.

Die bisherige Nummer 1 wird zu Nummer 1a. Die Änderung ist redaktioneller Natur im Hinblick auf das Voranstellen der neuen Überwachungsvorschrift zur Einhaltung der Gliederungsvorschriften. Des Weiteren wird bei dieser Gelegenheit eine Korrektur aus rechtsförmlichen Gründen vorgenommen.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der Herstellung des Gleichlaufs zum Pfandbrieftreuhänder, für den das Amt auch eine höchstpersönliche Aufgabe darstellt.

Zu Nummer 32

Zu Buchstabe a

Die Änderung soll das de lege lata geregelte Einwilligungserfordernis der Übertragungsberechtigten zur Übertragung der Refinanzierungsregisterführung für die Fallgruppe der im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, insbesondere durch Verschmelzungen, veränderlichen Identität von registerführenden Unternehmen / Refinanzierungsunternehmen modifizieren. Grundsätzliche Ratio des Einwilligungserfordernisses bei gewillkürter Übertragung der

Registerführung ist die Möglichkeit der Beurteilung der durch die Änderung der beteiligten Akteure potenziell entstehenden Interessenkonflikte. Hinzu tritt bei gesamtrechtsnachfolgenden Übertragungen von (auch) Refinanzierungs- einschließlich von ein Eigenregister führenden Unternehmen der Rechtsgedanke der Schuldübernahme nach § 415 Absatz 1 Satz 1 BGB, da sich die Identität des Rechtsträgers ändert, gegen den sich der Übertragungsanspruch der Übertragungsberechtigten richtet. In solchen Fällen sollen die Übertragungsberechtigten daher die Möglichkeit erhalten, den rechtlichen Vollzug der Übertragung des Refinanzierungsgegenstands verlangen zu können; andererseits sollen Verschmelzungen u. Ä. nicht dadurch ungebührlich verzögert werden, dass Übertragungsberechtigte zunächst nicht auf die Einwilligungsaufforderung eines registerführenden Unternehmens nach § 22k Absatz 1 Satz 2 KWG reagieren (die in solchen Fällen mögliche Klage des übertragungswilligen Unternehmens gegen Übertragungsberechtigte auf Erteilung der Einwilligung zur Übertragung erscheint für umwandlungsbedingte Einwilligungserfordernisse unbillig). Die Einwilligungsfiktion nach Mitteilung der Übertragungsabsicht trägt diesen Interessen Rechnung. Der Vollzug der Übertragung der Refinanzierungsunternehmen – und damit des „Schuldnerwechsels“ oder, in Fällen reiner Drittregisterführung, des Dienstleisters – soll den betroffenen Übertragungsberechtigten unaufgefordert durch Übermittlung eines vom Verwalter bestätigten Registerauszugs mitgeteilt werden. Gleiches gilt für die Fälle der „Repatriierung“ der Registerführung bei Übertragung eines (reinen) Refinanzierungsunternehmens auf ein registerführendes Unternehmen. Im Interesse der Aufwandsminimierung und im Hinblick auf die überschaubare Frist für eine solche Repatriierung löst der Zwischenschritt der Übertragung des (reinen) Refinanzierungsunternehmens auf ein registerführendes Unternehmen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge vor Repatriierung der Drittregisterführung auf das übernehmende registerführende Unternehmen keine eigene Übermittlungspflicht aus. Die vorgesehene Repatriierung bildet letztlich die grundsätzliche Vorzugswürdigkeit der Eigen- ggü. der Drittregisterführung ab.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Satz 2 konkretisiert die bisherige Regelung zur Übertragung der Registerführung auf ein anderes Unternehmen, wenn das bislang registerführende Unternehmen hierzu nicht mehr geeignet ist, und gibt der Bundesanstalt insoweit eine Anordnungsbefugnis. Im Hinblick auf § 22a Absatz 2 Satz 1 KWG wird klargestellt, dass die Übertragung nur auf ein zur Übernahme der Drittregisterführung bereitwilliges zur Registerführung geeignetes Unternehmen angeordnet werden kann. Der abstrakten Kenntnis der Bundesanstalt von der generellen Bereitschaft zur Übernahme einer Registerführung für Dritte im Fall des § 22k Absatz 2 KWG dient die jährliche Mitteilungspflicht in § 22d Absatz 7 Nummer 4 KWG-E (vgl. Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe c). Ergibt sich danach, dass kein registerführendes Unternehmen zur Übernahme der Registerführung in diesem Fall bereit ist, so ist die Übertragung der Registerführung auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau anzuordnen, die nach § 22a Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Absatz 1 Nummer 2 KWG zu den zur Registerführung befugten Stellen zählt und bereits durch § 22b Absatz 1 Satz 1 KWG als (gewillkürter) Drittregisterführer zugelassen ist.

Durch die Änderung in Satz 3 wird vorgesehen, dass auch im Falle einer unfreiwilligen Übertragung der Registerführung auf Dritte die Übertragungsberechtigten die Mitteilung über die vollzogene Registerführungsübertragung unaufgefordert in Form des vom Verwalter des die Registerführung übernehmenden Unternehmens bestätigten Refinanzierungsregisterauszugs erhalten. Dies ist sachgerecht, da – anders als bei der verschmelzungsbedingten Übertragung der Registerführung – im Fall der unfreiwilligen Übertragung die Übertragungsberechtigten nicht von der – eben nicht – beabsichtigten Übertragung im Vorfeld erfahren; dabei ist die Benachrichtigung der erfolgten (freiwilligen oder unfreiwilligen) Übertragung durch Übersendung eines Registerauszugs eine für registerführendes Unternehmen und Übertragungsberechtigte gleichermaßen effiziente Lösung.

Zu Nummer 33

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung in Satz 1 wird die auf eine Funktion der Bundesanstalt rekurrierende Regelung auf die in diesem Zusammenhang ihrer Aufsicht unterstehenden Unternehmen, nämlich (inländische) Kreditinstitute, konkretisiert.

Satz 2 wird neu ergänzt. Die Schutzfunktion des Refinanzierungsregisterrechts für Übertragungsberechtigte besteht primär in dem Aussonderungsrecht an den beim Refinanzierungsunternehmen rechtlich verbliebenen Refinanzierungsgegenständen sowie in den organisatorischen Vorkehrungen, dieses Aussonderungsrecht nicht durch Verfügungen des Refinanzierungsunternehmens ins Leere laufen zu lassen. Hierzu gehört auch der Übergang der

Verfügungsbefugnis über den Refinanzierungsgegenstand auf den bei Insolvenz oder im Fall einer Moratoriumslage gerichtlich zu bestellenden Sachwalter. Bislang knüpfen die Regelung lediglich an die Bestellung des Sachwalters beim registerführenden Unternehmen an, sofern dieses nicht nur ein Refinanzierungsregister für Dritte führt. Dass ein Sachwalter bei Insolvenz u. Ä. eines reinen Drittregisterführers nicht für den vorgenannten Zweck zu bestellen ist, ist zwar weiterhin sachgerecht. Wenn dagegen das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Refinanzierungsunternehmens eröffnet wird, das ein Kreditinstitut ist und für das ein Refinanzierungsregister durch Dritte geführt wird, soll künftig jedoch die Bestellung eines Sachwalters möglich sein. Dieser wird beim Refinanzierungsunternehmen bestellt.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Verweiserweiterung in Satz 1 berücksichtigt den alternativen Sachwalterbestellungsfall nach § 22l Absatz 1 Satz 2 KWG-E (vgl. Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe a); die Streichung der Anhörungspflicht der Übertragungsberechtigten wird durch die Regelung nach § 22k Absatz 2 Satz 4 KWG-E (vgl. Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa) ersetzt, wonach die Übertragungsberechtigten noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen einheitlich die Abberufung des Sachwalters und Aufhebung des Sachwalterverfahrens verlangen können. Die Einbindung der Übertragungsberechtigten in das Ob der Sachwalterbestellung war letztlich nur durch deren Kostentragungspflicht nach § 22 KWG veranlasst, da im Übrigen die Bestellung des Sachwalters für die Übertragungsberechtigten ausschließlich rechtlich vorteilhaft ist (Sicherung des Refinanzierungsgegenstands gegen – unerkannt – abredewidrige Verfügungen des Insolvenzverwalters). Diesem Interesse steht die generelle Eilbedürftigkeit von rechtssichernden Handlungen – auch – in Insolvenzverfahren gegenüber.

Im Hinblick auf die gegenüber dem Sachwalter des Refinanzierungsregister vorrangige Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des pfandbriefrechtlichen Sachwalters nach § 30 Absatz 3 Satz 1 PfandBG auch über nicht zur Deckung verwendete Teile von in das Deckungsregister eingetragenen Werten (vgl. Klarstellung in § 22n Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz KWG-E durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe d), ist es sinnvoll, bei Pfandbriefbanken die Sachwalterrolle für das Refinanzierungsregister zugleich in die Hände derjenigen Person zu legen, die für die Übernahme der pfandbriefrechtlichen Sachwalterrolle nach § 31 Absatz 2 Satz 1 PfandBG dem Insolvenzgericht vorgeschlagen wird. Dies wird durch die Änderung in Satz 2 berücksichtigt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung tritt funktional an die Stelle der zu streichenden Pflicht zur Anhörung der Übertragungsberechtigten durch die Bundesanstalt vor einem Antrag auf Bestellung eines Sachwalters, vgl. Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa. Dem Interesse der Minimierung der durch ein längliches Sachwalterverfahren entstehenden und durch die Übertragungsberechtigten noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen zu tragenden Kosten des Sachwalterverfahrens wird hierdurch hinreichend Rechnung getragen.

Zu Buchstabe c

Die Verweiserweiterung in Satz 1 dient der Vervollständigung im Hinblick auf die durch Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe a um (reine) Refinanzierungsunternehmen erweiterten Fälle von zu bestellenden Sachwaltern.

Die Änderung in Satz 2 berücksichtigt den durch Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bei Pfandbriefbanken variierten Personenkreis, aus dem der Sachwalter des Refinanzierungsregisters vorzuschlagen ist.

Zu Buchstabe d

Die Änderungen berücksichtigen den erweiterten Kreis von Unternehmen, bei denen Sachwalter zu bestellen sind (der bei einem reinen Refinanzierungsunternehmen bestellte Sachwalter hat in Bezug auf die Führung des beim Dritten geführten Refinanzierungsregisters keine Funktion), sowie die in § 22e Absatz 4 Satz 1 KWG eingeführte Möglichkeit mehrerer Stellvertreter des Verwalters.

Zu Nummer 34

Bislang erfasst die Regelung effektiv nur die Fälle der Eigenregisterführung, da der Übergang der Verfügungsbefugnis in Bezug auf den in anderen öffentlichen Registern geführten Refinanzierungsgegenstand nach § 22n Absatz 2 Satz 1 KWG de lege lata eben auch nur insoweit wirkt und dies der eintragungswürdige Umstand ist. Die

Änderungen berücksichtigen die Erweiterung auf reine Refinanzierungsunternehmen, vgl. Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe d.

Zu Nummer 35

Zu Buchstabe a

Die Erweiterung der Überschrift trägt dem durch die Einfügung eines neuen Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b erweiterten Regelungsgegenstand Rechnung.

Zu Buchstabe b

Bislang fehlte eine Regelung bzgl. der eigentlichen Aufgabe des Sachwalters. Da die Eintragung eines Refinanzierungsgegenstands, auch in den durch § 22a Absatz 1a KWG erfassten Fällen einer anfänglichen Konsortialfinanzierung im Wege des treuhänderischen Haltens, für den Übertragungsberechtigten an die Stelle des vollständigen Rechtserwerbs an dem Refinanzierungsgegenstand treten soll, ist es die Aufgabe des Sachwalters, anstelle des Refinanzierungsunternehmens nunmehr die Handlungen vorzunehmen, die zum Erreichen des durch das Refinanzierungsregisterrecht zu replizieren angestrebten Zustands erforderlich sind, sprich den Gläubigerwechsel auf den Übertragungsberechtigten zum Grundbuchamt zu beantragen u. Ä. Letztlich sollen insoweit auch die Interessen der betroffenen Übertragungsberechtigten durch den Sachwalter berücksichtigt werden; ein nicht nur überschaubar kurzes Aufrechterhalten der Schwebepartie (Abwicklung der Refinanzierungstransaktion durch den Sachwalter im insolventen Refinanzierungsunternehmen) soll daraus aber nicht resultieren.

Zu Buchstabe c

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Präzisierung des Unternehmens, bei dem im Insolvenzfall ein Sachwalter zu bestellen ist, auf das Refinanzierungsunternehmen (einschließlich – auch – ein Eigenregister führender Unternehmen).

Zu Buchstabe d

Die Neufassung des Satz 1 präzisiert das Unternehmen, von dem die Verfügungsbefugnis auf den Sachwalter übergeht – dies ist das Refinanzierungsunternehmen, einschließlich des auch ein Eigenregister führenden Unternehmens, und stellt den Vorrang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des pfandbriefrechtlichen Sachwalters nach § 30 Absatz 3 Satz 1 PfandBG klar.

Die Änderung in Satz 2 präzisiert das Unternehmen, bei dessen Insolvenz ein dort bestellter Sachwalter für die Verwaltung der Refinanzierungsgegenstände auf die Nutzung vorhandener Einrichtungen angewiesen sein könnte.

Die Einfügung der neuen Sätze 3 und 4 erweitert entsprechend der in § 22n Absatz 1 KWG-E (vgl. Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b) geregelten Aufgabe des Sachwalters (Vornahme der zur Vollendung des Vollrechtsübergangs erforderlichen Handlungen) die hierfür erforderliche Befugnis des Sachwalters auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht.

Zu Buchstabe e

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung präzisiert das Unternehmen, das abredewidrig zulasten der Übertragungsberechtigten, aber dennoch rechtswirksam über den Refinanzierungsgegenstand verfügen kann, auf das Refinanzierungsunternehmen; dies schließt ein (auch) Eigenregister führende Unternehmen ein.

Zu Doppelbuchstabe bb

Vgl. Begründung zu Buchstabe aa; die vorgesehene Streichung dient der Vermeidung von Missverständnissen im Fall der Bestellung eines Sachwalters bei einem reinen Refinanzierungsunternehmen, der insoweit keine Funktion in Bezug auf das (bei Dritten geführte) Refinanzierungsregister innehat.

Zu Buchstabe f

Da nicht vorstellbar ist, aufgrund welchen Umstands ein für Dritte das Refinanzierungsregister führendes Unternehmen durch Handlungen des Sachwalters einen erstattungsbedürftigen Schaden erleiden könnte, wird auf insoweit auf das Refinanzierungsunternehmen abgestellt, das als Beteiligter der Refinanzierungstransaktion insoweit potenziell schadensnäher ist.

Zu Buchstabe g**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Änderung in Satz 1 berücksichtigt die funktionale Zuständigkeit der Bundesanstalt generell nur bei ihrer Aufsicht unterstehenden Unternehmen, sprich inländischen Kreditinstituten.

Die Änderung in Satz 2 umfasst eine Klarstellung im Lichte der Praxis registerführender Unternehmen, auf die Einholung einer Löschungsbewilligung des Übertragungsberechtigten nach § 22d Absatz 5 KWG zu verzichten, dass nur die Übertragungsberechtigten noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen – in ausschließlich deren Interesse die Sicherung der Refinanzierungsgegenstände durch Übergang der Verfügungsbefugnis auf einen Sachwalter vorgesehen ist – zur Kostentragung herangezogen werden; der Wert der eingetragenen Refinanzierungsgegenstände (Betrag des Grundpfandrechts bzw. valutierender Nennwert akzessorisch gesicherter Forderungen u. Ä.) noch nicht abgewickelter Refinanzierungstransaktionen wird als besserer Maßstab zur Quantifizierung des Interesses der Übertragungsberechtigten empfunden und ersetzt daher die ungewichtete Anzahl der Refinanzierungsgegenstände für die Bestimmung der anteiligen Kostentragung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung berücksichtigt die Aufhebung von § 22i Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 KWG de lege lata.

Zu Nummer 36**Zu Buchstabe a**

Im Hinblick darauf, dass jedenfalls die Mehrheit der Moratoriumsfälle nach § 46 KWG in der Insolvenz der betroffenen Unternehmen endet, wird es im Hinblick auf die Überwachungsfunktion des bestellenden Gerichts für sachgerecht erachtet, von vornherein anzuordnen, dass sich für alle die Ernennung und Rechtsstellung des Sachwalters betreffenden gerichtlichen Entscheidungen die Zuständigkeit nach den §§ 2 und 3 der Insolvenzordnung richtet. Die Regelung lehnt sich an § 31 Absatz 11 PfandBG an.

Vgl. im Übrigen die Begründung zu Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur funktionalen Zuständigkeitszuweisung zum Insolvenzgericht durch Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe a.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung zu der Erweiterung des Kreises von Personen, aus denen für Pfandbriefbanken der Sachwalter vorzuschlagen ist, durch Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist Folgeänderung zur Präzisierung des Unternehmens, bei dessen Insolvenz / Moratoriumslage zur Sicherung des Refinanzierungsgegenstands gegen abredewidrige Verfügungen ein Sachwalter zu bestellen ist., auf das Refinanzierungsunternehmen (einschließlich – auch – ein Eigenregister führender Unternehmen).

Vgl. im Übrigen die Begründung zu Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 37

Das Zitat der Richtlinie wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Nummer 38**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der Verordnungsermächtigung in Absatz 4 ist diese in der Überschrift der Norm ebenfalls zu ergänzen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Der sparkassenrechtliche Verhinderungsvertreter war bisher in § 5f AnzV geregelt. Diese Erweiterung der Anzeigepflicht im Verordnungswege ist im KWG nicht vorgesehen.

In Nummer 3 wird eine rechtsförmliche Anpassung vorgenommen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Das Zitat der CRR wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Möglichkeit der kapitalersetzenden Versicherung ist in § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3 mit Einführung des WpIG entfallen. § 33 Absatz 1 Satz 2 hat einen anderen Regelungsinhalt, ein Satz 3 existiert nicht. Die Nummer 9 ist entsprechend anzupassen.

Bei der Änderung in der Nummer 10 handelt sich um eine redaktionelle Korrektur aufgrund der Änderung der Rechtschreibung sowie um rechtsförmliche Anpassungen veralteter Formulierungen.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die Zitate der CRR werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Doppelbuchstabe ee

Der Anzeigetatbestand wird in den neuen Absatz 1e überführt.

Zu Doppelbuchstabe ff

Bei der Änderung in der Nummer 19 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die Einfügung des § 24 Absatz 1 Nummer 20

Die Ergänzung des neuen § 24 Absatz 1 Nummer 20 KWG dient der Schließung einer derzeit bestehenden Regelungslücke hinsichtlich einer Anzeigepflicht seitens der Institute gegenüber der Aufsicht bei Unterschreitung der Anforderungen an die Verschuldungsquote. Eine solche Anzeigepflicht ist erforderlich, um die fortlaufende Einhaltung der zugrundeliegenden bankaufsichtlichen Anforderungen jederzeit nachvollziehen bzw. bei Bedarf unmittelbar etwaige erforderliche bankaufsichtliche Maßnahmen einleiten zu können.

Zu Buchstabe c

Bei der Änderung in der Nummer 5 handelt es sich um die Korrektur einer unbeabsichtigten Regelungslücke. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses (EU) 2024/461 der Europäischen Zentralbank haben die von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigten Institute, übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen die Anzeige abzugeben. Dies beinhaltet auch solche Unternehmen, die nicht die Bedingungen des Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 erfüllen, sondern deren Aufsicht die EZB an sich gezogen hat. Da diese Unternehmen zuvor nicht von der Anzeigepflicht erfasst waren, wird § 24 Absatz 1a Nummer 5 insoweit ergänzt. Die Anzeigepflicht gilt auch in diesem Fall nur für übergeordnete Unternehmen.

Bei der Änderung in der Nummer 6 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 7.

Die neue Nummer 7 enthält ein Anzeigerfordernis für Zweigstellen nach § 53 Absatz 1 KWG, welche ausschließlich Dienstleistungen im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes erbringen, über die Informationen zu den Geschäftsleitern, Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeitern mit jeweils einer Gesamt-

vergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro (Einkommensmillionäre) gemäß Artikel 34 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Artikel 34 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/2034 ermächtigt ferner die Europäische Aufsichtsbehörde (EBA), hierzu Leitlinien zu erlassen. Der Anzeige liegen daher die neugefassten „EBA Leitlinien zur Datenerfassung im Hinblick auf Personen mit hohem Einkommen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/08) zugrunde, welche auf Wertpapierinstitute sowie auf Zweigstellen von Drittlands-Wertpapierinstituten anwendbar sind. Für Wertpapierinstitute sind die Anzeigepflichten in § 66 Absatz 3 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes umgesetzt. Zweigstellen von Drittlands-Wertpapierinstituten unterfallen § 53 des Kreditwesengesetzes, so dass die Anzeigepflicht ebenfalls im Kreditwesengesetz umgesetzt wird. Für die Anzeige gelten die Vorgaben der Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung.

Zu Buchstabe d

Bei der Änderung in Absatz 1c handelt es sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers.

Bei der ersten Änderung in Absatz 1d handelt es sich um die Korrektur einer unbeabsichtigten Regelungslücke. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses (EU) 2024/461 der Europäischen Zentralbank haben die von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigten Institute, übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen die Anzeige abzugeben. Dies beinhaltet auch solche Unternehmen, die nicht die Bedingungen des Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 erfüllen, sondern deren Aufsicht die EZB an sich gezogen hat. Da diese Unternehmen zuvor nicht von der Anzeigepflicht erfasst waren, wird § 24 Absatz 1d insoweit ergänzt.

Bei den weiteren Änderungen des Absatzes 1d handelt es sich um eine Klarstellung, da entweder die Europäische Zentralbank oder die Bundesanstalt Aufsichtsbehörde sein können, je nachdem, ob es sich um ein SI oder ein LSI handelt.

Der neue Absatz 1e ersetzt den bisherigen § 24 Absatz 1 Nummer 18. Absatz 1e setzt die Anforderungen aus Artikel 91 Absatz 9 in Verbindung mit Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU um, die vorsehen, dass die Aufsichtsbehörden Informationen zur Diversität in den Instituten erheben, um sie zu vergleichen und der Europäischen Aufsichtsbehörde (EBA) zur Verfügung zu stellen. Die EBA hat hierzu Leitlinien veröffentlicht, namentlich die „Leitlinien zum Vergleich der Maßnahmen zur Förderung der Diversität, einschließlich Diversitätsstrategien und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08). Die Leitlinien enthalten Anforderungen an Inhalt und Frequenz der Meldung sowie Angaben zur Stichprobe, welche von den Aufsichtsbehörden festzulegen ist. Vor diesem Hintergrund ist die Anzeige von allen gemäß § 1 Absatz 3c bedeutenden Instituten vorzunehmen. Darüber hinaus können die Aufsichtsbehörde oder die Deutsche Bundesbank weitere CRR-Kreditinstitute zur Anzeige auffordern, insbesondere um die Vorgaben der EBA an eine repräsentative Stichprobe zu erfüllen. Die Anzeige erfolgt erstmalig 2025 zum Meldestichtag 31. Dezember 2024.

Zu Buchstabe e

In Satz 2 werden die Anzeigen, die Geschäftsleiter sowie Verwaltungs- und Aufsichtsorgane von (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften betreffen in den Kreis derjenigen Anzeigen aufgenommen, die nur gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank abzugeben sind, siehe Artikel 93 und 94 SSM-Rahmenverordnung.

Die Aufhebung des Satzes 3 bereinigt einen Irrtum bei der Umsetzung von Artikel 17 Absatz 1 der SSM-Rahmenverordnung. Satz 3 hatte keinen Anwendungsbereich, da sich § 24 Absatz 1 Nummer 6 KWG nur auf geschäftliche Aktivitäten in Drittstaaten bezieht.

Zu Buchstabe f

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Buchstabe g

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens: Gemäß § 25d KWG müssen Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans u. a. erforderliche Sachkunde besitzen.

Zu Buchstabe h

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen aufgrund der Änderung der Rechtschreibung.

Zu Nummer 39**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Gemäß Teil II Titel 3 der SSM-Rahmenverordnung sind Anzeigen betreffend Zweigniederlassungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen gegenüber der nationalen zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats abzugeben – siehe Artikel 11 und 12 für Fälle, in denen Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat am SSM teilnehmen, und Artikel 17 für Fälle, in denen der Herkunftsmitgliedstaat am SSM teilnimmt, jedoch nicht der Aufnahmemitgliedstaat.

Teil II Titel 3 der SSM-Rahmenverordnung geht insoweit der Regelung des Artikels 95 vor, welcher vorsieht, dass im Falle bedeutender CRR-Kreditinstitute Anzeigen gegenüber der EZB abzugeben sind.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine Klarstellung aufgrund der Änderung des Satzes 1.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

§ 24 Absatz 3c KWG setzt Artikel 34 CRD um und beinhaltet Regelungen zur Nutzung des Europäischen Passes durch Leasing- und Factoringinstitute. Nach Artikel 34 CRD kommt u. a. Artikel 36 Absatz 3 CRD zu Änderungsanzeigen bei Zweigniederlassungen (gleichzeitig an die Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats) zur Anwendung. § 24a Absatz 3c KWG enthält jedoch keine Vorgaben für Änderungsanzeigen von Leasing- oder Factoringinstituten; insofern ist Absatz 4 zur vollständigen Umsetzung der EU-Vorgaben zu ergänzen.

Änderungsanzeigen sind auch im Fall von signifikanten Instituten im Einklang mit Artikel 11 Absatz 5 der SSM-Rahmenverordnung nicht bei der EZB direkt einzureichen. Die Anzeige ist an diese weiterzuleiten, was in dem neuen Satz 2 geregelt wird.

Die Einfügung des Satzes 3 ist eine redaktionelle Folgeanpassung. Aufgrund des Einschubes des Satzes 2 ist eine Verschiebung eines Teils des Satzes 1 alter Fassung in einen eigenen, neuen Satz 3 notwendig

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Änderung in dem neuen Satz 5 handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Änderungsanzeigen sind auch im Fall von signifikanten Instituten im Einklang mit Artikel 11 Absatz 5 der SSM-Rahmenverordnung nicht bei der EZB direkt einzureichen. Die Anzeige ist an diese weiterzuleiten, was in dem neuen Satz 6 geregelt wird.

Bei der Änderung in dem neuen Satz 7 handelt sich um eine Verweiskorrektur und gleichzeitig um eine Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Absatz 4a wird gestrichen, da gemäß Teil II Titel 3 der SSM-Rahmenverordnung Anzeigen betreffend Zweigniederlassungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen gegenüber der nationalen zuständigen Behörde des

Herkunftsmitgliedstaats abzugeben sind – siehe Artikel 11 und 12 für Fälle, in denen Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat am SSM teilnehmen, und Artikel 17 für Fälle, in denen der Herkunftsmitgliedstaat am SSM teilnimmt, jedoch nicht der Aufnahmemitgliedstaat.

Teil II Titel 3 der SSM-Rahmenverordnung geht insoweit der Regelung des Artikels 95 vor, welcher vorsieht, dass im Falle bedeutender CRR-Kreditinstitute Anzeigen gegenüber der EZB abzugeben sind.

Zu Nummer 40

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur geänderten Absatzzählung in § 10a KWG.

Zu Nummer 41

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung im Hinblick auf die vollständige Umsetzung des Artikels 74 Absatz 1 Satz 1 CRD. Es wird klargestellt, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation auch eine solide Unternehmensführung umfasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine rechtsförmliche Anpassung.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anpassung des Absatzes 3 Satz 1 enthält eine Klarstellung zur vollständigen Umsetzung des Artikels 109 Absatz 2 Satz 1 CRD. Es wird klargestellt, dass die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation auf Gruppenebene auch die solide Unternehmensführung sowie ein angemessenes und wirksames Risikomanagement umfasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Der neue Satz 3 dient – zusammen mit dem bestehenden Satz 2 – der Umsetzung des Artikels 109 Absatz 2 Satz 2 und 3 CRD und enthält die Klarstellung, dass die Regelungen, Verfahren und Mechanismen gruppenweit kohärent sein und gut ineinandergreifen müssen.

Die Änderung in Satz 4 (ehemals Satz 3) ergibt sich als Folgeänderung und dient der Umsetzung des Artikels 109 Absatz 3 CRD.

Zu Buchstabe c

Bei der Änderung handelt es sich um eine klarstellende Ergänzung, die der bisherigen Aufsichtspraxis entspricht. Das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan ist im Vorfeld von geplanten Ausnahmen von Mitarbeitern von der Identifikation als Risikoträger in Kenntnis zu setzen.

Zu Nummer 42

Zu Buchstabe a

Das Zitat des EU-Rechtsakts wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe b

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 43**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Klarstellung und entspricht der bereits im Wege der Auslegung von der BaFin angewendeten Praxis. Die Aufgaben, die das KWG für den Aufsichtsrat und seine Ausschüsse vorsieht, können nicht unterbleiben, weil ein entsprechendes Gremium nicht eingerichtet wurde. Die neuen Sätze 7 und 8 stellen dies klar.

Zu Buchstabe b

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 44

Das Zitat des EU-Rechtsaktes wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Nummer 45**Zu Buchstabe a**

Satz 6 stellt eine Doppelung zu der gleich lautenden Regelung in § 49 Absatz 1 KWG dar und kann daher entfallen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Verweiskorrektur infolge der Streichung des Absatzes 1 Satz 6.

Zu Nummer 46**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Änderung stellt eine Folgeänderung zur Neufassung des § 32 Absatz 1f KWG und Einfügung des § 53b Absatz 7b KWG dar. Danach bedürfen ein inländisches CRR-Kreditinstitut oder die EU-Zweigniederlassung eines CRR-Kreditinstitutes, die als Verwahrstelle im Sinne des § 68 oder 80 des Kapitalanlagegesetzbuches tätig sind, keiner zusätzlichen Erlaubnis für die Kryptowertpapierregisterführung, wenn sie das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führen, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurden. Für diese Art der Tätigkeit soll zwar die zusätzliche Erlaubnispflicht für die Kryptowertpapierregisterführung entfallen, nicht jedoch die Prüfung der organisatorischen Anforderungen, die das Gesetz über elektronische Wertpapiere an die Kryptowertpapierregisterführung stellt und die gemäß dem geänderten § 29 Kreditwesengesetz in Verbindung mit dem geänderten § 69 Prüfberichtsverordnung vom Abschlussprüfer besonders zu prüfen sein wird.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung in Satz 5 erweitert den Katalog der gesondert im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu beurteilenden Aspekte mit pfandbriefrechtlichem Bezug um die Einhaltung der Vorschriften für deckungsgeeignete Derivategeschäfte in § 4b PfandBG, in dessen Absatz 2 im Rahmen des CBD-Umsetzungsgesetzes die Anforderungen an einen quantitativ nachweislichen Sicherungszusammenhang, regelmäßig anhand der Voraussetzungen für die bilanzielle Abbildung der Sicherungsbeziehung („Hedge Accounting“), aufgenommen wurde. Damit ist die Jahresabschlussprüfung für die Beurteilung dieses Umstands prädestiniert.

Zu Nummer 47**Zu Buchstabe a**

In § 32 Absatz 1 Satz 1 KWG ist bislang geregelt, dass es einer schriftlichen Erlaubnis der Bundesanstalt bedarf. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt wird dieses Schriftformerfordernis um die Möglichkeit der elektronischen Erlaubniserteilung ergänzt.

Nach dem neuen Wortlaut ist eine schriftliche Erlaubnis durch die Bundesanstalt weiterhin möglich. Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen Form“ des VwVfG gleichzusetzen. Die elektronische Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demgegenüber jegliche elektronische Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforderungen. Erfasst sind daher sowohl die einfache E-Mail als auch Kommunikation z. B. über besondere Behördenpostfächer.

Die entsprechende Einfügung wird als Folge im gesamten § 32 KWG vorgenommen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Formulierung wird aus nebenstrafrechtlichen Gründen angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Formulierung des Satzes 6 wird aufgrund der Änderung des Satzes 5 und Herstellung der sprachlichen Konsistenz angepasst. Des Weiteren erfolgt eine redaktionelle Korrektur.

Zu Buchstabe c

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen diesem Bezug zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt. Absatz 1f in der alten Fassung kann daher ersetzt werden.

Die in der neuen Fassung des Absatz 1f neu eingefügte Ausnahmeregelung befreit eine Verwahrstelle im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches von der Erlaubnispflicht für die Kryptowertpapierregisterführung nach § 1 Absatz 1a Nummer 8, wenn die Verwahrstelle ein Kreditinstitut im Sinne des § 68 Absatz 2 oder § 80 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs ist, ihren satzungsmäßigen Sitz im Inland hat und neben dem Depotgeschäft das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führt, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurde.

Die technische Abwicklung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Aktien an einem Investmentvermögen gehört regelmäßig zu den Aufgaben der Verwahrstelle. Für die OGAW-Verwahrstelle nach § 68 des Kapitalanlagegesetzbuchs sieht § 71 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs zwingend vor, dass sie die Aktien oder Anteile eines inländischen OGAW auszugeben und zurückzunehmen hat. Für AIF-Verwahrstellen im Sinne des § 80 KAGB fehlt es zwar an einer solchen expliziten gesetzlichen Regelung. In der Praxis übernehmen aber auch die AIF-Verwahrstellen – korrespondierend mit ihrer Kontrollfunktion nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs – regelmäßig die technische Abwicklung der Ausgabe und Rücknahme der Anteile der von ihr verwahrten AIF, indem sie dazu von den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften beauftragt werden.

Um diesem nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vorgesehenen besonderen Mechanismus der Abwicklung und Kontrolle der Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Verwahrstelle nicht nur in Bezug auf die verbrieften Fondsanteile, sondern gleichermaßen auch für die elektronischen Kryptofondsanteile und -aktien Rechnung zu tragen, soll eine Verwahrstelle insoweit von der Erlaubnispflicht für die Kryptowertpapierregisterführung ausgenommen werden. Sie soll das Kryptowertpapierregister für Kryptofondsanteile und -aktien an den von ihr verwahrten Investmentvermögen führen können, ohne dass sie hierfür eine gesonderte Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz für die Kryptowertpapierregisterführung beantragen muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie als

inländisches CRR-Kreditinstitut nicht nur die strengen organisatorischen Regeln des Kreditwesengesetzes, sondern als Verwahrstelle zudem auch die Schutzbestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuches zu beachten hat. Für diese Art der Tätigkeit soll zwar die zusätzliche Erlaubnispflicht für die Kryptowertpapierregisterführung entfallen, nicht jedoch die Prüfung der organisatorischen Anforderungen, die das Gesetz über elektronische Wertpapiere an die Kryptowertpapierregisterführung stellt und die gemäß dem geänderten § 29 des Kreditwesengesetzes und der geänderten § 69 Prüfberichtsverordnung vom Abschlussprüfer besonders zu prüfen sein werden.

Zu Buchstabe d

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 48

Zu Buchstabe a

Die Änderung stellt klar, dass bei der Ermittlung des zum Anfangskapital zählenden harten Kernkapitals, bestehend aus den Posten gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a bis e CRR, die in Artikel 50 CRR genannten Anpassungen und Abzüge zu berücksichtigen sind. Dies entspricht sowohl der nationalen Praxis vor Einführung der CRR (§ 10 Absatz 2a KWG a. F.) als auch der allgemeinen Praxis bei Anwendung der CRR, die üblicherweise auf die Eigenmittel nach Anpassungen und Abzügen abstellt.

Zu Buchstabe b

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 49

Durch die Änderung wird ein Redaktionsversehen berichtigt. Die in die CRR eingefügten Artikel 428a bis 428az wurden bei Erlass des Risikoreduzierungsgesetzes nicht berücksichtigt.

Zu Nummer 50

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen.

Zu Buchstabe b

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 51

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Bei der Änderung in Nummer 5 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 6.

Da der Zulassungsvorbehalt für Datenbereitstellungsdienste nun in der MiFIR unmittelbar geregelt und nicht in das KWG/WpIG erlaubnispflichtig als Bankgeschäft, Finanzdienstleistung oder Wertpapierdienstleistung gespiegelt worden ist, bedarf die Anwendung des § 37 KWG (Durchsetzung des Zulassungsvorbehalts) sowie des § 44c

KWG (Regelung der Ermittlungskompetenzen) einer entsprechenden Ergänzung im Sinne einer Einbeziehung des Zulassungsvorbehalts für nationale Datenbereitstellungsdienste nach Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 MiFIR.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 6.

Zu Buchstabe b

Ein Einschreiten der Bundesanstalt gegen unerlaubte Geschäfte führt oftmals zur Insolvenz der betroffenen Unternehmen. In diesem Fall muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden.

Dabei wird es sich im Regelfall anbieten, den zuvor von der Bundesanstalt bestellten und überwachten Abwickler zum Insolvenzverwalter zu bestellen, wenn dieser die allgemeinen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter erfüllt. Eine Bestellung einer anderen Person zum Insolvenzverwalter kann dagegen zu Verzögerungen führen, was in Anbetracht der häufig hohen Komplexität der Verfahren und der teils auch hohen kriminellen Energie der Betreiber ins Gewicht fällt.

Im Sinne der Rechtssicherheit soll daher klargestellt werden, dass die für die Bestellung zum Insolvenzverwalter erforderliche Unabhängigkeit einer Person nicht schon dadurch ausgeschlossen wird, dass diese Person vorher als Abwickler über das schuldnerische Unternehmen tätig war und den Insolvenzantrag gestellt hat. Trotz seiner Befugnisse als Abwickler, die denen eines Geschäftsführers des abwicklungspflichtigen Unternehmens entsprechen, ist der Abwickler gerade kein Organ dieses Unternehmens, sondern wird von der Bundesanstalt eingesetzt und überwacht.

Die neue Regelung soll zu einer erheblichen Beschleunigung, Vereinfachung und Kostensenkung führen. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abwickler sind ihm die Verhältnisse des Unternehmens sowie die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, bekannt. Durch die Nutzung seiner wertvollen Vorarbeiten können bei Bestellung des Abwicklers zum Insolvenzverwalter Synergieeffekte erreicht werden.

Zu Nummer 52

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die begriffliche Änderung in dem neuen Satz 4 dient der Anpassung an die durch die Einfügung des neuen Satz 5 erweiterten Ermittlungsbefugnisse.

Bei dem neuen Satz 5 handelt es sich um eine Ausdehnung der Befugnisse der Bundesanstalt, die geeignet, erforderlich und angemessen ist, um ihre finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen durchführen zu können. Es werden erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden.

Die Änderung in dem neuen Satz 6 ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satzes 4. Auch die dort genannten Maßnahmen sind zukünftig zu dulden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Sätze 3 bis 5 in Absatz 1. Die dort geregelten Befugnisse sollen auch auf die in Absatz 1a geregelten Unternehmen in gleicher Weise anwendbar sein.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

Nach Artikel 65 Absatz 3 Buchstabe a der CRD sind alle im Inland niedergelassenen Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften als mögliche Adressaten von Auskunftsverlagen vorzusehen. Eine Einschränkung auf solche Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, die an der Spitze einer Gruppe stehen, ist in der Vorgabe der Richtlinie nicht enthalten und daher auch hier zu streichen.

Die bislang in § 44 Absatz 2 Satz 1 des Kreditwesengesetzes enthaltene Einschränkung, dass die Auskünfte oder übermittelten Daten für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis erforderlich oder in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Absatz 3 Satz 1 zu übermitteln sein müssen, ist Artikel 65 Absatz 3 Buchstabe a der CRD nicht zu entnehmen und daher hier zu streichen.

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird entsprechend der in Absatz 1 vorgesehenen Regelung auch hier aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die begriffliche Änderung in Satz 3 dient der Anpassung an die durch die Einfügung des neuen Satz 4 erweiterten Ermittlungsbefugnisse.

Bei dem neuen Satz 4 handelt es sich um eine Ausdehnung der Befugnisse der Bundesanstalt, die geeignet, erforderlich und angemessen ist, um ihre finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen durchführen zu können. Es werden erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden.

Bei der Änderung in dem neuen Satz 5 handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satzes 4. Auch die Ausübung der hierin geregelten Befugnisse ist zukünftig zu dulden.

Bei der Änderung vor Nummer 1 und in Nummer 2 des neuen Satz 6 handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satzes 4, der auch für die hier genannten Unternehmen anwendbar sein soll, sowie um sprachliche Korrekturen.

Die Einfügung der in Nummer 3 genannten Auslagerungsunternehmen dient der Umsetzung von Artikel 65 Absatz 3 Buchstabe a vi) der CRD. Hiernach sind auch Dritte als mögliche Adressaten eines Auskunftsanspruchs vorzusehen, auf die eine Finanzholding-Gesellschaft, eine gemischte Finanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte Holdinggesellschaft Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben.

Zu Buchstabe d

Die neuen Regelungen räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Nebengelasse und Wohnungen zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung gesetzeswidriger Strukturen im Finanzsektor gegenzusteuern und der Gefährdung großer Vermögenswerte vorzubeugen.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Absätze 5 und 6.

Zu Nummer 53

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb der Verweis auf den alten Satz 2 anzupassen ist. Des Weiteren erfolgen rechtsförmliche Korrekturen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur aufgrund der Änderung der Rechtschreibung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. Außerdem dient sie der Anwendbarkeit der neuen Befugnisse aus § 44 Absatz 1 KWG auf Inhaber bedeutender Beteiligungen im Sinne des § 44b Absatz 1 Satz 1 KWG, siehe Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, und der Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Die neuen Regelungen schließen insbesondere das Recht der Durchsuchung von Geschäftsräumen, Wohnungen und Nebengelassen ein. Mit ihnen sollen die neuen Ermittlungskompetenzen, die der Bundesanstalt für die laufende Institutsaufsicht eingeräumt werden (§ 44), auf die Inhaber bedeutender Beteiligungen und dort auch auf die Organmitglieder und die Beschäftigten, jeweils einschließlich Ehemaliger, ausgedehnt werden. Die Stimmmacht in einem Institut ist maßgeblich für das Unternehmenshandeln. Die Aufsicht muss daher bedeutende Anteilseigner einbeziehen.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Personen und Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann nur erschwert herbeizuführen.

Zu Buchstabe c

Bei der Änderung in Absatz 3 handelt es sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Die neuen Regelungen in den Absätzen 4 und 5 schließen insbesondere das Recht der Durchsuchung von Geschäftsräumen, Wohnungen und Nebengelassen ein. Mit ihnen sollen die neuen Ermittlungskompetenzen, die der Bundesanstalt für die laufende Institutsaufsicht eingeräumt werden (§ 44), auf die Inhaber bedeutender Beteiligungen und dort auch auf die Organmitglieder und die Beschäftigten, jeweils einschließlich Ehemaliger, ausgedehnt werden. Die Stimmmacht in einem Institut ist maßgeblich für das Unternehmenshandeln. Die Aufsicht muss daher bedeutende Anteilseigner einbeziehen.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Personen und Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann nur erschwert herbeizuführen.

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Nummer 54

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Bei der Änderung in Nummer 4 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 5.

Zu Nummer 5 wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa verwiesen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 5.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Anpassung an in anderen Bereichen bereits bestehende entsprechende Befugnisse im Rahmen der Verfolgung unerlaubter Geschäfte.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e.

Zu Nummer 55

Durch die Änderung wird ein Redaktionsversehen berichtigt. § 45 Absatz 1 umfasst nur einen Satz.

Zu Nummer 56

Der Zustimmungsvorbehalt der Bundesanstalt zur Bestellung neuer Geschäftsleiter wirkt einer Aushöhlung der Kontroll- und Steuerungsfunktion des Sonderbeauftragten entgegen. Um dessen Kompetenzen auch bei Übernahme der Funktion des Aufsichts- oder Verwaltungsrats zu schützen, muss der Zustimmungsvorbehalt auf dieses Organ ausgedehnt werden.

Zu Nummer 57**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur aufgrund der Änderung der Rechtschreibung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Ersetzung wird ein Redaktionsversehen beseitigt.

Zu Buchstabe b

Bislang hatte die Bundesanstalt bei im Falle krisenhafter Entwicklungen von Pfandbriefbanken ggf. zu ergreifenden Maßnahmen nach § 46 KWG – der Zielvorstellung des § 30 Absatz 1 Satz 2 und 4 PfandBG einer auch nach Eröffnung der Insolvenz störungsfreien Fortbedienung der Pfandbriefverbindlichkeiten entsprechend – die Möglichkeit, Zahlungen und Verfügungen zugunsten der nach Pfandbriefgesetz privilegierten Gläubiger quasi in Antizipation des idealtypischen Sachwalterverfahrens nach §§ 30 ff. PfandBG von den jeweiligen Verboten nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 KWG auszunehmen. Aufgrund der Etablierung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es nicht ausgeschlossen, dass die Bundesanstalt nicht länger Herrin der inhaltlichen Ausgestaltung einer Maßnahme nach § 46 KWG ist, wenn bspw. die Europäische Zentralbank eine Weisung nach Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 3 der SSM-Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 erlassen könnte. Soweit die der Bundesanstalt nach dem KWG zugewiesenen Befugnisse bereits in puncto Fortbedienung der Pfandbriefverbindlichkeiten eine gesetzliche Einschränkung des Zahlungsverbots etc. vorsehen, käme es auf den Inhalt einer Weisung insoweit nicht mehr an.

Inhaltlich wird durch die Regelung in Bezug auf die Befugnis der Pfandbriefbank, Zahlungen zu leisten und Verfügungen vorzunehmen, der Zustand hergestellt, der auch für eine Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit unter der Ägide eines ernannten oder vorläufig bestellten Sachwalters bestünde. Die Einschränkung mit Bezug auf § 30 Absatz 6 Satz 1 PfandBG soll sicherstellen, dass die Bundesanstalt im Verfahren nach §§ 30 ff. PfandBG weiterhin wirksam von ihrer Befugnis nach § 30 Absatz 6 Satz 1 PfandBG Gebrauch machen kann, in Bezug auf einzelne Deckungsmassen / Pfandbriefbanken mit beschränkter Geschäftstätigkeit entsprechend § 46 KWG eigene Maßnahmen – einschließlich etwaiger temporärer Zahlungs- und Verfügungsverbote – zu treffen.

Im Einzelnen:

Durch Satz 1 Nummer 1 werden sowohl fällige Zins- als auch Kapitalrückzahlungen vom Zahlungsverbot ausgenommen, soweit sie betraglich aus Zahlungseingängen auf Deckungswerte bzw. aus der Gegenleistung für Verfügungen über Deckungswerte bestritten werden können. Solange kein Sachwalter ernannt oder vorläufig bestellt wurde, steht der Pfandbriefbank dabei nicht die Befugnis zu, von in Umsetzung der Anforderung aus § 6 Absatz 4 PfandBG de lege ferenda bestehenden Möglichkeiten zur Fälligkeitsverschiebung Gebrauch zu machen.

Satz 1 Nummer 2 nimmt die Vornahme laufender Zahlungen und die Rückgewähr von Sicherheiten, die der Pfandbriefbank von ihrem Kontrahenten zur Besicherung einer latenten Forderung („close-out amount“) aus einem zur Deckung verwendeten Derivategeschäft gewährt wurden, die nach entsprechender Wertänderung der einbezogenen Einzelderivate nunmehr vom Kontrahenten nach den Bestimmungen des Rahmenvertrags aber nicht mehr geschuldet sind, vom Zahlungs- und Verfügungsverbot aus. Nicht ausgenommen sind allerdings etwaige Verpflichtungen der Pfandbriefbank, ihrerseits – pfandbriefrechtlich nur aus dem freien Vermögen überhaupt zulässig – Sicherheit für latente Verbindlichkeiten aus einem Derivategeschäft zu stellen.

Satz 1 Nummer 3 spiegelt die ggf. zur Nutzung der Befugnisse nach Nummer 1 und 2 erforderliche Befugnis der Pfandbriefbank, über Deckungswerte zu verfügen, um aus der entsprechenden Gegenleistung die nach Nummer 1 und 2 gestatteten Leistungen zu bewirken.

Satz 2 dient ebenfalls der Annäherung an den Zustand nach §§ 30 ff. PfandBG, indem es der Pfandbriefbank verboten wird, Werte aus der Deckung zu nehmen, ohne dass den Pfandbriefgläubigern hieraus eine Kompensation in Gestalt der Erfüllung fälliger Forderungen o. Ä. zuflösse; m. a. W. unter einem Zahlungsverbot ist eine bloße Ausdeckungnahme verboten.

Zu Buchstabe c

Die Änderungen korrigieren ein Redaktionsversehen.

Zu Nummer 58**Zu Buchstabe a**

Die Einfügung erfolgt zum Zweck der Klarstellung, dass das Antragsmonopol der BaFin zwar hinsichtlich seines Beginns an die Erteilung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland geknüpft ist, es aber bei Entfallen der Erlaubnis nicht auch automatisch endet. Der mit dem CRD-IV-Umsetzungsgesetz ergänzte Relativsatz hätte auch diese Lesart zugelassen, obgleich er lediglich dazu dienen sollte, bei Instituten, die ihr Geschäft von Anfang an ohne Bankerlaubnis betrieben haben, die Anwendbarkeit von § 46b zugunsten einer abschließenden Geltung von § 37 auszuschließen. Mit der Bezugnahme auf die Erlaubniserteilung sollte zudem gewährleistet werden, keine Zweifel an der Zuständigkeit für die Insolvenzantragstellung aufkommen zu lassen, die im Einzelfall Gläubigerinteressen hätten gefährden können.

Ein Fortbestehen der Antragsrechtskonzentration bei der BaFin auch nach Erlaubniswegfall bis zu vollständigen Beendigung des erlaubnispflichtigen Geschäfts ist erforderlich, um auszuschließen, dass ein Institut bei der Anbahnung einer Insolvenzlage durch Erlaubnisverzicht oder -rückgabe verhindern kann, dass die BaFin den Insolvenzantrag stellt. Die Bedingung, dass das Institut noch erlaubnispflichtiges Geschäft betreiben muss, ermöglicht in Fällen, in denen das Institut sein erlaubnispflichtiges Geschäft unter Aufsicht der BaFin geordnet und planmäßig herunterfährt, eine Abschirmung vor Anträgen anderer Gläubiger oder der Geschäftsführung des Instituts. Diese anhaltende Sonderzuständigkeit rechtfertigen hier einerseits der aus der laufenden Aufsicht gewonnene Informationsvorsprung der BaFin und andererseits deren Sachkompetenz bei der Abschätzung der Konsequenzen, die die Einleitung eines Insolvenzverfahrens für den Finanzmarkt hätte.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Nummer 59

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zur Änderung des § 44 KWG in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e.

Zu Nummer 60

Zur besseren Lesbarkeit der Norm wurden die Rechtsgrundlagen durchnummeriert und die Rechtsfolge vorangestellt.

§ 44 Absatz 3a wurde bereits durch Gesetz vom 27. Juni 2013 aufgehoben. Die Verweisung in § 49 kann daher entfallen. Die Verweise auf § 10f und § 10g werden berichtigt sowie präzisiert.

In Absatz 2 wird außerdem ein redaktioneller Fehler korrigiert.

Zu Nummer 61**Zu Buchstabe a**

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa****Zu Dreifachbuchstabe aaa**

Es handelt sich um Anpassungen an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe e. Außerdem dient sie der Anwendbarkeit der neuen Befugnisse aus § 44 Absatz 5 und 6 KWG auf Zweigniederlassungen, siehe Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe d. Analog zu § 44 Absatz 8 KWG können die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank bei Auskunfts- und Vorlageersuchen eine elektronische Einreichung verlangen. Sie können nähere Bestimmungen über Art und Weise der Übermittlung festlegen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung dient der Anwendbarkeit der neuen Befugnisse aus § 44 Absatz 5 und 6 KWG auf Zweigniederlassungen, siehe Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe d. Analog zu § 44 Absatz 8 KWG können die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank bei Auskunfts- und Vorlageersuchen eine elektronische Einreichung verlangen. Sie können nähere Bestimmungen über Art und Weise der Übermittlung festlegen. Das Auskunftsverweigerungsrecht wird analog zu § 44 KWG Absatz 9 auch im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ergänzt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Anpassung an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Buchstabe d

Der neue Absatz 7b stellt eine Folgeänderung zu dem neu eingeführten § 32 Absatz 1f dar. Danach benötigen inländische CRR-Kreditinstitute, die als Verwahrstelle im Sinne des § 68 oder § 80 des Kapitalanlagegesetzbuchs tätig sind, keiner zusätzlichen Erlaubnis für die Kryptowertpapierregisterführung, wenn sie das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führen, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurden.

Um Zweigniederlassungen von EWR-CRR-Kreditinstituten, die ebenfalls als Verwahrstellen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs tätig sein können, gegenüber den inländischen Verwahrstellen nicht zu benachteiligen, werden auch diese unter den gleichen Voraussetzungen wie die Inländer von der Erlaubnispflicht für die Kryptowertpapierregisterführung befreit.

Durch die gleichzeitige Änderung des § 29, des § 87 des Kapitalanlagegesetzbuchs und der Prüfberichtsverordnung werden aber diese Zweigniederlassungen – wie die inländischen Verwahrstellen auch – einer besonderen nationalen Prüfung unterworfen, wenn sie das Kryptowertpapierregister für Kryptofondsanteile und -aktien führen und insoweit als Kryptowertpapierregisterführer tätig werden.

Zu Buchstabe e

Artikel 113 Absatz 4 Unterabsatz 1 CRD sieht vor, dass die gemeinsamen Entscheidungen und die bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung von der zuständigen Behörde getroffene Entscheidung von den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und angewendet werden. Die entsprechende nationale Verpflichtung wird in § 53 Absatz 10 Satz 1 KWG klargestellt.

Zu Nummer 62

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 KWG die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb die Verweise auf den alten Satz 2 und den alten Satz 3 anzupassen sind.

Zu Nummer 63

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, daher aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 18 in das WpIG eingefügt, so dass Nummer 3 hier gestrichen wird. Im Übrigen erfolgen redaktionelle Anpassungen.

Bei den Änderungen in den Nummern 1 und 2 handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Streichung der Nummer 3.

Zu Nummer 64**Zu Buchstabe a**

Der bisherige Absatz 1a wird aus rechtsförmlichen Gründen gestrichen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Bei der Neufassung des § 56 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe i KWG handelt es sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. § 24 Absatz 1a Nummer 5 und 6 KWG wird schon von § 56 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h KWG erfasst. Zudem wird die Anzeigepflicht gemäß § 24 Absatz 1e KWG bußgeldbewehrt und so auch der Vorgabe des Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe p der CRD entsprochen.

Zu Doppelbuchstabe bb**Zu Dreifachbuchstabe aaa**

Die Änderung dient der Korrektur eines redaktionellen Versehens bei Erlass des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 23. Juni 2017.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Die Neufassung des § 56 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe k KWG dient der Beseitigung eines Redaktionsversehens. Mit der Neufassung des § 45 KWG durch das Risikoreduzierungs-gesetz wurden die Sätze 5 bis 9 des § 45 Absatz 5 KWG a. F. geändert und in die neuen Absätze 7 und 8 überführt. Zudem wird in § 56 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe k KWG ein Verweis auf § 45 Absatz 2 KWG aufgenommen, um klarzustellen, dass auch die dort genannten Anordnungen erfasst werden. Dies dient dazu, die in vergleichbaren Fällen bestehende Bewehrung auch für diesen Fall vorzusehen. Zudem sieht Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe s der CRD VI die Pflicht von Bußgeldbewehrungen in diesem Zusammenhang vor.

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um die Korrektur von Verweisfehlern.

Zu Doppelbuchstabe dd

Mit der Ergänzung der Verweise auf § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 soll die bestehende Ahnungslücke gegenüber Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums geschlossen werden, wenn das Kontenabrufverfahren nach § 24c nicht ordnungsgemäß betrieben wird.

Zu Doppelbuchstabe ee

Mit der Ergänzung des Verweises auf § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 soll die bestehende Ahnungslücke gegenüber Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums geschlossen werden. Durch die konkretisierte Bezugnahme auf das in § 25h Absatz 2 Satz 1 KWG genannte Datenverarbeitungssystem wird verdeutlicht, dass alle dort genannten Anforderungen einzuhalten sind. Dies erfordert insbesondere, dass sich das betriebene System auf einem aktuellen Stand befindet, da nur so sichergestellt werden kann, dass Kreditinstitute in der Lage sind, auffällige Geschäftsbeziehungen und auffällige einzelne Transaktionen im Sinne der Vorschrift zu erkennen.

Zu Doppelbuchstabe ff

Mit der Ergänzung der Verweise auf § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 soll die bestehende Ahnungslücke gegenüber Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums geschlossen werden.

Zu Doppelbuchstabe gg

Es werden Bußgeldtatbestände zu den genannten Vorschriften ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe hh

Es werden Bußgeldtatbestände zu den genannten Vorschriften ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe ii

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e.

Zu Doppelbuchstabe jj

Mit der Ergänzung des Verweises auf § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 soll die bestehende Ahnungslücke gegenüber Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, die einer vollziehbaren Anordnung nach § 48u Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandeln, geschlossen werden.

Zu Buchstabe c

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe d

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe e

Das bisherige Zitat wird aus rechtsförmlichen Gründen in ein statisches Zitat geändert.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 56 Absatz 1a KWG.

Zu Buchstabe g

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe h

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst. Darüber hinaus wird die Formulierung in Nummer 1 dem Wortlaut der Verordnung angepasst.

Zu Buchstabe i**Zu Doppelbuchstabe aa**

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aus rechtsförmlichen Gründen.

Zu Buchstabe j**Zu Doppelbuchstabe aa**

Der bestehende Ordnungswidrigkeitstatbestand in § 56 Absatz 4h Nummer 3 wird gestrichen, da die Regelung, auf die Bezug genommen wird, nicht mehr existiert. Die bestehende Nummern 4 wird hierbei zur neuen Nummer 7, so dass die bisherige Nummer 4 gestrichen werden kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 7.

Zu Doppelbuchstabe cc

Bei der Änderung in der neuen Nummer 7, die bislang Nummer 4 war, handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Aufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 die Sätze 2 bis 4 KWG eingefügt, weshalb die Verweise auf den alten Satz 2 anzupassen sind. Darüber hinaus erfolgen rechtsförmliche Anpassungen sowie eine Folgeänderung zur Ersetzung des bisherigen § 32 Absatz 1f KWG.

Zu Buchstabe k

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe l

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe m

Die bislang enthaltenen Vollzitate werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe n

Die bisherigen Kurzzitate werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe o

Die bisherigen Kurzzitate werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe p

Das bislang enthaltene Vollzitat wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe q**Zu Doppelbuchstabe aa**

Absatz 4h wird in der Auflistung ergänzt, da er in der Nummer 3 dieses Absatzes geregelt wird.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aus rechtsförmlichen Gründen.

Zu Buchstabe r

Die bislang enthaltenen Vollzitate werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst. Darüber hinaus erfolgen rechtssystematische Anpassungen.

Zu Nummer 65**Zu Buchstabe a**

Die Änderungen dienen der weiteren Umsetzung von Artikel 68 Absatz 1 der CRD und der Klarstellung, dass bei den in dort geregelten Fällen – vorbehaltlich der in Artikel 68 Absatz 2 Unterabsatz 2 CRD geregelten Ausnahme – eine umgehende Bekanntmachung zu erfolgen hat.

Zukünftig sind des Weiteren auch bestandskräftige Maßnahmen gegen andere natürliche Personen als Geschäftsleiter eines beaufsichtigten Unternehmens, insbesondere gegen Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, aber zukünftig etwa auch gegen Inhaber von Schlüsselfunktionen, sind bekannt zu machen.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung des neuen Absatzes 1a schließt eine Lücke im Wortlaut des § 60b Absatz 1 KWG für den Fall der Bekanntmachung der Bestellung eines Sonderbeauftragten nach § 45c KWG. Der Wortlaut der bisherigen Vorschrift deckt nur die Bekanntmachung der Bestellung eines Sonderbeauftragten wegen Verstößen gegen die in Absatz 1 aufgeführten Gesetze und Verordnungen ab. Die Bestellung eines Sonderbeauftragten nach § 45c KWG ist jedoch auch bei Verstößen gegen andere aufsichtsrechtliche Bestimmungen oder gegen aufsichtliche Anordnungen möglich. Zur Schaffung von Rechtssicherheit soll nun klargestellt werden, dass die Bekanntmachung der bestandskräftigen Bestellung eines Sonderbeauftragten künftig auch dann erfolgen kann, wenn für die Bestellung des Sonderbeauftragten Verstöße gegen andere aufsichtsrechtliche Bestimmungen oder aufsichtliche Anordnungen ausschlaggebend sind, die nicht in Absatz 1 aufgezählt sind.

Wird ein Sonderbeauftragter nach § 45c Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nummer 6 KWG zur Überwachung einer Anordnung der Aufsichtsbehörde bestellt, so erfordern einige diesbezügliche Bekanntmachungsvorschriften (wie etwa § 126 Absatz 1 WpHG) eine isolierte Bekanntmachung der betreffenden Anordnung auch vor deren Bestandskraft, sofern dies nicht unverhältnismäßig ist. In diesen Fällen kann im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung die Bekanntmachung der zu überwachenden Anordnung bis zur Bestandskraft der Bestellung des Sonderbeauftragten aufgeschoben werden, um eine gleichzeitige Bekanntmachung der Bestellung des Sonderbeauftragten und der von ihm zu überwachenden Anordnung zu ermöglichen.

Zu Nummer 66

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zuständigkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Nummer 67

Die Ergänzung einer Übergangsregelung in § 64c KWG trägt dem Umstand Rechnung, dass die wenigen bereits bestehenden Kreditinstitute, die am ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 28 Absatz 3 dieses Gesetzes] in der Rechtsform OHG, KG oder KGaA tätig sind, nicht zu einem Wechsel der Rechtsform gezwungen werden sollten.

Zu Nummer 68**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um Anpassungen an aktualisierte Vorgaben der Rechtsförmlichkeit.

Zu Buchstabe b

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 KWG die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb der Verweis auf den alten Satz 2 anzupassen ist. Im Übrigen erfolgen rechtsförmliche Anpassungen.

Zu Nummer 69

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu Nummer 72.

Zu Nummer 70

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 KWG die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb die Verweise auf den alten Satz 2 anzupassen sind.

Zu Nummer 71**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Streichung des Begriffs der Systemgefährdung in § 67 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes durch das Abwicklungsmechanismusgesetz sowie zu der durch das Risikoreduzierungsgesetz in § 1 Absatz 3c KWG zentral geregelten Definition eines bedeutenden Instituts, die ihrerseits im Zusammenhang mit dem zeitgleich eingefügten § 12 und der Änderung des § 20 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes steht.

Zu Buchstabe b

Siehe Begründung zu Buchstabe a.

Zu Nummer 72**Zu Buchstabe a**

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 KWG die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb die Verweise auf den alten Satz 2 anzupassen sind.

Zu Buchstabe b

Die Datenbereitstellungsdienste haben ihre europarechtliche Grundlage in Titel IVa der MiFIR. Wegen dieses Bezugs zur Finanzmarktgesetzgebung werden die ergänzenden nationalen Vorschriften, insbesondere zur Zustän-

digkeit der BaFin für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung ausschließlich in Deutschland tätiger Datenbereitstellungsdienst, aus dem KWG in das WpIG überführt und zugleich aktualisiert. Die diesbezüglichen Vorschriften werden mit Artikel 17 in das WpIG eingefügt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des Absatzes 7.

Zu Nummer 73

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten wurden in § 32 Absatz 1 KWG die Sätze 2 bis 4 eingefügt, weshalb die Verweise auf den alten Satz 2 anzupassen sind.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 1a ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 2f ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe c

Durch die Einfügung der neuen §§ 2h und 2i ist die Inhaltsübersicht zu ergänzen.

Zu Buchstabe d

Durch die Änderung der Überschrift des 5. Unterabschnittes des Zweiten Abschnittes ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe e

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 25e ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe f

Durch die Einfügung des neuen Kapitel 5e sowie der §§ 26c und 26d ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe g

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 45 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe h

Durch die Einfügung des neuen § 50 ist die Inhaltsübersicht zu ergänzen.

Zu Buchstabe i

Durch die Änderung der Bezeichnung des § 53 ist die Inhaltsübersicht anzupassen.

Zu Buchstabe j

Durch die Einfügung der neuen §§ 53ca bis 53cq ist die Inhaltsübersicht zu ergänzen.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die neue Definition in Absatz 1c beschreibt den Kreis derjenigen Unternehmen, die in Bezug auf bestimmte Funktionsträger das frühzeitige Anzeigeverfahren zu beachten haben und bei welchen das neue aufsichtliche Prüfungsregime für Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen gilt. Dieser Begriff ist nicht mit dem Begriff „großes Unternehmen der Finanzbranche“ nach Artikel 142 Absatz 4 CRR zu verwechseln. Für den Begriff des großen Instituts gilt gemäß § 1 Absatz 35 KWG die Definition der CRR in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 146.

Bei der Änderung in Absatz 2 handelt sich um eine Anpassung an den Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8a CRD VI (neue Definition des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion), welcher nun auch Personen erfasst, die „die Geschäfte des Instituts tatsächlich führen“.

Die Definitionen in den Absätzen 2a bis 2d werden benötigt, um Artikel 91a CRD VI umsetzen zu können, im Fall des Absatzes 2d insbesondere das aufsichtliche Prüfungsregime für die in Satz 2 genannten Positionen.

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 8 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 29a CRD VI.

Zu Buchstabe c

Die neue Anzeigepflicht für die Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus Artikel 27f CRD VI erfordert es, deren Wesentlichkeit und Berechnung in den Begriffsbestimmungen des KWG zu definieren.

Mit Artikel 27a Absatz 2 CRD VI wird zudem der von einer „bedeutenden Beteiligung“ zu unterscheidende Begriff einer „wesentlichen Beteiligung“ eingeführt. Er bezieht sich auf Erwerbe bzw. Veräußerungen durch Institute und (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften gemäß dem neuen § 2h KWG, nicht auf Beteiligungen an Instituten gemäß § 2c KWG.

Mit § 1 Absatz 9c und 9d KWG wird Artikel 27h CRD VI umgesetzt.

Zu Buchstabe d

Die Definition in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD VI hat sich geändert, da es zwei dieser internen Ansätze nicht mehr gibt und der alternative interne Modellansatz hinzugekommen ist. Deshalb ist die Definition in § 1 Absatz 27 KWG anzupassen.

Zu Buchstabe e

Zu Absatz 35 der Vorschrift:

Um den Anwendungsbereich für die Umsetzung des frühzeitigen Anzeigeverfahrens in Bezug auf bestimmte Positionen bei großen Unternehmen sowie die aufsichtliche Überprüfung der Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen zu definieren, sind die Begriffe „großes Institut“ und „großes Tochterunternehmen“ der CRR erforderlich.

Zur Umsetzung der Anforderungen aus der CRD VI im Hinblick auf die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation betreffend Risiken, die sich aus Umwelt- Sozial und Unternehmensführungsfaktoren ergeben, ist ein Verweis auf die neuen Definitionen aus der CRR bezüglich ESG-Risiken, Umweltrisiken etc. erforderlich.

Zu Absatz 36 der Vorschrift

Es handelt sich um die Umsetzung des Artikels 104a Absatz 6 CRD VI, letzter Absatz.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Aufgrund der Ergänzung der CRD VI in Absatz 1 ist diese auch in der Überschrift des § 1a zu ergänzen.

Zu Buchstabe b

Ziel der Regelung des § 1a war, das bestehende EU-Recht grundsätzlich auch auf die dort genannten Institute anzuwenden. Bei der Schaffung der Regelung enthielt die CRD noch keine Mandate für technische Standards, so dass eine explizite Nennung der CRD nicht erforderlich war. Inzwischen hat sich dies aber geändert, so dass die CRD in § 1a KWG zu ergänzen ist.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Förderbanken und andere Institute anderer Mitgliedstaaten sind von der europäischen Bankenregulierung ausgenommen. In Artikel 2 Absatz 5 Nummer 4 und 4a CRD werden durch die CRD VI neue Institute ergänzt. Zur Klarstellung werden die freigestellten Institute anderer Mitgliedstaaten von der Erlaubnispflicht ausgenommen für den Fall, dass ihre Geschäftstätigkeit den Geltungsbereich des KWG berührt.

Falls Zweigniederlassungen der von der Bankenregulierung ausgenommenen Institute über Tochtergesellschaften in Deutschland tätig werden wollen, gelten die Vorschriften für Tochtergesellschaften von CRR-Kreditinstituten entsprechend. Die Klarstellung dient zur Umsetzung des Artikels 2 Absatz 6 CRD VI.

Zu Buchstabe b

Der Text in Halbsatz 2 wird der Formulierung in § 2 Absatz 5 KWG angepasst; eine Freistellung von § 6a KWG ist entbehrlich.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach Artikel 21c CRD VI ist von den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die in Artikel 47 genannten Geschäfte von Unternehmen aus Drittstaaten nur noch über eine in der EU lizenzierte Zweigstelle angeboten werden dürfen, es sei denn, dass sie ausschließlich auf Veranlassung des Empfängers der Dienstleistung oder als Nebendienstleistung nach der Richtlinie 2014/65/EU erbracht werden oder Empfänger der Dienstleistung ein CRR-Kreditinstitut oder ein Unternehmen derselben Gruppe ist. Bereits nach geltender Rechtslage stehen Bank- und Finanzdienstleistungen, die im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs aus dem Ausland nach Deutschland erbracht werden, grundsätzlich unter Erlaubnisvorbehalt nach § 32 Absatz 1 Satz 1 KWG; dies hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt (BVerwG, 22.04.2009 – 8 C 2.09). Bank- und Finanzdienstleistungen, die ein Drittstaatunternehmen einem zugelassenen deutschen CRR-Kreditinstitut (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der CRR (Richtlinie 575/2013) erbringt, galten bereits vor der CRD VI in Deutschland als nicht erlaubnispflichtig; das betrifft insbesondere die laufenden Absicherungs- und Derivateverträge. Die Praxis wird durch die Ausnahmeregelung in Artikel 21c Nummer 2 (b) CRD VI bestätigt. Insoweit bedarf es daher keiner Änderung des § 32 KWG. Allerdings ist eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 KWG für grenzüberschreitend betriebene Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen von Drittstaatbanken in den eingangs genannten Fällen nicht mehr zulässig. Dies wird durch die Änderung in Satz 1 klargestellt.

In der deutschen Übersetzung von Artikel 47 war bei Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union anders als in anderen Sprachfassungen ein Fehler, der noch korrigiert wird. Statt richtig „alle in Anhang I Nummern 2 und 6 dieser Richtlinie genannten Tätigkeiten eines in einem Drittland niedergelassenen Unternehmens, das als Kreditinstitut gelten würde, wenn es in der Union niedergelassen wäre;“ heißt es dort in Absatz 1 falsch „alle in Anhang I Nummern 2 bis 6 dieser Richtlinie genannten Tätigkeiten eines in einem Drittland niedergelassenen Unternehmens, das als Kreditinstitut gelten würde, wenn es in der Union niedergelassen wäre;“. Dem Verweis ist die erstere, korrekte Lesart „Nummer 2 und 6“ zugrunde zu legen.

Der Europäische Gesetzgeber hat den Marktzugang für Drittstaatenbanken zum Europäischen Markt einen neuen rechtlichen Rahmen gegeben. Dabei hat er die beteiligten Interessen bereits sorgfältig abschließend abgewogen. Dem haben der nationale Gesetzgeber und die Bundesanstalt als ausführende Behörde Rechnung zu tragen; andere Gesichtspunkte treten dahinter zurück. Ein Ermessen hat die Bundesanstalt insoweit nicht. Diese Regelung wird durch den neuen Satz 2 vorsehen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satzes 2.

Zu Buchstabe d

Mit der Ergänzung des § 2 Absatz 9a Satz 1 KWG werden die zentralen Gegenparteien von der Anwendung der §§ 26c und 26d KWG ausgenommen. Die dort geregelten besonderen Pflichten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken beziehen sich auf das ESG-Risikomanagement und die ESG-Risikoplanung von Instituten, insbesondere CRR-Kreditinstituten, Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, die in engem Zusammenhang mit deren Risikostrategie und Geschäftsmodell stehen. Diese unterscheiden sich wesentlich von der Risikostrategie und dem Geschäftsmodell von Kreditinstituten, die ausschließlich über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben. Diese Kreditinstitute sind von dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2024/1619 nicht umfasst.

Zu Buchstabe e

Mit der Ergänzung des § 2 Absatz 9e KWG werden die Zentralverwahrer von der Anwendung der §§ 26c und 26d KWG ausgenommen. Die dort geregelten besonderen Pflichten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken beziehen sich auf das ESG-Risikomanagement und die ESG-Risikoplanung von Instituten, insbesondere CRR-Kreditinstituten, Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, die in engem Zusammenhang mit deren Risikostrategie und Geschäftsmodell stehen. Diese unterscheiden sich wesentlich von der Risikostrategie und dem Geschäftsmodell von Kreditinstituten, die ausschließlich über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen, die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Abschnitt A oder nach den Abschnitten A und B des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014 auszuüben. Diese Kreditinstitute sind von dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2024/1619 nicht umfasst.

Zu Nummer 5**Zu Buchstabe a**

Artikel 1 Nummer 10 der Richtlinie (EU) 2024/1619 sieht eine Verlängerung der in Artikel 22 Absatz 2 Unterabsatz 1 CRD geregelten Frist zur Bestätigung des Eingangs einer vollständigen Anzeige von zwei Arbeitstagen auf zehn Arbeitstage vor.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Artikel 1 Nummer 10 der Richtlinie (EU) 2024/1619 sieht eine Verlängerung der in Artikel 22 Absatz 2 Unterabsatz 1 CRD geregelten Frist zur Bestätigung des Eingangs einer vollständigen Anzeige von zwei Arbeitstagen auf zehn Arbeitstage vor.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung verdeutlicht, dass der Beurteilungszeitraum stets und ggf. auch länger als für 20 Tage unterbrochen wird, bis das Zulassungsverfahren des interessierten Erwerbers als Finanzholding-Gesellschaft nach § 2f KWG bzw. Artikel 21a CRD abgeschlossen ist. Damit wird Artikel 21a Absatz 2 Unterabsatz 2 CRD V („wird [...] ausgesetzt“) ohne aufsichtliches Ermessen (vormals in § 2c KWG "kann die Aufsichtsbehörde den Beurteilungszeitraum unterbrechen") umgesetzt.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur aufgrund der Änderung der Rechtschreibung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anpassung ist notwendig, weil die Richtlinie (EU) 2015/849 die Richtlinie 2005/60/EG aufgehoben hat.

Zu Buchstabe d

Hintergrund der Regelung ist, dass die Expertise aus den Aufsichtsbehörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten verantwortlich sind, in die Beurteilung des geplanten Erwerbs einer bedeutenden Beteiligung einbezogen werden soll. Denn bislang war es den Aufsichtsbehörden, die den geplanten Erwerb zu beurteilen haben, nicht gesetzlich vorgeschrieben, bei der Bewertung des Untersagungsgrunds „Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungs-Risiko“ die entsprechenden Behörden zu konsultieren.

Sinnvollerweise erfolgt die Konsultation zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeigen mit allen Unterlagen vollständig vorliegt. Eine Konsultation ist aber auch zu einem anderen Datum möglich. Die Frist beginnt mit dem Datum der Kontaktaufnahme zu laufen und sollte rechtzeitig vor dem Ablauf des Beurteilungszeitraums enden, damit die Stellungnahme berücksichtigt werden kann.

Mit dem neuen Satz 2 wird Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 CRD VI umgesetzt.

Zu Buchstabe e

Der neue Absatz 4 entspricht spiegelbildlich dem § 2h Absatz 5 KWG. Die Vorschrift gewährleistet einen Gleichlauf des Beurteilungszeitraums, wenn beide Verfahren parallel durchzuführen sind.

Zu Nummer 6

Auch bei den Finanzholding-Gesellschaften gilt zukünftig der Geschäftsleiterbegriff des § 1 Absatz 2 KWG, welcher durch die Änderung in Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a um die Personen, die die Geschäfte tatsächlich führen, ergänzt wurde. Dieser kann daher nunmehr auch in § 2d KWG Verwendung finden, einschließlich des Verweises auf die Anforderungen des § 25c KWG.

Zu Nummer 7**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der Ergänzung der Verordnungsermächtigung in Absatz 10 ist die Überschrift entsprechend zu ergänzen.

Zu Buchstabe b

Gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, in dem Artikel 21a Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c CRD umgesetzt wird, kann zukünftig auch eine (gemischte) Tochterfinanzholding-Gesellschaft als übergeordnetes Unternehmen der Gruppe benannt werden. Bislang war nur die Benennung eines Tochter-CRR-Kreditinstituts möglich. In diesem Fall ist diese (gemischte) Tochterfinanzholding-Gesellschaft selbst zulassungspflichtig und darf auch nur benannt werden, wenn sie zugelassen ist. In dem neuen Satz 2 Nummer 1 ist die Zulassungspflicht daher entsprechend Artikel 21a Absatz 1 Unterabsatz 1 CRD vorzusehen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 21a Absatz 1 Unterabsatz 2 CRD, nach dem die zuständigen Behörden die von den Kreditinstituten und den genannten Unternehmen laufend vorzunehmende Identifizierung der Mutterfinanzholding-Gesellschaften oder gemischten Mutterfinanzholding-Gesellschaften des Kreditinstituts zu prüfen haben. Hierbei ist eine enge Kooperation mit anderen zuständigen Behörden bei grenzüberschreitend tätigen Gruppen erforderlich.

Zu Buchstabe d

Die Änderung im Satzteil vor Nummer 1 setzt die Neuformulierung des Artikels 21a Absatz 4 Unterabsatz 1 CRD um, mit der klargestellt wird, dass die Befreiung von der Zulassungspflicht eine Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde voraussetzt.

Aufgrund des Vollzitats der Richtlinie 2014/59/EU in § 1 Absatz 9a kann dieses in Nummer 2 entfallen.

Aufgrund der Änderung des Artikels 21a Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c CRD ist es nunmehr möglich, eine Befreiung auch dann zu erteilen, wenn eine zugelassene Tochterfinanzholding-Gesellschaft oder gemischte Tochterfinanzholding-Gesellschaft als übergeordnetes Unternehmen bestimmt wird. Dies ist in der Nummer 3 zu ergänzen. Die bislang genannten Pflichten werden weiterhin unter Bezugnahme auf das KWG und die CRR präzisiert und die Anforderungen an das übergeordnete Unternehmen entsprechend der Vorgabe der CRD ergänzt.

Der neue Satz 2 stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde alle zur Beurteilung des Befreiungsantrags notwendigen Informationen vom Antragsteller erhält.

Der neue Satz 3 stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde alle zur Beurteilung des Befreiungsantrags notwendigen Informationen vom Antragsteller erhält.

Im Hinblick auf die Neuformulierung des Satzes 1 ist der Wortlaut in Satz 4 (dem bisherigen Satz 2) anzupassen. Aufgrund der in § 10a Absatz 3 neu geregelten Möglichkeit, abweichend vom bisherigen Grundsatz befreite Unternehmen aus dem Konsolidierungskreis auszunehmen, ist diese Möglichkeit hier als Vorbehalt aus Klarstellungsgründen einzufügen.

Zu Buchstabe e

Absatz 4 sieht nunmehr ausdrücklich vor, dass die Aufsichtsbehörde auf Antrag des Unternehmens eine Befreiung erteilt. Entfallen die rechtlichen Voraussetzungen später, muss diese Befreiung zunächst widerrufen werden, bevor das Unternehmen unverzüglich einen Zulassungsantrag zu stellen hat. Ein Ermessen ist hierbei nicht vorzusehen.

Zu Buchstabe f**Zu Doppelbuchstabe aa**

Der neu eingefügte § 10a Absatz 3 KWG sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde sich bei ihrer Entscheidung, ein befreites Unternehmen aus dem Konsolidierungskreis auszunehmen, mit weiteren zuständigen Behörden abzustimmen hat. Diese Anforderung folgt aus Artikel 21a Absatz 8 Unterabsatz 1 CRD VI und ist hier zu ergänzen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung stellt klar, dass die getroffenen Entscheidungen auch dann verbindlich und umzusetzen sind, wenn die Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft in Deutschland niedergelassen ist, konsolidierende Aufsichtsbehörde aber die zuständige Behörde eines anderen Staates des EWR ist und setzt Artikel 21a Absatz 8 Unterabsatz 2 CRD VI um.

Zu Buchstabe g

Die nunmehr ausdrücklich vorgesehene Pflicht zur Beantragung einer Befreiung von der Zulassungspflicht hat zur Ergänzung des Artikels 21a Absatz 10 Unterabsatz 1 CRD dahingehend geführt, dass auch der Befreiungsantrag innerhalb von vier Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen beschieden werden muss. Diese Vorgabe wird in Absatz 9 ergänzt.

In Artikel 21a Absatz 1 Unterabsatz 4 CRD ist vorgesehen, dass die Aufsichtsbehörden über die zugelassenen und von der Zulassung befreiten Finanzholding-Gesellschaften eine öffentliche Liste zu führen haben. Diese Anforderung wird entsprechend der Formulierung des § 32 Absatz 5 KWG in dem neuen Absatz 10 umgesetzt. Wie in anderen Aufsichtsgesetzen, beispielsweise nach § 16 Absatz 5 des Wertpapierinstitutsgesetzes, wird es durch eine entsprechende Ermächtigung ermöglicht, nähere Bestimmungen zum Inhalt und Aufbau des Registers im Verordnungswege zu regeln.

Zu Nummer 8**Zu § 2h (Erwerb einer wesentlichen Beteiligung)**

Der neue § 2h Absatz 1 KWG dient der Umsetzung der Anzeigepflicht im Rahmen des neuen Bewertungsverfahrens nach Artikel 27a CRD für wesentliche Beteiligungen. Durch das neue Verfahren wird sichergestellt, dass die Aufsicht frühzeitig von wesentlichen Beteiligungen der Aufsichtssubjekte Kenntnis erlangt und diese erforderlichenfalls untersagen kann. Die näheren Regelungen der Anzeige erfolgen bis zum Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards gemäß der Richtlinie.

Durch den neuen § 2h Absatz 2 bis 4 wird Artikel 27a Absatz 4 bis 6 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2h Absatz 5 wird Artikel 27a Absatz 6 CRD umgesetzt. In diesem Zusammenhang ist auch der neue § 2c Absatz 5 zu beachten.

Durch den neuen § 2h Absatz 6 wird Artikel 27a Absatz 7 CRD umgesetzt. Die Erleichterung, dass bei beabsichtigten Erwerben innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems keine Beurteilungspflicht besteht, wird umfassend genutzt. Aufgrund des Entfallens einer Beurteilung in Fällen des Absatzes 6 Satz 1 ist in diesen Fällen auch die Einreichung der zur Beurteilung erforderlichen Informationen nicht erforderlich.

Durch den neuen § 2h Absatz 7 bis 11 wird Artikel 27a Absatz 8 bis 12 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2h Absatz 12 wird Artikel 27b Absatz 1 bis 3 CRD umgesetzt. Die Untersagungsgründe sind abschließend. Mit ihrer Prüfung beurteilt die Bundesanstalt die Aussichten auf eine solide und umsichtige Führung durch den interessierten Erwerber und insbesondere die Risiken, denen der interessierte Erwerber nach dem beabsichtigten Erwerb ausgesetzt ist oder sein könnte.

Durch den neuen § 2h Absatz 13 bis 15 wird Artikel 27a Absatz 13 bis 15 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2h Absatz 16 bis 21 wird Artikel 27c Absatz 1 bis 4 CRD umgesetzt. Im Fall des Absatz 17a ist die konsolidierende Aufsichtsbehörde nach Artikel 111 CRD zu bestimmen.

Durch den neuen § 2h Absatz 22 und 23 wird Artikel 27e CRD umgesetzt. Eine Stimmrechtsuntersagung allein ist gegenüber Unternehmen, die trotz Untersagung oder ohne (nachgeholte) Anzeige eine wesentliche Beteiligung erworben haben, keine geeignete Maßnahme. Daher sieht der neue Absatz 22 – wie § 2c KWG – die Möglichkeit vor, dass die Bundesanstalt einen Treuhänder mit der Veräußerung der Anteile beauftragen kann. Die Bestimmungen zu Treuhändern orientieren sich ebenfalls an § 2c KWG. Die Haftungsbegrenzung soll die Wahrnehmung einer Tätigkeit als Treuhänder fördern.

Artikel 27e CRD sieht die Sanktion der Stimmrechtsuntersagung nicht für Unternehmen vor, die die wesentliche Beteiligung im Beurteilungszeitraum erwerben, ohne dass bereits untersagt wurde. Wenn diesen Erwerbern jedoch innerhalb des Beurteilungszeitraums der Erwerb nachträglich noch untersagt wird, ist es ebenfalls möglich, die Stimmrechte zu untersagen bzw. den Verkauf zu beauftragen.

Der Erwerb einer wesentlichen Beteiligung trotz Untersagung ist nicht zusätzlich noch eine Ordnungswidrigkeit.

Zu § 2i (Verschmelzungen und Spaltungen)

Durch den neuen § 2i Absatz 1 bis 3 wird der Artikel 27i Absatz 1 bis 3 CRD umgesetzt. Artikel 27h ff. CRD führen Anzeigepflichten zur Beurteilung von Verschmelzungen und Spaltungen von Finanzakteuren ein. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Aufsicht frühzeitig von wesentlichen Strukturveränderungen Kenntnis erlangt und diese genehmigen muss.

Durch den neuen § 2i Absatz 4 bis 6 wird der Artikel 27i Absatz 4 bis 6 CRD umgesetzt. Für Spaltungen und Verschmelzungen im Gruppenkontext gilt eine stillschweigende Zustimmung, weshalb es eines Beurteilungszeitraumes, einer Frist für die Anforderung weiterer Informationen innerhalb des Beurteilungszeitraums und näherer Ausführungen zur verlängerten Hemmungsdauer bedarf. Für Verschmelzungen im Gruppenkontext gilt eine noch weitergehende Ausnahme nach § 2i Absatz 2.

Durch den neuen § 2i Absatz 7 wird der Artikel 27i Absatz 7 CRD umgesetzt. Das Vollzugsverbot gilt nicht für Verschmelzungen im Gruppenkontext nach Absatz 2 und – nach Ablauf des Beurteilungszeitraums – nicht für Spaltungen im Gruppenkontext nach Absatz 4 Satz 2.

Durch den neuen § 2i Absatz 8 wird der Artikel 27i Absatz 8 CRD umgesetzt.

Für Spaltungen im Gruppenkontext gilt eine stillschweigende Zustimmung: Entsprechend stellt Absatz 9 klar, dass der geplante Erwerb nach Ablauf des Beurteilungszeitraums vollzogen werden darf. Für Verschmelzungen im Gruppenkontext gilt eine noch weitergehende Ausnahme nach § 2i Absatz 2.

Durch den neuen § 2i Absatz 10 wird der Artikel 27i Absatz 10 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2i Absatz 11 wird der Artikel 27j Absatz 1 CRD umgesetzt. Artikel 27j Absatz 1 CRD erwähnt zusätzliche Informationen nicht explizit; für diese müssen aber selbstverständlich die gleichen Kriterien gelten.

Durch den neuen § 2i Absatz 11 Satz 1 Nummer 1 wird der Artikel 27j Absatz 1 Buchstabe a CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2i Absatz 11 Satz 1 Nummer 2 und 3 wird der Artikel 27j Absatz 1 Buchstabe b und c CRD umgesetzt. Der verwendete Plural (Unternehmen) berücksichtigt Spaltungen; selbstverständlich entsteht aus einer Verschmelzung ein Unternehmen.

Durch den neuen § 2i Absatz 11 Satz 1 Nummer 4 und 5 wird der Artikel 27j Absatz 1 Buchstabe d und e CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2i Absatz 11 Satz 2 wird der Artikel 27j Absatz 1 Unterabsatz 2 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2i Absatz 12 bis 14 wird der Artikel 27j Absatz 2 bis 4 CRD umgesetzt.

Durch den neuen § 2i Absatz 15 und 16 wird der Artikel 27k Absatz 1 und 2 CRD umgesetzt.

Laut Geltungsbereich des Artikels 27h, der mit Absatz 17 und 18 umgesetzt wird, berührt Titel III Kapitel 5 der CRD „nicht die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und der Richtlinie (EU) 2017/1132“

und gelten die Verpflichtungen nach Titel III Kapitel 5 der CRD „nicht für Verschmelzungen und Spaltungen, die sich aus der Anwendung der Richtlinie 2014/59/EU ergeben“.

Zu Nummer 9

Die Ergänzung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, der Inhaber von Schlüsselfunktionen, der Risikoträger und anderer natürlicher Personen sowie die Erweiterungen auf Verstöße gegen aufsichtliche Anordnungen in Satz 1 dient der Umsetzung der Änderungen in Artikel 65 Absatz 1 und 2 CRD VI.

Bei der Änderung in Satz 2 handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1 KWG sowie wie bei den Änderungen in Satz 1 um Änderungen zur Umsetzung der Änderungen in Artikel 65 Absatz 1 und 2 CRD VI.

Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Ergänzung erfolgt flankierend zu der hauptsächlich in Satz 2 Nummer 15 vorgenommenen Umsetzung von Artikel 87a Absatz 4 CRD.

Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 98 Absatz 9 Unterabsatz 1 CRD im Hinblick auf den Satzteil „sowie die Bewertung der Exposition der Institute gegenüber ESG-Risiken“ sowie von Artikel 98 Absatz 9 Unterabsatz 2 CRD im Hinblick auf den Satzteil „Die Exposition der Institute gegenüber ESG-Risiken wird auch auf der Grundlage der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden Pläne der Institute bewertet.“

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Änderung in der Nummer 14 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die Einfügung der neuen Nummern 15 und 16.

Die neuen Nummern 15 und 16 dienen der Umsetzung von Artikel 98 Absatz 9 Unterabsatz 1 CRD im Hinblick auf den Satzteil „sowie die Bewertung der Exposition der Institute gegenüber ESG-Risiken“ sowie von Artikel 98 Absatz 9 Unterabsatz 2 CRD im Hinblick auf den Satzteil „Die Exposition der Institute gegenüber ESG-Risiken wird auch auf der Grundlage der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden Pläne der Institute bewertet.“

Zu Nummer 15 der Vorschrift

Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 87a Absatz 4 CRD, der eine umfassende Bewertung der ESG-Strategien und des Risikomanagements einschließlich der nach Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden Pläne durch die Aufsichtsbehörde verlangt und ausdrücklich die Zusammenarbeit mit anderen Umwelt-Fachbehörden vorsieht. Ferner wird Artikel 98 Absatz 9 CRD umgesetzt.

Zu Nummer 16 der Vorschrift

Die neue Nummer 16 dient der noch nicht erfolgten Umsetzung von Artikel 84 Absatz 2 CRD in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/878. Damit werden auch Kreditspreadrisiken, die nicht unter das Handelsbuch fallen, zum Gegenstand des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses. Dabei sollen Risiken erfasst werden, die sich aus einer Veränderung des Spreads eines Instruments unter der Annahme der gleichen Bonitätseinstufung ergeben, d. h., wie sich der Kreditspread innerhalb einer bestimmten Bonitätseinstufung bzw. eines bestimmten Ausfallwahrscheinlichkeitsbereichs bewegt. Die institutsseitig zu beachtenden Anforderungen sind im BaFin-Rundschreiben „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ fixiert und sind insofern von § 25a Absatz 1 abgedeckt.

Zu Buchstabe b

Der neue Satz 3 dient der Umsetzung des Artikels 100 Absatz 3 CRD.

Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a

Die neuen Absätze 2a und 2b in § 6c KWG dienen der Umsetzung von Artikel 104a Absatz 6 und 8 CRD.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung wird die Regelung klarstellend an Artikel 104a Absatz 3 Unterabsatz 2 CRD angepasst.

Zu Nummer 12

Mit dem neuen § 6d Absatz 1a KWG wird Artikel 104b Absatz 4a CRD umgesetzt.

Zu Nummer 13**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1 KWG.

Zu Buchstabe b

Die Änderung setzt die Erweiterung des Artikels 21a Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 CRD um. Bislang war ein Abstimmungserfordernis dort nur für die Fälle geregelt, wo ein Antrag auf Zulassung nach Artikel 21a CRD zeitgleich mit einem Inhaberkontrollverfahren nach Artikel 22 CRD stattfand. Neben der Aufnahme des Verfahrens auf Prüfung der Befreiung von der Zulassungspflicht erweitert die neue Fassung des Artikels 21a Absatz 2 CRD dieses Erfordernis auch auf eine gleichzeitig mit der Prüfung nach Artikel 21a CRD stattfindende Prüfung eines Erlaubnisanspruchs nach Artikel 8 CRD und der Prüfung einer wesentlichen Beteiligung nach Artikel 27a Absatz 6 CRD.

Die Umsetzung von Satz 2 des Artikels 21a Absatz 2 Unterabsatz 2 CRD erfolgt in den §§ 2c und 2h KWG.

Zu Nummer 14

Die Anpassung in Satz 1 hebt das Erfordernis einer Steuerstraftat oder eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens zur Begründung der Möglichkeit der Informationsweitergabe an Finanzbehörden im Sinne von § 6 Absatz 2 der Abgabenordnung im Einklang mit Artikel 56 CRD auf. Damit wird die Weitergabe der Verschwiegenheitspflicht unterliegender Informationen an Finanzbehörden erweitert auf Informationen, die von den Finanzbehörden für ein konkretes Besteuerungsverfahren benötigt werden, und die künftig nicht mehr zwingend mit einer Steuerstraftat in Zusammenhang stehen müssen. Dies ermöglicht eine einfachere Daten- und Informationsübermittlung zwischen Finanzaufsicht und Finanzbehörden zur Ermittlung von besteuierungserheblichen Tatsachen in Besteuerungsverfahren, in welchen der Aufsicht der Bundesanstalt unterliegende Aufsichtsobjekte Beteiligte sind, und ist damit geeignet, mehr Steuererhebungsgerechtigkeit zu gewährleisten.

Weiterhin ist die Normierung einer eindeutigen Schwelle für den Informationsaustausch mit den Finanzbehörden im Sinne des § 6 Absatz 2 der Abgabenordnung erforderlich. Die mittelbare Schwelle des § 93 Absatz 1 der Abgabenordnung, wonach Auskünfte für die Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderlich sein müssen, genügt nicht. Es bedarf einer gesonderten Schwelle, die unter Berücksichtigung bankaufsichtlicher Belange als statische Mindestvoraussetzung daran anknüpft, dass die Informationen für ein Besteuerungsverfahren benötigt werden, die Bundesanstalt aber darlegen kann, dass der Weitergabe der Informationen Vorgaben anderer rechtlicher Vorschriften entgegenstehen.

Bei den Änderungen in Satz 2 Nummer 1 und 2 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Anfügung der neuen Nummer 3.

Nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes unterliegen Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik gemacht werden, der Geheimhaltung. § 16 Absatz 1 Satz 4 BStatG sieht dies auch bei Auskunfts- und Amtshilfeersuchen der Finanzbehörden vor. Da die Bundesanstalt über die Deutsche Bundesbank Daten erhalten kann, die zu statistischen Zwecken erhoben wurden und der vorgenannten Geheimhaltungsvorgabe unterfallen können, sind diese durch die neue Nummer 3 ausdrücklich von der Übermittlung an die Finanzbehörden auszunehmen.

Zu Nummer 15

Der neue Absatz 3 setzt die Anforderung des Artikels 21a Absatz 4a CRD um, nach der die zuständige Aufsichtsbehörde von der Zulassungspflicht befreite Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften unter engen Voraussetzungen aus dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis ausnehmen kann.

Diese Möglichkeit bedarf einer einzelfallbezogenen Beurteilung und ist nur in absoluten Ausnahmefällen zu erteilen.

Zu Nummer 16**Zu Buchstabe a**

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 133 Absatz 1 CRD.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 133 Absatz 8 Buchstabe d CRD.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Ergänzung um den „Europäischen Ausschuss für Systemrisiken“ wird die Vorgabe aus Artikel 133 Absatz 11 CRD umgesetzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit dieser Änderung wird eine Änderung der Terminologie in Artikel 133 Absatz 11 Unterabsatz 5 CRD, bei welcher der Begriff „Empfehlung“ durch „Stellungnahme“ ersetzt wurde, nachvollzogen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Mit dieser Änderung wird eine Änderung der Terminologie in Artikel 133 Absatz 11 Unterabsatz 5 CRD, bei welcher der Begriff „Empfehlung“ durch „Stellungnahme“ ersetzt wurde, nachvollzogen.

Zu Nummer 17

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 131 Absatz 6 Buchstabe c CRD.

Zu Nummer 18

Die Änderung in Satz 2 ist redaktioneller Natur.

Mit der Einfügung von Satz 3 wird Artikel 131 Absatz 15 Unterabsatz 2 Satz 2 CRD umgesetzt.

Zu Nummer 19

Die Änderung ersetzt den bisher vorgesehenen Verweis auf § 10i Absatz 6 Satz 3 KWG. Der Bezug auf die kombinierte Kapitalpufferanforderung wird durch den Bezug auf den Puffer der Verschuldensquote ersetzt. Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe c CRD.

Zu Nummer 20

Durch die Änderung wird im Interesse einer Verringerung des Erfüllungsaufwands geregelt, dass Verringerungen des Kernkapitals, die ausschließlich auf eine Änderung der Eigenmittelregeln zurückgehen, keine Beschlussfassung nach § 13 Absatz 2 KWG erfordern sollen, weil sich die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Instituts durch rein rechtliche Vorgänge nicht wesentlich ändern und die beabsichtigte Warnfunktion und das Erfordernis einer Neubewertung darum geringere Bedeutung haben.

Zu Nummer 21

Aufgrund der Erweiterung des Inhalts des 5. Unterabschnittes des Zweiten Abschnittes ist es erforderlich, dessen Überschrift anzupassen.

Zu Nummer 22**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, ergibt sich künftig aus der Neufassung des Absatzes 2a und kann daher hier gestrichen werden.

Der zweite Halbsatz dient der Umsetzung der in Artikel 91 Absatz 1d CRD vorgesehenen frühzeitigen Anzeigepflicht bei Geschäftsleitern großer Institute bzw. Unternehmen, d. h. spätestens 30 Arbeitstage vor Übernahme der Funktion.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, ergibt sich künftig aus der Neufassung des Absatzes 2a und kann daher hier gestrichen werden.

Der neu gefasste zweite Halbsatz dient der Umsetzung der in Artikel 91 Absatz 1d CRD vorgesehenen frühzeitigen Anzeigepflicht bei Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans großer Institute bzw. Unternehmen, d. h. spätestens 30 Arbeitstage vor Übernahme der Funktion. Zugleich wird die in § 25d Absatz 2 Satz 2 und 3 KWG umgesetzte Ausnahmeregelung des Artikels 91 Absatz 13 und 14 CRD für entsprechend anwendbar erklärt, für den Fall, dass die frühzeitige Anzeigepflicht aus den dort genannten Gründen nicht eingehalten werden kann.

Zu Doppelbuchstabe cc

Zu Nummer 15b der Vorschrift

Die neu eingeführte Anzeigepflicht dient der Umsetzung des in Artikel 91a Absatz 5 CRD vorgesehenen aufsichtlichen Prüfungsregimes in Bezug auf bestimmte Funktionsträger („Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen“) bei großen Instituten bzw. Unternehmen und gewährleistet, dass die Aufsicht die hierfür erforderlichen Informationen erhält.

Zu Nummer 15c der Vorschrift

Die Anzeigepflicht in Bezug auf die Abberufung eines Inhabers besonderer Schlüsselfunktionen bei großen Instituten bzw. Unternehmen gewährleistet, dass die Aufsicht Kenntnis erlangt, wenn eine Neubesetzung dieser künftig einem aufsichtlichen Prüfungsregime unterliegenden Positionen erforderlich ist. Zugleich ist die für die Abberufung erforderliche Zustimmung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans nachzuweisen, siehe Artikel 76 Absatz 6 Unterabsatz 3 Buchstabe b CRD und § 25c Absatz 4a Nummer 3 Buchstabe i.

Zu Nummer 16 der Vorschrift

Es handelt sich um eine neue Anzeigepflicht im Hinblick auf die neuen Pflichten nach Artikel 76 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 87a Absatz 4 CRD.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um die Umsetzung der neuen Anzeigepflichten nach Artikel 27f und 27d CRD in deutsches Recht.

Zu Buchstabe c

Die Pflicht, die Aufnahme und Beendigung von Tätigkeiten anzuzeigen, wurde bereits von der Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, umfasst. Die Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, wird in den Anzeigetatbeständen in Absatz 1 und Absatz 3a gestrichen und einheitlich in Absatz 2a geregelt. Die Aufnahme und Beendigung von Tätigkeiten ist weiterhin als neue Tatsache anzeigepflichtig.

Entsprechend den neuen Regelungen über Inhaber von Schlüsselfunktionen werden die Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen, beschränkt auf die großen Unternehmen, aufgenommen.

Bei den Änderungen in Absatz 3 handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung des Absatzes 2a.

Zu Buchstabe d

Zu Doppelbuchstabe aa

Da das gesamte Aufsichtsregime sich auf beide Formen der Finanzholding-Gesellschaft bezieht, ist eine Ergänzung der gemischten Finanzholding-Gesellschaft im Satzteil vor Nummer 1 erforderlich.

Bei der Änderung in Nummer 1 handelt es sich um eine Folgeänderung im Zuge der Anpassung der Definition der Geschäftsleiter in § 1 Absatz 2 KWG, die nunmehr bei Instituten und Finanzholding-Gesellschaften einheitlich verwendet wird.

Die Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, ergibt sich künftig aus der Neufassung des Absatzes 2a und kann daher hier gestrichen werden.

Die Anfügung des letzten Halbsatzes in der Nummer 1 dient der Umsetzung der in Artikel 91 Absatz 1d CRD vorgesehenen frühzeitigen Anzeigepflicht bei Geschäftsleitern großer Unternehmen, d. h. spätestens 30 Arbeitstage vor Übernahme der Funktion.

Bei der Streichung in der Nummer 2 handelt sich um eine Folgeänderung im Zuge der Anpassung der Definition der Geschäftsleiter in § 1 Absatz 2 KWG.

Die Pflicht, neue Tatsachen anzuzeigen, ergibt sich aus der Neufassung des Absatzes 2a und kann in der Nummer 4 gestrichen werden.

Der neu gefasste zweite Halbsatz der Nummer 4 dient der Umsetzung der in Artikel 91 Absatz 1d CRD vorgesehenen frühzeitigen Anzeigepflicht bei Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans großer Institute bzw. Unternehmen, d. h. spätestens 30 Arbeitstage vor Übernahme der Funktion. Zugleich wird die in § 25d Absatz 2 Satz 2 und 3 umgesetzte Ausnahmeregelung des Artikels 91 Absatz 13 und 14 CRD für entsprechend anwendbar erklärt, für den Fall, dass die frühzeitige Anzeigepflicht aus den dort genannten Gründen nicht eingehalten werden kann.

Bei der Änderung in der Nummer 5 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die Einfügung der Nummern 6 bis 9.

Zu Nummer 6 der Vorschrift

Artikel 91a CRD erfasst auch (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften, die ein großes Institut in ihrer Gruppe haben. Daher ist die Einführung einer neuen Anzeigepflicht erforderlich.

Zu Nummer 7 der Vorschrift

Artikel 91a CRD erfasst auch (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften, die ein großes Institut in ihrer Gruppe haben. Daher ist die Einführung einer neuen Anzeigepflicht erforderlich.

Zu Nummer 8 der Vorschrift

Die Änderung dient der Umsetzung der mit Artikel 27f CRD neu eingeführten Anzeigepflicht für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften über die wesentliche Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Zu Nummer 9 der Vorschrift

Die Änderung dient der Umsetzung der mit Artikel 27d CRD neu eingeführten Anzeigepflicht für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften betreffend die Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen

Zu Nummer 10 der Vorschrift

Es handelt sich um eine neue Anzeigepflicht im Hinblick auf die neuen Pflichten nach Artikel 76 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 87a Absatz 4 CRD auf Gruppenebene.

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 24 Absatz 3a Satz 2 KWG wird aktualisiert und aufgrund bußgeldrechtlicher Gründe angepasst.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Streichung des Satzes 5 ist eine Folgeänderung der allgemeinen Anwendung der Anzeigepflichten auch auf gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die eine entsprechende Anwendung obsolet macht.

Zu Buchstabe e

Die Regelung des Artikels 91 Absatz 1d CRD, dass für bestimmte Positionen (Geschäftsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende) bei großen Unternehmen die Anzeige spätestens 30 Arbeitstage, bevor die angehenden Mitglieder ihre Funktion übernehmen, an die Aufsicht übermittelt werden muss, wird in § 24 Absatz 1 Nummer 1 und Num-

mer 15 des Kreditwesengesetzes umgesetzt. Durch die neue Regelung in § 24 Absatz 3c sollen ähnliche Regelungen für solche kleineren Institute geschaffen werden, bei denen die Voraussetzungen der §§ 45 Absatz 1, 45a Absatz 1, 45b Absatz 1 oder 46 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes vorliegen. In solchen Fällen besteht aufsichtsseitig ein Interesse, dass neue Geschäftsleiter von Beginn an in der Lage sind, die Einhaltung der dort genannten Anforderungen wiederherzustellen. Somit ist es erforderlich, dass die Aufsicht durch eine frühzeitige Anzeigepflicht in die Lage versetzt wird, Maßnahmen zu ergreifen, damit ein Institut sie nicht durch zeitlich nah beieinanderliegende Anzeige und Vollzug ihrer Eingriffsmöglichkeiten beschneidet.

Zu Buchstabe f

Die Änderung ergänzt die Anzeigen für Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen sowie für (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften.

Zu Buchstabe g

Es handelt sich um die Ergänzung der neu anzuzeigenden Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen bei großen Unternehmen.

Zu Nummer 23

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Mindestfrist von zwei Jahren für den Strategieüberprüfungszyklus wird Artikel 76 Absatz 1 CRD VI umgesetzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung in dem Satzteil vor Buchstabe a dient der Umsetzung von Artikel 76 Absatz 5 Satz 1 CRD. Danach ist sicherzustellen, dass die internen Kontrollfunktionen vom operativen Geschäft unabhängig sind.

Die Änderung in Buchstabe c dient der Umsetzung von Artikel 76 Absatz 5 Satz 1 CRD. Danach ist sicherzustellen, dass die internen Kontrollfunktionen vom operativen Geschäft unabhängig sind.

Entsprechend der Anforderung aus Artikel 76 Absatz 6 CRD VI wird klargestellt, dass die interne Revision nicht mit anderen Kontrollbereichen kombiniert werden darf. Bei den weiteren Kontrollfunktionen gilt für die Kombinierbarkeit der Grundsatz der Proportionalität.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die neue Nummer 4a dient der Klarstellung der bisherigen Anforderung des § 25a Absatz 1 Satz 3 und Etablierung der bestehenden Verwaltungspraxis, wonach das angemessene Risikomanagement im Rahmen einer soliden Unternehmensführung auch angemessene Kapazitäten für das Datenmanagement sowie effiziente Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität umfasst. Während der Grundsatz der Datenqualität für alle Institute gleichermaßen gilt, kann die konkrete Ausgestaltung der Kapazitäten und Prozesse durch die Institute unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips erfolgen.

Zu Buchstabe b

Der neue Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 84 Absatz 3 und 4 CRD. Demnach kann die zuständige Aufsichtsbehörde Instituten, deren interne Systeme in Bezug auf die Beurteilung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch aus aufsichtlicher Sicht nicht zufriedenstellend sind, die Anwendung der standardisierten Ansätze nach dem Technischen Regulierungsstandard (EU) 2024/857 vorschreiben. Für kleine, nicht komplexe Institute nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 CRR kommt dabei auch der vereinfachte standardisierte Ansatz in Frage, wobei die zuständige Aufsichtsbehörde auch solchen Instituten den standardisierten Ansatz vorschreiben kann. Beide Optionen werden von Satz 1 abgedeckt.

Der neue Satz 1 sieht nunmehr selber eine Anordnungsbefugnis vor, so dass die Befugnis in Satz 2 als Folgeänderung entfallen kann.

Zu Buchstabe c

§ 25 Absatz 2 Satz 2 wird aus nebenstrafrechtlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe d**Zu Doppelbuchstabe aa**

Das Zitat des EU-Rechtsakts in § 25a Absatz 5b Satz 3 wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst. Satz 4 wird aus nebenstrafrechtlichen Gründen ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Zitate des EU-Rechtsakts werden aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Buchstabe e

Das Zitat des EU-Rechtsakts wird aus rechtsförmlichen Gründen angepasst.

Zu Nummer 24**Zu Buchstabe a**

Der neue Absatz 1b dient der Umsetzung von Artikel 91 Absatz 1b CRD. Generell haben Geschäftsleiter jederzeit vollständig geeignet und zuverlässig zu sein sowie die Anforderungen an die zeitliche Verfügbarkeit und hinsichtlich der Mandatsbegrenzungen zu erfüllen. Die Umsetzung der Richtlinie steht im Einklang mit der langjährigen deutschen Verwaltungspraxis der Bankenaufsicht.

Der neue Absatz 1c setzt den Artikel 91 Absatz 1b und Absatz 1e Unterabsatz 2 CRD um, wonach die Aufsicht die Möglichkeit haben soll, die Aufnahme einer Position durch eine ungeeignete Person zu verhindern. Wenn die Voraussetzungen für eine Abberufung bereits vor Bestellung vorliegen, soll die Bundesanstalt diese Bestellung verhindern können.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Ausweitung der Vorschrift entspricht dem neuen Artikel 91 CRD, der ebenfalls neben den Geschäftsleitern der Institute auch die „...financial holding companies and mixed financial holding companies that have been granted approval in accordance with Article 21a(1) ...“ aufführt und in den Folgeabsätzen nicht mehr zwischen Instituten und zugelassenen (gemischten) FHGs unterscheidet.

Zu Doppelbuchstabe bb**Zu Dreifachbuchstabe aaa**

Die geänderte CRD definiert in Artikel 91 Absatz 4 Satz 2 die Gruppe, innerhalb der Mandate zusammengezählt werden dürfen, als Unternehmen, die in einer Verbindung nach Artikel 22 der Bilanzrichtlinie zueinander stehen, sowie Finanzholding-Gruppen. Für die Umsetzung der ersten Fallalternative wird auf § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs Bezug genommen. Die Erweiterung um in vergleichbarer Weise verbundene Gruppen soll es der Aufsicht ermöglichen, die Privilegierung z. B. auch dann anzuwenden, wenn aus aufsichtlicher Perspektive unter Berücksichtigung der Ziele der Mandatsbegrenzung nichts dagegen spricht, dass eine Person auch in andere Geschäftszweige eines Konzerns involviert ist.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Artikel 91 Absatz 4 Buchstabe b (ii) CRD wendet die Vorschrift auch auf „entities“ und nicht nur für Institute an.

Zu Buchstabe c

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 91 Absatz 7 CRD. Danach müssen im Rahmen der Verpflichtung, angemessene Ressourcen für Einführung und Schulung bereitzustellen, künftig auch ESG-Risiken und deren Auswirkungen sowie IKT-Risiken berücksichtigt werden.

Zu Buchstabe d**Zu Doppelbuchstabe aa****Zu Buchstabe h der Vorschrift**

Buchstabe h dient der Umsetzung von Artikel 76 Absatz 6 Unterabsätze 1, 2 und 3 CRD. Danach müssen die internen Kontrollfunktionen direkt an das Verwaltungs- und Aufsichtsorgan berichten können und insbesondere in der Lage sein, gegenüber dem Leitungsorgan Besorgnis äußern und es warnen zu können, wenn dies angezeigt ist oder wenn sich bestimmte riskante Entwicklungen auf das Institut auswirken oder auswirken können.

Zu Buchstabe i der Vorschrift

Buchstabe i dient der Umsetzung des Artikels 76 Absatz 6 Unterabsatz 5 CRD. Danach dürfen die Leiter der internen Kontrollfunktionen nicht ohne vorherige Zustimmung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ihres Amtes enthoben werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Änderung in der Nummer 6 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur nachfolgenden Anfügung der Nummern 7 und 8.

Die Regelung in der Nummer 7 dient der Umsetzung von Artikel 91a Absatz 1 und 2 CRD, wonach die Unternehmen sicherzustellen haben, dass die Inhaber von Schlüsselfunktionen die Eignungskriterien jederzeit erfüllen, und dass die Eignung der Inhaber von Schlüsselfunktionen vor Übernahme der Funktion sowie regelmäßig bewertet wird.

Die Regelung in der Nummer 8 setzt Artikel 88 Absatz 3 CRD um.

Zu Buchstabe e

Bei der Änderung in der Nummer 6 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Anfügung der neuen Nummer 7.

Die Regelung in der neuen Nummer 7 weist die Aufgabe aus Artikel 91a Absatz 2 CRD, die Eignung der Inhaber von Schlüsselfunktionen sicherzustellen, in Übereinstimmung mit den handels-, gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen den Geschäftsleitern zu.

Zu Nummer 25**Zu Buchstabe a**

Der neue Absatz 1a dient der Umsetzung von Artikel 91 Absatz 1b CRD. Die Nummer 1 kommt nur in Betracht, wenn das Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan noch nicht gewählt worden ist, aber als Wahlvorschlag in Betracht gezogen wird.

Der neue Absatz 1b setzt den Artikel 91 Absatz 1b und Absatz 1e Unterabsatz 3 CRD um, wonach die Aufsicht die Möglichkeit haben soll, die Aufnahme einer Position durch eine ungeeignete Person zu verhindern. Wenn die Voraussetzungen für eine Abberufung bereits vor Bestellung vorliegen, soll die Bundesanstalt diese Bestellung verhindern können.

Zu Buchstabe b

Die Umsetzung von Artikel 91 Absatz 14 CRD in Satz 3 dient zur Klarstellung, dass es Fälle gibt, in denen eine institutsinterne Eignungsprüfung von Kandidaten vor Aufnahme des Mandats aufgrund der strukturellen Besonderheiten, z. B. Selbstverwaltungsrecht öffentlich-rechtlicher (Gebiets-)Körperschaften, ggf. nicht oder nicht in der Gänze durchgeführt werden kann. Hierdurch wird insbesondere den Entsendungsrechten des Bundes, der Länder und der Kommunen Rechnung getragen. In den Fällen des Satz 3 haben die Institute, zuvorderst deren Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane sowie deren Anteilseigner, Eigentümer, Mitglieder oder Träger, aber – entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis – geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, um die gesetzlichen Eignungsanforderungen sicherzustellen.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

In Artikel 91 Absatz 3 CRD wird die zahlenmäßige Mandatsbegrenzung auf Unternehmen von erheblicher Bedeutung begrenzt. Die bisherige Abgrenzung für Finanzholding-Gesellschaften wird an die sonst in der CRD verwendeten Abgrenzungen (Artikel 91 und Artikel 121) angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Neufassung der CRD definiert in Artikel 91 Absatz 4 Unterabsatz 2 die Gruppe, innerhalb der Mandate zusammengezählt werden dürfen, als Unternehmen, die in einer Verbindung nach Artikel 22 der Bilanzrichtlinie zueinander stehen, sowie Finanzholding-Gruppen. Für die Umsetzung der ersten Fallalternative wird auf § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs Bezug genommen. Die Erweiterung um in vergleichbarer Weise verbundene Gruppen soll es der Aufsicht ermöglichen, die Privilegierung z. B. auch dann anzuwenden, wenn aus aufsichtlicher Perspektive unter Berücksichtigung der Ziele der Mandatsbegrenzung nichts dagegen spricht, dass eine Person auch in andere Geschäftszweige eines Konzerns involviert ist.

Zu Buchstabe d

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 91 Absatz 7 CRD. Danach müssen künftig im Rahmen der Verpflichtung, angemessene Ressourcen für Einführung und Schulung bereitzustellen, auch ESG-Risiken und deren Auswirkungen sowie IKT-Risiken berücksichtigt werden.

Zu Buchstabe e

Die Änderung erfolgt aus nebenstrafrechtlichen Gründen.

Zu Buchstabe f**Zu Doppelbuchstabe aa**

Satz 1 wird begrifflich an die Regelungen zu Risikoträgern in § 25a Absatz 5b Nummer 1 KWG angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Einfügung in Satz 8 dient der Flankierung der in § 25c Absatz 4a Nummer 3 Buchstabe h KWG vorgenommenen Umsetzung von Artikel 76 Absatz 6 CRD. Die Änderung räumt die Möglichkeit ein, Auskünfte beim Leiter der Internen Revision oder beim Leiter des Risikocontrollings ausnahmsweise auch ohne Kenntnisnahme der Geschäftsleitung einzuholen, wenn sich beispielsweise riskante Entwicklungen auf das Institut auswirken oder auswirken können.

Zu Buchstabe g

Die Einfügung in Satz 4 dient der Flankierung der in § 25c Absatz 4a Nummer 3 Buchstabe h KWG vorgenommenen Umsetzung von Artikel 76 Absatz 6 CRD. Die Änderung räumt die Möglichkeit ein, Auskünfte beim Leiter der Internen Revision oder beim Leiter des Risikocontrollings ausnahmsweise auch ohne Kenntnisnahme der Geschäftsleitung einzuholen, wenn sich beispielsweise riskante Entwicklungen auf das Institut auswirken oder auswirken können.

Zu Buchstabe h**Zu Doppelbuchstabe aa**

Artikel 91 Absatz 8 CRD VI wurde gegenüber dem Artikel 91 Absatz 10 CRD V erweitert. Dementsprechend werden § 25d Absatz 11 Nummern 1 und 2 KWG angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Begrifflich erfolgt eine Anpassung an die Regelungen zu Risikoträgern in § 25a Absatz 5b Nummer 1 KWG. Die Einfügung stellt die Verknüpfung zu der neuen § 25c Absatz 4a Nummer 7 KWG her.

Zu Buchstabe i**Zu Doppelbuchstabe aa****Zu Dreifachbuchstabe aaa**

Die Neufassung der bisherigen Nummer 1 in die neuen Nummern 1 und 2 dient der Umsetzung der geänderten Anforderung des Artikels 92 Absatz 2 Buchstabe f CRD, wonach auch die Vergütung der Leiter der internen Kontrollfunktionen unmittelbar vom Vergütungskontrollausschuss zu überwachen ist. Ist kein Vergütungskontrollausschuss eingerichtet, gehen die in Nummer 1 und 2 genannten Aufgaben auf das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan über. Die Aufteilung der bisherigen Nummer 1 erfolgt aus Übersichtlichkeitsgründen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Dreifachbuchstabe aaa.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine klarstellende Änderung der bisherigen Formulierung. Ausnahmen zu dieser Verpflichtung soll es nicht geben.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Einfügung in Satz 7 dient der Flankierung der Umsetzung des Artikel 76 Absatz 6 CRD. Die Änderung räumt die Möglichkeit ein, Auskünfte im Ausnahmefall auch unmittelbar beim Leiter der Internen Revision und bei den Leitern der für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme zuständigen Organisationseinheiten einzuholen, ohne die Geschäftsleitung hierüber in Kenntnis zu setzen.

Zu Nummer 26

Die Regelung in Absatz 1 setzt Artikel 91a Absatz 1 CRD um, der Eignungskriterien für die Inhaber von Schlüsselfunktionen einführt.

Absatz 2 setzt Artikel 91a Absatz 3 CRD um, welcher ausdrücklich vorsieht, dass ungeeignete Personen nicht Inhaber von Schlüsselfunktionen werden sollen bzw. nicht auf Schlüsselfunktion belassen werden können.

Absatz 3 ist die Umsetzung von Artikel 91a Absatz 6 CRD, wonach die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen über die genannten Mindestbefugnisse verfügen müssen. Die allgemeine Befugnis, Maßnahmen gegen Unternehmen mit ungeeigneten Inhabern von Schlüsselfunktionen zu ergreifen, bleibt der Bundesanstalt unbenommen.

Die bisher in den Sätzen 1 bis 3 vorgesehenen Regelungen zu vertraglich gebundenen Vermittlern werden in den neuen Absatz 4 übernommen.

Zu Nummer 27

Die Änderung in den Sätzen 1 und 2 stellt sicher, dass auch die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde, sofern zuständig, von der Vorschrift erfasst ist.

Mit dem neuen Satz 3 wird die Ergänzung des Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe b der CRD VI umgesetzt. Die Aufsicht erhält hierdurch die Möglichkeit, wie bereits zu den schon zuvor bestehenden Befugnissen des Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe a und c CRD VI, ausnahmsweise in begründeten Einzelfällen gegenüber den Instituten, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute handelt, tätig zu werden.

Zu Nummer 28

Der neue Unterabschnitt dient der gebündelten Umsetzung der Anforderungen an das Risikomanagement im Zusammenhang mit den ESG-Risiken gebündelt an einer Stelle im KWG.

Zu § 26c

Der neue § 26c setzt in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken die Anforderungen an das Risikomanagement von Instituten und Institutsgruppen sowie an deren Geschäftsleitungen um.

Absatz 1 Nummer 1 flankiert die hauptsächlich in § 26d vorgenommene Umsetzung von Artikel 76 Absatz 2 CRD an ESG-Risikopläne.

Absatz 1 Nummer 2 setzt Artikel 76 Absatz 1 Satz 1 CRD um. Vorgeschrieben wird eine mindestens alle zwei Jahre vorzunehmende Überprüfung der Strategie und Grundsätze des Risikomanagements.

Absatz 1 Nummer 3 setzt Artikel 73 Absatz 1 Satz 2 CRD um. Im Rahmen der Anforderung von zusätzlichen Informationen für das Risikomanagement ist das institutsindividuelle, dem ESG-Risiko angemessene Informationsbedürfnis ausschlaggebend. Eine strikte Begrenzung der Daten- und Informationsgrundlage auf von Kunden, Vertrags- und Gegenparteien für andere gesetzliche Zwecke (z. B. Rechnungslegung, Offenlegung) vorzuhaltende Informationen ist dabei nicht immer für die institutsindividuellen Anforderungen ausreichend. Zudem würden Innovationen im Bereich des ESG-Risikomanagements behindert, die für ein besseres Verständnis und eine echte Quantifizierung dieser hauptsächlich in die Zukunft gerichteten Risiken dringend notwendig sind. Allerdings dürfen die Anforderungen an das Risikomanagement der Banken nicht so verstanden werden, dass systematisch von den Kunden über andere gesetzliche Regelungen hinaus Datenanforderungen von der Aufsicht gefordert werden. Mithin ist eine ausreichende Balance auch zu den Vorgaben der CSRD-Richtlinie 2022/2464 oder der CSDDD-Richtlinie 2024/1760, die zuletzt auf EU-Ebene durch das Omnibus-I-Paket geändert wurden, notwendig, um Erleichterungen gerade für kleinere und mittlere Unternehmen vorzusehen.

Sollten sich für gleichartige Risiken angemessene Industriestandards entwickeln, wie beispielsweise zentral geprüfte Verbundverfahren oder insbesondere für bestimmte Branchendaten „best practices“ oder ähnliche Standards, können auch diese im Sinne gleichzeitig höherer Transparenz und der Vereinfachung für den individuellen Rechtsanwender Berücksichtigung finden.

Absatz 1 Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b CRD und des Satzteils „[...] Verfahren [...] zur Ermittlung, Messung, Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht verfügen“ von Artikel 87a Absatz 1 sowie Artikel 87a Absatz 2 CRD (spezielle Proportionalitätsregel für ESG-Risiken und Ausdehnung des Betrachtungszeitraumes auf mindestens zehn Jahre).

Absatz 1 Nummer 5 dient zur Umsetzung von Artikel 87a Absatz 1 CRD im Hinblick auf die nötigen IT-Systeme. Die Anforderung „mindestens zehn Jahre“ wird hergeleitet aus Artikel 87a Absatz 1 CRD, der sich auf Artikel 74 Absatz 1 CRD bezieht. Auch wenn dort nicht die zehn Jahre stehen, erschließt sich aus Artikel 87a Absatz 2 CRD, dass dies auch für Artikel 74 Absatz 1 CRD gilt. So wird auch an anderen Stellen verfahren, an denen Artikel 74 Absatz 1 CRD umgesetzt wird.

Absatz 1 Nummer 6 setzt eine Anforderung aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e CRD um, wonach die Risikoneigung der Institute in Bezug auf ESG-Risiken bei der Vergütungspolitik und -praxis zu berücksichtigen ist.

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 91 Absatz 2b CRD.

Absatz 3 setzt Artikel 91 Absatz 7 CRD um. Danach müssen im Rahmen der Verpflichtung, angemessene Ressourcen für Einführung und Schulung bereitzustellen, künftig auch ESG-Risiken und deren Auswirkungen berücksichtigt werden.

Absatz 4 behandelt die Anforderungen an die Geschäftsleitung.

Absatz 4 Nummer 1 regelt die Umsetzung von Artikel 87a Absatz 1 CRD im Hinblick auf den Satzteil „[...] über belastbare Strategien, Grundsätze, [...] zur [...] Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht verfügen“ sowie von Artikel 87a Absatz 2 CRD (spezielle Proportionalitätsregel für ESG-Risiken). Dabei müssen die zu betrachteten Zeiträume (insb. längerfristig mit mindestens zehn Jahren) sich auch nach der jeweiligen Relevanz des betreffenden ESG-Risikos richten.

Absatz 4 Nummer 2 und 3 dienen zur Umsetzung von Artikel 73 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b CRD.

Die Änderung in Absatz 4 Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 87a Absatz 3 CRD. Danach müssen Institute mehrere ESG-Szenarien nutzen, um die Resilienz ihres Geschäftsmodells gegenüber den langfristigen Auswirkungen von ESG-Faktoren zu testen.

Absatz 5 setzt Artikel 87a Absatz 1 CRD im Hinblick auf „[...] Strategien [...] zur Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken [...]“ und Artikel 87a Absatz 2 CRD auf Gruppenebene um.

Absatz 6 und Absatz 7 setzen die Anforderungen an Aufsichts- und Verwaltungsräte aus Artikel 91 Absatz 2b CRD und deren Risikoausschüsse aus Artikel 76 Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 2 CRD um.

Zu § 26d

Der neue § 26d spezifiziert die Anforderungen an den ESG-Risikoplan von Instituten und Institutgruppen.

Der neue Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 76 Absatz 2 CRD. Institute müssen einen Plan zur Steuerung und Überwachung der sich über unterschiedliche Zeiträume ergebenden ESG-Risiken aufstellen, die Pläne sind mit den einschlägigen regulatorischen Zielen und Rechtsakten der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf ESG-Faktoren, insbesondere mit dem Ziel der Erreichung der Klimaneutralität, sowie – falls für international tätige Institute relevant – mit den rechtlichen und regulatorischen Zielen von Drittländern ergeben. In Bezug auf die Rechtsakte der Union sind insbesondere zu berücksichtigen die Ziele der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1), darüber hinaus aber auch die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 235) geändert worden ist. Absatz 2 ordnet eine spiegelbildliche Verpflichtung für die Geschäftsleiter des übergeordneten Unternehmens der Gruppe an.

Bei der Umsetzung von Artikel 76 Absatz 2 Unterabsatz 4 CRD in § 26d Absatz 1 Unterabsatz 2 handelt es sich um die Ausübung einer Mitgliedstaatenoption. Für kleine und nicht komplexe Institute ist es in besonderem Maße wichtig, ihre ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen proportional gestalten zu können. Im Hinblick auf die Dringlichkeit und den relativen Fortschritt bei Daten und Methoden sollte es kleinen und nicht komplexen Instituten auch ermöglicht werden, ihre ESG-Risikopläne zunächst auf umweltbezogene Faktoren und insbesondere Klimarisiken zu fokussieren. Die EBA hat gemäß Artikel 87a Absatz 5 CRD Leitlinien zum ESG-Risikomanagement veröffentlicht, die ebenfalls spezifische Erleichterungen für kleine und nicht komplexe Institute enthalten. Schließlich sollte es unter engen Voraussetzungen und nach Anzeige bei der Aufsichtsbehörde möglich sein, ESG-bezogene Ziele rein qualitativ zu umschreiben, da die quantitative Messung der Zielerreichung komplex und für kleine Institute teilweise überfordernd sein kann.

Die gleichen Erleichterungen sollen für Institute gelten, auf die § 26d entsprechend Anwendung findet und die nicht unter die Definition von kleinen und nicht komplexen Instituten im Sinne des Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen, aber nach Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit mit diesen vergleichbar sind. Dies gilt z. B. für Leasing- und Factoringunternehmen oder Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung unter der Voraussetzung der Vergleichbarkeit mit kleinen und nicht komplexen Instituten bezüglich Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit.

Zu Nummer 29

Die Änderung nimmt die neu seitens der Institute zu berücksichtigenden ESG-Risiken und die Erfüllung der hiermit verbundenen Pflichten in den Prüfkatalog der Jahresabschlussprüfer auf.

Zu Nummer 30

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass Wertpapierinstitute, die unter Risikogesichtspunkten nicht wie Kreditinstitute behandelt werden sollen, keine entsprechende Erlaubnis beantragen müssen. Die neu gefasste Nummer 2 stellt die Größe und den Standort der künftig zu berücksichtigenden Unternehmen klar.

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch die Einführung der Möglichkeit eines Waivers besteht die Notwendigkeit, den bereits als Wertpapierinstitut erlaubterweise tätigen Unternehmen bis zur Entscheidung über den Waiver die Fortsetzung der Geschäfte zu gestatten.

Zu Buchstabe b

Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass Unternehmen, die unter Risikogesichtspunkten nicht wie Kreditinstitute behandelt werden sollen, von der Erlaubnispflicht ausgenommen werden können.

Zu Nummer 31

Die neu in § 35 Absatz 2 eingefügte Nummer 12 setzt Artikel 18 Buchstabe g CRD um und ermöglicht der Aufsichtsbehörde, die Erlaubnis aufzuheben, wenn eine Bestandsgefährdung im Sinne von § 62 Absatz 1 Nummer 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes oder gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgestellt wurde. Weitere Voraussetzungen für eine Erlaubnisaufhebung sind, dass keine hinreichende Aussicht besteht, dass die Bestandsgefährdung durch alternative Maßnahmen des privaten Sektors einschließlich Maßnahmen eines institutsbezogenen Sicherungssystems oder Maßnahmen der Aufsichtsbehörden innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens abgewendet werden könnte, und dass eine Abwicklung im öffentlichen Interesse nicht erforderlich ist.

Hintergrund der Regelung ist, dass die Feststellung der Bestandsgefährdung nebst Feststellung der in § 35 Absatz 2 Nummer 12 b und c genannten Umstände zum zügigen Marktaustritt des Instituts führen soll. Bisher waren die Gründe für das Vorliegen einer Bestandsgefährdung nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union deckungsgleich mit den Voraussetzungen für förmliche Verfahren zum Marktaustritt. Diese Lücke wurde nunmehr geschlossen.

Nach Aufhebung der Erlaubnis kommt die Abwicklung mittels eines Abwicklungsverfahrens gemäß § 38 oder die Beantragung eines Insolvenzverfahrens gemäß § 46b (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) in Betracht. Außerdem bleibt die Durchführung einer freiwilligen Abwicklung durch das Institut selbst möglich, wenn hierdurch ein geordneter Marktaustritt sichergestellt werden kann.

Bei den Änderungen in den Nummern 10 und 11 handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 32

Der neue Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe c iv) der CRD VI. Hiernach soll der Aufsichtsbehörde bei Verstößen gegen die in Artikel 66 Absatz 1 CRD VI genannten Pflichten im Rahmen der Risikovorsorge die Befugnis zustehen, den für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Personen, hierunter Mitgliedern des Leitungsorgans, vorübergehend zu verbieten, Tätigkeiten bei einem Institut zu wahrnehmen. Auch wenn § 36 KWG vergleichbare Befugnisse bereits gegenüber Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans vorsieht, ist zur vollständigen Umsetzung der Anforderung der Richtlinie die Befugnis in den in Artikel 66 Absatz 1 CRD genannten Fällen dahingehen zu erweitern, dass alle für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Personen Adressat der Maßnahme sein können, unabhängig von einer bestehenden Funktion in einem Organ eines Instituts. Die in Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe c iv) der CRD VI vorgesehene Einschränkung, dass die Untersagung vorübergehend sein muss, wurde durch das Vorsehen eines Höchstmaßes von zwei Jahren berücksichtigt. Sofern bei Verstößen gegen die in § 32 Absatz 1 KWG festgelegten Pflichten in einem Strafverfahren ein Berufsverbot nach § 70 des Strafgesetzbuches angeordnet wird, ist dieses bei der Entscheidung abzuwägen zu berücksichtigen.

Zu Nummer 33**Zu Buchstabe a**

Die Erweiterung der Eingriffsvoraussetzungen spiegelt sich in der Überschrift wider.

Zu Buchstabe b

Die Erweiterung des Normenkreises, an den die Eingriffsvoraussetzungen anknüpfen, ist erforderlich, um eine vollständige Umsetzung von Artikel 102 CRD herzustellen.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Aufnahme der Katalogmaßnahmen aus Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe h und i CRD in § 45 Absatz 2 soll die Umsetzung der CRD-Norm verdeutlichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei den Änderungen in den Nummern 12 und 13 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

Mit der neuen Nummer 14 wird die bislang fehlende konkrete Anordnungsbefugnis im Hinblick auf Maßnahmen ergänzt, die der Restrukturierungsplan gemäß Nummer 12 vorsieht, und damit eine Lücke im nicht abschließenden Katalog der aufsichtlichen Interventionsmaßnahmen geschlossen.

Die neue Nummer 15 dient der Umsetzung von Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe m CRD, der spezifische Eingriffsbefugnisse für die Aufsichtsbehörde bzgl. ESG-Risiken normiert.

Die Einfügung der neuen Nummer 16 dient der Umsetzung der Vorgabe aus Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe n CRD.

Zu Buchstabe d**Zu Absatz 4**

Die Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 12 und Nummer 16 sind vom Fristsetzungserfordernis in Satz 1 des neuen Absatzes 4 auszunehmen, da sie ähnlich wie die nicht vom Fristsetzungserfordernis erfassten Maßnahmen gemäß Absatz 2 Nummer 1 bis 4 nicht unmittelbar auf die Geschäftspolitik des Instituts einwirken, so dass es nicht erforderlich ist, dem Adressaten vor Erlass die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung zu geben. Zudem zielen sie gerade darauf ab, die Aufmerksamkeit des Instituts auf das Verhindern einer Krise zu lenken und die Identifizierung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ermöglichen.

Die neue Bezugnahme in Satz 1 des neuen Absatzes 4 auf eine Gefahrenlage nach Absatz 1 dient der Klarstellung, da Satz 1 des bisherigen Absatzes 5 von einem „Mangel“ sprach, hier aber die (drohende) Nichterfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 gemeint war.

Die Erweiterung der Ausnahme in Satz 2 des neuen Absatzes 4 auf Nummer 12 von Absatz 2 ist erforderlich, da es sich dabei ebenso um eine Berichtspflicht handelt wie bei den Maßnahmen nach den Nummern 1 bis 4.

Die Ersetzung des Begriffs „Androhung“ (alt) durch „Fristsetzung“ (neu) in Satz 2 des neuen Absatzes 4 dient der Klarstellung.

Zu Absatz 5

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5 und die in ihm enthaltene Anordnung der entsprechenden Anwendbarkeit auf den zu Absatz 4 gewordenen bisherigen Absatz 5 ausgedehnt, womit ein Redaktionsversehen beseitigt wird. Die weitere Ergänzung der Finanzholding-Gesellschaften erfolgt aufgrund der Änderung des Artikel 22 der CRR durch die CRR III. Zukünftig können auch Finanzholding-Gesellschaften zur Teilkonsolidierung verpflichtet sein, so dass diese Fallgestaltung hier zu ergänzen ist.

Zu Absatz 6

Es handelt sich um Folgeänderungen in Konsequenz der Anpassungen an den vorstehenden Absätzen.

Zu Absatz 7

Die Änderung dient der Anpassung der in Bezug genommenen Ziffern an die mit dem Risikoreduzierungs-gesetz vorgenommene Neufassung der Absätze 1 und 2, welche infolge eines Redaktionsversehens bislang unterblieben war.

Zu Nummer 34**Zu Buchstabe a**

In Nummer 1 erfolgt eine rechtsförmliche Anpassung.

Bei der Änderung in Nummer 2 handelt es sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1.

Zu Nummer 35

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1.

Zu Nummer 36

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1 Absatz 2 und § 2d Absatz 1.

Zu Nummer 37**Zu Buchstabe a**

Zur Herstellung eines Gleichlaufs mit der sofortigen Vollziehbarkeit der Anordnung von Maßnahmen gegen Institute, werden die vergleichbaren Maßnahmen gegen CRD-Drittstaaten-zweigstellen ebenfalls für sofort vollziehbar erklärt. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage im Inland aufgrund der früheren Institutsfiktion.

Zu Buchstabe b

Aufgrund der Einfügung der neuen Nummer 20 müssen die bisherigen Nummern 20 und 21 redaktionell verschoben werden und werden zu den neuen Nummern 21 und 22.

Zu Nummer 38

Der neu eingeführte § 50 setzt das in den Artikeln 65 ff. der CRD VI neu vorgesehene Instrument der Periodischen Zwangsgelder („Periodic Penalty Payments“) in deutsches Recht um.

Absatz 3 setzt die in Artikel 66 Absatz 3 und Artikel 67 Absatz 3 CRD nunmehr vorgesehenen Vorgaben zur Berechnung des Jahresnettoumsatzes bei den in Artikel 66 und 67 CRD genannten Verstößen um.

Zu Nummer 39

Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung sind aufgrund ihres Geschäftsmodells im Wesentlichen nur Umweltfaktoren als Risikotreibern ausgesetzt. Daher ist es gerechtfertigt, sie im Hinblick auf die Anforderung der §§ 26c und 26d KWG von der Überwachung von Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren freizustellen. Aufgrund ihres einfachen Geschäftsmodells können die Erleichterungen bei der Erstellung von Risikoplänen für kleine und nicht komplexe Institute auf sie übertragen werden. Im Rahmen ihres Risikomanagements können sie sektoradäquate E(SG)-Modelle auf Basis des wohnungswirtschaftlichen Klimapfads und der dazugehörigen Nachhaltigkeitsstrategie nutzen, wenn sie sich von deren Angemessenheit überzeugt haben.

Zu Nummer 40**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der durch Artikel 2 Nummer 40 Buchstabe b eingefügten Verordnungsermächtigung in § 53 Absatz 7 ist diese auch in der Überschrift des § 53 zu ergänzen.

Zu Buchstabe b**Zu Absatz 7**

Redaktionelle Verschiebung. § 53c Absatz 1 Nummer 1 KWG a. F. wird in den § 53 Absatz 7 KWG verschoben.

Zu Absatz 8

Redaktionelle Verschiebung, § 53c Absatz 2 KWG a. F. wird in den § 53 Absatz 8 KWG verschoben.

Zu Nummer 41**Zu § 53c (Besondere Anforderungen an CRD-Drittstaaten-zweigstellen)**

Umsetzung der Artikel 47 ff. CRD VI. Drittstaaten-zweigstellen gemäß der CRD gelten künftig als „CRD-Drittstaaten-zweigstellen“, auf die ausschließlich die besonderen Anforderungen der nachfolgenden Paragraphen anzuwenden sind. Rechtsnormen außerhalb des Kreditwesengesetzes, die auf Zweigstellen nach § 53 Bezug nehmen, bleiben grundsätzlich auch auf CRD-Drittstaaten-zweigstellen anwendbar.

Privilegien, die im Widerspruch zur CRD VI stehen, können nicht aufrechterhalten werden. Es gilt die Übergangsvorschrift des § 64c Absatz 5 KWG.

Die Verordnungsermächtigung gemäß § 53c Absatz 1 Nummer 1 a. F. wird in § 53 Absatz 7 verschoben. § 53c Absatz 2 a. F. wird in § 53 Absatz 8 verschoben.

Zu Absatz 1 der Vorschrift

Absatz 1 dient der Umsetzung des Artikel 47 Absatz 1, 2 und 3 Nummer 1 CRD VI.

Zu Absatz 2 der Vorschrift

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Nummer 2 CRD VI.

Zu § 53ca (Einstufung von CRD-Drittstaaten-zweigstellen in Risikoklassen)

§ 53ca dient der Umsetzung von Artikel 48a CRD VI. Von der Möglichkeit des Artikel 48a Absatz 4 wird kein Gebrauch gemacht. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde verfügt über ein Mandat zur Spezifizierung der Buchungsregeln für CRD-Drittstaaten-zweigstellen nach Artikel 48h Absatz 4 CRD. Dieses umfasst u. a. auch die Methode bei der Erfassung und Dokumentierung von außerbilanziellen Posten und von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die von der CRD-Drittstaaten-zweigstelle.

Zu § 53cb (Qualifizierte CRD-Drittstaaten-zweigstellen)

§ 53cb dient der Umsetzung von Artikel 48b CRD VI.

Zu § 53cc (Voraussetzungen der Erlaubniserteilung)

§ 53cc dient der Umsetzung des Artikel 48c CRD VI. Eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle kann im Wege des Erlaubnisverfahrens nach § 53cc KWG auch das Betreiben sonstiger Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 KWG sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a KWG beantragen.

Zu § 53cd (Versagungs-, Erlöschens- und Aufhebungsgründe)

§ 53cd dient der Umsetzung von Artikel 48d CRD VI. § 53cd Absatz 4 setzt zum einen Artikel 48d Absatz 2 Buchstabe e) CRD VI und zum anderen Artikel 48d Absatz 4 CRD VI um.

Zu § 53ce (Kapitalausstattung)

§ 53ce dient der Umsetzung von Artikel 48e CRD VI.

Zu § 53cf (Liquiditätsanforderungen)

§ 53cf dient der Umsetzung von Artikel 48f CRD VI.

Zu § 53cg (Interne Unternehmensführung und Risikomanagement)

§ 53cg dient der Umsetzung von Artikel 48g CRD VI. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 normiert die Geltung einzelner Anzeigepflichten und ergänzt somit die Informationsbasis zur effektiven Durchführung von Aufsichtstätigkeiten. Die Geschäftsleiteranzeigepflichten beziehen sich auf die faktischen Geschäftsleiter der CRD-Drittstaaten-zweigstelle. Die passivische Beteiligungssammelanzeige bezieht sich auf das Unternehmen im Drittstaat, welches die CRD-Drittstaaten-zweigstelle errichtet hat. Des Weiteren haben CRD-Drittstaaten-zweigstellen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auch kreditprozessuale sowie geldwäscherechtliche Pflichten zu erfüllen. Die Errichtung von CRD-Drittstaaten-zweigstellen darf kein Vehikel sein, um geldwäscherechtliche Standards zu umgehen. § 53cg Absatz 4 Satz 2 stellt die Anwendung von DORA auf CRD-Drittstaaten-zweigstellen klar.

Zu § 53ch (Buchungs- und Rechnungslegungsvorschriften)

§ 53ch dient der Umsetzung von Artikel 48h CRD VI. Die Übernahme der bisherigen Regelung in § 53 Absatz 2 Nummer 2 und 3 KWG erfolgt in der Annahme, dass die von der EBA zu entwickelnden Regulierungsstandards die Möglichkeit zur Anwendung der anerkannten HGB-Standards enthalten. Insoweit wird vom Wortlaut der CRD abgewichen.

Zu § 53ci (Verpflichtung zur Gründung eines Tochterunternehmens)

§ 53ci dient der Umsetzung von Artikel 48i CRD VI.

Zu § 53cj (Bewertung der Systemrelevanz)

§ 53cj dient der Umsetzung von Artikel 48j CRD VI.

Zu § 53ck (Meldepflichten)

§ 53ck dient der Umsetzung von Artikel 48k CRD VI.

Auch bei Drittstaaten-zweigstellen ist eine Inhaberkontrolle in entsprechender Anwendung des § 2c KWG erforderlich. Von diesem Erfordernis werden künftige CRD-Drittstaaten-zweigstellen nicht ausgenommen.

Zu § 53cl (Häufigkeit der Meldung)

§ 53cl dient der Umsetzung von Artikel 48l CRD VI.

Zu § 53cm (Aufsichtliches Prüfungsprogramm)

§ 53cm dient der Umsetzung von Artikel 48m CRD VI. § 53cm steht am Anfang einer Reihe von Normen, die ausgehend von § 53cm die Aufsichtstätigkeiten aus Titel VII CRD dezidiert regeln. § 53cm Absatz 1 hat überwiegend deklaratorischen Charakter. Er wird in den §§ 53cn Absatz 2 sowie 53cn bis 53cq konkretisiert und fungiert allenfalls als Auslegungsregel.

Zu § 53cn (Aufsichtliche Überprüfung und Beurteilung)

§ 53cn dient der Umsetzung von Artikel 48n CRD VI.

Zu § 53co (Aufsichtsmaßnahmen)

§ 53co dient der Umsetzung von Artikel 48o CRD VI.

Zu § 53cp (Zusammenarbeit und Aufsichtskollegien)

§ 53cp dient der Umsetzung von Artikel 48p CRD VI.

Zu § 53cq (Meldung an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde)

§ 53cq dient der Umsetzung von Artikel 48q CRD VI.

Zu Nummer 42**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa****Zu Dreifachbuchstabe aaa**

Die Bußgeldbewährung einer Verletzung der Anzeigepflicht nach dem neuen § 2h Absatz 1 und 2 durch CRR-Kreditinstitute oder (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften geht auf Artikel 27e CRD über den Erwerb wesentlicher Beteiligungen zurück.

Die Bußgeldbewährung einer Verletzung der Anzeigepflicht nach dem neuen § 2i Absatz 1 durch CRR-Kreditinstitute oder (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften geht auf Artikel 27l CRD über Spaltungen/Verschmelzungen zurück.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Buchstaben c und d.

Zu Dreifachbuchstabe ccc

Durch die Änderungen in § 56 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h wird der Katalog der bußgeldbewehrten Verstöße gegen die Anzeigepflichten nach dem KWG um die Anzeige nach § 24 Absatz 1 Nummer 20 ergänzt. Damit können Verstöße gegen die ebenfalls neu eingeführte Anzeigepflicht bei der Unterschreitung der Anforderungen an die Verschuldungsquote als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Möglichkeit zur Sanktionierung ist konsequent, da auch Verstöße gegen andere Anzeigepflichten des § 24 Absatz 1 bußgeldbewehrt sind.

Zu Dreifachbuchstabe ddd

Die Bußgeldbewährung einer Verletzung der Anzeigepflicht nach § 24 Absatz 1f KWG durch CRR-Kreditinstitute in Buchstabe i geht auf Artikel 27g CRD VI (Übertragung von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten) zurück. Nach § 24 Absatz 1f KWG müssen CRR-Kreditinstitute auch die Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung anzeigen. Zudem werden Verstöße gegen die Meldepflicht zum Diversitätsvergleich nach § 24 Absatz 1e erfasst.

Die neuen Anzeigepflichten für Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sowie Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen bei (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften werden in den Bußgeldtatbestand des Buchstaben j aufgenommen.

Die Anzeigepflichten der Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften werden den Anzeigepflichten der Institute gleichgestellt. Die Bußgeldbewährung in Buchstabe k einer Verletzung der Anzeigepflicht nach § 24 Absatz 3a Satz 1 Nummer 8 durch Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften geht auf Artikel 27g CRD (Übertragung von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten) zurück. Nummer 9 betrifft die Veräußerungsanzeige bzgl. wesentlicher Beteiligungen nach Artikel 27d CRD. Die Sanktionierung der Verletzung von Anzeigepflichten ist von großer praktischer Bedeutung und in vergleichbaren Fällen üblich.

Zu Dreifachbuchstabe eee

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um die Bußgeldbewährung von Verstößen im Zusammenhang mit der neu in § 2f Absatz 4 geregelten Möglichkeit zur Beantragung einer Befreiung von der Zulassungspflicht bzw. um notwendige Folgeänderungen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Änderung in Nummer 3d ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung neuen Nummern 3e, 3g und 3h.

Bei dem neuen Bußgeldtatbestand in Nummer 3e handelt sich um die Bußgeldbewährung von Verstößen im Zusammenhang mit der neu in § 2f Absatz 4 geregelten Möglichkeit zur Beantragung einer Befreiung von der Zulassungspflicht bzw. um notwendige Folgeänderungen.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die Einfügung der neuen Nummer 3e.

Zu Doppelbuchstabe ee

Die neue Bußgeldbewährung eines Abschlusses einer geplanten Verschmelzung oder Spaltung durch beteiligte CRR-Kreditinstitute, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften entgegen § 2i Absatz 7 geht auf Artikel 27l CRD zurück.

Die neue Bußgeldvorschrift in Buchstabe 3h setzt die Anforderung des Artikels 67 Absatz 1 Buchstabe q CRD um.

Zu Doppelbuchstabe ff

Bei den neuen Nummern 11a bis 11e handelt es sich um die Umsetzung der Anforderung aus Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i in Verbindung mit Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe d und t der Richtlinie 2013/36/EU, wonach das Nichtvorhalten von geschlechtsneutralen Vergütungsstrategien und die Nichteinhaltung der Vergütungsanforderungen eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Zu Doppelbuchstabe gg

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummern 11a bis 11e.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung von § 25e.

Zu Buchstabe c

Der Bußgeldtatbestand in der Nummer 1 dient der Umsetzung von Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe r, Absatz 2 Buchstabe a CRD.

Die Bußgeldtatbestand in der Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe ab, Absatz 2 Buchstabe a CRD.

Zu Buchstabe d**Zu Doppelbuchstabe aa**

Die bisherige Nummer 18 wird umformuliert und in einen neuen Absatz 5f verlagert.

Zu Doppelbuchstabe bb

Diese Bußgeldtatbestände dienen der Umsetzung von Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben ab und x, Absatz 2 Buchstabe a CRD.

Zu Doppelbuchstabe cc

Diese Bußgeldtatbestände dienen der Umsetzung von Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe y, Absatz 2 Buchstabe a CRD.

Zu Buchstabe e**Zu Doppelbuchstabe aa**

Der vorgesehene Bußgeldrahmen für die hier in Bezug genommenen Tatbestände ergibt sich aus Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii CRD sowie Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii CRD, die hiermit umgesetzt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Einfügung des neuen § 56 Absatz 6 Nummer 3 handelt es sich um eine Anpassung an die Regelung in § 64 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten.

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 3.

Zu Nummer 43

Dem durch Artikel 1 neu gefassten § 64c werden vier weitere Absätze angefügt. Der bisherige Wortlaut wird unverändert als Absatz 1 übernommen.

§ 2d erklärt den § 25c und damit auch die Mandatsbeschränkung des § 25c Absatz 2 auch für Geschäftsleiter von zugelassenen (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften für anwendbar. Es ist angemessen, durch Absatz 2 die Übergangsregelung aus § 64 Absatz 13 für die Einführung der Mandatsregelung entsprechend anzuwenden.

Die Übergangsvorschrift in Absatz 3 verhindert in sachgerechter Weise Auslegungsfragen, die entstünden, wenn eine Bestellabsicht vor Inkrafttreten entstünde und ggf. auch angezeigt würde.

Die Regelung des Absatzes 4 dient der Angleichung an die Fristen der EBA-Leitlinien zum Management der Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) EBA/GL/2025/01 für kleine und nicht komplexe Institute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

§ 64c Absatz 5 dient der Klarstellung, dass Freistellungsverordnungen gemäß § 53c Absatz 1 Nummer 2 a. F. fortgelten. Für künftige CRD-Drittstaaten-Zweigstellen verlieren sie die Relevanz, da diese Zweigstellen künftig ausschließlich nach Maßgabe der §§ 53ca bis 53cq beaufsichtigt werden.

§ 64c Absatz 6 KWG dient der Umsetzung des Artikels 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 und Unterabsatz 4 Halbsatz 1 der CRD-Änderungs-Richtlinie. Nach Artikel 2 Absatz 3 sind die Vorschriften über die Beaufsichtigung von Drittstaaten-Zweigstellen gemäß Artikel 47 ff. CRD erst ab dem 11. Januar 2027 anzuwenden. Nach Artikel 2 Absatz 4 Halbsatz 1 der Änderungsrichtlinie sind hiervon die in den Artikeln 48k und 48l genannten Bestimmungen ausgenommen. Für die Bestimmung der Zweigstellen, die bereits ab dem 11. Januar 2026 den Meldepflichten

gemäß § 53ck und § 53cl unterliegen, ist die Definition der „CRD-Drittstaaten-zweigstelle“ gemäß § 53c Absatz 1 bereits ab dem 11. Januar 2026 heranzuziehen. Auszunehmen vom späteren Anwendungszeitpunkt ist auch die Befugnis der Bundesanstalt gemäß § 53cc Absatz 6, bis zum 10. Januar 2027 bestehende Erlaubnisse bei Vorliegen der Voraussetzungen fortgelten zu lassen, da die Norm andernfalls leerliefe.

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung neuen Buchstaben o und p in § 56 Absatz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um die Bußgeldbewehrung von Verstößen im Zusammenhang mit den neu in §§ 53ca und 53cd vorgesehenen Anzeigepflichten.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Buchstaben o bis w in § 56 Absatz 2 Nummer 3 des Kreditwesengesetzes.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um die Bußgeldbewehrung von Verstößen im Zusammenhang mit den neu in §§ 53cg, 53ci, 53cj, 53ck, 53cn und 53co vorgesehenen Anordnungsbefugnissen der Bundesanstalt, die Verstöße gegen vollziehbare Anordnungen bewehren soll.

Zu Buchstabe c

Die Einfügung des § 44 Absatz 1 Satz 7 dient dazu, auch die Verweigerung einer mündlichen Auskunft im Rahmen einer Prüfung zu bewehren.

Zu Buchstabe d

Bei den Änderungen in den Nummern 17b und 18 handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einfügung neuen Nummern 19 bis 34 in § 56 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes.

Mit den neuen Nummern 19 bis 28 sollen Verstöße gegen die Anforderungen der ab dem 11. Januar 2027 anzuwendenden §§ 53c bis 53co bewehrt werden.

Zu Nummer 2

Mit den Änderungen sollen Verstöße gegen die Anforderungen des ab dem 11. Januar 2027 anzuwendenden §§ 53cc bewehrt werden.

Zu Artikel 4 (Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung)

Zu Nummer 1

Gebühren werden neben der Verordnung (EU) 2023/1114 (Nummer 40) auch aufgrund des sie begleitenden Kryptomärkteaufsichtsgesetzes erhoben, so dass die Einfügung der neuen Nummer 40a dieses gesetzgeberische Versehen korrigiert.

Die Vorschriften, aufgrund welcher die Bundesanstalt Gebühren für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen erheben kann, müssen um die Verordnung (EU) Nr. 2015/61 ergänzt werden.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Anpassung, welche aufgrund der Schaffung der Verordnung (EU) Nr. 2015/61 erforderlich wurde. Für die Verordnung (EU) Nr. 2015/61 müssen eigene Gebührentatbestände in die FinDAGebV aufgenommen werden und die Inhaltübersicht dementsprechend angepasst werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des KWG in Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe c, durch welche § 10a Absatz 6 KWG gestrichen wird und somit auch der Gebührentatbestand der FinDAGebV zu streichen ist.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um individuell zurechenbare öffentliche Leistungen für die Genehmigung nach § 10j Absatz 7 Satz 1 KWG und Anordnungen nach § 10j Absatz 9 KWG, für welche bisher noch keine Gebühr veranschlagt wurde.

Zu 5.1.6.1.6

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.1.6.1.7.1

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.1.6.1.7.2

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.1.6.1.7.3

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 32 Absatz 1f KWG in Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe c. Die ursprüngliche Regelung des § 32 Absatz 1f KWG wurde in das WpIG überführt und ist nun dort in § 78e Absatz 1 WpIG zu finden. Das Zulassungserfordernis ergibt sich aus Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

Zu Buchstabe e

Artikel 155 CRR wurde aufgehoben. Damit entfallen die auf internen Modellen basierenden Ansätze für Beteiligungspositionen.

Zu Buchstabe f

Nach Artikel 133 Absatz 5 CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung können Institute mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörden Beteiligungsrisikopositionen, die im Rahmen staatlicher Programme zur Förderung bestimmter Wirtschaftssektoren eingegangen werden, bis zu dem Teil dieser Beteiligungsrisikopositionen, der insgesamt 10 % der Eigenmittel des Instituts nicht übersteigt, ein Risikogewicht von 100 % zuweisen, wenn die in Artikel 133 Absatz 5 CRR genannten Bedingungen erfüllt sind. Die Beurteilung, ob die Bedingungen erfüllt sind, stellt einen erheblichen Aufwand dar und muss für jede Risikoposition im Einzelfall geprüft werden.

Es handelt sich um Verwaltungsverfahren, die unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für die Gebührentatbestände wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Buchstabe g

Nach Artikel 312 CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung gibt es nur einen einzigen Ansatz zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko, so dass die Gebührentatbestände Nummer 5.2.4 bis 5.2.7 der Anlage zur FinDAGebV zu streichen sind.

Zu Buchstabe h

Die Umnummerierung der bisherigen Nummern 5.2.8 und 5.2.9 in die Nummern 5.2.4 und 5.2.5 stellt eine Folgeänderung zu der Streichung der Gebührentatbestände Nummer 5.2.4 bis 5.2.7 dar und erfolgt aus redaktionellen Gründen, um die sich durch die Streichung ergebenden Lücken zu schließen.

Zu Buchstabe i

Es handelt sich um Gebühren für Genehmigungstatbestände, die im Rahmen der CRR III geschaffen wurden.

Zu 5.2.6

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.2.7

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.2.8

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.2.9

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 5.2.10

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Buchstabe j

Es handelt sich um individuell zurechenbare öffentliche Leistungen, für welche bisher noch keine Gebühr veranschlagt wurde.

Zu 5.6.1

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

zu 5.6.2

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Buchstabe k

§ 1 Absatz 27 KWG (Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD in Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe d) definiert den Begriff „interne Ansätze“. Im Sinne eines einheitlichen Sprachgebrauchs wird der Begriff nun auch in dieser Verordnung verwendet.

Der einschlägige Gebührentatbestand zum IRB-Ansatz ist weiterhin unter 5.2.3.1 geregelt.

Der fortgeschrittene Messansatz für das operationelle Risiko wird nicht fortgeführt. Nach Artikel 312 CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung gibt es nur einen einzigen Ansatz zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko, so dass der Gebührentatbestand Nummer 7.1.2 alt der Anlage zur FinDA-GebV zu streichen ist.

Die Gebührentatbestände Nummer 7.1.2 und 7.1.3 werden für die Erlaubnisse nach § 19 Absatz 2 SolvV (Artikel 8 Nummer 8) und § 20 Absatz 1 SolvV (Artikel 8 Nummer 10) neu geschaffen.

Zu 7.1.1

Es erfolgt eine Anpassung an die Begriffe in § 18 Absatz 1 SolvV.

Zu 7.1.2

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.1.3

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325a Absatz 1 CRR ersetzt den internen Modellansatz nach Artikel 363 Absatz 1 CRR und führt zu Änderungen des § 21 SolvV in Artikel 8 Nummer 10. (Teil 3 Titel IV Kapitel 5, der die Regelungen zu dem bisherigen internen Modellansatz für Marktrisiken enthält, wird aufgehoben.) Der Gebührentatbestand Nummer 7.1.4 ersetzt dementsprechend den Gebührentatbestand Nummer 7.1.3.

Eine wesentliche Änderung an einem internen Ansatz nach § 1 Absatz 27 KWG (Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD in Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe d) wie auch eine Rückkehr zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz kann erheblichen Aufwand verursachen. Daher werden entsprechende Gebührentatbestände eingeführt. Der einschlägige Gebührentatbestand zum IRB-Ansatz ist weiterhin unter 5.2.3.2 geregelt.

Bei den neuen Nummern 7.2.1 bis 7.4 handelt um individuell zurechenbare öffentliche Leistungen für die Erlaubnis nach § 18 Absatz 2 oder 3 SolvV, die Erlaubnis nach § 19 Absatz 4 oder 5 SolvV, die Erlaubnis nach § 20 Absatz 2 oder 3 SolvV, die Erlaubnis nach § 21 Absatz 3 SolvV und für das Verlangen eines Plans nach § 4 Absatz 3 oder 4 SolvV, für welche bisher noch keine Gebühr veranschlagt wurde.

Zu 7.2.1

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.2.2

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.2.3

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.2.4

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.3

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 7.4

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Buchstabe l

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 32 Absatz 1f KWG in Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe c. Die ursprüngliche Regelung des § 32 Absatz 1f KWG wurde in das WpIG überführt und ist nun dort in § 78e Absatz 1 WpIG zu finden. Das Zulassungserfordernis ergibt sich aus Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

Zu Buchstabe m

Es handelt sich um Gebührentatbestände, die aufgrund der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 neu geschaffen werden.

Zu Buchstabe n

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 3 Buchstabe c.

Zu 31a.1

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührenatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering sind. Für den jeweiligen Gebührenatbestand wurde daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu 31a.2

Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührenatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering sind. Für den jeweiligen Gebührenatbestand wurde daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Artikel 5 (Weitere Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung)

Zu Nummer 1

Aufgrund einer Änderung der Begrifflichkeit in § 2d KWG durch Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a wird der Wortlaut der Gebührenatbestände Nummer 5.1.3.4.1.1, 5.1.3.4.1.2, 5.1.3.4.2.1 und 5.1.3.4.2.2 der Anlage zur FinDAGebV an die Änderung im KWG angepasst.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 2f Absatz 4 KWG durch Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe d. In § 2f Absatz 4 KWG wird nun ausdrücklich geregelt, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine Befreiung durch die Aufsichtsbehörde von der Zulassungspflicht auf Grundlage eines Befreiungsantrags erteilt wird, so dass die Schaffung eines neuen Gebührenatbestandes erforderlich ist.

Es handelt sich um Verwaltungsverfahren, die unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für die Gebührenatbestände wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 5.1.3.4.3.2 durch Artikel 5 Nummer 2.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 10a Absatz 3 KWG durch Artikel 2 Nummer 15. § 10a Absatz 3 KWG regelt nun, dass die Aufsichtsbehörde Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die von ihr nach § 2f Absatz 4 Satz 1 KWG von der Zulassungspflicht nach § 2f Absatz 1 KWG befreit wurden, im Einzelfall unter Beachtung des § 2f Absatz 8 KWG aus dem Konsolidierungskreis nach KWG und CRR ausnehmen kann, so dass die Schaffung eines neuen Gebührenatbestandes erforderlich ist.

Es handelt sich um Verwaltungsverfahren, die unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für die Gebührenatbestände wird daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit nach dem individuellen Verwaltungsaufwand.

Zu Artikel 6 (Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Die Einfügung von § 1 Absatz 6 Satz 1 SAG erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe i des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums u. a. mit der Anpassung, dass in Artikel 128 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU nach dem Wort „EBA“ die Wörter „oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde“ eingefügt werden.

§ 1 Absatz 6 Satz 1 SAG regelt, dass die Aufsichtsbehörde und die Abwicklungsbehörde für die Zwecke des SAG gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und gegebenenfalls mit der EFTA-Überwachungsbehörde nach Artikel 108 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten.

Die Einfügung von § 1 Absatz 6 Satz 2 SAG erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums u. a. mit der Anpassung, dass in den Fällen gemäß Nummer 31g des Anhangs IX (betrifft die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 – „EBA-Verordnung“) die Verweise in der Richtlinie 2014/59/EU auf die Befugnisse der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates für die EFTA-Staaten als Verweis auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde gelten.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die Änderung von § 2 Absatz 3 Nummer 3a Buchstabe a SAG resultiert aus der Aufnahme der Richtlinie 2014/59/EU in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum.

Abwicklungseinheit im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 3a Buchstabe a SAG meint eine juristische Person, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem EFTA-Staat nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung des § 2 Absatz 3 Nummer 9 SAG um die Bezugnahme auf Artikel 61 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe c des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit der Anpassung, dass die Angabe „Artikel 107 Absatz 1 AEUV“ durch die Angabe „Artikel 61 Absatz 1 des EWR-Abkommens“ ersetzt wird.

Zu Buchstabe c

§ 2 Absatz 3 Nummer 13a SAG definiert den Begriff der EFTA-Überwachungsbehörde unter Verweis auf Artikel 108 Absatz 1 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

Zu Buchstabe d

§ 2 Absatz 3 Nummer 19a Halbsatz 1 SAG definiert den Begriff der Europäischen Union bzw. Union unter Verweis auf den Vertrag über die Europäische Union. Halbsatz 2 regelt, dass für die Zwecke des SAG die Bezugnahmen auf die Europäische Union oder die Union als Bezugnahmen auf den Europäischen Wirtschaftsraum gelten, soweit sich aus dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum keine abweichenden Bestimmungen ergeben. Hiermit soll die EWR-konforme Anwendung des SAG sichergestellt werden.

§ 2 Absatz 3 Nummer 19b SAG bestimmt, dass der Begriff des Europäischen Wirtschaftsraums im Sinne des SAG die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum umfasst.

Zu Buchstabe e

Die Änderung von § 2 Absatz 3 Nummer 27 SAG folgt aus der Aufnahme der Richtlinie 2014/59/EU in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum.

Grenzüberschreitende Gruppe im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 27 SAG meint eine Gruppe, deren gruppenangehörige Unternehmen ihren Sitz in mehr als einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Zu Buchstabe f

Die Änderung passt die Begriffsbestimmung des Mitgliedstaates in § 2 Absatz 3 Nummer 40 SAG an den Anhang IX Nummer 19b Buchstabe a des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums mit der Anpassung, dass die Ausdrücke „Mitgliedstaat“ bzw. „Mitgliedstaaten“ neben ihrer Bedeutung in der Richtlinie 2014/59/EU auch die EFTA-Staaten bezeichnen.

Zu Nummer 3

Die Erweiterung des § 7 Absatz 1 Nummer 2 SAG auf die EFTA-Überwachungsbehörde erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe i des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit der Anpassung, dass in Artikel 84 Absätze 1 und 4 der Richtlinie 2014/59/EU nach dem Wort „EBA“ die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter „oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde“ eingefügt wird.

Die Abwicklungsbehörde und die Aufsichtsbehörde sind nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 SAG danach berechtigt, die ihnen im Zusammenhang mit dem SAG vorliegenden Informationen der von den EFTA-Staaten nach Artikel 108 Absatz 1 des Abkommens über den Einheitlichen Wirtschaftsraum eingesetzten EFTA-Überwachungsbehörde zur Verfügung zu stellen, soweit diese die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

Zu Nummer 4

Die Änderung erfolgt aus redaktionellen Gründen.

Zu Nummer 5

Dass Vollzitat der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ist zukünftig bereits in § 1 Absatz 6 enthalten (siehe Artikel 6 Nummer 1) und kann daher hier gestrichen werden.

Zu Nummer 6

Bei der Änderung von § 40 Absatz 4 SAG handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) dient. Artikel 10 Absatz 6 Unterabsatz 4 BRRD verweist auf die Fristen nach Artikel 10 Absatz 7 Buchstaben o und p BRRD. Artikel 10 Absatz 7 Buchstaben o und p BRRD sind im SAG in § 40 Absatz 3 Nummern 16 und 16a umgesetzt. In § 40 Absatz 4 SAG, der den Artikel 10 Absatz 6 BRRD umsetzt, wird aber nur auf Nummer 16 verwiesen, der Verweis auf Nummer 16a fehlt.

Dies wird durch die vorgeschlagene Änderung berichtigt.

Zu Nummer 7**Zu Buchstabe a**

Bei den Änderungen zu Absatz 4a handelt es sich um redaktionelle Änderungen, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45c BRRD dienen. In § 49c Absatz 4a SAG, der Artikel 45c Absatz 3 Unterabsatz 6 bis 8 BRRD umsetzt, sind zwei Verweisfehler enthalten. Es wird an zwei Stellen auf Absatz 4 verwiesen, an denen richtigerweise auf Satz 1 verwiesen werden muss.

Die Änderungen korrigieren die Verweisfehler.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung zu Absatz 11 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45c BRRD dient. In § 49c Absatz 11, der Artikel 45c Absatz 9 BRRD umsetzt, ist auf die Absätze 2 bis 10 zu verweisen. Die aktuelle Fassung verweist nur auf die Absätze 2 bis 8.

Die vorgeschlagene Änderung korrigiert den Verweisfehler.

Zu Nummer 8

Bei den Änderungen von § 49e Absatz 3 SAG handelt es sich um redaktionelle Änderungen, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45e Absatz 3 BRRD dienen. In § 49e Absatz 3 SAG, der Artikel 45e Absatz 3 BRRD umsetzt, ist der Verweis auf die Definition der Abwicklungsgruppe unvollständig. Ferner ist der zweite Halbsatz sprachlich unvollständig und es ist nicht auf § 49c Absatz 3 und 5 SAG, sondern auf Absatz 3 bis 5 zu verweisen. Die vorgeschlagenen Änderungen korrigieren dies.

Zu Nummer 9**Zu Buchstabe a**

Bei der Änderung von § 49f Absatz 1 Satz 4 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45f Absatz 1 BRRD dient. In § 49f Absatz 1 Satz 4 SAG ist der Artikel 45f Absatz 1 Unterabsatz 5 BRRD nicht korrekt umgesetzt. Die vorgeschlagene Änderung des § 49 f Absatz 1 Satz 4 korrigiert den Verweisfehler.

Der bisherige § 49f Absatz 1 Satz 5 SAG, der Artikel 45f Absatz 1 Unterabsatz 6 BRRD umsetzt, darf sich nicht nur auf die Unternehmen des Satzes 4, sondern muss sich auf sämtliche in Absatz 1 genannte Unternehmen beziehen. Diese Regelung gilt nun nicht mehr nur für Unternehmen des Absatz 1 sondern auch für Unternehmen des neuen Absatz 1a. Die Regelung wird daher in § 49f Absatz 1 Satz 5 SAG gestrichen und in den neuen Absatz 1b mit Wirkung für Unternehmen des Absatz 1 und 1a aufgenommen.

Zu Buchstabe b

Der neu eingefügt § 49f Absatz 1b SAG ersetzt den bisherigen § 49f Absatz 1 Satz 5 SAG, korrigiert den darin enthaltenen Verweisfehler und bezieht sich auch auf Unternehmen des § 49f Absatz 1a SAG.

Zu Nummer 10**Zu Buchstabe a**

Bei der Änderung von § 51 Absatz 1 Satz 1 SAG handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45i BRRD dient. Der Verweis in § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SAG, der Artikel 45i Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a BRRD umsetzt, ist unvollständig.

Dies wird durch die vorgeschlagene Änderung berichtigt.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung von § 51 Absatz 3 Satz 3 SAG handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. Der Verweis in § 51 Absatz 3 Satz 3 SAG, der Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/879 umsetzt, auf § 54 Absatz 1 SAG ist fehlerhaft. Es müsste an dieser Stelle auf § 54 Absatz 2a SAG verwiesen werden.

Dies wird durch die vorgeschlagene Änderung berichtigt.

Zu Nummer 11

Bei der Änderung des § 54 Absatz 7 SAG handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 45m BRRD dient. Der Verweis in § 54 Absatz 7 Satz 1 SAG, der der Umsetzung von Artikel 45m Absatz 6 Satz 1 BRRD dient, ist unvollständig.

Dies wird durch die vorgeschlagene Änderung berichtigt.

Zu Nummer 12

§ 58a Absatz 2 SAG setzt Artikel 16a Absatz 2 BRRD um. Die Umsetzung im SAG erfolgte unvollständig. In § 58a Absatz 2 Satz 1 SAG wird auf zu beachtende Kriterien verwiesen. Die Kriterien werden jedoch nicht genannt. Die Pflicht zur Berücksichtigung von Kriterien und die Aufzählung der insbesondere zu berücksichtigenden Kriterien wird in den neuen § 58a Absatz 2 Satz 2 SAG aufgenommen. Dies führt zu der vorgeschlagenen Änderung.

Bei der Änderung von § 58a Absatz 2 Satz 2 SAG handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der vollständigen Umsetzung von Artikel 16a Absatz 2 BRRD dient. Artikel 16a Absatz 2 BRRD wurde unvollständig im SAG umgesetzt. Es fehlen die Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind.

Der Änderungsvorschlag korrigiert dies entsprechend.

Zu Nummer 13

Die Ergänzung des § 63 Absatz 2 Satz 4 SAG um die Bezugnahme auf Artikel 61 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe d des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums. Danach gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum mit der Anpassung, dass Verweise auf den Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 53 BRRD als Verweise auf den Rechtsrahmen für staatliche Beihilfen gemäß Teil IV Kapitel 2 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einschließlich der einschlägigen Anhänge und Protokolle zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten. Eine praktische Bedeutung könnte sich ggf. bei der Bewertung grenzüberschreitender Sachverhalte mit Bezug zu den EFTA-Staaten nach Artikel 2 Buchstabe b des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ergeben.

Zu Nummer 14

§ 100 Absatz 5 bis 7 setzt Artikel 47 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 9 der Abwicklungsrichtlinie um. Nach der Neuregelung von § 120 Absatz 2 bis 4 war der Verweis hierauf zu ersetzen.

Zu Nummer 15

Die Ergänzung des § 102 Absatz 2 Satz 2 SAG erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe d des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums.

Zu Nummer 16

Die Ergänzung des § 103 Absatz 4 SAG erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe d des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums.

Zu Nummer 17

Die Ergänzung des § 112 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SAG erfolgt im Hinblick auf Anhang IX Nummer 19b Buchstabe d des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums.

Zu Nummer 18

Zu Absatz 1:

Um die Gefahr der Verzögerung der Anwendung eines Abwicklungsinstruments und die Gefahr des Erreichens der mit der Abwicklungsmaßnahme angestrebten Abwicklungsziele zu reduzieren, erhält die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, ihre Prüfung auf die bei der Abwicklungsbehörde vorhandenen Unterlagen und Bewertungen zu beschränken, und kann auf die Vorlage weiterer Unterlagen durch den Erwerber verzichten. Eine Untersagung der Übertragung durch die Aufsichtsbehörde innerhalb des Beurteilungszeitraums setzt das Vorliegen offensichtlicher Gründe voraus.

Zu Absatz 2:

Vor dem Hintergrund des gemäß Absatz 1 beschränkten Prüfungsumfangs ist der Beurteilungszeitraum für die Aufsichtsbehörde gegenüber dem in § 2c Absatz 1, 1a und 1b des Kreditwesengesetzes vorgesehenen Zeitraum verkürzt und endet spätestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung nach § 114. Untersagt die Aufsichtsbehörde den beabsichtigten Erwerb nicht innerhalb dieses Beurteilungszeitraums, so gilt der Erwerb als genehmigt, siehe Artikel 22 Absatz 6 der Eigenmittelrichtlinie.

Zu Absatz 3:

Der Verweis auf die aufsichtlichen Befugnisse gemäß § 2c Absatz 2 des Kreditwesengesetzes dient der Klarstellung.

Untersagt die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß § 2c Absatz 2 des Kreditwesengesetzes die Ausübung der Stimmrechte nach Wirksamwerden der Übertragung nach § 114, kann die Abwicklungsbehörde vom übernehmenden Rechtsträger die Veräußerung der nach § 107 übertragenen Beteiligung verlangen.

Nach der Neuregelung von § 120 Absatz 2 war der Verweis hierauf zu streichen.

Zu Nummer 19

Nach der Neuregelung von § 120 Absatz 3 war der Verweis hierauf durch einen Verweis auf die Neuregelung in § 100 Absatz 6 zu ersetzen.

Zu Nummer 20

§ 156 Absatz 1 Satz 3 SAG wird im Hinblick Anhang IX Nummer 19b Buchstabe g Ziffer i bis iv des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums eingefügt. Nach Anhang IX Nummer 19b Buchstabe g Ziffer i bis iv des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gilt die Richtlinie 2014/59/EU für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit der Anpassung, dass Artikel 45m der Richtlinie 2014/59/EU für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst wird: i) In Absatz 1 Unterabsatz 1 wird die Angabe „am 1. Januar 2024“ durch die Angabe „spätestens 36 Monate nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 145/2022 vom 29. April 2022“ ersetzt. ii) In Absatz 1 Unterabsatz 2 wird die Angabe „bis zum 1. Januar 2022“ durch die Angabe „spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 145/2022 vom 29. April 2022“ ersetzt. iii) In Absatz 1 Unterabsatz 3 wird die Angabe „nach dem 1. Januar 2024“ durch die Angabe „mehr als 36 Monate nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 145/2022 vom 29. April 2022“ ersetzt. iv) In Absatz 2 wird die Angabe „am 1. Januar 2022“ durch die Angabe „spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 145/2022 vom 29. April 2022“ ersetzt.

Zu Artikel 7 (Änderung der Anzeigenverordnung)**Zu Nummer 1**

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen zu der Änderung des § 24 Absatz 1a Nummer 5 KWG durch Artikel 1 Nummer 38 Buchstabe c.

CRR-Kreditinstitute, deren Aufsichtsbehörde die EZB ist, haben ebenfalls die Anzeige abzugeben. Dies beinhaltet auch solche, die nicht unter Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 fallen, bei denen die EZB aus einem anderen Grund die Aufsichtsbehörde ist. Nachgeordnete Institute in Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-Gruppen, die von der EZB beaufsichtigt werden, aber nicht selbst bedeutend nach § 1 Absatz 3c KWG sind, müssen die Anzeige jedoch nicht abgeben.

Übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder gemischten Finanzholding-Gruppe, sofern der Gruppe mindestens ein CRR-Kreditinstitut angehört, bei dem die Europäische Zentralbank Aufsichtsbehörde ist, haben ebenfalls die Anzeige abzugeben.

Zu Nummer 2

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung der Änderung des § 24 Absatz 1d KWG durch Artikel 1 Nummer 38 Buchstabe d. Institute, übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe sowie in Finanzholding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-Gruppen das gemessen an der Anzahl der FTE jeweils größte CRR-Kreditinstitut, deren Aufsichtsbehörde die EZB ist, haben ebenfalls die Anzeige abzugeben. Dies beinhaltet auch solche, die nicht unter Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 fallen, bei denen die EZB aus einem anderen Grund die Aufsichtsbehörde ist.

Zu Artikel 8 (Änderung der Solvabilitätsverordnung)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Die Änderung folgt aus der Neufassung der §§ 7 und 16 sowie der Aufhebung der §§ 8 bis 15 und 17.

Zu Buchstabe b

Die Änderung folgt aus der Änderung des § 18.

Zu Buchstabe c

Die Änderung folgt aus der Aufhebung des § 19.

Zu Buchstabe d

Die Änderung folgt aus der Umbenennung des Abschnitts 5.

Zu Buchstabe e

Die Änderung folgt aus der Änderung des § 20.

Zu Buchstabe f

Die Änderung folgt aus der Änderung des § 21.

Zu Buchstabe g

Die Änderung folgt aus der Streichung der §§ 22 bis 23.

Zu Buchstabe h

Die Änderung folgt aus der Streichung der §§ 24 und 25.

Zu Buchstabe i

Die Änderung folgt aus der Aufhebung des § 38.

Zu Nummer 2

Nach dem ersten Unterabsatz von Artikel 1 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/171 legt die zuständige Behörde „für alle in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Institute eine einheitliche Erheblichkeitsschwelle für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft fest“. Nach Artikel 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/171 legt die zuständige Behörde „für alle in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Institute eine einheitliche Erheblichkeitsschwelle (auch) für nicht dem Mengengeschäft zuzuordnende Risikopositionen fest.“

Die Änderung an § 1 Absatz 1 bewirkt zusammen mit der Einfügung eines neuen Absatzes 1a, dass die einschlägigen Festlegungen in § 16 nicht für Kreditinstitute gelten, die innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus als bedeutend eingestuft werden. Die Änderung ist erforderlich, weil die Europäische Zentralbank für die Kreditinstitute, für die sie die zuständige Behörde ist, in ihrer Verordnung (EU) 2018/1845 selbst die einschlägigen Festlegungen getroffen hat. Diese Festlegungen der Europäischen Zentralbank stimmen inhaltlich mit den Festlegungen in § 16 dieser Verordnung überein. Die Änderung an § 1 Absatz 1 und die Einfügung eines neuen Absatzes 1a ändern also die von den Instituten einzuhaltenden Festlegungen inhaltlich nicht.

Ferner wird der Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dynamisiert. Auch insoweit ist eine inhaltliche Änderung nicht beabsichtigt.

Die Verweise auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 und auf die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 werden dynamisiert. Eine inhaltliche Änderung ist nicht beabsichtigt.

Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen zur Aufhebung der §§ 24 und 25 SolvV.

Zu Nummer 3**Zu § 3 (Prüfungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen)**

§ 3 Absatz 1 und 2 setzt Artikel 101 Absatz 1 und 2 CRD um. Artikel 101 Absatz 1 und 2 CRD sowie die Überschrift bleiben unverändert.

Die Überschrift von Artikel 101 CRD lautet „Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Ansätze“. Der Begriff „interne Ansätze“ bezeichnet nach der (geänderten Fassung von) Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD "den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (Artikel 143 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013), den auf interne Modelle beruhenden Ansatz (Artikel 221 jener Verordnung), die auf interne Modelle beruhende Methode (Artikel 283 jener Verordnung), den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz (Artikel 325az jener Verordnung) und den internen Bemessungsansatz (Artikel 265 Absatz 2 jener Verordnung)" (Umsetzung im KWG: § 1 Absatz 27).

Artikel 101 Absatz 1 und 2 CRD betrifft jedoch sämtliche Ansätze, „die einer vorherigen Genehmigung durch die zuständigen Behörden bedürfen, ehe sie zur Berechnung von Eigenmittelanforderungen gemäß Teil 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 herangezogen werden können“. Dies umfasst auch genehmigungsbedürftige Ansätze wie etwa die eigene Berechnung des Delta-Faktors für Optionen und Optionsscheine gemäß Artikel 329 Absatz 1

Satz 4 CRR. Dementsprechend sind (unverändert) nicht nur interne Ansätze nach § 1 Absatz 27 KWG (= Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD), sondern sämtliche erlaubnispflichtige Ansätze zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen Gegenstand von § 3 Absatz 1 und 2.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde die Eignungsprüfung für die Erlaubnis zur Verwendung eines Ansatzes sowie die regelmäßige Überprüfung und die Nachschauprüfungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG durchführt.

Des Weiteren erfolgt eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Die bisherige Aussage „Die Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch“ gilt in dieser Form nicht für bedeutende Institute. Im Hinblick darauf, dass insbesondere § 7 Absatz 1 und 1a KWG ohnehin die Zusammenarbeit der BaFin und der Deutschen Bundesbank regelt, wird diese Aussage gestrichen.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Zu § 4 (Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen)

Der bisherige Absatz 2 setzt die fast wortgleiche Vorschrift in Artikel 101 Absatz 3 CRD a. F. um.

Artikel 101 Absatz 3 CRD lautet nun: „Deuten für eine Handelsabteilung, die ein internes Modell für das Marktrisiko verwendet, die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hin, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist, so überprüfen die zuständigen Behörden die Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des internen Modells oder schreiben angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung des Modells zu gewährleisten.“

Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR ersetzt den internen Modellansatz nach Artikel 363 Absatz 1 CRR. (Teil 3 Titel IV Kapitel 5, der die Regelungen zu dem bisherigen internen Modellansatz für Marktrisiken enthielt, wurde aufgehoben.)

Anders als Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD (umgesetzt in § 1 Absatz 27 KWG) nimmt Artikel 101 Absatz 3 CRD allgemein auf „ein internes Modell für das Marktrisiko“ Bezug statt konkret auf „den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz“ nach Artikel 325az CRR. Der Klarheit halber verwendet die Solvabilitätsverordnung die konkretere Bezeichnung des gemeinten Ansatzes.

Anders als die deutschsprachige Fassung von Artikel 325az Absatz 2 CRR verwendet die o. a. deutschsprachige Fassung von Artikel 101 Absatz 3 CRD ferner das Wort „Handelsabteilung“ für den englischsprachigen Begriff „trading desk“. Die Solvabilitätsverordnung folgt dem Begriff in der deutschsprachigen Fassung der CRR.

Ferner stellt die Verordnung klar, dass die zuständige Behörde die Einhaltung der Voraussetzungen für die Erlaubnis überprüft (nicht: die Voraussetzungen für die Erlaubnis), wenn Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hinweisen, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist.

Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c CRR verweist auf Artikel 325bf Absatz 3 CRR. Letzterer legt fest: „Es ist davon auszugehen, dass ein Handelstisch eines Instituts die Rückvergleichsanforderung erfüllt, wenn er in den unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstagen nicht mehr als die folgende Höchstzahl von Überschreitungen verzeichnen musste: [...]“. Wenn für einen Handelstisch die tatsächliche Anzahl der Überschreitungen eine Höchstzahl von Überschreitungen nach Artikel 325bf Absatz 3 Buchstabe a bis d CRR übersteigt, ist mithin davon auszugehen, dass das Institut für den betreffenden Handelstisch die Rückvergleichsanforderung nicht einhält. Ob die Rückvergleichsanforderung für einen Handelstisch eingehalten ist, kann sich von Meldestichtag zu Meldestichtag ändern. Vor diesem Hintergrund stellt § 4 Absatz 2 zur Gesamtheit der Positionen, für die das Institut seine Eigenmittelanforderungen anhand seines alternativen internen Modells nach Artikel 325ba CRR berechnet, Folgendes klar: Ein Handelstisch ist nur dann „für das Portfolio sämtlicher Positionen, die einem Handelstisch

zugewiesen sind“ zu berücksichtigen, wenn das Institut für diesen Handelstisch zum Meldestichtag die Anforderung nach Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c CRR einhält. Für den Ausschluss der Positionen eines Handelstischs und die etwaige spätere Wiedereinziehung der Positionen des Handelstischs in die Grundgesamtheit in Abhängigkeit davon, ob das Institut für den Handelstisch die Rückvergleichsanforderungen nach Artikel 325bf Absatz 3 CRR einhält, bedarf es keiner Änderung der Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 CRR in Verbindung mit § 21 Absatz 1.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Zu Nummer 4

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Der bisherige Absatz 2 setzt die fast wortgleiche Vorschrift in Artikel 101 Absatz 3 CRD a. F. um.

Artikel 101 Absatz 3 CRD lautet nun: „Deuten für eine Handelsabteilung, die ein internes Modell für das Marktrisiko verwendet, die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hin, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist, so überprüfen die zuständigen Behörden die Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des internen Modells oder schreiben angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung des Modells zu gewährleisten.“

Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR ersetzt den internen Modellansatz nach Artikel 363 Absatz 1 CRR. (Teil 3 Titel IV Kapitel 5, der die Regelungen zu dem bisherigen internen Modellansatz für Marktrisiken enthielt, wurde aufgehoben.)

Anders als Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD (umgesetzt in § 1 Absatz 27 KWG) nimmt Artikel 101 Absatz 3 CRD allgemein auf „ein internes Modell für das Marktrisiko“ Bezug statt konkret auf „den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz“ nach Artikel 325az CRR. Der Klarheit halber verwendet die Solvabilitätsverordnung die konkretere Bezeichnung des gemeinten Ansatzes.

Anders als die deutschsprachige Fassung von Artikel 325az Absatz 2 CRR verwendet die o. a. deutschsprachige Fassung von Artikel 101 Absatz 3 CRD ferner das Wort „Handelsabteilung“ für den englischsprachigen Begriff „trading desk“. Die Solvabilitätsverordnung folgt dem Begriff in der deutschsprachigen Fassung der CRR.

Ferner stellt die Verordnung klar, dass die zuständige Behörde die Einhaltung der Voraussetzungen für die Erlaubnis überprüft (nicht: die Voraussetzungen für die Erlaubnis), wenn Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hinweisen, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist.

Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c CRR verweist auf Artikel 325bf Absatz 3 CRR. Letzterer legt fest: „Es ist davon auszugehen, dass ein Handelstisch eines Instituts die Rückvergleichsanforderung erfüllt, wenn er in den unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstagen nicht mehr als die folgende Höchstzahl von Überschreitungen verzeichnen musste: [...]“. Wenn für einen Handelstisch die tatsächliche Anzahl der Überschreitungen eine Höchstzahl von Überschreitungen nach Artikel 325bf Absatz 3 Buchstabe a bis d CRR übersteigt, ist mithin davon auszugehen, dass das Institut für den betreffenden Handelstisch die Rückvergleichsanforderung nicht einhält. Ob die Rückvergleichsanforderung für einen Handelstisch eingehalten ist, kann sich von Meldestichtag zu Meldestichtag ändern. Vor diesem Hintergrund stellt § 4 Absatz 2 zur Gesamtheit der Positionen, für die das Institut seine Eigenmittelanforderungen anhand seines alternativen internen Modells nach Artikel 325ba CRR berechnet, Folgendes klar: Ein Handelstisch ist nur dann „für das Portfolio sämtlicher Positionen, die einem Handelstisch zugewiesen sind“ zu berücksichtigen, wenn das Institut für diesen Handelstisch zum Meldestichtag die Anforderung nach Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c CRR einhält. Für den Ausschluss der Positionen eines Handelstischs und die etwaige spätere Wiedereinziehung der Positionen des Handelstischs in die Grundgesamtheit in Abhängigkeit davon, ob das Institut für den Handelstisch die Rückvergleichsanforderungen nach Artikel 325bf Absatz 3 CRR einhält, bedarf es keiner Änderung der Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 CRR in Verbindung mit § 21 Absatz 1.

Der neu gefasste § 7 ergänzt die Bestimmungen in Artikel 143 Absatz 1 bis 3 CRR zum Erlaubnisverfahren. In Satz 1 wird der Klarheit halber nun auch auf Artikel 143 Absatz 1 CRR Bezug genommen: Dieser regelt, dass die zuständige Behörde für das Institut als Ganzes darüber entscheidet, ob das Institut seine „risikogewichteten Positionsbeträge anhand des auf internen Einstufungen basierenden Ansatzes“ (IRB-Ansatz) berechnen darf. Artikel 143 Absatz 2 CRR legt dann in der durch die CRR III geänderten Fassung zusätzlich fest, dass eine „Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes, einschließlich eigener LGD- und CCF-Schätzungen, [...] für jede Risikopositionsklasse, jedes Ratingsystem und jeden Ansatz für LGD- und CCF-Schätzungen erforderlich“ ist.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder des Ergebnisses einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet. Dementsprechend wird auch der Begriff „IRB-Ansatz-Eignungsprüfung“ durch „IRB-Ansatz-Eignungsbeurteilung“ ersetzt.

In der Überschrift und in der bisherigen Nummer 2 ist die Bezugnahme auf Beteiligungsrisikomodelle zu streichen, denn Artikel 150 Absatz 1 Buchstabe a CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung sieht nun auch für ein Institut mit Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes vor, dass es eine Beteiligungsposition des Nichthandelsbuchs nach dem Standardansatz für das Kreditrisiko berücksichtigen muss.

Ferner sind die bisherigen Nummern 1, 3 und 4 zu streichen, weil sie auf Regelungen zur teilweisen Anwendung des IRB-Ansatzes Bezug nehmen werden, die ihrerseits gestrichen werden.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Die bisherige Aussage „Die Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch“ gilt in dieser Form nicht für bedeutende Institute. Im Hinblick darauf, dass insbesondere § 7 Absatz 1 und 1a KWG ohnehin die Zusammenarbeit der BaFin und der Deutschen Bundesbank regelt, wird diese Aussage gestrichen.

Der bisherige Absatz 2 ist zu streichen, weil ein Institut nach Artikel 148 Absatz 1 CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung den IRB-Ansatz für Risikopositionsklassen einführt. Damit ist es angezeigt, keinen Umsetzungsplan mehr zu verlangen, denn der Umsetzungsplan stellt auf die IRB-Ansatzes auf Ebene des Instituts (auf Einzelbasis sowie auf konsolidierter Basis) ab. Folge ist, dass die zuständige Behörde (BaFin oder EZB) künftig Entscheidungen nicht nur über die Erlaubnis des Instituts (auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis) zur Verwendung des IRB-Ansatzes nach Artikel 107 Absatz 1 CRR trifft. Vielmehr entscheidet sie formal separat auch über einen Antrag des Instituts über die dauerhafte teilweise Verwendung des Standardansatzes für eine Risikopositionsart innerhalb einer Risikopositionsklasse, wenn das Institut den IRB-Ansatz für die betreffende Risikopositionsklasse mit Erlaubnis der zuständigen Behörde verwendet. (Artikel 150 Absatz 1a CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung.)

Der bisherige Absatz 3 war aus folgenden Gründen zu streichen:

Artikel 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 unterteilt Änderungen und Erweiterungen interner Risikomessverfahren in zwei Kategorien:

- a) wesentliche Erweiterungen und Änderungen, für die nach Artikel 143 Absatz 3 und Artikel 312 Absatz 2 CRR eine Genehmigung der zuständigen Behörden erforderlich ist;
- b) andere Erweiterungen und Änderungen, die den zuständigen Behörden anzuzeigen sind.

Eine Kategorie „bedeutende Änderungen“, wie sie bisher in § 7 Absatz 3 genannt ist, findet sich in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 nicht. Daher ist § 7 Absatz 3 zu streichen.

Die Streichung stellt klar, dass ein Kreditinstitut sich nicht zur Wesentlichkeit einer Änderung an einem IRB-Ansatz-Ratingsystem mit der zuständigen Behörde (BaFin oder EZB) abstimmen muss.

Zu Nummer 5

Die §§ 8 bis 15 sind zu streichen, weil ein Institut nach Artikel 148 Absatz 1 CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung den IRB-Ansatz für Risikopositionsklassen einführt. Durch diese Änderung werden die Bestimmungen zur Umsetzung des IRB-Ansatzes auf Ebene des Instituts (auf Einzelbasis sowie auf konsolidierter Basis) entbehrlich. Diese sind in den §§ 8 bis 14 der Verordnung enthalten.

Die dauerhafte Ausnahme von der Anwendung des IRB-Ansatzes für steuererhebende Kirchen und Religionsgesellschaften nach § 15 wird abgelöst durch den dritten Unterabsatz von Artikel 150 Absatz 1a CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung.

Zu Nummer 6

Die übergangsweise Ausnahme von Beteiligungen von der Anwendung des IRB-Ansatzes ist zum 31. Dezember 2017 ausgelaufen.

Zudem gibt es für Institute mit Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes keine eigenen Verfahren für die Berücksichtigung von Beteiligungen des Nichthandelsbuchs mehr. Vielmehr sieht Artikel 150 Absatz 1 Buchstabe a CRR in der durch die CRR III geänderten Fassung nun auch für ein Institut mit Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes vor, dass es eine Beteiligungsposition des Nichthandelsbuchs nach dem Standardansatz für das Kreditwesen berücksichtigen muss.

Zu Nummer 7

Die Änderung der Überschrift folgt aus den Änderungen innerhalb der Vorschrift.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung des IMM sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet. Dementsprechend wird auch der Begriff „IMM-Eignungsprüfung“ durch „IMM-Eignungsbeurteilung“ ersetzt.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Des Weiteren handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Die bisherige Aussage „Die Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch“ gilt in dieser Form nicht für bedeutende Institute. Im Hinblick darauf, dass insbesondere § 7 Absatz 1 und 1a KWG ohnehin die Zusammenarbeit der BaFin und der Deutschen Bundesbank regelt, wird diese Aussage gestrichen.

Ein Institut kann seine auf einem internen Modell beruhende Methode für die Ermittlung von Risikopositionswerten für das Gegenparteiausfallrisiko ändern oder ihren Anwendungskreis erweitern (im Folgenden „Änderung des IMM“). Der IMM ist jedoch nicht Gegenstand der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014. Daher ist die Regelung zu wesentlichen Änderungen in Satz 1 weiterhin erforderlich.

Eine Kategorie „bedeutende Änderungen“, wie bisher in Absatz 2, findet sich in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 nicht. Daher ist lediglich vorzusehen, dass jede „anderweitige“ (also nicht wesentliche) Änderung oder Erweiterung der zuständigen Behörde anzuzeigen ist.

Im Unterschied zum internen Einstufungsverfahren (vgl. § 19) und zu einem internen Modell für Netting-Rahmenvereinbarungen (vgl. § 20 n. F.) enthält die CRR mit Artikel 283 Absatz 5 eine Regelung zur Rückkehr zu einem einfacheren Ansatz. Für die IMM ist daher auch weiterhin keine Regelung zu einer Rückkehr zu einem einfacheren Ansatz vorzusehen.

Absatz 1 eröffnet der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG zu entscheiden. Angesichts des Verweises in Satz 2 auf Absatz 1 ist daher der bisherige Satz 3 zu streichen: „Im Einzelfall kann die Bundesanstalt einer Änderung oder Erweiterung

nach Satz 1 ohne vorherige IMM-Eignungsprüfung zustimmen, sofern die Änderung oder Erweiterung nach Einschätzung der Bundesanstalt in Abstimmung mit der Deutschen Bundesbank auch ohne IMM-Eignungsprüfung angemessen beurteilt werden kann.“

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Zu Nummer 8

Die Änderung der Überschrift folgt aus den Änderungen innerhalb der Vorschrift.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist in Absatz 2 nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung eines internen Einstufungsverfahrens (IAA) sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet. Dementsprechend wird auch der Begriff „Eignungsprüfung für interne Einstufungsverfahren“ durch „Eignungsbeurteilung für interne Einstufungsverfahren“ ersetzt.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung eines internen Einstufungsverfahrens sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens (s. Verweis in Absatz 4 auf Absatz 2) gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet.

Des Weiteren handelt es sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Die bisherige Aussage „Die Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch“ gilt in dieser Form nicht für bedeutende Institute. Im Hinblick darauf, dass insbesondere § 7 Absatz 1 und 1a KWG ohnehin die Zusammenarbeit der BaFin und der Deutschen Bundesbank regelt, wird diese Aussage gestrichen.

Ein Institut kann ein internes Einstufungsverfahren (englisch: „Internal Assessment Approach“, IAA) ändern oder seinen Anwendungsbereich erweitern (im Folgenden „Änderung des IAA“). Der IAA ist jedoch nicht Gegenstand der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014.

§ 19 ist daher um einen Absatz 4 in der Weise zu ergänzen, dass zum einen eine wesentliche „Änderung des IAA“ der erneuten Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf und dass zum anderen alle übrigen Änderungen der zuständigen Behörde anzuzeigen sind. Zu der Frage, wann eine „Änderung des IAA“ als wesentlich gilt, bildet sich die zuständige Behörde eine Verwaltungspraxis.

Die CRR regelt für den IAA nicht die Rückkehr zu einem einfacheren Ansatz. Daher ist analog ergänzend zu regeln, dass die zuständige Behörde bei Vorliegen wesentlicher Gründe eine Rückkehr zum SEC-SA erlauben kann.

Zu Nummer 9

Die Änderung der Kapitelüberschrift folgt aus der Neufassung des § 20.

Zu Abschnitt 5 (Ergänzende Regelungen zu Netting-Rahmenvereinbarungen)

Zu § 20 (Interne Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen)

Die bisherigen Artikel 312 bis 314 CRR a. F. – zu AMA insbesondere Artikel 312 Absatz 2 und 3, Artikel 313 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 324 Absatz 2 und 3 – wurden komplett gestrichen und neue Artikel 312 (Eigenmitelanforderung), 313 (Geschäftsindikatorkomponente) und 314 (Geschäftsindikator) CRR ersetzt. Dementsprechend ist der bisherige § 20 gegenstandslos geworden. Sein Inhalt wird gestrichen.

Zu Absatz 1

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD (umgesetzt in § 1 Absatz 27 KWG) führt unter den internen Ansätzen auch den auf internen Modellen beruhenden Ansatz nach der CRR auf. Die Solvabilitätsverordnung regelt nun für diesen internen Ansatz, auf welcher Grundlage die zuständige Aufsichtsbehörde über eine Erlaubnis entscheidet.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet.

Des Weiteren erfolgt eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Absatz 2

Ein Institut kann ein internes Modell für Netting-Rahmenvereinbarungen ändern oder seinen Anwendungsbereich erweitern (im Folgenden „Änderung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen“). Interne Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen sind jedoch nicht Gegenstand der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014.

§ 20 Absatz 2 regelt daher, dass zum einen eine wesentliche „Änderung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen“ der erneuten Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf und dass zum anderen alle übrigen Änderungen der zuständigen Behörde anzuzeigen sind. Zu der Frage, wann eine „Änderung eines internen Modells für Netting-Rahmenvereinbarungen“ als wesentlich gilt, bildet sich die zuständige Behörde eine Verwaltungspraxis.

Zu Absatz 3

Die CRR regelt für interne Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen nicht die Rückkehr zum auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatz bei Netting-Rahmenvereinbarungen nach Artikel 220 CRR. Daher ist analog zu den weiteren internen Ansätzen nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 CRD (umgesetzt in § 1 Absatz 27 KWG) ergänzend zu regeln, dass die zuständige Behörde bei Vorliegen wesentlicher Gründe eine Rückkehr zu diesem Ansatz erlauben kann.

Zu Nummer 10

Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR ersetzt den internen Modellansatz nach Artikel 363 Absatz 1 CRR. (Teil 3 Titel IV Kapitel 5, der die Regelungen zu dem bisherigen internen Modellansatz für Marktrisiken enthält, wird aufgehoben.) Dementsprechend verweist Absatz 1 nun auf Artikel 325az Absatz 2 CRR, der den aufsichtlichen Erlaubnisvorbehalt zu dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR enthält.

Anhang III der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 regelt auf dem Stand vom 28. März 2024, was unter wesentlichen Erweiterungen und wesentlichen Änderungen des internen Modellansatzes (IMA) zu verstehen ist. Er bezieht sich jedoch auf die aufgehobenen Regelungen in Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der CRR. Mithin ist der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR auf dem Stand vom 28. März 2024 nicht Gegenstand der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014. Daher ist eine Regelung zu wesentlichen Erweiterungen und Änderungen zu einem auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR zu treffen. Die bisherige Regelung in Absatz 2 ist jedoch durch Anhang III der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 abgelöst und mithin zu streichen.

Im Sinne einer risikoorientierten Aufsicht und einer effizienten Allokation der Ressourcen der Aufsicht ist nunmehr vorgesehen, dass die zuständige Behörde über die Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells sowie über erlaubnispflichtige Veränderungen auf der Grundlage des Ergebnisses eines Auskunftsverlangens gemäß § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG oder einer Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 KWG entscheidet. Dementsprechend wird auch der Begriff „Interne-Modelle-Eignungsprüfung“ durch „Interne-Modelle-Eignungsbeurteilung“ ersetzt.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Die bisherige Aussage „Die Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch“ gilt in dieser Form nicht für bedeutende Institute. Im Hinblick darauf, dass insbesondere § 7 Absatz 1 und 1a KWG ohnehin die Zusammenarbeit der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank regeln, wird diese Aussage gestrichen.

Des Weiteren erfolgt eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 CRR ersetzt den internen Modellansatz nach Artikel 363 Absatz 1 CRR. (Teil 3 Titel IV Kapitel 5, der die Regelungen zu dem bisherigen internen Modellansatz für Marktrisiken enthält, wird aufgehoben.) Dementsprechend verweist auch Absatz 3 nun auf Artikel 325az Absatz 1 CRR.

Die Rückkehr zum Standardansatz kann nicht nur zu dem Standardansatz nach den Artikeln 326 bis 361 CRR erfolgen, sondern stattdessen auch zum alternativen Standardansatz nach den Artikeln 325c bis 325ay CRR.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Zu Nummer 11

Zur Streichung des § 22:

Der Immobilienwert wird nunmehr in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 74a CRR geregelt, wonach bei der Bewertung von Immobilien die Anforderungen nach Artikel 229 Absatz 1 CRR erfüllt sein müssen. Ergänzt werden gesetzlichen Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswertes bedarf es nicht mehr.

Zu der Frage, wann die von den Instituten verwendeten Bewertungsverfahren die Anforderungen an die Immobilienbewertung erfüllen, bildet sich die zuständige Behörde eine Verwaltungspraxis.

Zur Streichung des § 23:

§ 23 erfüllte die in Artikel 465 Absatz 2 CRR a. F. enthaltene Vorschrift, die von Instituten einzuhaltende oder zu überschreitende Höhe der harten Kernkapitalquote und der Kernkapitalquote innerhalb der Bandbreiten nach Artikel 465 Absatz 1 Buchstabe a CRR a. F. festzulegen und diese Werte zu veröffentlichen. Diese Vorschrift ist mit der Ersetzung des Artikels 465 CRR durch die CRR III entfallen.

Zu Nummer 12

Zur Streichung des § 24:

§ 24 erfüllte die in Artikel 467 Absatz 3 CRR a. F. enthaltene Vorschrift, den anwendbaren Prozentsatz innerhalb der Bandbreiten nach Artikel 467 Absatz 2 Buchstabe b bis e CRR a. F. festzulegen und diesen Wert zu veröffentlichen. Diese Vorschrift ist mit Wirkung vom 27. Juni 2020 aufgehoben worden.

Zur Streichung des § 25:

§ 25 erfüllte die in Artikel 468 Absatz 3 CRR a. F. enthaltene Vorschrift, den Prozentsatz, bis zum dem nicht realisierte Gewinne nicht im harten Kernkapital berücksichtigt werden, innerhalb der Bandbreiten nach Artikel 468 Absatz 2 Buchstabe a bis c CRR a. F. festzulegen und diesen Wert zu veröffentlichen. Diese Vorschrift ist mit der Neufassung des Artikels 468 CRR mit Wirkung vom 27. Juni 2020 entfallen.

Zu Nummer 13

Die Anpassung erfolgt aufgrund der Streichung des Artikels 468 Absatz 4 CRR.

Zu Nummer 14

Mit dem neuen § 34 Satz 3 wird die in Artikel 136 Absatz 7 Unterabsatz 2 der CRD vorgesehene Verpflichtung umgesetzt, wonach die benannten Behörden der Mitgliedstaaten die Zeitpunkte der Veröffentlichung zu koordinieren haben.

Zu Nummer 15

Der Querverweis in Artikel 133 Nummer 5 Buchstabe d CRD auf Artikel 134 CRD ist in § 36a Absatz 1 Nummer 4 fälschlich durch einen Querverweis auf § 10e Absatz 8 KWG umgesetzt. Dies entspricht nicht der Richtlinie. Vielmehr muss auf § 10e Absatz 9 KWG verwiesen werden, da diese Bestimmung mit Artikel 134 CRD korrespondiert.

Zu Nummer 16

Die Übergangsvorschriften sind entbehrlich geworden. Im Hinblick auf Absatz 1 ist Artikel 124 Absatz 4 Buchstabe a CRR entfallen. Die Übergangsfrist in Absatz 2 ist zum 31. Mai 2015 ausgelaufen und die Übergangsregelung des Absatzes 3 ist zum 31. Dezember 2020 ausgelaufen.

Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Solvabilitätsverordnung)**Zu Nummer 1**

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung der Überschriften der §§ 5 und 6.

Zu Nummer 2**Zu § 5**

Der Titel von Artikel 78 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung erhält die Fassung „Aufsichtlicher Vergleich der Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen“.

In der Überschrift zu § 5 wird gegenüber der bisherigen Fassung „bei Anwendung interner Ansätze“ gestrichen, denn zum einen sind die Ansätze nach den neuen Absätzen 2 und 3 keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt und zum anderen betreffen die Berechnungen zu den erwarteten Kreditverlusten nach dem neuen § 5 Absatz 3 dieser Verordnung, der Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt, in erster Linie die Ermittlung der Eigenmittel des Instituts und nicht die der Eigenmittelanforderungen.

§ 5 Absatz 1 setzt den Buchstaben a im ersten Unterabsatz des Artikels 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um. Dabei wird klargestellt, dass zu einem internen Ansatz jeweils nur die Berechnungen für diejenigen ihrer Risikopositionen oder Positionen zu melden sind, die in den für den jeweiligen Ansatz einschlägigen Referenzportfolios enthalten sind. Ferner wird berücksichtigt, dass die Regulierungsstandards nicht für jeden der internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes ein Referenzportfolio enthalten.

Die Richtlinienvorgabe spricht in Artikel 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung, wie auch an anderen Stellen dieses Artikels von „Risikopositionen oder Positionen, die in den Referenzportfolios enthalten sind“, ohne dass sie eine Unterscheidung danach treffen würde, ob ein Referenzportfolio „Risikopositionen“ oder „Positionen“ enthält. Um Rückfragen zur Umsetzung der Richtlinienvorgabe vorzubeugen, wird die Richtlinienvorgabe wortlautgetreu übernommen.

Der fortgeschrittene Messansatz ist in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht mehr enthalten. Der bisherige Satz 2 ist mithin gegenstandslos und wird daher gestrichen.

§ 5 Absatz 2 setzt den Buchstaben b im ersten Unterabsatz des Artikels 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um. Zur besseren Lesbarkeit folgt Absatz 2 dem gleichen Aufbau wie Absatz 1.

§ 5 Absatz 3 setzt Buchstaben c im ersten Unterabsatz des Artikels 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um. Zur besseren Lesbarkeit folgt Absatz 3 dem gleichen Aufbau wie Absatz 1.

Als Gegenstand der Berechnungen nennt die Richtlinienvorgabe die erwarteten Kreditverluste „für ihre Risikopositionen oder Positionen, die in den Referenzportfolios enthalten sind, verwendet wurden“. In den Buchstaben a und b legt die Richtlinienvorgabe dagegen fest, dass die Berechnungen „für diejenigen ihrer Risikopositionen oder Positionen, die in den Referenzportfolios enthalten sind“, vorzunehmen sind. Nach den Buchstaben a und b beziehen sich die Berechnungen mithin klar nur auf die Referenzportfolios. Die abweichende Formulierung in Buchstabe c könnte eine Lesart erlauben, wonach sämtliche Risikopositionen des Instituts einzubeziehen wären, für die das Institut erwartete Kreditverluste bestimmt. Mutmaßlich handelt es sich um ein Redaktionsversehen in der Richtlinienvorgabe. In § 5 Absatz 3 wird daher auch für die Berechnungen zu den erwarteten Kreditverlusten allein auf das Referenzportfolio abgestellt.

Der Verweis auf „interne Ansätze nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ wird als Verweis auf den „IRB-Ansatz nach Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ umgesetzt. Der IRB-Ansatz wird auf diese Weise auf gleiche Weise bezeichnet wie in § 7 Absatz 1 dieser Verordnung.

Nummer 2 Buchstabe b berücksichtigt, dass Artikel 78 Absatz 8 Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung vorsieht, dass die technischen Durchführungsstandards, deren Inhalt dieser Absatz regelt, „die Liste der relevanten Institute nach Absatz 1 Buchstabe c“ „präzisieren“ soll. Da ein Institut, das den IRB-Ansatz nach Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwenden darf, in aller Regel den Standardansatz für das Kreditwesen für einige seiner Risikopositionen (vgl. Artikel 150 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) verwendet, eröffnet der Wortlaut der Richtlinienvorgabe in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung („relevante Institute, die den Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der genannten Verordnung anwenden“) die Möglichkeit, dass ein Institut mit Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatz als relevantes Institut festgelegt wird. Da aber ein Institut mit Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes ohnehin die Ergebnisse der Berechnungen zur Bestimmung des Betrags der erwarteten Kreditverluste für diejenigen seiner Risikopositionen oder Positionen, die in dem Referenzportfolio enthalten sind, melden muss, wird diese Liste mutmaßlich nur solche Institute umfassen, die den IRB-Ansatz nicht anwenden dürfen, die also ausschließlich den Standardansatz für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwenden. Effektiv dürfte die Beschränkung der relevanten Institute auf solche, „die den Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der genannten Verordnung anwenden“ ohne Einfluss auf den Inhalt der Liste sein.

Da die Liste der relevanten Institute von Seiten der EBA, also aus einer Hand, „präzisiert“ wird, dürften sich aber in der Praxis keine Zweifelsfragen zur Anwendung der Richtlinienvorgabe ergeben. Durch fast wörtliche Übernahme der Tatbestandsvoraussetzung der Richtlinienvorgabe, dass ein relevantes Institut „den Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der genannten Verordnung anwendet“ in Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b wird etwaigen Rückfrage zur korrekten Umsetzung der Richtlinienvorgabe vorgebeugt.

Die Tatbestandsvoraussetzung nach dem neuen § 5 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b ist gegenwärtig für kein Institut erfüllt, für das die BaFin die Aufsicht nach der Verordnung (EU) 575/2013 führt, da die BaFin die Anwendung von IFRS nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 575/2013 nicht verlangt. Gleichwohl wird diese Tatbestandsvoraussetzung umgesetzt. Dies berücksichtigt, dass § 5 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b SolvV für ein Institut erfüllt sein kann, das in Bezug auf die Verordnung (EU) 575/2013 der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) unterliegt („bedeutendes Institut“). Die EZB hat als zuständige Behörde ihrerseits von der Möglichkeit des Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 575/2013 Gebrauch gemacht.

Für Artikel 78 Absatz 1 iii) der genannten Richtlinie besteht in Deutschland kein Anwendungsbereich, da die HGB-Bilanzierung zwar die Berechnung von erwarteten Kreditverlusten gemäß IDW RS BFA 7 vorsieht, das betreffende Modell allerdings vom IFRS 9 ECL-Modell fundamental abweicht, so dass die Ergebnisse nicht vergleichbar und damit für das aufsichtliche Benchmarking auch nicht nutzbar sind.

Dies gilt auch für die in IDW RS BFA 7 vorgesehene Möglichkeit, vereinfachend die Methodik von IFRS 9 anzuwenden. Diese beschränkt sich nämlich auf Pauschalwertberichtigungen, während im Fall von Einzelwertberichtigungen von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten eine Abschreibung auf den Börsen- oder Marktpreis oder beizulegenden Wert vorzunehmen bzw. eine Rückstellung in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages zu bilden ist. Es wird also nicht vollständig das Modell der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 verwendet.

§ 5 Absatz 4 setzt den zweiten Unterabsatz des Artikels 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um. Die Ansätze nach den neuen Absätzen 2 und 3 sind keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt. Dementsprechend bezieht sich der neue Satz 1 nun allgemein auf „Ansätze“, nicht mehr nur auf „interne Ansätze“.

Der zweite Unterabsatz von Artikel 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung enthält folgende Vorgabe zur Frequenz der Meldung durch die Institute: „Diese Ergebnisse werden den zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich übermittelt. Die EBA kann den Vorgang des aufsichtlichen Vergleichs für jeden in Unterabsatz 1 genannten Ansatz nach fünfmaliger Durchführung des Vorgangs für jeden einzelnen Ansatz alle zwei Jahre durchführen.“ Die Änderung des bisherigen Satzes 3 eröffnet der zuständigen Behörde insbesondere die Möglichkeit, die Meldefrequenz entsprechend der künftigen Anwendung dieser Vorgabe durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde festzulegen.

Die technischen Durchführungsstandards nach Artikel 78 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU enthalten insbesondere Festlegungen zu den Meldestichtagen und Einreichungsterminen. Die Änderung des bisherigen Satzes 3 eröffnet der zuständigen Behörde die insbesondere auch Möglichkeit, die Meldestichtage und Einreichungstermine nach diesem technischen Durchführungsstandard festzulegen.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt. Die zuständige Behörde kann nun selbst festlegen, an wen die Meldung erfolgt.

In Hinblick darauf, dass der neue Absatz 4 insbesondere keinen Einreichungstermin mehr nennt, besteht kein Anlass mehr für eine Öffnung für abweichende Festlegungen. Der bisherige Absatz 3 wird daher gestrichen.

Zu § 6

Der Titel von Artikel 78 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung erhält die Fassung „Aufsichtlicher Vergleich der Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen“.

In der Überschrift zu § 6 wird „interner Ansätze“ gestrichen, denn zum einen sind die Ansätze nach § 5 Absätze 1a und 1b keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt und zum anderen betreffen die Berechnungen zu den erwarteten Kreditverlusten § 5 Absatz 1b dieser Verordnung, der Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2013/36/EU in der durch Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt, in erster Linie die Ermittlung der Eigenmittel des Instituts und nicht die der Eigenmittelanforderungen.

„Auswertung“ wird in der Überschrift ergänzt, da die Absätze von § 6 sich auf den Prozess zur Analyse der gelieferten Informationen und der Bewertung der Ergebnisse beziehen.

Absatz 1 setzt Artikel 78 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2013/36/EU um. Diese Richtlinienvorgabe bleibt unverändert.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Absatz 2 setzt Artikel 78 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Die Berechnungen nach § 5 Absatz 1b dieser Verordnung betreffen erwartete Kreditverluste. Diese betreffen in erster Linie die Ermittlung der Eigenmittel des Instituts. Diese Informationen dienen daher nicht oder nicht in erster Linie dazu, „die Spanne der risikogewichteten Positionsbeträge und der Eigenmittelanforderungen für diejenigen Risikopositionen oder Positionen eines Referenzportfolios zu überwachen“. Das Wort „insbesondere“ wird eingefügt, um Auswertung der Informationen zu erwarteten Kreditverlusten im Hinblick auf andere Größen „die Spanne der risikogewichteten Positionsbeträge und der Eigenmittelanforderungen“ zu öffnen.

Die Ansätze nach § 5 Absätze 1a und 1b sind keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt. Dementsprechend bezieht sich § 6 Absatz 2 nun allgemein auf „Ansätze“, nicht mehr nur auf „interne Ansätze“.

Zu Absatz 3 der Vorschrift

Absatz 3 setzt Artikel 78 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um.

Die Ansätze nach § 5 Absätzen 1a und 1b sind keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt. Dementsprechend bezieht sich § 6 Absatz 3 nun allgemein auf „Ansätze“, nicht mehr nur auf „interne Ansätze“.

Der zweite Unterabsatz von Artikel 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung enthält folgende Vorgabe zur Frequenz der Meldung durch die Institute: „Diese Ergebnisse werden den zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich übermittelt. Die EBA kann den Vorgang des aufsichtlichen Vergleichs für jeden in Unterabsatz 1 genannten Ansatz nach fünfmaliger Durchführung des Vorgangs für jeden einzelnen Ansatz alle zwei Jahre durchführen.“ Die Streichung von „mindestens jährlich“ erlaubt der zuständigen Behörde, die Auswertung der Meldungen entsprechend der künftigen Anwendung dieser Vorgabe zur Meldefrequenz durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde durchzuführen.

Artikel 78 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung enthält die Vorgabe: „Die zuständigen Behörden bewerten die Qualität dieser Ansätze in mindestens derselben Häufigkeit wie bei dem EBA-Vorgang nach Absatz 1 Unterabsatz 2 und konzentrieren sich dabei insbesondere auf Folgendes“. In der Praxis bewertet die zuständige Behörde die Qualität der Ansätze auf der Grundlage des aufsichtlichen Vergleichs, den die Europäische Bankenaufsichtsbehörde nach dem zweiten Unterabsatz von Artikel 78 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung vornimmt. Für die neue Fassung von § 6 Absatz 3 wird daher auf eine ausdrückliche Umsetzung der vorstehend zitierten Vorgabe verzichtet.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Zu Absatz 4 der Vorschrift

Absatz 4 Sätze 1 und 2 setzen Artikel 78 Absatz 4 Richtlinie 2013/36/EU um. Diese Richtlinienvorgabe bleibt unverändert.

Die Vorschrift gilt auch für bedeutende Institute. Dementsprechend ist die Vorschrift auch für die Europäische Zentralbank als zuständiger Behörde zu öffnen. Dazu wird „die Bundesanstalt“ durch „die zuständige Behörde“ ersetzt.

Die Ansätze nach § 5 Absätze 1a und 1b sind keine internen Ansätze nach § 1 Absatz 27 des Kreditwesengesetzes, der Artikel 3 Absatz 1 Nummer 59 der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung umsetzt. Dementsprechend bezieht sich § 6 Absatz 4 nun allgemein auf „Ansätze“, nicht mehr nur auf „interne Ansätze“.

Indem auf einen Ansatz im Singular Bezug genommen wird, wird verdeutlicht, dass die Analyse für jeden Ansatz einzeln durchgeführt wird.

Absatz 4 Satz 3 setzt Artikel 78 Absatz 5 Richtlinie 2013/36/EU in der durch die Richtlinie CRD VI geänderten Fassung um. In der geänderten Fassung heißt es, dass die Maßnahmen der zuständigen Behörden „die Ziele der Ansätze innerhalb des Anwendungsbereichs dieses Artikels aufrechterhalten müssen“. Bisher hieß es, dass diese Maßnahmen „die Ziele eines internen Ansatzes aufrechterhalten müssen“. Die Umsetzung erfolgt, indem auf „einen Ansatz“ statt auf „interne Ansätze“ Bezug genommen wird. Damit sind alle Ansätze angesprochen, zu denen irgendein Institut unter der Aufsicht der zuständigen Behörde nach den Absätzen 1, 1a oder 1b die Ergebnisse seiner Berechnungen meldet.

Zu Nummer 3

Der Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 wird an die neuen rechtsförmlichen Vorgaben angepasst.

Zu Artikel 10 (Änderung der Großkredit- und Millionenkreditverordnung)

In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Vollzitat der CRR neuen rechtsförmlichen Vorgaben angepasst.

Die Anpassung des Textes in der Nummer 1 ist erforderlich, damit durch den Komplettverweis auf Artikel 129 CRR künftig auch gedeckte Schuldverschreibungen, die vor dem 8. Juli 2022 (Änderung des Pfandbriefgesetzes bzw. Umsetzung der „Covered Bonds Directive“) begeben wurden und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, unter die Ausnahme für Großkredite fallen können. Die Nutzung der nun noch umzusetzenden Anpassung der Ausnahme bei gedeckten Schuldverschreibungen wurde in der Zwischenzeit von der BaFin toleriert.

Die Neufassung der Nummer 6 dient der Anpassung an den geänderten Text des Artikels 493 Absatz 3 Buchstabe i CRR.

Die Neufassung des Satzteils vor Buchstabe a dient der Anpassung an den geänderten Text des Anhangs I der CRR (Einführung des Begriffs „Unterklassen“).

Im Übrigen werden Verweise auf EU-Rechtsakte an die neuen rechtsförmlichen Vorgaben angepasst.

Zu Artikel 11 (Änderung der Institutsvergütungsverordnung)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Der neue Absatz 1 Satz 3 gewährleistet eine vollständige Umsetzung des Artikels 109 Absatz 2 bis 5 CRD in Verbindung mit der Änderung des § 25a Absatz 3 KWG in Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe b. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Anwendung der Vorschriften auch auf zusammengefasster Basis erfüllt werden, wenn es sich beim übergeordneten Unternehmen um kein Institut handelt.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung des § 1 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c handelt es sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Mit der Änderung der Vorschrift wird Konformität mit Artikel 94 Absatz 4 Buchstabe a CRD hergestellt. Gemäß Artikel 94 Absatz 4 Buchstabe a CRD müssen für eine Anhebung der Bilanzschwelle von 5 auf 15 Milliarden Euro (im Vierjahresdurchschnitt), bis zu deren Erreichen die Erleichterungen des Artikels 94 Absatz 3 CRD gelten sollen, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So ist bei denjenigen Instituten, die aufgrund der Anhebung des Schwellenwertes unter die Erleichterungen fallen, sicherzustellen, dass sie u. a. die Anforderungen des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 145 Buchstabe c bis e CRR kumulativ erfüllen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Institute die Anforderungen der §§ 18, 19 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 und 3, § 20 Absatz 1 und 3 bis 6 sowie die §§ 21 und 22 einhalten müssen, wenn bereits eines der Kriterien des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 145 Buchstabe c bis e CRR oder auch eines der dortigen Teilkriterien nicht erfüllt ist.

Zu Nummer 2

Aufgrund einer Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes findet sich die Regelung, auf die verwiesen wird, nunmehr in § 79 Absatz 1 Nummer 5 des Bundespersonalvertretungsgesetzes und nicht mehr in § 75 Absatz 3 Nummer 13 des Bundespersonalvertretungsgesetzes. Aufgrund dessen wird § 5 Absatz 6 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe b aktualisiert.

Zu Nummer 3

Es handelt sich dabei um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers.

Zu Artikel 12 (Weitere Änderung der Institutsvergütungsverordnung)**Zu Nummer 1**

Die Änderung dient der Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Gemäß § 25a Absatz 5b des Kreditwesengesetzes sind seit dem Risikoreduzierungs-gesetz alle CRR-Kreditinstitute sowie auch Institute, die zwar kein CRR-Kre-

ditinstitut, aber bedeutend gemäß § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes sind, zur Risikoträgeridentifikation verpflichtet. Aufgrund dessen umfasst in all diesen Instituten die Verantwortung der Geschäftsleitung nunmehr auch den Prozess der Risikoträgeridentifikation. In bedeutenden Instituten gemäß § 1 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes als auch in Instituten gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 sind zusätzlich die Anforderungen des § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2 auch bei der Gruppen-Risikoträgerermittlung anzuwenden. Insofern ist auch das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan darüber zu informieren, um seiner Überwachungsfunktion nachkommen zu können.

Zu Nummer 2

Bei der Änderung in Satz 3 handelt es sich um eine klarstellende Ergänzung, wobei dies auch zuvor schon galt. Die Vergütungsparameter sind zu Beginn des Bemessungszeitraumes festzulegen, damit die Mitarbeiter wissen, an welchen Zielen sie sich zu orientieren haben.

Bei dem neuen Satz 4 handelt es sich um die Umsetzung einer Anforderung aus Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe a CRD in Verbindung mit Artikel 76 Absatz 2 CRD, wonach ESG-Risiken bei der Festlegung der Vergütungsparameter zu berücksichtigen sind. Die konkrete Ausgestaltung bestimmen die Institute in eigener Verantwortung. Dies schließt ein, den Mitarbeiterkreis – gebotenenfalls, nach Praktikabilität oder im Einklang mit der allgemeinen Ausgestaltung der Vergütungssysteme auch jenseits der Risikoträger – festzulegen, bei deren Vergütungssystemen ESG-Risiken relevant sind, sowie die Bemessungsebene zu bestimmen, auf der eine Berücksichtigung der ESG-Risiken erfolgt. Eine Berücksichtigung der ESG-Risiken bei der Bestimmung des individuellen Erfolgsbeitrags ist also nicht zwingend notwendig. Dies entspricht der bisherigen Aufsichtspraxis.

Zu Nummer 3

Bei der neuen Nummer 1a des § 5 Absatz 1 handelt es sich um eine Klarstellung der bisherigen Aufsichtserwartungen, einschließlich solcher zur Berücksichtigung der ESG-Risiken bei der Bemessung der variablen Vergütung im Einklang mit Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 76 Absatz 2 CRD.

Zu Artikel 13 (Änderung der Prüfungsberichtsverordnung)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 2

Bei der Änderung in der Nummer 1 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Buchstabe c.

Die Änderung der Nummer 2 und die Aufhebung der Nummer 3 folgt aus der Änderung des § 29 Absatz 2 Satz 1 KWG und des § 28 Absatz 1 Satz 1 PrüfBV durch das Gesetz für dringliche Änderungen im Finanzmarkt- und Steuerbereich (BGBl. 2025 I Nr. 69 vom 05.03.2025), welches die Ersetzung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 durch die Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juli 2021 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Union nachvollzogen hat.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen des § 29 Absatz 2 in Artikel 1 Nummer 46 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa, § 32 Absatz 1f in Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe c und § 53b Absatz 7b des Kreditwesengesetzes in Artikel 1 Nummer 61 Buchstabe d. Danach entfällt für ein inländisches CRR- Kreditinstitut oder die Zweigniederlassung eines EU-CRR-Kreditinstitutes, die als Verwahrstelle im Sinne des § 68 oder 80 des Kapitalanlagegesetzbuchs tätig sind, zwar das Erfordernis einer Erlaubnis für die Kryptowertpapierregisterführung, wenn sie das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führen, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurden. Nicht entfallen soll jedoch die Prüfung der organisatorischen Anforderungen, die unter anderem das Gesetz über elektronische Wertpapiere an die Kryptowertpapierregisterführung stellt.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen des § 29 Absatz 2 in Artikel 1 Nummer 46 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa, § 32 Absatz 1f in Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe c und § 53b Absatz 7b des Kreditwesengesetzes in Artikel 1 Nummer 61 Buchstabe d. Danach entfällt für ein inländisches CRR- Kreditinstitut oder die Zweigniederlassung eines EU-CRR-Kreditinstitutes, die als Verwahrstelle im Sinne des § 68 oder 80 des Kapitalanlagegesetzbuchs tätig sind, zwar das Erfordernis einer Erlaubnis für die Kryptowertpapierregisterführung, wenn sie das Kryptowertpapierregister ausschließlich für Anteile oder Aktien an Investmentvermögen führen, für die sie als Verwahrstelle beauftragt wurden. Nicht entfallen soll jedoch die Prüfung der organisatorischen Anforderungen, die unter anderem das Gesetz über elektronische Wertpapiere an die Kryptowertpapierregisterführung stellt.

Zu Artikel 14 (Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wurde aus redaktionellen Gründen neu strukturiert und rechtsförmlich an wenigen Stellen angepasst. Die Kostenerstattung für die neuen Eingriffsrechte obliegen analog zu bisherigen Prüfmaßnahmen den Betroffenen. Bei den Ergänzungen in § 15 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c handelt es sich um Folgeänderung zu den neu eingefügten Absätze 5 und 6 in § 44 KWG und der neu eingefügten Absätze 4 und 5 in § 44b KWG; darüber hinaus wurde die Kostenerstattung für Prüfungen und Durchsuchungen nach den §§ 31 und 39 Kreditzeitmarktgesetz aufgenommen. Weiterhin wurden ebenso Kostenerstattungsvorschriften für die Bestellung eines Abwicklers nach § 38 des Kreditzeitmarktgesetzes aufgenommen, wie die Bekanntmachung der Erteilung der Erlaubnis und der Bestellung eines Abwicklers. Die entsprechenden Kostenerstattungsvorschriften war aus einem redaktionellen Versehen nicht in § 15 aufgenommen. Die Kostenerstattung für Eingriffsrechte obliegt analog zu den Prüfungsmaßnahmen nach den anderen Aufsichtsgesetzen den Betroffenen. Die Regelung des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c ist daher entsprechend zu ergänzen.

Zu Buchstabe b

Die Kostenerstattung wird auf die neuen Befugnisse in § 5 Absatz 8 und 9 WpIG erweitert. Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu den neu eingefügten Absätzen 8 und 9 in § 5 WpIG. Zusätzlich handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neueinfügung des § 306a und der Änderung des § 306 Versicherungsaufsichtsgesetzes.

Zu Buchstabe d

Die Kostenerstattung wird auf die neuen Befugnisse in § 14 Absatz 3 und 4 KAGB erweitert. Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu den neu eingefügten Absätzen 3 und 4 in § 14 KAGB. Im Übrigen handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe e

Bei den Ergänzungen handelt es sich um Folgeänderungen zu den neu eingefügten Absätzen 5 und 6 in § 19 ZAG.

Zu Buchstabe f

Bei dem neuen Buchstaben d handelt es sich um Folgeänderungen zu den neu eingefügten Absätzen 3 und 4 in § 20 und § 25 KMAG.

Aus einem redaktionellen Versehen wurde eine entsprechende Kostenerstattungsvorschrift für Prüfungen auch in Verbindung mit Durchsuchungen und Sicherstellungen nach § 10 KMAG nicht in § 15 FinDAG aufgenommen. Die Kostenerstattung für die Eingriffsrechte obliegt analog zu den Prüfungsmaßnahmen nach den anderen Aufsichtsgesetzen den Betroffenen. Die Regelung des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe e ist daher entsprechend zu ergänzen.

Zu Nummer 2

Bei der Änderung des § 16b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die der Regulierung der Schwarmfinanzierungsdienstleister im Hinblick auf die Kostenermittlung nach Aufgabenbereichen Rechnung trägt, handelt es sich um eine redaktionelle Nachbesserung.

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a**

Aufgrund der deutlich geringeren als bei Schaffung der eigenen Umlagegruppe Schwarmfinanzierungs-Dienstleister erwarteten Anzahl von Instituten und den Überschneidungen mit Instituten aus der Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wird eine Neuordnung der derzeitigen Gruppe der Schwarmfinanzierungsdienstleister vorgenommen. Diese orientiert sich an der Art des Interesses an einem geregelten Kapitalmarkt und ermöglicht künftig eine sachgerechte Aufteilung der Kosten des Marktes.

Eine Einordnung der Schwarmfinanzierungs-Dienstleister zu der Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute erfolgt, weil insgesamt eine Vergleichbarkeit mit der Aufsicht über die Finanzdienstleistungsinstitute gegeben ist. Auch der Aufsichtsaufwand ist vergleichbar.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung in der Nummer 5 handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 32 Absatz 1f KWG durch Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe b. Die ursprüngliche Regelung des § 32 Absatz 1f KWG wurde in das WpIG überführt und ist nun dort in § 78e Absatz 1 WpIG zu finden. Das Zulassungserfordernis ergibt sich aus Artikel 27b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

Bei der Streichung der Nummer 6 handelt es sich um eine Folgeänderung zur Integration der Schwarmfinanzierungs-Dienstleister zu der Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Nummer 4**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Bei den Änderungen des § 16f handelt es sich um Folgeänderungen zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei den Änderungen des § 16f handelt es sich um Folgeänderungen zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Buchstabe b

Bei den Änderungen des § 16f handelt es sich um Folgeänderungen zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Buchstabe c

Bei den Änderungen des § 16f handelt es sich um Folgeänderungen zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Nummer 5**Zu Buchstabe a**

Bei der Änderung des § 16g Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c handelt es sich um eine Folgeänderung zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung des § 16g Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c handelt es sich um eine Folgeänderung zur Integration von Instituten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 in die Gruppe Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Zu Nummer 6

Die Regelung des § 23 Absatz 17 dient der Rechtssicherheit hinsichtlich des Geltungsbeginns der Regelungen zur angepassten Umlageregelung der Schwarmfinanzierungsdienstleister im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Übergangs von Fehlbeträgen, nicht eingegangenen Beträgen und Überschüssen.

Zu Artikel 15 (Weitere Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes)**Zu Nummer 1**

Folgeänderung zu Nummern 3 bis 5.

Zu Nummer 2

Artikel 4a Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 3 bzw. Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1619 fordern, dass die zuständigen Behörden ihre Ziele veröffentlichen und für die Ausübung ihrer Pflichten im Zusammenhang mit diesen Zielen rechenschaftspflichtig sind. Ziel ist eine höhere Transparenz der Aufsichtsschwerpunkte. Die Vorschrift verpflichtet die Bundesanstalt zur regelmäßigen Veröffentlichung strategischer Ziele. Der Begriff „mittelfristig“ soll eine vorausschauende Perspektive sicherstellen, ohne die nötige Flexibilität der Aufsicht zu beschränken.

Die Veröffentlichung kann auf aggregierter Ebene und abstrakter Weise erfolgen ohne die Angabe konkreter Ziele und strategischer Maßnahmen, um eine übermäßige Vorfestlegung des Aufsichtshandelns zu vermeiden. Dies sichert die notwendige der Bundesanstalt.

Die Bundesanstalt unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht durch das Bundesministerium nach § 2 und unterrichtet den Verwaltungsrat nach § 7.

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a**

Folgeänderung zu Buchstabe d.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Transparenz des Auswahlprozesses und der Absicherung internationaler Standards bei der Leitung von Bankaufsichtsbehörden in Umsetzung von Artikel 4a Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 und 2 CRD VI.

Zu Buchstabe c

Die Regelung dient der Transparenz des Prozesses in Umsetzung von Artikel 4a Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 CRD VI.

Zu Buchstabe d

Die für die Beschäftigten der BaFin bestehenden Vorgaben nach § 11a sollen entsprechend für die Direktoriumsmitglieder gelten. Dies entspricht bereits dem bisherigen Umsetzungsstand in der Praxis. Durch die Verordnungsermächtigung wird das Bundesministerium in die Lage versetzt, die entsprechende Anwendung dieser Vorgaben derart zu konkretisieren, dass insbesondere den Verpflichtungen nach Artikel 4a Absatz 3 ff. CRD VI entsprechende sachgerechte Regelungen geschaffen werden, um eine integrale und an europäischen und internationalen Standards ausgerichtete Allfinanzaufsicht durch die Direktoriumsmitglieder sicherzustellen. Die Verordnungsermächtigung ermöglicht zudem auf neue Entwicklungen und Anforderungen insbesondere auf europäischer Ebene dynamisch und schnell reagieren zu können. Bei der Umsetzung ist das öffentlich-rechtliche Amstverhältnis der Direktoriumsmitglieder zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund können insbesondere auch interne Kontrollverfahren der Bundesanstalt zur Einhaltung der Vorgaben geregelt werden, die eine Einbeziehung des Bundesministeriums oder von Dritten vorsehen.

Zu Nummer 4**Zu Buchstabe a**

Folgeänderung zu Buchstabe c.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Definition der Karenzzeit.

Zu Buchstabe c

Die Ergänzung dient dazu, dass das Bundesministerium bei Bedarf konkrete Vorgaben erlassen kann, welche Karenzzeiten bei welchen Anschlussbeschäftigungen vorzusehen sind.

Zu Nummer 5**Zu Buchstabe a**

Folgeänderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b

Die Regelung überträgt die für Beamtinnen und Beamte geltenden Erwägungen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu Nummer 6

Die Regelung dient der Erhöhung der Transparenz und setzt Artikel 4a Absatz 7 CRD VI um.

Zu Artikel 16 (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes)**Zu Nummer 1**

Ein Einschreiten der Bundesanstalt gegen unerlaubte Geschäfte führt oftmals zur Insolvenz der betroffenen Unternehmen. In diesem Fall muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden.

Dabei wird es sich im Regelfall anbieten, den zuvor von der Bundesanstalt bestellten und überwachten Abwickler zum Insolvenzverwalter zu bestellen, wenn dieser die allgemeinen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter erfüllt. Eine Bestellung einer anderen Person zum Insolvenzverwalter kann dagegen zu Verzögerungen führen, was in Anbetracht der häufig hohen Komplexität der Verfahren und der teils auch hohen kriminellen Energie der Betreiber ins Gewicht fällt.

Im Sinne der Rechtssicherheit soll daher klargestellt werden, dass die für die Bestellung zum Insolvenzverwalter erforderliche Unabhängigkeit einer Person nicht schon dadurch ausgeschlossen wird, dass diese Person vorher als Abwickler über das schuldnnerische Unternehmen tätig war und den Insolvenzantrag gestellt hat. Trotz seiner Befugnisse als Abwickler, die denen eines Geschäftsführers des abwicklungspflichtigen Unternehmens entsprechen, ist der Abwickler gerade kein Organ dieses Unternehmens, sondern wird von der Bundesanstalt eingesetzt und überwacht.

Die neue Regelung soll zu einer erheblichen Beschleunigung, Vereinfachung und Kostensenkung führen. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abwickler sind ihm die Verhältnisse des Unternehmens sowie die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, bekannt. Durch die Nutzung seiner wertvollen Vorarbeiten können bei Bestellung des Abwicklers zum Insolvenzverwalter Synergieeffekte erreicht werden.

Zu Nummer 2

Die Änderung dient der Anwendbarkeit der neuen Befugnisse aus § 19 ZAG (siehe Artikel 16 Nummer 3) auch auf die Inhaber bedeutender Beteiligungen, die Mitglieder ihrer Organe und ihre Beschäftigten, analog zu § 44b KWG.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um auch in dem beaufsichtigten Zahlungsdienstesektor mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung rechtswidriger Strukturen entgegenzuwirken und Beeinträchtigungen des Zahlungsverkehrs vorzubauen.

Die Maßnahmen werden von Gesetzes wegen sofort vollziehbar sein (§ 9).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die begriffliche Änderung in Satz 4 dient der Anpassung an die durch die Einfügung des neuen Satz 5 erweiterten Ermittlungsbefugnisse.

Mit dem neuen Satz 5 werden erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden. Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um auch in dem beaufsichtigten Zahlungsdienstesektor mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung rechtswidriger Strukturen entgegenzuwirken und Beeinträchtigungen des Zahlungsverkehrs vorzubauen. Die Maßnahmen werden von Gesetzes wegen sofort vollziehbar sein (§ 9).

Bei der Änderung in dem neuen Satz 6 handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satz 5. Auch die dort genannten Maßnahmen sind zukünftig zu dulden.

Zu Buchstabe b

Die neuen Regelungen räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer zahlungsdiensteaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Wohnungen und Nebengelasse zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung zur Mitarbeit/Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder unutulich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um auch in dem beaufsichtigten Zahlungsdienstsektor mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung rechtswidriger Strukturen entgegenzuwirken und Beeinträchtigungen des Zahlungsverkehrs vorzubauen.

Die Maßnahmen werden von Gesetzes wegen sofort vollziehbar sein (§ 9).

Zu Nummer 4

Die Änderung dient der Anwendbarkeit der neuen Befugnisse aus § 19 ZAG auch auf Institute im Sinne des § 39 Absatz 1 Satz 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes.

Zu Nummer 5

Mit der Erweiterung des Bußgeldtatbestandes werden Verstöße gegen die in § 19 neu eingefügten Duldungspflichten wie in vergleichbaren Fällen bußgeldrechtlich bewehrt.

Zu Artikel 17 (Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes)

Zu Nummer 1

Das Inhaltsverzeichnis wird im Hinblick auf die nachfolgenden Änderungen des WpIG ergänzt. Die Vorschriften für Zulassung, Beaufsichtigung und Sanktionierung von Datenbereitstellungsdiensten werden aus dem KWG entfernt und in das WpIG eingefügt. Dabei werden zugleich Anpassungen der nationalen Vorschriften an die zwischenzeitlich erfolgten einschlägigen Änderungen der MiFIR und den Erlass einschlägiger delegierter Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte vorgenommen.

Zu Nummer 2

Datenbereitstellungsdienste werden in den Anwendungsbereich des WpIG aufgenommen (und zugleich aus dem Anwendungsbereich des KWG entfernt, siehe Artikel 1).

Zu Nummer 3

Der im WpIG nun verwendete Begriff des Datenbereitstellungsdienstes wird definiert.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die begriffliche Änderung dient der Anpassung an die durch die Einfügung des neuen Absatz 8 durch Artikel 17 Nummer 4 Buchstabe c erweiterten Ermittlungsbefugnisse.

Zu Buchstabe b

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem in Satz 1 genannten Unternehmen wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Buchstabe c

Die neuen Regelungen räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Wohnungen und Nebengelasse zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung zur Mitarbeit/Duldung der Maßnahmen

oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung gesetzeswidriger Strukturen im Finanzsektor gegenzusteuern und der Gefährdung großer Vermögenswerte vorzubeugen.

Zu Nummer 5

Die neuen Ermittlungskompetenzen, die der Bundesanstalt in § 5 eingeräumt werden sollen, bedürfen für ihre Wirksamkeit in der Praxis einer von Gesetzes wegen bestehenden sofortigen Vollziehbarkeit. Folgerichtig ist der entsprechende Katalog in § 6 entsprechend auszudehnen.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung in der Nummer 3 wird die Anzeigepflicht der Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle in § 65 Absatz 2 Nummer 2 gestrichen und in den neuen Absatz 4 überführt, da diese Anzeige gemäß den „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhältnis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU“ (EBA/GL/2022/06) nur dreijährlich abzugeben ist. Da Große Wertpapierinstitute aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 Vergütungsmeldungen nach den Vorgaben der CRD zu melden haben, wird für die Einreichungsmodalitäten auf die entsprechend anzuwendende Regelung für CRR-Kreditinstitute nach der Anzeigenverordnung – derzeit § 9a Absatz 1 und 5 – verwiesen.

Durch die Änderung in der Nummer 4 wird für die Einreichungsmodalitäten der Anzeige auf die entsprechend anzuwendende Regelung für CRR-Kreditinstitute nach der Anzeigenverordnung – derzeit Absatz 2 und 5 – verwiesen. Hintergrund ist, dass Große Wertpapierinstitute aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 Vergütungsmeldungen nach den Vorgaben der CRD zu melden haben.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 3 der Vorschrift

Durch das neue Anzeigerfordernis des § 65 Absatz 3 werden die Großen Wertpapierinstitute, die über einen Beschluss zur Anhebung des Höchstwerts der variablen Vergütung gemäß § 25a Absatz 5 Satz 5 KWG verfügen (sog. Bonus-Cap-Erhöhung), verpflichtet, zweijährlich der BaFin und der Deutschen Bundesbank die Informationen anzuzeigen, die für einen Vergleich der Institutspraktiken nach Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 CRD in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 erforderlich sind. Auf Basis dieser Informationen sollen die Aufsichtsbehörden und die EBA die Methoden der Institute vergleichen. Die Anzeige beruht auf den „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhältnis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU“ (EBA/GL/2022/06). Eine erstmalige Anzeige auf Basis der neuen Leitlinien erfolgte 2023 zum Meldestichtag 31. Dezember 2022, die erneute Anzeige ist 2025 zum Meldestichtag 31. Dezember 2024 vorgesehen.

Da Große Wertpapierinstitute aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 Vergütungsmeldungen nach den Vorgaben der CRD zu melden haben, wird für die Einreichungsmodalitäten auf die entsprechend anzuwendende Regelung für CRR-Kreditinstitute nach der Anzeigenverordnung – derzeit § 9a Absatz 3 und 5 – verwiesen.

Zu Absatz 4 der Vorschrift

Zu Nummer 1 der Vorschrift

Gemäß Artikel 75 Absatz 1 CRD in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 haben die Aufsichtsbehörden Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle von den Großen Wertpapierinstituten

zu erheben. Die „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhältnis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU“ (EBA/GL/2022/06) sehen für die Informationen über das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Instituten eine eigenständige Meldung im Dreijahresrhythmus vor, so dass die Anzeigepflicht aus den jährlichen Anzeigen des § 65 Absatz 2 Nummer 2 herausgenommen und in den neuen Absatz 4 Nummer 1 verlagert wird. Eine erstmalige Anzeige auf Basis dieser Leitlinien erfolgt 2024 zum Meldestichtag 31. Dezember 2023; die erneute Anzeige ist 2027 zum Meldestichtag 31. Dezember 2026 vorgesehen.

Da Große Wertpapierinstitute aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 Vergütungsmeldungen nach den Vorgaben der CRD zu melden haben, wird für die Einreichungsmodalitäten auf die entsprechend anzuwendende Regelung für CRR-Kreditinstitute nach der Anzeigenverordnung – derzeit § 9a Absatz 4 und 5 – verwiesen.

Zu Nummer 2 der Vorschrift

Gemäß Artikel 91 Absatz 9 in Verbindung mit Artikel 75 Absatz 1 CRD in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 haben die Aufsichtsbehörden Informationen zur Diversität in Großen Wertpapierinstituten zu erheben, um sie zu vergleichen und der EBA zur Verfügung zu stellen. Die EBA hat hierzu die „Leitlinien zum Vergleich der Maßnahmen zur Förderung der Diversität, einschließlich Diversitätsstrategien und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08) veröffentlicht, welche eine eigenständige Meldung im Dreijahresrhythmus vorsehen. Die Vorgaben der EBA/GL/2023/08 werden durch das neue Anzeigerfordernis für Große Wertpapierinstitute umgesetzt. Die Anzeige erfolgt erstmalig 2025 zum Meldestichtag 31. Dezember 2024.

Da Große Wertpapierinstitute aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 Vergütungsmeldungen nach den Vorgaben der CRD zu melden haben, wird für die Einreichungsmodalitäten auf die entsprechend anzuwendende Regelung für CRR-Kreditinstitute nach der Anzeigenverordnung – geregelt im neu eingefügten § 9b – verwiesen.

Zu Nummer 7

Zu Absatz 3 der Vorschrift

Durch die Neufassung des Absatzes 3 wird klargestellt, dass für die Mittleren Wertpapierinstitute eigene Anzeigepflichten nach der Richtlinie (EU) 2019/2034 bezüglich der Informationen zur Vergütung bestehen.

Der neue Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 enthält das Anzeigerfordernis der Mittleren Wertpapierinstitute hinsichtlich der Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2019/2034 ermächtigt ferner die EBA, hierzu Leitlinien zu erlassen. Der Anzeige liegen daher die 2022 neugefassten „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) zugrunde. Betroffen von der Anzeige nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 sind alle Mittleren Wertpapierinstitute mit Sitz in Deutschland, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, sowie weitere Mittlere Wertpapierinstitute, die von der BaFin oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert werden. Mittlere Wertpapierinstitute, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, müssen bei der Ausgestaltung ihrer Vergütungssysteme die erweiterten Anforderungen gemäß § 8 Absatz 3 bis 6 und § 9 Absatz 2 der Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung beachten. Der Erhalt von Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken ist bei diesen Instituten daher von besonderem Interesse. Durch eine generelle Anzeigepflicht für diese Wertpapierinstitute soll zudem die in den EBA-Leitlinien geforderte Marktabdeckung von mindestens 50 % der gesamten bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte aller Mittleren Wertpapierinstitute in Deutschland sichergestellt werden.

Der neue Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 enthält das Anzeigerfordernis der Mittleren Wertpapierinstitute über die Informationen zu den Geschäftsleitern, Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und Mitarbeitern mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Million Euro (Einkommensmillionäre) gemäß Artikel 34 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Artikel 34 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Richtlinie

(EU) 2019/2034 ermächtigt ferner die EBA, hierzu Leitlinien zu erlassen. Der Anzeige liegen daher die neugefassten „EBA Leitlinien zur Datenerfassung im Hinblick auf Personen mit hohem Einkommen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/08) zugrunde.

Zu Absatz 4 der Vorschrift

Die neue Absatz 4 Nummer 1 enthält das Anzeigerfordernis der Mittleren Wertpapierinstitute über Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, welche die Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034 von den Mittleren Wertpapierinstituten zu erheben haben. Die EBA ist ermächtigt, hierzu Leitlinien zu erlassen. Die neugefassten „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) sehen für die Informationen über das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Instituten eine eigenständige Meldung im Dreijahresrhythmus vor.

Betroffen von der Anzeige nach Absatz 4 sind alle Mittleren Wertpapierinstitute mit Sitz in Deutschland, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, sowie weitere Mittlere Wertpapierinstitute, die von der BaFin oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert werden. Nach den EBA Leitlinien sind dabei nur Mittlere Wertpapierinstitute einzubeziehen, die mindestens 50 Mitarbeiter (inklusive Geschäftsleitern) aufweisen. Die generelle Anzeigepflicht für Mittlere Wertpapierinstitute, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, soll sicherstellen, dass den Aufsichtsbehörden genug Informationen vorliegen, um den Umfang der von der EBA angeforderten Stichprobe einzuhalten.

Die neue Absatz 4 Nummer 2 enthält das Anzeigerfordernis der Mittleren Wertpapierinstitute über Informationen zum Vergleich der Diversität in den Instituten. Gemäß Artikel 26 der Richtlinie (EU) 2019/2034 und den 2024 neu in Kraft getretenen „Leitlinien zum Vergleich der Maßnahmen zur Förderung der Diversität, einschließlich Diversitätsstrategien und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08) haben die Aufsichtsbehörden Informationen zum Vergleich der Maßnahmen zur Förderung der Diversität von Mittleren Wertpapierinstituten zu erheben. Die EBA-Leitlinien sehen hierzu eine eigenständige Meldung im Dreijahresrhythmus vor. Die Vorgaben der EBA/GL/2023/08 werden durch das neue Anzeigerfordernis für Mittlere Wertpapierinstitute umgesetzt. Die Anzeige erfolgt erstmals 2025 zum Meldestichtag 31. Dezember 2024.

Betroffen von der Anzeige nach Absatz 4 sind alle Mittleren Wertpapierinstitute mit Sitz in Deutschland, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, sowie weitere Mittlere Wertpapierinstitute, die von der BaFin oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert werden.

Zu Nummer 8

Da inländische Zweigniederlassungen von Wertpapierinstituten mit Sitz im Ausland gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG Verpflichtete nach dem GwG sind, werden zusätzlich zu den bereits geltenden Prüfungsrechten der BaFin (vgl. § 73 Absatz 5 Nummer 1 WpIG i. V. m. § 5 Absatz 4 WpIG) auch die in § 5 neu eingeführten Durchsuchungs- und Sicherungsrechte folgerichtig ergänzt. Da die BaFin von inländischen Zweigniederlassungen von Wertpapierinstituten mit Sitz im Ausland keinen Jahresabschlussprüfungsbericht und insbesondere keinen GW-Prüfungsbericht enthält, stellen die Prüfungsrechte der BaFin ein wichtiges Aufsichtsinstrument dar, das durch die Durchsuchungs- und Sicherungsrechte komplementiert wird.

Zu Nummer 9

Die Vorschriften für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten werden als neues Kapitel 7b in das WpIG eingefügt. Sie ergänzen und konkretisieren die europarechtlichen Vorschriften des Titels IVa der MiFIR nebst den dazu erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten. Dabei erfolgen Bezugnahmen auf die europarechtlichen Vorschriften insbesondere in Bezug auf die Zulassung nur deklaratorisch. Die laufende Beaufsichtigung von Datenbereitstellungsdienstleistern erfolgt nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes.

Zu Nummer 10

Die Tätigkeit als Datenbereitstellungsdienst ohne entsprechende Zulassung bleibt weiterhin strafbar. Dies steht im Einklang mit Artikel 70 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1, Absatz 4 Buchstabe b MiFID.

Zu Nummer 11

Die Bußgeldvorschriften in § 83 Absatz 1 Nummer 2 WpIG werden erweitert, um die effektive Anwendung der neu geschaffenen Ermittlungsbefugnisse sicherzustellen.

Die neue Nummer 2a dient der Sanktionierung von Verstößen im Rahmen von Zulassungsanträgen.

Zu Artikel 18 (Änderung der Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Die Inhaltsübersicht wird angepasst und um den neuen § 9a ergänzt.

Zu Buchstabe b

Die Inhaltsübersicht wird angepasst und die Angabe zu § 14 wird neu gefasst.

Zu Nummer 2**Zu § 9a (Anzeigen nach § 66 Absatz 3 und 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes)**

§ 9a regelt die näheren Bestimmungen zur Anzeige der Vergütung in Mittleren Wertpapierinstituten nach § 66 Absatz 3 und 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes. Die Regelungen ergeben sich aus den Leitlinien der EBA, namentlich die „Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07), die „Leitlinien zur Datenerfassung im Hinblick auf Personen mit hohem Einkommen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/08) und die „Leitlinien zum Vergleich der Maßnahmen zur Förderung der Diversität, einschließlich Diversitätsstrategien und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08).

Zu Absatz 1 der Vorschrift

§ 9a Absatz 1 enthält das Anzeigeeerfordernis der Mittleren Wertpapierinstitute über die Informationen zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Mittlere Wertpapierinstitute, die keiner Wertpapierinstitutsgruppe angehören, geben die Anzeige auf Einzelbasis ab. In Wertpapierinstitutsgruppen ist die Anzeige vom obersten Mutterunternehmen, d. h. von dem EU-Mutterwertpapierinstitut, der EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder der gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, auf zusammengefasster Basis einzureichen. Die anzeigepflichtigen Wertpapierinstitute der Gruppe müssen in diesem Fall keine separate Einzelanzeige mehr abgeben.

Gemäß den „EBA Leitlinien für den Vergleich der Vergütungspraktiken und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) sind die Anzeigen bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahr einzureichen. Für die Anzeige sind die genannten Formulare (R 01.01, R 02.01, R 02.02 und R 05.01) nach den Anlagen 11 bis 14 einzureichen.

Zu Absatz 2 der Vorschrift

Für die Anzeige nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 WpIG in Verbindung mit § 9a Absatz 2 sind die genannten Formulare (R 04.01.a, R 04.01.b, R 04.01.c) nach den Anlagen 15 bis 17 einzureichen. Für den Fall, dass ein Mittleres Wertpapierinstitut keinen Einkommensmillionär aufweist, besteht kein Erfordernis zur Einreichung einer Fehlanzeige. Mittlere Wertpapierinstitute, die keiner Wertpapierinstitutsgruppe angehören, geben die Anzeige auf Einzelbasis ab. In Wertpapierinstitutsgruppen ist die Anzeige vom obersten Mutterunternehmen, d. h. von dem EU-Mutterwertpapierinstitut, der EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder der gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, auf zusammengefasster Basis einzureichen. Die anzeigepflichtigen Wertpapierinstitute der Gruppe müssen in diesem Fall keine separate Einzelanzeige mehr abgeben. Auch in Institutsgruppen, Finanzhol-

ding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-Gruppen nach § 10a KWG ist die Anzeige nur vom obersten Mutterunternehmen im EWR abzugeben. In diesen Fällen ist jedoch zu beachten, dass es für die Anzeige der Einkommensmillionäre je eigene Meldeformulare für die der CRD und die der Richtlinie (EU) 2019/2034 unterliegenden Unternehmen gibt. Es müssen folglich sowohl die Formulare gemäß § 9a Absatz 2 für alle dort benannten gruppenangehörigen Unternehmen als auch die Formulare R 04.01a, R 04.01.b und R 04.01.c für die der Richtlinie (EU) 2019/2034 unterliegenden Unternehmen von dem obersten EU-Mutterunternehmen befüllt und eingereicht werden.

Mittlere Wertpapierinstitute, deren EU-Mutterwertpapierinstitut, EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem anderen Staat im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, müssen die Anzeige nicht abgeben. Die Abgabe der Anzeige hat bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahres zu erfolgen.

Zu Absatz 3 der Vorschrift

§ 9a Absatz 3 regelt, dass für die Anzeige des neu gefassten § 66 Absatz 4 Nummer 1 WpIG die Formulare „R 06.01.a“ und „R 06.01.b“ nach den Anlagen 18 und 19 zu verwenden sind. Die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle sind dreijährlich bis zum 15. Juni nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahres einzureichen. Die Anzeige ist nur von Mittleren Wertpapierinstituten abzugeben, die mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigen. Hierbei sind die Mitglieder der Geschäftsleitung bei der Anzahl mitzuzählen, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sind nicht zu berücksichtigen. Die Anzeige erfolgt auf Einzelinstitutsebene.

In Wertpapierinstitutgruppen gilt Folgendes: Wenn das Mutterunternehmen kein Mittleres Wertpapierinstitut ist, hat nur das gruppenangehörige Mittlere Wertpapierinstitut mit der höchsten Anzahl an Mitarbeitern zum Meldestichtag, gemessen als Vollzeitäquivalent, die Anzeige abzugeben. Handelt es sich bei dem Mutterunternehmen hingegen um ein Mittleres Wertpapierinstitut, hat es die Anzeige selbst abzugeben, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter.

Zu Absatz 4 der Vorschrift

§ 9a Absatz 4 regelt, dass für die Anzeige des neuen § 66 Absatz 4 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes die Formulare „R 13.00.a“, „R 13.00.b“, „R 14.00“, „R 15.00“, „R 16.00“, „R 17.00“, „R 18.00“, „R 19.00“, „R 20.00“, „R 21.00“, „R 22.01“, „R 22.02“, „R 22.03“ und „R 23.00“ nach den Anlagen 20 bis 33 zu verwenden sind. Die Informationen zur Diversität sind dreijährlich bis zum 30. April nach dem Stand zu dem bis zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Geschäftsjahres einzureichen. Die Anzeige ist nur von Mittleren Wertpapierinstituten abzugeben, deren bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte, gemessen am Durchschnitt der letzten vier vorangegangenen Geschäftsjahre, mehr als 300 Millionen Euro betragen, oder die von der Bundesanstalt oder der Deutschen Bundesbank dazu aufgefordert wurden. Bei der Auswahl der Institute für die Datenerhebung werden die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank die jeweils von der EBA mitgeteilten Kriterien zugrunde legen.

Zu Absatz 5 der Vorschrift

§ 9a Absatz 5 Satz 1 und 2 regeln im Einklang mit § 1 Absatz 2, dass die Anzeigen nach den Absätzen 1 bis 4 im papierlosen elektronischen Verfahren bei der Deutschen Bundesbank einzureichen sind. Die zu verwendenden Datenformate und der Einreichungsweg werden dafür von der Deutschen Bundesbank auf deren Internetseite veröffentlicht. Darüber hinaus werden in den Sätzen 3 bis 7 weitere Vorgaben zur Befüllung der Formulare geregelt. Satz 7 regelt, welche Vergütungen gemäß den Vorgaben der Absätze 3 und 4 bei der Anzeige nicht zu berücksichtigen sind; nämlich reguläre Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung, garantierte variable Vergütungen und Abfindungen.

Zu Nummer 3

Die Änderungen korrigieren die veralteten Verweise auf § 67 Absatz 2 Satz 2 WpIG und ersetzen ihn durch Verweise auf die aktuell gültige Vorschrift des § 67 Absatz 3 WpIG.

Zu Nummer 4

Die in § 9a der WpI-AnzV zukünftig vorgesehenen Formulare werden der Verordnung als Anhang beigelegt.

Zu Artikel 19 (Änderung des Kreditzeitmarktgesetzes)**Zu Nummer 1**

Bei den Änderungen in den Nummern 2 und 3 handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Nummer 4.

§ 7 Absatz 1 sieht vor, dass ein Kreditkäufer mit Sitz in einem Vertragsstaat, der nicht selber Kreditdienstleister ist, nur in Fällen, wo der notleidende Kreditvertrag mit einer natürlichen Person oder einem KMU geschlossen wurde, einen Kreditdienstleister beauftragen muss. § 10 Absatz 1 stellt aber dennoch jedes Erbringen einer Kreditdienstleistung unter Erlaubnisvorbehalt, so dass ein Kreditkäufer auch in diesen Fällen nicht ohne Erlaubnis tätig werden darf. Daher ist mit der neuen Nummer 4 zur Umsetzung der gesetzgeberischen Intention eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht für Fälle vorzusehen, in denen ein Kreditkäufer mit Sitz in einem Vertragsstaat oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen Kreditdienstleistungen für einen notleidenden Kreditvertrag erbringt, der nicht mit einer natürlichen Person oder einem KMU geschlossen wurde.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Vorgabe des Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der Kreditzeitmarkttrichtlinie an die Geschäftsorganisation eines Kreditdienstleistungsinstituts, die hier zur Klarstellung zu ergänzen ist.

Zu Nummer 3

Die Änderung ist eine Folgeänderungen zu der begrifflichen Änderung in § 44 Absatz 1 und 2 des Kreditwesengesetzes durch Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb. § 25 Absatz 5 Satz 2 des Kreditzeitmarktgesetzes erklärt § 44 des Kreditwesengesetzes für entsprechend anwendbar, daher sind die Begrifflichkeiten hier ebenfalls anzupassen.

Zu Nummer 4**Zu Buchstabe a**

Mit der begrifflichen Änderung in § 31 Absatz 2 Satz 2 des Kreditzeitmarktgesetzes werden die durch die Einfügung des neuen Satz 3 erweiterten Befugnisse berücksichtigt und eine begriffliche Übereinstimmung mit § 25 des Kreditzeitmarktgesetzes und § 44 des Kreditwesengesetzes hergestellt.

Bei dem neuen Satz 3 handelt es sich um eine Ausdehnung der Befugnisse der Bundesanstalt, die geeignet, erforderlich und angemessen ist, um ihre finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen durchführen zu können. Entsprechend zu den Befugnissen in anderen finanzmarktrechtlichen Aufsichtsgesetzen werden der Bundesanstalt auch im Anwendungsbereich des Kreditzeitmarktgesetzes erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden.

Die Erweiterung der Duldungspflicht des neuen Satz 4 stellt eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satz 3 dar.

Zu Buchstabe b

Durch Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe d werden neue Absätze 5 und 6 in § 44 des Kreditwesengesetzes eingefügt. Diese sollen im Geltungsbereich des Kreditzeitmarktgesetzes ebenso entsprechend zur Anwendung kommen, wie der durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz eingefügt § 44 Absatz 5a des Kreditwesengesetzes. Des Weiteren wird die geänderte Nummerierung der bisherigen Absätze 5 und 5a durch Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e berücksichtigt.

Die entsprechend anwendbaren, neuen Regelungen des § 44 Absatz 5 und 6 des Kreditwesengesetzes räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Nebengelasse und Wohnungen zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere

ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung gesetzeswidriger Strukturen im Finanzsektor gegenzusteuern und der Gefährdung großer Vermögenswerte vorzubeugen.

Zu Nummer 5

Ein Einschreiten der Bundesanstalt gegen unerlaubte Geschäfte führt oftmals zur Insolvenz der betroffenen Unternehmen. In diesem Fall muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden.

Dabei wird es sich im Regelfall anbieten, den zuvor von der Bundesanstalt bestellten und überwachten Abwickler zum Insolvenzverwalter zu bestellen, wenn dieser die allgemeinen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter erfüllt. Eine Bestellung einer anderen Person zum Insolvenzverwalter kann dagegen zu Verzögerungen führen, was in Anbetracht der häufig hohen Komplexität der Verfahren und der teils auch hohen kriminellen Energie der Betreiber ins Gewicht fällt.

Im Sinne der Rechtssicherheit soll daher klargestellt werden, dass die für die Bestellung zum Insolvenzverwalter erforderliche Unabhängigkeit einer Person nicht schon dadurch ausgeschlossen wird, dass diese Person vorher als Abwickler über das schuldnerische Unternehmen tätig war und den Insolvenzantrag gestellt hat. Trotz seiner Befugnisse als Abwickler, die denen eines Geschäftsführers des abwicklungspflichtigen Unternehmens entsprechen, ist der Abwickler gerade kein Organ dieses Unternehmens, sondern wird von der Bundesanstalt eingesetzt und überwacht.

Die neue Regelung soll zu einer erheblichen Beschleunigung, Vereinfachung und Kostensenkung führen. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abwickler sind ihm die Verhältnisse des Unternehmens sowie die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, bekannt. Durch die Nutzung seiner wertvollen Vorarbeiten können bei Bestellung des Abwicklers zum Insolvenzverwalter Synergieeffekte erreicht werden.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Bei der Änderung in der Nummer 21 handelt sich um die Korrektur eines Fehlverweises.

Zu Buchstabe b

Bei der Änderung in der Nummer 22 handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 19 Nummer 4 Buchstabe a und die Korrektur eines Fehlverweises.

Zu Buchstabe c

Mit der Ergänzung der Tatbestände in der neuen Nummer 23 werden Verstöße gegen die gesetzlichen Duldungspflichten im Rahmen der Ausübung von finanzmarktrechtlichen Ermittlungsbefugnissen wie in vergleichbaren Fällen anderer Aufsichtsgesetze auch im Kreditwirtschaftsgesetz bußgeldrechtlich bewehrt.

Zu Buchstabe d

Die bisherige Nummer 23 wird zur neuen Nummer 24. Bei der Anpassung des Verweises in der neuen Nummer 24 handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 23 und Umnummerierung der bisherigen Nummer 23 zur Nummer 24 in Artikel 19 Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Artikel 20 (Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes)**Zu Nummer 1**

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 3 Buchstabe c.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a**

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Buchstabe b

Die begriffliche Änderung in Satz 2 dient der Anpassung an die durch die Einfügung des neuen Satz 3 erweiterten Ermittlungsbefugnisse.

Bei dem neuen Satz 3 handelt es sich um eine Ausdehnung der Befugnisse der Bundesanstalt, die geeignet, erforderlich und angemessen ist, um ihre finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen durchführen zu können. Es werden erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden.

Zu Buchstabe c

Die neuen Regelungen räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Nebengelasse und Wohnungen zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung gesetzeswidriger Strukturen im Finanzsektor gegenzusteuern und der Gefährdung großer Vermögenswerte vorzubeugen.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Absätze 3 und 4. Auch die dort genannten Maßnahmen sind zukünftig zu dulden.

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 2 Buchstabe c.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Absatz 2 Satz 1 dient der Klarstellung: Die Regelung ist § 44b Absatz 2 KWG nachgebildet und erweitert den Kreis der Prüfobjekte auf die in Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen im Rahmen eines Inhaberkontrollverfahrens. Bei der Änderung in Absatz 2 Satz 2 handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 2 Buchstabe c.

Die neuen Regelungen in den neuen Absätzen 3 und 4 schließen insbesondere das Recht der Durchsuchung von Geschäftsräumen, Wohnungen und Nebengelassen ein. Mit ihnen sollen die neuen Ermittlungskompetenzen, die der Bundesanstalt für die laufende Institutsaufsicht eingeräumt werden (§ 20), auf die Inhaber bedeutender Beteiligungen und dort auch auf die Organmitglieder und die Beschäftigten, jeweils einschließlich Ehemaliger, ausgedehnt werden. Die Stimmmacht in einem Institut ist maßgeblich für das Unternehmenshandeln. Die Aufsicht muss daher bedeutende Anteilseigner einbeziehen.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Personen und Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung der Mitarbeit bzw. der Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann nur erschwert herbeizuführen.

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Absätze 3 und 4.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Absätze 3 und 4. Inhaber der qualifizierten Beteiligung haben eine vollziehbare Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 zu erfüllen.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung der neuen Absätze 3 und 4.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 2 Buchstabe c.

Zu Nummer 5

Die Bußgeldvorschriften werden erweitert, um die effektive Anwendung der bereits bestehenden Anordnungs- sowie der neu geschaffenen Ermittlungsbefugnisse sicherzustellen. Die Regelung entspricht der des § 56 Absatz 2 Nummer 15 bis 17 des Kreditwesengesetzes.

Zu Artikel 21 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Da in Artikel 21 Nummer 2 die Überschrift des § 14 geändert wird, ist die Angabe im Inhaltsverzeichnis entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

Da in Artikel 21 Nummer 5 die Überschrift des § 87 geändert wird, ist die Angabe im Inhaltsverzeichnis entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 2

Die neuen Regelungen räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Wohnungen und Nebengelasse zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung zur Mitarbeit/Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nicht, nicht mehr oder nur erschwert herbeizuführen.

Des Weiteren werden erweiterte Betretungs- und Besichtigungsrechte eingeräumt, um die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesanstalt den Veränderungen der modernen Arbeitswelt anzugleichen. Räume, die auch als Wohnung dienen, dürfen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten und besichtigt werden. Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen, inkl. Auslagerungsunternehmen, wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Die Bundesanstalt benötigt die vorgenannten Kompetenzen, um auch in dem beaufsichtigten Investmentsektor mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung der Bildung rechtswidriger Strukturen vorzubeugen und größere Schäden von den Investoren abzuwenden.

Zu Nummer 3

Ein Einschreiten der Bundesanstalt gegen unerlaubte Geschäfte führt oftmals zur Insolvenz der betroffenen Unternehmen. In diesem Fall muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden.

Dabei wird es sich im Regelfall anbieten, den zuvor von der Bundesanstalt bestellten und überwachten Abwickler zum Insolvenzverwalter zu bestellen, wenn dieser die allgemeinen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter erfüllt. Eine Bestellung einer anderen Person zum Insolvenzverwalter kann dagegen zu Verzögerungen führen, was in Anbetracht der häufig hohen Komplexität der Verfahren und der teils auch hohen kriminellen Energie der Betreiber ins Gewicht fällt.

Im Sinne der Rechtssicherheit soll daher klargestellt werden, dass die für die Bestellung zum Insolvenzverwalter erforderliche Unabhängigkeit einer Person nicht schon dadurch ausgeschlossen wird, dass diese Person vorher als Abwickler über das schuldnerische Unternehmen tätig war und den Insolvenzantrag gestellt hat. Trotz seiner Befugnisse als Abwickler, die denen eines Geschäftsführers des abwicklungspflichtigen Unternehmens entsprechen, ist der Abwickler gerade kein Organ dieses Unternehmens, sondern wird von der Bundesanstalt eingesetzt und überwacht.

Die neue Regelung soll zu einer erheblichen Beschleunigung, Vereinfachung und Kostensenkung führen. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abwickler sind ihm die Verhältnisse des Unternehmens sowie die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, bekannt. Durch die Nutzung seiner wertvollen Vorarbeiten können bei Bestellung des Abwicklers zum Insolvenzverwalter Synergieeffekte erreicht werden.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine gesetzgeberische Klarstellung.

Zu Nummer 5

Der bisherige Wortlaut von § 87 wird zu Absatz 1 und bleibt bis auf eine redaktionelle Korrektur, die die bisher nicht berücksichtigte Einfügung von Absatz 7b in § 68 KAGB nachvollzieht, unverändert.

Die Ergänzung des neuen Absatz 2 führt die jährliche Prüfung solcher Verwahrstellen ein, die ausschließlich Spezial-AIF verwahren und für deren Anteile oder Aktien sie das Kryptowertpapierregister führen. Diese Verwahrstellen unterliegen bislang keiner jährlichen Prüfung.

Nur in Bezug auf die Kryptowertpapierregisterführung sollen nun die Spezial-AIF-Verwahrstellen einer jährlichen Prüfung unterzogen werden. Von dieser jährlichen Prüfungspflicht sind die darüber hinaus gehenden Aufgaben der Verwahrstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch nicht erfasst.

Zu Nummer 6

Die Bußgeldvorschriften werden erweitert, um die effektive Anwendung der neu geschaffenen Ermittlungsbefugnisse sicherzustellen.

Zu Artikel 22 (Änderung des Pfandbriefgesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die Pflicht der Pfandbriefbanken, halbjährlich ihre gesamten elektronisch vorliegenden Deckungsregistereintragungen in elektronischer Form (auf einmal beschreibbarem Datenträger, vgl. § 15 Absatz 2 DeckRegV de lege lata) bei der Bundesanstalt einzureichen, ist als reine Verwahrfunktion für den Fall der Zerstörung oder Beschädigung des Deckungsregisters im Rechtssinne bei der Pfandbriefbank (z. B. aufgrund Naturkatastrophen, Krieg) vorgesehen.

Eine solche Verwahrung wird weder europarechtlich vorgeschrieben, noch ist bekannt, dass andere europäische Aufsichtsbehörden vergleichbare Aufgaben wahrnehmen.

Die Form der zu übermittelnden Aufzeichnung, deren Unveränderlichkeit dem Interesse geschuldet ist, dem zur Übereinstimmungsbestätigung mit dem Deckungsregister im Rechtssinne aufgeforderten Treuhänder einen hierfür geeigneten Bezugsgegenstand zu verschaffen, begegnet zunehmend technischen (Einmalwechseldatenträger wie CD/DVD nehmen sich zunehmend anachronistisch im geschäftlichen Informationsaustausch an) und datensicherheitsbezogenen Bedenken (über den Wechseldatenträger können Daten der Pfandbriefbank ohne technische Protokollierung abfließen). Alternative Einreichungsformen stoßen ebenfalls bereits heute in Einzelfällen an technische Grenzen (Online-Einreichung würde bei den Aufzeichnungen einzelner Pfandbriefbanken die Größenbeschränkungen der von der Bundesanstalt angebotenen MVP-Plattform übersteigen), würden entsprechenden Aufbau von Speicherkapazitäten durch die Bundesanstalt bedingen und zudem die Verantwortlichkeit für sichere Speicherung von den Pfandbriefbanken auf die Bundesanstalt verlagern.

In Zeiten von DORA und gleichgerichteten Anforderungen an die jederzeitige Sicherstellung wesentlicher daten- und IT-bezogener Funktionen von Finanzinstituten sind Pfandbriefbanken bereits heute Adressaten entsprechender allgemeiner Anforderungen. Insofern wird auch davon ausgegangen, dass Pfandbriefbanken, soweit sie Deckungsregister im Rechtssinne in elektronischer Form führen, der hier geregelten Aufbewahrungspflicht bereits in Gestalt der Backup-Anforderung des § 7 Absatz 2 DeckRegV nachkommen, jedenfalls dann, wenn das Backup

in räumlich hinreichender Entfernung vom Speicherort des elektronischen Deckungsregisters verwahrt wird. Höchst vorsorglich wird für nicht in elektronischer Form vorliegende relevante Deckungsregistereintragungen die weitergehende Aufbewahrungspflicht vorgesehen (bspw. von digitalen Ablichtungen der Originale papiergebundener Deckungsregister). Die Anforderung, dass die Verwahrung zur jederzeitigen Wiederherstellung geeignet zu sein hat, wird – in Anlehnung an § 7 Absatz 2 Satz 3 DeckRegV – in der Regel erfordern, dass sich die Lagerstätte im Inland befindet.

Zu Buchstabe b

Die Änderung bereinigt die Verordnungsermächtigung um die nicht mehr erforderlichen Regelungen zu Form von Aufzeichnung und Treuhänderbestätigung sowie Art und Weise der Übermittlung an die Bundesanstalt (vgl. entsprechende Änderungen durch Artikel 23 Nummer 2 und 3).

Zu Artikel 23 (Änderung der Deckungsregisterverordnung)

Zu Nummer 1

Die Änderung bereinigt den Anwendungsbereich der Deckungsregisterverordnung um die nicht mehr enthaltenen Regelungen zu den Aufzeichnungen nach § 5 Absatz 2 PfandBG de lege lata.

Zu Nummer 2

Die Änderung hebt Teil 4 der Deckungsregisterverordnung, der die Regelungen zu Form von Aufzeichnung und Treuhänderbestätigung, Art und Weise der Übermittlung an die Bundesanstalt, sowie zur Aufbewahrung durch diese enthält, auf.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Änderung hebt eine Übergangsvorschrift zum durch Artikel 23 Nummer 2 aufgehobenen Teil 4 der Deckungsregisterverordnung auf.

Zu Buchstabe b

Die Änderung fügt eine Übergangsvorschrift hinzu, durch die gewährleistet sein soll, dass die Bundesanstalt die bei ihr verwahrten Auszüge im Sinne des § 5 Absatz 2 PfandBG de lege lata erst vernichtet, nachdem ein Jahresabschluss-Prüfungszyklus die Einhaltung der Anforderung des § 5 Absatz 2 PfandBG-E (Artikel 22 Nummer 2 Buchstabe a) hat überprüfen können (vgl. § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 PrüfV).

Zu Artikel 24 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 8 bis 10.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung der Absätze 3 und 4 des § 305 in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b und der Aufhebung des § 306 Absatz 4 in Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe b sowie die Berücksichtigung der geänderten Absatznummerierung in den beiden Vorschriften.

Der neu enthaltene Verweis auf den durch Artikel 24 Nummer 10 neu eingefügten § 306a dient der konsistenten Erstreckung auch dieser Befugnisse auf die von § 62 betroffenen Unternehmen.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 10. Die neu eingefügten §§ 306a und 306b sollen auch auf die von § 168 betroffenen Unternehmen anwendbar sein.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung der Absätze 3 und 4 des § 305 in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b und der Aufhebung des § 306 Absatz 4 in Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe b sowie die Berücksichtigung der geänderten Absatznummerierung in den beiden Vorschriften.

Der neu enthaltene Verweis auf den durch Artikel 24 Nummer 10 neu eingefügten § 306a dient der konsistenten Erstreckung auch dieser Befugnisse auf die von § 169 betroffenen Unternehmen.

Zu Nummer 5

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung und damit einhergehende Klarstellung, dass sämtliche in den §§ 305, 306 genannten Befugnisse auch für die Sicherungsfonds Anwendung finden.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe c.

Zu Nummer 7

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 10. Die neu eingefügten §§ 306a und 306b sollen auch auf die von § 293 betroffenen Unternehmen anwendbar sein.

Zu Nummer 8**Zu Buchstabe a**

Die Auskunftspflicht ehemaliger Organmitglieder und Beschäftigter aus einem beaufsichtigten Unternehmen wird aufgenommen, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 306a in Artikel 24 Nummer 10. Die Befugnisse bei der Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte sind zukünftig dort zentral geregelt, so dass die bislang in § 305 hierzu enthaltenen Regelungen gestrichen werden können. Die nunmehr nach dem Vorbild von KWG, ZAG und KAGB vorgenommene Differenzierung zwischen zugelassenen und unerlaubt tätigen Versicherungsunternehmen bei der Regelung der Ermittlungskompetenzen soll dem Gesetzesanwender einen einfacheren Zugang zu der Regelungsmaterie ermöglichen. Die Neuformulierung der bereits bestehenden Ermittlungskompetenzen bei der Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte orientiert sich an den entsprechenden Regelungen in KWG, ZAG und KAGB.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Aufhebung der Absätze 3 und 4 in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b.

Zu Buchstabe d

Die bislang in Absatz 6 enthaltene Regelung befindet sich zukünftig in § 306b und kann daher hier aufgehoben werden.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Aufhebung der Absätze 3, 4 und 6 in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b bzw. Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe d.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Aufhebung der Absätze 3, 4 und 6 in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b bzw. Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe d.

Zu Nummer 9**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe d.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des Absatz 4 in Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe b.

Zu Buchstabe d

Die neuen Regelungen des Absatzes 5 räumen der Bundesanstalt das Recht ein, im Zuge ihrer versicherungsaufsichtsrechtlichen Ermittlungen Geschäftsräume, Wohnungen und Nebengelasse zu durchsuchen; das Durchsuchungsrecht schließt externe Datenräume ein.

Nach geltender Rechtslage ist die Bundesanstalt bei Auskunfts- und Vorlageersuchen wie auch bei Prüfungen auf die Mitwirkung der Unternehmen bzw. betroffenen Personen angewiesen. In den Fällen, in denen der Bundesanstalt bewusst Unterlagen oder Informationen vorenthalten werden, hat sie bisher keine Handhabe. Insbesondere ist sie darauf angewiesen, dass Unterlagen durch die Unternehmen vollständig vorgelegt werden. Eine Überprüfung der Vollständigkeit ist jedoch nicht möglich. Eine offene Weigerung zur Mitarbeit/Duldung der Maßnahmen oder eine Verschleierungs- und Verzögerungstaktik verhindern die Sachverhaltsaufklärung und geben den Betroffenen die Möglichkeit, relevante Unterlagen zu vernichten oder zu manipulieren. Zwar kann die Bundesanstalt Zwangsmittel androhen und vollstrecken, dies führt jedoch nicht unmittelbar zu der gewünschten Sachverhaltsaufklärung. Erst wenn eine Ersatzvornahme oder ein Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, kann die Vollzugsbehörde den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Eine Sachverhaltsaufklärung ist dann jedoch nur erschwert herbeizuführen.

Die Bundesanstalt benötigt diese Kompetenzen, um mit einer wirksamen Sachverhaltsaufklärung auch im Versicherungssektor der Bildung rechtswidriger Strukturen vorzubeugen und Schäden von der Gemeinschaft der Versicherten abzuwenden.

Die Begrifflichkeit in Absatz 6 Satz 1 wird an die gleichlautende Bezeichnung in den anderen Aufsichtsgesetzen angepasst.

Die Einfügung des neuen Satzes 2 in Absatz 6 dient dazu, einen vergleichbaren Inhalt mit den parallelen Befugnissen in den anderen Aufsichtsgesetzen sicherzustellen.

Zu Buchstabe e

Mit der Änderung wird die neue Absatznummerierung des § 306 nachvollzogen und die Duldungspflicht auch auf die neuen Ermittlungsbefugnisse ausgedehnt.

Zu Nummer 10

Die Befugnisse bei der Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte sind zukünftig dort zentral geregelt, so dass die bislang in § 305 hierzu enthaltenen Regelungen gestrichen werden können. Die nunmehr nach dem Vorbild von KWG, ZAG und KAGB vorgenommene Differenzierung zwischen zugelassenen und unerlaubt tätigen Versicherungsunternehmen bei der Regelung der Ermittlungskompetenzen soll dem Gesetzesanwender einen einfacheren Zugang zu der Regelungsmaterie ermöglichen. Die Neuformulierung der bereits bestehenden Ermittlungskompetenzen bei der Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte orientiert sich an den entsprechenden Regelungen in KWG, ZAG und KAGB.

§ 306b umfasst die bestehenden Regelungen zur Kontenevidenz (vormals § 305 Absatz 6).

Zu Nummer 11

Ein Einschreiten der Bundesanstalt gegen unerlaubte Geschäfte führt oftmals zur Insolvenz der betroffenen Unternehmen. In diesem Fall muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden.

Dabei wird es sich im Regelfall anbieten, den zuvor von der Bundesanstalt bestellten und überwachten Abwickler zum Insolvenzverwalter zu bestellen, wenn dieser die allgemeinen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter erfüllt. Eine Bestellung einer anderen Person zum Insolvenzverwalter kann dagegen zu Verzögerungen führen, was in Anbetracht der häufig hohen Komplexität der Verfahren und der teils auch hohen kriminellen Energie der Betreiber ins Gewicht fällt.

Im Sinne der Rechtssicherheit soll daher klargestellt werden, dass die für die Bestellung zum Insolvenzverwalter erforderliche Unabhängigkeit einer Person nicht schon dadurch ausgeschlossen wird, dass diese Person vorher als

Abwickler über das schuldnerische Unternehmen tätig war und den Insolvenzantrag gestellt hat. Trotz seiner Befugnisse als Abwickler, die denen eines Geschäftsführers des abwicklungspflichtigen Unternehmens entsprechen, ist der Abwickler gerade kein Organ dieses Unternehmens, sondern wird von der Bundesanstalt eingesetzt und überwacht.

Die neue Regelung soll zu einer erheblichen Beschleunigung, Vereinfachung und Kostensenkung führen. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abwickler sind ihm die Verhältnisse des Unternehmens sowie die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, bekannt. Durch die Nutzung seiner wertvollen Vorarbeiten können bei Bestellung des Abwicklers zum Insolvenzverwalter Synergieeffekte erreicht werden.

Zu Nummer 12

Die Ermittlungskompetenzen, die der Bundesanstalt in den §§ 305 – 306a eingeräumt werden, bedürfen für ihre Wirksamkeit in der Praxis einer von Gesetzes wegen bestehenden sofortigen Vollziehbarkeit. Folgerichtig ist der entsprechende Katalog in § 310 anzupassen.

Zu Nummer 13

Die Regelungen dienen dazu, in § 319 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) dringend erforderliche Anpassungen aufgrund der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Versicherungsvertrieb (Neufassung) vorzunehmen.

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird § 319 Absatz 1 Satz 1 VAG an § 60b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) angeglichen.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung des neuen Absatzes 1a erfolgt zur Klarstellung in Angleichung an den Wortlaut von Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Versicherungsvertrieb (Neufassung).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich in den Buchstaben a und b um Folgeänderungen zur Einfügung des Absatzes 1a. Mit Buchstabe c wird die in Absatz 2 Satz 3 bislang enthaltene Formulierung zur „Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung“ durch den im Einklang mit den europäischen Vorgaben regelmäßig bereits berücksichtigten Ausnahmetatbestand in Bezug auf „einen unverhältnismäßig großen Schaden“ ersetzt. Damit wird die Vorschrift an § 60b KWG angeglichen und zugleich klargestellt, dass eine weitere Verhältnismäßigkeitsprüfung entfällt.

Zu Buchstabe d

Die Ergänzung „mindestens“ ist konsistent mit dem geltenden § 60b Absatz 5 Satz 1 KWG.

Zu Nummer 14

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen Artikel 24 Nummer 10. Auch in den in § 326 geregelten Fällen sollen die neu eingefügten §§ 306a und 306b anwendbar sein.

Zu Nummer 15

Es handelt sich zum einen um redaktionelle Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 8 bis 10. Des Weiteren wird die Vorschrift auf die neu in § 306a eingefügten Prüfungsbefugnisse erweitert.

Zu Nummer 16

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 8 Buchstabe b und Artikel 24 Nummer 10. Die Bußgeldvorschriften werden erweitert, um die effektive Anwendung der neu geschaffenen Ermittlungsbefugnisse sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe e und Artikel 24 Nummer 10. Die Bußgeldvorschriften werden erweitert, um die effektive Anwendung der neu geschaffenen Ermittlungsbefugnisse sicherzustellen.

Zu Artikel 25 (Folgeänderungen)**Zu Absatz 1****Zu Nummer 1**

Siehe Begründung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa. Es handelt sich um eine Folgeänderung dieser Änderung des § 22o des Kreditwesengesetzes. Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 20 Nummer 3 Buchstabe c.

Zu Absatz 2

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 24 Nummer 8 bis 10.

Zu Absatz 3

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in Artikel 21 Nummer 2 und Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Absatz 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Absatz 5

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e.

Zu Absatz 6

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der Änderung in Artikel 21 Nummer 2.

Zu Artikel 26 (Weitere Folgeänderungen)**Zu Absatz 1**

In § 2h Absatz 19 KWG-E ist die Bestellung eines Treuhänders geregelt. Das Verfahren ist dem bereits unter § 375 Nummer 11 FamFG aufgeführten Verfahren nach § 2c Absatz 2 Satz 2 bis 7 KWG nachgebildet, so dass eine Aufnahme in den Katalog der unternehmensrechtlichen Verfahren angezeigt ist.

Zu Absatz 2

Die Anpassung erfolgt aufgrund der Neufassung des § 25e KWG in Artikel 2 Nummer 26.

Zu Absatz 3

Die Anpassung erfolgt aufgrund der Neufassung des § 25e KWG in Artikel 2 Nummer 26.

Zu Artikel 27 (Außerkräfttreten)**Zu Nummer 1**

Das Gesetz ist aus Gründen der Rechtsbereinigung aufzuheben, da dem nur mit seiner Überschrift in das Bundesrecht übernommenen Gesetz kein Anwendungsbereich zukommt.

Zu Nummer 2

Die vereinfachte Abwicklung für Bausparverträge wird durch die aufgrund von § 5 Absatz 2 Nummer 7 sowie Absatz 3 Nummer 7 des Gesetzes über Bausparkassen erlassenen und von der Bundesanstalt nach § 9 des Gesetzes über Bausparkassen genehmigten Allgemeinen Geschäftsgrundsätze und Allgemeinen Bausparbedingungen geregelt. Die Durchführungs- und Ergänzungsverordnung über die vereinfachte Abwicklung von Bausparverträgen ist daher aufzuheben.

Zu Nummer 3

Die vereinfachte Abwicklung für Bausparverträge wird durch die aufgrund von § 5 Absatz 2 Nummer 7 sowie Absatz 3 Nummer 7 des Gesetzes über Bausparkassen erlassenen und von der Bundesanstalt nach § 9 des Gesetzes über Bausparkassen genehmigten Allgemeinen Geschäftsgrundsätze und Allgemeinen Bausparbedingungen geregelt. Die Zweite Durchführungs- und Ergänzungsverordnung über die vereinfachte Abwicklung von Bausparverträgen ist daher aufzuheben.

Zu Artikel 28 (Inkrafttreten)**Zu Absatz 1**

Artikel 2, 5, 9, 12, 15 und 26 enthalten Vorschriften, die der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 dienen. In Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Änderungsrichtlinie ist geregelt, dass die Vorschriften ab dem 11. Januar 2026 anzuwenden sind.

Zu Absatz 2

Nach dem durch Artikel 2 Nummer 43 eingefügten § 64c Absatz 5 des Kreditwesengesetzes sind die Vorschriften der §§ 53c bis 53co neuer Fassung erst ab dem 11. Januar 2027 anzuwenden. Eine Bußgeldbewehrung für Verstöße gegen diese Anforderungen kann daher ebenfalls erst ab diesem Zeitpunkt erfolgen.

Zu Absatz 3

Im Übrigen tritt das Gesetz unmittelbar nach Verkündung in Kraft.

Zu Anlage 1 (Anhang zu Artikel 18 Nummer 2)

Die Anlagen 11 bis 19 sind die nach dem neuen, durch Artikel 18 Nummer 2 eingefügten § 9a Absatz 1 bis 3 WpI-AnzV zu verwendenden Formulare.

Anlage 2

Aktualisierte Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKR-G

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und der Richtlinie (EU) 2024/1174 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie (Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – BRUBEG) – (NKR-Nr. 7584, BMF)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft:

I. Zusammenfassung

Bürgerinnen und Bürger	keine Auswirkungen
Wirtschaft	
Jährlicher Erfüllungsaufwand (Entlastung):	rund -89 Mio. Euro
<i>davon aus Bürokratiekosten (Entlastung):</i>	<i>rund -2 Mio. Euro</i>
Einmaliger Erfüllungsaufwand:	rund 28 Mio. Euro
<i>davon aus Bürokratiekosten/IP:</i>	<i>rund 2 Mio. Euro</i>
Verwaltung	
Bund	
Jährlicher Erfüllungsaufwand:	rund 1,3 Mio. Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand (Entlastung)	rund -77 000Euro
Länder	keine Auswirkungen
„One in, one out“-Regel	Im Sinne der „One in, one out“-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „Out“ von rund 89 Mio. Euro dar

Evaluierung	Die Erfahrungen mit der Umsetzung in Deutschland werden unter Mitwirkung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in die Evaluation auf europäischer Ebene einfließen. Das Bundesministerium für Finanzen evaluiert das Regelungsvorhaben im Anschluss an diesen Prozess.
Ziele:	nicht dargestellt
Kriterien:	nicht dargestellt
Datengrundlage:	nicht dargestellt
Umsetzung von EU-Recht	Dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass mit dem Vorhaben über eine 1:1-Umsetzung von EU-Recht hinausgegangen wird.
Nutzen des Vorhabens	Das Ressort hat den Nutzen des Vorhabens im Vorblatt des Regelungsentwurfs wie folgt beschrieben: • Stärkung des Banken- und Finanzstandorts Deutschland • stabiles und EU-konformes Bankensystem • Abbau unnötiger Bürokratie und Vereinfachung nationaler regulatorischer Anforderungen
Digitaltauglichkeit (Digitalcheck)	Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) geprüft und hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Ergebnis durchgeführt. Insbesondere hat das Ressort mehrere Visualisierungen vorgelegt.
<u>Regelungsfolgen</u> Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der NKR erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände. Der NKR hebt positiv hervor, dass Maßnahmen zur Reduzierung übermäßiger Bürokratie gemeinsam mit der BaFin, der Bundesbank und der Deutschen Kreditwirtschaft zur Vereinfachung des nationalen Regelwerks ohne Aufweichung des regulatorischen Standards entwickelt wurden. Der NKR kritisiert, dass ihm die Stellungnahmen der zu beteiligten Länder durch das Ressort nicht zur Verfügung gestellt wurden.	

II. Regelungsvorhaben

Das Regelungsvorhaben dient der Umsetzung von europäischem Recht und der Durchführung von Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Bankensektor.

Geregelt wird die Umsetzung der EU-Richtlinie*, durch welche Änderungen der Eigenmittellinie umgesetzt werden. Im Wesentlichen werden neue Regelungen zu Zweigstellen aus Drittländern (z. B. USA oder Schweiz), zur Stärkung der Geldwäschekontrolle und der Integrität der BaFin geregelt.

* Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (Text von Bedeutung für den EWR).

Die Bürokratieabbauziele im Bankensektor sollen aus umfangreichen Kosteneinsparungen resultieren, u. a. durch veränderte Anforderungen an die Vergabe von Großkrediten. Weitere Maßnahmen betreffen unterschiedliche Bereiche der Bankenregulierung oder Vereinfachungen für Fonds im Bereich digitaler Wertpapiere.

III. Bewertung

III.1 Erfüllungsaufwand

Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Wirtschaft

Das Regelungsvorhaben entlastet die Wirtschaft jährlich in Höhe von rund 89 Mio. Euro. Darin enthalten ist eine jährliche Entlastung von Bürokratiekosten in Höhe von rund 2 Mio. Euro. Der Wirtschaft entsteht durch das Regelungsvorhaben einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 28 Mio. Euro, davon sind rund 2 Mio. Euro Informationspflichten.

Die Entlastung und der einmalige Erfüllungsaufwand resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Vorgaben:

- Erhöhung der Schwellenwerte für die Prüfung der Kreditwürdigkeit

Nach Angaben des Ressorts führen die veränderten Schwellenwerte für die Prüfung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern (Heraufsetzung von 750 000 auf 1,5 Mio. Euro) zu einer jährlichen Entlastung in Höhe von 89 Mio. EUR. Dabei geht das Ressort methodengerecht für den Wegfall der Pflicht zur erstmaligen Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse von 45 000 Fällen und für den Wegfall der laufenden Prüfung von 230 000 Fällen aus. Das Ressort legt mittlere Komplexität und einen Lohnsatz von 54,40 Euro pro Stunde, bei einem Zeitaufwand von 11,7 Stunden für die erstmalige Prüfung und 4,7 Stunden für die laufende Pflicht, zugrunde.

Die jährliche Entlastung von Informationspflichten in Höhe von rund 2 Mio. EUR entsteht nach Angaben des Ressorts durch den Wegfall der Informationen an die BaFin für Personenorgangeschäfte bis 75 000 Euro.

- Festlegung einer Methodik für die Integration, Ermittlung und Sicherstellung von ESG-Risiken

Der überwiegende Teil des einmaligen Erfüllungsaufwands in Höhe von rund 26 Mio. Euro entsteht durch die Risikobewertung, basierend auf Umwelt- und Sozialfaktoren und die Unternehmensführung durch bankinterne Stresstests, sowie durch die Festlegung eines spezifischen Plans zur Überwachung und Steuerung der genannten Risiken.

Das Ressort geht methodengerecht und nachvollziehbar wegen der hohen Komplexität von einem Lohnsatz von 93,10 Euro pro Stunde und einer Fallzahl von insgesamt 3 000 betroffenen Kreditinstituten aus.

- Vorschriften zur Anzeige des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung

Schließlich entstehen einmalige Informationspflichten in Höhe von rund 2 Mio. Euro aus den Vorschriften zur Anzeige des Erwerbs oder der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung.

Verwaltung

Für die Bundesverwaltung entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro. Durch den Wegfall der bisher erforderlichen Erlaubnis für bestimmte Kreditinstitute das Kryptowertpapierregister führen zu können, verringert sich der einmalige Erfüllungsaufwand um rund 77 000 Euro.

- Prüfung durch die BaFin

Die BaFin soll zukünftig fortlaufend prüfen, ob die Kreditinstitute ihre Pflichten zur Beantragung einer Zulassung für Mutterfinanzholding-Gesellschaften ordnungsgemäß nachkommen. Diese Pflicht bezieht sich auf alle Kreditinstitute, so dass eine Fallzahl von 1 500 angenommen wurde. Bei einer mittleren Komplexität ergibt sich ein jährlicher Aufwand von rund 394 000 Euro.

- Neues Anzeigewesen

Weitere 363 600 Euro jährlicher Erfüllungsaufwand ergeben sich aus der Bearbeitung der neuen umfassenden Anzeigen über den Erwerb oder die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, der Anzeigen von Verschmelzungen und Spaltungen und der Anzeigen von wesentlichen Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

- Durchführung des SREP (Überprüfungs- und Bewertungsprozess)

Weiterer Erfüllungsaufwand wird durch die jährliche Durchführung des SREP im Hinblick auf die Exponiertheit gegenüber ESG-Risiken sowie die Bewertung von ESG-Risikomanagement ausgelöst. Bei einer mittleren Komplexität und 450 Fällen pro Jahr beträgt dieser rund 405 000 Euro.

Schließlich verringert sich der einmalige Erfüllungsaufwand durch den Wegfall einer bisher erforderlichen Erlaubnis für bestimmte Kreditinstitute, das Kryptowertpapierregister als Verwahrstelle zu führen, auf 77 000 Euro.

Lutz Goebel

Vorsitzender

Ulla Ihnen

Berichterstatterin für das
Bundesministerium der Finanzen

Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 1059. Sitzung am 21. November 2025 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe g – neu – (§ 2 Absatz 9c Satz 4 – neu –KWG)

Nach Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe f ist der folgende Buchstabe g einzufügen:

„g) Nach Absatz 9c Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:

„Für Beteiligungsrisikopositionen im Sinne des Artikels 133 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von Förderinstituten des Bundes oder eines Landes im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes, die dem Förderauftrag entsprechen, gelten die Bedingungen des Artikels 133 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als erfüllt.“ ‘

Begründung:

Mit der Verordnung (EU) 2024/1623 (CRR III) wurden die Risikogewichte für Beteiligungsrisikopositionen im Standardansatz für das Kreditrisiko schrittweise von bislang 100 Prozent auf mindestens 250 Prozent angehoben. Diese Erhöhung führt auch bei den deutschen Förderbanken zu einem erheblichen Anstieg der Eigenmittelanforderungen und kann ihre Fähigkeit einschränken, Beteiligungen zur Unterstützung staatlicher Förderzwecke einzugehen.

Artikel 133 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) sieht vor, dass bestimmten Beteiligungsrisikopositionen, die im Rahmen staatlicher Programme zur Förderung bestimmter Wirtschaftssektoren eingegangen werden, weiterhin ein Risikogewicht von 100 Prozent zugewiesen werden kann. Die Kommission beabsichtigt zwar, mit einer für Ende Oktober 2025 erwarteten Mitteilung sicherzustellen, dass diese Vorschrift in der EU breit angewendet werden kann. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Mitteilung jedoch nicht auf die Besonderheiten der deutschen Förderbanken eingehen.

Daher besteht die Notwendigkeit, durch eine nationale Regelung sicherzustellen, dass auch Beteiligungsrisikopositionen von Förderbanken, die im Rahmen ihres Förderauftrags eingegangen werden, ein Risikogewicht von 100 Prozent zugewiesen werden kann. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Förderbanken ihren gesetzlichen Auftrag auch unter den neuen Eigenmittelanforderungen wirksam erfüllen können.

2. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe g – neu – (§ 2 Absatz 9i Satz 1 KWG)

Nach Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe f ist der folgende Buchstabe g einzufügen:

„g) In Absatz 9i Satz 1 wird nach der Angabe „dieses Gesetzes und“ die Angabe „Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe h und“ eingefügt.“ ‘

Begründung:

Meldungen, die Kreditinstitute an ihre Aufsichtsbehörde übermitteln müssen, erweitert die CRR III (Capital Requirements Regulation) um Angaben zu ESG-Risiken (Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe h CRR). Die konkreten Anforderungen sollen demnächst durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erarbeitet werden (Artikel 430 Absatz 7 CRR).

Aufgrund der Befreiung der Förderbanken von der CRR müssen Förderbanken die CRR nur auf Basis der

Regelungen des Kreditwesengesetzes (KWG) einhalten (§ 1a KWG). Dabei wurde im Rahmen des Risikoreduzierungsgesetzes festgelegt, dass Förderbanken die Vorschriften über die Offenlegung nach Teil 8 der CRR nicht einzuhalten haben (§ 2 Absatz 9i KWG). Auch fallen Förderbanken nicht in den Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Reporting Directive / Taxonomie-Verordnung. Wenn die neuen Meldedaten sich an den ESG-Offenlegungsvorgaben orientieren sollten, wäre es für die Förderbanken erforderlich, neue Berichts- und Datenstrukturen ausschließlich für Meldezwecke zu implementieren.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die EBA auch bei der Festlegung der neuen Berichtsformate nur auf allgemeine Meldewesenstandards, die auf vorhandenen Kennzahlen basieren werden, zurückgreifen und die Besonderheiten des Fördergeschäfts (beispielsweise Durchleitungsgeschäft, Hausbankprinzip, ...) nicht berücksichtigen wird. Insofern erscheint eine Einbeziehung von Förderbanken in das ESG-Meldewesen in keiner Weise zielführend. Vielmehr führt der Aufwand, der nur für die Umsetzung der neuen Meldeanforderungen geleistet werden muss, die weder für externe aufsichtliche noch für bankinterne Zwecke einen Mehrwert erzeugen, zu einer Fehlallokation von Ressourcen, die dem Fördergeschäft entzogen werden. Die Aufnahme einer entsprechenden Ausnahme der Förderbanken von den ESG-Meldevorgaben im Gleichlauf mit der Ausnahme von den Offenlegungsvorschriften im Kreditwesengesetz würde somit zu einer Reduzierung von Bürokratie im Sinne des Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetzes beitragen.

3. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 2b KWG)

Artikel 1 Nummer 4 ist zu streichen.

Folgeänderung:

Artikel 1 Nummer 67 ist zu streichen.

Begründung:

Die vorgesehene Änderung, dass Kreditinstitute künftig nicht mehr in Rechtsformen mit persönlich haftenden Gesellschaftern betrieben werden dürfen, stellt einen nicht hinreichend begründeten Eingriff in die Wahl der Rechtsform dar. Die derzeit noch bestehenden Kreditinstitute in Rechtsformen mit persönlich haftenden Gesellschaftern blicken vielfach auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Tradition zurück. Durch ein Verbot, diese Rechtsformen künftig wählen zu können, sind negative Reputationseffekte für die verbleibenden Kreditinstitute in Rechtsformen mit persönlich haftenden Gesellschaftern nicht auszuschließen. Unter Risikogesichtspunkten kann die persönliche Haftung natürlicher Personen sogar Vorteile aufweisen, da diese mit einem starken Anreiz für ein besonders hohes Verantwortungsbewusstsein einhergeht. Als Folge der vorgeschlagenen Streichung des neu gefassten § 2b KWG bedarf es auch der Bestandsschutzregelung des § 64c KWG nicht (Artikel 1 Nummer 67 des Gesetzentwurfes).

4. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe c (§ 15 Absatz 3 KWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 15 Absatz 3 Kreditwesengesetz (KWG) dahin ergänzt werden kann, dass Kredite, die seitens eines Instituts bis zu einem von diesem für alle potenziellen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer bestimmten Schwellenwert vollständig automatisiert vergeben werden, von den Einschränkungen des § 15 Absatz 1 KWG ausgenommen werden.

Begründung:

Vollständig automatisierten Kreditvergaben liegen keine wesentlichen diskretionären Kreditentscheidungen zugrunde. Die Kundinnen und Kunden – egal ob Dritter oder unter den Anwendungsbereich von § 15 Absatz 1 KWG fallende Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer – erhalten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen den online beantragten Kredit automatisch. Potenzielle Interessenkonflikte, für die durch § 15 KWG Regelungen getroffen werden sollen, sind in diesem Fall nicht einschlägig.

5. Zu Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a (§ 44 Absatz 1 Satz 2, 3, 4, 5, 8 – neu –, 9 – neu – KWG)

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a ist durch den folgenden Buchstaben a zu ersetzen:

,a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

„Mitglieder eines Organs und Beschäftigte << ... weiter wie Vorlage ... >> vorzulegen, soweit die Auskünfte und Unterlagen für die Beaufsichtigung des Instituts unerlässlich sind und alle anderen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zum Erfolg geführt haben.“

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bediensteten der Bundesanstalt, << ... weiter wie Vorlage ... >> besichtigen, soweit alle anderen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht erfolgversprechend sind. Zur Verhütung dringender Gefahren << ... weiter wie Vorlage ... >>“

cc) Nach dem bisherigen Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„Die Maßnahmen nach den Sätzen 3 bis 5 dürfen die Prüfung nach Satz 1 nur ergänzen. Die Bundesanstalt muss bei Ausübung der Befugnis nach Satz 3 schriftlich darlegen, warum sie keinen anderen Weg gewählt hat.“ ‘

Begründung:

Die vorgesehenen Änderungen sind weitreichend, bis hin zur Einschränkung eines Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Für den Kreis von Personen (Organe, Beschäftigte), von denen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) künftig Auskunft verlangen kann, sind das weitreichende Befugnisse bis in ihre Privatsphäre, die über das sonst übliche Maß einer Mandatstätigkeit bzw. eines Beschäftigungsverhältnisses hinausgehen.

Zwar ist der Rechtsordnung in anderen Konstellationen ein ähnlicher Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nicht fremd (z. B. § 146b AO). Auch sind – u. a. im Hinblick auf die neuen Möglichkeiten im Bereich des Homeoffice – im Bereich der Kreditinstitute besondere Fälle vorstellbar, in denen die bisherigen Überprüfungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichend sind. Insofern ist ein gänzlicher Verzicht auf diese Befugnisse nicht sachgerecht.

Es muss aber sowohl in Satz 1 als auch in den Sätzen 3 und 4 klar geregelt werden, dass der BaFin diese Befugnisse nur als „ultima ratio“ zur Verfügung stehen, soweit alle anderen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zum Erfolg geführt haben. Die vorgeschlagenen Ergänzungen sollen zudem betonen, dass die neuen Möglichkeiten der Aufsicht kein regulärer Bestandteil einer üblichen Prüfung nach § 44 Kreditwesengesetz sind. Dies muss entsprechend den unter dem Doppelbuchstaben cc vorgeschlagenen Sätzen noch entsprechend gehandhabt und dokumentiert werden.

6. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat fordert dazu auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu entwickeln. Es sollten weitere Regelungen, beispielsweise im Kontext der auf § 25a Kreditwesengesetz beruhenden Vorgaben zum Risikomanagement, konsequent auf den Prüfstand gestellt werden. Nur so wird eine deutlich stärker als heute auf Effizienz, Risiko und Praktikabilität ausgerichtete Bankenaufsicht möglich.

Begründung:

Das Ziel des Gesetzentwurfes, bürokratische Belastungen im Bereich der Bankenregulierung abzubauen, ist richtig. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Vielzahl und Komplexität der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute erhebliche administrative Ressourcen bindet – sowohl bei den Instituten

als auch bei den Aufsichtsbehörden selbst. Diese Entwicklung führt zu hohem Aufwand und mindert die Effektivität der Aufsichtstätigkeit.

Der Bundesrat unterstützt daher die Anstrengungen der Bundesregierung, konsequent und mit der gebotenen Entschlossenheit diesen Bürokratieabbau voranzutreiben. Nur so kommt man dem Ziel einer effizienten, risikoorientierten und verhältnismäßigen Regulierung näher. Ein effizient und praktikabel ausgestalteter Regulierungsrahmen ist eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der deutschen Banken.

Der Abbau übermäßiger Bürokratie bedeutet auf Seiten der Aufseher zugleich eine Stärkung der Wirksamkeit von Aufsicht, ermöglicht doch eine klar strukturierte und ressourceneffiziente Regulierung eine gezieltere Risikoüberwachung.

Es gibt Bereiche, in denen nationale Spielräume im Regelwerk bestehen, wie etwa im Bereich des Risikomanagements (§ 25a Kreditwesengesetz). Hier braucht die Bankenaufsicht die Flexibilität im Umgang mit Risiken, dem Kerngeschäft von Banken. Dazu sollte auch die Flexibilität gehören, einen differenzierten Ansatz bei kleinen und nicht komplexen Instituten nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden.

7. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a (§ 1 Absatz 2 KWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren den Begriff „diejenigen natürlichen Personen, die die Geschäfte tatsächlich führen“ in der geplanten Neufassung des § 1 Absatz 2 Kreditwesengesetz zu konkretisieren.

Begründung:

§ 1 Absatz 2 Kreditwesengesetz (KWG) in der geplanten Neufassung stellt laut Begründung zum Gesetzentwurf eine Umsetzung von Artikel 3 Nummer 1 Absatz 8a CRD VI dar. In der CRD VI wird der Begriff des „Leitungsorgans“ wie folgt definiert:

„Leitungsorgan in seiner leitenden Funktion“ das Leitungsorgan bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe der Leitung eines Instituts, einschließlich der Personen, die die Geschäfte des Instituts tatsächlich führen,“

Die (fast) wortwörtliche Übernahme der Formulierung in der CRD VI lässt den Schluss zu, dass in den Kreditinstituten hierzulande trotz zahlreicher gesetzlicher Bestimmungen und geübter Aufsichtspraxis Fälle denkbar sind, in denen bestimmte Personen neben den Leitungsorganen außerhalb der gesetzlichen Vorgaben agieren könnten.

Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen, ist eine sachgerechte Konkretisierung erforderlich. Beispielsweise lässt der Vergleich mit dem übrigen in § 1 Absatz 2 KWG genannten Personenkreis (Personen, die zur Geschäftsführung und Vertretung befugt sind) die Annahme zu, dass es sich bei den tatsächlich die Geschäfte führenden Personen um solche handelt, die in vergleichbarer Weise nach außen auftreten (dürfen).

8. Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 2i Absatz 2 KWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Ausnahmeregelung für Verschmelzungen im Gruppenkontext gemäß § 2i Absatz 2 Kreditwesengesetz (KWG), nach der die Aufsichtsbehörde nicht verpflichtet ist, eine Beurteilung nach § 2i Absatz 11 KWG durchzuführen, auch auf eine Verschmelzung innerhalb einer verbundstrukturierten Gruppe erweitert werden sollte.

Begründung:

Die zwingende gesetzliche Einbeziehung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in die materielle Prüfung von Fusionsvorhaben aller Institute verursacht sowohl bei den betroffenen Kreditinstituten als auch bei der Aufsicht selbst zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand. Insofern sollte die Möglichkeit einer Erweiterung der Ausnahmeregelung für Verschmelzungen im Gruppenkontext auf Verschmelzungen

innerhalb einer verbundstrukturierten Gruppe erwogen werden. Das Risiko einer Verschmelzung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems dürfte aufgrund der engen Begleitung dieser Verschmelzungen durch die jeweiligen Verbundstrukturen vergleichbar sein zu Verschmelzungen innerhalb einer Bankengruppe.

9. Zu Artikel 2 Nummer 9 (§ 6 Absatz 3 KWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie der Begriff „andere natürliche Personen, die für einen Verstoß gegen Aufsichtsrecht verantwortlich sind“ in § 6 Absatz 3 Kreditwesengesetz in der geplanten Neufassung konkretisiert werden kann.

Begründung:

Nach der geplanten Neufassung des § 6 Absatz 3 Kreditwesengesetz erhält die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht künftig die Befugnis, gegenüber

- Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans,
- den Inhabern von Schlüsselfunktionen,
- den Risikoträgern sowie auch
- gegenüber anderen natürlichen Personen, die für einen Verstoß gegen Aufsichtsrecht verantwortlich sind,

Anordnungen treffen zu können, um aufsichtsrechtliche Verstöße zu unterbinden oder zu verhindern. Bisher gilt dies nur gegenüber Geschäftsleitern. Mit der Neufassung soll Artikel 65 Absatz 2 der CRD VI umgesetzt werden.

Der Begriff „andere natürliche Personen, sofern diese nach nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich sind“ in dieser Form der Aufzählung lässt eigentlich darauf schließen, dass es andere Personen als die vorher ausdrücklich genannten sind.

Erwägung 32 der CRD VI zufolge geht es dem EU-Gesetzgeber demgegenüber um Personen, die entweder einzeln oder kollektiv für den Verstoß unmittelbar verantwortlich sind. Insofern können sie auch aus dem vorgenannten Personenkreis kommen, soweit sie kollektiv verantwortlich sind. Es bedarf zudem der unmittelbaren Verantwortlichkeit.

Vor diesem Hintergrund bedarf es im Interesse aller Beteiligten bei der Konkretisierung durch den Gesetzgeber einer größeren Rechtssicherheit.

10. Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a₀ – neu – (§ 6b Absatz 1a – neu – KWG)

Vor Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a ist der folgende Buchstabe a₀ einzufügen:

„a₀) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Die Bundesanstalt stellt sicher, dass kleine und nicht komplexe Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 spezifisch auf sie zugeschnittenen Überprüfungen und Beurteilungen unterliegen, die im Regelfall von denen anderer Institute im Sinne einer geringeren Belastung abweichen.“

Begründung:

§ 6b Kreditwesengesetz (KWG) regelt die aufsichtliche Überprüfung und Beurteilung von Instituten. Die Aufsichtsbehörde prüft dabei, welche Strategien, Regelungen und Prozesse ein Institut zur Einhaltung der aufsichtlichen Anforderungen geschaffen hat und beurteilt die Risiken, denen das Institut ausgesetzt ist.

In der CRR ist mit dem Bankenpaket im Jahr 2019 (Verordnung (EU) 2019/876) der Grundgedanke der Verhältnismäßigkeit durch die Einführung einer Kategorie kleiner, nicht komplexer Kreditinstitute (sogenannte SNCI; Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) verankert worden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Vorgaben für SNCI sich dennoch häufig nicht oder nur kaum von den Vorgaben für andere Institute unterscheiden.

Aufgrund der Detailtiefe und Komplexität des Bankaufsichtsrechts ist eine pauschale Regelung im Kreditwesengesetz nicht sachgerecht. Nur eine Verankerung in der Einzelregelung ermöglicht die richtige Balance zwischen konkretem Aufsichtszweck und Adjustierung für diese Gruppe von Instituten in der Praxis.

Deshalb sollte § 6b KWG dahingehend ergänzt werden, dass sich die Vorgaben für SNCI in der aufsichtlichen Prüfung und Beurteilung im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit tatsächlich von denen für andere Institute unterscheiden.

11. Zu Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 24 Absatz 1 Nummer 15 KWG)

Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist durch den folgenden Doppelbuchstaben bb zu ersetzen:

„bb) Nummer 15 wird durch die folgende Nummer 15 ersetzt:

„15. die Bestellung eines Mitglieds << ... weiter wie Vorlage ... >> wahrnehmen, ist dies außer in Fällen plötzlichen, unvorhersehbaren Ausscheidens von Mitgliedern, die eine sofortige Nachbesetzung erforderlich machen, unter Angabe der << ... weiter wie Vorlage ... >>“

Begründung:

§ 24 Absatz 1 Nummer 15 Kreditwesengesetz-E setzt Artikel 91 Absatz 1d CRD VI um.

Durch den Verweis auf § 25d Absatz 2 Satz 2 und 3 KWG-E sind Arbeitnehmervertreter sowie bestimmte Mitglieder des Leitungsorgans (die in ihrer Aufsichtsfunktion durch regionale oder lokale gewählte Gremien bestimmt werden oder bei Ernennungen in Fällen, in denen das Leitungsorgan nicht für die Auswahl und Bestellung seiner Mitglieder zuständig ist) von der frühzeitigen Anzeigepflicht ausgenommen (entspricht Artikel 91 Absatz 13 und 14 CRD VI). Offen bleiben die Fälle, in denen z. B. wegen plötzlicher Vakanz (Krankheit, sofortige Kündigung) schnell und nicht erst nach Ablauf von 30 Tagen eine Interimslösung gefunden werden muss. Die 30 Arbeitstage-Anzeigepflicht hindert denjenigen, der interimweise die Geschäfte übernehmen soll, formal daran.

Im Interesse der Rechtssicherheit sollten solche Fälle rechtlich klar geregelt sein.

12. Zu Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc (§ 24 Absatz 1 Nummer 16 KWG), Buchstabe d Doppelbuchstabe aa (§ 24 Absatz 3a Satz 1 Nummer 10 KWG)

Artikel 2 Nummer 22 ist wie folgt zu ändern:

a) Buchstabe a Doppelbuchstabe cc § 24 Absatz 1 Nummer 16 ist zu streichen.

b) Buchstabe d Doppelbuchstabe aa § 24 Absatz 3a Satz 1 Nummer 10 ist zu streichen.

Begründung:

Die in § 24 Absatz 1 Nummer 16 und Absatz 3a Satz 1 Nummer 10 KWG-E neu aufgenommenen Anzeigepflichten, die sich auf die Genehmigung der Aufstellung oder wesentlichen Änderung eines ESG-Risikoplane im Sinne des § 26d KWG durch die Geschäftsleiter unter Vorlage des jeweiligen Plans beziehen, erscheinen vor dem Hintergrund entbehrlich, dass der zu erstellende ESG-Risikoplan nach § 6b Absatz 2 Satz 2 Nummer 15 KWG-E ohnehin explizit Gegenstand der aufsichtlichen Überprüfung und Beurteilung (regelmäßiger sogenannter SREP-Prozess) sein wird (vgl. Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzentwurfes). Im Sinne der Bürokratievermeidung sollte daher auf gesonderte Anzeigepflichten verzichtet werden.

13. Zu Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe c (§ 24 Absatz 2a Satz 3 – neu – KWG)

Nach Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe c § 24 Absatz 2a Satz 2 ist der folgende Satz einzufügen:

„Die Anzeigepflicht nach Satz 2 beschränkt sich für die Personengruppe der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen auf CRR-Kreditinstitute, die bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c sind, Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften.“

Begründung:

Im Sinne der durch den Gesetzentwurf intendierten Bürokratieentlastung sollte sich die Anzeigepflicht zur Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens auf die Personengruppe des bisherigen § 24 Absatz 2a KWG beschränken, also Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines CRR-Kreditinstituts, das bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG ist, einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft. Entsprechend dem Proportionalitätsgrundsatz wird auf diese Weise eine unnötige bürokratische Belastung beispielsweise für Aufsichtsratsmitglieder regionaler Kreditinstitute oder die Verwaltungsratsmitglieder von Landesförderinstituten vermieden.

14. Zu Artikel 2 Nummer 28 (§ 26d Absatz 1 Satz 3 KWG)

Artikel 2 Nummer 28 § 26d Absatz 1 Satz 3 ist durch den folgenden Satz zu ersetzen:

„Kleine und nicht komplexe Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie solche, die nach Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit vergleichbar mit diesen sind, sind von der Anwendung der Sätze 1 und 2 ausgenommen.“

Begründung:

§ 26d Absatz 1 Kreditwesengesetz-E verpflichtet kleine und nicht komplexe Institute sowie „ihnen vergleichbare Institute“, unter Berücksichtigung ihrer Spezifika, den Umgang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) zu überwachen und zu steuern.

Für das Ziel der Bürokratieentlastung sollten die entsprechenden Möglichkeiten der Mitgliedstaaten in der CRD VI genutzt werden: Artikel 76 Absatz 2 CRD VI sieht hinsichtlich der zu erstellenden Risikopläne für kleine, nicht komplexe Institute (SNCI) nicht nur die Möglichkeit einer Vereinfachung, sondern sogar eine generelle Ausnahme bei der Erstellung von Transitionsplänen vor.

SNCI sind in allen drei Bankensäulen beheimatet und wichtiger Baustein für Bankdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland. Da Bürokratieentlastung das erklärte Ziel des Gesetzentwurfes ist, sollten diese Institute generell von der Erstellung von Transitionsplänen ausgenommen werden. Damit wird auch der CRR-Differenzierung zwischen SNCI und anderen Instituten Rechnung getragen.

Als Institute, die mit SNCI vergleichbar sind, nennt der Gesetzentwurf Leasing- und Factoringgesellschaften mit entsprechender Art und entsprechendem Umfang des Geschäfts.

15. Zu Artikel 2 Nummer 38 (§ 50 Absatz 1 Satz 1 KWG)

Der Bundesrat fordert dazu auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie der Begriff „jede andere natürliche Person, die für den Verstoß verantwortlich ist“ im Sinne der Rechtssicherheit konkretisiert werden kann.

Begründung:

Mit § 50 Kreditwesengesetz in der Neufassung sollen Artikel 65 ff. CRD VI umgesetzt werden.

Artikel 65 Absatz 2 CRD VI ermöglicht die Festsetzung periodischer Zwangsgelder gegen „die Mitglieder des Leitungsorgans und gegen andere natürliche Personen, sofern diese nach nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich sind“.

Erwägung 32 der CRD VI zufolge geht es dem EU-Gesetzgeber bei der Festsetzung von Zwangsgeldern um Personen, die entweder einzeln oder kollektiv für den Verstoß unmittelbar verantwortlich sind. Insofern können sie auch aus dem vorgenannten Personenkreis kommen, soweit sie kollektiv verantwortlich sind. Es bedarf zudem der unmittelbaren Verantwortlichkeit.

Im Interesse der Rechtssicherheit für alle Beteiligten sollte der Gesetzgeber den Begriff weiter konkretisieren.

16. Zu Artikel 2 Nummer 41 (§ 53c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 KWG)

Artikel 2 Nummer 41 § 53c Absatz 1 Satz 1 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Nummer 1 ist die Angabe „§ 1 Absatz 3d“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 3d,“ und die Angabe „Anhang I Nummer 2 oder Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 8“ zu ersetzen.
- b) In Nummer 2 ist die Angabe „Anhang I Nummer 1 der Richtlinie 2013/36/EU in der Fassung vom 27. November 2024“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ zu ersetzen.

Begründung:

Im Gesetzentwurf definiert § 53c Absatz 1 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) die Voraussetzungen für eine CRD-Drittstaaten-zweigstelle über Verweise auf die Kernbankdienstleistungen im Anhang I Nummer 1, 2 und 6 der CRD VI und nicht auf den Katalog der Bankgeschäfte, die erlaubnispflichtig in der Bundesrepublik Deutschland sind.

Die CRD gibt aber z. B. für den Begriff der „Einlage“ keine Definition. Die Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Auslegung der Begriffe Kreditvergabe, Einlagenentgegennahme und Gewährung von Garantien stimmt nicht immer vollständig mit der CRD überein.

Der Entwurf sollte dahingehend überarbeitet werden, dass er zur KWG-Praxis der BaFin passt. Dies schafft Rechtssicherheit für die Kreditinstitute und die Aufsicht.

17. Zu Artikel 2 Nummer 41 (§ 53cg Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 KWG)

Artikel 2 Nummer 41 § 53cg Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Nummer 1 ist die Angabe „§ 24 Absatz 4;“ durch die Angabe „§ 24 Absatz 4 und“ zu ersetzen.
- b) In Nummer 2 ist die Angabe „und Absatz 4 sowie“ durch die Angabe „und Absatz 4.“ zu ersetzen.
- c) Nummer 3 ist zu streichen.

Begründung:

§ 53cg Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Kreditwesengesetz-E (KWG-E) macht in Bezug auf Drittstaaten-zweigstellen Vorgaben für die Unternehmensführung in dem jeweiligen Drittland und greift insoweit in die Kompetenz des Herkunftsstaates ein. Dies ist zudem ein „Goldplating“, da sich diese Vorgaben nicht zwingend aus der CRD VI ergeben. Das senkt die Attraktivität des Finanzstandortes in der Bundesrepublik Deutschland für die Ansiedlung internationaler Banken.

In § 53cg Absatz 2 Satz 2 KWG-E ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bereits die Möglichkeit eröffnet, von der CRD-Drittstaaten-Zweigstelle der Risikoklasse 1 zu verlangen, einen Leitungsausschuss im Inland einzurichten, der eine angemessene Unternehmensführung der CRD-Drittstaaten-Zweigstelle sicherstellt. § 53cg Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 KWG-E ist deshalb entbehrlich und sollte entfallen.

18. Zu Artikel 2 Nummer 43 (§ 64c Absatz 4 KWG)

Artikel 2 Nummer 43 § 64c Absatz 4 ist durch den folgenden Absatz 4 zu ersetzen:

„(4) Die Pflichten gemäß § 26c sowie § 26d Absatz 1 treten für die in § 26d Absatz 1 Satz 3 genannten Institute am 11. Januar 2027 in Kraft.“

Begründung:

Die EBA-Leitlinien 2025/01 zum Management der Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) vom 8. Januar 2025 bestimmen in Textziffer 10 als Umsetzungsfrist für kleine, nicht komplexe Institute den 11. Januar 2027. Die Leitlinien befassen sich generell mit dem Management der ESG-Risiken und nicht nur mit der Erstellung von Risikoplänen.

Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Gesetzentwurf nur für die Risikopläne (§ 26d Kreditwesengesetz-E (KWG)) einen Gleichlauf mit der EBA-Leitlinie herstellt. Im Hinblick auf den Titel des Gesetzes sollte § 26c KWG-E, der Vorgaben zum Umgang mit ESG-Risiken enthält, in § 64c Absatz 4 KWG-E aufgenommen werden.

Die Ergänzung wird auch nicht entbehrlich, wenn der Gesetzgeber gänzlich auf die Pflicht zur Erstellung von Risikoplänen für kleine, nicht komplexe Institute nach § 26d Absatz 1 KWG-E in Ausübung des mitgliedstaatlichen Wahlrechts verzichtet.

19. Zu Artikel 12 Nummer 1 (§ 3 Absatz 1 Satz 3 InstitutsVergV)

Artikel 12 Nummer 1 ist zu streichen.

Begründung:

§ 3 Absatz 1 Satz 3 Institutsvergütungsverordnung bewirkt eine Ausweitung der Informationspflicht gegenüber dem Aufsichts-/Verwaltungsrat im Hinblick auf die Identifikation sogenannter Risikoträger im Sinne der Institutsvergütungsverordnung auch auf nicht bedeutende Institute. Dies widerspricht dem Grundsatz der Proportionalität und würde im Ergebnis zu vermeidbaren bürokratischen Zusatzanforderungen führen und sollte daher nicht umgesetzt werden. Zwar sind, wie in der Entwurfsbegründung auch angeführt, seit dem Risikoreduzierungsgesetz alle CRR-Kreditinstitute sowie auch Institute, die zwar kein CRR-Kreditinstitut, aber bedeutend gemäß § 1 Absatz 3c Kreditwesengesetz (KWG) sind, zur Risikoträgeridentifikation verpflichtet. Für nicht bedeutende Institute definiert § 25a Absatz 5b KWG aber den zwingenden Kreis der Personengruppen, die als Risikoträger eingestuft werden müssen. Die Relevanz der Risikoträgeridentifikation in nicht bedeutenden Instituten ist zudem deutlich geringer als bei bedeutenden Instituten.

20. Zu Artikel 12 (Weitere Änderung der Institutsvergütungsverordnung)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie kleine und nicht komplexe Institute nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 CRR von Vorgaben der Institutsvergütungsverordnung größtmöglich ausgenommen werden können. In dieser Prüfung sollten die Daten zu den Vergütungen, die der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu diesen Instituten (größtenteils kleine und kleinste Sparkassen, die ausschließlich regionales Geschäft betreiben) vorliegen, einbezogen werden.

Begründung:

Nach § 25a Kreditwesengesetz (KWG) haben die Kreditinstitute sicherzustellen, dass sie über ein angemessenes und wirksames Risikomanagement verfügen, das unter anderem angemessene, transparente und auf eine nachhaltige Entwicklung des jeweiligen Kreditinstituts ausgerichtete Vergütungssysteme für Mitglieder

der Geschäftsleitung und Mitarbeitende umfasst. Abweichend von den Vorgaben der CRD, die Vergütungsanforderungen nur an Risikoträger in Instituten stellt, zielt die Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten.

Dementsprechend ist der Anwendungsbereich der Institutsvergütungsverordnung ausgestaltet: Die Abschnitte 1 und 2 (§§ 1 bis 15 InstitutsVergV) gelten für alle Institute, die Abschnitte 4 und 5 für bedeutende Institute und Gruppen. Der allgemeine Teil muss also von Häusern erfüllt werden, die hinsichtlich ihrer Vergütungsstruktur (Tarifbindung) in keiner Weise mit Häusern vergleichbar sind, in denen eine relevante Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich in hohem Maß von einer variablen Vergütung abhängig ist.

Der Bundesrat fordert sachgerechtes Augenmaß, um einen praktikablen Umgang, gerade bei kleinen und nicht komplexen Instituten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zu ermöglichen. Erhebungsdaten aus den vergangenen Jahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dürften Anhaltspunkte dafür liefern, wann eine kritische Relation variabler/fester Vergütungen vorliegt und bis zu welcher Höhe „Bagatellfälle“ nicht als variabel behandelt werden müssen.

21. Zu Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe d (§ 306 Absatz 5 Satz 1, Satz 3 VAG)

In Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe d § 306 Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 ist jeweils die Angabe „Bundesanstalt“ durch die Angabe „Aufsichtsbehörde“ zu ersetzen.

Begründung:

§ 306 Absatz 5 Versicherungsaufsichtsgesetz-E (VAG-E) enthält Regelungen zum Betreten und Durchsuchen von Räumen sowie zur Beschlagnahme (künftig: Sicherstellung). Diese Befugnisse stehen bisher nach dem Wortlaut der Aufsichtsbehörde zu und damit auch den Landesaufsichtsbehörden. Dies gilt auch für Durchsuchungen der Betriebs- und Geschäftsräume gemäß § 306 Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 4 VAG. Durch den Gesetzentwurf werden die Vorschriften nunmehr so geändert, dass zwar weiter ein Betreten und Besichtigen der Betriebs- und Geschäftsräume für „die Bediensteten der Aufsichtsbehörde“ möglich ist (§ 306 Absatz 4 VAG-E), ein Durchsuchen der Räume der Unternehmen (und jetzt neu auch von deren Organmitgliedern, auch nach deren Ausscheiden) aber nur der Bundesanstalt möglich sein soll. Die Begründung stellt insoweit nur auf die Bundesanstalt ab, ohne darzulegen, warum die Durchsuchungsmöglichkeit bei zugelassenen Versicherungsunternehmen künftig nicht mehr auch den Landesaufsichtsbehörden zustehen soll. Der aus der Begründung sich ergebende Sinn und Zweck (Vorenthalten von Unterlagen, Verschleierungstaktik) trifft gegebenenfalls auch auf Unternehmen unter Landesaufsicht zu, die deshalb ebenfalls entsprechende Befugnisse erhalten sollten.

22. Zu Artikel 24 Nummer 13 (§ 319 VAG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die in § 319 Versicherungsaufsichtsgesetz vorgesehenen Bekanntmachungsbefugnisse und anderen Regelungen zur Bekanntmachung statt der „Bundesanstalt“ der „Aufsichtsbehörde“ eingeräumt werden sollten.

Begründung:

Mit Artikel 24 Nummer 13 wird § 319 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) geändert, der die öffentliche Bekanntmachung von aufsichtlichen Maßnahmen regelt. Diese Befugnisse stehen bisher und auch künftig nur der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu. Vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich Artikel 48 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/2341 (EbAV II-Richtlinie) sowie Artikel 54 der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA) auch entsprechende Veröffentlichungsverpflichtungen vorsehen, sollte im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der EU-Vorschriften geprüft werden, ob diese Befugnisse nicht allgemein den Aufsichtsbehörden zustehen sollten. Denn auch Landesaufsichtsbehörden sind im Rahmen der Versicherungsaufsicht gehalten, die entsprechenden Bekanntmachungen gegebenenfalls umzusetzen (vgl. zu DORA

§ 295 Absatz 1 Nummer 8 VAG und zu EbAV § 232 Absatz 1 VAG: Pensionskassen als Lebensversicherungsunternehmen). Warum die Landesaufsichtsbehörden eigene Bekanntmachungsbefugnisse schaffen sollten, erschließt sich vor diesem Hintergrund nicht.

23. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren dafür Sorge zu tragen, dass im Einklang mit dem Urteil des BGH vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 26/20) gesetzliche Änderungen im EU- oder nationalen Recht, die sich unmittelbar auf die Geschäftsbeziehung zwischen Kreditinstitut und Kunde auswirken, ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Zahlungsdiensterahmenvertrages werden können.

Begründung:

Die Vereinbarungen zwischen Kreditinstituten und ihren Kundinnen und Kunden bezüglich Kontoführung und Zahlungsverkehr betreffen ein Massengeschäft, wie es das in kaum einer anderen Branche gibt.

Vor diesem Hintergrund ist das Interesse von Kreditinstituten, mit allen Kundinnen und Kunden einheitliche AGB zu vereinbaren und diese gegebenenfalls ohne großen Aufwand anzupassen, gut nachvollziehbar. Höhere Kosten durch unterschiedliche Standards treffen letztlich auch die Gesamtheit der Kundinnen und Kunden. Auf Seiten der Kundinnen und Kunden sind Konto und Zahlungsverkehr essentiell für die Teilhabe am Wirtschaftsverkehr im Alltag.

Infolge der Entscheidung des BGH sehen sich die Banken derzeit gezwungen, bei jeglichen Änderungen der AGB eine Zustimmung aller Kundinnen und Kunden einzuholen. Die Praxis zeigt allerdings, dass der Aufwand für die Einholung der Zustimmungen aufwändig ist und einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand mit sich bringt.

Dies ist aus Sicht des Bundesrates eine Angelegenheit innerhalb der Kreditinstitute, solange sie institutsinterne Entscheidungen, z. B. Gebühren für Dienstleistungen, betreffen. Anders ist es, wenn aufgrund von EU- und nationalem Recht technische Veränderungen, z. B. Instant Payments, von den Banken umzusetzen und den Kundinnen und Kunden anzubieten sind. Hier ist es im Interesse des Gesetzgebers, dass Banken rechtzeitig zum Start der technischen Neuerungen alle ihre Kundenbeziehungen anpassen können und nicht einzelne Kundinnen und Kunden von dieser Entwicklung ausgeschlossen werden.

Der Gesetzgeber sollte daher prüfen, wie eine Ergänzung des § 675g BGB zumindest in diesen Fällen über eine Zustimmungsfiktion Rechtssicherheit herstellen kann.

24. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfes, unnötige Bürokratie abzubauen und regulatorische Anforderungen zu vereinfachen, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bankensektors zu stärken, die eine maßgebliche Voraussetzung für dessen Rolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft darstellt, die vor hohen Investitionsbedarfen steht. Er wiederholt vor diesem Hintergrund erneut seine Forderung nach Schaffung einer gesetzlichen Regelung für einen praxisgerechten AGB-Änderungsmechanismus als signifikanten Beitrag zur Entlastung von Bürokratiekosten und bittet, dieses Anliegen im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens aufzugreifen.

Begründung:

Ein Lösungsvorschlag für einen rechtssicheren AGB-Änderungsmechanismus in Folge des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 26/20) zu der bis dahin gebräuchlichen Praxis bei AGB-Änderungen steht nach wie vor aus. Dadurch bleibt ein sowohl für Unternehmen, insbesondere auch Banken, als auch Verbraucherinnen und Verbraucher gleichermaßen drängendes Problem bestehen.

Es sollte eine praxisgerechte Regelung geschaffen werden, nur erhebliche Umgestaltungen von AGB einer ausdrücklichen Zustimmung der Zahlungsdienstenutzer vorzubehalten. Damit bliebe Verbraucherinnen und

Verbrauchern, die sich nicht aktiv mit unerheblichen Änderungen ihrer Zahlungsdiensteverträge befassen möchten, eine wiederkehrende Zustimmung zu kleinen Anpassungen erspart. Hingegen könnten alle interessierten Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin vom bestehenden Widerspruchsrecht auch bei kleinsten Änderungen Gebrauch machen. Im Gegenzug bliebe den Banken der äußerst hohe bürokratische Aufwand für die wiederkehrende Kontaktaufnahme mit den Kundinnen und Kunden zu AGB-Änderungen erspart. Von der dadurch bewirkten Kostenersparnis können sowohl Banken als auch deren Kundinnen und Kunden profitieren.

Der Bundesrat verweist in diesem Zusammenhang auf seine Beschlüsse zu den Entwürfen eines Vierten Bürokratieentlastungsgesetzes (BR-Drucksache 129/24 (Beschluss)), eines Zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetzes (BR-Drucksache 599/24 (Beschluss)) sowie eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge (BR-Drucksache 434/25 (Beschluss)).

25. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat fordert dazu auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren Möglichkeiten zu prüfen, um kleine und nicht komplexe Institute nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die über eine bessere Ausstattung an Eigenkapital und Liquidität als bankaufsichtsrechtlich vorgegeben verfügen, bei den Melde- und Reporting-Vorgaben stärker zu entlasten.

Begründung:

Um von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als kleines und nicht komplexes Institut nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 qualifiziert zu werden, müssen Kreditinstitute eine Reihe von Vorgaben erfüllen. Die Qualifizierung setzt zudem einen Antrag des Instituts voraus.

Daneben stuft die BaFin Banken auf Grundlage der in der SSM-Rahmenverordnung festgelegten Methode als „High-Risk“ und „High-Impact“ ein.

Diese beiden Einstufungen der Institute zusammen stellen laut SSM den Ausgangspunkt bei der Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dar. Sie führen nach dem Zielbild des SSM zu einer abgestuften Aufsichtsintensität (in Bezug auf Häufigkeit, Umfang und Ausführlichkeit aufsichtlicher Prüfungen) und zu unterschiedlichen Pflichten, beispielsweise aufsichtlichen Meldepflichten.

Bei den vielen kleinen und nicht komplexen Instituten in den drei Banksäulen, die in der Regel auch nicht „High-Risk“ oder „High-Impact“ sind, hat diese Einstufungsmethodik allerdings zur Folge, dass es keinen Anreiz gibt, die Vorgaben „überzuerfüllen“.

Die Anforderungen sind für diese Institute nicht weiter ausdifferenziert und auch der Aufseher vor Ort hat keine Spielräume.

Dabei sollte bei diesen gesichert risikoarmen, kleinen und nicht komplexen Instituten, die für die Finanzierung der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland gesamtstaatlich von hoher Bedeutung sind, über Anreize nachgedacht werden, um Aufseher und Institute gleichermaßen zu entlasten. Dadurch könnten Aufseher in der täglichen Praxis auch mehr Zeit für die Beaufsichtigung wirklicher Risikothemen/-fälle bekommen.

Erleichterungen wie beispielsweise weniger Melde- oder Reporting-Turni sind auch fachlich zu rechtfertigen: Wer mehr Eigenkapital und Liquidität hält, hat einen Puffer zum Abfedern bei akutem Bedarf. Die Erleichterungen sollten natürlich kein Freibrief sein: Wenn sich die Situation des Instituts merklich verschlechtert, muss die Aufsicht informiert werden, um eingreifen zu können.

Insofern spricht sich der Bundesrat dafür aus, das vorliegende Gesetzgebungsverfahren zu nutzen, um hier weitere, gut zu rechtfertigende Erleichterungen für Banken und Aufseher auf den Weg zu bringen.

Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Ziffer 1: Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe g – neu – (§ 2 Absatz 9c Satz 4 KWG):

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrats unter Abwägung des Förderauftrags und der Angemessenheit der Kapitalunterlegung prüfen.

Zu Ziffer 2: Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe g – neu – (§ 2 Absatz 9i Satz 1 KWG):

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrats unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Meldepflichten für ein ordnungsgemäßes Risikomanagement prüfen.

Zu Ziffer 3: Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 2b KWG):

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrates prüfen.

Zu Ziffer 4: Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe c (§ 15 Absatz 3 KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Ein Bedürfnis für die Ausweitung der bestehenden Ausnahmeregelungen ist nicht erkennbar. Durch den bestehenden Ausnahmekatalog und die Möglichkeit von Vorratsbeschlüssen wird dem Bedürfnis bereits ausreichend Rechnung getragen.

Zu Ziffer 5: Zu Artikel 1 Nummer 52 (§ 44 KWG-E):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die Bundesregierung teilt die Zielsetzung des Bundesrates, Eingriffe in Grundrechte auf das Notwendige zu beschränken. Für die vorgeschlagenen Ergänzungen besteht gleichwohl kein Bedarf, denn die allgemeinen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit sind bei der Eingriffsverwaltung ohnehin stets zu berücksichtigen.

Zu Ziffer 6: Zum Gesetzentwurf allgemein (Bürokratieentlastung):

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen des Bundesrates zu. Die Bundesregierung setzt sich für einen Abbau übermäßiger bürokratischer Anforderungen im Bereich des Risikomanagements und darüber hinaus ein.

Zu Ziffer 7, 9 und 15: Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a) (§1 Abs. 2 KWG-E) und Artikel 2 Nummer 9 (§ 6 Absatz 3 KWG-E) und Artikel 2 Nummer 38 (§ 50 Absatz 1 Satz 1 KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Es handelt sich um eine Umsetzung der Vorgaben der Eigenmittelrichtlinie für Banken (CRD VI-Richtlinie), ohne sogenannte Goldplating.

Zu Ziffer 8: Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 2i Absatz 2 KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Der Vorschlag ist nicht mit den Vorgaben der CRD VI-Richtlinie vereinbar.

Zu Ziffer 10: Zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 6b KWG-E):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Proportionalität ist als Verfassungsprinzip bereits maßgebend für das Verwaltungshandeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, einschließlich des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Zu Ziffer 11: Zu Artikel 2 Nummer 22 (§ 24 Absatz 1 Nr. 15 KWG-E):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Da die Regelung nur für signifikante Institute gilt, wird kein praktischer Anwendungsfall gesehen.

Zu Ziffer 12: Zu Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und Buchstabe d Doppelbuchstabe aa (§ 24 Absatz 1 Nummer 16 und Absatz 3a Satz 1 Nummer 10 KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die vorgesehene Anzeigepflicht ist aufsichtlich erforderlich und stellt sicher, dass der Aufsicht der aktuelle Risikoplan vorliegt. Ansonsten müsste dieser im SREP auch jeweils einzeln abgefragt werden.

Zu Ziffer 13: zu Artikel 2 Nummer 22 Buchstabe c (§ 24 Absatz 2a Satz 3 – neu – KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die vorgeschlagene Regelung dient lediglich der Klarstellung. Es erfolgt keine Änderung der Rechtslage.

Zu Ziffer 14 und 18: Zu Artikel 2 Nummer 28 (§ 26d KWG) und zu Artikel 2 Nummer 43 (§ 64c Absatz 4 KWG):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. ESG Risikomanagement und ESG-Risikopläne sind nach den Vorgaben der CRD VI-Richtlinie verpflichtend für alle Institute einschließlich kleiner und nicht komplexer Institute. Die CRD VI-Richtlinie sieht einen Ausgestaltungsspielraum für kleine und nicht komplexe Institute lediglich in Hinblick auf den Umfang der Pflichten sowie die zeitliche Anwendung der Regelungen vor. Dieser Ausgestaltungsspielraum wurde durch den Regierungsentwurf bereits ausgeschöpft.

Zu Ziffern 16 und 17: Zu Artikel 2 Nummer 41 (§ 53c KWG-E) und zu Artikel 2 Nr. 41 (§ 53cg Absatz 2 Nr. 3 KWG-E):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Der Regierungsentwurf setzt die Vorgaben der CRD VI-Richtlinie 1 zu 1 um.

Zu Ziffer 19: Zu Artikel 12 Nummer 1 (§ 3 Absatz 1 Satz 3 InstitutsVergV):

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Der Regierungsentwurf trägt § 25a Absatz 5b Satz 1 KWG i. V. m. der Delegierten Verordnung (EU) 2021/923 Rechnung, der auch für nicht-bedeutende Institute gilt. Der Vorschlag des Bundesrates würde die Geschäftsleitung auf Kosten des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans entlasten, das sich die notwendigen Informationen darüber, wer als Risikoträger von der Geschäftsleitung identifiziert wurde, dann aufwändig auf andere Weise beschaffen müsste.

Zu Ziffer 20: Zu Artikel 12 (weitere Änderung der Institutsvergütungsverordnung):

Die Bundesregierung prüft das Anliegen des Bundesrates zu Vereinfachungen für kleine und nicht komplexe Institute im Rahmen der Institutsvergütungsverordnung.

Zu Ziffern 21 und 22: Zu Artikel 24 Nummer 9 Buchstabe d (§ 306 Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 VAG) und Artikel 24 Nummer 13 (§ 319 VAG):

Die Bundesregierung wird die Vorschläge des Bundesrates prüfen.

Zu Ziffern 23 und 24: Zum Gesetzentwurf allgemein (AGB-Klauseln):

Die Bundesregierung wird prüfen, ob eine Regelung getroffen werden kann, um mehr Rechtssicherheit bei der Verwendung von Fiktionsklauseln für Änderungen von bestimmten Bankverträgen zu schaffen. Diese Prüfung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und im Rahmen dieses eiligen Gesetzgebungsvorhabens nicht abgeschlossen werden können.

Zu Ziffer 25: Zum Gesetzentwurf allgemein (Proportionalität):

Die Bundesregierung wird Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Proportionalität im Meldewesen prüfen.

